

2. 예정공정표

3. 현장대리인계(기술자격증 사본을 첨부한다)

4. 착공계

5. 안전, 환경 및 품질 관련 현장관리계획서(2014.7.28. 신설)

②계약담당자는 계약상대자로부터 당초 공사발주를 위한 공사비내역서 등의 기초자료 제공 요청이 있을 경우 이에 응할 수 있으며, 제1항 각 호의 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 조정을 요구할 수 있다.(2006.11.15. 개정)

③계약담당자는 계약상대자가 제출한 구비서류 중 공사비내역서와 예정공정표는 공사감리자의 협조를 받아 검토·처리할 수 있다.

④계약담당자는 현장대리인이 관계법령에서 정한 기준에 적합한지를 확인하여야 한다.

제12조(산업안전보건관리비 및 사회보험료, 환경보전비 등 확인) ①계약담당자는

「산업안전보건법」 제30조, 같은 법 시행령, 시행규칙 및 고용노동부장관이 고시한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 공사비내역서에 건설공사 산업안전보건관리비를 반영한 공사에 대하여 공사진행 정도에 따라 안전관리비의 사용내역을 확인하여 사용기준에 미달될 경우 계약상대자에게 필요한 조치를 하여야 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 안전관리비 사용내역서를 제출받아 정산한다.(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

②계약담당자는 「건설산업기본법」 제22조제7항에 따라, 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 반영한 공사에 대하여 계약상대자로부터 공사착공 및 준공단계에서 관련보험에 대한 해당 공사의 가입 및 납입증명자료를 제출받고, 미제출시에는 계약상대자에게 필요한 조치를 하여야 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 가입 및 납입증명자료를 제출받아 정산한다.(2014.7.28, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

③계약담당자는 「건설기술 진흥법」 제66조제3항에 따라 공사비내역서에 환경관리에 필요한 비용을 반영한 공사에 대하여 계약상대자로부터 건설공사 현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용과 해당 현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용에 대한 사용계획을 제출받아 사용내역을 확인 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 환경보전비 사용내역서를 제출받아 정산한다.(2006.11.15. 신설)(2014.7.28,

2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

④계약담당자는 「건설산업기본법」 제34조제2항에 따라 하도급대금 지급보증서를 발급하는 경우 공사비내역서에 하도급대금 지급보증서발급수수료 및 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 등을 반영한 공사에 대하여 계약상대자로부터 납입증명자료를 제출받고, 미제출시에는 계약상대자에게 필요한 조치를 하여야 하며, 공사 종료 후에는 계약상대자의 납입증명자료를 제출받아 정산한다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22. 개정)

제5장 공사감리 및 감독

제13조(공사감독자 및 공사감리자 지정) ①계약담당자는 소속 직원 중에서 공사관리 경험이 있고 업무수행 능력이 우수한 사람을 공사감독자로 지정하여 공사 착공단계부터 준공일까지의 제반 공사감독업무를 수행하도록 한다.

(2006.11.15, 2014.7.28, 2020.1.3. 개정)

②계약담당자는 공사감독자로 지정된 사람에 대하여 준공일까지 특별한 사유가 없는 한 교체하지 아니하도록 하며, 과중한 다른 업무부여로 인하여 공사감독자의 업무가 소홀히 되지 아니하도록 하여야 한다.(2006.11.15, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

③계약담당자는 공사감독자를 교체할 때에는 후임 공사감독자로 하여금 공사전반에 대한 인계·인수를 명확히 하도록 공사감리자 및 계약상대자 입회하에 인계인수서를 작성하여야 한다

④계약담당자는 관계 법령에서 정하는 규모이상의 공사에 대하여는 공사감리자를 선정하여 일반 감리(상주감리를 포함한다)업무를 수행하게 하여야 하며, 관계법령에서 정하는 책임감리 대상공사 중 특별히 중요하다고 인정하는 경우에는 감리전문회사를 선정하여 책임감리업무를 수행하게 할 수 있다.

⑤제4항에서 정하는 규모외의 공사라 할지라도 계약담당자가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사감리자를 선정하여 감리(상주감리를 포함한다)를 실시할 수 있다.

제14조(감리자 및 감리원의 업무) ①계약담당자는 감리자 및 감리원이 다음 각 호의 업무를 수행하도록 하여야 한다.(2014.7.28. 개정)

1. 일반 및 상주감리의 경우에는 관계법령 및 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」, 공사감리용역지침서, 그 밖의 감리용역계약내용에 따른 감리자의 업무(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

- 가. 설계도서 및 공사계약 내용과 일치하게 시공하는지 여부의 확인 및 보고
 - 나. 계약상대자가 제출한 공사비내역서와 예정공정표 검토 및 의견 제시
 - 다. 계약상대자가 제출한 시공도, 모형, 재료, 공사용기계 및 기구와 마감
견본 등이 설계도서의 내용과 일치하는지 여부의 확인 및 보고
 - 라. 기성부분 및 준공확인 보고
 - 마. 허가관서에 제출하는 제반신고서 제출
 - 바. 공사현장 안전지도
 - 사. 공정보고 및 보고서 작성
 - 아. 지급자재 관리지도(제작도면 검토·승인, 제작·중간검사 등을 말한다)
 - 자. 감리일지 기록
 - 차. 구조물의 위치와 규격의 적합성 확인
 - 카. 설계변경의 적합성 확인
 - 타. 하도급에 관한 타당성 검토
 - 파. 시험성과의 확인
 - 하. 감리계약 내용에 따른 감리업무
 - 거. 그 밖에 공사의 질적향상을 위하여 필요한 사항
2. 책임감리의 경우에는 공사감리 용역지침서 및 「건설기술 진흥법」 제49조 제2항, 국토교통부장관이 고시한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에서 정한 책임건설사업관리기술자의 업무(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)
3. 상주공사 감리대상외의 공사감리(일반공사감리를 포함한다)의 경우에도 다음의 공사시에는 감리자(건축사 또는 건축사보)가 공사현장에 상주하여 공사감리를 하도록 하여야 한다.
- 가. 터파기 공사
 - 나. 외벽, 지붕, 슬래브 등의 주요구조부 공사 및 기초 철근배근공사
 - 다. 단열, 방수, 방습 등 주요 취약부 공사
 - 라. 그 밖에 건축물의 규격 및 품질관리상 필요한 주요 부분의 공사
- ②감리자의 업무는 준공검사(행정기관 및 자체검사를 포함한다)의 지적사항이 시정완료 됨으로써 종료된다.(2017.11.22. 개정)
- ③책임감리의 경우 감리원의 업무종료는 「건설기술 진흥법」에서 정하는 기준에 의한다.(2017.11.22. 개정)
- 제15조(공사감독자 및 공사관리자의 업무) ①공사감독자는 다음의 업무를 수행한다.(2014.7.28. 개정)
- 1. 공사가 계약내용대로 시공되는지 확인·지도

2. 공사진도 확인관리 및 보고
 3. 각종검사(자재검수를 포함한다)의 입회 및 검사사항의 이행여부 확인
 4. 지급자재 관리사항 확인
 5. 예정공정표 및 공사비내역서 검토
 6. 감독일지 작성(다만, 상주감리 및 책임감리인 경우에는 생략할 수 있다)
 7. 감리자가 계약대로 업무를 수행하고 있는지 확인
 8. 설계변경과 관련된 사항에 대한 검토, 확인(2014.7.28. 개정)
- ②책임감리시 공사관리자는 해당공사의 수행에 따른 업무연락 및 문제점과약, 민원해결, 감리원의 지도관리업무를 담당하며 공사추진 단계별 주요업무는 다음 각 호와 같다.(2014.7.28. 개정)
1. 공사착공단계
 - 가. 감리계약 체결에 관한 사항 중 다음 각 호에 해당하는 업무(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)
 - 1) 입찰참가자격 심사기준 작성
 - 2) 감리업무 수행계획서 및 감리원 배치계획서 검토
 2. 공사시행단계(2017.11.22. 개정)
 - 가. 감리원에 대한 근태상황 등의 지도·관리
 - 나. 감리원이 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 민원업무 및 인허가업무다. 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생할 경우 현지확인 및 검토보고
 - 라. 공사관계자회의 등에 참석 및 지시사항 전달·공사수행상 문제점 파악 보고
 - 마. 필요한 경우 기성부분 검사 입회
 3. 준공단계
 - 가. 준공검사시 입회
 - 나. 준공도서 등의 인수
 - 다. 하자발생시 현지조사 및 사후조치

제6장 검 사

제16조(검사의 종류 및 실시) ①계약담당자는 규정 및 「계약사무처리준칙」에서 정하는 바에 따라 스스로 이를 검사하거나 소속직원에게 그 업무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 감리자와 공동으로 다음 각 호와 같이 구분하여 검사를 실시하여야 한다. 다만, 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는 경우에는 기술업무전결권자의 지원을 받아야 한다.(2006.11.15,

2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

1. 주요공정검사는 기초검사, 흙막이검사, 각층별 철근배근 및 기계·전기·소방·정보통신 등 각종설비 배관검사, 공장제작검사, 마감상태 검사로써 단계적으로 실시하여야 한다.(2006.11.15, 2017.11.22. 개정)
2. 기성부분검사는 계약상대자의 검사요청에 의하여 실시하여야 하며 기성부분 인정한계는 실제로 자재를 사용하여 이루어진 부분과 현장에 반입된 가공자재로서 검사에 합격된 품목을 원칙으로 한다.
3. 예비준공검사는 공사의 최종점검을 위하여 준공검사 예정일 1개월전 또는 공정을 90%이상 일 때에 각 공사별로 실시하여야 한다.(2014.7.28. 개정)
4. 준공검사는 모든 시설에 대한 공사가 완료되고, 계약상대자로부터 준공계를 접수한 후 검사를 실시하여야 하며, 예비준공검사를 할 때에 지적사항 또는 조치사항이 있을 경우에는 이를 확인하고 공사비에 대한 정산을 실시하여야 한다.(2006.11.15, 2017.11.22. 개정)
5. 하자검사는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 검사를 실시하며 지적사항은 즉시 계약상대자에게 통보하여 보수를 완료하도록 하여야 한다.
6. 특별검사는 제1호부터 제4호까지의 검사 이외의 검사로서 특별한 사유가 발생하였을 때에 실시한다.(2020.1.3. 개정)
7. 외주용역검사는 특수한 기술과 전문적인 지식이 요구되는 공사 또는 안전 점검 등에 대하여 계약담당자가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 전문 업체에 의뢰하여 외주용역검사를 실시할 수 있다.

②제1항제1호부터 제5호까지의 검사업무를 기술업무전결권자에게 요청하였을 경우에는 검사자에게 예산의 범위안에서 출장여비를 지급함을 원칙으로 한다.
(2006.11.15, 2020.1.3. 개정)

③제1항제7호에 의한 외주용역검사를 실시할 경우의 용역비는 요청사무소의 부담으로 함을 원칙으로 한다. 다만, 계약상대자의 책임에 속하는 사유로 인한 검사시에는 계약상대자의 부담으로 한다.

제17조(검사자의 업무 및 책임) ①검사자는 공사가 계약 설계도서와 동일하게 시공되었는지의 여부를 확인하고 시정·보완을 요하는 사항이 있을 경우에는 처리방안을 강구하고 검사서를 작성하여 계약담당자에게 통보하여야 한다.
(2014.7.28. 개정)

②준공검사자는 검사에 대한 책임을 져야 한다. 다만, 지하 또는 구조체에 매몰되어 확인이 불가능한 부분은 그 부분에 대한 해당 검사자의 책임으로 한다.(2020.1.3. 개정)

③계약담당자가 외부인을 검사자로 지정하였을 경우에는 해당 검사자로 하

여금 제1항 및 제2항에 의한 책임을 부담하도록 하여야 한다.(2020.1.3. 개정)
제18조(검사서 작성) 검사자는 검사서 작성을 하는 경우 검사서에 시공상태의
현황사진을 붙여야 한다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

제7장 공사 설계변경 및 공사기간 변경

제19조(공사 설계변경) ①공사감독자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때
에는, 계약상대자로부터 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내
역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 제출받아 이를 검토·확인한 후 그에
대한 검토의견서를 첨부하여 계약담당자에게 설계변경방침을 받은 후 시공
하여야 한다.(2020.1.3. 개정)

1. 계약상대자의 공사 시공이 현지어건이나 설계도서에 부합하지 아니하는 경우
2. 공사비의 절감과 건설공사 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요한
경우

②제1항에 따른 사유 또는 그 밖의 사유로 계약담당자가 당초의 공사내용을
변경하고자 하는 경우에는 변경 설계도서를 작성하여 계약금액을 조정하여
야 한다.(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

③제2항에도 불구하고, 계약담당자는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려
되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협
의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선
시공을 하게 할 수 있다.(2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

④공사 설계변경과 관련하여 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는
경우에는 기술업무전결권자의 지원을 받아야 한다.(2014.7.28. 신설)(2017.
11.22, 2020.1.3. 개정)

제20조(공사비 정산) ①계약담당자, 검사자 또는 공사감독자가 업무수행중 발
견한 구조 및 기능상 경미한 사항으로서 계약금액이내에서 조정이 가능한
경우에는 우선 변경하고 준공시 정산할 수 있다.(2014.7.28. 개정)

②계약담당자는 정산시 변경사유에 대하여 사전에 공사감독자의 작업지시서,
감리 또는 감독일지, 각종 검사서 등 그 밖의 문서로 기록하게 하고 계약상
대자에게 통보하여야 한다.

③제1항에서 규정한 "경미한 사항"이란 공사 발주시 구분되는 각 공사별 계
약금액의 100분의 3이내의 금액에 해당되는 사항을 말하며, 제1항의 규정에
의하여 준공시 정산할 수 있는 금액은 계약금액의 100분의 3을 초과할 수

없다.(2006.11.15, 2017.11.22, 2020.1.3. 개정)
제21조(공사기간 변경) 공사기간 변경은 「계약사무처리준칙」 제80조의 규정에 의하여 계약담당자 책임하에 변경한다.(2006.11.15, 2014.7.28, 2017.11.22. 개정)

제8장 기술지원 업무 처리절차

제22조(기술지원업무) ①기술지원 업무처리 절차는 중앙회에서 별도 정하는 기준에 의한다.(2014.7.28. 신설)

②계약담당자가 중앙회 회원지원담당부서 고정투자 심의대상에 해당하는 고정투자를 시행하는 경우에는 해당 심의를 신청하기 전에 건축 관련 법적기준, 건축규모 및 건축예산 적정성 등에 대한 기술업무전결권자의 사전 기술지원을 받아야 한다(2017.11.22. 개정)

③계약담당자는 건당 990㎡ 이상의 공사(축사시설을 제외한다) 시행에 대한 설계도서 검토(설계변경 검토를 포함한다)를 하는 경우에는 별표 2에서 정한 절차에 따라 중앙회 중앙본부 기술업무전결권자의 지원을 받아야 한다. 다만, 계약담당자가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 외주용역에 의하여 업무를 수행할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22, 2020.1.3. 개정)

④계약담당자가 제3항에 따라 기술업무전결권자의 지원을 받아 수행할 업무의 범위는 다음 각 호와 같다.(2017.11.22. 개정)

1. 신축 또는 증축 등의 설계(설계변경을 포함한다)도서 검토(2020.1.3. 개정)
 - 가. 기본설계도서검토 : 배치, 입면, 평면, 단면계획 및 기계, 전기, 통신, 소방계통도, 공사비 개산서 등을 검토
 - 나. 실시설계도서검토 : 설계도서의 내용 및 공사비의 구성 등 기술사항이 공사의 목적과 제기준에 적합한지의 여부를 검토 및 확정. 다만, 기술업무전결권자는 계약담당자가 제출한 실시설계도서에 대해 검토를 지원하며, 계약담당자는 검토내용에 대한 설계도서 최종 수정보완 및 확정을 수행한다.
 - 다. 설계변경도서검토 : 제출된 설계변경도서에 의한 검토. 다만, 기술업무전결권자는 계약담당자의 설계변경 방침확정 후 제출된 설계변경도서에 대해 공사비 단가의 적정성 등을 검토를 지원하며, 계약담당자는 검토내용에 대한 확정 및 계약금액 조정을 수행한다.
2. 각종 검사 : 계약담당자가 직접 또는 기술업무전결권자의 지원을 받아 수행

⑤계약담당자는 건당 990㎡ 미만의 공사에 대하여 공사 특성상 기술지원이 필요한 경우에는 중앙회 중앙본부 기술업무전결권자에 기술검토를 요청할 수 있다.(2020.1.3. 신설)

제23조(현장설명 지원) 계약담당자가 현장설명 지원을 요청할 경우에는 제22조에 따른 기술업무전결권자의 지원을 받을 수 있다.(2014.7.28. 신설)

제24조(검사의 실시) 계약담당자는 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는 경우 기술업무전결권자의 지원을 받아 감리자와 공동으로 제16조제1항과 같이 구분하여 검사를 실시하여야 한다. 다만, 기술업무전결권자는 인원 또는 기간의 제한 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 검사에 관한 사항을 계약담당자에게 위임할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22. 개정)

제25조(설계변경 절차) 계약담당자는 제22조에서 정한 기술지원 대상 업무를 하는 경우 변경 설계도서를 작성하여 기술업무전결권자의 지원을 받아 계약금액을 조정하여야 한다. 다만, 시공상 설계변경 절차를 거칠 시간적 여유가 없는 경우에는 타당성여부를 기술업무전결권자에게 통보 후 우선 시행하고 추후 설계변경절차를 이행하여야 한다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22, 2020. 1.3. 개정)

제26조(그 밖의 사항) 계약담당자는 다음 각 호의 사항을 기술업무전결권자에게 제공할 수 있다.(2014.7.28. 신설)(2017.11.22. 개정)

1. 제24조 단서에 따라 기술업무전결권자로부터 위임받은 검사에 대한 결과서
2. 준공검사시 지적된 사항에 대한 완료 결과서

부 칙 (2014.7.28.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2017.11.22.)

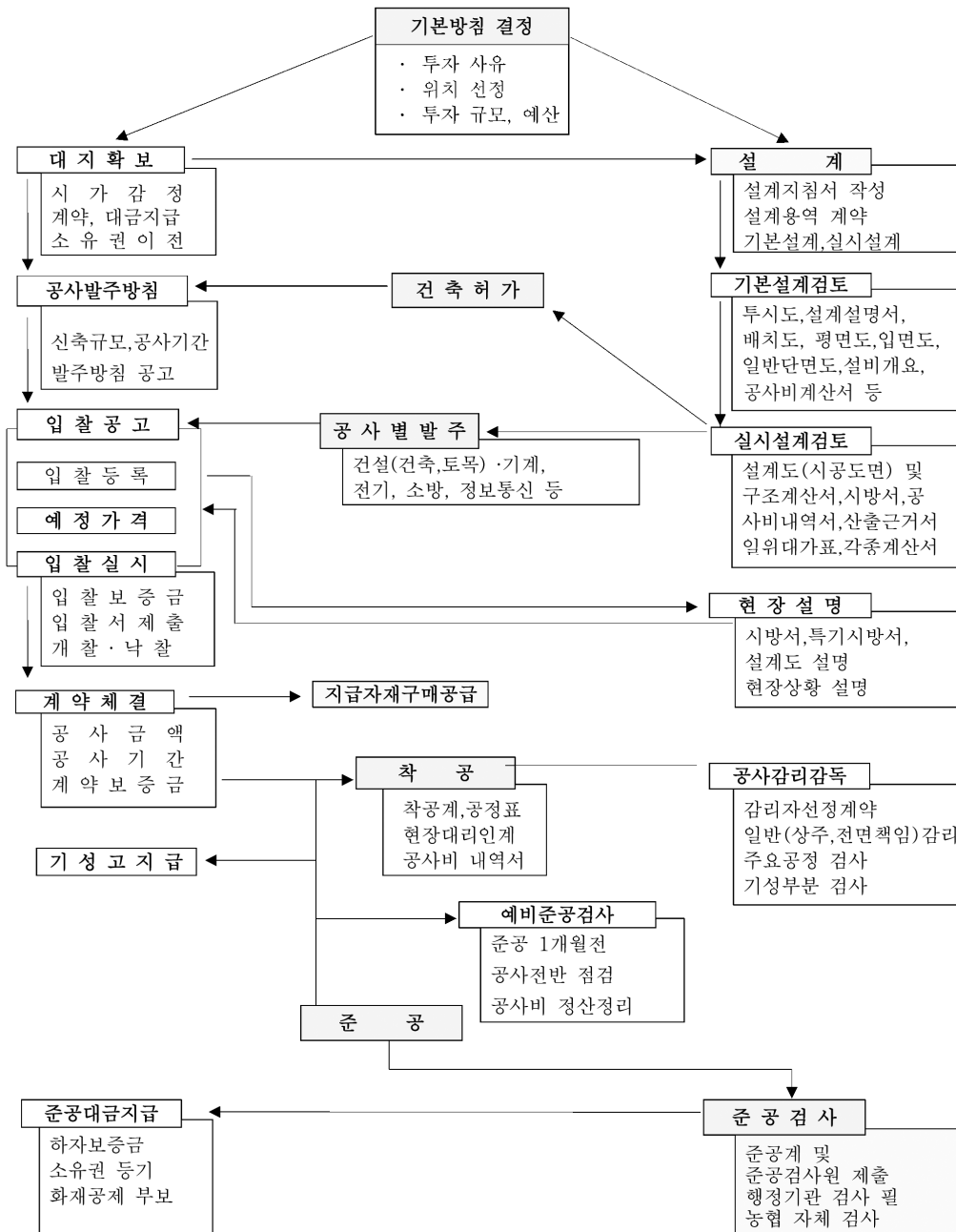
이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2020.1.3.)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

<별표 1>

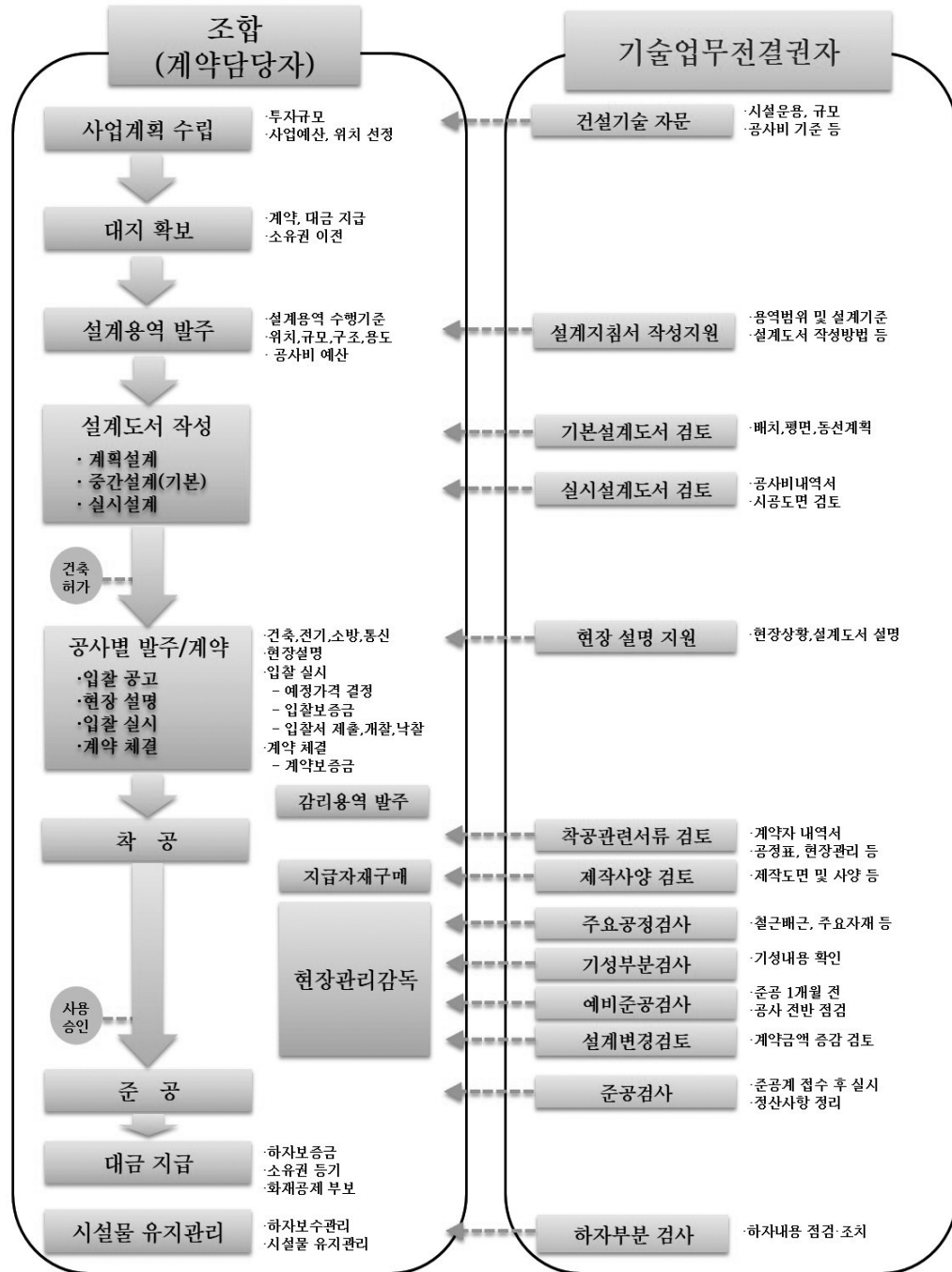
공사관리업무 처리 절차도



공사관리준칙(모범안)

<별표 2> (2020.1.3. 개정)

기술지원업무 처리 절차도



고정자산관리규정(모범안)

소관부서 : 회원지원부(T:6086)

2000.	7.	1.	제정
2009.	7.	3.	개정
2011.	12.	1.	개정
2015.	7.	23.	개정
2022.	12.	30.	개정

제1절 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합이 소유하고 있는 고정자산 및 부외자산(이하 "자산"이라 한다)의 취득·유지·보관·운용과 처분의 적정을 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 자산의 취득, 처분 및 관리에 관하여는 법령·정관·규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "고정자산"이라 함은 조합이 업무용으로 보유·관리하고 있는 유형자산인 부동산(토지, 건물, 구축물 등), 동산(기계장치, 선박, 차량운반구, 공구기구비품, 가축)과 그 중물, 기타자산(임차 보증금 등), 무형자산을 말한다.
2. "부외자산"이라 함은 성질상 당연히 자산으로 취급되어야 하거나 자산으로 관리할 가치가 있는 자산이 재무상태표상 자산의 계정에는 계상되지 아니한 자산을 말한다.(2015.7.23. 개정)
3. "관리"라 함은 자산을 양호한 상태로 유지하고 취득·건축·수선·처분·보관·이동·이수관·임대·임차·멸실·재평가·감가상각 등에 의하여 자산을 효율적이고 적정하게 운용하는 것을 말한다.
4. "취득"이라 함은 자산을 매수·교환·수증·건축에 의하여 소유 또는 점유하거나 자산의 가치가 증가하는 것을 말한다.
5. "건축"이라 함은 건물, 구축물 기타 시설물을 신축·증축·개축·재축 또는 이전하는 것을 말한다.
6. "수선"이라 함은 소유 또는 점유하는 자산을 변경하여 그 가치를 증가시키는 것을 말한다.
7. "처분"이라 함은 자산을 매각·폐기·임차계약해지 등에 의하여 소유 또는 점유권리가 소멸 하는 것을 말한다.
8. "보관"이라 함은 자산의 소유 또는 점유하는 목적을 달성하기 위하여 점유 사용하는 것을 말한다.

9. "이수관"이라 함은 관리자와 보관자 상호간 또는 보관자 상호간에 자산을 이전하는 것을 말한다.
10. "멸실"이라 함은 자산의 존재 또는 가치가 완전히 소멸하는 것을 의미한다.
11. "임대"라 함은 임대계약에 의하여 자산을 타인에게 빌려 주는 것을 말하며, "임차"라 함은 임차계약에 의하여 자산을 타인으로부터 빌리는 것을 말한다.

제4조(관리자) ①자산의 관리자는 조합장(조합장이 비상임인 경우에는 상임이사)로 한다. 이하 같다) 으로 한다.

②관리자는 자산관리계획을 수립하고, 자산의 취득·건축·수선·처분·멸실 기타사무(보관사용은 제외한다)를 담당하며 소관사항에 관한 책임을 진다.

③관리자는 자산의 관리에 관한 책임한계를 명확히 하기 위하여 소속 직원중에서 자산관리 사무 취급자를 지정할 수 있다. 이 경우에 자산관리 사무취급자의 지정은 업무분장으로 갈음할 수 있다.

제5조(보관자) ①자산의 보관자는 다음 각 호와 같다. 다만, 소관이 분명하지 아니한 자산은 본점의 보관자로 한다.(2015.7.23. 개정)

1. 본점 : 조합장(조합장이 비상임인 경우에는 상임이사) (2015.7.23. 개정)
2. 지사무소 : 지사무소장

②보관자는 고정자산의 효율적인 사용을 위하여 다음 각 호의 책임을 진다.

1. 자산의 현황파악 및 보관·시설물의 안전 및 보완유지
2. 자산의 청결 및 사용가능 상태유지

③보관사무취급자의 지정에 관하여는 제4조제3항의 규정을 준용한다.

제6조(직원의 행위제한) ①자산의 관리에 관한 사무에 종사하는 직원은 처분하는 자산을 취득하거나 자기의 소유물건과 교환하지 못한다.

②제1항의 규정에 위반한 행위는 무효로 한다.

제7조(관리자의 의무) 관리자는 그 소관에 속하는 자산에 관하여 선량한 관리자의 주의로 다음 각 호의 사항을 관리한다.

1. 고정자산관리대장과 부동산의 도면의 비치, 관리하는 자산에 변동사항이 있을 경우 그 사항의 기록 및 정비(농협고정자산시스템 입력처리를 포함한다)
2. 부동산의 소유권 기타 권리의 취득, 멸실 및 변동에 대하여 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치와 그 증서 보관
3. 토지경계상 필요한 지점에 경계표 설치
4. 건물과 동산에 대한 화재보험의 가입(기타 자산에 대하여도 필요할 경우 가입한다) (2015.7.23. 개정)

제8조(고정자산의 관리위임) ①관리자는 자산의 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우에는 타인에게 자산의 관리를 위임할 수 있다.

②제1항에 의하여 자산의 관리를 위임하고자 할 때에는 당해 자산을 관리할

수 있는 충분한 기술과 능력을 갖춘 자에게 하여야 한다.

제9조(보관자의 의무) ①보관자는 그 소관에 속하는 자산에 관하여 선량한 관리자의 주의의무로 보관하여야 한다.

②보관자는 자산목록을 비치하고 항상 점검·정비와 유지보존의 조치를 취하여야 한다.

③보관자는 소관부동산에 대하여 다음 각 호의 서류를 매년 1회이상 발급받아 권리변동 유무 등에 대한 사항을 확인하여야 한다.

1. 토지대장 또는 건축물대장(2015.7.23. 개정)
2. 토지 또는 건물등기부등본
3. 토지이용계획확인원 및 지적도(임야도)

제10조(보관자의 보고) 보관자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사실이 발생할 경우 관리자에게 이를 즉시 보고하여야 한다.

1. 소유권 또는 점유권 등 권리의 침해나 상실 또는 손상될 우려가 있을 때
2. 자산을 사용할 수 없거나 수선 또는 개조가 필요할 때
3. 기타 자산의 변동 또는 손실이 발생하였을 때

제2절 고정자산 취득 및 처분

제11조(부동산의 취득·처분) 토지, 건물, 구축물 및 기타 부동산은 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 취득하거나 처분한다. 다만, 정관 제49조제1항제7호에서 정한 금액(취득은 취득가액, 처분은 최근 월말 미상 각잔액 기준) 미만의 업무용부동산의 취득과 처분에 대하여는 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)

1. 현황(소재지, 연혁 등)
2. 지적도(임야도) 또는 대상물건의 구조(지적도<임야도>를 붙일 수 없을 때에는 그 사유를 밝히고 지도 또는 도면을 붙인다)
3. 면적, 수량
4. 취득 또는 처분사유
5. 취득 또는 처분방법
6. 취득 또는 처분예정금액
7. 시가감정평가서
8. 취득자원의 표시 및 자기자본 보완계획서
9. 관련 세법상 세 부담정도
10. 최근 월말 채무상태표(2011.12.1. 개정)
11. 취득시는 등기부등본, 건축물대장(2015.7.23. 개정)
12. 처분시는 자산분류번호, 취득일자, 장부금액과 감가상각누계액

(2015.7.23. 개정)

제12조(동산 등의 취득·처분) 동산과 무형고정자산 등은 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 취득하거나 처분한다. 다만, 정관제49조제1항제7호에서 정한 금액(취득은 취득가액, 처분은 최근 월말 미상각잔액 기준) 미만의 업무용동산 등의 취득과 처분에 대하여는 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)

1. 품명
2. 규격, 수량
3. 취득 또는 처분사유
4. 취득 또는 처분방법
5. 취득 또는 처분에정금액
6. 시가감정평가서 또는 가격의 공정성을 증명할 수 있는 증명서
7. 취득자원의 표시
8. 최근 월말 재무상태표(2011.12.1. 개정)
9. 처분시는 자산분류번호, 취득일자, 장부금액과 감가상각누계액

(2015.7.23. 개정)

제13조(불용결정 및 처분) ①관리자는 소관자산에 대하여 불용결정을 하고자 할 경우 그 사유를 명시하여 이사회의 의결에 의하여 조속한 시일내에 처분(중여를 포함한다)하여야 한다. 다만, 정관제49조제1항제7호에서 정한 금액(최근 월말 미상각잔액 기준) 미만의 업무용부동산과 업무용동산 등은 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)

②다음 각 호의 1에 해당하는 경우 불용자산으로 결정한다.

1. 내용연수가 경과하고 노후화 되어 더 이상 사용할 수 없는 자산
2. 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 자산
3. 수선을 요하는 것으로서 수선하는 것이 비경제적인 자산
4. 시설물에서 분리되어 활용할 수 없는 자산
5. 주된 자산이 사용불능 상태이거나 주된 자산을 처분한 후 새로 취득할 가능성이 없는 경우의 부속 자산
6. 새로운 동종제품의 발명 또는 기술적 발전으로 인하여 이미 취득한 동산이 진부화 또는 노후화하여 그 본래의 목적에 충분히 기여할 수 없다고 인정되는 자산
7. 기타 불용결정이 타당하다고 인정되는 자산

③불용결정된 자산은 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 매각
2. 국가·지방자치단체·교육기관·연구기관·기타 공익기관 등에 대하여 법인세법상 손금으로 인정되는 범위안에서 무상 증여 가능

3. 매각 또는 증여에 의하여 처분할 수 없다고 인정되는 자산은 제각처리후 폐기 처분
 - ④자산의 매각대금은 계약체결일로부터 6개월 이내에 전액을 납부하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부기간을 연장할 수 있다.
 1. 천재지변·전쟁 등 매수인에게 그 책임을 물을 수 없는 사고가 발생한 경우
 2. 조합의 필요에 의하여 매각자산을 일정기간 동안 조합이 계속하여 점유·사용할 목적으로 자산명도일과 매각대금의 납부기간을 계약시 따로 정하는 경우와 계약시에 정한 자산명도일을 연장하는 경우
 3. 그 밖에 계약체결일로부터 1년 이내에서 관리자가 필요하다고 인정하는 경우
 - ⑤제4항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 그 대금을 일시에 납부 하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 5년이하의 기간에 걸쳐 분할하여 납부하게 할 수 있다.
 1. 조합과 중앙회, 조합과 조합 사이에 자산을 매매할 경우
 2. 매각대금의 과다로 부동산 공매시 2회이상 유찰되어 수의계약에 의하여도 매수자가 없는 경우
 3. 그 밖에 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우
 - ⑥제4항의 규정에 의한 기일내에 매각대금을 납부하지 못하거나 제5항의 규정에 의한 분할납부의 경우에는 조합 일반자금대출 평균금리를 적용(기한연기 승인 없이 연체할 경우 일반자금대출 연체 이율을 적용한다)한 이자를 받는다.
- 제14조(건축 및 수선) 건물, 구축물 기타 시설물을 건축 또는 수선하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회의 의결을 얻어 처리한다. 다만, 정관제49조제1항제7호에서 정한 금액(건축비 및 수선비 기준) 미만의 업무용 부동산과 업무용동산 등은 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)
1. 물건소재지
 2. 대상물건의 구조
 3. 면적, 수량
 4. 건축 또는 수선사유
 5. 예정금액
 6. 공사에 있어서는 설계도서
 7. 건축 또는 수선자원의 표시
 8. 최근 월말 재무상태표(2011.12.1. 개정)

제3절 고정자산 운용

제15조(고정자산의 이동) ①보관자는 소관 사무소내의 자산의 이동에 관한 사항을 관장한다.

②관리자는 본점과 지사무소 또는 관내 지사무소 상호간의 자산의 이동에 관한 사항을 관장한다.(2015.7.23. 개정)

제16조(고정자산의 이수관) ①자산을 본점과 지사무소 또는 지사무소 상호간에 이수관하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 처리한다.
(2015.7.23. 개정)

1. 이수관 사무소
2. 고정자산 분류번호, 소재지 및 구조
3. 면적, 수량
4. 이수관 금액
5. 이수관 사유
6. 이수관 방법

②제1항의 관리자는 자산관리에 필요한 사항을 인계·인수하여야 한다.

제17조(임대 및 임차) ①자산을 타인에게 임대하거나 타인으로부터 임차하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 처리한다. 다만, 임대(임차)보증금(보증금외의 차임이 있는 경우, 월 단위의 차임액에 100을 곱하여 환산한 금액을 포함한다)이 정관제49조 제1항제7호에서 정한 금액 미만인 경우 이사회 의결을 생략할 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23, 2022.12.30. 개정)

1. 물건소재지
2. 구조
3. 면적, 수량
4. 임대차 사유
5. 임대차 방법
6. 임대차 기간
7. 임대차료 산출근거
8. 인근 부동산의 임대차 실효가격조사서
9. 임차자산의 자체 시가조사서
10. 권리보전에 관한 사항
11. 약도
12. 그 밖의 부대서류(임대차계약서안, 등기부등본, 건축물대장 등)

(2015.7.23. 개정)

②타인의 자산을 임차하고자 하는 경우에는 채권보전상 하자가 없어야 하며,

전세권·근저당권 설정 등 채권보전 조치를 하여야 한다. 다만, 채권보전상 하자가 없다고 판단될 때에는 이를 생략 할 수 있다.

③임대 및 임차계약조건을 변경하고자 하는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정을 준용하여 처리한다.

④자산을 타인에게 임대하고자 할 때에 있어서 임대기간은 다음 각 호의 기간이 내로 하며, 임대기간 만료시 다음 각 호의 기간이내에서 이를 갱신할 수 있다.

1. 조립을 목적으로 하는 토지와 그 정착물 : 10년
2. 제1호 이외의 토지와 그 정착물 : 5년
3. 기타의 물건 : 1년

⑤임대료의 산정은 임대 당시 시세를 원칙으로 한다. 다만, 시세적용이 곤란한 경우에는 이사회 에서 정하는 바에 의한다.

제18조(권리의 취득과 설정) 타인의 물건상에 지상권, 지역권, 전세권, 근저당권기타 권리를 취득 하거나 조합자산에 이 권리를 설정하고자 하는 경우에는 제17조제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(화재보험 등 가입) ①관리자(계정 보유 및 관리 지사무소는 지사무소장)는 그 소관에 속하는 업무용건물, 업무용동산에 대하여 화재보험을 다음 각 호와 같이 가입하여야 한다.(2015.7.23. 개정)

1. 화재보험 부보금액은 당해 자산의 미상각자산 가액이상으로 하되 건당 10만원 미만의 자산은 부보를 하지 않을 수 있다.(2011.12.1, 2015.7.23. 개정)
2. 화재보험 부보기간은 1년을 원칙으로 한다. 다만, 장단기 부보가 불가피할 때에는 예외로 한다.(2015.7.23. 개정)
3. "화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률"에서 정한 특수건물에 대하여는 동법률에 의거 부보한다.

②자동차보험 가입대상차량은 자동차종합보험에 가입하여야 한다.

제20조(시설물의 안전관리) ①보관자는 건물 및 부대시설의 안전을 유지하기 위하여 다음 각 호와 같이 안전점검을 실시하여야 한다.

1. 일상점검 : 매월 1회 이상
2. 정기점검 : 연 1회
3. 특별점검 : 필요시

②보관자는 점검에 관한 사항을 기록·정비하고 보수가 필요할 때에는 관리자에게 청구하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제20조의2(차량운용기준) ①차량(대여운용차량 포함)은 업무수행(공휴일 포함)에 한하여 운행함을 원칙으로 한다.(2011.12.1. 개정)

②차량운용시에는 운행 및 수리에 관한 기록을 작성·보관한다.

제21조(멸실처리) 자산을 멸실처리하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회의 의결에 의하여 정리한다. 다만, 정관제49조제1항제7호 에서

정한 금액(최근 월말 미상각잔액 기준) 미만의 업무용부동산과 업무용동산 등은 이사회 의결을 생략할 수 있으며 사고로 인한 경우는 제24조의 규정에 의한다.(2015.7.23. 개정)

1. 물건소재지
2. 고정자산 분류번호, 구조
3. 면적, 수량
4. 멸실자산의 금액
5. 멸실 사유
6. 손실액 처리에 관한 사항

제22조(증여와 기부) 자산을 타인에게 증여 또는 기부하고자 하는 경우에는 제 21조의 규정을 준용 한다.

제23조(재평가와 감가상각) ①자산에 대한 평가(재평가모형 선택)는 다음 각 호의 사항을 기재하여 이사회 의결에 의하여 처리한다.

1. 유형자산 현황(소재, 장부금액 등)(2015.7.23. 개정)
2. 재평가 장단점 및 조합 재무구조 등에 미치는 영향
3. 재평가 대상자산 그룹
4. 공정가치 결정방법(2015.7.23. 개정)
5. 재평가 실시 주기
6. 적용시기

②재평가대상 자산그룹, 자산에 대한 감가상각은 회계규정에서 정하는 바에 의한다.(2011.12.1. 개정)

제24조(사고처리) ①관리자는 천재지변 기타 사고로 인하여 자산에 현저한 손해가 발생하였을 때에는 다음 각 호를 기재하여 이사회에 지체없이 보고하여야한다.

1. 사고발생 일시
2. 사고발생 장소
3. 사고 고정자산의 분류번호, 품명
4. 피해부분과 그 정도 및 가액
5. 사고원인
6. 사고처리에 대한 의견
7. 조치계획

②보관자는 제1항의 경우에 응급처리가 필요할 경우에는 지체없이 조치를 하고 이를 관리자에게 보고하여야 한다.

제25조(변상책임) ①자산의 관리자와 보관자 또는 그로부터 위임받은 자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무에 위반한 행위를 함으로써 자산에 대하여 손해를 끼친 때에는 변상의 책임이 있다.

②자산을 사용하는 직원이 고의 또는 중대한 과실로 사용 중인 자산에 대하여

손해를 끼친 때에는 변상의 책임이 있다.

③변상은 현금에 의함을 원칙으로 하되 현금으로 변상시키는 것이 불리할 때에는 현물로 변상시킬 수 있다.

④변상액의 평가기준은 손해의 사실이 발생한 당시의 시가로 환산하여야 하며, 그 시점이 분명하지 아니한 때에는 그 사실을 발견한 당시의 시가에 의한다.

제4절 재물조사

제26조(재물조사) ①관리자는 자산의 관리상태를 파악하기 위하여 매년 1회 정기재물조사를 실시 하여야 한다.

②관리자는 자산관리상 특별히 필요하다고 인정할 때에는 특별재물조사를 실시할 수 있다.

③재물조사의 방법과 필요한 사항은 관리자가 정하는 바에 의한다.

제27조(조사자) 재물조사는 관리 또는 보관사무취급자가 아닌 2명 이상의 직원이 실시하여야 한다.

제28조(결과처리) ①조사자는 재물조사 결과를 관리자에게 보고하여야 한다.

②관리자는 재물조사결과 과부족액이 발생한 때에는 그 원인을 규명하여 초과 자산에 대하여는 정당한 절차에 의하여 고정자산으로 처리하고 부족자산에 대하여는 제21조에 의거 처리한다.

제5절 부외자산

제29조(부외자산의 관리) 관리자는 부외자산을 취득한 경우에 별도대장을 작성 비치하여 그 소재를 명확히 한다.

제30조(부외자산의 취득 및 제한) 관리자는 기증 등 무상으로 소유 또는 점유한 경우 그 내용을 확인, 심사하여 부외자산으로 확정한다. 다만, 자산으로 취득하여야 하는 것은 부외자산으로 취득할 수 없다.

제31조(부외자산의 등재) 부외자산을 고정자산에 등재하는 경우 그 등재가액은 공정가치에 부대비용을 가산한 금액으로 한다.(2015.7.23. 개정)

제32조(부외자산의 처분) ①관리자는 훼손 또는 노후 등으로 인하여 보수 또는 사용이 곤란한 부외 자산을 처분하고자 하는 경우 제2절의 규정을 준용한다.

②부외자산을 처분할 때에는 상당한 증빙서류를 구비하여야 하며 매각된 대금은 영업외수익 기타 잡이익으로 처리한다.(2011.12.1. 개정)

제33조(부외자산의 재고조사) 부외자산의 재고조사는 제4절의 규정을 준용한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2009.7.3. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.12.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.7.23. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

부 칙 (2022.12.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

회원조합고정투자심의회운영준칙

소관부서 : 회원지원부(T:6108)

[2000. 7. 1. 제정
2010. 4. 19. 개정
2011. 12. 16. 개정
2012. 3. 2. 개정
2015. 7. 13. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 회원조합지도·지원규정 제38조의 규정에 의한 회원조합고정투자심의회(이하 "심의회"라 한다)의 조직과 운영에 필요한 사항을 규정함으로써 회원조합에 대한 고정투자 지도가 효율적·합리적으로 이루어지도록 함을 목적으로 한다.(2012.3.2. 개정)

제2조(설치) 심의회는 중앙본부와 지역본부에 각각 설치한다.

제3조(심의회회의 구성) ①심의회는 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 중앙본부심의회

가. 위원장 : 회원지원담당상무

나. 위원 : 회원조합지도·지원규정 제47조의2 제1항제2호의 규정에 의하여 위촉된 회원조합장, 위원장이 지정하는 5인 이내의 관련 부서장 (2010.4.19, 2011.12.16, 2012.3.2. 개정)

2. 지역본부심의회

가. 위원장 : 지역본부장

나. 위원 : 위원장이 농정지원단 추천을 받아 선임하는 8인 이내의 회원조합장 및 위원장이 지정하는 5인 이내의 팀장급 이상 직원(2010.4.19, 2012.3.2. 개정)

②위원장이 사고, 궐위 등으로 직무를 수행할 수 없을 때에는 중앙본부는 회원지원담당부서장, 지역본부는 회원지원담당부장이 직무를 대행한다.

③회원조합장인 위원의 임기는 2년으로 한다.(2011.12.16, 2012.3.2. 개정)

제4조(심의회회의 기능) ①심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 고정투자 심의(2012.3.2. 개정)

가. 사업성, 투자규모의 적정성

나. 타 회원과의 중복투자 등 경합 여부

다. 회원의 투자재원 조달 능력(조달자금 금리부담 능력 등)

라. 중앙회 시설지원자금의 적정규모 책정

마. 자기자본 대비 업무용부동산투자액(이하 "업무용부동산투자비율"이라 한다)의 적정성

2. 기타 회원의 고정투자와 관련한 각종 제도개선 건의(2012.3.2, 2015.7.13. 개정)

②심의회는 제1항제1호의 심의결과 회원의 고정투자계획이 부적정하다고 판단되는 경우에는 투자계획을 변경하도록 하거나 기술검토부서의 검토를 이행하도록 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.(2012.3.2. 개정)

③중앙본부심의회가 심의한 사항에 대하여는 지역본부심의회의 심의를 생략할 수 있다.

제5조(심의대상 고정투자) 심의회의 심의대상 고정투자 규모의 종류는 회원조합지도·지원규정 제40조에서 정하는 바에 의한다.(2011.12.16, 2012.3.2. 개정)

제6조(고정투자 심의신청 및 절차) ①회원조합에서 심의회에 고정투자 심의를 신청할 때에는 다음 각 호의 내용이 포함된 고정투자계획서를 작성하여 회원조합지도·지원규정 제40조에 의한 시군운영협의회의 조정을 거쳐 회원지원 담당부서와 제3항에서 정한 시설별 사업성검토 담당부서에 각각 1부씩 제출한다. 다만, 중앙본부 심의대상 시설은 사전에 지역본부 시설별 사업성검토 담당부서의 심사(회원지원팀의 합의)를 거쳐 중앙본부에 신청한다.(2011.12.16. 개정)

1. 회원현황

2. 금차 시설투자계획(투자배경, 투자규모, 총투자액, 투자재원의 조달계획, 기대효과 등)

3. 신청일 현재의 재무기준상 고정투자한도 대 실적

4. 연차별 사업 및 수지전망

5. 인근 타 조합과의 중복투자 등 경합 여부

6. 재무상태표, 손익계산서, 회원조합지도·지원규정 제40조에 의한 시군운영협의회 조정 결과 등 기타 심의에 참고가 될 자료(2011.12.16, 2015.7.13. 개정)

②제1항의 규정에 의한 회원의 심의 신청은 불가피한 사유가 없는 한 사업 시행 3개월전까지로 한다.(2015.7.13. 개정)

③제1항의 규정에 의한 시설별 사업성검토 담당부서는 해당사업 주관부서를 말한다. 다만, 종합시설(본점, 경제사업장, 편익시설 등이 복합된 시설)의 경우에는 회원지원 담당부서에서 각 시설별 담당부서의 검토의견을 종합하여

사업성을 검토한다.(2015.7.13. 개정)

④회원의 고정투자 신청이 적정하다고 판단할 경우에는 해당시설별 사업성 검토담당부서(시설별 담당부서가 중복될 경우에는 주관부서)는 제4조제1항 제1호의 심의에 필요한 종합(안)을 작성하여 회원지원담당부서에 제출한다.
(2012.3.2. 개정)

제7조(심의회의 소집 및 심의) ①심의회는 위원장이 필요한 시기에 소집한다.

②심의회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며 출석 구성원 3분의 2 이상의 찬성으로 심의한다.

제8조(2012.3.2. 삭제)

제9조(고정투자 심의결과 처리) ①회원지원담당부서장, 지역본부장은 심의회에서 심의·결정한 사항에 대하여 심의를 신청한 회원조합에 지체 없이 통보하여야 한다.

②제7조의 규정에 의하여 심의를 마친 시설로서 투자계획의 변경 등으로 인하여 당초 심의기준을 초과하여 투자하고자 할 때에는 당초의 심의결과에 불구하고 해당 심의회의 재심을 거쳐야 한다.

제10조(불이행 회원에 대한 조치) 제5조의 규정을 위반하거나 심의회의 결정 사항을 따르지 아니하고 투자하는 회원에 대하여는 회원조합지도·지원규정 제97조에 의해 제재할 수 있다.(2011.12.16. 개정)

제11조(심의회의 간사) ①심의회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 둔다.

②간사는 회원지원담당부서 3급 이상 직원(지역본부는 회원지원담당 4급 이상 직원)으로 하며, 심의회의 심의내용을 작성·비치한다.

제12조(기타) 심의회 운영에 관하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 위원장이 따로 정하는 바에 의한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2010.4.19. 개정)

이 준칙은 2010년 4월 19일부터 시행한다.

부 칙 (2011.12.16. 개정)

제1조(시행일) 이 준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(외부인사인 위원의 임기에 관한 특례) 이 준칙 시행일 이후 최초로 선임되는 외부인사 위원의 임기는 제3조제3항의 개정 규정에도 불구하고 2012년 12월 31일까지로 한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙 (2015.7.13. 개정)

이 준칙은 2015년 7월 13일부터 시행한다.

교육규정(모범안)

소관부서 : 농협인재개발원 (T:6712)

2000.	7.	1.	제정
2005.	5.	1.	개정
2010.	1.	1.	개정
2012.	9.	1.	개정
2013.	4.	1.	개정
2019.	1.	24.	개정
2021.	7.	13.	개정
2023.	1.	30.	개정

내야규정(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 임직원 및 조합원의 교육에 관한 사항을 규정함으로써 임직원의 자질을 함양하고 창의적이고 경쟁력 있는 조합원을 육성함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 임직원 및 조합원 교육에 관한 사항은 법령·정관·규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "사무소"란 본 조합의 본소 및 지사무소를 말한다.(2019.1.24. 개정)
2. "계통사무소"란 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회와 그 회원조합을 통틀어 말한다.(2019.1.24. 개정)
3. "중앙회"란 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회를 말한다.(2019.1.24. 신설)
4. "교육원"이란 중앙회가 그 회원조합의 임직원과 조합원을 대상으로 실시하는 교육과정을 운영하는 교육시설을 말한다.(2019.1.24. 신설)

제4조(교육구분 및 교육 실시방법) ①교육은 대상자에 따라 다음과 같이 구분하여 실시한다.(2013.4.1. 개정)

1. 조합원교육 : 조합원의 농업생산성 및 경영능력의 향상, 협동조합이념 확산 등을 위해 조합원을 대상으로 교육원 또는 계통사무소에서 실시하는 교육(2019.1.24. 개정)
2. 임직원교육 : 본 조합 임직원을 대상으로 농협이념을 실현하고 본 조합의

사업수행과 경영에 필요한 전문능력을 개발하기 위하여 실시하는 교육
(2013.4.1. 개정)

②제1항의 교육은 다음과 같은 방법으로 실시할 수 있다.(2013.4.1. 신설)

1. 교육원교육 : 중앙회의 교육계획에 따라 교육원(중앙회와의 위탁교육협정에 의한 수탁교육을 담당하는 농협대학을 포함한다. 이하 같다)에서 실시하는 교육(2013.4.1. 개정)
2. 위탁교육 : 업무수행상 필요하거나 업무와 밀접한 관련이 있는 분야에 대한 지식과 기술을 습득하기 위하여 국내의 교육기관(농협대학교(산학협력단)포함)에 위탁하여 실시하는 교육(2021.7.13.개정)
3. 원격교육 : 우편매체 · 방송매체 · 사내통신망 · 인터넷 등을 통해 이루어지는 교육(2013.4.1. 개정)
4. 해외연수

가. 학술연수 : 조합관련 연구를 위하여 해외 정규대학 또는 대학원의 석사 · 박사과정의 소정학위 취득을 목적으로 해외에 파견하여 현지에서 받는 교육

나. 업무연수 : 업무수행상 필요한 지식의 연구 및 경험을 습득할 목적으로 하거나 업적관련 유공, 포상, 해외선진지 견학, 외국기관 초청 등에 의하여 해외에 파견하여 현지에서 받는 교육

5. 현장교육 : 직원의 실무처리능력 배양과 자질향상을 위하여 사무소단위로 실시하는 교육 또는 상사 · 선배직원이 부하 · 후배직원에게 대하여 직무를 통해 필요한 지식 · 기능 · 태도를 의도적 · 계속적으로 지도 · 육성하는 모든 활동(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

6. 그 밖의 교육 : 제1호부터 제5호까지 정하는 교육 외의 교육(2019.1.24. 개정)

제5조(교육이수학점제 및 교육의무) ①본 조합은 조직의 성과향상을 위한 역량의 개발 및 직원의 자기개발을 위하여 교육과정에 학점을 부여하고 이를 이수하여 학점을 취득하게 하는 교육이수학점제를 운영한다.(2010.1.1. 개정)

②제1항의 교육이수학점제의 운영에 필요한 사항은 준칙으로 정한다.
(2010.1.1. 개정)

③조합장은 소속직원의 능력개발과 자질향상을 위하여 교육을 실시하고 임직원의 각종 교육에 적극 협력하여야 한다.

④교육대상자는 교육기간 동안 성실히 교육에 임하여야 하며, 교육관련 제규정과 지시사항을 엄수하여야 한다.

제6조(교육사업지침) ①조합장은 매년 중앙회 전무이사가 수립한 교육사업지침

에 따라 조합실정에 맞는 자체교육사업 지침을 수립하여 지사무소에 시달한다.
(2005.7.1, 2019.1.24. 개정)

②제1항의 교육사업지침은 해당 연도의 교육방향·교육계획 등을 포함하여야 한다.(2019.1.24. 개정)

제7조(교육대상자 선발) 교육대상자는 이 규정 또는 조합장이 따로 정하는 자격요건을 갖춘 사람 중에서 조합장이 선발한다.(2019.1.24. 개정)

제8조(교육대상자에 대한 조치) ①교육대상자에 대하여는 교육기간 동안 교육출장 처리하고 소정여비를 지급한다. 다만, 교육대상자가 교육으로 인하여 일상근무에 지장을 주지 아니할 것으로 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.
②교육대상자로 선발된 사람이 정당한 사유 없이 교육에 참가하지 아니하거나 제5조제4항의 의무를 위반한 때에는 「인사규정」에서 정하는 바에 따라 징계할 수 있다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

제9조(교육비 부담) 교육비는 본 조합 예산에서 부담함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 교육비의 전액 또는 일부를 교육대상자에게 부담시킬 수 있다.

제2장 조합원교육

제10조(교육계획수립) 조합장은 조합 사업의 효율적 수행을 위하여 매년 중앙회 전무이사가 수립한 교육사업지침 및 자체실정을 감안하여 조합원교육에 대한 기본계획을 수립·시행하여야 한다.(2005.7.1, 2019.1.24. 개정)

제11조(조합원의 지도 및 관리) 조합장은 효율적인 조합원교육을 위하여 연중 지속적으로 조합원을 지도·관리하여야 한다. 특히, 신규조합원인 경우 조합원 가입 1년 이내에 신규조합원교육을 이수할 수 있도록 지도·관리하여야 한다.(2023.01.30.개정)

제3장 교육원교육

제12조(교육과정) 교육원의 교육과정 및 교육대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 직급별 교육과정 : M급, 3급, 4급, 5급, 6급, 7급 직원(2012.9.1, 2013.4.1. 개정)
2. 직책별 교육과정 : 직책별 해당직원 (2010.1.1. 개정)
3. 조합임원과정 : 이사 및 감사

4. 조합장과정 : 조합장
5. 특별과정 : 조합방침에 따라 선발된 사람(2019.1.24. 개정)
6. 전문과정 : 해당분야별 담당직원
7. 조합원과정 : 조합원
8. 협동조합 정체성 교육과정 : M급, 3급, 4급, 5급, 6급, 7급 직원
(2019.1.24. 신설)

제13조(협동조합 정체성 교육 및 직급별 교육) ①협동조합 정체성 교육은 각 직급에서 반드시 이수하는 것을 원칙으로 한다.(2019.1.24. 신설)

②직원은 제12조제1호에서 규정하는 바에 따라 해당 직급의 직급별 교육과정을 각 직급 승진임용된 연도에 이수하고, 이를 이수한 사람은 동일직급에서 같은 과정을 2회 이상 이수할 수 없음을 원칙으로 한다.(2019.1.24. 개정)

제14조(낙제자에 대한 조치) 교육원교육 낙제자에 대하여는 1회에 한하여 재교육을 받게 할 수 있다.(2019.1.24. 개정)

제4장 위탁교육

제15조(교육대상자 및 선정) ①위탁교육 대상자는 본 조합 임직원으로 한다.

②과정별 교육대상자는 공모 또는 추천 등을 통하여 조합장이 선발함을 원칙으로 한다.

제16조(교육대상자의 의무) ①교육대상자는 소정기간 내에 해당 교육과정을 이수하여야 한다.

②교육대상자는 교육수료 후 10일 이내에 소정의 수료보고서를 제출하여야 한다. 다만, 교육기관에서 시행하는 평가에 의하여 성적이 통보되는 과정은 성적표의 제출로 갈음할 수 있다.(2013.4.1. 개정)

③교육대상자는 교육수료 후 최소한 다음 각 호의 기간 동안 본 조합 또는 계통사무소에 근무하여야 한다. 다만 임원 및 계약기간의 정함이 있는 직원은 그러하지 아니한다.(2019.1.24. 개정)

1. 교육기간 2년 이상 : 5년
2. 교육기간 6월 이상 : 2년
3. 교육기간 4주 이상 : 1년

제17조(교육비 환수) ①교육대상자가 정당한 사유없이 제16조의 규정을 위반한 경우 교육비용의 전부 또는 일부(주간대학원의 박사과정은 교육기간 중 지급된 급여의 100분의 10 해당액을 포함한다)를 환수할 수 있다.

(2013.4.1. 개정)

②제1항의 규정에 의한 환수대상자 및 환수기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소정기간 내 교육 미이수자 : 전액 환수. 다만, 타지역 전출, 질병, 휴직 등 불가피한 사유로 교육과정을 이수하지 못한 사람은 제외한다.

(2019.1.24. 개정)

2. 제16조제3항에서 정한 의무기간 미준수자 : 잔여 근무일수에 비례하여 환수하되 대학 및 대학원 과정은 전액 환수. 다만, 사망, 정년 등 불가항력으로 인하여 근무 의무를 이행할 수 없는 사람과 임원은 제외한다.

(2019.1.24. 개정)

제5장 해외연수

제18조(해외연수 후보자의 자격) ①해외연수 후보자의 자격은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다. 다만, 조합장이 특별히 인정하는 사람에 대하여는 그러하지 아니하다.(2019.1.24. 개정)

1. 계통사무소 실 근무경력이 2년 이상인 사람(2019.1.24. 개정)
2. 관련분야에 근무한 경력이 있거나 해당 관련학과를 전공한 사람
(2019.1.24. 개정)
3. 해외연수지역의 언어로 의사소통이 가능한 사람(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)
4. 교육의 목적으로 해외에 파견되었던 사람에 대하여는 귀국 후 그 기간이 후보자 추천일 현재 1년 이상 경과한 사람(2019.1.24. 개정)
5. 감봉 이상의 중징계 처분을 받고 징계처분일로부터 1년 이상 경과한 사람
(2019.1.24. 개정)

②업적관련 유공 및 포상성 해외연수과정의 후보자에 대하여는 제1항제1호부터 제4호까지를 적용하지 아니한다.(2019.1.24. 개정)

제19조(해외파견처리) ①조합장은 해외연수 후보자의 출국일이 확정된 경우에는 해외파견에 따른 인사발령을 위한 소정의 절차를 취하여야 한다.

②파견기간은 해외연수기간·출국 및 귀국 소요기간을 참작하여 정한다.

제20조(해외연수직원의 의무) 해외연수직원은 인사관련규정(모범안)에서 정하는 해외파견직원의 의무사항을 이행하여야 한다.(2013.4.1. 개정)

제6장 현장교육(OJT) (2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

제21조(교육계획 수립 등) ①사무소의 장은 매 사업년도 초에 해당 연도 현장 교육(이하 "OJT"라 한다.) 계획을 수립하고, 담당 책임자 및 담당자를 지정하여야 한다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

②연간 OJT계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

1. 주 1회 이상의 연간 교육계획(2013.4.1. 개정)
2. 연간 자체평가계획(2013.4.1. 개정)

제22조(교육관리) 사무소의 장은 자사무소의 OJT 실적을 교육일지 등에 기록·관리하여야 한다.(2010.1.1, 2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

제7장 그 밖의 교육 (2019.1.24. 개정)

제23조 삭제 (2013.4.1.)

제24조(각종 능력고시) 직원의 업무능률을 높이고 개인의 능력을 평가하기 위하여 각종 능력고시를 실시할 수 있다.

제25조(산학협동지원) 본 조합은 조합사업의 동반자를 확보하고 사업의 원활한 수행을 위하여 각급 학교 및 연구기관의 농촌활동을 지원할 수 있다.

제26조(외국인 초청훈련 및 수탁교육) ①국제적 기술협력의 목적으로 국제기구, 외국의 정부 또는 공공 기관을 통하여 외국인을 초청·훈련하거나 수탁하여 교육할 수 있다.(2019.1.24. 개정)

②제1항의 규정에 의한 훈련과 교육에 따른 계획수립 및 집행은 필요한 경우 사전에 중앙회 교육담당부서와 협의 후 이를 시행할 수 있다.

제27조(자기주도학습 지원) 임직원 개인에 의한 창의적이고 자발적인 역량개발을 위해 자기주도학습을 다음 각 호와 같이 지원할 수 있으며, 운영에 대한 세부적인 사항은 조합장이 따로 정하는 바에 따른다.(2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

1. 업무 관련 전문자격증 취득 지원 : 전문인력 양성을 위하여 본 조합이 정하는 자격증 취득 지원
2. 그 밖의 자발적 학습조직 운영의 지원 등(2019.1.24. 개정)

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2005.7.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2010.1.1. 개정)

- ①(시행일) 이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(중견관리자 향상과정 폐지에 따른 경과조치) 제12조의 개정규정에 불구하고 2009년 12월 31일 이전에 3급 승진한 직원은 중견관리자향상과정을 이수하여야 한다.

부 칙 (2012.9.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2013.4.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.1.24. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2021.7.13. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2023.01.30. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

교육지원부
(인포)

교육이수학점제운용준칙(모범안)

소관부서 : 농협인재개발원 (T:6712)

2010.	1.	1.	제정
2012.	9.	1.	개정
2013.	4.	1.	개정
2019.	1.	24.	개정

제1조(목적) 이 준칙은 「교육규정」 제5조에서 규정한 교육이수학점제의 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 교육이수학점에 관하여는 다른 규정에서 따로 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "교육이수학점제"란 임직원의 역량 개발을 위하여 실시하는 학점제 형식의 교육 운영 제도를 말한다.(2019.1.24. 개정)
2. "직급별 교육이수학점"이란 교육이수학점제에 따라 직원이 해당 직급에서 취득하여야 할 최소한의 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)
3. "필수학점"이란 농업협동조합중앙회의 교육담당부서의 장이 매년 정하는 직급별 필수학점 부여 교육과정을 수료하여 취득하는 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)
4. "선택학점"이란 농업협동조합중앙회의 교육담당부서의 장이 매년 정하는 직급별 교육이수학점 취득 과정 중 필수학점 부여 교육과정을 제외한 과정을 수료하여 취득하는 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)
5. "자율이수학점"이란 직원이 자발적인 학습수행으로 취득하는 학점을 말한다.(2019.1.24. 개정)

제4조(교육이수학점취득의무) ①일반직 3급 이하 직원은 직급별 교육이수학점을 취득하고 이를 확인하여야 한다.

②일반직 M급 직원은 직급별 교육이수학점 중 필수학점을 취득하고 본인이 이를 확인하여야 한다.(2019.1.24. 개정)

③사무소의 장은 직원의 교육참여를 위한 동기부여 및 균등한 교육기회를 보장하고, 직원의 교육이수학점 취득에 적극 협력하여야 한다.(2019.1.24. 개정)

제5조(직급별 교육이수학점) ①직급별 교육이수학점은 별표 1과 같다.

②필수학점을 제외한 선택학점과정의 연간 최대 취득인정학점은 2.0학점으로 한다.

③7급, 6급에서 취득한 교육이수학점 중 자율이수학점은 6급, 5급에서 이를 인정한다.(2012.9.1. 개정)

제6조(감점조치) ①교육이수학점과정 수강 신청 후 특별한 사유없이 불참하거나 해당과정을 이수하지 아니한 직원에 대하여는 감점조치를 할 수 있다. 다만, 교육담당부서의 장이 따로 정하는 경우는 제외한다.

②제1항의 감점조치를 하는 경우에는 신청학점의 20%를 감점하고, 취득한 학점이 없는 경우에는 마이너스(-) 학점으로 처리한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

②(교육이수학점제 도입에 따른 경과조치)

1. 이 준칙 시행일 전에 직급별 교육과정을 이수한 자는 제5조제1항에서 정하는 직급별 교육이수학점 중 필수학점을 취득한 것으로 본다.(2013.4.1. 개정)
2. 이 준칙 시행일 전의 교육과정 중 통신연수를 이수한 자는 해당 학점을 취득한 것으로 본다.
3. 제5조제1항의 직급별 교육이수학점의 규정에 불구하고 직급별 선택학점 취득기준은 별표 2에 의한다.

부 칙 (2012.9.1. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행일 전에 7급 직급별 교육과정을 이수한 자는 7급 필수 학점을 취득한 것으로 본다.(2013.4.1. 개정)

부 칙 (2013.4.1. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) <별표 1>의 개정준칙에 불구하고 2010년~2013년에 3급 승진한 자는 3급 필수학점 취득 의무가 없고, 해당 직원이 필수과정(직급별 교육과정)을 수료한 경우 선택학점으로 인정한다.

부 칙 (2019.1.24. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

<별표 1> (2012.9.1, 2013.4.1, 2019.1.24. 개정)

교육이수학점 구성

(단위: 학점)

직 급	직급별 교육이수학점		
	필수학점	선택학점	자율이수학점
M급	2		3
3급	4	3	
4급	2	4	
5급	2		5
6급	2		
7급			
기능직, 업무직, 계약직			2

교육이수학점제운용준칙
(모범안)

<별표 2>

직급별 선택학점 취득기준

(단위: 학점)

구분	선택학점	승진임용 연도별 선택학점 취득 기준				
		'10	'11	'12	'13	'14
3급	3	1	2	2	2	(3)
4급	4	1	2	3	3	(4)

- 주) 1. 연도별 제시된 선택학점 이상을 승진임용 전년도 말까지 취득(누적)하여야 승진기본요건을 갖춘 것으로 봄. 다만, 필수학점은 별도로 취득하여야 함
2. 괄호 내서의 학점은 직급별로 이후 계속 부여되는 학점임

교육·지원사업규정(예)

소관부서 : 회원지원부(T:6086)

[2017. 6. 1. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「농업협동조합법」에서 규정한 조합의 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업을 수행하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합의 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업 수행에 관하여 법령, 정관 및 제규정에서 따로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(사업의 목적) 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업은 농업인의 경제적·사회적·문화적 지위를 향상시키고, 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농업인의 삶의 질을 높이며 국민경제의 균형있는 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제4조(시행원칙) ①조합은 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 지도·지원 활동을 한다.

1. 조합원의 농업생산성을 높이고 조합원이 생산한 농축산물의 판로 확대 및 유통 원활화를 위한 지도·지원
2. 농업 및 농촌생활 관련 정보의 수집·제공
3. 농촌 및 농업인의 정보화 지원
4. 조합원의 주거 및 생활환경 개선, 문화향상과 복지증진을 위한 지도·지원
5. 농협이념 및 사업수행과 관련한 교육 및 홍보
6. 도시지역과의 교류 촉진을 위한 사업 지원
7. 귀농인·귀촌인의 농업경영 및 농촌생활 정착을 위한 교육 및 지원

②조합은 형평성과 공정성을 바탕으로 합리적 기준에 의하여 조합원을 지도·지원하여야 한다.

제2장 사업의 구분

제5조(사업의 구분) 교육·지원사업 및 설립목적 달성을 위한 비수익사업은 다음 각 호와 같다.

1. 영농지원사업
2. 영농지도사업
3. 교육사업
4. 생활지도사업
5. 홍보선전사업
6. 조사·연구사업
7. 복지지원사업

제6조(영농지원사업) ①"영농지원사업"이라 함은 농업생산성 향상과 조합원이 생산한 농축산물의 판로 확대 및 유통원활화 도모를 위하여 농축산물 생산, 가공, 유통활동을 지원하는 사업을 말한다.

②영농지원사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 영농자재지원 : 비료, 농약, 사료 등 영농·양축에 필요한 영농·축산기자재의 조합원에 대한지원(농기계 수리·임대 포함)
2. 숙원시설설치지원 : 영농조직에 공동편익을 제공할 수 있는 숙원시설(집기류 포함)의 설치 지원
3. 유통지원 : 유통환경개선을 위한 각종 활동에 대한 지원
4. 재해지원 : 농업시설 또는 농작물 등에 재해를 입은 조합원에 대한 지원

③영농자재지원은 농업경영에 직접적으로 필요한 자재를 현물 또는 자재교환권의 형태로 지원하되 영농자재교환권은 영농자재 구입 용도로만 사용하도록 발행하여야 한다.

④영농자재지원은 조합원별 영농규모, 경제사업 이용량 등을 고려하여 합리적이고 객관적인 기준에 따를 수 있으며, 그 세부기준은 이사회에서 정하는 바에 의한다.

⑤영농자재지원은 그 대상을 조합원만으로 하여야 한다.

제7조(영농지도사업) ①"영농지도사업"이라 함은 조합원의 농업생산성 향상과 농축산물의 판로 확대 및 유통 원활화를 도모하기 위한 기술·정보의 제공, 상담 및 훈련과 조합원에 대한 농협이념의 이해증진, 협동정신의 고취 및 농축산업 관련 단체와의 교류·협력 강화 등을 위해 시행하는 각종 지도사업을 말한다.

②영농지도사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 생산지도 : 농업·농촌·농협 발전과 농업기술·농업경영 개선을 위한 지도, 견학 및 상담과 농축산업 발전을 위한 협동조직 및 조직장의 육성·지원
 2. 환경보전 : 환경보전형 농축산업 개발과 농촌환경 보호를 위한 지원
 3. 농업·농촌·농협 발전을 위한 행사 : 농업·농촌·농협의 발전을 위하여 개최하는 조합원 참여 행사
 4. 농업·농촌·농협 발전을 위한 연찬회 : 농업·농촌·농협의 발전을 위하여 조합원이 참여하는 토의·토론·분임연구·간담회 등
 5. 농축산업 관련 단체에 대한 협찬 : 조합원의 지위향상과 권익보호를 목적으로 농축산업 관련 단체와의 교류·협력을 강화하기 위한 지원 활동(지원의 대상은 농축산업 관련 단체의 농축산업 관련 회의·교육 등 행사에 국한한다)
 6. 방역진료 : 조합원이 양측하는 가족의 질병을 사전예방하거나 전염을 차단하기 위한 활동
- 제8조(교육사업) ①"교육사업"이라 함은 조합원의 농협이념과 사업수행 관련 조합원 대상 교육과 외부인사의 농업·농촌·농협에 대한 이해증진 교육을 말한다.
- ②교육사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.
1. 실무교육 : 조합 자체 시행 교육 또는 중앙회(그 자회사를 포함한다, 이하 이 조에서 같다) 소속 교육원 등에서 진행하는 조합원 대상 교육
 2. 위탁교육 : 조합 또는 중앙회가 아닌 대외 교육기관 등에 위탁하여 진행하는 조합원 대상 교육
 3. 외곽교육 : 농업·농촌·농협에 대한 이해증진 목적의 외부인사 대상 교육
- 제9조(생활지도사업) ①"생활지도사업"이라 함은 농촌생활 개선 및 문화향상을 위한 지도·지원과 외부인의 농업·농촌·농협에 대한 이해증진을 위한 각종 교류 촉진사업을 말한다.
- ②생활지도사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.
1. 생활환경 개선 및 문화향상 프로그램 운영 : 문화복지센터, 주부대학, 노인대학, 취미교실 등의 운영
 2. 농협조직 활동 프로그램 운영 : 농가주부모임, 고향주부모임, 원로청년회 등의 운영
- 제10조(홍보선전사업) ①"홍보선전사업"이라 함은 농업, 농촌생활 및 사업수행에 필요한 정보의 제공과 농촌·농협에 대한 이해증진을 위한 홍보사업을 말한다.

②홍보선전사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 간행 및 간행물보급 : 농업, 농촌생활 및 사업수행에 필요한 정보 제공을 위하여 각종 간행물(홍보용·업무용·교육용·보고용 등)을 발간하거나 농민신문 등 간행물을 보급하는 활동
2. 홍보활동 : 조합원의 권익신장과 농축산업, 농촌·농협에 대한 이해증진 및 조합 발전을 위한 홍보활동
3. 광고 : 농업·농촌에 대한 이해증진과 농협의 가치·이념 전파를 위해 시행하는 광고활동

제11조(조사·연구사업) "조사·연구사업"이라 함은 농업·농촌·농협의 지속 발전과 농축산업 기술의 개발·확산 등을 위한 신품종의 개발·보급, 시범포·육묘장·연구소의 운영 및 기타 조사·연구활동을 말한다.

제12조(복지지원사업) ①"복지지원사업"이라 함은 조합원의 경제적·사회적·문화적 지위향상 및 삶의 질 개선을 위하여 시행하는 복지증진 관련 각종 지원사업을 말한다.

②복지지원사업의 세부사업은 다음 각 호와 같다.

1. 경조금 지원 : 상부상조 정신에 따라 애경사를 맞이한 조합원에게 실질적인 경제적 도움을 주고 조합원의 소속감 및 협동의식을 고취하기 위한 지원
2. 조합원 복지증진 : 조합원에 대한 장제용품 지원, 의료지원, 농작물재해보험·농업인안전보험·농기계종합보험·가축재해보험·풍수해보험 등 농업재해에 대비한 보험료 보조, 조합원 또는 조합원 자녀 학자금 지원, 법률지원상담, 무의탁 농업인(조합원)의 농어민연금대납, 원로조합원 초상화 제작(장수사진 촬영) 등 각종 조합원의 복지증진 지원 활동

부 칙 (2017.6.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

회계규정(예)

소관부서 : 기획실(T:5145)

2000.	7.	1.	제정
2001.	6.	11.	개정
2003.	1.	1.	개정
2004.	1.	1.	개정
2007.	1.	1.	개정
2010.	12.	1.	개정
2013.	12.	3.	개정
2015.	1.	1.	개정
2018.	1.	3.	개정
2019.	1.	1.	개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 회계업무에 관한 기준과 절차를 규정함으로써 회계처리의 투명성과 경영의 합리화를 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 조합의 회계에 관한 업무는 관계법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 적용하며, 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 제3조의 규정에 따라 처리한다.(2003.1.1. 개정)

제3조(회계처리원칙) 회계처리 및 보고는 일반적으로 인정된 회계원칙[「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제13조제1항제2호에 따른 회계처리기준(이하 "일반기업회계기준"이라 한다) 및 금융위원회에서 고시한 「상호금융기관의 신용사업 회계처리기준」(이하 "「상호금융기관의 신용사업 회계처리기준」"이라 한다) 등을 말한다. 이하 같다]과 공정·타당하다고 인정되는 회계관습에 따라 처리하여야 한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

제4조(회계연도) 본 조합의 회계연도는 정관이 정하는 바에 의한다.

제5조(재무제표 및 부속명세서) ①본 조합의 재무제표는 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석으로 구성된다. 이 경우 재무제표의 양식은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2010.1.1, 2010.12.1. 개정)

②재무제표는 해당 회계연도분과 직전 회계연도분을 비교하는 형식으로 작성하여야 한다.

③재무상태표의 양식은 계정식, 손익계산서의 양식은 보고식으로 작성한다.(2010.1.1. 개정)

④재무제표를 작성함에 있어 필요한 경우에는 그 부속명세서를 작성할 수 있다.

⑤재무제표는 이를 이용하는 자에게 충분한 회계정보를 제공할 수 있도록 중요한 회계방침 등 필요한 사항을 주석으로 표시하여야 한다.(2007.1.1. 개정)

⑥이익잉여금처분계산서, 결손금처리계산서 또는 현금흐름표 작성에 관한 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 신설)

제6조(회계구분 및 회계단위) ①본 조합의 회계는 신용사업회계와 일반사업회계(신용사업외의 회계를 말한다. 이하 같다)로 구분하되, 일반사업회계는 농림축산식품부장관이 고시한 「농업협동조합 재무기준」 제4조제1항의 사업부문을 말한다.(2019.1.1. 개정)

②회계단위는 총계정원장을 설치하고 계산업무를 수행하는 사무소로 한다.

제7조(계정의 분류) ①계정과목은 재무상태표계정과 손익계산서계정으로 구분한다.(2010.1.1. 개정)

②재무상태표계정은 자산계정, 부채 및 자본계정으로 분류하고, 자산계정과 부채계정의 배열은 유동성배열에 의함을 원칙으로 한다.(2010.1.1. 개정)

③손익계산서계정은 수익계정과 비용계정으로 분류한다.

④계정과목의 종류, 그 배열 및 해설은 회계업무방법의 별표(계정과목표)에서 따로 정한다.

제8조(계정과목의 제정·개폐) ①계정과목은 중요성의 원칙에 따라 설정하고 명료성·계속성이 유지되어야 한다.

②계정과목의 제정·개폐 및 회계별 재분류 등은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

제9조(자본의 보유 및 배부) ①본 조합의 출자금 등 자본은 일반사업회계에서 보유한다. 다만, 자본조정계정 및 기타포괄손익누계액계정은 회계별로 보유할 수 있다.(2007.1.1. 개정)

②회계별 책임경영 강화를 위하여 필요한 경우에는 일반사업회계의 자본 중 일부를 신용사업회계에 내부자본으로 배부할 수 있다. 이 경우 배부기준은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

제10조(공통자산부채의 회계별 배부) 신용사업회계와 일반사업회계에서 공통으로 사용중인 자산 또는 공통으로 부담한 부채는 합리적인 기준에 따라 회계별로 배부한다. 이 경우 배부기준은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.

제11조(회계장표) ①회계장표는 본 조합이 회계업무 처리시 사용하는 전표와 장부를 말하며, 장표관리대장에 의하여 등록하고 사용하는 것으로 한다.

②전표는 대차분개법에 의하여 계정과목별 또는 해당 목별·세목별로 작성

하고, 반드시 계정과목을 표시하여야 한다. 다만, 미리 정해진 양식이 있는 대용전표의 경우에는 이를 생략할 수 있다.

③총계정원장에는 계정과목별로 계좌를 설치한다. 다만 그 배열은 제7조제4항에 의한 계정과목표에 의한다.

④보조원장 및 보조기입장에는 계정과목별·목별·세목별로 계좌를 설치한다. 이 경우 장부의 계좌별 거래일자와 거래금액은 전표의 기재사항과 그 내용이 일치하여야 한다.

⑤회계장표의 관리방법, 보존연한 등에 관한 사항은 「사무관리규정」에서 정하는 바에 의한다.

⑥회계장표의 제정·개폐는 제8조의 규정을 준용한다.

제12조(증빙서류) ①증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 서류로서 지급회의서, 계약서, 영수증서, 청구서 등을 말한다.

②증빙서류는 원본으로 구비하여야 한다. 다만, 원본을 구비하기 곤란한 경우에는 그 사본으로 갈음하고 원본대조자가 이에 확인 표시하여야 한다.

③잘못의 정정 또는 결산시 계정과목간 대체 등과 같이 단순한 계산적 처리의 필요에 의하여 발생한 거래에 있어서는 그 전표로서 증빙서류에 갈음할 수 있다. 이 경우에는 전표의 적요란에 사유 및 산출내역을 기재하여야 한다.

제12조의2(비용 등의 지출절차) ①재화 또는 용역을 제공받고 그 대가를 지급하는 경우에는 지급회의서를 작성하여야 하며 세법에서 정한 증빙서 등을 받아야 한다.

②재화 또는 용역을 제공받지 않고 현금을 지출하는 경우에는 수령인의 수령증 등 지출을 확인할 수 있는 증빙서를 받아야 한다.

③지급회의서 작성 및 증빙수취에 관한 세부적인 사항은 중앙회장이 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 본조신설)

제13조 삭제 (2003.1.1.)

제14조(세부적인 회계처리 방법) ①이 규정의 시행에 필요한 세부적인 회계처리방법은 「회계업무방법」에서 정하는 바에 의한다.

②이 규정(「회계업무방법」을 포함한다)에서 구체적으로 정하지 아니한 사업별 회계처리기준은 해당 사업의 제규정에서 정할 수 있다.

제14조의2(회계변경과 오류수정) ①경영환경의 중대한 변화, 업계의 합리적인 관행수용 또는 회계처리기준의 제·개정 등으로 회계정보의 유용성을 높일 수 있는 경우에는 회계정책 및 회계추정을 변경할 수 있다.

②회계정책의 변경은 변경된 회계정책을 소급적용하여 자산, 부채 및 자본의 기초금액에 반영한다. 다만, 그 누적효과를 합리적으로 결정할 수 없는 경우

에는 전진적으로 적용할 수 있다.

③회계추정의 변경은 전진적으로 적용하여 그 효과를 당기와 당기이후의 기간에 반영한다.

④제2항 단서 및 제3항의 규정에 의하여 회계정책 및 회계추정의 변경을 전진적으로 적용하는 경우에는 해당 회계연도 개시일부터 적용한다.

⑤계산상 실수, 회계처리기준의 잘못 적용, 사실의 누락 등으로 인한 전기오류수정손익은 당기의 영업외손익계정으로 처리한다. 다만, 중대한 오류의 수정인 경우에는 자산, 부채 및 자본의 기초금액에 반영하고 과거 재무제표를 재작성하여야 한다.(2010.12.1. 신설)

제2장 주요계정의 회계처리

제1절 현 금

제15조(현금의 범위 및 보유) ①현금은 통화와 타점권으로 구분한다.

②현금은 신용사업회계에서 보유한다. 다만, 신용사업회계와 연결되어 있지 아니한 회계단위에서는 업무상 필요한 경우 현금을 보유하여 운용할 수 있다.

제2절 유가증권

제16조(유가증권의 구분) 유가증권은 취득목적, 보유의도 및 보유능력에 따라 단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권 및 지분법적용투자주식으로 구분하여 계상한다.(2004.1.1. 개정)

제17조(유가증권의 취득원가) ①유가증권은 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가액에 부대비용을 가산하여(단기매매증권은 제외한다) 국·공채 및 회사채 등의 채무증권은 개별법을, 주식 및 출자금 등의지분증권은 이동평균법을 적용하여 취득원가를 산정하며, 공정가치·상각후취득원가(채무증권의 취득원가에서 할인·할증차금의 상각누적액을 가감한 금액을 말한다) 또는 취득원가를 재무상태표가액으로 계상한다.(2010.1.1, 2015.1.1. 개정)

②제1항의 유가증권중 지분증권의 단가를 산정함에 있어 이동평균법은 유가증권의 종목별로 적용한다.

제18조(유가증권의 관리 등) 본 조항이 취득할 수 있는 유가증권의 종류·운용·관리 및 처분 등은 자금업무방법에서 정하는 바에 의한다.

제3절 가지급금

제19조(가지급금의 처리 및 지급) ①계정과목이 확정되지 않았거나 과목이 확정되었어도 금액미확정금액미달 또는 절차미필 등의 사유로 정당 계정과목으로 처리할 수 없는 일시적인 지급금은 가지급금과목으로 처리한다.

②각 회계에서 가지급금으로 처리하고자 할 때에는 본 조합의 직무범위규정에서 정하는 전결기준에 따라 건별로 전결권자의 승인을 받아 처리한다.(2010.12.1. 개정)

③제2항의 규정에 의하여 가지급금 처리승인을 신청할 때에는 전표, 품의서 또는 지급회의서에 가지급금 정리방법과 정리에정일자 등을 기재하여야 한다.

제20조(가지급금의 정리) 가지급금은 조속히 정당 과목으로 처리하여야 하며, 원칙적으로 3월 이상 보유할 수 없다. 다만, 회계업무방법에서 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제4절 재고자산

제21조(재고자산의 범위) 재고자산은 상품, 제품, 반제품, 재공품, 원재료, 저장품 등을 포함한다.(2010.12.1 개정)

제22조(재고자산의 취득원가) ①재고자산의 매입원가는 매입금액에 매입운임, 하역료 및 보험료 등 취득과정에서 정상적으로 발생한 부대원가를 가산한 금액이다. 다만, 매입과 관련된 할인, 에누리 및 그 밖의 유사한 항목은 매입원가에서 차감한다.(2010.12.1 신설)

②제품, 반제품 및 재공품 등 재고자산의 제조원가는 보고기간말까지 제조과정에서 발생한 직접재료원가, 직접노무원가, 제조와 관련된 변동 및 고정제조간접원가의 체계적인 배부액을 포함한다.(2010.12.1. 신설)

③재료원가·노무원가 및 그 밖의 제조원가 중 비정상적으로 낭비된 부분, 추가 생산단계에 투입하기 전에 보관이 필요한 경우 외의 보관비용, 재고자산을 현재의 장소에 현재의 상태에 이르게 하는데 기여하지 않은 관리간접원가, 판매원가 등은 재고자산의 원가에 포함할 수 없으며 발생기간의 비용으로 인식한다.(2010.12.1. 신설)

④재고자산은 이동평균법을 적용하여 산정한 취득원가를 재무상태표가액으로 한다. 다만, 하나로마트 또는 이와 유사한 사업을 운영하는 사업장에서는 매출가격환원법에 의하여 산정한 취득원가를 재무상태표가액으로 할 수 있으며, 축산물플라자 직영 사업장에서는 총평균법에 의하여 산정한 취득원가

를 재무상태표가액으로 할 수 있다.(2010.12.1. 신설)(2018.1.3 개정)

⑤매입환출시 재고자산의 단가는 부대비용을 가산하지 아니한 순매입가액으로 계산한다.(2010.12.1. 개정)

제4절의2 생물자산 및 수확물 (2010.12.1. 신설)

제22조의2(생물자산의 취득원가) 생물자산은 최초 인식시점에 원가로 측정한다. 이 경우, 생물자산의 원가는 구입금액과 구입에 직접 관련이 있는 지출로 구성된다.

제22조의3(생물자산의 최초인식 이후의 측정) 생물자산의 최초인식 이후에는 제24조의2 유형자산의 원가모형에 따라 측정한다.

제22조의4(수확물) ①생물자산에서 수확한 수확물은 수확시점에 공정가치에서 추정 매각부대원가를 차감한 금액(이하 "순공정가치"라 한다.)으로 측정한다. 다만, 수확물의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정한다.

②수확물 최초 인식시점의 측정치는 재고자산의 원가가 되며 인식시점 이후에는 재고자산으로 분류한다.

제5절 고정자산

제23조(고정자산의 취득원가) ①고정자산의 취득원가는 매입가액 또는 제작원가에 취득부대비용(해당 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 말한다. 이하 같다)을 가산한 금액으로 한다. 다만, 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감한 금액으로 한다.(2003.1.1. 개정)

②중여, 현물출자, 무상으로 취득한 자산은 공정가치에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 한다.(2003.1.1, 2015.1.1. 개정)

③다른 종류의 자산과의 교환으로 고정자산을 취득하는 경우에는 제공한 자산의 공정가치에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 한다. 다만, 같은 종류의 자산으로 교환하는 경우에는 제공한 자산의 장부금액을 취득원가로 한다.(2003.1.1. 신설)(2015.1.1. 개정)

④고정자산의 취득(제조·매입·건설 또는 개발을 말한다. 이하 같다)과 관련하여 발생하는 금융비용(차입금이자 및 이와 유사한 비용을 말한다. 이하 같다)은 기간비용으로 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 고정자산의 취득에 직접 사용하기 위하여 차입한 특정차입금에 대한 이자 중 해당 자산의 취득

개시일로부터 취득 완료시까지 발생한 이자비용(일시적인 운용수익이 있는 경우에는 이를 차감한다)은 해당 자산의 취득원가에 산입할 수 있다.(2003. 1.1. 개정)

제24조(자본적지출과 수익적지출) ①고정자산의 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 현실적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로 보아 고정자산의 취득원가에 가산한다.

②고정자산의 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 보아 해당 비용으로 처리한다.

제24조의2(유형자산의 인식시점 이후 측정) ①유형자산의 재무상태표가액은 원가모형과 재평가모형 중 하나를 회계정책으로 선택하여 유형자산 분류별로 동일하게 적용한다.(2010.1.1. 신설)

②제1항 중 "원가모형"이라 함은 유형자산을 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하는 방법을 말한다.(2010.1.1. 신설)(2010.12.1. 개정)

③제1항 중 "재평가모형"라 함은 재평가일의 공정가치에서 이후의 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 재평가금액을 장부금액으로 하는 방법을 말한다. 재평가는 보고기간 종료일에 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행한다.(2010.1.1. 신설)(2010.12.1, 2015.1.1. 개정)

④토지의 공정가치는 시장에 근거한 증거를 기초로 수행된 감정에 따라 결정한다. 다만, 토지에 대한 개별공시지가 등 정부의 각종 고시가액이나 시장의 객관적인 시세표 등이 공정가치와 대체로 유사하다고 판단되는 경우 이를 재평가액으로 사용할 수 있다.(2010.1.1. 신설)(2010.12.1. 개정)

⑤유형자산의 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우에 그 증가액은 기타포괄손익누계액으로 인식한다. 다만, 동일한 유형자산에 대하여 이전에 당기손익으로 인식한 재평가감소액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가 증가액만큼 당기손익으로 인식한다.(2010.1.1. 신설)

⑥유형자산의 장부금액이 재평가로 인하여 감소된 경우에 그 감소액은 당기손익으로 인식한다. 다만, 그 유형자산의 재평가로 인해 인식한 기타포괄손익누계액의 잔액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가감소액을 기타포괄손익누계액에서 차감한다.(2010.1.1. 신설)

⑦유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익누계액의 잔액은 그 유형자산을 제거할 때 당기손익으로 인식한다.(2010.1.1. 신설)(2019.1.1. 개정)

⑧제3항의 재평가모형은 비상각자산에 대해서만 적용한다.(2010.12.1. 신설)
제25조(고정자산의 감가상각 등) ①고정자산 중 유형자산과 무형자산은 정액법에 의하여 상각한다.

②유형자산에 대한 감가상각누계액은 해당 자산에서 차감하는 형식으로 기재하고, 무형자산은 그 상각액을 해당 자산에서 직접 차감한 잔액으로 기재한다.

③감가상각방법, 내용연수, 상각률 등은 특별한 사유가 없는 한 이를 매 회계연도에 계속 적용하여야 한다.

제6절 가수금

제26조(가수금의 처리) 예수금으로 볼 수 없는 수입자금으로서 계정과목이 확정되지 않았거나 과목이 확정되었어도 금액미확정, 금액미달 또는 절차미필 등의 사유로 정당 계정과목 처리를 일시 보류하여야 할 수입자금은 가수금 과목으로 처리한다.

제27조(가수금의 정리) ①가수금은 조속히 정당 과목으로 정리하여야 하며 원칙적으로 3월 이상 보유할 수 없다.

②가수금의 지급은 당초 목적의 변경이 없는 한 대체지급 처리하여야 한다.

제7절 자금수수

제28조(회계간 자금수수) 신용사업회계와 일반사업회계간 자금수수는 신용사업 자금과목과 일반사업자금과목으로 처리한다.

제29조(본점과 지사무소간의 자금수수) 본점과 지사무소와의 내부 자금수수 거래는 본지점과목으로 처리한다. 다만, 일반사업회계만을 보유하고 있는 지사무소와의 내부 자금수수 거래는 사업소과목으로 처리한다.(2010.12.1. 개정)

제30조 삭제 (2001.6.11.)

제31조(사무소간의 자금수수) 제29조의 규정을 제외한 환취급사무소와의 자금수수 거래는 환결제자금과목으로 처리한다.(2001.6.11. 개정)

제32조(환잔액의 이체) 당일의 환결제자금과목 거래를 마감할 때에는 환잔액을 상호금융특별회계에 이체하여 환잔액이 나타나지 않도록 하여야 한다. 이때 지사무소는 본지점계정 또는 사업소계정을 통하여 이체한다.(2001.6.11, 2010. 12.1. 개정)

제8절 영업손익 및 교육지원사업비 등

제33조(매출액) ①일반사업회계의 매출액은 상품매출액, 제품매출액, 생물자산 매출액, 수탁사업수수료 등을 포함한다.(2010.12.1 개정)

②상품, 생물자산 또는 제품의 매출액은 총매출액에서 매출에누리와 환입 및 매출할인을 차감한 금액으로 한다. 이 경우 일정기간의 거래수량이나 거래금액에 따라 매출액을 감액하는 것은 매출에누리에 포함한다.(2010.12.1 개정)

③상품·제품 등 재고자산 및 생물자산의 소유에 따른 실질적인 위험과 효익이 없이 타인의 대리 또는 중개의 역할을 수행하여 재고자산을 판매하는 경우에는 판매한 총액을 수익으로 계상할 수 없으며 취급수수료 등 해당 수수료만을 수익으로 계상한다.(2003.1.1. 신설)(2010.12.1. 개정)

제34조(매출수익의 실현) ①상품·제품·생물자산의 매출액은 판매하여 인도하는 시점에 수익이 실현되는 것으로 한다. 다만, 재고자산 및 생물자산이 판매된 후에 반품 발생 등의 위험부담이 크거나 최종 판매여부와 관련된 중요한 조건이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.(2003.1.1. 단서 신설)(2010.12.1. 개정)

②수탁사업수수료는 수탁품을 판매한 시점에 수익이 실현되는 것으로 한다. 다만, 거래금액이 적고 거래건수가 빈번한 경우에는 매월 말에 실현되는 것으로 할 수 있다.

제35조(영업수익) 신용사업회계의 영업수익은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익 등을 포함한다.

제36조(이자수익의 인식) 예치금, 대출채권, 유가증권 등과 관련한 이자수익은 기간의 경과에 따라 인식함을 원칙으로 한다. 다만, 회수가능성의 정도에 따라 이를 달리 인식할 수 있다.

제37조(교육지원사업수입) 일반사업회계의 교육지원사업수입은 지도보조금(제50조제1항의 보조금은 제외한다), 실비수입, 간행수입 등을 포함한다.

제38조(매출원가) ①일반사업회계의 매출원가는 상품매출원가, 제품매출원가, 생물자산매출원가 등을 포함한다.(2010.12.1. 개정)

②상품 등 재고자산 및 생물자산 판매시에는 해당 재고자산계정 및 생물자산계정을 매출원가계정으로 대체 처리(이하 "원가대체"라 한다)하여야 한다. ㄴ(2010.12.1. 개정)

제39조(영업비용) 신용사업회계의 영업비용은 이자비용, 수수료비용, 기타영업비용, 판매비와관리비 등을 포함한다.

제40조(교육지원사업비) ①일반사업회계의 교육지원사업비는 영농지원사업비,

영농지도사업비, 생활지도사업비, 교육사업비, 홍보선전사업비, 조사연구사업비, 복지지원사업비 등을 포함한다.(2010.12.1, 2018.1.3. 개정)

②제1항의 교육지원사업비는 관련법규 등에서 규정하는 교육지원사업 목적달성에 부합하게 사용하여야 한다.(2010.12.1. 신설)

③제1항의 교육지원사업비의 집행 등에 관한 구체적인 사항은 「교육·지원사업규정」에 따른다.(2018.1.3. 신설)

제41조(판매비와관리비의 범위) 판매비와관리비는 상품, 제품, 생물자산, 용역 등의 판매활동 또는 관리와 유지에서 발생하는 제비용으로 한다.(2010.12.1. 개정)

제9절 영업외손익 (2007.1.1. 개정)

제42조(영업외손익) 영업외손익은 주된 영업활동이 아닌 활동으로부터 발생한 수익과 차익 및 비용과 차손을 말한다.(2007.1.1. 개정)

제43조(영업외비용의 처리) 영업외비용계정으로 처리하고자 할 때에는 건별조합의 직무범위규정에서 정하는 전결권자의 승인을 받아야 한다.(2007.1.1, 2010.12.1. 개정)

제44조(법인세비용) ①법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 해당 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계에 당기 이연법인세변동액을 가감하여 산출된 금액으로 한다.(2013.12.3 개정)

②제1항에 의하여 법인세비용을 산출한 경우에는 법인세비용과 법인세법 등의 법령에 의하여 당기에 부담하여야 할 금액과의 차이는 이연법인세자산 또는 이연법인세부채과목으로 하고 차기 이후에 발생하는 이연법인세부채 또는 이연법인세자산과 상계한다.(2007.1.1, 2013.12.3 개정)

제3장 자산부채의 평가

제45조(자산의 평가기준) 재무상태표에 기재하는 자산의 가액은 해당 자산의 취득원가를 기초로 하여 계상함을 원칙으로 한다.(2010.1.1. 개정)

제46조(유가증권의 평가) 단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권 및 지분법적용투자주식의 평가는 일반기업회계기준 및 「상호금융기관의 신용사업회계처리기준」 등에서 정하는 바에 의한다.(2004.1.1, 2010.12.1. 개정)

제47조(대출금 등 채권의 평가) ①회수가 불확실한 채권은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정한다.

②제1항의 회수불확실 채권은 회수불확실성의 정도별로 대손율을 달리 정할 수 있으며, 그 율은 특별한 사유가 없는 한 매기 계속적으로 적용하여야 한다.(2004.1.1, 2010.12.1. 신설)

③법원의 인가 또는 당사자간의 합의에 의하여 조정된 채권·채무, 장기연불조건의 매매거래 및 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 이를 현재가치로 평가한다.(2010.12.1. 개정)

제48조(재고자산의 평가) ①재고자산의 평가는 취득원가에 의한다. 다만, 재고자산의 시가가 제22조의 규정에 의한 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 한다.(2010.1.1. 개정)

②제1항의 시가는 순실현가능가치 또는 현행대체원가를 적용한다.(2004.1.1, 2015.1.1. 개정)

③재고자산을 저가법으로 평가하는 경우의 평가손실누계액은 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 평가손실 및 환입액은 매출원가에서 가감한다.(2004.1.1. 개정)

제49조(부채의 평가기준) 재무상태표에 기재하는 부채의 가액은 본 조항이 부담하는 채무액으로 함을 원칙으로 한다.(2010.1.1. 개정)

제50조(보조금의 회계처리) ①자산관련보조금(국고보조금 및 중앙회보조금 등 일반보조금을 말한다. 이하 같다)으로 특정자산을 취득하는 경우에는 이를 취득자산에서 차감하는 형식으로 표시한다. 다만, 특정자산의 취득 전에 보조금을 먼저 수령하는 경우에는 받은 자산의 금액에서 차감하는 형식으로 표시한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

②자산관련보조금은 해당 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 해당 자산의 처분손익에 차감 또는 부가한다.(2010.12.1. 개정)

③수익관련보조금을 수령한 경우에는 당기손익으로 반영한다. 다만, 보조금 사용의 조건을 충족하여야 하는 경우에는 그 조건을 충족하기 전까지는 선수수익계정으로 처리한다.(2003.1.1, 2010.12.1 개정)

④상환의무가 발생하게 된 수익관련보조금은 당기손익으로 처리하고, 자산관련보조금은 상환금액만큼 장부금액을 증가시킨다.(2010.12.1. 신설)

제50조의2 삭제 (2010.12.1.)

제4장 결 산

제51조(결산원칙) ①결산은 해당 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확히 파악할 수 있도록 명료하게 하여야 한다.

②본 조합의 결산일은 매 회계연도 말일로 한다.(2015.1.1. 개정)

③삭제 (2015.1.1.)

제52조(결산 정리) ①결산에 앞서 자산, 부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항은 정리하여야 한다.

②본 조합과 중앙회 및 다른 회원조합간, 본 조합 내부적으로 정산하여야 할 각종 손익 해당액은 결산일 이전에 전액 정산하여야 한다.

③채권 또는 채무 보유액은 결산에 앞서 중앙회 또는 다른 회원조합 등 상대방에 대한 채권채무를 상호 확인하여야 한다.

④미결산계정은 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모두 정리하여야 한다.

⑤결산일에는 자산부채를 평가하고 평가에 따른 평가손익과 각종 충당부채 및 대손충당금을 계상한다.(2010.12.1. 개정)

⑥미수수익미지급비용선수수익선급비용은 중앙회장이 정하는 바에 따라 보정처리 하여야 한다.

⑦제5항의 충당부채 계상대상은 손실부담계약, 복구비용, 소송비용 등으로 한다.(2010.12.1. 신설)

제53조(본결산) ①지사무소는 회계별 손익내역표상의 수익합계계정과 비용합계계정의 차액에 의하여 산출한 법인세비용차감전순손익과 자산·부채 및 자본의 기초금액에 반영될 금액(제14조의2제2항 본문의 규정에 의한 회계정책변경의 누적효과 및 동조 제5항 단서의 규정에 의한 중대한 오류의 수정금액을 말한다. 이하 같다)을 본점 해당 회계로 이체하여야 한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

②본점에서는 전속 및 공통관리비를 회계별로 정산하여야 하며, 정산에 관한 세부사항은 중앙회장이 따로 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 개정)

③본점에서는 제1항 및 제2항의 규정에 따라 회계별로 법인세비용차감전순손익을 산출하고 결산 당일자로 제44조의 규정에 의한 법인세비용을 기표하여 회계별 당기순손익을 산출한다.(2010.12.1. 개정)

④본점에서는 제3항의 규정에 의하여 산출한 신용사업회계의 당기순손익과 제1항의 규정에 의한 신용사업회계의 자산·부채 및 자본의 기초금액에 반영될 금액을 일반사업회계에 이체한다.(2003.1.1, 2010.12.1. 개정)

- ⑤일반사업회계는 전기이월이익잉여금과 제4항의 규정에 의한 이체금액을 미처분이익잉여금 또는 미처리결손금으로 처리하고, 「농업협동조합법」 및 정관이 정하는 바에 의하여 이익잉여금처분계산서안 또는 결손금처리계산서안을 작성한다.(2003.1.1. 신설)
- ⑥각 회계단위는 총계정원장 및 각종 보조원장을 마감하고 총계정원장 재무상태표계정과목의 잔액을 다음 회계연도로 이월하여야 한다.(2010.1.1. 개정)
- 제54조(결산승인 및 보고 등) ①본 조합은 「농업협동조합법」 및 정관이 정하는 바에 따라 결산보고서(사업보고서 및 제5조의 규정에 의한 재무제표를 말한다. 이하 같다)를 작성하여 정기총회의 승인을 받아야 하며, 그 결과에 따라 미처분이익잉여금 또는 미처리결손금을 처분 기표한다.(2003.1.1. 개정)
- ②결산이 확정된 때에는 제5조제1항의 규정에 의한 재무제표 사본을 중앙회장에게 제출하여야 한다.
- ③결산서류의 비치·공시 및 공고에 관한 사항은 「농업협동조합법」 및 정관이 정하는 바에 의한다.
- 제55조(가결산) ①본 조합은 매 회계연도의 매분기 말일을 기준으로 가결산을 실시한다. 다만, 본 조합의 경영관리 효율화를 기하기 위하여 필요한 경우 매월 가결산을 실시할 수 있다.(2007.1.1. 개정)
- ②가결산은 제계정 처리, 기표 및 장부의 기장 등의 절차를 생략하고 손익을 산출한다. 다만, 6월 가결산시 각종 충당금 등의 기표계상은 회계업무방법에서 정하는 바에 의한다.
- 제55조의2(합병시 회계처리) ①합병조합은 원칙적으로 피합병조합의 자산과 부채를 공정가치로 평가하여 인수하여야 한다. 다만, 회계업무방법에서 정하는 일정요건을 충족하는 경우에는 피합병조합의 자산,부채 및 자본을 장부금액으로 승계하는 방법으로 회계처리 할 수 있다.(2015.1.1. 개정)
- ②합병시 세부적인 회계처리사항은 중앙회장이 정하는 바에 의한다.(2010.12.1. 신설)

제5장 보 칙

- 제56조(경영분석) 본 조합은 경제적 의사결정에 유용한 정보를 제공하고 경영의 효율성을 제고하기 위하여 경영분석을 실시한다.
- 제57조(세무관리) ①세무관리는 납세의무 및 조세협력의무의 성실한 이행과 적정한 세무관리를 도모하여 경영에 기여함을 목적으로 한다.

- ②세무관리는 각종 국세 및 지방세의 조세의무 이행에 따른 제반 세무회계 처리사항과 과세여부의 사전검토, 조세의무의 이행절차, 국세 및 지방세의 처분에 대한 불복심사 청구업무 등의 세무관리업무를 말한다.
- ③세무처리에 관한 의사결정의 판단기준은 경영개선 측면에서 판단한다.
- ④세무관리에 관한 세부적인 사항은 「세무관리준칙」에서 정하는 바에 의한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규정 시행일이 속하는 회계연도에는 제50조의 규정을 제외하고는 종전의 농업협동조합법에 의한 농업협동조합과 종전의 인삼협동조합법에 의한 인삼협동조합은 종전의 농업협동조합의 회계규정을, 종전의 축산업협동조합법에 의한 축산업협동조합은 종전의 축산업협동조합의 회계규정을 각각 적용한다.

부 칙 (2001.6.11. 개정)

이 규정은 2001년 6월 11일부터 시행하되, 2001년 5월 28일부터 적용한다.

부 칙 (2003.1.1. 개정)

이 규정은 2003년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 50조제1항 단서 및 제50조의2제5항 개정규정은 2002년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2004.1.1. 개정)

이 규정은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2007.1.1. 개정)

이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2010.1.1. 개정)

이 규정은 2010년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제24조의2 신설규정은 2009년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2010.12.1. 개정)

이 규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2013.12.3. 개정)

이 규정은 2013년 12월 3일부터 시행한다.

부 칙 (2015.1.1. 개정)

이 규정은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.1.3. 개정)

이 규정은 2018년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2019.1.1. 개정)

이 규정은 2019년 ○월 ○일부터 시행한다.

공통부문의 회계별 구분처리준칙(예)

소관부서 : 회원지원부(T:6085)

[2001. 7. 16. 제정]
[2009. 10. 30. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농업협동조합법 제63조 및 회계규정 제9조, 제10조, 제53조의 규정에 따라 공통부문의 회계별 구분처리에 관한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 공통부문의 회계별 구분처리에 관하여는 관계법령 및 회계규정에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공통자산과 부채"라 함은 하나의 회계에 전속되지 않고 신용·일반사업 회계에 공통적으로 관련되어 회계간 배부가 필요한 자산과 부채를 말한다.
2. "전속관리비"라 함은 당해 사업부문 종사인원의 판매비와관리비, 영업외비용, 특별손실 등을 말한다.
3. "전속인원비율"이라 함은 총 인원중 당해 사업부문 종사인원의 비율을 말한다.
4. "공통관리비"라 함은 전속관리비 정산에 의하여 관리·교육지원사업부문에 배부된 공통비용 및 교육지원사업비용의 합계로서 조합의 성격상 수익사업부문이 공동으로 부담하여야 하는 비용을 말한다.
5. "공통관리비율"이라 함은 관리·교육지원사업부문을 제외한 다른 사업부문이 공통관리비를 부담하는 비율을 말한다.
6. "교육지원사업"이라 함은 농업협동조합법 및 본 조합 정관상의 교육지원사업중 조합에 직접적인 수익을 실현시키지 아니하는 사업으로서 비수익사업을 말한다.
7. "공통비용·수익"이라 함은 하나의 회계에 전속되지 않고 신용·일반사업 회계에 공통적으로 관련되어 회계간 배부가 필요한 비용·수익을 말한다.

제2장 자본의 보유와 배부

제4조(자본의 보유와 배부) 조합의 출자금 등 자본은 일반사업회계에서 보유하
되 다음 각 호의 방법에 의하여 신용사업회계에 배부한다.

1. 출자금 및 자본잉여금의 배부는 다음 각 목의 방법에 따라 배부한다.

가. 출자금 및 자본잉여금은 배부일 현재 각 회계별 유형자산의 구성비에
따라 배부한다.

나. 배부대상금액은 최초 배부일을 제외하고는 전년 대비 증감분을 산출하
여 배부한다.

2. 이익잉여금 또는 결손금의 배부는 다음 각 목의 방법에 따라 배부한다.

가. 최초 시행일 이전 이익잉여금의 배부는 각 회계별 최근 5년간 누적 조
수익의 구성비에 따라 배부한다. 다만, 결손금인 경우에는 배부하지 아
니한다.

나. 당해 연도 이익잉여금 또는 결손금의 배부는 각 회계별 당기순손익의
구성비에 따라 배부한다.

제5조(자본의 배부시기) 자본의 배부는 최초 배부를 제외하고는 매 회계연도말
에 실시하여 결산일자로 기표한다.

제3장 자산과 부채의 구분 및 분류

제6조(자산과 부채의 구분) ①신용사업회계의 자산과 부채는 신용사업회계에만
관련되어 신용사업회계로 전속분류가 가능한 자산과 부채로 한다.

②일반사업회계의 자산과 부채는 일반사업회계에만 관련되어 일반사업회계로
전속분류가 가능한 자산과 부채로 한다.

③공통자산과 부채는 하나의 회계에 전속되지 않고 신용·일반사업회계에 공
통적으로 관련되어 회계별 전속분류가 어려운 자산과 부채로 한다.

제7조(공통자산과 부채의 분류) 각 회계별 전속분류가 어려운 공통자산과 부채
는 일반사업회계의 자산과 부채로 분류한다. 다만, 신용사업을 전문으로 행
하는 지소(지점)는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 판단하여 신용사업
회계의 자산과 부채로 분류할 수 있다.

제4장 전속·공통관리비 및 공통수익의 정산

제8조(전속관리비의 정산) ①전속관리비의 정산대상금액은 일반사업회계 주식계정에 있는 인건비성 공통비용, 물건비성 공통비용 및 기타 공통비용의 매 분기별 순증금액으로 한다.

②전속관리비는 각 사무소(본점 또는 독립회계단위로 운영하는 지사무소) 단위에서 신용사업부문, 경제사업·공제사업 등 일반사업부문 및 관리·교육지원사업부문으로 구분하여 계산한다.

③사업부문별 전속인원의 구분은 직무범위규정을 기준으로 하되, 2개 사업부문 이상을 겸직하는 경우에는 그 업무의 비중에 따라 소수점 1자리까지 사업부문별 종사인원을 구분하여 산출한다.

④각 사업부문의 전속관리비는 제3항의 규정에 의하여 산출된 전속인원비율을 기준으로 계산하며, 공통비용의 해당여부는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 정한다.

⑤전속관리비의 정산시기는 매 분기말 기준으로 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 계산하여 매 분기말일자로 기표한다.

제9조(공통관리비의 정산) ①공통관리비의 정산대상금액은 전속관리비의 정산에 의하여 관리·교육지원사업부문에 배부된 공통비용 및 교육지원사업비용으로 한다.

②공통관리비는 각 사무소(본점 또는 독립회계단위로 운영하는 지사무소) 단위에서 신용사업부문과 일반사업부문으로 구분하여 계산한다.

③전속관리비 정산에 의하여 관리·교육지원사업부문에 배부된 공통비용은 다음 각 호의 방법에 의하여 산출된 공통관리비율을 기준으로 정산한다.

1. 인건비성 공통관리비(조합장, 상임이사 또는 전무 등의 인건비, 퇴직급여 등)는 5급 환산직원수 기준에 의한다.
2. 물건비성 공통관리비는 평균종사인원수 기준에 의한다. 다만, 감가상각비 등은 각 회계별 사용(점유)면적 등의 기준으로 달리 적용할 수 있으며, 이의 적용 여부는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 정한다.
3. 기타 공통관리비는 평균종사인원수 기준에 의한다.

④교육지원사업비용의 정산은 매 분기별 누적 영업이익(본지점 및 사업소이자 수익·비용을 포함한다.) 기준에 의한다. 다만, 배부대상 교육지원사업비용은 교육지원사업 수익의 차감후 매 분기별 순증금액으로 한다.(2009.10.30. 개정)

⑤공통관리비의 정산시기는 매 분기말 기준으로 제1항 내지 제4항의 규정에 의하여 계산하여 매 분기말일자로 기표한다.

제10조(공통수익의 정산) ①공통수익의 정산대상은 일반사업회계 주석계정에 있는 공통수익의 매 분기별 순증금액으로 한다.

②공통수익은 각 사무소(본점 또는 독립회계단위로 운용하는 지사무소) 단위에서 신용사업부문과 일반사업부문으로 구분하여 계산한다.

③공통수익의 계산은 각 회계별 평균종사인원수 기준에 의하여 산출된 전속인원 비율에 의하여, 공통수익의 해당여부는 기획담당부서의 예산·결산관리자가 정한다.

④공통수익의 정산시기는 매 분기말 기준으로 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 계산하여 매 분기말일자로 기표한다.

제11조(회계처리) 이 준칙에 필요한 회계처리에 관하여는 회계업무방법이 정하는 바에 의한다.

부 칙

이 준칙은 2001년 7월 16일부터 시행하되, 2001년 9월 30일부터 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2010년 1월 1일부터 시행한다.

세무관리준칙

소관부서 : 기획실(T:5147)

[2000. 7. 1. 제정
2005. 12. 1. 개정
2014. 12. 15. 개정]

세
무
관
리
준
칙

제1조(목적) 이 준칙은 중앙회 및 회원조합의 세무관리에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 납세의무 및 조세협력의무의 성실한 이행과 적정한 세무관리를 도모하여 경영에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 중앙회 및 회원조합의 세무처리에 관하여 이 준칙에서 규정하지 아니한 사항은 세법률, 세법시행령, 세법시행규칙 및 기타 법령(이하 "세법령"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "조세"라 함은 국세와 지방세를 말한다.
2. "세무"라 함은 다음 각 목의 업무를 말한다.
 - 가. 세법령이 규정하는 방법과 절차에 의한 납세의무 및 조세협력의무의 이행에 관한 사항
 - 나. 사업 또는 업무방침등의 세법령에 관련된 사전검토, 개선방안 수립, 질의 회신(2005.12.1. 개정)
 - 다. 조세불복청구에 관한 사항
3. "세무관리"라 함은 중앙회 및 회원조합의 세무를 효율적으로 처리할 수 있도록 계획하고 조직하며 필요한 사항은 실천할 수 있도록 지도·관리하는 것을 말한다.(2005.12.1. 개정)
4. "불복청구결정기관"이라 함은 감사원장, 조세심판원장 및 국세는 납세지 관할세무서장, 지방국세청장, 국세청장을, 지방세는 시장·군수·구청장과 특별시장·광역시장·도지사를 말한다.(2014.12.15. 개정)
5. "법원"이라 함은 지방법원 또는 행정법원, 고등법원, 대법원을 말한다.
6. "각급사무소"라 함은 중앙회 및 회원조합의 직제규정에서 정하고 있는 조직단위를 말한다.
7. (2014.12.15. 삭제)
8. "부서"라 함은 중앙회와 회원조합의 각급사무소의 부, 실, 단, 팀 등을 총

청한다.

제4조(세무관리 지도·지원) 중앙본부의 세무지도총괄부서는 직제준칙(분장업무)에서 정하는 바에 따라 각급사무소에 대한 세무관리를 지도·지원하며, 지역본부(회원조합 본소를 포함한다. 이하 같다) 세무지도담당부서는 관내 각급사무소에 대한 세무관리를 지도 지원할 수 있다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

제5조 (2014.12.15. 삭제)

제6조(세무지도체계) ①세무지도총괄부서는 중앙본부 또는 지역본부 해당 부서에 지도하며, 중앙본부·지역본부 해당 부서는 이를 소관업무에 구체적으로 반영하여 계통 지도하여야 한다. 다만, 각급사무소에 공통으로 관련되거나 총괄지도가 효과적일 것으로 판단되는 세무에 대하여는 세무지도총괄부서가 직접 계통 지도한다.(2014.12.15. 개정)

②지역본부의 세무지도담당부서는 중앙본부 세무지도총괄부서의 세무지도를 지원한다.

제7조(납세의무 및 조세협력의무의 이행) ①각급사무소는 중앙본부 또는 지역본부에서 통지되는 세무지도문서와 세법령에서 정하는 바에 따라 납세의무 및 조세협력의무(이하 "조세의무 등"이라 한다)를 정확하고 성실하게 이행하여야 한다.(2005.12.1. 개정)

②조세의무 등은 소관사업업무를 담당하는 자가 처리하여야 하며, 여러 사업 부문에 공통되는 조세의무 등의 담당은 중앙본부는 직제준칙에 의하고 기타 사무소는 사무소장이 정하는 바에 의한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

③제2항의 규정에 의한 조세의무 등을 처리하는 자는 다음 각 호의 사항을 반드시 사전검토하여야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 납세의무 및 조세협력의무여부, 과세표준 및 세액의 정확여부, 납기일, 감면해당여부 및 신청방법
2. 부동산을 취득, 보유, 임대, 처분하는 경우는 세무상 유·불리성(2014.12.15. 개정)
3. 과세관청의 중과추징 등 조세불이익이 예상되는 경우의 대처방안
4. 세법령 해석에 관한 다툼의 소지가 없는지 여부
5. 조세불복청구(소송을 포함한다. 이하 같다.) 결정시의 법정기일 등(2014.12.15. 개정)

6. 중앙본부 세무지도총괄부서에서 특별히 지도된 사항

④제3항의 규정에 의한 사전검토 및 대책내용은 관련업무 서류에 편철 보관하여 사후관리에 차질이 없도록 하여야 한다.

제8조(세무사전검토 이행) ①각급사무소는 다음 각 호의 사항에 대하여 세무지도총괄부서의 세무사전검토를 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 제규정 제정·개폐시 세무 관련 사항(2014.12.15. 신설)
2. 각종 사업·업무방침 등 시행시 세무 관련 사항(2014.12.15. 신설)
3. 해당부서에서 세무검토가 필요하다고 판단하는 사항(2014.12.15. 신설)

②제1항의 규정에 의한 세무사전검토에 대한 개선권고 및 세무사전검토 미이행으로 인하여 추가된 세부담에 대하여는 미이행부서가 책임을 진다.(2005. 12.1. 개정)

제9조(세무교육) 각급사무소장은 각종 사업관련 세무와 세법개정내용 등에 대하여 세무담당자 등에게 지속적으로 세무교육을 실시하여야 하며, 각 사업 및 업무에 대한 교육·회의시 관련 세무처리사항을 포함하여 실시하여야 한다.(2005.12.1. 개정)

제10조(세무질의 회신) ①각급사무소가 세무처리를 함에 있어 세법령 적용에 의문이 있어 자체판단이 어려운 경우에는 중앙본부 세무지도총괄부서에 직접 질의하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

1. (2014.12.15. 삭제)
2. (2014.12.15. 삭제)

②제1항의 규정에 의한 질의를 받은 세무지도총괄부서는 질의내용을 검토하여 질의서 접수일로부터 15영업일 이내에 처리하는 것을 원칙으로 하며, 질의내용이 불충분하여 자료보완을 요청한 경우에는 자료보완이 완료된 날을 접수일로 본다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

③유권해석기관에 대한 세무질의사항에 대하여는 반드시 중앙본부 세무지도총괄부서의 사전검토를 받아 질의하여야 한다.

④중앙본부 세무지도총괄부서가 유권해석기관에 재질의함에 따라 제2항의 기간 내에 회신이 불가능한 경우에는 질의사무소에 중간회신을 하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

제11조(세무처리실태조사 또는 세무컨설팅) ①제4조의 규정에 의한 중앙본부 세무지도총괄부서 및 지역본부의 세무지도담당부서는 별도 계획에 의거 세무관리대상 각급사무소의 세무처리실태를 조사하거나 각급사무소의 신청에 의하여 세무컨설팅을 실시하고 계통 지도할 수 있다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 관할 사무소에 대하여 세무처리실태조사 또는 세무컨설팅을 실시한 지역본부 세무지도담당부서는 그 결과 및 계통지도 내용을 중앙본부 세무지도총괄부서에 통보하여야 한다.(2005.12.1. 개정)

제12조(과세관청의 과세예고등에 대한 조치) 각급사무소가 과세관청으로부터 과세예고 등을 받은 경우에는 조세관련 불이익 처분을 받지 않도록 관련 세법령을 검토하여 소명자료를 제출하는 등 적극적으로 조치하여야 한다.

제13조(조세불복청구) ①조세의 처분(부과를 포함한다. 이하 같다)이 다음 각 호의 1에 해당된다고 판단하는 경우 각급사무소는 불복청구(중앙회는 세무지도총괄부서의 승인을 받아야 한다.)를 하여야 한다. 다만, 각급사무소에 공통적으로 영향을 미치는 불복청구사항은 반드시 중앙본부 세무지도총괄부서의 지도를 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 조세관련 위법부당한 처분을 받은 경우(2014.12.15. 개정)
2. 필요한 처분을 받지 못하여 세법상 권리나 이익의 침해를 당한 경우(2014.12.15. 개정)
3. (2014.12.15. 삭제)

②제1항의 규정에 의하여 불복청구를 결정한 경우에는 국세기본법, 지방세기본법, 소송관련 법령에서 정하는 바에 따라 소정의 불복청구서에 불복청구의 취지 및 사유와 증빙서류를 구비하여 법정 제출기한 내에 불복청구결정기관에 불복청구를 하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

③제1항 단서의 규정에 의한 불복청구에 있어서 중앙회 각급사무소는 중앙본부 세무지도총괄부서에 불복청구를 위임할 수 있다.(2014.12.15. 개정)

④제3항의 규정에 따라 중앙본부 세무지도총괄부서가 불복청구의 위임을 받은 경우 승소가능성 등을 검토한 후 수임여부를 결정하여 해당 사무소에 통보하여야 하며, 불복청구의 지도요청을 받은 경우 불복청구서 작성, 조세전문가의 자문 등 원활한 불복청구가 될 수 있도록 지도·지원하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

⑤제4항의 규정에 따라 중앙본부 세무지도총괄부서에서 수행·지도한 조세불복청구 관련 대리인 보수와 승소포상금, 전문가 자문비용, 현지출장여비 등의 실비는 당해 불복청구 원인사무소가 부담한다.(2014.12.15. 개정)

제14조(세무조사 수검 및 지도) ①과세관청으로부터 세무조사를 받는 경우에 소관업무에 관한 세무조사는 각급사무소가 직접 수감하며 쟁점사항에 대하여는 세무지도총괄부서의 지도를 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의한 세무조사를 수검하는 각급사무소는 수검기간 동안 매일의 일보와 수감종료 즉시 다음 각 호의 사항을 기재한 세무조사수검종합결과를 중앙본부 세무지도총괄부서에 통보하여야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

1. 조사기관

2. 조사대상연도 및 조사기간
3. 조사항목(세목 또는 의무이행사항)
4. 지적된 사항 및 소명내용
5. 추정세목 및 세액(본세와 가산세 구분) 및 그 사유
6. 문제점 및 대책
7. 개선사항

제15조(세무관리 업적평가) 중앙본부 세무지도총괄부서는 중앙회 업적평가준칙 및 회원조합 업적평가관련기준이 정하는 바에 따라 각급사무소 세무관리부문에 대하여 업적평가를 실시한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

제16조(불복청구에 대한 포상금지급) ①과세관청의 위법 부당한 조세처분에 대하여 직원이 불복청구서를 작성하는 등 직접 불복청구(소송은 제외한다)를 수행한 결과 불복청구결정기관으로부터 인용 결정을 받아 조세부담을 절감한 직원으로서 그 불복청구의 창의성 또는 노력도가 인정되는 경우에는 결정서에 의한 경감세액의 1% 상당금액 이내의 포상금을 지급할 수 있다.

(2014.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의한 포상금은 과세처분 원인사무소에서 지출하며 최저금액을 50만원으로 하되 최고 1,000만원을 초과할 수 없다. 다만, 경감세액이 2억원을 초과하는 경우로서 경영수지에 직접 기여한 경우에는 소관대표이사 또는 전무이사의 별도 방침을 얻어 초과 지급할 수 있다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 포상금을 지급하고자 하는 과세처분 원인사무소는 중앙본부 세무지도총괄부서에 포상금지급 승인신청을 하여 그 승인을 받아야 한다.(2005.12.1, 2014.12.15. 개정)

④중앙본부 세무지도총괄부서는 제3항의 규정에 의한 신청내용을 심사하여 포상금 지급여부를 결정하고 그 결과를 신청사무소에 통보하여야 한다.(2014.12.15. 개정)

⑤제4항의 규정에 의하여 승인통보된 포상금은 신청사무소에서 지급하고 급여지급시에 근로소득으로 원천징수하여야 한다.

⑥제1항의 규정에 의한 불복청구 유공자에 대하여는 포상금 지급과는 별도로 인사규정이 정하는 바에 의하여 표창할 수 있다. 다만, 제2항 단서를 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

교육지원부문

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2005년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 12월 15일부터 시행한다.

민원사무처리예관한규정(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:2014-1472)

[2014. 7. 7. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합이 농업인 및 고객의 민원사무를 신속·친절·공정·정확하게 처리함으로써 농업인 및 고객의 권익향상과 실익을 제공함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "민원인"이라 함은 본 조합에 대하여 특정행위를 요구하는 개인·법인 또는 단체를 말한다.
2. "민원사무"라 함은 민원인이 본 조합에 대하여 이의신청·진정·건의·질의 및 기타 특정한 행위를 요구하는 사항(이하 "민원사항"이라 한다)에 관한 사무를 말한다.
3. "민원사무처리팀(과)"(이하 "처리팀"이라 한다)라 함은 민원사항을 직접 처리하는 팀을 말한다.
4. "민원사무주관팀(과)"(이하 "주관팀"이라 한다)라 함은 접수된 민원사항을 검토하여 이를 직접 처리하거나 처리팀으로 분류를 담당하는 팀을 말한다.

제3조(적용범위) 민원사무처리에 관하여는 법령, 정관, 규약 또는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제4조(준칙) 이 규정의 시행에 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

제2장 민원사무의 처리

제5조(민원사무처리의 원칙) ①민원사항은 다른 업무에 우선하여 처리하여야 하며 소정의 처리기간이 남아 있거나 그 민원사무와 관련 없는 사항 등의 이유로 민원사무의 처리를 지연시켜서는 아니 된다.

②사회적 영향이 크거나 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 민원사항은 신

속하게 조사·처리하기 위한 방안을 강구하여야 한다.

제6조(민원사무 처리기간) 민원사무의 신속·정확한 처리와 처리상의 책임을 분명히 하기 위하여 준칙이 정하는 기한 내에 신속히 처리하여야 한다. 다만, 외부기관에서 이첩된 민원서류로써 별도의 처리기간이 정하여진 경우에는 그 기간 이내에 처리할 수 있다.

제7조(민원사무편람의 비치) 조합장은 민원사항의 신청에 필요한 사항을 게시(인터넷 등을 이용한 게시를 포함한다)하거나 민원사무편람을 갖추어 두어 민원인이 볼 수 있게 하여야 한다.

제8조(민원상담실의 설치) 주관팀은 민원사무를 신속히 처리하고 민원인에 대한 안내와 상담의 편의를 제공하기 위해 민원상담실을 설치할 수 있다. 다만, 민원처리상 증가설치가 필요하다고 인정될 때에는 민원이 많은 팀에도 설치할 수 있다.

제9조(민원사항의 접수) ①민원사항의 접수는 문서로 하여야 한다. 다만, 준칙이 정하는 바에 따라 구술·전화 등으로 할 수 있다.

②민원사항의 신청을 받았을 때에는 정당한 사유 없이 그 접수를 보류하거나 거부할 수 없으며 고의로 접수시간을 지연시키거나 접수된 민원서류를 부당하게 되돌려 보내서는 아니 된다.

제10조(처리결과와 통지) ①민원인이 신청한 민원사항의 처리결과는 민원인에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 민원사항의 유형에 따라 구술·전화·전신·모사전송(FAX) 또는 컴퓨터 통신 등의 방법으로 통지할 수 있다.

②민원사항의 실현이 불가능하거나 민원인의 신청·승인 등의 요구를 거부할 때에는 구체적인 거부 사유와 대안이 있을 경우 그 대안을 제시하여 함께 통지하여야 한다.

제11조(팀간 협조) 민원사항을 처리함에 있어 다른 팀의 협조가 필요할 경우에는 협조요청을 할 수 있으며, 협조요청을 받은 팀은 정당한 사유 없이 거부하여서는 아니 된다.

제12조(민원사무 처리상황의 점검) ①조합장은 민원담당팀장으로 하여금 민원사무 처리상황을 연 1회 이상 점검하게 하여야 한다.

②주관팀의 장은 제1항에 따른 점검결과 중대한 위반사실을 발견한 때에는 지체 없이 이를 시정하도록 지도하고 당해 사무 관계자의 문책을 요구하는 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제13조(정보보호) 민원 주관팀 및 처리팀은 민원사무처리와 관련하여 취득한 정보를 누설하여 민원인의 이익을 침해하여서는 아니되며 관련 법령을 준수하여야 한다.

제3장 민원분쟁조정업무

제14조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "보상"이라 함은 민원인의 민원분쟁조정 신청에 대하여 신청인과의 합의 결과에 따라 행하는 배상·환급·교환·수리·해약·이행 등을 말한다.
2. "조정"이라 함은 민원분쟁조정위원회가 민원분쟁조정 신청인의 신청내용을 심의하여 공정한 보상안을 제시함을 말한다.

제15조(민원분쟁조정위원회의 설치) 민원인으로부터 제기된 민원분쟁조정 신청에 관한 사항을 심의하기 위하여 민원분쟁조정위원회를 설치한다.

제16조(민원분쟁조정의 부의) 민원분쟁조정위원회의 조정을 거칠 필요가 있다고 판단되는 민원사항은 민원분쟁조정위원회에 부의할 수 있다.

제17조(보상기준) 보상기준은 「소비자보호관계법령」과 기획재정부장관이 고시하는 「소비자피해보상규정」에 따르며, 동 법령 및 이 규정에서 정하지 아니한 사항이나 금융관련 보상신청 등은 판례 또는 조정사례 등의 유사사례를 참작하여 합리적으로 결정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2014년 7월 7일부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 폐지) 이 규정 시행과 동시에 종전 「고객지원규정(예)」는 폐지한다.

민원사무처리예관한준칙(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:2014-1472)

[2014. 7. 7. 제정]
[2024.11.28. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 민원사무처리예관한규정(이하 "규정"이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "다수인관련민원"이라 함은 5세대 이상의 공동이해와 관련하여 5인 이상이 연명으로 제출한 민원을 말한다.

2. "집중관리민원"이라 함은 다음 각목에 해당하는 민원을 말한다.

가. 대통령비서실, 국무총리실, 감사원, 국가정보원 등(이하 "대통령비서실 등"이라 한다)에서 최초 접수하여 이송된 민원(다른 행정기관을 거쳐 이송된 경우를 포함한다)

나. 제1호의 다수인관련민원 중 30인 이상이 연명으로 제출하여 지역주민 30세대 이상의 이해관계와 관련된 민원(이하 "30인 이상 민원"이라 한다)

제3조(적용범위) 민원사무처리에 관하여는 법령·정관·규약 또는 다른 규정에서 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제2장 민원사무의 처리

제1절 통 칙

제4조(민원사무의 예외) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 규정 제2조 제1호에 따른 민원인으로 보지 아니하며, 민원사무로 처리하지 아니한다.

1. 본 조합에 대하여 특정한 행위를 요구하는 행정기관 또는 공법인(사경제

(私經濟)의 주체로서 요구 하는 경우에는 제외한다.

2. 본 조합과 사법(私法)상의 계약을 체결하고자 하는 자 또는 계약관계에 있는 자가 사법적 효과를 발생시키기 위하여 본 조합 및 조합원에 특정한 행위를 요구하는 자
3. 본 조합에 특정한 행위를 요구하는 자 중 성명·주소 등과 대리인 입증이 분명하지 아니한 자
4. 고도의 기술적 판단이 필요한 사항에 대하여 특정한 행위를 요구하는 자
5. 법원판결에 따라 확정되었거나 재판에 계류 중인 사항 및 수사기관에서 수사 중인 사항에 대하여 특정한 행위를 요구하는 자
6. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 위반되는 사항에 대하여 특정한 행위를 요구하는 자

제5조(민원사무처리기간의 계산) ①민원사무의 처리기간(이하 "처리기간"이라 한다)을 "즉시"로 정한 경우에는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 3근무시간 이내에 처리하여야 한다.

②처리기간을 5일 이하로 정한 경우에는 민원사항의 접수시각부터 "시간" 단위로 계산하되, 토요일과 공휴일은 산입 하지 아니한다. 이 경우 1일은 「복무규정」 제15조제1항에 따른 평일의 근무시간으로 계산한다.

③처리기간을 6일 이상으로 정한 경우에는 "일" 단위로 계산하고 첫날과 토요일은 산입 하되, 공휴일은 산입 하지 아니한다.

제6조(민원상담팀장 및 민원책임자 지정) ①본 조합의 민원상담팀장은 전무 또는 상무, 지점(소)은 지점(소)장 또는 부지점(소)장이 되며 소속직원 중에서 유능한 자를 선정하여 다음 각 호의 사항을 관장하게 한다.

1. 민원사항의 접수, 상담, 분류 및 배포
2. 민원인 안내 및 민원상담자 지정
3. 민원현황 분석 및 해소대책 강구
4. 기타 민원사항의 신속·친절·공정한 처리를 위한 지도

②본 조합의 민원책임자는 전무 또는 상무, 지점(소)은 지점(소장) 또는 부지점(소)장이 되며 민원상담팀장이 겸직할 수 있다.

③민원상담팀장으로부터 민원상담을 위한 협조요청이 있을 경우 민원책임자는 즉시 소속직원을 상담자로 지정하여 민원상담에 응하도록 하여야 한다.

④민원책임자 또는 민원상담을 지정받은 자가 상담을 하였을 경우에는 민원상담부<별지 제5호 서식>에 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

⑤민원상담실 및 민원책임자석에는 소정의 표시<별지 제13호 견양 제1호 및 제2호>를 설치하여야 한다.

제7조(민원사무편람 등의 비치) 민원상담실에는 다음 각 호의 서류를 비치하여야 한다.

1. 민원사무편람
2. 민원서류처리부<별지 제1호 서식 또는 제2호 서식>
3. 민원신청서<별지 제3호 서식>
4. 구술 및 전화응대에 의한 민원사무처리부<별지 제4호 서식>
5. 민원상담부<별지 제5호 서식>
6. 민원접수증<별지 제6호 서식>
7. 민원사무관련 제 법규와 제 서식 및 기타 참고자료
8. 개인(신용)정보 수집·이용 및 제공 동의서[필수] (2024. 11. 28. 신설)

제8조(구비서류의 한정 등) ①민원사무를 처리할 때에는 필수 서류 이외의 불필요한 다른 서류의 제출을 요구하지 못한다.

②민원사항의 접수와 관련된 구비서류는 민원사항에 관한 서류(이하 "민원서류"라 한다)의 기재사항의 사실 여부를 뒷받침하거나 그 민원사무의 처리에 필요한 범위에서 구체적으로 정하여야 한다.

③민원서류 및 구비서류의 제출부수는 최소한으로 한정하여야 한다.

제2절 민원사항의 접수·분류·이송 등

제9조(민원서류의 접수) ①민원서류는 민원상담실 또는 문서주관팀에서 민원서류처리에 의하여 접수하며, 민원인이 방문하여 민원서류 접수시에는 민원접수증을 교부하여야 한다. 다만, 구술·우편·전화·모사전송(FAX) 컴퓨터 통신 등으로 민원서류를 제출할 경우에는 민원접수증 교부를 생략할 수 있다.

②민원처리 주관팀 또는 처리팀은 민원을 접수하는 즉시 민원접수사실, 민원처리 담당자 성명 및 전화번호 등을 민원인에게 문서·모사전송·전자우편·문자메시지·녹취전화 등 입증이 가능한 방법으로 알려주어야 한다.

제10조(구술·전화 등에 의한 접수) ①규정 제9조제1항 단서 규정에 따라 민원인의 의사표시가 사후에 서류로 증명할 필요가 없는 민원사항은 그 유형에 따라 제9조1항 단서에 따른 방법으로 접수할 수 있다. 다만, 그 민원사항의 처리로써 증명서 등의 서면을 교부하는 경우에는 민원인 또는 위임받은자의 적격 여부를 확인하여야 한다.

②민원 처리팀은 제1항의 민원사항을 접수·처리하였을 때에는 민원상담부<별지 제5호 서식>와 구술 및 전화응대에 의한 민원사무처리부<별지 제4호 서식>에 각각 기록하여야 한다.

제11조(대리인에 의한 접수) ①민원인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 대리인으로 지정하여 민원사항을 신청하는 경우에는 이를 접수할 수 있다.

1. 민원인의 배우자, 직계 존·비속 또는 형제자매
2. 민원인인 법인의 임직원
3. 변호사

②제1항에 따라 민원사항을 접수할 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 입증할 수 있는 서류를 제출받아 민원사항의 접수여부를 결정하고 그 결과를 신청인에게 통지한다.

1. 대리인의 인적사항
2. 대리인 선임사유
3. 신청인과 대리인의 관계

제12조(민원서류의 분류) ①접수된 민원서류의 왼쪽 윗부분에 표시인<별지 제13호 견양 제3호>을 날인하여 처리기한을 적고 민원서류처리통보서<별지 제7호 서식>을 첨부하여 1근무시간내에 민원 처리팀으로 분류 한다.

②분류할 민원사항이 2개 이상의 팀과 관련되는 것일 때에는 민원발생 사유와 우선 처리할 사항 및 내용의 경중(輕重) 등을 참작하여 비중이 큰 팀에 분류한다. 이 경우 민원서류의 처리는 비중이 큰 팀이 주관하여 다른 팀의 협조를 얻어 처리하여야 한다.

③주관팀으로부터 민원서류를 이송 받은 처리팀은 일반문서 접수대장을 생략하고 민원서류처리부에 의하여 접수하며 결재권자의 선람을 받아 기일내에 처리하여야 한다.

④민원서류를 처리팀에서 직접 접수하거나 계통기관에서 처리하도록 이송되어 접수한 경우에는 즉시 민원서류 접수내용을 민원서류접수통보서(별지 제9호 서식)에 따라 주관팀에 통지하여야 한다.

⑤제2조제2호의 집중관리민원을 접수한 경우에는 민원서류의 유형별로 다음 각 호의 방법에 따라 부호를 부여하여 민원서류처리팀의 분류란에 기재하고, 당해 민원서류의 오른쪽 윗부분에 집중관리민원 표시인<별지 제13호 견양 제4호>을 날인 후 이를 처리팀으로 송부한다.

1. 대통령비서실에서 이송된 민원 : 대비
2. 국무총리실에서 이송된 민원 : 총리
3. 감사원에서 이송된 민원 : 감사
4. 국가정보원에서 이송된 민원 : 국정
5. 대통령비서실 등에서 이송된 민원 중 30인 이상 민원 : 제1호 내지 제4

호에 따른 의한 부호 다음에 연속하여 "다"을 기재

6. 30인 이상 민원(대통령비서실 등에서 이송된 경우를 제외한다) : 다수인
- 제13조(민원인 중 대표자의 선정) ①주관팀의 팀장은 3인 이상인 민원인이 대표자를 정하지 아니하고 같은 민원서류를 연명(連名)으로 제출한 경우에는 일정한 기간을 정하여 민원인 중에서 3인 이내의 대표자를 선정하여 통보할 것을 요청할 수 있다.
- ②주관팀의 팀장은 정해진 기간 내에 대표자를 선정하여 통보하지 아니한 경우에는 민원인 중 3인 이내를 대표자로 선정할 수 있다.
- ③제1항 및 제2항에 따라 대표자가 선정된 경우에는 그 대표자를 민원인으로 본다.
- 제14조(민원서류의 이송) ①주관팀 및 처리팀으로 이송된 민원서류 중 그 처리가 본 조합 소관이 아닌 민원서류는 이를 접수한 때부터 8근무시간 이내에 해당기관에 이송하거나 반송하여야 한다. 이 경우 이송사실을 민원인에게 통보하여야 한다.
- ②처리팀은 해당팀 소관이 아닌 민원서류를 접수한 때에는 사유를 명시하여 다른 문서에 우선하여 3근무시간 이내에 해당되는 처리팀으로 이송하여야 한다.

제3절 민원사무의 처리방법

- 제15조(민원사무처리기간 등) ①규정 제6조의 민원사무 처리기간은 접수일로부터 7영업일내로 한다.
- ②다음 각 호의 1에 해당하는 기간은 이를 민원사무처리기간에 산입하지 아니한다.
1. 제17조에 따른 민원서류의 보완 또는 보정(이하 "보완"이라 한다)에 소요되는 기간(민원인에게 발송한 날과 도달한 날을 포함한다)
 2. 접수·경유 및 처리하는 기관이 각각 상당히 떨어져 있는 경우 민원서류의 이송에 소요되는 기간
 3. 선행사무의 완결을 조건으로 하는 다음 각목의 1에 해당하는 경우 그에 소요되는 기간. 다만, 이 경우로 인하여 민원사무처리가 지연되는 경우에는 지체 없이 민원인에게 그 내용을 통지하여야 한다.
 - 가. 본 조합의 자금 및 예산사정으로 처리가 지연되는 기간
 - 나. 가격조사·수요조사·원가계산·경영분석·감정실시 및 기업진단에 소요되는 기간
 - 다. 고시 및 신체검사에 소요되는 기간

라. 민원사무에 직접 관련된 공과금의 미납·민원인의 불출석 등 처리단계에 있어 민원인의 귀책사유로 지연되는 기간

제16조(처리기간의 연장) ①부득이한 사유로 정해진 처리기간 내에 민원사무를 처리하기 곤란한 경우에는 민원담당팀장의 승인을 받아 그 민원사무의 처리기간 범위 내에서 1회에 한하여 그 처리기간을 연장할 수 있다. 다만, 연장된 처리기간 내에 처리가 곤란한 경우에는 민원인의 동의를 받아 처리기간의 범위 내에서 처리기간을 다시 연장할 수 있다.

②처리팀은 제1항에 따라 처리기간을 연장하였을 때에는 처리기간의 연장사유와 처리 예정 기한을 민원인에게 지체 없이 통보하여야 한다.

제17조(서류의 보완 등) ①접수한 민원서류에 흠결이 있다고 인정할 경우에는 민원서류를 접수한 때부터 8근무시간 이내에 민원인에게 상당한 기간을 정하여 민원서류의 보완을 요구하여야 한다. 다만, 현지조사 등 정당한 사유로 8근무시간이 경과한 후 보완하여야 할 사항이 발견되었을 경우에는 지체 없이 보완을 요구하여야 한다.

②제1항의 보완요구는 문서·구술 또는 전화 등으로 하며, 민원인이 특별히 요청한 경우에는 문서로 하여야 한다.

③제1항에 따른 보완요구를 받은 민원인이 요구받은 기간 내에 보완할 수 없음을 이유로 보완에 필요한 기간을 분명하게 밝혀 기간연장을 요청하는 경우에는 이를 고려하여 보완기간을 정하여야 한다. 이 경우 민원인의 기간연장 요청은 2회로 한정한다.

④경유기관을 거쳐 접수된 민원서류의 보완이 필요할 경우에는 그 경유기관을 거치지 아니하고 민원인에게 직접 요구할 수 있다.

⑤민원인이 제1항의 기간 내에 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 다시 보완을 요구하여야 한다. 이 경우 보완에 필요한 기간은 10일로 한다. 다만, 민원인이 국외에 거주하는 경우에는 그 거주지에 송달되고 보완되어 국내에 도달되는 상당한 기간을 고려하여 정하여야 한다.

제18조(민원서류의 반려 등) ①민원인이 제17조제5항의 기간 내에 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 반려의 이유를 분명히 밝혀 접수된 민원서류를 되돌려 보낼 수 있다.

②민원인의 소재지가 분명하지 아니하여 보완요구가 2회에 걸쳐 반송된 때에는 민원을 취하(取下)한 것으로 보아 민원사무를 종결 처리할 수 있다.

③민원인이 민원을 취하하여 종결 처리된 민원서류의 반환을 요청한 경우에는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 민원인에게 반환해 주어야 한다. 이 경우 해당 민원서류는 사본하여 보관할 수 있다.

제19조(반복 및 중복민원의 처리) ①민원인이 민원사항을 정당한 사유 없이 3회 이상 반복하여 같은 내용으로 작성한(복사의 경우를 포함한다) 민원서류를 제출한 경우에는 2회 까지는 처리 결과를 통지하고, 그 후 접수되는 서류는 당해 사무소장의 결재를 받아 종결 처리할 수 있다.

②민원인이 같은 내용의 민원서류를 작성하여 2개 이상의 기관에 제출한 민원을 다른 기관으로부터 이송 받은 경우에도 제1항을 준용하여 처리할 수 있다. 이 경우 민원서류를 이송한 기관의 요청이 있는 때에는 그 기관에 처리결과를 통보하여야 한다.

제20조(다수인관련민원의 관리)①조합장은 제2조제1호의 다수인관련민원이 발생하지 않도록 사전예방 대책을 마련하여야 하며, 다수인관련민원이 발생한 경우에는 신속·공정하게 해결될 수 있도록 적극적으로 노력하여야 한다.

②다수인관련민원을 신청하는 민원인에게는 연명부(連名簿)를 원본으로 제출하도록 하여야 한다.

③처리팀은 발생되었거나 발생이 예상되는 다수인관련민원은 다수인관련민원 조사분석카드<별지 제10호 서식>를 작성·비치하여야 하며, 30인 이상 민원에 대한 관리카드는 그 사본을 민원처리 주관팀에 송부하여야 한다.

④처리팀은 제2조제2호의 집중관리민원을 접수한 경우에는 열람전<별지 제11호 서식>을 작성하고 직제준칙(전결기준)에 따른 최종 결재권자의 우선 결재를 받아야 한다.

제21조(익명의 민원 처리) ①처리팀은 민원인이 익명 또는 가명을 사용하는 등 민원인의 성명이 분명하지 아니한 민원사항은 처리하지 아니한다. 다만, 그 내용이 충실하고 활용가치가 있다고 판단되는 사항은 참고하거나 업무수행 자료로 활용할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 민원사항으로 처리하지 아니할 때에는 그 사유를 객관적으로 확인할 수 있어야 한다.

제22조(관계기관 및 팀 간의 협조) ①관계기관이 민원과 관련하여 필요하다고 인정하여 의견서(답변서)와 증거 및 관련자료 제출을 요구하는 경우에는 민원사무처리에 준하여 처리한다.

②처리팀은 민원사무를 처리할 때 다른 팀의 협조가 필요한 경우에는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 민원서류를 접수한 후 지체 없이 그 민원서류의 처리기간 범위에서 회신기간을 분명히 밝혀 협조를 요청하여야 하며, 요청 받은 팀은 협조를 요청한 팀이 정한 회신기간 내에 이를 처리하여야 한다.

③협조를 요청받은 팀은 제2항에 따른 회신기간 내에 민원사무를 처리할 수 없을 때에는 그 회신기간 범위 내에서 한 차례 처리기간을 연장할 수 있다.

④협조를 요청받은 팀이 제3항에 따라 처리기간을 연장하려는 경우에는 제2항에 따른 회신기간이 끝나기 전에 그 연장 사유·처리 진행상황 및 회신예정일 등 협조를 요청한 팀에 통보하여야 한다.

⑤주요 민원사항의 근원적인 해결책을 모색하여 조합원 및 고객의 신뢰구현을 위해 사무소별로 별도의 협의기구 설치할 수 있다.

제4절 처리결과와 통지 및 확인·점검

제23조(처리 진행상황 및 결과의 통지) ①제16조에 따라 처리기간을 연장하거나 민원인의 요청이 있을 때에는 민원인에게 그 처리 진행상황과 처리예정일 등을 서면·모사전송·전자우편 또는 녹취전화 등으로 알려주어야 한다.

②처리결과를 통지하여야 하는 민원사무의 처리를 완결하였을 때에는 그 결과를 지체 없이 민원인에게 통지하여야 한다.

제24조(처리 담당자의 명시) 민원인에게 민원서류의 보완요구·처리기간의 연장 또는 처리 지연사유의 통지·처리 진행상황 및 처리 결과의 통지 등을 할 때에는 그 민원사무의 처리를 담당하는 자의 소속·성명 및 연락처(전화번호·팩스번호·전자우편주소 등을 말한다)를 기재 하여야 한다.

제25조(부당한 민원처리에 대한 시정요구) ①민원인은 민원처리 과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시정할 것을 요구할 수 있다.

1. 처리기간의 경과
2. 부당한 접수거부 또는 반려
3. 정해진 구비서류 외의 서류의 추가 요구
4. 그 밖의 위법·부당한 민원처리

②제1항에 따른 시정요구를 받은 각 사무소장은 지체 없이 이를 조사하게 한 후 요구사항에 대한 처리결과를 민원인에게 통지하여야 한다.

제26조(재심청구) ①민원인은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 당해 민원의 재심을 청구할 수 있다. 다만, 민원인이 민원을 접수할 당시에 이미 그 사유를 주장하였거나 그 사유를 알면서 주장하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 민원처리 과정 중에 제출되지 아니한 것으로써 민원의 처리결과에 중대한 영향을 미치는 새로운 사실이 나타난 경우
2. 민원의 증거로 된 문서·증인의 증언·참고인의 진술 등의 자료가 위조 또는 변조된 것이거나 허위임이 밝혀진 경우
3. 민원사항 내용 중 중요한 사항을 판단하지 아니한 경우

4. 그밖에 민원의 기초가 된 법령·판결 등이 변경된 경우
- 제27조(전자민원창구) ①조합은 전자민원창구를 이용하여 다음 각 호의 민원사무를 처리할 수 있다.
1. 민원의 신청·접수·이송 및 처리결과의 통지
 2. 민원처리상황의 안내
 3. 법령·민원서류 등 민원 관련 정보의 제공
- ②제1항에 따라 민원사무를 처리할 때에는 개인정보보호를 위한 필요한 조치를 하여야 한다.

제28조(민원사항 보존) 민원사무별 관련 서류의 보존기간은 아래와 같다.

【아 래】

세부적인 민원 사무	보존기간
민원사무편람	10년
민원분쟁조정위원회	10년
민원처리	5년
집중관리민원처리	5년
다수인관련민원처리	5년
증명서 발급 등 단순 민원사무	3년

- 제29조(민원사무의 처리 및 운영실태 점검) ①주관팀장은 민원사무 처리상황을 수시로 점검하여 처리기간이 경과한 민원사무를 발견한 때에는 지체 없이 처리 담당자에게 민원서류독촉장<별지 제12호 서식>을 발부하여야 한다.
- ②처리팀의 팀장은 민원사무 처리상황을 월 1회 이상 확인·점검하여야 한다.
- ③주관팀의 팀장은 규정 제12조제1항에 따라 연 1회 이상 처리팀의 민원사무 처리상황과 운영실태를 점검하여야 한다.
- ④주관팀의 팀장은 민원사무와 관련하여 제도개선 등의 조치가 필요하다고 판단되는 경우 관련 팀장에게 필요한 조치를 요청할 수 있다.
- ⑤제4항의 규정에 따라 제도개선 등의 조치를 요구받은 해당업무 팀장은 조치 요구일로부터 3월내에 조치하고 그 결과를 주관팀의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 기간 내에 조치가 어려운 경우에는 그 사유를 서면으로 작성하여 통보하여야 한다.

제30조(위반사항에 대한 조치 등) 제29조에 따른 점검결과 중대한 위반사실을 발견하거나 이행상태가 불량하다고 판단되는 경우에는 지체 없이 이를 시정하게 하고, 그 사무 처리와 관련 있는 자에 대하여는 징계 또는 그밖에 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제31조(민원처리담당자에 대한 특례) ①민원처리담당자가 민원사무처리과정에서 위법·부당한 행위를 한 경우를 제외하고는 민원사무처리와 관련하여 인사상 불이익을 주지 아니한다.

②민원처리담당자에 대하여는 대내외 민원관련 교육 등에 참여할 수 있도록 적극 지원한다.

제32조(민원처리결과 보고) ①민원서류를 이송 받은 처리팀은 민원처리 결과를 주관팀에 민원서류처리전말

보고서<별지 제7호 서식>에 따라 제출하여야 한다.

②처리팀은 집중관리민원 중 그 처리결과를 보고하도록 지시된 사항은 직접 그 요구기관에 보고하고, 관련 서류 사본을 본 조합 민원 주관팀에 제출하여야 한다.

제33조(소액피해보상) ①민원인이 다음 각 호의 1에 해당하는 건당 50만원 이하 소액피해보상을 신청하고, 주관팀장 또는 처리팀장이 인정하는 경우에는 이를 보상(전결처리)할 수 있다. 다만, 제5호의 경우에는 주관팀의 "사전합의"를 거쳐 보상금액을 달리 정할 수 있다.

1. 상담 오류·전산조작 오류·사후관리 미흡·직원의 과실 등으로 고객에게 피해가 발생한 경우
2. 제도 변경·시스템 오류·본 조합 시설물 등의 문제로 민원인에게 피해가 발생한 경우
3. 본 조합 업무와 관련한 분쟁사안 중 각종 수수료·이자·교통비·전화요금 등 사회통념상 타당성이 인정되는 실손 금액을 요구하는 경우
4. 본 조합의 귀책사유로 민원처리기간 내에 민원사무를 처리하지 못한 경우
5. 행정기관 또는 감독기관의 합의권고(시정권고)에 따라 민원해결을 위하여 필요한 경우

②제1항에 따라 피해보상을 요구하는 경우 주관팀장 또는 처리팀장은 지체 없이 민원발생 경위·피해보상 대상 및 본 조합(직원) 책임여부 등 사실관계를 조사하고 공정한 피해구제 또는 보상안을 제시하여 합의에 적극 노력하여야 한다.

③피해보상금은 제1항의 당해 민원관련 팀 또는 사무소에서 관련 증빙자료를 첨부하여 영업외비용(잡손실 계정)으로 처리한다.

제34조(전산시스템 운영 및 민원처리결과 공지) ①본 조합은 민원을 예방하고 민원인의 의견을 본 조합 경영에 반영하여 민원처리결과를 관리할 수 있는 전산시스템을 개발·운영한다.

②주관팀의 장은 민원유형별 처리결과 등을 반기 1회 이상 임직원에게 공지

하는 등 민원예방활동을 하여야 한다.

제3장 민원분쟁조정업무

제1절 통 칙

제35조(신청의 대상) 민원인은 다음 각 호의 1에 해당할 경우에는 민원관련 분쟁조정을 신청할 수 있다.

1. 본 조합의 위법·부당한 행위로 인정되는 경우
2. 정상적인 거래관행에 비추어 거래가 불공정하다고 인정되는 경우
3. 기타 본 조합의 귀책사유로 인정되는 경우

제2절 민원분쟁조정위원회

제36조(구성) 규정 제16조에 따른 민원분쟁조정위원회(이하 "위원회"라 한다)는 다음과 같이 구성한다.

1. 위원장 : 조합장
2. 위 원 : 이사 전원
3. 간 사 : 민원분쟁조정업무 담당책임자

제37조(회의소집 및 운영) ①위원장은 위원회 소집이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 위원회를 소집할 수 있다.

②위원장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③위원회는 재적위원(위원장을 포함한다) 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면에 의한 방법으로 의결할 수 있다.

⑤간사는 위원장을 보좌하고 위원회의 의사록을 작성·비치하여야 한다.

제38조(심의사항) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 민원분쟁조정업무 담당팀이 민원분쟁조정 신청인에게 피해구제 또는 보상안을 제시하여 합의를 유도하였으나 합의가 성립되지 아니한 사항
2. 민원분쟁조정신청에 관한 민원분쟁조정업무 담당팀의 결정에 민원분쟁조정신청인이 이의를 제기한 사항

3. 민원분쟁조정신청 금액이 1천만원 이상이거나 민원분쟁조정신청 내용이 다수의 팀과 관련되는 사항. 다만, 위원장이 위원회에서 심의함이 적당하지 아니하다고 판단하는 경우에는 예외로 할 수 있다.
 4. 업무처리와 관련하여 귀책유무 및 그 범위를 민원분쟁조정업무 담당팀에서 결정하기 어려운 사항
 5. 민원분쟁조정을 위한 제도개선에 관한 사항
 6. 기타 위원회에서 심의하는 것이 적절하다고 인정되는 사항
- ②위원회는 제1항에 따른 심의결과 제도개선이 필요하다고 의결한 사항은 관련 팀에 의결 결과를 알리고 개선방안 마련을 요구할 수 있다.
- ③본 조합 위원회의 심의조정 결과에 대해 민원분쟁조정신청인이 이의를 제기할 경우에는 지역본부 위원회에 재심의를 요청할 수 있다.

제39조(심의조정) ①위원회는 제출받은 부의안<별지 제14호 서식>에 대하여 30일 이내에 객관적이고 공정한 입장에서 심의조정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 그 기한을 연장하고자 할 때에는 그 사유를 민원분쟁조정신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.

②위원장은 심의조정에 필요한 경우에는 당사자·참고인(내외부) 또는 관련 팀의 장에게 사실조사를 위한 자료의 제출을 요구하거나 부의된 안건에 대한 의견을 진술하게 할 수 있다.

③부의안을 작성·제출한 담당팀의 책임자는 위원회에 배석하여 부의 안건에 대한 사실관계를 설명하여야 한다.

④위원회가 조정결정을 한 때에는 조정서<별지 제15호 서식>를 작성하고 위원장 및 출석위원이 서명 날인한다.

제40조(조정사항 통보) 위원회가 조정(제41조제1항의 규정에 따른 조정을 포함한다. 이하 같다)을 한 때에는 조정내용을 당사자에게 통지하고 수락할 것을 권고한다.

제41조(조정사항의 효력) 위원회가 조정 결정한 사항에 대하여는 본 조합은 특별한 사유가 없는 한 수락하여야 한다.

제42조(조정의뢰) ①위원장은 분쟁원인 규명에 전문적인 지식·기술 및 시설이 필요하여 자체 위원회에서의 심의조정이 곤란하다 판단하는 경우에는 한국소비자원 "소비자분쟁조정위원회" 또는 금융감독원 "금융분쟁조정위원회"등에 조정을 의뢰할 수 있다. 이 경우 당해 조정위원회의 조정은 이 준칙에 따른 위원회가 심의·조정한 것으로 본다.

②제1항의 규정에 따라 조정의뢰를 하는 경우에는 민원분쟁조정신청인에게 조정의뢰 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

제3절 조정신청의 처리절차

제43조(접수) ①민원분쟁조정신청은 민원서류 또는 민원분쟁조정신청서<별지 제16호 서식>에 의해 접수한다.

②조정신청의 내용이 불확실하거나 기타 증빙자료가 필요한 경우에는 기한을 정하여 민원분쟁조정 신청인에게 보완을 요구할 수 있다.

제44조(취하) 모든 민원분쟁조정신청의 취하는 서면으로 접수한다.

제45조(조정신청의 위원회 회부 전 처리) ①민원분쟁조정업무 담당팀은 접수된 신청사건이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 사실조사 없이 이를 각하할 수 있다.

1. 소송·민사조정이 확정되었거나 계속 중인 경우 또는 수사사건과 직접적으로 관련된 경우
2. 민원분쟁조정신청인이 정당한 사유 없이 제42조제2항에 따른 보완요구를 받고도 지정된 기한 내에 이를 보완하지 아니하는 경우
3. 민원분쟁조정신청인이 정당한 사유 없이 동일한 내용을 다시 조정신청을 하거나 가명임이 확정된 경우
4. 당해 신청사건과 직접적인 이해관계가 없는 자가 조정신청을 하는 경우
5. 당사자가 국내에 있지 아니하여 사실조사가 곤란한 경우
6. 기타 조정신청의 취지와 이유가 위원회의 조정대상으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

②민원분쟁조정업무 담당부서는 접수된 신청사건이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 위원회에 회부하지 아니하고 직접 처리할 수 있다.

1. 신청사건의 내용이 단순하거나 경미한 경우
2. 조정신청의 취지와 이유가 법률·건전한 금융거래관행·기타 사회통념에 현저히 반하는 경우
3. 관계법규와 법원판례 및 위원회의 조정결정 사례에 비추어 볼 때 위원회에 회부할 필요가 없다고 인정되는 경우
4. 신청서에 기재된 조정신청의 이유와 사실주장이 진실이 아닌 것으로 밝혀지거나 또는 진실 여부를 확인할 수 없는 경우
5. 민원분쟁조정신청인이 조정신청을 취하하거나 당사자 간 합의가 성립된 경우
6. 기타 신청사건에 대한 사실조사 등의 결과 위원회의 조정대상으로 적합하지 아니하다고 인정 되는 경우

③제1항 및 제2항의 경우에는 접수일로부터 7일내(사실조사 기간 및 보완기간은 제외한다)에 그 사유를 민원분쟁조정신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 제2항제2호에 따른 경우에는 예외로 할 수 있다.

제46조(부의) ①민원분쟁조정신청인과의 분쟁사안에 대하여 접수일로부터 7일 내(사실조사기간 및 보완기간은 제외한다)에 민원분쟁조정위원회 부의요청서<별지 제17호 서식>를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다.

②민원분쟁조정업무담당팀은 조정요청을 받은 날로부터 14일내에 위원회의 심의조정에 필요한 사항을 조사하여 부의여부를 결정하여야 한다.

③부의신청 기각사건에 대하여는 일반민원으로 분류하여 처리한다.

④분쟁조정을 위하여 필요한 경우에는 현지출장 조사하거나 감사관련 팀에 감사를 의뢰할 수 있다.

제47조(부의요청 생략) 민원분쟁조정신청인의 신청내용이 규정 제17조에 따른 보상기준과 일치하는 경우에는 위원회의 부의를 생략하고 동 기준에 따라 당해 사무소장이 보상할 수 있다.

제48조(합의보상) ①위원회의 조정내용을 통보받은 사무소장은 민원분쟁조정 신청인에게 동 조정내용으로 합의할 것을 권고한다.

②민원분쟁조정신청인과 합의가 이루어졌을 때에는 보상합의 내용 등 합의서<별지 제18호 서식>를 작성하고 지체 없이 보상하여야 한다.

③위원회의 조정내용을 통보받은 경우에는 그 합의보상 결과를 해당 위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

제49조(보상처리) ①이 준칙에 따라 민원분쟁조정 신청인에게 보상금을 지급할 경우에는 우선 가지급금으로 처리하고, 추후 손실로 처리하고자 하는 경우에는 영업외비용(잡손실)계정으로 처리한다.

②제1항을 제외한 환급·교환·수리·해약·이행 등 단순보상에 따른 회계 처리는 해당사업 제규정에서 정하는 것에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2014년 7월 7일부터 시행한다.

제2조(준칙의 폐지) 이 준칙 시행과 동시에 종전 「고객지원업무취급준칙(예)」는 폐지한다.

부 칙

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일 부터 시행한다.

민원서류처리부(주관팀)

□최초 접수기관:

[illegible]

– 1567 –

민원서류처리부(처리팀용)

□ 초접수기관 ::

[illegible]

B4형으로 작성

<별지 제3호 서식> (2024.11.28. 개정)

민원 신청서 (방문접수용)

성명	생년월일	
주소	☐ 민원회신처	
이메일 주소	☐ 민원회신처	
전화번호		
이동전화 번호		
해당사무소		
민원제목		
민원내용		
첨부자료	☐ 유 ☐ 무	

민원사무처리에관한준칙
(모범안)

년 월 일

민원인 : (인)

구술 및 전화응대에 의한 민원사무처리부

[illegible]

B4형으로 작성

<별지 제5호 서식>

민원상담부					
No _____					
민원인주소		성별	남·여	전화	
성명		상담자			
상담일시	20 년 월 일 시	처리사항			
<u>상담내용</u>					
구분	전화·구술	회수	회		
비고					

민원사무처리예관한준칙
(모범안)

접수번호		접수일시	20 . . . :
접수일시	20 . . . :		
민원명			
민원인 주소:	주소:		
처리예정기한	20 . . .	처리부서	전화
처리팀			
접수자	(인 또는 서명)		
안내사항	(인 또는 서명)		

(인 또는 서명) (전화:)
○○농업협동조합
민원상담팀장

<별지 제7호 서식>

【 】 민원서류처리통보서 NO.

수 신	팀 장				발 신	주관팀명	인
	(참조 팀장)					민원책임자 ☎	
건 명							
이첩기관	문서번호					문서일시	20 . . .
	기 관 명					접수일자	20 . . .
민 원 인	주 소					처리기한	20 . . .
	성 명	(☎)				처리일자	20 . . .
민원대상처	사무소명					발송구분	우송 사송 직송
	대 상 자	직		성명		처리전말 보고일자	20 . . .
회신요지							

☞ 민원 처리 후 그 결과를 아래 보고서식에 기재하여 회송해 주십시오.

관인

<별지 제8호 서식>

【 】 민원서류처리전말보고서

수 신					발 신	(☎)		
건 명								
이첩기관	문 서 번 호					문 서 일 시	20 . . .	
	기 관 명					접 수 일 자	20 . . .	
민 원 인	주 소					처 리 기 한	20 . . .	
	성 명	(☎)				이 첩 일 자	20 . . .	
민 원 대 상 처	사 무 소 명					중간회신일자	20 . . .	
	대 상 자	직		성명		최종처리일자	20 . . .	
회신요지								
민원조사결과분석사항	1. 조사결과처리내용 (요약)		본 민원은 별첨 양식의 처리결과통보서를 작성하고 민원인에 대한 회신문 사본을 첨부하여 제출하여 주십시오.					
	2. 이첩기관	외 부 기 관	1. 대통령비서실 () 2. 감 사 원 () 3. 국민권익위원회 () 4. 농림축산식품부 () 5. 금융감독원 () 6. 기 타 ()		본 회	직접조사	이첩사무소	
			반영 () 불가 ()	지역본부 ()				
	3. 민원대상사무소별		지역농협 / 지역축협 / 품목조합 / 기타 (농) (축) (품) (기)					
	4. 사업별 민원 분류		관리 농업 축산 상호금융 지도 기타 1() 2() 3() 4() 5() 6()					
	5. 민원인 분류	주 체		직 업		제 출 방 식		성 격
		개인 0() 단체 1()	농업인·조합원 0() 비 농업 인 1()		단기명 0() 연기명 1()		실명 0() 가명 1()	
	6. 민원 유형별 분류		1. 진정 () 2. 요청 () 3. 건의 () 4. 질의 () 5. 조사불능 () 6. 기타 ()					
7. 처리결과해결내용		육구충족·취하 / 이해설득 / 사실무근·오인 / 부당요구 / 질의회신 / 소송·수사 / 기타 1() 2() 3() 4() 5() 6() 7()						

☞ 민원조사 결과분석 사항 란은 각항 누락 없이 필히 ○표로 기재하여 주십시오.

민원사무처리예관한준칙
(모범안)

<별지 제10호 서식>

농 협		다수인관련민원조사분석카드 (조사분석 예상)					민원의 종류	
분 류	분 야	대분류	중분류	소분류	세부업무분류	민원인수	관리번호	
1. 일반사항								
① 민 원 명								
② 민 원 인		성 명			주 소			
③ 피민원인		성명(기관명)			주 소			
④ 접수일자								
2. 집단민원요지, 발생동기 및 처리방향								
⑤ 민 원 요 지								
⑥ 민원발생동기								
⑦ 민원처리방향								
3. 타당성 여부 검토 등								
⑧ 민원인의 주장이 사회통념상 타당성 여부					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
⑨ 현행 법령·제도상 또는 시책·사업추진상 해결가능 여부					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
⑩ 예산소요 및 확보 여부					○ (있다, 없다) ○ 판단사유 ○ 예산이 없을 경우 확보방법			
⑪ ⑧⑨⑩검토결과 민원해결이 어려울 경우 대안					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
⑫ 민원해결을 위한 현행법령, 제도의 제정·개정·폐지·개선 또는 시책·사업의 신규시행·변경·중단 등의 과제가 있는가?(근거법령, 제도, 사업 등 기재)					○ (있다, 없다) ○ 판단사유			
4. 해소추진 방향								
5. 해소추진 일정								
6. 기타 참고사항								
추진상황 확 인	년월일	년월일	년월일	년월일	년월일	년월일	년월일	

민원사무처리예관한준칙
(모범안)

<별지 제11호 서식>

열 람 전

1. 접수번호(집중관리민원의 부호 및 번호) :

선 결

2. 최초 접수기관 :

3. 제목 :

4. 민원인 :

5. 대상 사무소 :

6. 민원요지 :

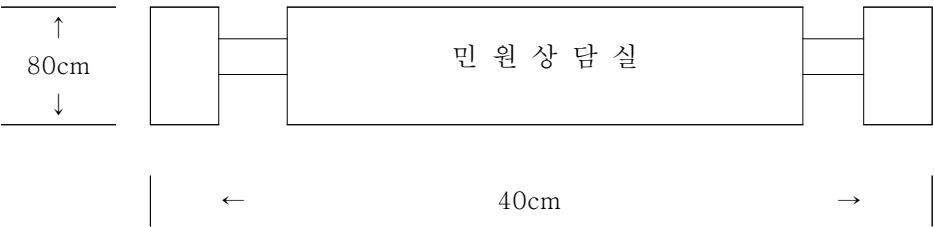
※ 지시사항 :

<별지 제12호 서식>

민원서류처리독촉장 제 호 : 수 신 : 민원제목 : <table border="1"> <tr><td>민 원 인</td><td></td></tr> <tr><td>접 수 년 월 일</td><td></td></tr> <tr><td>접 수 번 호</td><td></td></tr> <tr><td>처 리 기 한</td><td></td></tr> </table> 위 민원서류는 처리기한이 경과하여 「민원사무처리에관한준칙 제29제1항」에 따라 독촉하니 즉시 완결 처리하여 주시기 바랍니다. 20 주관팀장 (인 또는 서명)	민 원 인		접 수 년 월 일		접 수 번 호		처 리 기 한		민원서류처리독촉장(발신용) 제 호 : 수 신 : 민원제목 : <table border="1"> <tr><td>민 원 인</td><td></td></tr> <tr><td>접 수 년 월 일</td><td></td></tr> <tr><td>접 수 번 호</td><td></td></tr> <tr><td>처 리 기 한</td><td></td></tr> </table> 위 민원서류는 처리기한이 경과하여 「민원사무처리에관한준칙 제29제1항」에 따라 독촉하니 즉시 완결 처리하여 주시기 바랍니다. 20 주관팀장 (인 또는 서명)	민 원 인		접 수 년 월 일		접 수 번 호		처 리 기 한		민원서류처리독촉회신 제 호 : 수 신 : 민원제목 : <table border="1"> <tr><td>민 원 인</td><td></td></tr> <tr><td>접 수 년 월 일</td><td></td></tr> <tr><td>접 수 번 호</td><td></td></tr> <tr><td>처리완료예정일</td><td></td></tr> </table> 민원서류처리 독촉에 대하여 위와 같이 회신합니다. 20 처리팀장 (인 또는 서명)	민 원 인		접 수 년 월 일		접 수 번 호		처리완료예정일	
민 원 인																										
접 수 년 월 일																										
접 수 번 호																										
처 리 기 한																										
민 원 인																										
접 수 년 월 일																										
접 수 번 호																										
처 리 기 한																										
민 원 인																										
접 수 년 월 일																										
접 수 번 호																										
처리완료예정일																										

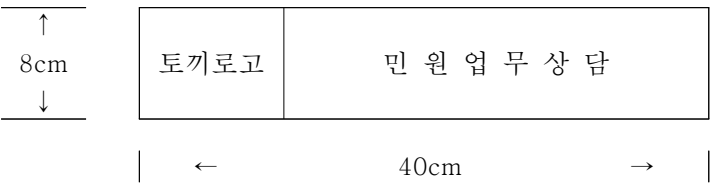
<별지 제13호 견양>

제1호 민원상담실



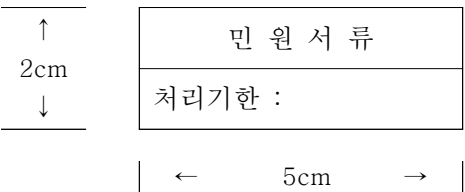
※ C.I.P 규격 응용요소 6 - 1항 준용

제2호 상담표지판

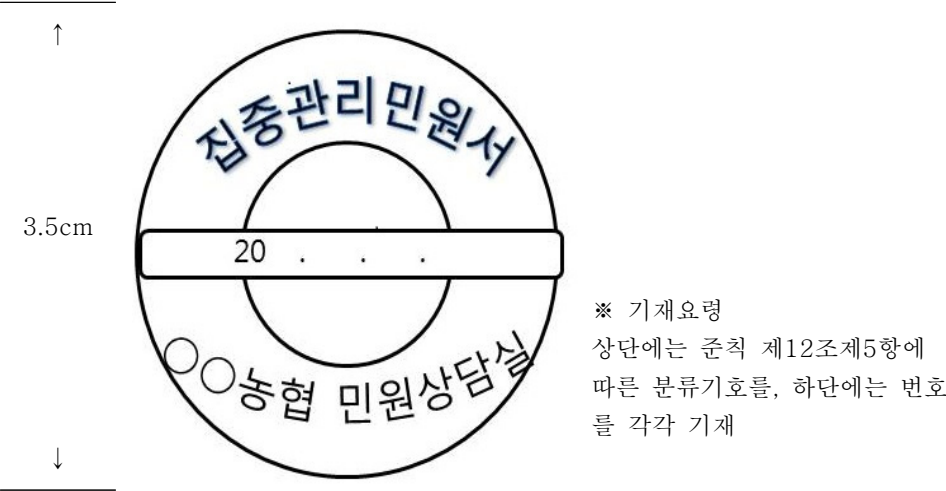


※ C.I.P 규격 응용요소 6 - 1항 준용

제3호 민원서류 표시인



제4호 집중관리민원 표시인



제5호 협조민원서류 표시인

↑ 2.5cm ↓	← 5cm →
	민원서류
	협조팀명 :
	처리기한 :

<별지 제14호 서식>

부 의 안
(20 . . .)

부의부서 :

1. 안 건		
2. 당 사 자		
신 청 인	성명	
	주소	
피 신 청 사 무 소		
3. 민원분쟁조정신청내용		
4. 관련거래 개요		
5. 심의조정을 위한 판단사항		
6. 조정안 제시내용		

민원사무처리예관한준칙
(양변본)

<별지 제15호 서식>

조 정 서																				
1. 안 건																				
2. 당 사 자																				
신 청 인	성명																			
	주소																			
피신청 사무소																				
위 당사자 간 민원분쟁조정신청사건에 본 위원회는 다음과 같이 조정한다. ○ 조정내용 ○ 조정이유 20 . . . <table><tbody><tr><td>위원장 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr><tr><td>위 원 :</td><td>(인 또는 서명)</td></tr></tbody></table>			위원장 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)	위 원 :	(인 또는 서명)
위원장 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			
위 원 :	(인 또는 서명)																			

민원사무처리에관한준칙
(모범안)

교육지원부문

<별지 제16호 서식>

민원분쟁조정 신청서

접수일자	년 월 일 시 분		접수자					
신 청 인	성 명	(인)	남 · 여	직 업		전 화		
	주 소					생년월일		
신청내용								
물 품 및 용 역	품 목		모 델		구 입 일		첨 부 물	
	제조자		판매자		구입가격			
		현금,할부,신용,기타()		분할	월 회	계 약 금		기불입액
신 청 경 위								
	*	요구사항 :						
신청이유	품질, 가격, 거래조건, 표시광고, 서비스, 기타 문의, 건의.							
처 리 내 용								
	*	처리자 의견 :				결 재	계 원	책임자
처리결과	수리, 교환, 환불, 배상, 계약, 시정, 불성립, 기타							

주 : 증빙서류 및 기타 참고서류 첨부

민원사무처리예관준칙
(보안판본)

<별지 제17호 서식>

민원분쟁조정위원회 부의요청서

(20 . .)

수 신 : 발 신 : (인)

1. 접 수 일 자	20 . .		
2. 신청인 인적사항			
성 명		직 업	
주 소		연락처	
3. 관련거래 개요 (6하원칙에 의거 작성)			
4. 신청인 요구사항			
5. 사실조사 확인결과 및 자체의견			

민원사무처리에관한준칙
(모범안)

- 붙임 1. 민원분쟁조정 신청서 사본 1부.
2. 기타 참고자료 1부.

<별지 제18호 서식>

합 의 서	
1. 신 청 인	
성 명	
주 소	
2. 민원분쟁조정신청내용	
3. 위원회 조정내용	
4. 보상합의내용 (보상방법, 금액, 이행시기 등)	
아래 당사자는 년 월 일자 위 신청인의 민원분쟁조정신청에 대하여 위와 같이 합의한다.	
20 . . .	
신청인 주소 :	
성명 :	(인 또는 서명)
피신청인 주소 :	
성명 :	(인 또는 서명)

민원사무처리예관준칙
(인별모)

농협브랜드관리규정

소관부서 : 홍보실(T:5714)

2009.	9.	23.	제	정
2010.	8.	25.	개	정
2012.	3.	2.	전부개정	
2015.	11.	25.	개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 농협법 제134조 제1항 제1호 카목의 "명칭사용의 관리 및 운영"에 따라 농협브랜드 사용 및 관리에 관한 사항을 정함으로써 농업협동조합중앙회(이하 "중앙회"라 한다) 및 계열사, 회원조합(이하 "조합"이라 한다) 전체가 일관된 커뮤니케이션 방향을 유지하고, 시너지 효과를 창출하여 바람직한 이미지 구축을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①농협브랜드를 사용하여 행하여지는 모든 커뮤니케이션 활동은 이 규정을 적용하고, 그 적용대상은 중앙회, 계열사, 조합으로 한다.

②계열사는 중앙회의 브랜드관리 제규정과 상충하지 않는 범위 내에서 자체적으로 브랜드관리규정 등을 제정하여 운영할 수 있다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농협브랜드"라 함은 농협법 및 중앙회 정관에 의한 농업협동조합의 명칭(영문명칭 및 한글·영문 약칭, 표식 등을 포함)을 말한다.
2. "농협브랜드관리"라 함은 농협브랜드의 시각적(심벌, 로고 등)·언어적(명칭, 슬로건 등)요소와 커뮤니케이션 요소(홍보, 광고 등)를 포함한 '농협브랜드' 가치에 영향을 미치는 제반 활동에 대하여 계획·실행·조정하는 것을 말한다.
3. "CI(Corporate Identity)"라 함은 통일된 농협이미지를 창출하여 대내외에 전달하기 위함을 목적으로 시각디자인 요소를 통일화하는 제반활동을 말한다.
4. "농협"이라 함은 중앙회 및 계열사, 조합을 말한다.
5. "계열사"라 함은 지주회사와 자회사를 말한다.
6. "지주회사"라 함은 농협법에 따라 설립한 농협경제지주회사와 농협금융지

주회사를 말한다.

7. "자회사"라 함은 제6호의 지주회사를 제외한 회사로서, 농협그룹이 최대 주주이거나, 실질적으로 경영지배가 가능한 회사를 말한다.

제2장 브랜드 관리조직

제1절 통 칙

- 제4조(관리조직) ①농협의 브랜드관리와 농협브랜드 가치 제고를 위한 주요 정책을 심의·조정하기 위하여 중앙회 이사회 내에 "브랜드위원회"를 둔다.
②브랜드위원회 안건에 대한 사전 검토 등을 위하여 브랜드관리협의기구를 두며, 그 구성과 운영에 관한 사항은 준칙으로 정한다.
③브랜드위원회의 소관 사무처리를 위한 브랜드관리 총괄부서는 중앙회 내 홍보 담당부서로 한다.

제2절 브랜드위원회

- 제5조(구성 등) ①브랜드위원회(이하 "위원회"라 한다)는 중앙회 각 사업전담 대표이사 등을 포함한 중앙회 이사 11인 이내와 지주회사 대표로 구성한다.
②당연직 임원을 제외한 위원의 임기는 이사의 임기 이내로 한다.
③위원장은 중앙회 전무이사로 하고, 전무이사가 위원장의 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
④당연직이 아닌 위원은 중앙회이사회 의결에 의하여 선임·해임한다.
⑤위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 두며, 간사는 중앙회 브랜드관리 총괄조직 부서장이 담당한다.

제6조(기능) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 중앙회 및 중앙회가 출자한 법인 등의 "농협브랜드" 사용에 관한 사항
 2. 농협 중장기 브랜드 전략에 관한 사항
 3. 중앙회 및 계열사 브랜드 관리 활동 평가에 관한 사항
 4. 농협브랜드 관리를 위한 제도 개선에 관한 사항
 5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- ②위원회에 보고하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 위원회 의결사항에 대한 처리결과

2. 농협 브랜드전략과 관련된 주요 홍보, 광고, 사회공헌 활동
 3. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- 제7조(회의의 소집) ①위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.
 ②위원회는 매 분기 1회 정기적으로 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정할 경우, 변경하거나 수시 개최할 수 있다.
- 제8조(개의 및 의결) ①위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
 ②위원장이 필요하다고 인정하는 경우 서면에 의한 방법으로 의결할 수 있다.
- 제9조(의견 청취) 위원회는 안건을 심의함에 있어 관계직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.
- 제10조(의사록) ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
 ②의사록에는 의사의 진행상황 및 그 결과를 기재하고 의장과 출석위원이 서명 또는 기명날인 한다.
- 제11조(위원회 의결사항 조치) ①위원장은 "위원회"가 의결한 사항에 대하여 필요한 조치를 취하고, 그 시행을 확인하여야 한다.
 ②중앙회 각 사업전담대표이사 등과 지주회사 대표는 "위원회"의 의결 결과를 경영에 반영하여야 한다.

제3절 사업부문 및 계열사 브랜드 관리조직

- 제12조(브랜드 담당자의 역할 등) 중앙회 각 사업부문 및 계열사는 브랜드관리 담당부서 또는 담당자를 지정하여 농협브랜드의 올바른 사용을 위해 다음 각 호의 브랜드관리 업무를 수행토록 한다.
1. 소관 사업의 브랜드 도입, 확장, 폐기에 관한 업무
 2. 소관 사업의 브랜드 운용현황 관리 및 보고
 3. 소관 사업과 관련된 부정정보도 사후관리

제3장 브랜드 및 CI 관리

- 제13조(매뉴얼 적용) 브랜드 및 CI개발, 운용, 대내·외 커뮤니케이션 활동, 브랜드 관련 조사 등 제반 실행사항은 농협브랜드관리준칙 및 관련 매뉴얼에 따른다.

제4장 홍보활동 및 광고

제14조(업무 조정·지원) 중앙회 브랜드관리 총괄부서는 중앙회 각 부서 및 계열사의 홍보·광고 관련 업무를 조정·지원하며 그에 관한 세부사항은 준칙으로 정한다.

제5장 보 칙

제15조(실비변상) 위원회 위원에 대한 실비변상은 중앙회 이사실비변상규정을 준용한다.

제16조(운영세칙) 이 규정에서 정한 것 외에 농협브랜드 브랜드 관리업무에 필요한 사항은 준칙으로 정한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 11월 25일부터 시행한다.

농협브랜드관리준칙

소관부서 : 홍보실(T:5714)

[2012. 3. 2. 제정
2012. 7. 25. 개정
2015. 11. 25. 개정
2016. 12. 26. 개정
2020. 12. 1. 개정
2025. 3. 19. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「농협브랜드관리규정」의 시행에 필요한 실무기준을 규정함으로써 효율적인 농협브랜드 관리를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 농협브랜드 관리업무에 관하여 관계 법령 또는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용하고, 그 적용 대상은 중앙회, 「경영관리규정」에 의한 계열사(이하 "계열사"라 한다), 「농업협동조합법」에 의한 조합(이하 "조합"이라 한다)으로 한다.(2015.11.25, 2016.12.26. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "브랜드운용체계"라 함은 「농협브랜드관리규정」 제3조에서 정한 농협이 대내외적으로 기업명칭을 효과적으로 각인시키고자 사용하는 표현방법을 말한다.(2016.12.26, 2020.12.1. 개정)
2. "상표권"이라 함은 특허청에 등록된 표장(상품 및 서비스상표, 디자인 등)을 독점적으로 사용할 수 있는 법적 권리를 말한다.
3. "브랜드관리 총괄부서"라 함은 농협명칭 사용의 관리 및 운영을 총괄하는 중앙회 브랜드관리 담당부서를 말한다.(2016.12.26. 개정)
4. "브랜드 관리부서"라 함은 해당사업 을 관장하는 중앙회 상호금융대표이사 또는 「농협브랜드관리규정」 제3조에서 정한 지주회사의 소관 브랜드관리 주무부서를 말한다.(2016.12.26. 신설)
5. "지역브랜드협의회 관리부서"라 함은 제8조의 규정에 따라 구성되는 지역브랜드협의회를 지원하고 별도로 정하는 브랜드 관리업무를 하기 위한 중앙회 지역본부 소관 브랜드 관리부서를 말한다.(2016.12.26. 신설)

제2장 브랜드관리 협의기구

제1절 브랜드협의회

제4조(구성) ①농협브랜드관리의 효율성 제고 및 「농협브랜드관리규정」에서 정한 브랜드위원회의 안건 검토 등을 위해 "브랜드협의회"(이하 "협의회"라 한다)를 두며, 브랜드관리 총괄부서와 브랜드 관리부서의 부서장 및 중앙회·계열사의 브랜드관리업무 관련 주요 부서장 등을 포함하여 구성한다.

(2015.11.25, 2016.12.26, 2020.12.1. 개정)

②협의회의 원활한 운영을 위해 간사 1인을 두며, 간사는 총괄부서에서 담당한다.(2015.11.25. 개정)

③협의회는 총괄부서장이 협의회 의장이 되며, 구성과 운영에 관한 세부 사항은 의장이 정한다.

제5조(기능 등) ①협의회는 농협브랜드관리 업무의 전사적 협의기구로 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 브랜드위원회 안건의 사전 검토 및 의결사항 전파

2. 브랜드관리를 위한 업무공유와 협의회에 부의된 안건 협의·조정 등

②협의회에서 협의, 조정한 사항은 중앙회 부서간 합의에 갈음하며, 계열사 및 조합은 협의, 조정된 기본 방침에 따라 업무를 수행한다.

제6조(회의소집 등) ①협의회는 안건 발생 시 수시로 개최하며, 구성원 과반수의 출석으로 개최하고, 의장이 필요하다고 인정하는 경우 서면에 의한 방법으로 협의할 수 있다.

②협의회는 안건을 검토함에 있어 중앙회 및 계열사 등의 관련 실무 담당자 및 외부 전문가를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.(2025.3.19. 개정)

제7조(브랜드실무협의회) 협의회 관련 사항의 실무협의기구로 브랜드실무협의회(이하 "실무협의회"라 한다)를 두며 구성은 중앙회 및 계열사 브랜드관리 업무 실무책임자로 구성하고 세부운영에 관한 사항은 협의회 의장이 정한다.

(2015.11.25. 개정)

제2절 지역 브랜드협의회 (2015.11.25. 신설)

제8조(구성 및 역할 등) ①지역 단위의 브랜드전략과 정보공유를 위한 협의기구로 지역 브랜드협의회(이하 "지역 협의회"라 한다)를 둔다.(2015.11.25. 신설)

②지역 협의회는 지역본부장이 의장이 되며, 지역 소재 계열사의 임직원 등으로 구성하고 운영에 관한 세부 사항은 의장이 정한다.(2015.11.25. 신설)

③지역 협의회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.(2015.11.25. 신설)

1. 지역내 조합 브랜드관리 지도(2015.11.25. 신설)
2. 농협의 브랜드 이미지에 영향을 미치는 각종 홍보, 광고 등에 대한 협의(2015.11.25. 신설)(2025.3.19. 개정)
3. 농협브랜드가치 훼손에 대한 사후관리(2015.11.25. 신설)
4. 언론 대응전략 수립 및 부정정보도에 대한 사후관리(2020.12.1. 신설)

제3절 지주회사 브랜드협의회 (2015.11.25. 신설)

- 제9조(구성 및 역할 등) ①브랜드관리의 효율화를 위해 각 지주회사의 브랜드 전략과 정보공유를 위한 협의기구로 지주회사 브랜드협의회(이하 "지주 협의회"라 한다)를 둔다.(2015.11.25. 신설)(2016.12.26. 개정)
- ②지주 협의회는 해당 지주회사의 홍보담당 부서장이 협의회 의장이 되며, 구성과 운영에 관한 세부 사항은 의장이 정한다.(2015.11.25. 신설)
- ③지주 협의회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.(2015.11.25. 신설)
1. 해당 지주회사와 관련된 농협 브랜드관리 현황 등 협의(농협경제지주회사가 「농업협동조합법」 제161조의4제2항, 「농업협동조합법 시행령」 제45조의4, 별표4에 따라 중앙회로 의제되어 조합의 경제사업 지원 및 지도 사업을 하는 경우에는 조합의 경제사업 관련 브랜드전략과 정보에 관한 사항을 포함한다. 이하 같다)(2015.11.25. 신설)(2016.12.26, 2020.12.1. 개정)
 2. 농협의 브랜드 이미지에 영향을 미치는 각종 홍보, 광고 등에 대한 협의(2015.11.25. 신설)(2025.3.19. 개정)
 3. 농협브랜드가치 훼손에 대한 사후관리(2020.12.1. 신설)
 4. 언론 대응전략 수립 및 부정정보도에 대한 사후관리(2015.11.25. 신설)

제3장 브랜드 및 CI 사용의 관리·운영

제1절 브랜드 관리·운영

- 제10조(브랜드운용체계) ①언어적, 시각적으로 농협 전체를 표현하는 브랜드운용체계는 "**농협**" (중앙회의 경우는 "**농협중앙회**")으로 사용하고 커뮤니케이션명칭은 "**농협**"(중앙회는 "**농협중앙회**")으로 사용함을 원칙으로 한다.
- ②농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 및 소속 자회사의 브랜드운용체계는 "**농협**"을 사용하고 커뮤니케이션명칭은 "**농협**"을 서두에 사용함을 원칙으로 한다.(2016.12.26. 개정)
- ③농협금융지주회사(이하 "금융지주"라 한다) 및 소속 자회사의 브랜드운용체계는 "

농협을 사용하고 커뮤니케이션 명칭은 "**NH농협**"을 서두에 사용함을 원칙으로 한다.(2025.3.19. 개정)

④중앙회 및 각 지주회사의 브랜드운용체계 및 커뮤니케이션 명칭은 각 소속 법인의 자회사에도 동일하게 적용되며, 광고·홍보활동 및 홈페이지 등에도 동일하게 사용한다.

⑤조합의 브랜드운용체계는 "**농·축협**"을 사용하여야 하며, 간판 등 사인물에 "**Bank**" 및 "은행"의 표현을 사용하지 아니한다. 다만, 365 자동코너의 "Auto Bank"는 제외한다.(2012.7.25. 신설)

⑥중앙회 및 계열사가 디지털 플랫폼 구축 또는 해외사업 확대 등의 사유로 브랜드운용체계의 예외적용이 필요한 경우에는 브랜드관리 총괄부서와 협의 후 브랜드위원회 의결을 통해 정한다.(2025.3.19. 신설)

제11조(전략수립 및 브랜드조사) ①브랜드관리 총괄부서는 중장기 농협의 브랜드 전략을 수립하고 운용한다.

②정기적인 브랜드조사를 실행하여 소비자 인식 및 브랜드 관리지표를 분석하고 향후 브랜드전략 방향을 수립한다.

③브랜드조사는 중앙회 대표이사 및 계열사 브랜드관리활동 평가에 활용한다.

제12조(상표권 관리) ①브랜드관리 총괄부서는 농협브랜드 및 CI와 직접적으로 관련 있는 표장에 관하여 국내·외 상표권 출원 및 등록절차를 승인하고 관리한다.

②경제사업에 관한 상표보호 및 관리업무는 경제지주 및 소속 자회사에서 수행하며, 관련 규정 등을 통해 관리·감독한다. 다만, 조합 경제사업의 상표보호 및 관리업무는 지역브랜드협의회 관리부서에서 수행한다.(2016.12.26. 개정)

③금융사업에 관한 상표보호 및 관리업무는 금융지주 및 소속 자회사에서 수행하며, 관련 규정 등을 통해 관리·감독한다. 다만, 상호금융사업의 상표보호 및 관리업무는 상호금융대표이사 소관 관리부서에서 수행한다.(2012.7.25. 개정)

④제1항에서 규정한 표장을 제외하고, 계열사 및 조합이 개별 상품이나 서비스 브랜드 표장을 개발한 경우 자체적으로 상표권을 출원·등록할 수 있다.(2020.12.1. 개정)

제13조(브랜드사용 심의) ①중앙회 및 계열사 등이 신사업 및 제품 등에 농협브랜드를 사용할 경우에는 사업계획 단계에서 소관 브랜드관리 부서와 충분한 협의를 거친 후 '별지 제1호' 서식에 의거 브랜드관리 총괄부서로 사전심의를 요청해야 한다. 다만, 금융상품은 신속한 판매시기 등을 감안하여 자체 관리하되, 상품명칭에 "농협"을 직접적으로 사용하는 경우는 사전 협의하여야 한다.(2025.3.19. 개정)

②심의를 요청 받은 브랜드관리 총괄부서는 '별지 제2호'서식에 의거 심의한 후 심의 결과를 신속히 통보하여야 한다. 다만, 중앙회가 출자하거나 출연한

법인의 사명에 관한 사항은 협의회를 통해 심의한다.

③조합이 출자법인(출연법인을 포함한다, 이하 같다), 신사업 및 제품 등에 농협브랜드를 사용 하고자 할 경우에는 '별지 제3호' 서식에 따라 해당사업의 상표 및 브랜드관리를 담당하는 소관 브랜드 관리부서의 사전 심의와 승인을 받아야 한다. 다만, 조합이 경제사업과 관련되어 농협브랜드를 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 심의와 승인을 받아야 한다.(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

1. 해당사업의 상표 또는 브랜드를 관리하는 담당 소관 브랜드 관리부서의 사전 심의(2016.12.26. 신설)
2. 브랜드관리 총괄부서의 승인(2016.12.26. 신설)

④제3항의 규정은 「농업협동조합법」 제3조제1항에 따른 조합의 명칭사용에는 적용하지 아니한다.(2016.12.26. 신설)

⑤조합으로부터 제3항에 의한 사용 심의를 요청 받은 해당사업의 소관 브랜드 관리부서(경제사업은 경제지주 소관 브랜드 관리부서)는 심의결과를 '별지 제4호' 서식에 따라 신속히 통보하여야 한다. (2016.12.26. 개정)

제14조(브랜드사용 심의 현황보고) 중앙회 상호금융대표이사 및 경제지주 소관 브랜드관리 부서는 제13조제3항의 조합 브랜드 사용 심의에 대한 심사현황을 '별지 제5호' 서식에 의거 브랜드관리 총괄부서에 매반기 다음달 말까지 보고하여야 한다.

제15조(브랜드 보호 및 관리감독) 브랜드관리 총괄부서는 농협브랜드 보호를 위해 다음 각 호와 같이 브랜드관리·감독을 수행한다.

1. 중앙회 및 계열사, 조합의 농협브랜드관리규정 등 준수 여부
2. 농협 상표 부정사용 대응 조정 및 각 사업 소관별 필요조치 행위 여부 (2020.12.1. 개정)
3. 농협브랜드 등을 사용하는 각종 이미지광고, 상품광고, 홍보물의 브랜드 사용기준 준수 여부

제16조(브랜드 훼손·오용 등에 대한 조치) ①농협브랜드 사용계약을 맺은 직영점 등에서 농협브랜드를 사용함에 있어 훼손·오용, 법령 위반 및 품질 관리 기준 미달 등이 발생한 경우 해당품목(사업)의 계약을 맺은 관리부서는 사용의 주체가 되는 회원 및 법인 등에게 지체없이 판매, 제공 또는 관리를 중단하거나 판매상품을 회수하는 등 적절한 조치를 취하도록 통지한다.

②회원 또는 법인 등 사용주체가 제1항의 통지를 받고도 적절한 조치를 취하지 않거나 그 조치가 적절하지 않다고 판단하는 경우, 관리부서는 농협브랜드 사용을 제한하거나 중지시킬 수 있다. (2015.11.25. 개정)

③조합에서 법령 위반 및 품질 관리 기준 미달로 농협브랜드 이미지를 훼손하는 사례가 발생한 경우, 업적평가 감점 및 각종 지원 중단 등의 조치를 취

할 수 있다.(2015.11.25. 개정)

④중앙회 각 부서 및 계열사가 브랜드 이미지를 훼손한 경우 총괄부서는 농협브랜드 사용 제한 등의 조치를 취하고 계열사 경영평가 등에 반영하며, 조합의 브랜드 사용제한에 대한 사항은 「회원조합지도·지원규정」 제100조 제1항제5호를 준용한다.(2015.11.25, 2016.12.26, 2020.12.1. 개정)

⑤중앙회 각 부서, 계열사 및 조합과 계약을 맺은 업체가 법령 위반 및 품질 관리 기준 미달 등으로 언론에 부정정보 되는 등 농협 브랜드가치를 훼손시킨 경우 해당 부서, 계열사 및 조합은 계약 상대방에 대하여 계약해지, 고발 조치, 손해배상청구 등 적극적 조치를 취하여야 한다. 단, 사안을 검토하여 협의회에서 관련 조치를 생략하기로 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

(2015.11.25. 신설)

제2절 CI관리

제17조(CI구성) 농협CI는 다음 각 호와 같이 기본요소와 응용요소로 구성된다.

1. CI의 기본요소는 다음과 같다.

- 가. 심벌마크(Symbol Mark)
 - 나. 로고타입(Corporate Logotype)
 - 다. 커뮤니케이션브랜드(Communication Brand)
 - 라. 시그니처(Signature)
 - 마. 전용색상
 - 바. 전용서체 등
2. CI의 응용요소는 기업활동에 사용되며, 다음과 같다.
- 가. 서식류 : 명함, 편지지, 봉투, 메모지 등
 - 나. 양식류 : 신분증, 배지, 명패, 결재판 등
 - 다. 홍보물 : 현수막, 간행물 표지, 캘린더, 기념품 등
 - 라. 사인류 : 점포 내·외부 간판, 유도사인 등
 - 마. 기타 : 차량, 유니폼 등

제18조(심벌마크 :  1961년에 개발되었으며, 향아리에 쌀이 가득 담긴 형상을 상징하는 표장으로서, 농가경제의 융성한 발전을 기원하는 마음을 담고 있다.

제19조(로고타입 : **농협, NH**) 로고타입은 농협의 정형화된 글자체를 말하며, 국문과 영문으로 이루어진다.(2025.3.19. 개정)

제20조(커뮤니케이션 브랜드 : **NH** Nonghyup) 고객과의 커뮤니케이션을 위해 농협의 이름과는 별도로 사용되는 영문브랜드로 미래 지향적이고 글로벌한 이미지를 표현하고 있다.

제21조(시그니처 :  **농협**) 심벌마크와 로고타입을 가장 합리적이고 균형적으로

조화시킨 것으로 농협의 이미지를 인식시키는 가장 직접적인 표현형식이다.
제22조(전용색상) 농협의 고유한 색상 이미지를 형성하고, 마크, 로고타입 등 각종 시각전달 매체에 사용되며, 주 색상은 다음 각 호와 같다.

1. NH BLUE : Pantone 300C(2015.11.25. 개정)
2. NH GREEN : Pantone 354C
3. NH LIGHT GREEN : Pantone 368C
4. NH YELLOW : Pantone 1235C

제23조(전용서체) 농협을 위하여 특별히 제작된 서체로서 각종 인쇄물 등에 활용되며, 용도는 다음 각 호와 같다.

1. **농협로고체M** : 법인명, 사무소명칭 중 "**농협** 및 **NH**"에 사용
(2025.3.19. 개정)
2. **농협체M** : 농협을 제외한 사명, 지점명 등에 사용(2025.3.19. 개정)
3. **농협체L** : 주요 타이틀 등에 사용(2025.3.19. 개정)

제24조(CI제정·개정) ①농협CI 기본요소는 브랜드위원회의 결정에 의하여 제정 및 개정한다.

②중앙회 및 계열사는 농협CI 범위 내에서 제17조제2호의 응용요소를 개발할 수 있으며, 중앙회 브랜드관리 총괄부서와 사전 협의하여야 한다.

(2016.12.26, 2020.12.1. 개정)

제25조(CI운영·관리) ①브랜드관리 총괄부서는 농협CI 적용에 관한 제반사항을 총괄하며, 농협CI매뉴얼을 관리한다.

②중앙회 및 계열사, 조합은 농협CI 원칙을 준수하고 농협 CI매뉴얼에 수록된 요소별 디자인 및 사양 등을 임의로 변경하여 수정·제작 할 수 없고, 수정하여 적용하고자 할 경우에는 총괄부서의 심의를 받아야 한다.(2015.11.25. 개정)

③중앙회 브랜드관리 총괄부서는 농협CI 사용원칙을 지도·감독하고, 오류사항에 대해서 개선조치를 명하여야 한다.

④오류사용 주체가 제3항의 통지를 받고도 적절한 조치를 취하지 않거나 그 조치가 적절하지 않다고 판단되는 경우, 농협브랜드 사용을 제한하거나 중지시키는 등 조치를 취할 수 있다.(2012.7.25. 신설)

⑤계열사가 자체 CI매뉴얼을 제작할 시에는 농협 CI매뉴얼의 기본요소를 준수하고, 중앙회 브랜드관리 총괄부서와 사전 협의하여야 한다.

제26조(CI적용 심의) ①중앙회 및 조합이 농협CI를 사용한 응용요소 및 각종 사인류(점포 내·외부의 간판 등)의 제작, 설치와 자체 사업의 매뉴얼(VMD, 가맹점 인테리어 매뉴얼 등 포함)을 제작하고자 할 경우에는 "CI적용신청서" (별지 제6호 서식)에 의하여 중앙회 브랜드관리 총괄부서의 사전 심의를 받아야 한다. 다만, 조합의 금융점포 CI적용 신청에 대한 사전 심의는 상호금융 대표이사 소관 관리부서에서 실시하며, 조합 경제사업장 CI적용신청에 대한 사전 심의는

지역브랜드협의회 관리부서에서 수행한다.(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

②중앙회 브랜드관리 총괄부서, 상호금융대표이사 소관 관리부서 및 지역브랜드협의회 관리부서는 CI적용 심사를 진행하고, "CI적용심사결과서" (별지 제7호 서식)를 통지하며, 시정이 필요한 사항에 대해서는 즉시 통보하여야 한다.

(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

③중앙회 상호금융대표이사 소관 관리부서 및 지역브랜드협의회 관리부서는 조합의 CI적용에 대한 심사실적을 '별지 제8호 서식'에 의거 매반기 다음달 말일까지 브랜드관리 총괄부서에 보고하여야 한다.(2012.7.25, 2016.12.26. 개정)

④지주회사 브랜드관리 부서는 소속 자회사의 CI적용 및 심사를 수행하고, 심사실적을 '별지 제8호 서식'에 의거 매반기 다음달 말일까지 브랜드관리 총괄부서로 보고하여야 한다.(2012.7.25, 2020.12.1. 개정)

제4장 홍보 · 광고 (2025.3.19. 개정)

제27조(전략수립) ①브랜드관리 총괄부서는 범농협 홍보 · 광고전략을 수립하여 운영하고, 중앙회 각 부서 및 계열사는 자체적 홍보 · 광고전략을 수립하여 운영하되 농협 전체의 홍보 · 광고 시너지 제고를 위해 총괄부서에 협조하여야 한다.(2015.11.25, 2025.3.19. 개정)

②총괄부서는 홍보 · 광고전략 수행을 위해 각 부서 및 계열사를 평가하거나, 협의회를 통하여 홍보 · 광고 관련 비용을 분담시킬 수 있다.(2015.11.25. 신설)

제28조(홍보업무 조정·지원) ①총괄부서는 중앙회 각 부서 및 계열사의 홍보 관련 업무를 조정·지원한다.

②중앙회 각 부서 및 계열사는 농협 브랜드이미지에 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생되거나 발생이 예상될 경우 즉시 총괄부서로 통보하여야 한다.

③중앙회 각 부서, 계열사 및 조합은 언론 취재 요청이 있거나 취재에 응한 경우 즉시 계통보고하여 초동 대응함으로써 왜곡 보도를 방지하여야 하며 총괄부서는 브랜드가치 훼손 방지를 위해 소관부서를 지정하여 대응토록 하고 해당부서는 대응을 위한 자료를 작성 · 공유하는 등 총괄부서에 협조하여야 한다.(2015.11.25. 신설)

④중앙회 각 부서, 계열사 및 조합은 소관 업무의 홍보활동(방보 포함) 등 브랜드가치제고를 위한 활동을 수행하여야 한다.(2015.11.25. 신설)

⑤총괄부서는 업무영역의 전문성 제고를 위하여 홍보관련 업무 중 조정 · 지원 업무의 일부를 지주회사에 위임할 수 있다.(2015.11.25. 신설)

제29조(광고 · 협찬 조정) ①총괄부서는 대중매체(TV, CATV, 라디오, 신문, 잡지, 인터넷 등)를 이용한 광고 및 언론사 협찬 등을 총괄 조정한다.
(2015.11.25. 개정)

②중앙회 각 부서에서 광고비를 집행할 경우에는 광고목적, 기간, 매체, 금액, 제작물 등을 포함한 문서를 통하여 총괄부서와 사전 합의하여야 한다.

③계열사는 광고 및 협찬을 의뢰 받은 경우 총괄부서로 통보하여야 하며, 광고의 제작 또는 집행 등에 관한 세부사항은 지침으로 정한다.(2015.11.25. 개정)

④중앙회 각 부서 및 계열사가 옥외광고(야립, 교통매체, 빌보드, LED 등)를 진행할 경우에는 중앙회 브랜드관리 총괄부서에서 정한 심사기구 등을 통해 사전 협의하여야 한다.

제30조(광고대행사 선정) ①중앙회는 광고효과를 극대화하기 위하여 중앙회 및 계열사 광고를 대행할 광고대행사를 선정할 수 있다.(2025.3.19. 개정)

②계열사는 광고대행사를 선정할 시 중앙회 브랜드관리 총괄부서와 사전에 협의하여야 하며, 선정 후에는 계열사가 계약을 체결하고 관리·운영한다.

제31조(언론보도 사후관리) ①언론에 부정적으로 보도되어 농협브랜드 가치가 훼손된 경우 총괄부서는 언론보도 사후관리를 실시하며 사후관리 대상 등 세부사항은 협의회 또는 실무협의회에서 정한다.(2015.11.25. 신설)

②언론보도 내용이 여러 부서(또는 계열사)에 중복될 경우 대응 주체는 해당 사업 주관 부서(또는 계열사)가 되며 구분이 불명확할 경우 협의회에서 지정한다.(2015.11.25. 신설)

③중대한 브랜드가치 훼손이 발생한 경우 브랜드위원회 위원장은 중앙회 각 부서 및 계열사에 경위 및 대책을 브랜드위원회에 보고하도록 할 수 있다.
(2015.11.25. 신설)

제5장 보 칙

제32조(효율적 업무추진) 농협브랜드 관리업무와 관련하여 이 준칙에서 정하지 않은 사항에 대해서는 브랜드관리 총괄부서장이 별도로 정하여 추진할 수 있다.

제33조 삭제(2025. 3. 19.)

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

②(폐지 제 규정) 이 준칙 시행과 동시에 "CI관리준칙"은 이를 폐지한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2012년 7월 25일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2015년 11월 25일부터 시행한다.
- ②경제지주 브랜드협의회는 중앙회의 경제사업이 농협법에 따라 경제지주로 완전히 이관된 이후에 설치한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2020년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2025.3.19.)

이 준칙은 2025년 3월 19일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

(중앙회, 계열사용)

「농협브랜드」 사용 심의 요청서

1. 사용자

부서/ 계열사명		법인번호 (사업자번호)	
담당자		연락처	

2. 사용내용

신규법인 설립명칭	중앙회소속	☐
	금융지주소속	☐
	경제지주소속	☐
설립배경, 사업내용 등 설명(관련서류 첨부)		
제품명	중앙회소속	☐
	금융지주소속	☐
	경제지주소속	☐
개발배경, 마케팅전략 등 설명(관련서류 첨부)		

상기와 같이 「농협브랜드」를 사용하고자 심의를 요청합니다.

20 년 월 일

신청법인(부서)

(인)

【농협중앙회 귀중】

<별지 제2호 서식>

(중앙회, 계열사용)

「농협브랜드」 사용 심의 결과

(20 . .)

1. 심의현황

심의번호			
부서/ 계열사명		법인번호 (사업자번호)	
심의대상	☐ 법인명 : ☐ 제품명 :		

2. 심의내용

심의항목	심의기준	예	아니오
기준준수	농협브랜드관리 제규정 및 CI 적용기준 등을 준수했는가?		
위험관리	법인 또는 제품이 농협브랜드 가치를 훼손할 요인이 있는가?		
	법인 또는 제품이 이해관계자와 갈등요소가 존재하는가?		
보증효과	농협브랜드가 해당 법인 또는 제품의 인지도 향상에 도움을 주는가?		
상향효과	법인 또는 제품이 농협이 추구하는 바람직한 이미지를 형성하는가?		

3. 심의결과

구 분	심의요청(안)	심의결과 사용여부 또는 조정(안)
법인 / 제품명		

(농·축협용)

「농협브랜드」 사용 심의 요청서

심의요청 구 분		☐ 법인명칭(사용예정) :		
	☐ 출자/출연법인	☐ 표준산업분류표상 종류 :		
	☐ 조합공동사업법인	☐ 출자법인(출연법인) - 농축협 보유지분 현황 : () % - 브랜드사용에 따른 갈등 여부 :		
	☐ 사업명 ☐ 제품명	☐ 1안 :		
		☐ 2안 :		
		☐ 사유 :		
	☐ 지향이미지 : (타겟 고객층 등)			
심의요청	신청법인 (농·축협)		법인번호 (사업자번호)	
	담당자		전화번호	
	소재지			
농협브랜드 사용기준에 의거 심의를 요청합니다. 년 월 일 신청법인 : (인)				
※ 구비서류 각 1부				
1. 농축협 현황, 제품인 경우 제품개요, 사업, 출자(출연)법인 현황 2. 그 밖에 제품명, 개발배경 등 심의에 필요한 자료 등				

<별지 제4호 서식>

(농·축협용)

「농협브랜드」 사용 심의 결과

(20 . . .)

1. 심의현황

신청법인명		법인번호 (사업자번호)	
심의대상	☐ 출자(출연)법인명 : ☐ 신사업명 : ☐ 제품명 :		
심의번호		담당자	

2. 심의내용

심의항목	평가기준	예	아니오
기준준수	브랜드관리규정 등(CI적용기준)을 준수하고 있는가?		
위험관리	법인 또는 제품이 농협브랜드 가치를 훼손할 요인이 있는가?		
	법인 또는 제품이 이해관계자와 갈등요소가 존재하는가?		
보증효과	농협브랜드가 법인/제품의 인지도에 도움을 주는가?		
상향효과	제품이 농협브랜드에 긍정적 영향을 주는가?		
기 타	사업열의 및 기반시설은 잘 갖춰져 있는가?		

3. 심의결과

구 분	심의요청(안)	심의결과 사용여부 또는 조정(안)
법인 / 제품명		

<별지 제5호 서식>

「농협브랜드」 사용 심의 실적보고
(20 . . .)

□ 총괄현황

수 신		발 신	(인)
기 간	20 년 (상/하)반기	담당자명	
심의 건수	건	연락처	

□ 심의 및 결과 현황

신청법인명 (농·축협)	심의요청 법인 또는 제품명	심의 결과 (사용 여부)

<별지 제6호 서식>

「CI적용」 신청서

(20)

구 분	신규제작 (), 이전 ()			
사무소명	(직인)			
담 당 자	직 명		성 명	
시행(예정)일			전 화	

☐ CI적용 신청내용

항 목	CI적용 신청내용	CI요소 (내용)
응용요소		서식류, 사무용 양식류, 패키지류, 차량류, 홍보물류, 유니폼류, 행사장 등
내외부 사인류		CI기본요소를 사용한 내·외부 간판 (점두, 점내, 유도사인 등)
매뉴얼 (VMD / 가맹점)		경제사업장 직영점/비직영점 매뉴얼 및 계열사 CI매뉴얼 제작 등
【심사신청 시 첨부자료】 1. 신청내용에 CI 도입요소를 기재하고 관련자료 및 방침문서 첨부 2. 제작물의 디자인(안) 2부 첨부		
CI기본요소 적용시 필수확인	심벌마크, 로고타입, 심벌과 로고의 조화, 전용색상, 커뮤니케이션 명칭, 그래픽 모티프, 패턴, 캐릭터 등에 관한 사항	

<별지 제7호 서식>

「CI적용」 심사 결과
(20 . . .)

구 분	내 용	비 고
사무소(시행법인)명		
CI적용 심사번호	제 - 호	

□ CI적용요소 확인사항

항 목	CI요소(내용)	적용요소	심사결과
기본요소	심벌마크, 로고타입, 심벌과 로고의 조화, 전용색상, 커뮤니케이션명칭, 그래픽 모티프, 패턴, 캐릭터 등에 관한 사항	- 필수확인 -	
응용요소	서식류, 사무용 양식류, 패키지류, 차량류, 홍보물류, 유니폼류, 행사장 등		
내·외부 사인류	기본요소를 사용한 내·외부 간판 (점두, 점내, 유도사인 등)		
매뉴얼 (VMD / 가맹점)	경제사업장 직영점/비직영점 매뉴얼 및 계열사 CI 매뉴얼 제작 등		

□ CI적용 심사 현황

심사일자	. .
심사결과	원안승인 (), 수정 (), 반송 ()
수정 및 반송의견	
심사부서	(인)

「C」적용 심사 실적보고

발신 : (인)

– 1606 –

재난 및 안전관리규정(모범안)

소관부서 : 인사총무부(T:5931)

[2014. 12. 3. 제정]

재난
및
안전관리규정
(모범안)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 재난 및 안전관리 업무에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 본 조합의 재산과 인명을 보호하고 그 피해를 최소화함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 재난 및 안전관리(이하 "재난안전관리"라 한다) 업무에 관하여 법령·정관·규약 또는 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 본 조합의 임직원, 본 조합을 출입하는 방문객과 모든 시설 및 부대 장비에 이 규정을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "재난"이란 태풍, 홍수, 호우 등 자연현상으로 인하여 발생하는 재해 및 화재, 붕괴, 폭발, 테러, 화생방사고, 감염병, 가축전염병 확산 등으로 본 조합에 인적·물적 자원의 손실 또는 업무 중단을 초래하는 사고를 말한다.
2. "재난안전관리"란 재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위하여 하는 모든 활동과 그 밖의 각종 안전사고로부터 본 조합 임직원의 생명·신체 및 재산의 안전을 위하여 하는 모든 활동을 말한다.
3. "안전사고"란 불안정한 상태 또는 행동이 원인이 되어 인명에 사상을 초래하거나 재산상의 피해를 초래한 것을 말한다.
4. "사후관리"란 재난 발생 이후의 과정으로 사고발생의 원인조사, 보고, 대책 수립, 통계 등 일련의 조치를 말한다.
5. "중대사고"란 1개월 이상의 정상적인 영업활동이 불가능하거나 사망 또는 3개월 이상의 요양을 요하는 부상자가 동시에 10인 이상 발생한 사고를 말한다.
6. "재난안전 PR활동"이란 재난안전관련 교육·훈련·홍보 등으로 안전에 관한 가치와 인식을 높이고 안전의식을 생활화하는 등 재난 또는 안전사고로부터 안전한 사회를 만들어가기 위한 활동을 말한다.
7. "총괄팀"이라 함은 본 조합의 재난안전관리 업무를 총괄하는 본점 담당

팀(과)을 말한다.

8. "지원팀"이라 함은 본 조합의 지사무소에서 안전관리 업무를 담당하는 팀(과)을 말한다.

제4조(안전업무 우선) 본 조합의 모든 업무는 안전제일을 최우선으로 하여 수행되어야 하며 각종 재난 및 안전사고 예방을 위하여 필요한 사항은 예산, 인력, 제도 면에서 우선적으로 조치되어야 한다.

제5조(규정 등의 준수) 본 조합 임직원(정규직과 비정규직을 포함한다. 이하 같다)은 이 규정에서 정한 사항과 이와 관련된 제반 조치를 준수하여야 하며, 협력업체 및 그 근로자들에게도 이를 준수하도록 지도하여야 한다.

제2장 재난안전관리 조직과 직무

제6조(총괄팀의 역할) 총괄팀은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 본 조합 재난안전관리 기본계획의 수립·운영
2. 재난안전관리 매뉴얼 작성·관리
3. 재난안전관련 교육·훈련계획 수립·운영
4. 제17조에 따른 재난안전관리위원회 운영에 관한 사항
5. 그 밖에 재난안전관리위원회에서 위임한 사항

제7조(지원팀의 역할) 지원팀은 총괄팀의 역할 수행을 위해 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 재난안전관리 기본계획에 따른 지사무소별 실행계획 수립·운영
2. 지사무소별 재난안전관리 매뉴얼 개선·보완사항 검토
3. 소관 직원에 대한 재난안전관련 교육·훈련 실시
4. 소관 지사무소의 재난 및 안전사고 발생(중대사고를 포함한다)시 사후관리에 관한 사항
5. 그 밖에 총괄팀의 요청사항에 대한 지원

제8조(재난안전관리담당자 등 지정·운영) ①재난안전관리 관련 제반 업무의 원활한 처리를 위하여 다음 각 호의 담당자를 지정·운영한다.

1. 재난안전관리통제관 : 본점 상임이사 또는 전무
2. 재난안전관리책임자
 - 가. 본점 : 재난안전관리 업무담당 상무 또는 팀장
 - 나. 지사무소 : 사무소장
3. 재난안전관리담당자

가. 본점 : (정)안전총무팀(과) 담당 책임자, (부)안전총무팀(과) 담당 직원
나. 지사무소 : (정)안전총무팀(과) 담당 책임자, (부)안전총무팀(과) 담당 직원

②제1항 각 호의 담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 재난안전관리통제관 : 재난안전관리 업무 지휘·통제
2. 재난안전관리책임자 : 소관 재난안전관리업무 총괄·비상대책기구 운영·교육 및 훈련·재난안전사고 발생 시 사후관리
3. 재난안전관리담당자 : 재난안전관리 관련 실무처리 및 재난안전사고 발생 시 현장 안전조치 및 비상연락망에 따른 계통보고

제9조(책임과 의무) ①제8조제1항 각 호로 지정된 자는 본 규정을 준수하고 재난안전관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

②본 조합의 임직원은 재난위험요인을 발견하거나 재난발생 징후가 있을 경우에는 즉시 그 사실을 소속 사무소장 또는 소속 재난안전관리담당자에게 신고하여야 한다.

③제2항에 따른 신고를 받은 자는 지체 없이 재난위험요인을 제거하고 그 결과를 계통 보고하여야 한다.

제3장 교육·훈련 및 재난안전 PR활동

제10조(교육·훈련) 본 조합의 모든 구성원과 관계자 등은 사무소장이 실시하는 재난안전 관련 교육·훈련을 받을 의무가 있다.

제11조(재난안전 PR활동) 총괄팀은 다음 각 호의 재난안전 PR활동을 적극 추진하여야 한다.

1. 재난안전 관련 교육 및 훈련
2. 안전의식 고취를 위한 캠페인 및 홍보
3. 안전행동요령 등에 관한 지침의 보급
4. 생활주변의 각종 위험·취약 요소 예찰 및 감시 등 재난안전사고 예방활동

제4장 위해 방지 등

제12조(위해방지 표지) 위험성이나 유해성이 있는 기술 장비 및 공·기구 비품 또는 물질을 취급하는 작업장에는 반드시 적절한 표지(운전 중, 수리 중, 위험, 사용금지, 금연 등)를 하여야 한다.

제13조(화기를 사용하는 설비의 관리) 재난안전관리담당자는 전기·가스시설 등 화재발생의 우려가 있는 자산 및 소모품에 대한 화재예방 관리를 철저히 하여야 한다.

제14조(성능보장 및 안전장치) ①위험한 작업을 필요로 하는 기술 장비 및 공·기구는 성능검사에 합격한 것을 사용하여야 하며 소정의 안전장치를 구비하여야 한다.

②필요에 따라 일시 안전장치를 제거하거나 그 기능을 상실시켜야 할 필요가 있는 경우에는 반드시 재난안전관리책임자의 허가를 받아야 한다.

제15조(소화설비의 비치) 소화용 기구와 설비는 위험물의 소화를 위하여 적절하게 비치하여야 한다.

제16조(구급용구의 비치) 위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 사무소장은 업무 수행 중 부상 또는 질병에 오염된 직원 및 고객의 응급치료를 위하여 제반 필요한약품, 구급용 기구 및 재료를 그 사무소의 소정 장소에 비치하여야 한다.

제5장 재난안전관리위원회

제17조(재난안전관리위원회) ①중대사고 이상의 재난안전 사고 발생 시 조합장은 본점에 재난안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치하여 지휘·통제체계를 일원화 하여야 한다.

②위원회는 본점의 조합장·상임이사·전무·상무, 사고 발생 사무소장으로 구성한다.

③위원회의 위원장은 조합장이 수행하며, 조합장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원회에서 미리 정한 순서에 따라 다른 위원이 그 직무를 대행한다.

④위원회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하며 출석구성원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 필요한 경우에는 서면에 의한 방법으로 의결할 수 있다.

⑤위원회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 재난안전사고 발생에 따른 복구 및 위기 대응에 관한 중요한 의사결정
2. 재난안전관리를 위한 사전/사후 조치의 수립과 시행에 관한 사항
3. 위 각 호의 과제수행을 위한 조사 및 연구 활동
4. 그 밖에 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항에 관한 의사결정

⑥위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 본 조합의 직원 또는 외부 인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제18조(재난안전종합상황실) ①위원회의 원활한 운영을 위하여 위원회의 의결

에 따라 재난안전종합상황실(이하 "상황실"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다.

②상황실 구성원은 재난안전관리 업무담당 상무 및 4급 이상 책임자로 한다.

③상황실장은 재난안전관리담당 상무가 되고, 담당 상무가 사고 또는 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지정하는 자가 그 직무를 대행한다.

④상황실은 다음 각 호의 역할을 담당한다.

1. 재난안전사고 상황의 위원회에 대한 보고
2. 주요 사안에 대한 위원회 의사결정 지원
3. 위원회 결정사항 전달
4. 재난안전사고 복구 및 실무대책반의 구성·운영
5. 사고 수습 과정의 모니터링 및 보고

제19조(실무대책반) ①상황실 내에는 재난안전사고의 실무처리를 위한 실무대책반을 구성·운영할 수 있다.

②실무대책반은 상황실 구성원 소속 4급 이상 책임자로 구성하며, 상황실 운영 시간이 24시간을 초과하는 경우에는 교대근무자를 포함하여 구성한다.

③본점의 각 팀(과) 및 지사무소의 사무소장은 실무대책반 구성을 위한 상황실장의 인력지원 요청에 적극 협조하여야 한다.

④실무대책반은 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 재난안전사고 수습관련 실무처리
2. 상황실과 본 조합 지사무소간의 비상연락체계 유지
3. 그 밖에 상황실장이 필요하다고 인정하는 사항

제6장 재난사태 선포 등

제20조(재난사태 선포) ①재난안전관리통제관은 중대사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 사람의 생명·신체 및 재산에 미치는 중대한 영향이나 피해를 줄이기 위하여 긴급한 조치사항이 필요하다고 인정되면 위원회의 승인을 거쳐 재난사태를 선포할 수 있다. 다만, 사안이 중대하여 우선 선포가 필요할 경우에는 위원회 승인 전에 선포할 수 있다.

②제1항 단서의 경우에는 사후 위원회에 보고하여야 한다.

③재난사태가 선포된 사무소에 대하여는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 해당 사무소 재난경보의 발령, 인력·장비·물자의 동원 및 대피명령
2. 해당 사무소 소속 직원의 비상소집

3. 그 밖에 응급조치에 필요한 사항

제21조(재난안전사고 보고) ①재난안전관리담당자는 재난 또는 안전사고가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 비상연락망에 따라 즉시 현장 안전조치를 취해야 하며, 사고원인 조사가 끝날 때까지 현장의 변경 및 훼손 없이 원상태로 보존하고 지체 없이 계통 보고를 하여야 한다.

②제1항의 보고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 재난안전 사고 발생의 일시·장소와 원인
2. 피해내용
3. 응급조치 사항
4. 대응 및 복구활동 사항
5. 향후 조치계획

③중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 사고원인 조사를 외부 전문기관에 의뢰할 수 있다.

제22조(손해배상 의무) 임직원 및 본 조합을 출입하는 모든 방문객 등은 고의 또는 안전수칙을 무시한 과실로 본 조합에 손해를 끼쳤을 때에는 손해배상의 책임을 진다.

제23조(지도·감독) 조합장은 재난안전관리 업무와 관련한 중앙회의 지도·감독에 적극 협조해야 한다.

제24조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법규 및 본 조합 제규정을 준용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2014년 12월 3일부터 시행한다.

제2조(다른 규정 등의 폐지) 이 규정 시행과 동시에 종전 「재해·재난 및 위기 관리규정」과 「재해·재난 및 위기관리준칙」은 폐지한다.

제 3 장 경제부문

경
제
부
문

제 3 장 경제부문

○ 경제사업규정(예)	1617
- 가축시장 업무준칙(모범안)	1635
- 경제사업브랜드관리준칙	1643
- 경제사업채권관리업무준칙(예)	1651
- 군납사업취급준칙(예)	1659
- 농기계센터운영준칙(예)	1669
- 농산물공판장업무취급준칙(예)	1675
- 농산물산지유통센터 운영준칙(예)	1697
- 농식품가공업무취급준칙(예)	1703
- 농식품안전관리준칙(예)	1711
- 농협 로컬푸드직매장 운영준칙(예)	1719
- 매취판매사업 리스크관리준칙(예)	1729
- 미국종합처리장 운영준칙(모범안)	1733
- 배합사료업무취급준칙(예)	1741
- 배합사료 제조공장 업무취급준칙(모범안)	1747
- 산물벼·보리수매검사업무취급준칙(예)	1753
- 산지유통활성화사업준칙	1763
- 상품권업무준칙	1769
- 생산자조직 육성 및 지원준칙(예)	1789
- 섬유질사료제조공장 업무취급준칙(예)	1795
- 인삼경작관리준칙(예)	1801
- 자재가공공장 업무취급준칙(모범안)	1823
- 잡곡사업업무취급준칙(예)	1831
- 정책작물판매사업준칙(예)	1839
- 토양진단센터 업무취급 준칙(예)	1843
- 하나로마트업무취급준칙(예)	1849

경제사업규정(예)

소관부서 : 농협경제지주 산지유통부(T:6332)
농협경제지주 축산기획부(T:6484)

[2000. 7. 1. 제정
2004. 1. 1. 개정
2007. 5. 14. 개정
2007. 11. 30. 개정
2010. 9. 10. 개정
2010. 11. 30. 개정
2015. 2. 1. 개정
2016. 8. 1. 개정
2016. 12. 5. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 농업협동조합법 제57조, 제106조 및 제111조의 규정에서 정하는 사업 중 경제사업의 수행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 조합의 경제사업에 관하여 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(사업방식) 경제사업은 수탁·매취·정책·알선 및 예약방식으로 운영한다.

1. "수탁방식"이라 함은 조합원 등으로부터 위탁을 받아 판매, 공급 또는 가공하는 것을 말한다.(2016.8.1. 개정)
2. "매취방식"이라 함은 조합 책임하에 매입하여 판매, 공급 또는 가공하는 것을 말한다.
3. "정책방식"이라 함은 정부, 지방자치단체 또는 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다. 이하 같다.)의 위탁을 받아 판매, 공급(매입 포함) 또는 가공하는 것을 말한다.(2016.12.5. 개정)
4. "알선방식"이라 함은 조합이 매입·조작 등 직접 취급은 하지 아니하고 출하자와 매입자 쌍방에 대하여 매매조건 제시, 장소제공 등의 중개기능을 수행하여 원활한 판매를 유도하는 것을 말한다.
5. "예약방식"이라 함은 조합원으로부터 예약(주문)을 받아 매입하여 공급하는 것을 말한다.

제3조의1(약정조합원) ①경제사업에 대하여 이용계약을 체결하고, 이를 성실히 이행하는 조합원을 "약정조합원"이라 한다.

②약정조합원에 대해서는 사업이용에 따른 수수료, 장려금 등을 우대할 수 있다.

③이용계약 체결, 제2항의 우대사항 및 계약사항 불이행 시 조치사항 등 약정조합원제도 운용에 필요한 세부사항은 "별지 서식"을 참고하여 이사회에서 정한다.(2010.9.10. 개정)

제4조(계약) (2004.1.1. 삭제)

제5조(인수도) ①조합이 취급하는 물자(판매품, 구매품, 원재료, 재공품, 제품 등을 포함한다. 이하 같다)는 당사자 상호 입회아래 인수도함을 원칙으로 한다.

②물자를 인수도할 때에는 계약서·신청서·통지서 등의 내용과 부합여부를 확인하고 증빙서를 수수(授受)하여야 한다.

제6조(수송·조작) 물자의 수송 또는 조작은 조합 책임하에 실시한다. 다만, 필요한 경우에는 일반 대행업자(수송업자, 하역업자, 창고업자 등)에게 대행하게 할 수 있다.

제7조(물자관리) ①보관이 필요한 물자는 자체 또는 위탁보관하되 보관에 철저를 기하여야 한다.

②물자를 위탁보관할 때에는 계약을 체결하고 창고증권 또는 보관증을 받아야 한다. 다만, 대표이사(농협경제지주회사 및 그 자회사의 대표이사를 말한다. 이하 같다.)가 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.12.5. 개정)

③보관물자는 화재 및 풍수해 등에 대비하여 손해보험에 가입한다. 다만, 화재 및 풍수해 등의 우려가 없다고 판단되는 경우에는 손해보험 가입을 생략할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

제8조(재고조사) ①보관물자는 조합장(사업장장)이 따로 지정하는 직원(또는 법인인 대행업체)이 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대조 확인하고 재고조사표를 작성하여야 한다.(2007.5.14. 개정)

②재고조사는 분기 1회 이상 실시하여야 한다.(2015.2.1. 개정)

③재고조사 결과 파손·부패·변질·감량 등으로 판매가 불가능하거나 부족액이 발생한 경우에는 이사회에서 정하는 인정감모손(율) 한도 안에서 손실처리할 수 있다. 다만, 대표이사가 인정감모손(율)을 정한 경우에는 그에 의한다.

제9조(사고처리) ①물자의 수송·보관·판매 등 경제사업 수행과정에서 사고가 발생하였을 때에는 곧 사고조사서를 작성하고 그 책임한계를 명백히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 사고당시의 시가변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다. 다만, 제10조의 규정에서 정한 면책사고 또는 손실에 대하여는 재산상·신분상의 책임을 면할 수 있다.

③사고 또는 손실처리에 따르는 모든 비용은 제2항의 규정과 같이 처리한다.

제10조(면책사고 또는 손실범위) 제9조제2항의 규정에서 정한 면책사고 또는

손실 범위는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 천재지변이나 선관(善管)의무를 충실히 이행하는 과정에서 불가피하게 발생한 파손, 부패, 변질, 감량 등의 사고
2. 성출하기에 판매품의 집중출하로 판매처리 시설 및 능력의 한계로 인하여 불가피하게 발생한 사고
3. 상인의 가격·물량조작행위 등이 심하여 농업인의 피해가 크다고 판단되어 유통질서 확립과 농업인 소득증대를 위하여 조합이 개입, 판매하는 과정에서 불가피하게 발생한 상품 판매손실
4. 소비자의 기호가 급변하거나 경쟁상품의 출현 및 정부의 정책변동 등의 사유로 장래의 가격예측이 극히 곤란한 상황에서 불가피하게 발생한 상품 판매손실
5. 법령 및 제규정에 따라 적법하게 취급한 사업에서 발생한 고의 또는 중과실이 없는 손실로서 이사회에서 불가피하다고 인정하는 손실

제11조(검사·품질관리) ①조합이 취급하는 물자 중 검사가 필요한 물자에 대하여는 전문검사기관에 위탁하여 검사하거나 또는 자체검사를 실시한다. 다만, 정부기관에서 검사한 물자·생활물자, 정부 또는 대표이사가 인정하는 기관에서 검사한 물자는 검사를 생략할 수 있다.

②조합은 취급식품의 품질향상과 공신력 제고를 위해 품질관리를 실시한다.

제12조(수수료·장려금) ①조합은 경제사업 수행시 소정의 수수료 또는 장려금을 받을 수 있다.(2007.5.14. 개정)

②조합은 취급물자의 판매·공급 확대 등 원활한 사업추진을 위하여 수수료 또는 장려금을 지급할 수 있다.

③수수료(율) 및 장려금(율)은 주변시세, 사업여건 및 지역사회와의 상생발전을 고려하여 이사회 의결을 받아 정한다.(2016.8.1. 개정)

제13조(출하선급금) 물자의 출하촉진 또는 적기적량 확보를 위하여 출하선급금을 지급할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

제14조(미수채권 관리) (2004.1.1. 삭제)

제15조(채권·채무대사) (2004.1.1. 삭제)

제16조(유통시설 설치) 조합은 조합원이 생산하거나 필요로 하는 물자의 원활한 유통을 위해 다음 각 호의 유통시설을 설치·운영할 수 있다.

1. 판매시설(판매장): 공판장, 경매식집하장(판매품을 집하하여 경매방식으로 판매하는 시설을 말한다), 도·소매사업장 등
2. 집하·보관(저장)·검사·선별·포장시설: 집하장, 창고, 저장고, 선과장, 포장센터, 청과물종합처리장, 축산물종합처리장 등

3. 수송시설: 화물자동차, 철부선, 화여객선 등

4. 생산·검사·하역·가공·정보처리 등의 시설

제17조(유통손실보전자금) ①조합은 경제사업활성화를 위한 판매·가공사업 수행과정에서 발생하는 유통손실의 보전을 위해 유통손실보전자금(이하 보전자금이라 한다)을 조성하여 운용할 수 있다.(2010.11.30. 개정)

②보전자금은 총회 의결을 거쳐 이익잉여금 처분에 의하여 조성하며 임의적립금으로 적립한다.(2007.11.30. 개정)

③유통손실 보전은 교육지원사업비로 집행한다.(2007.11.30. 개정)

④교육지원사업비로 집행한 보전자금은 당해연도 결산시에 해당금액을 보전자금 잔액범위 내에서 미처분이익잉여금에 이입한다.(2007.11.30. 개정)

⑤조합은 매 회계연도 개시 전에 유통손실 보전을 위한 교육지원사업비 예산을 사업계획에 반영 한다.(2007.11.30. 개정)

제18조(보전자금 운용범위) ①보전자금의 운용범위는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 판매가격손실 보전

2. 조합의 매취판매사업 수행과정에서 발생한 손실(손실처리에 따른 비용 포함)보전

3. 불가항력적 사유로 발생한 손실보전(2010.11.30. 개정)

4. 기타 이사회에서 의결한 유통손실(손실처리에 따른 비용 포함) 보전

②전항 제1호의 판매가격손실보전의 범위는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 판매장에 출하된 판매품의 판매 또는 출하자의 위탁으로 판매품을 출하하여 판매한 가격이 동일 조건에서의 다른 판매처 판매가격보다 현저히 낮다고 객관적으로 인정될 때 그 차액 범위안

2. 판매장을 운영함에 있어 계절별 초 출하품 또는 타 도매시장에 비하여 출하가 부진한 품목의 출하유치를 위하여 판매예정가격을 출하자에게 제시하고 출하를 유치하였으나 실제판매가격이 제시가격보다 하회하였을 경우 그 차액 범위안

③유통손실 보전을 위한 교육지원사업비 집행 절차는 조합 직무범위규정의 전결기준에 의한다.(2007.11.30. 개정)

제19조(성과급) 조합은 종사직원의 사기진작을 통한 경제사업 활성화를 위해 해당 직접사업비로 성과급을 지급할 수 있다.

제20조(준용규정) (2004.1.1. 삭제)

제21조(준칙 등) ①이 규정 시행에 필요한 사항과 유통·가공시설 운영, 경제사업거래업무(신용조사, 담보취득, 여신거래한도 설정 및 계약체결 등) 및 채권관리업무(채권의 보전·관리, 강제회수 및 상각 등)에 대하여는 준칙이

정하는 바에 따른다.

②경매식집하장 운영은 이 규정에 의하되 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 공판장 운영에 관한 준칙을 준용할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

제2장 판매사업

제1절 통 칙

제22조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "출하조합"이라 함은 판매품을 수집, 선별, 포장 또는 가공하여 공판장, 도매시장, 기타 판매선에 판매를 위탁하는 조합을 말한다.
2. "판매조합"이라 함은 수탁 또는 매취한 판매품을 농협 이외의 판매선에 판매하는 조합을 말한다.
3. "거래인"이라 함은 중도매인, 매매참가인, 위탁판매인을 말한다.
4. "중도매인"이라 함은 조합장의 지정을 받아 공판장 또는 경매식집하장에 상장된 판매품 또는 조합장의 허가를 받은 비상장판매품을 매수하여 도매 거래하거나 매수를 중개하는 영업을 하는 자를 말한다.
5. "매매참가인"이라 함은 조합에 등록하고 공판장 또는 경매식집하장에 상장된 판매품을 직접 매수하는 가공업자, 소매업자, 수출업자, 소비자단체 등 수요자를 말한다.
6. "위탁판매인"이라 함은 판매조합장의 위탁을 받아 조합이 지정한 가격으로 일정점포에서 판매품을 판매하여 주고 조합으로부터 소정의 수수료를 받는 자를 말한다.
7. "위촉판매원"이라 함은 출하조합장의 위촉을 받아 조합의 계산으로 판매품을 수집, 운반 및 판매하여 주고 조합으로부터 소정의 수수료를 받는 자를 말한다.
8. (2016.7.20. 삭제)

제23조(수탁판매) 품목·종류·등급이 같은 수탁판매품은 공동계산을 원칙으로 하되, 개별 계산할 수 있다.

제24조(매취판매) ①매취판매품의 매입은 사전에 충분한 검토를 거쳐 실시하여야 한다.

②판매품의 매입대금은 검사·인수 후 지급하되 필요한 경우 일부를 선도할 수 있다.

③매취판매품의 판매(예정)가격은 매입원가(매입에 따른 제비용 포함)에 판

매제비(보관료, 조작비, 금리, 공제료) 등을 더한 가격을 기준으로 시장여건을 감안하여 결정한다.

④판매촉진 등을 위해 불가피한 경우에는 제3항의 규정에서 정한 판매가격을 조정(매입원가 이하 조정 포함)할 수 있다.

⑤매취판매사업은 매취판매사업리스크관리준칙이 정하는 바에 따라 매입량, 매입가격, 판매가격, 거래처, 저장 등 위험요소에 대한 리스크관리를 하여야 한다.(2016.8.1. 개정)

제25조(정책판매) ①정책판매품은 중앙회 소유에 귀속되며 중앙회가 지정하는 기관에 인도 완료까지의 물동조작 및 보관관리 책임은 조합이 진다.

②정책판매 품목 지정 및 기타 필요한 사항에 대하여는 대표이사가 정하는 바에 의한다.

제26조(알선판매) 알선판매사업으로 취급할 수 있는 경우는 다음 각 호의 1과 같다.

1. 조합이 지정된 장소에서 출하자가 불특정 소비자에게 직접 판매하는 경우
2. 대량수요처를 조합이 알선·계약하여 출하자가 직접 판매하는 경우
3. 기타 수탁 또는 매취판매사업으로 취급하기가 어려운 경우

제27조(판매장 설치·운영 등) ①조합의 판매장 설치·이전·폐쇄 및 조합간 공동판매장 운영 등은 회원조합지도·지원규정에 의한다.

②판매장 운영은 조합 직영을 원칙으로 하되, 필요한 경우 시설 일부를 임대 운영 할 수 있다.

③정부 또는 지방자치단체 등의 보조에 의한 판매장의 설치·이전 및 폐쇄 등은 해당 보조기관과 체결하는 협약 내용에 따른다.

제28조(위촉판매원) ①조합은 관내거주 농업인·수집상 중에서 주산품 성출하기에 6월 이내의 기간을 정하여 판매사업 현장업무를 맡길 수 있다고 인정되는 자를 이사회 의결을 받아 위촉판매원으로 운용할 수 있다.

②위촉판매원으로 운용하고자 할 경우에는 사전에 위촉판매원 및 그 신원보증인에 대하여 신용조사를 실시하고 서약서 등 필요한 서류를 받아야 한다.

③위촉판매원은 판매품의 수집·운반·판매 등의 업무를 추진하며 판매대금 수령과 정산 업무를 보조할 수 있다.

④위촉판매원은 조합을 빙자하여 자기사업을 하거나 자기사업을 조합사업으로 위장하는 행위를 하여서는 아니되며, 고의 또는 중대한 과실로 조합에 손실을 입혔을 때에는 변상하여야 한다.

제29조(출하) ①판매품을 위탁하고자 하는 출하자는 위탁판매신청서를 조합에 제출하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 전신 또는 구두로 신청할 수 있다.

②출하자의 신청(서)내용을 검토하여 조합이 판매 처리할 수 없을 때에는 이

를 거절할 수 있으며 이 때에는 그 뜻을 출하자에게 즉시 통지한다.

③조합이 판매 처리할 수 있는 판매품에 대하여는 출하자에게 위탁판매품출하 요청서를 발급한다. 다만, 긴급한 경우에는 전신 또는 구두로 요청할 수 있다.

④출하자는 위탁판매품을 출하함과 동시에 위탁판매품출하통지서 또는 출하자를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 다만, 본조합의 조합원은 위탁판매출하통지서 등의 서류 제출을 생략할 수 있다.

⑤지정장소까지의 위탁판매품 수송은 출하자 책임 하에 수송함을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 조합 책임 하에 수송할 수 있으며, 이 경우에는 출하촉진을 위하여 수송조작비를 면제할 수 있다.

제30조(출하비용 입체) 조합은 판매품의 예상판매대금을 감안하여 보관·조작·출하 등에 따른 제비용을 입체지급하거나 필요한 경우에는 조합 부담으로 할 수 있다.

제31조(출하수수료) ①조합은 출하자로부터 출하업무취급에 따른 수수료(이하 "출하수수료"라 한다)를 받는다.

②타 조합, 작목반 등 출하조직이 출하하는 품목 또는 품질·선별·포장 등이 특히 우수한 품목에 대하여는 출하수수료(율)를 우대 적용할 수 있다.

③출하수수료(율)에 관한 사항은 사전에 출하자에게 알려 주어야 한다.

제32조(출하장려금) 조합은 공동출하 촉진과 사업 활성화를 위해 출하조직 등에 대하여 출하장려금을 지급할 수 있다.

제33조(판매방법) ①판매품은 현금판매를 원칙으로 하되, 조합장이 별도로 정하는 바에 따라 외상판매를 할 수 있다.

②경매에 의하여 판매할 때에는 미리 지정 또는 등록된 중도매인과 매매참가인을 대상으로 경매를 실시한다.

③판매품을 매수하고자 하는 일반인은 거래금액의 100분의 10 이상의 보증금을 납부하고 집하장 경매에 참가할 수 있다.

제34조(외상한도) (2004.1.1. 삭제)

제35조(특별한도) (2004.1.1. 삭제)

제36조(외상판매기간·지연배상금) ①외상판매기간은 판매품 인도일로부터 30일 이내로 하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 필요한 경우에는 이사회 의결을 받아 달리 할 수 있다.

②제1항의 규정에서 정한 기간을 경과한 미수채권에 대하여는 소정의 이자율에 의한 지연배상금을 받는다. 다만, 대량수요처에 대하여는 따로 약정이 있을 경우 그에 따른다.(2016.8.1. 개정)

제37조(조합간 외상거래 특례) ①출하조합과 판매조합간 외상거래기간은 판매

품 인도일로부터 30일 이내로 하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 조합간에 따로 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.

②판매조합이 출하조합으로부터 판매품을 인수한 후 외상거래 기간에 전량 판매하지 못한 경우에는 기간 내 판매분을 정산하고 미판매내역을 출하조합에 통지한다.

③판매조합이 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 판매대금을 정산하지 않은 경우에는 판매대금 정산기일 다음날부터 정산일까지 소정의 이자율에 의한 지연배상금을 출하조합에 지급하여야 한다.(2016.8.1. 개정)

④조합간 외상거래에 관한 여신업무처리 및 채권관리 등에 관한 사항은 준칙이 정하는 바에 의한다.(2004.1.1. 개정)

제38조(판매대금 선급) ①수탁판매품의 검수·입고 후에는 판매되기 전이라도 예상 판매대금의 80%해당액(제30조의 규정에 의한 입체금 포함) 이내에서 직무범위규정에서 정하는 바에 따라 위탁인에게 미리 지급(이하 "판매선지급금"이라 한다)할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

②판매선지급금 지급기간은 30일 이내로 하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 필요한 경우에는 이사회 의결을 받아 달리 운용할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

③판매선지급금을 지급할 때에는 검수중에 선급액을 표시하고 영수증을 받는다.(2016.8.1. 개정)

제39조(수탁판매대금 정산) ①판매가 완료되면 수탁판매대금정산서를 작성하여 출하자에게 송부하고 판매대금을 정산한다. 다만 출하선급금의 경우 약정기간 내에 약정 이행이 확실하다고 인정되는 경우에는 출하선급금의 정산을 연기할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

②판매품을 분할판매하였을 때에는 분할 정산할 수 있다.

제2절 출하선급금

제40조(지급대상) 조합은 다음 각 호의 자에 대하여 출하선급금을 지급할 수 있다.(2004.1.1. 개정)

1. 농업인
2. 타조합
3. 대표이사가 따로 정하는 자

제41조(지급한도) ①1인당 출하선급금 지급한도는 담보와 신용으로 구분하여 직무범위 규정에 따라 정한다.

②출하조합에 대한 출하선급금 지급한도는 출하조합의 출하선급금차용한도

이사회결의서에 따른다.(2004.1.1. 개정)

제42조(출하약정) ①출하선급금을 지급할 때에는 출하금액 및 출하물량을 약정한다.(2004.1.1. 개정)

②약정이행 판단은 출하약정금액을 기준으로 한다. 다만, 판매품의 판매가격이 약정 당시 적용한 단가보다 현저히 하락한 경우에는 출하약정물량을 기준으로 할 수 있다.

제43조(출하선급금 지급시 받는서류) 출하선급금을 지급할 때에는 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 출하선급금 약정서
2. 본인(보증인)임을 확인할 수 있는 서류
3. 담보관계서류
4. 출하선급금차용한도 이사회결의서(2004.1.1. 개정)
5. 기타 필요한 서류

제44조(출하선급금 이자·위약금) ①출하약정기간 내에 약정대로 출하하였을 때에는 출하선급금에 대한 이자는 무이자로 한다.

②수탁판매품의 판매지연 또는 판매대금 정산지연으로 인한 출하선급금 상환 지체일수에 대하여는 무이자로 한다.

③출하약정대로 출하하지 아니한 경우에는 출하선급금 잔액을 회수하고 이자 및 위약금을 받는다. 이 경우 이자와 위약금의 계산방법은 조합장이 정하는 바에 따른다.(2016.8.1. 개정)

④천재지변 또는 기타 불가피한 사유 등으로 출하약정을 이행하지 못하였을 때에는 이사회 의결을 받아 이자 또는 위약금을 감면할 수 있다.(2016.8.1. 개정)

제45조(정부 기금 등에 의한 출하선급금) ①정부기금 또는 중앙회 자금 등의 지원에 의하여 출하선급금을 운용하는 경우에는 그 관리기관 또는 감독기관에서 정하는 지급조건, 운용기준 및 감독지침 등이 정하는 바에 의한다.

②제1항의 정부기금 등에서 지원기준 등을 정하지 아니한 출하선급금 지급과 관련한 사항(담보취득, 채권보전 및 관리 등)은 준칙이 정하는 바에 의한다.(2004.1.1. 개정)

제45조의2(출하선급금 지급기준 등) ①연도별로 출하선급금 지급기준(지원대상, 지원조건, 지원기간, 운용규모, 약정물량 등) 및 자금관리 등에 관한 업무처리 기본방침은 이사회에서 정한다.

②제1항에서 정하지 아니한 출하선급금에 대한 세부 업무처리절차 등은 여신심사위원회의 심의를 거쳐 조합장이 정하여 운용한다.(2004.1.1. 신설)

제3절 거래인

제46조(거래인 자격) ①거래인은 판매대금의 지급을 담보하기 위하여 보증금 또는 담보물을 제공하거나 1인 이상의 연대보증인을 세운 자라야 한다.

②거래인은 사업자등록증을 소지하고 조합의 세무업무에 필요한 자료를 제출할 수 있는 자라야 한다.

제47조(거래약정 등) ①거래인과 거래약정을 체결하고자 할 때에는 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 거래약정서
2. 인감증명서(본인, 보증인)
3. 담보관계서류
4. 최근 재산세 또는 종합토지세납입영수증(영수증이 없는 경우 납세증명원)
5. 기타 필요한 서류

②거래인 및 보증인에 대하여는 신용조사를 실시하여야 한다.

③거래인 및 위촉판매원에게는 증명서를 교부하고 항상 게시 또는 지참하게 하여야 한다.

제48조(거래약정 해지) ①거래인 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 자에 대하여는 즉시 거래약정을 해지하여야 한다.

1. 제46조의 규정에 저촉하는 사유가 발생하였을 때
2. 정당한 사유없이 30일 이상 거래를 중단하였을 때
3. 관련 법령 또는 거래약정사항을 위반하였을 때
4. 담합하거나 거래과정에 있어 거래관계자에게 상당한 손실을 끼치는 등 판매업무 질서를 저해하였을 때
5. 거래인이 제공한 담보물에 대하여 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때(채권보전에 지장이 없다고 인정되는 경우는 예외 가능) 또는 파산·회사정리절차 개시 등 거래인에 대해 법적 수속이 개시되었을 때
6. 기타 채권보전에 지장을 초래하는 사유가 발생하였을 때

②약정해지거래인에 대한 미수금은 조속히 회수되도록 신속한 조치를 취해야 하며 약정해지일로부터 30일 이내에 미수금이 회수되지 않을 때에는 법적 절차를 실행하여 회수하여야 한다.

제3장 구매사업

제49조(구매사업 방식) ①구매사업은 예약방식으로 함을 원칙으로 하되, 매취수탁 또는 정책방식에 의할 수 있다.

②구매사업은 구매방법에 따라 자체구매와 계통구매로 구분한다.

③예약구매에 있어서 필요한 경우 예약금을 받을 수 있다.

제50조(구매처) ①조합은 구매품을 중앙회로부터 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 중앙회로부터 구매하는 것보다 계약조건이 유리한 경우에는 자체구매할 수 있다.

②사업계획에 반영되지 않은 품목은 이사회 의결을 받아 취급할 수 있다.

③자체구매품은 타 조합 또는 등록업자(중앙회 및 조합에 등록한 업자)로부터 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 등록업자가 취급하지 않거나 기타 사유가 있을 때에는 예외로 할 수 있다.

제51조(구매량 결정) 구매량은 다음 각 호의 1에 의하여 결정한다.

1. 예약구매는 수요기 이전에 조합원에게 구매품의 품질·규격 등을 알려 주고 예약(주문)을 받아 정한다.
2. 매취구매는 재고·과거의 공급실적·최근의 소비추세 등을 감안, 수요량을 추정하여 정한다.
3. 수탁구매는 품질·위탁조건·공급예상량을 감안하여 정한다.
4. 정책구매는 정부, 지방자치단체 또는 중앙회의 수급계획에 의하여 정한다.

제52조(계약방식) ①구매품의 계약방식은 조합장이 정하는 바에 따른다.

②예정가격 결정방법 등 이 규정에서 정하지 아니한 구매계약 관련사항은 계약규정을 준용한다. 다만, 구매사업 수행상 계약규정의 준용이 곤란하여 대표이사가 따로 정하는 경우에는 그에 의한다.

제53조(신청·발주) 조합장은 재고·공급실적·공급시기 등을 감안하여 적정한 수량을 중앙회에 신청하거나 업자에게 발주한다.

제54조(구매대금 정산) ①계통구매품의 구입대금은 대표이사가 따로 정하는 바에 따라 정산한다.

②자체구매품의 구입대금은 계약서 등의 약정내용에 따라 정산함을 원칙으로 한다.

③구입대금 정산기일 이전에 업자의 요청이 있을 때에는 미지급금으로 확정된 금액 범위 내에서 매입할인의 방법에 의하여 미리 지급할 수 있다.

④제3항의 규정에 의한 매입할인액은 원칙적으로 "선지금액×경제사업미수금기한내이자율×선지급일수/365" 이상을 원칙으로 하되, 조합의 자금여력 등을

고려하여 조합장이 결정한다.(2016.8.1. 개정)

제55조(공급가격 결정) ①구매품의 공급가격결정은 실비주의원칙에 의한다. 다만, 시장여건상 필요한 경우에는 시가주의원칙에 의하여 정할 수 있다.

②품목과 종류가 같은 구매품은 공동계산을 원칙으로 한다.

③"실비주의원칙"이라 함은 구입원가(구입에 따른 제비용 포함)에 공급제비(보관료, 조작비, 금리, 공제료 등)와 취급수수료를 더하여 공급가격을 정하는 것을 말한다.

④조합원의 기호변화, 시장여건변화 등으로 제1항의 규정에 의한 가격으로 공급할 수 없다고 판단될 때에는 공급가격을 조정(구입원가이하 조정 포함)할 수 있다.

⑤대표이사가 공급가격을 따로 정하여 통보한 경우에는 그 가격에 의한다.

제56조(공급방법) ①구매품은 현금공급을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 외상공급(할부공급 포함)할 수 있다.

②구매품은 조합원에게 개별공급함을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 주문 배달공급 또는 내부조직장(영농회장, 공선출하회장 등)을 통하여 일괄공급할 수 있다.(2015.2.1. 개정)

③비수기공급, 체화품공급 등 필요한 경우에는 할인공급 할 수 있다.

④외상공급에 따른 한도, 기간 등 필요한 사항은 대표이사가 정하는 바에 의한다.

제57조(배정·전수배) ①구매량 부족으로 신청량 전량을 공급할 수 없을 때에는 구매신청량 비율에 의하여 배정함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 달리 배정할 수 있다.

②구매품의 과부족량은 중앙회 또는 조합 상호간의 협의에 의하여 전수배할 수 있으며 전수배에 따른 조작제비는 전수배 희망 사무소가 부담함을 원칙으로 한다.

제58조(소유권) 조합에서 인수·보관 중인 구매품의 관리책임과 소유권은 조합에 귀속된다. 다만, 수탁구매품의 소유권은 위탁자에게 귀속된다.

제59조(이용장려금) ①조합은 구매품의 이용확대를 위하여 사업계획에 책정된 금액범위 내에서 이용장려금을 지급할 수 있다. 다만, 사업계획에 책정된 금액을 초과하여 지급하고자 할 때에는 이사회 의결을 받아야 한다.

②조합장은 이용장려금 지급기준을 정하여 그 내용을 조합원에게 알려 주어야 한다.

제60조(구매미수금) 구매미수금에 대한 지연배상금은 소정의 기한내이자율 또는 연체이자율을 적용한다. 다만, 조합의 자금부담이 없는 경우 또는 이사회에서 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.8.1. 개정)

제61조(위약손실부담) 구매를 위탁한 조합원이 정당한 사유없이 그 구매품의

전부 또는 일부를 인수하지 않음으로써 조합에 손실이 발생한 때에는 위탁 조합원이 그 손실을 부담 한다.

제4장 가공사업

제62조(가공사업 방식) ①가공사업은 매취, 수탁 또는 정책방식에 의한다.

②원재료는 조합원 또는 타 조합으로부터 구입함을 원칙으로 한다. 다만, 조합원 또는 타 조합으로부터 구입이 어려운 품목은 달리 할 수 있다.

제63조(원재료 및 제품검사) 원재료 및 제품의 품질검사는 관련법령에서 정한 기준·규격 및 자가품질검사기준·규격에 의거 실시하여 식품의 안전성 확보에 노력하여야 한다.

제64조(판매촉진) ①조합은 가공제품 판매촉진을 위하여 중앙회 또는 타조합과 공동으로 홍보를 할 수 있으며 공동집배송 등 물류공동화사업을 할 수 있다.

②가공제품의 판매촉진을 위해 필요한 경우 할인판매를 할 수 있으며, 재고품 정리 또는 기타 불가피한 경우에는 원가이하로 판매할 수 있다.

제65조(가공기술개발) 조합은 가공기술 개발과 품질향상을 위해 전문 연구기관에 연구를 의뢰할 수 있다.

제5장 이용·운송 및 보관사업

제1절 이용사업

제66조(이용시설 설치) 이용시설은 조합원의 소득증대와 생활향상에 기여되며 그 수입으로 운영되는 것에 한하여 설치함을 원칙으로 한다. 다만, 이용시설의 성질상 특별한 경우에는 예외로 한다.

제67조(이용신청) ①이용시설을 이용하고자 하는 조합원은 시설이용신청서를 제출하여야 하며 조합은 신청내용을 검토하여 승낙여부를 신청 조합원에게 통지하여야 한다.

②동일시설에 대하여 이용신청 조합원이 다수일 때에는 시설이용 신청서 접수 순위에 따라 이용하게 함을 원칙으로 하되, 시설이용의 효율성을 감안 조정할 수 있다.

제68조(이용료) ①시설이용에 대한 이용료는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

②이용료를 현물로 받았을 때에는 이사회에서 정한 현물환가방법에 의하여 환가 기표하고 그 현물을 판매하고자 할 때에는 시가로 판매한다.

제69조(이용시설 대여) ①이용시설을 대여하고자 할 때에는 신청 조합원으로부터 시설차용증을 징수한 후 시설을 대여한다.

②고정이용시설은 이사회 의결을 받아 대여 운영할 수 있다.

제70조(이용자 담보제공) 이용시설의 관리·보존을 위해 필요한 경우에는 시설 이용 조합원으로 하여금 보증인을 세우도록 하거나 보증금 또는 담보물을 제공하게 할 수 있다.

제71조(실비변상) 시설이용 조합원이 시설이용 중에 고의 또는 과실로 시설을 손상시켰을 때에는 원상복구에 소요된 실비를 변상하여야 한다.

제2절 운송사업

제72조(운송화물) 조합이 운송하는 화물은 다음 각 호의 1과 같다.

1. 조합의 각종 사업과 관련된 화물
2. 조합의 재산 및 시설재
3. 조합원이 생산한 물자
4. 영농자재와 생필품 등 조합원이 필요로 하는 물자

제73조(운송료) 운송료(율)는 정부고시 또는 시행요율을 참고로 하여 조합장이 정한다.

②(2007.5.14. 삭제)

제3절 보관사업

제74조(사업의 종류) 조합은 다음 각 호의 보관사업을 수행한다.

1. 임치물의 보관
2. 임치물의 하역
3. 임치물의 조제·포장·개장
4. 임치물의 운송 등

제75조(양곡보관) 조합이 양곡(정부양곡 포함)을 보관하는 경우, 그 관리는 "정부 양곡안전보관요령(농림축산식품부)"에 의한다.(2015.2.1. 개정)

제76조(준칙 등) 보관사업 수행에 따른 세부 업무처리 기준 및 절차 등에 관한 사항은 대표이사가 정하는 바에 의한다.

제6장 회계처리

제77조(회계처리) 경제사업 업무처리와 관련한 회계처리는 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제7장 경제사업자금이자율 (2016.8.1. 신설)

제78조(이자율 적용 등) ①경제사업과 관련하여 발생하는 경제사업미수금 이자 산정, 구·판매품의 원가계산, 매입·매출할인시 적용되는 기준이자율(이하 "경제사업자금이자율"이라 한다)의 적용 방법은 다음과 같다.

1. 경제사업과 관련하여 조합원, 중도매인, 거래처 등과의 거래관계에서 발생하는 외상매출금, 수탁사업미수금, 선금금 등의 채권(이하 "경제사업미수금"이라 한다)의 이자율 산정방법은 다음 기준에 의한다.

가. 기한내이자율 : 본 조합 상호금융일반자금대출금 기한내이자율을 감안하여 조합 이사회에서 정한다.

나. 연체이자율 : 본 조합 상호금융일반자금대출금 연체이자율을 감안하여 조합 이사회에서 정한다. 단, 상호금융대출금 최고 연체이자율을 초과할 수 없다.

2. 구·판매품의 원가계산은 제1호의 규정을 준용하여 처리한다.

3. 외상매입금을 대금정산기일 이전에 거래처의 요청으로 선지급함으로써 일정금액을 할인받거나(이하 "매입할인"이라 한다) 외상매출금을 대금회수기일 이전에 회수할 경우 일정금액을 할인하여주는 때(이하 "매출할인"이라 한다)에는 다음 산식에 의한다.

가. 매입할인액=선지급액×경제사업미수금 기한내이자율×선지급일수/365 이상

나. 매출할인액=선회수액×경제사업미수금 기한내이자율×선회수일수/365 이하

- ②제1항의 규정에 불구하고 정부, 지방자치단체 등 외부기관의 자금을 본 조합이 대여받아 운용하는 경우에는 당해 기관이 정하는 바에 의하며, 이사회에서 사업활성화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 달리 적용할 수 있다.

[본조신설 2016.8.1]

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2007.5.14. 개정)

이 규정은 2007년 5월 14일부터 시행한다.

부 칙 (2007.11.30. 개정)

이 규정은 2007년 11월 30일부터 시행한다.

부 칙 (2010.9.10. 개정)

이 규정은 2010년 9월 10일부터 시행한다.

부 칙 (2010.11.30. 개정)

이 규정은 2010년 11월 30일부터 시행한다.

부 칙 (2015.2.1. 개정)

이 규정은 2015년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2016.8.1. 개정)

이 규정은 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.5. 개정)

이 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

<별지 서식>

약정조합원 이용계약서(예시)

○○○○협동조합(이하 "조합"이라 한다)과 조합원 ○○○(이하 "조합원"이라 한다)간에 다음과 같이 약정조합원 이용계약을 체결한다.

제1조(총칙) 본 계약은 "조합"의 정관에서 정한 경제사업의 이용에 적용하며 "조합"과 "조합원"은 본 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하여야 한다.

제2조(사업이용약정) "조합"과 "조합원"은 경제사업의 성실한 이용을 위하여 다음과 같이 사업의 내용과 금액 등을 약정하여야 한다.

사업의 내용	이용금액	비고

제3조(수수료·장려금) 수수료(율) 및 장려금(률)은 품목별·사업별로 "조합"의 평균수수료율을 고려하여 "조합"의 실정에 맞게 우대율을 정한다.

제4조(지도·지원) "조합"은 "조합원"의 사업이용에 관한 사항을 지도하고 영농 활동에 필요한 지원을 할 수 있다.

제5조(계약기간 및 계약변경) ①본 계약은 ○○○○년○○월○○일부터 ~ ○○○○년○○월○○일까지로 한다.

②계약 만료일 1개월 전까지 "조합"과 "조합원" 모두 변경 또는 해지 의사표시가 없는 경우 1년씩 자동연장 된다.

③계약 내용의 변경은 계약 시작일을 기준으로 1년에 1회만 가능하다.

제6조(계약해지) ①"조합"은 "조합원"이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 계약만료 이전이라도 본 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

1. 제2조에서 정한 사업을 방해하거나 손실을 끼쳤다고 객관적으로 인정된 경우
2. "조합원"과 합의한 경우

가축시장 업무준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제제주 축산지원부(T:6558)

[2018. 5. 15. 제정]

가
축
시
장
(
모
범
안
)
업
무
준
칙

제1조(목적) 이 준칙은 가축시장의 운영관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 가축시장의 운영관리에 관하여 법령 및 정관에 정하는 사항 이외에는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "개설자"라 함은 「축산법」 제34조에 의거 가축시장을 개설한 축산업협동조합을(이하 "조합"이라 한다) 말한다.
2. "가축거래"라 함은 가축의 매매 또는 교환을 말한다.
3. "가축시장"이라 함은 가축거래를 위해 개설되는 시장으로서, 일정 공간과 시설을 마련하고 정기적 또는 지속적으로 개장되는 시장을 말한다.
4. "대상가축"이라 함은 매매를 목적으로 가축시장에 출장된 한우, 한우와의 교잡우, 젖소, 육우와 기타가축을 말한다.
5. "매도인"이라 함은 사육 중인 대상가축을 조합에 판매위탁을 요청한 생산자를 말한다.
6. "매수인"이라 함은 가축시장에서 거래를 통하여 대상가축을 매입한 농업인 및 가축거래상인을 말한다.
7. "사고적립금"이라 함은 가축시장에서 거래한 대상가축이 질병, 사고 등으로 인하여 피해를 본 경우 또는 매매대금을 회수하지 못한 경우 발생하는 손해를 보전하기 위하여 개설자가 정하여 조합에 적립하는 기금을 말한다.
8. "출장"이라 함은 가축시장에 매매를 목적으로 대상가축을 출하하는 것을 말한다.

제2장 가축시장의 설치 및 운영

제4조(가축시장명 및 소재지) ①본 조합이 개설한 가축시장의 명칭 및 소재지

는 다음과 같다.

가축시장명	소재지		
○○가축시장	시(군)	구(읍·면)	동(리)

②제1항의 가축시장명은 가축시장 소재지 행정구역 명칭을 붙여 정하여야 한다.

제5조(가축시장 개장 및 거래방법) ①본 조항이 개설한 가축시장의 개장일, 개장시간 및 거래방법 등은 다음과 같다.

가축시장명	개장일	개장시간	거래방법	대상가축 입장시간	비고
○○가축시장		~			개장시간은 동·하절기에 따라 변동 될 수 있음
○○가축시장		~			

②개장일은 인근지역의 개설자와 협의하여 결정해야 한다.

제6조(공표사항) 개설자는 가축시장 이용자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 다음 각 호의 사항을 게시·공표 하여야 한다.

1. 가축시장 개장일 및 개장시간
2. 거래가축의 종류
3. 가축의 거래방법
4. 가축시장 수수료 징수방법 및 금액 등
5. 가축시장 안전 및 질병 차단방역을 위한 안전수칙
6. 기타 가축시장 이용자에 대한 고지사항

제7조(가축시장의 시설) 개설자는 다음 각 호의 시설을 기본적으로 설치·유지하여야 한다.

1. 일정시설을 갖춘 계류장과 가축의 감정에 필요한 충분한 면적의 용지
2. 가축 수송차량이 주차할 수 있는 주차시설
3. 출장가축의 체중측정을 위한 우형기 시설
4. 출장가축에 대한 급수설비 및 분노 등의 오물처리 시설
5. 가축의 매매교환에 필요한 사무실 및 안전한 금전출납 설비
6. 출장가축 및 가축수송차량·대인 방역에 필요한 법정시설

제8조(가축시장운영협의회의 설치 및 기능) ①개설자는 가축시장의 합리적인 운영을 위하여 '가축시장운영협의회' (이하 '운영협의회'라 한다.)를 설치하고 가축시장 운영에 관한 다양한 의견을 수렴하여 가축시장 운영에 반영한다.

②운영협의회의 구성에 관한 사항은 개설자가 정한다.

③운영협의회에서는 다음 각 호의 사항을 협의할 수 있다.

1. 가축시장 발전을 위한 개선 사항
2. 사고적립금 적립방법 및 적립한도
3. 사고적립금 사용방법 및 사용기준
4. 그밖에 가축시장에 관한 중요한 의사결정

④운영협의회에서는 가축시장 거래에 관한 분쟁을 조정하기 위하여 당사자의 한쪽 또는 양쪽의 신청에 의하여 다음 각 호의 분쟁을 협의·조정할 수 있다.

1. 하자가축·폐사 등 사고 발생 시에 관한 분쟁
2. 그밖에 개설자가 필요하다고 인정하는 분쟁

제3장 가축의 거래

제9조(거래가축의 종류) ①가축시장에서 거래하는 가축은 매매를 목적으로 가축 시장에 출하된 대상가축으로 한다.

②개설자는 가축시장에 출품되는 가축에 대하여 정당한 사유 없이 출품을 거부해서는 아니 된다.

다만, 가축시장 특성에 따라 출품축에 대한 개장일·장소 등을 구분하여 운영할 수 있다.

제10조(가축의 거래방법) ①가축시장에서 가축의 거래는 경매 또는 중개의 거래 방법에 의한다.

②제1항 경매의 방법은 전자경매거래방법, 수기거래경매방법 등이 있다.

제11조(대상가축신고) ①매도인은 대상가축의 특징(개월령, 외모, 혈통, 친자확인 등), 질병 및 약물투입, 기타 거래 가격 형성에 영향을 미칠 수 있는 사항 등을 개설자에게 신고하여야 한다.

②개설자는 제1항에 의한 신고사항을 가축시장 이용자에게 충분히 공표하여야 한다.

제12조(가축의 계류) ①매도인은 개설자가 지정하는 장소에서 매수인이 그 가축을 감정평가 할 수 있도록 계류하여야 한다.

②개설자는 매도신청 접수순서에 따라 계류하여야 한다. 다만, 가축시장의 특성과 운영편의 등을 위한 구분계류 또는 계류순서 변경 등은 운영협의회에서 협의하여 정할 수 있다.

③매도인은 대상가축의 유인 또는 계류 중 안전사고가 발생하지 않도록 최선의 주의를 하여야 한다.

제13조(가축의 검사) ①개설자는 가축시장 특성에 따라 기본적인 검사 기준을 정하여 운영할 수 있다.

②개설자는 가축거래 당사자의 요구가 있을 때에는 언제든지 대상가축의 질병여부 및 임신감정 등 경매가 원활히 진행될 수 있는 검사를 할 수 있다.

③개설자는 가격사정 또는 수의사 검사 후 이상 징후 발견 시 매도인에게 즉시 알려야 하며, 가축시장 자체 방침에 의거 출장 제외할 수 있다.

④개설자가 이상 징후 등 하자가축임을 알렸음에도 불구하고 경매가 진행될 경우에는 응찰자에게 반드시 알려야 한다. 이때 응찰자는 하자가축에 대한 내용을 인지하고 경락 받은 경우 반품·응찰포기 및 추후 이의제기를 할 수 없다.

제14조(경매) ①경매는 제12조 제2항의 순서에 따라 진행하며 공정하고 객관적인 가격이 형성될 수 있는 방법에 의하여야 한다.

②경매사는 경매 실시 전 대상가축의 축주, 품종 등과 경락 후 경락사항 등을 경매에 참가한 모든 사람에게 공표하여야 한다.

③대상가축의 경락은 최고가격 응찰자로 한다. 다만, 가축시장 운영 특성에 따라 경매 시작 전매도인이 서면으로 거래 성립 최저가격을 제시한 경우에는 그 가격 미만으로 판매할 수 없다.

제15조(예정가격 결정) ①경매 예정가격 결정을 위하여 예정가격사정위원을 운용할 수 있다.

②예정가격사정위원은 개설자가 지정하되, 인원은 2인 이상으로 운용하여야 한다.

③예정가격은 예정가격사정위원이 정한 시세와 방법을 기준으로 한다.

제16조(가축매매수수료 징수 및 정리) ①개설자는 가축시장 운영과 유지관리를 위하여 대상가축 매도인·매수인으로부터 가축매매수수료를 징수할 수 있으며, 영수증을 발급할 수 있다.

②개설자가 징수하는 가축매매수수료는 거래금액의 1,000분의 10 이내에서 정액으로 정한다. 다만, 제16조 제1항 목적 이외에 출자적립금, 출하장려금, 운송지원비, 친자확인비, 백신접종비 등 기타 추가비용으로 가축매매수수료가 1,000분의 10을 초과할 경우 이사회 의결을 거쳐 따로 정할 수 있다.

③제16조 제2항 거래금액의 기준은 개설자가 정한다.

④가축매매수수료는 매도인수수료, 매수인수수료, 사고적립금, 운송료, 감정료 등으로 구분하여 정리 할 수 있다.

- 제17조(대금의 정산관리) ①대금의 정산은 현금지급 또는 송금을 원칙으로 한다.
 ②대금은 경락 후 즉시 정산하여야 한다. 다만, 가축시장 운영상 불가피한 경우 이사회의 승인을 얻어 대금결제기한을 별도로 정할 수 있다.
 ③개설자는 경매대금 회수가 불가능 할 경우 응찰자의 재산조사를 실시하여 채권보전을 할 수 있는 조치를 하여야 한다.
- 제18조(매각대금 취급 관련자 면책 범위) 대상가축 매각대금 정산시 취급관련자의 고의 또는 중과실이 없을 경우 매각대금 회수가 불가능 하더라도 재산 및 신분상 책임을 면할 수 있다.
- 제19조(담합행위의 금지 등) ①가축시장에서 가축을 거래하고자 하는 자는 공정한 가격이 성립하는 것을 저해할 목적 또는 부정한 이익을 얻을 목적으로 담합 하여서는 아니된다.
 ②개설자는 가축시장의 질서를 유지하고 제1항에 의한 부정행위를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제4장 가축시장 종사자

- 제20조(경매사) ①개설자는 대상가축이 공정하고 신속하게 거래가 이루어질 수 있도록 경매사를 지정·운용할 수 있다.
 ②경매사의 지정 운용기간은 매년 1월1일을 기준으로 하여 1년간으로 한다.
 ③경매사는 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.
1. 경매순위의 결정
 2. 대상가축의 평가
 3. 가축경매의 진행
 4. 경락자의 결정 및 경락선언
 5. 기타 경매장의 질서 유지 및 개설자의 지시사항
- ④경매사는 개장당일 다른 업무에 종사할 수 없으며 다음 각 호의 1을 하여서는 아니된다.
1. 매매당사자의 일방과 담합하는 행위
 2. 금품이나 기타 이익을 제공받는 행위
 3. 가축매매의 당사자가 되는 행위
 4. 가축의 경매를 고의로 유찰시키는 행위
 5. 일반적으로 적용되지 않는 칭호 또는 방법으로 경매를 진행하는 행위
 6. 기타 가축거래질서를 문란시키는 행위

제21조(중개인) ①개설자는 중개의 경우에 한하여 중개인을 지정 운용할 수 있다.

②중개인은 다음 각 호의 자격요건을 구비한 자로 한다.

1. 주요가축의 연령 및 용도별 자질과 가격을 공정하게 평가할 수 있다고 판단되는 자

2. 다음 각목의 1의 결격사유에 해당되지 않는 자

가. 피한정후견인 또는 피성년후견인

나. 만성 전염성질환자, 정신질환자 또는 알콜, 마약중독자

다. 이 준칙에 의하여 중개인 지정이 지정해제된 자

라. 당해조합 임직원, 대의원 축산계장, 가축매매업 중 어느 하나를 겸하는 자

③중개인에 대하여는 매매알선실적에 따라 일정액의 수당을 지급할 수 있다.

④중개인은 중개한 가축 및 그 가축의 매매당사자를 확인하여야 하며, 가축매매수수료 영수증 발급자에게 그 확인사항을 고지할 경우에는 정당하게 고지하여야 한다.

⑤개설자는 중개인을 등록 관리하고, 중개인이 거래하는 가축에 대한 양도·양수신고 등이 정확히 이루어질 수 있도록 교육하여야 한다.

제22조(지정해제) 개설자는 중개인이 다음 각 호의 1에 해당할 경우 지정을 해제할 수 있다.

1. 매매당사자의 일방과 담합하는 행위, 가축매매 당사자가 되는 행위, 기타 가축거래 질서를 문란 시키는 행위 등

2. 금품이나 기타 이익을 제공 받는 행위

3. 제21조 제2항 제2호의 결격사유가 발생한 때

4. 중개실적이 극히 부진한 때

5. 시장의 운영 형편상 불필요한 때

6. 개설자의 지시사항을 고의 또는 중대한 과실로 위반한 때

제23조(가축시장 종사자의 출입국 신고의무) 가축시장 종사자는 「가축전염병예방법」 제5조 제6항에 의거 해외 악성가축질병 유입 방지를 위한 예방조치로 가축시장 종사자의 출입국 신고를 하여야 한다.

제5장 가축시장 운영 및 관리업무

제24조(거래신고) 개설자는 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제5조 제1항 제6호 및 동법 시행규칙 제6조 제3항에 의거 가축의 거래내역에 대한 신고의무를 준수하여야 하며, 양수자 미결정시 매수인을 양수자로 표기하여야 한다.

제25조(가축시장 이용제한) 개설자는 대상가축의 방역 및 공정한 거래확립을 위하여 일부가축의 입장을 금지하거나 다음 각 호1에 해당하는 경우 가축시장 이용을 제한 할 수 있다.

1. 가축시장 업무를 방해하거나 질서를 문란하게 한 자 또는 그러할 우려가 있는 자
2. 고의로 가축시장 시설을 파손한 자 또는 그러할 우려가 있는 자
3. 제11조 제1항에 의한 신고를 고의로 회피한 자
4. 기타 정당한 사유 없이 가축거래 및 가축시장 시설이용에 관한 개설자의 지시사항을 준수하지 아니한 자
5. 「가축전염병 예방법」에 따라 격리 조치가 필요하다고 인정될 때

제26조(경매 후 하자가축) ①경매 후 하자가축이라 함은 다음 각1호로 한다.

1. 제11조 제1항에 의하여 신고를 정확히 하지 않은 개체
2. 외관상 확인이 어려운 하자(프리마틴, 복강내 고환, 외고환, 맹목(장님) 등)
3. 수의사진단서나 객관적으로 판단했을 때 분명히 이상이 있다고 판단되는 개체
4. 기타 개설자가 정한 사항

②경매 후 낙찰자가 하자가축을 반송하고자 할 때는 경매당일로부터 개설자가 정한 기일 이내에 조합으로 연락해야 한다. 경매당일로부터 개설자가 정한 기일 이후 발생하는 하자에 대해서는 조합에서 책임을 지지 않는다.

③하자가축 유형은 개설자가 정하여 공시·공포한다.

④경매낙찰 후 개설자가 정한 기일 이내 경매진행시 공지하지 않은 하자가 발생하여 매수인이 이의를 제기하는 경우 매수인은 매도인(출하주)과 협의하여 가격을 조정하거나 반송할 수 있으며, 그에 따른 비용은 협의하여 정할 수 있다. 가격조정이 안 될 경우 개설자는 운영협의회를 통하여 가격을 조정하거나 반송 등을 할 수 있다. 단, 하자 내용을 경매 전 고지하여 이를 알고 거래된 개체와 수송 스트레스나 매수자 과실로 인한 하자는 이의제기를 할 수 없다.

제27조(사고적립금) ①개설자는 가축시장 운영 중 발생하는 사고에 대비하기 위해 사고적립금을 적립할 수 있다.

②사고적립금의 적립방법 및 적립한도, 사용방법 및 사용기준은 제8조에 의거 운영협의회에서 정하고 이사회 승인을 받아 시행한다.

제28조(손해배상보험의 가입) 개설자는 가축시장 개장 시 업무수행 중에 출하농가 및 거래참여자, 출장직원 등이 불의의 사고로 다치는 경우를 대비하여 손해배상보험을 반드시 가입하여야 한다.

제29조(수당지급) 개설자는 가축시장 운영과 관련하여 운영협의회 위원, 예정가격사정위원 등에 대하여 적정 수당을 정하고 이사회 승인을 받아 지급할 수 있다.

제30조(가축시장의 폐쇄·이전 및 통폐합) 개설자는 다음 각 호의 경우 가축시장을 폐쇄, 이전 또는 인접 가축시장과 통폐합 할 수 있다.

1. 가축이 출장되지 않아 가축시장으로써 기능을 수행할 수 없을 때
2. 가축시장 주변에 주택, 상가 등의 밀집으로 민원발생이 예상되는 때
3. 주차장 등 가축시장 기본시설의 부족으로 이전이 불가피할 때
4. 기타 가축시장의 정상적인 운영이 불가능한 사유가 발생한 때

제31조(보고) 개설자는 가축시장의 신설 또는 제30조에 따라 가축시장의 폐쇄·이전 및 통폐합한 경우 농협경제지주 축산경제대표이사에게 즉시 보고하여야 한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2018년 5월 15일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행일 현재 운영 중인 가축시장은 이 준칙에 의하여 개설된 것으로 본다.

경제사업브랜드관리준칙

소관부서 : 농협경제지주 경제지원부(T:8015)

2000. 7. 1. 제	정
2000. 10. 19. 개	정
2007. 1. 12. 개	정
2012. 7. 31. 전부개정	
2016. 12. 15. 개	정
2024. 2. 22. 개	정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농협과 출자법인의 경제사업에 관한 브랜드관리업무를 규정함으로써 브랜드의 신뢰도 제고를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 농협의 경제사업 브랜드관리업무에 대하여는 관계법령 또는 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농협"이라 함은 중앙회, 농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 및 그 자회사 등, 중앙회의 회원인 조합(이하 "조합"이라 한다)을 말한다.
(2016.12.15. 개정)
2. "브랜드"라 함은 농협브랜드관리규정에서 정한 "농협브랜드"와 판매사업 활성화를 위하여 경제부문에서 독자적으로 개발한 "자체브랜드"를 통칭한다.
3. "비직영점"이라 함은 명칭 여하에 불구하고 농협과 계약을 체결하고 농협의 상품을 공급받아 판매하는 점포를 말한다.
4. "출자법인"이라 함은 농협이 경영권을 행사하는 법인으로서 농협브랜드 사용에 대하여 「농협브랜드관리준칙」 제13조에 의해 승인 받은 법인을 말한다.(2016.12.15. 개정)
5. "기획(PB)상품"이라 함은 판매촉진을 위하여 고객의 요구에 부합되도록 자체 개발한 상품을 말한다.
6. "브랜드관리 총괄부서"라 함은 농협명칭 사용의 관리 및 운영을 총괄하는 중앙회 브랜드관리 담당부서를 말하며, "업무담당부서"는 해당 사업을 운영 또는 지도하는 경제지주 각 부서 및 그 자회사를 말한다.
(2016.12.15. 개정)

제2장 농협브랜드의 관리·운영

제1절 농협취급상품에 대한 브랜드관리

제4조(농협브랜드 표시기준) ①농협브랜드를 표시하여 판매할 수 있는 상품
다음 각 호와 같다.

1. 별도의 혼합·가공·재배과정을 거치지 않고 농협이 매취 또는 수탁 판매하는 국내산 농축산물. 다만, 포장된 곡류, 곡류의 혼합·가공품, 콩나물 및 단순가공 수산물의 브랜드 사용은 가공제품에 준한다.
2. 농협 가공공장에서 생산한 가공제품
3. 경제지주가 계통 공급하는 농축산자재(2016.12.15. 개정)
4. 경제지주 및 그 자회사가 전체 회원 및 조합원의 이익을 위해 사업상 필요한 제품으로서 브랜드관리 총괄부서와 사전 협의된 기획(PB)상품. 다만, 경제지주 및 그 자회사 외 사무소가 개발한 기획상품은 자체 직영매장에서 판매하는 경우에 한한다.(2016.12.15. 개정)

②농협의 가공공장이 가동률을 제고하기 위하여 조합에서 위탁을 받아 생산한 제품에 대하여는 위탁한 농협의 농협브랜드를 표시할 수 있다.
(2016.12.15. 개정)

③농협의 가공공장이 일반업체로부터 위탁을 받아 가공한 제품은 식품의약품안전처 고시「식품등의 표시기준」에 의하여 제조·가공업의 업소명 및 소재지(제조업소)란에 해당 농협명칭만을 표시하여야 하고 기타 농협브랜드는 표시하지 아니한다.(2016.12.15. 개정)

④농협이 직접 제조 또는 가공하지 아니한 제품은 다음 1호부터 3호의 요건을 모두 충족하고, 「농협브랜드관리준칙」 제13조에 따라 승인된 경우 농협브랜드를 표시할 수 있다.

1. 주원료를 반드시 조합 또는 관내조합원으로부터 구매하여 조달 공급하여야 한다.(2024.02.22. 개정)
2. 농협이미지에 해악을 끼치거나 수입산 원료가 혼입될 소지가 없는 업체에 위탁생산하여야 한다.(2024.02.22. 개정)
3. 농협이 전량 유통·판매하여야 한다. 다만, 경제지주(자회사 포함)가 전체 회원 및 조합원의 이익을 위해 타 회사와 협업 등을 통하여 출시·판매하고자 하는 제품에 한하여 예외를 인정한다.(2024.02.22. 개정)

제5조(농협브랜드 표시방법) ①농협브랜드를 표시함에 있어 형태나 색상 등 CI

관련 제반사항은 농협CI매뉴얼에 따른다.

②농협브랜드는 자체상표와 오인·혼동이 없도록 포장재 좌측 상단 또는 하단에 표시하되 해당 농협 명칭을 정확히 표기하고 그 크기는 제품 명칭의 3분의 1이하로 한다. 단, 업무담당부서에서 별도로 매뉴얼을 정한 경우에는 예외로 한다.

③농축산자재가 포대류인 경우 "공급처"란에만 표시한다.

④작목반·영농조합법인 등의 명칭은 농협브랜드와 함께 표시하지 않고, 제13조의 관계법령에서 정한 표시기준에 의하여 표시하는 것을 원칙으로 한다.

제6조(농협브랜드 표시상품 품질관리) 제4조의 규정에 의하여 농협브랜드를 표시하는 제품은 식품위생법 등 관계법령에 의하여 철저히 관리하여야 한다.

(2016.12.15. 개정)

제2절 비직영점에 대한 브랜드관리

제7조(비직영점에 대한 농협브랜드 표시기준) 농협이 직영하지 아니하는 판매장에는 농협브랜드를 표시할 수 없다. 다만, 농협의 제품만을 전량 취급하는 비직영점으로서 제8조의 규정에 의한 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(비직영점에 대한 농협브랜드 표시승인) ①비직영점의 간판에 농협브랜드 표시를 승인받고자 하는 경우에는 비직영점의 개설을 주관한 사무소가 계약서 사본과 간판모형도를 첨부하여 관할 지역본부 및 개설지역 관할 지역본부를 경유하여 경제지주 업무담당부서장의 사전 심의 및 중앙회 브랜드관리 총괄부서의 승인을 받아야 하며, 비직영점 취급 제품의 원산지 및 품질관리 등에 관한 관리업무(사후관리업무 포함)는 관할 지역본부에서 담당하고, 개설지역 관할 지역본부는 관할 사업장과의 사업 중복·경합여부 등을 검토한다.(2016.12.15. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 사전 심의를 요청 받은 경제지주 업무담당부서장은 제9조의 간판 표시방법 부합여부 및 비직영점 설치 필요성 등을 검토하여 심의결과를 통보하여야 한다.(2016.12.15. 개정)

제9조(비직영점 간판 표시방법) ①비직영점의 간판 표시방법은 다음 각 호와 같다.

1. "○○농협 대리점", "○○농협 가맹점" 등 비직영점으로 인식될 수 있는 문구를 반드시 표시(2016.12.15. 개정)
2. 농협마크는 농협의 명칭 앞에만 표시

3. 문구의 크기는 기타 점포의 명칭 또는 브랜드명의 3분의 1이상의 크기로 표시하되 3분의2를 초과할 수 없음

②비직영점의 표시방법을 이 준칙과 달리 정하고자 하는 업무담당부서는 브랜드관리 총괄부서와 사전에 협의하여 시행한다.(2016.12.15. 개정)

제10조(비직영점에 대한 브랜드관리) 비직영점의 개설을 주관하는 사무소는 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 비직영점 간판 표시사항이 제9조의 규정에 부합되도록 조치
2. 비직영점의 내·외부시설 또는 홍보물 등에 농협직영 판매장으로 오인될 수 있는 표시를 아니하도록 관리
3. 비직영점이 운행하는 차량 또는 명함에 농협브랜드를 표시하지 아니하도록 조치

제3절 농협브랜드 표시 포장재 관리

제11조(포장재 조제 공급) 농협브랜드 표시 포장재 및 라벨은 농협 책임 하에 공동 조제 공급하여야 한다.

제12조(포장재 관리) ①농협브랜드가 표시된 포장재 및 라벨은 수급대장을 작성 비치하고 수급관리에 철저를 기하여야 하며, 매월 1회 이상 재고조사를 하여야 한다.

②농협브랜드가 표시된 포장재와 라벨을 조합원·작목반·특산단지 기타 일반상인 등이 임의조제 사용하지 못하도록 홍보·지도하여야 한다.

제13조(포장재의 규격 및 표시사항) ①농협브랜드가 표시된 농축산물의 포장재는 농산물 표준규격(국립농산물품질관리원 고시), 양곡관리법 시행규칙, 축산물의 표시기준(농림축산검역본부 고시), 식품등의 표시기준(식품의약품안전처 고시) 등 관계법령에서 정한 표시사항과 출하자인 해당 농협 명칭을 표시하여야 한다.(2016.12.15. 개정)

②표준출하규격이 제정되지 아니한 농축산물의 경우에는 출하자인 해당 농협 명칭과 생산자명 및 전화번호 등을 표시하여야 한다.

제3장 자체브랜드의 관리·운영

제14조(자체브랜드 개발) ①농협은 농축산물 등의 판매사업을 활성화하고 제품

의 차별적 경쟁력을 확보하기 위하여 자체브랜드를 개발하여 사용할 수 있다. 단, 경제지주 및 자회사가 자체브랜드를 개발하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 순서로 ‘별지 제1호’ 서식에 따라 사전 검토 및 심의와 승인을 받아야 한다.(2024.02.22. 개정)

1. 분장업무준칙 제7조부터 제28조에 의거 해당하는 소관사업부서의 사전 검토(2024.02.22. 개정)

2. 경제지주 브랜드관리전담부서의 심의 및 승인(2024.02.22. 개정)

② 자체브랜드의 명칭 및 디자인에는 농협브랜드를 인용할 수 없다. 다만, 「농협브랜드관리준칙」 제13조에 의하여 사전 심의 및 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.12.15. 개정)

③ 자체브랜드를 개발하는 경우에는 타인의 선 출원 또는 선 등록여부와 유사 여부 등을 검토하여 상표권 분쟁을 사전에 방지하여야 한다.

④ 경제지주 및 자회사로부터 제1항 단서에 의하여 사용 심의를 요청 받은 브랜드관리전담부서는 심의 결과를 ‘별지 제2호’ 서식에 따라 신속히 통보하여야 한다. (2024.02.22. 개정)

⑤ 제1항의 브랜드관리전담부서는 분장업무준칙 제8조 47호 내지 제23조 28호에 의거한다.(2024.02.22. 개정)

제15조(자체브랜드 등록) ① 자체브랜드의 법적 보호를 위하여 필요할 경우 특허청에 등록할 수 있다.

② 자체브랜드 등록 출원을 농협이 직접 할 수 없는 경우에는 변리사를 대리인으로 선임하여 출원할 수 있다.

③(2016.12.15. 삭제)

제16조(자체브랜드 관리) ① 중앙회 명의로 특허청에 등록된 자체브랜드는 중앙회장으로부터 통상사용권을 부여 받음으로써 사용할 수 있다.

② 농협은 자체 개발한 상표를 자산으로 관리하고 그 현황을 항상 파악할 수 있도록 등록원부를 비치하여야 한다.

제4장 상표권 보호

제17조(농협브랜드의 상표권 보호) ① 경제사업에 관한 농협브랜드의 보호를 위하여 경제사업을 영위하는 모든 사무소는 각각 브랜드보호에 관한 업무를 분장한다.(2016.12.15. 개정)

②제①항에 의해 지정된 브랜드보호 담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 농협브랜드 불법 사용사례 조사, 신고접수 및 시정조치
2. 관계기관에 고소·손해배상 청구 등 법적 대응 활동
3. 농협브랜드 사용기준 홍보·지도

③농협브랜드의 상표권 침해에 대한 조치는 직접적인 피해사무소가 담당함을 원칙으로 하며, 피해사무소가 불분명한 경우에는 발생장소를 관할하는 지역 본부(또는 시군지부)에서 담당한다.(2016.12.15. 개정)

④제3항의 규정에 해당되는 사무소는 이를 추적 조사하여 즉시 시정토록 하여야 하며, 필요할 경우 관계법에 의하여 상표권침해금지청구·손해배상청구·고소 등 민·형사상 조치를 취한다.

⑤경제사업에 관한 농협브랜드 보호업무는 중앙회 브랜드관리 총괄부서에서 총괄·조정하고 업무담당부서에서 해당 사업과 관련하여 이를 지도·홍보한다.(2016.12.15. 개정)

⑥기타 농협브랜드 보호에 관한 세부사항은 중앙회 브랜드관리 총괄부서장이 따로 정하는 바에 의한다.(2016.12.15. 개정)

제18조(농협브랜드 관리소홀 사무소에 대한 조치) 이 준칙에서 정한 사항을 위반하거나 기타 브랜드관리 소홀로 사회적 물의를 일으킨 사무소에 대하여는 각종 지원 중단 및 업적평가 감점 등의 조치를 취할 수 있다.

제19조(자체브랜드의 상표권 보호) 자체브랜드는 해당 브랜드 소관 사무소에서 상표권 보호업무를 담당한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 7월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2024년 2월 22일부터 시행한다.

「자체브랜드」 사용 심의 요청서

부서/ 자회사명		법인번호 (사업자번호)	
담당자		연락처	

사용 브랜드명	☐
개발배경, 마케팅전략 등 간략설명 (관련서류 첨부)	
적용 제품명	☐

20 년 월 일

(인)

– 1649 –

<별지 제2호 서식>

「자체브랜드」 사용 심의 결과

(20 . .)

1. 심의현황

심의번호			
부서/ 계열사명		법인번호 (사업자번호)	
심의대상	☐ 법인(부서)명 : ☐ 제품명 :		

2. 심의내용

심의항목	심의기준	예	아니오
기준준수	「농협」 브랜드관리규정 및 CI적용기준 등을 준수했는가?		
위험관리	법인 또는 제품이 농협브랜드 가치를 훼손 할 요인이 있는가?		
	법인 또는 제품이 이해관계자와 갈등요소가 존재하는가?		
보증효과	「자체브랜드」가 해당 법인 또는 제품의 인지도에 도움을 주는가?		
상향효과	법인 또는 제품이 농협이 추구하는 바람직한 이미지를 형성하는가?		

3. 심의결과

구 분	심의요청(안)	심의결과 사용여부 또는 조정(안)
제품명		

경제사업브랜드관리준칙

경제사업채권관리업무준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6329)
농협경제제주 축산기획부(T:6458)

[2004. 1. 1. 제정
2005. 7. 1. 개정
2016. 12. 5. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합이 경제사업을 수행함에 따라 발생하는 채권에 대하여 부실을 방지하기 위한 제반사항과 그 채권의 관리 및 회수업무(이하 "채권관리업무"라 한다.)에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①경제사업 채권관리업무에 관하여는 관련법령, 감독규정, 각종협약, 감독기관 또는 다음 각 호의 1에 해당하는 자금의 관리기관에서 정한 규정·준칙·지시·지침 등에서 따로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

1. 농수산물가격안정기금 등 정부자금
2. 중앙회, 농협경제제주회사 및 그 자회사(해당 사업 관련 자회사에 한정한다. 이하 같다.)의 정책성자금(2016.12.5. 개정)

②본 조합의 다른 규정 또는 준칙에서 특별히 경제사업채권관리업무에 관하여 따로 정함이 있는 경우에는 이 준칙에 우선하여 적용한다.

③다음 각 호의 1에 해당하는 경우 조합장은 이사회의 의결을 얻어 이 준칙의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다. 다만, 자산건전성의 분류 및 대손충당금의 적립에 관하여는 그러하지 아니하다.

1. 출하선급금 등과 같이 여신의 목적, 용도, 성격(지도사업성, 정책사업성 등) 및 여신취급의 취지 등으로 보아 이사회에서 이 준칙을 적용하는 것이 불합리하다고 인정하여 따로 운용기준 등을 정한 채권이나 승인한 채권
2. 계통사무소간 거래(중앙회, 조합 또는 그 자회사<실질적으로 경영을 지배하는 회사에 한한다.>를 포함한다) 채권

④경제사업채권관리업무와 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 거래의 일반관행 및 건전한 상식에 따라 취급한다. 다만, 채권관리업무의 성질 및 목적에 반하지 않는 범위안에서 상호금융 여신 및 채권관리관련 규정(신

용사업을 취급하지 아니하는 조합은 지역조합 상호금융 여신 및 채권관리관련 규정) 또는 준칙 등을 준용할 수 있다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "여신"이라 함은 조합의 경제사업을 수행함에 있어서 채무자에게 지원하는 제6호에 해당하는 일체의 신용공여행위를 말한다.
2. "여신한도"라 함은 여신약정기간동안 거래처와 외상으로 물품을 판매하거나 자금을 대여할 수 있는 채권잔액의 최고한도를 말한다.
3. "여신기간"이라 함은 특정의 거래에 대하여 거래처에 여신을 취급하고 그 채무를 상환하기로 한 날과 일정기간까지 강제회수절차를 유예하기로 한 날("여신기일"이라고 한다)까지를 통틀어 말한다.
4. "상환기일"이라 함은 약정(계약)서상 물품대금 등 채무를 상환하기로 한 날로서 본 조합이 채권을 행사할 수 있는 날을 말한다.
5. "여신거래약정기간"이라 함은 여신거래약정에 의하여 여신한도범위 안에서 거래처와 외상거래 등을 취급할 수 있는 기간을 말한다.
6. "경제사업채권"이라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 것(이하 "채권"이라 한다.)을 말한다.

가. 물품의 외상거래로 인하여 발생하는 외상매출금

나. 수탁사업방식에 의한 물품의 외상매출금·수탁사업미수금 및 입체금
다. 장래에 농산물 등을 판매 또는 출하할 것을 약정하고 그 약정금액의 일부를 미리 지급한 판매 또는 출하선금

라. 조합원 등에 대하여 농업경영에 필요한 자금을 지원한 장단기대여금
마. 그외 경제사업여신거래에 의하여 발생하는 미수금 등 재산상 청구권
바. 상기 가목 내지 마목의 채권을 원인으로 하는 그 이자채권
사. 채권관리를 위하여 지급된 가지급금

7. "주채무자"라 함은 본 조합과의 거래약정을 체결하여 거래하는 거래 상대방으로서 본 조합에 대하여 직접적으로 채무를 부담하는 자를 말한다.
8. "채무자"라 함은 본 조합의 채권에 대한 주채무자와 그 보증인(물상보증인을 제외한다)을 말한다.
9. "채무관계자"라 함은 본 조합의 채권에 대한 주채무자, 보증인, 물상보증인(담보제공자) 및 담보물의 제3취득자를 말한다.
10. "채권관리부서"라 함은 직제규정에 의하여 각 조직단위별 경제사업 채권관리업무를 담당하는 부서(부·실·단·팀·과·담당)를 말한다.
11. "사업소관부서"라 함은 직제규정에 의하여 각 조직단위별 소관 경제사업 또는 관할 경제사업장을 지도 관장하는 업무를 담당하는 부서(부·실·

단·팀·과·담당 및 분사)를 말한다.

12. "비업무용자산"이라 함은 채권의 회수를 위하여 유입취득한 부동산·동산 그 밖의 재산을 말한다.

13. "특수채권"이라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 채권을 말한다.

가. 상각채권 및 그 부채채권

나. 미수이자채권(충당순서변경에 의한 잔존 미수이자채권을 말한다)

제4조(채권관리업무의 분류) ①경제사업 여신거래 및 채권에 관한 관리업무는 "여신관리업무"와 "채권관리업무"로 구분한다.

1. "여신관리업무"라 함은 경제사업 여신거래약정기간이 만료하거나 여신의 지급기일이 도래하기까지 또는 그 여신이 회수되기까지의 실제 거래기간 중에 여신거래관계의 설정, 그 여신의 보전·유지 및 회수업무 등 제반 거래실체상 및 절차상의 관리업무를 말한다.

2. "채권관리업무"는 업무의 착수시점에 따라 "협의의채권관리업무"와 "예방적채권관리업무"로 구분한다.

가. "협의의채권관리업무"라 함은 거래가 종료되거나 변제기가 지난 외상 매출채권 또는 대여금 등의 채권에 대한 임의회수업무와 회수를 위한 집행보전·강제집행·담보권실행 및 정리절차 등 강제회수업무 및 대손처리 등 이에 부수하는 업무를 말한다.

나. "예방적채권관리업무"라 함은 협의의 채권관리업무가 착수되기전에 후일의 지급기일에 채권회수를 확실히 하기 위하여 여신관리업무 중에서 특히, 거래채권 및 담보권이 무효 또는 부실화되는 것을 방지하거나 향후 법적분쟁을 사전에 예방하기 위한 제반사항에 대하여 필요한 주의와 조치를 다하는 것을 말한다.

3. 제1호의 "여신관리업무" 사업소관부서(구판매담당)에서 관장하고 제2호의 "채권관리업무"는 채권관리부서에서 관장한다.

4. 사업소관부서에서는 여신관리업무를 수행함에 있어서 그 업무중에 특히 채권의 부실화 방지를 위한 예방적채권관리업무의 처리는 채권관리부서(채권관리담당)와 협의하여 처리하거나 중앙본부 채권관리부서에서 정한 업무규정에 따라 처리한다.

②이 준칙에서 정하고 있는 "채권관리업무"라 함은 제1항 제2호에서 정하고 있는 "예방적채권관리업무"와 "협의의채권관리업무"를 통틀어 말하는 광의의 채권관리업무를 말한다.

제5조(채권관리원칙) ①여신은 실행 전부터 채권보전에 충실을 기하고 거래는 상호 투명하고 명백하게 이루어져야 하며, 회수를 위한 조치는 신속하고 과

감하게 처리하여야 한다.

②채권관리업무는 안정적인 사업 성장과 부실채권 예방관리업무간에 상호 균형 및 발전을 도모하는 방향으로 실무처리하여야 한다.

③채권의 보전·관리 및 회수업무는 실효성과 실익성을 우선적으로 검토하여 정한 기일내에 합리적으로 처리하여야 한다.

제2장 예방적 채권관리업무

제6조(예방적 채권관리업무) 여신거래업무담당자는 제4조에서 정하고 있는 여신관리업무 및 예방적채권관리업무를 신의에 좇아 성실히 수행하고 이에 필요한 제반 주의와 조치를 다하여야 한다.

제7조(거래당사자) ①채무관계자는 자연인, 법인, 조합 및 그 밖의 단체로 하며, 법률상·사실상 완전한 행위능력자를 거래당사자로 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우 법정대리인의 동의 또는 대리에 의하여 무능력자를 채무관계자로 할 수 있다.

②주채무자가 2인 이상인 경우 그 전원을 연대채무자로 하되, 필요한 경우 그 중 1인을 주채무자로 하고 나머지를 연대보증인으로 할 수 있다.

제8조(여신신청 및 상담) 거래신청을 받은 때에는 거래관계자 본인의 의사를 분명하게 확인하고 거래금액, 거래신청내용, 매출규모 등 사업능력, 재무상황 및 채권확보 등에 관하여 상담하고 그 타당성을 검토하여야 한다.

제9조(여신한도) ①신규로 거래처에 대하여 계속적으로 물품을 외상판매하거나 자금을 대여하고자 할 경우에는 미리 여신한도를 정하여 거래한다.

②여신한도는 거래처와 외상으로 물품거래 또는 자금을 지원할 수 있는 최고한도를 말하며, 그 한도는 거래처의 신용상태·담보제공유무·판매능력(소요자금)·대금결제조건 등을 충분히 검토하여 업무방법이 정하는 바에 따라 전결권자의 결재를 얻어 정한다.

③동일인당 여신한도는 본 조합의 자기자본의 100분의 20 또는 자산총액의 100분의 1(최고 5억원 한도)중 큰 금액의 범위 내로 한다. 다만, 농업정책사업 또는 목적사업의 수행에 필요하여 농협경제지주회사 대표이사의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.(2016.12.5. 개정)

제10조(계약의 체결) ①경제사업여신거래를 위하여 계약을 체결하고자 할 때에는 계약서를 작성하여 신규여신을 취급한다. 다만, 계약의 성질상 또는 다른 증빙서면으로 채권채무관계가 명확하여 계약서를 작성할 필요가 없는 경우에는 업무방법에서 정하는 바에 따라 이를 생략할 수 있다.

②제1항의 계약서에는 거래품목, 거래종류, 거래조건 등 거래관계와 계약해지사유, 상계처리 등 중요한 사항을 명확하게 표시하여야 한다.

③수출입과 관련된 계약은 국제상관습에 따라 이사회가 정하는 바에 의한다.

④계약서 작성, 계약체결, 거래조건결정 등 여신거래계약에 관한 세부실무처리사항은 업무방법이 정하는 바에 의한다.

제11조(신용조사 및 평가) ①여신거래를 취급하고자 할 때에는 채무자 및 연대보증인에 대하여 재무상태, 차입금 등 전반적인 금융거래 상황, 사업현황 및 전망 등 종합적인 신용조사를 실시한다.

②제1항의 신용조사에 의거 채무자 및 연대보증인의 신용정보, 여신거래정보 및 고객정보 등을 통하여 그 적정성 여부를 확인하고 채무상환능력 등을 평가한다.

제12조(담보취득 및 평가) ①신규의 여신거래는 여신한도의 설정조건에 필요한 인적 및 물적담보를 취득한 후 여신을 취급하고, 그 취득한 담보에 대하여는 관리에 철저를 기하여야 한다.

②담보물의 감정평가는 평가목적, 담보물의 특성 또는 평가요건 등을 감안하여 적정한 가격이 산출될 수 있도록 하여야 한다.

제13조(여신심사 및 실행) ①여신은 동일인에게 편중되지 않도록 하고, 그 여신의 안정성, 수익성, 성장성, 적법성 등을 심사한 후 여신거래약정을 체결하여 여신을 실행한다.

②여신관리업무중 예방적채권관리업무에 관한 사항 외의 여신거래약정의 기초가 되는 통상적인 미수채권관리업무(여신약정기간, 여신기간, 대금납입기일, 이자율 및 수수료, 상환통지 및 임의회수 등)에 관한 사항은 소관사업 관련 제규정에 의하고 제규정에서 정하지 않은 사항은 이사회에서 따로 정하는 바에 의한다.

③사무소장의 전결한도를 초과하여 여신거래를 취급하고자 하는 때에는 해당 전결권자의 승인을 받아 취급한다.

제14조(여신의 보전·관리) ①여신은 여신실행시부터 회수시까지 거래약정사항이 충실하게 이행되도록하여야 하고, 거래처와 투명한 거래관계를 유지하며 채권보전에 충실을 기하여 여신의 건전한 운용과 원활한 회수가 되도록 하여야 한다.

②채무자에 대하여는 경영 및 재무상태, 영업현황, 사업전망 및 거래상황 등을 계속적으로 조사·분석하여 필요한 경우 여신을 중지 또는 감액하는 등 신축성 있게 운용한다.

제15조(부실위험조사) 채무관계자에 대하여는 수시로 거래상황, 재산변동상황, 부채현황 등을 파악하여 거래처의 신용위험과 여신의 부실위험에 대하여 조

사를 실시하고, 부실위험징후가 예견되는 때에는 즉시 거래중단, 재산조사, (가)압류 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제3장 채권의 회수관리업무

제16조(연체채권의 관리) 연체채권에 대하여는 채무관계자에게 상환독촉, 채무 확인 등 그 관리 및 회수에 최선을 다하여야 하고, 채권보전의 우려가 있는 경우에는 지체없이 재산조사 및 (가)압류 등 필요한 채권보전조치를 하여야 한다.

제17조(채권의 회수) ①여신의 원금채권, 지연배상금채권 및 이자채권에 대하여는 기일도래전에 채무자에게 통지하여 기일내에 회수하도록 노력하여야 한다.

②채권을 회수하였을 경우에는 비용·지연배상금 및 이자·원금의 순서로 정리한다.

제18조(자산건전성 분류) ①자산은 채무의 투명성 확보와 자산의 효율적 관리를 위하여 개별자산의 건전성 정도에 따라 합리적으로 분류하여 관리한다.

②자산에 대한 건전성 분류기준은 채무상환능력과 부도여부, 연체기간 등을 종합적으로 고려하여 업무방법으로 정한다.

제19조(채권의 이관관리 등) ①채권은 당초 보유사무소에서 관리함을 원칙으로 한다.

②법적절차 또는 채권관리업무에 전문성이 요구되어 채권을 집중관리할 필요성이 있는 채권에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 따라 채권관리부서에 이관하여 관리할 수 있다. 다만, 법적절차의 실행 또는 이관관리의 실효성이 없는 채권은 그러하지 아니하다.

③이관된 채권에 대하여는 지체없이 법적절차를 실행하여 회수한다. 다만, 채권관리상 유리하거나 부득이한 경우는 그러하지 아니하다.

④채권의 정리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 외부의 채권회수전문기관에 채권을 매각하거나 채권의 회수를 위임할 수 있다.

제20조(채권보전조치) 담보가 없거나 부족한 채권의 채무자가 재산을 은닉·처분할 우려가 있거나 강제집행이 곤란하게 될 염려가 있는 때에는 미리 가압류·가처분 등의 채권보전조치를 하여야 한다.

제21조(소멸시효 중단조치) 상환기일(기한의 이익 상실일을 포함한다)이 경과된 채권에 대하여는 해당 소멸시효기간내에 시효중단조치를 하여야 한다. 다만, 소멸시효를 중단할 실익이 없다고 인정되는 채권에 대하여는 상각처리절차에 의하여 소멸시효중단조치를 포기할 수 있다.

제22조(소송) ①소송업무는 적극적·능동적이며 실리위주로 처리하여야 한다.

②소송업무처리에 있어 각 조합과 중앙회, 농협경제지주회사 및 그 자회사는 상호 적극적으로 협력하여야 한다.(2016.12.5. 개정)

제23조(강제집행) 집행권원을 얻었을 경우에는 집행문 부여·송달증명 등 강제집행의 요건을 미리 구비하여 채무관련자의 재산에 대하여 강제집행을 실시한다. 다만, 강제집행의 실익이 없거나 부적합한 경우에는 이를 보류할 수 있다.

제24조(비업무용자산) ①비업무용자산은 원칙적으로 취득할 수 없다. 다만, 조합장은 경매 등에 참가하는 것이 경매 등에 불참하는 것보다 객관적이고 명백하게 실익이 있다고 판단되는 경우에는 업무방법이 정하는 바에 따라 담보물을 유입취득할 수 있다.

②경매 등에 참가할 경우에 취득기준금액은 총채권액, 총설정액, 담보물시가액, 최초법사가 등을 고려하여 적정하게 산정하여야 한다.

③제1항의 단서규정에 의하여 취득한 비업무용자산에 대하여는 현상유지 및 가치보전이 되도록 관리하여야 한다.

제25조(충당순서변경, 지연배상금 및 이자감면) ①회수한 금액이 채권전액의 충당에 부족할 경우에는 업무방법이 정하는 바에 따라 전결권자의 승인을 얻어 그 충당순서를 비용·원금·지연배상금 및 이자의 순서로 정리할 수 있다.

②회수대금 또는 변제금액이 채권전액의 정리에 부족하고 장래에도 잔존채권이 회수될 가능성이 없는 경우에, 지연배상금 및 이자의 전부 또는 일부의 감면으로 원금(비용을 포함한다) 이상을 회수할 수 있는 때에는 업무방법에서 정하는 바에 따라 그 지연배상금 및 이자를 감면처리할 수 있다.

제26조(채권의 상각) 모든 회수절차를 강구하였으나 채무관계자로부터 사실상·법률상 회수할 수 없는 채권은 업무방법이 정하는 바에 따라 지체없이 상각하여 계정을 정화한다.

제27조(대손충당금) ①대손충당금은 매 회계연도말의 외상매출금, 대여금 등 법인세법이 정하는 대손충당금 적립대상 채권에 대하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정한다.

②대손충당금의 적립기준 및 적립방법 등은 업무방법으로 정한다.

제28조(특수채권 관리 및 회수) ①특수채권은 재산조사·채권보전조치·시효중단 등의 사후관리를 철저히 하여 회수하여야 한다. 다만, 실익이 없다고 인정되는 채권은 그러하지 아니하다.

②소멸시효 완성기일이 도래하는 특수채권은 회수가능성을 검토하여 업무방법이 정하는 바에 의하여 채권을 포기할 수 있다.

③특수채권을 회수하거나 회수할 수 있도록 한 자에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 의하여 포상금을 지급하거나 인사상의 특전을 부여할 수 있다.

제4장 보 칙

제29조(업무방법) ①이 준칙에서 정하지 아니한 경제사업거래단계에서의 채권의 부실방지업무와 채권의 관리 및 회수업무 등에 관한 세부처리사항은 업무방법으로 정한다.

②이 준칙이 적용되지 않는 창고사업, 운송사업, 가공사업 등 기타 경제사업의 업무에 대하여, 이사회의 의결에 의거 필요한 범위를 정하여 채권의 발생, 보전, 관리, 회수 등에 관한 이 준칙을 준용할 수 있다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

②(경과규정) 1. 이 준칙이 시행되기 이전에 이미 발생된 거래약정 및 여신에 대하여는 당초 약정기간까지는 약정당시의 채규정 등을 적용한다. 다만, 당초 여신거래약정에 대한 재약정, 기간연장 등을 포함하여 새로운 거래약정을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제1호의 여신거래 및 여신에 대하여 이 준칙을 적용하는 것이 유리하다고 판단되는 경우에 한하여는 이 준칙을 적용할 수 있다.

③(적용유예) 1. 기존의 거래처와 재약정, 기간연장 등을 취급함에 있어서 당초의 거래조건을 계속 유지할 필요가 있고, 그 여신거래의 동일성, 거래처관계, 신규거래조건, 목적물의 특성 등을 종합적으로 판단할 때, 이 준칙을 적용하는 것이 불리하다고 인정되는 경우에는, 거래건별로 조합장의 결재를 얻어 종전 규정에 의하여 여신거래를 취급할 수 있다.

2. 제1호에 의거 취급한 여신에 대하여는 부칙 제2항의 규정을 적용한다.

3. 2005년 1월 1일부터는 제1호의 경우는 물론 모든 경제사업 여신거래약정 및 여신에 대하여 이 준칙이 정하는 바에 의하여 취급하고 관리하여야 한다.

부 칙 (2005.7.1. 개정)

①(시행일) 이 준칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2016.12.5. 개정)

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

군납사업취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 식품지원부(T:2079-8220)

[2000. 7. 1. 제정
2008. 6. 26. 개정
2013. 1. 16. 개정
2017. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 군납사업에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.1.1. 개정)

제2조(적용범위) 군납사업에 관하여는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "군납"이라 함은 『군 급식품목 계획생산조달에 관한 협정』에 의거 군급식 품목을 군부대에 공급하는 것을 말한다.
2. "군납사무소"라 함은 군납사업에 참여하는 농협경제제주회사(이하 "경제제주"라 한다) 및 그 자회사, 조합을 말한다.(2017.1.1. 개정)
3. "계약사무소"라 함은 군납사무소 중 군부대와 군부식물 공급계약을 체결하고 군부식물 납품, 대금정산 및 이에 수반되는 제반업무를 행하는 사무소를 말한다.
4. "연계사무소"라 함은 군납사무소 중 계약사무소로부터 군부식물 계획생산을 위탁받아 이를 생산·출하·납품하는 사무소를 말한다.
5. "계획생산"이라 함은 군의 연간 급식계획에 따라 군이 소요로 하는 농축산물을 사전에 농가와 생산약정을 체결하여 계획적으로 생산하는 것을 말한다.
6. "선급금"이라 함은 군선급금 또는 농협자체자금 등을 재원으로 하여 군납 참여 농가에게 출하전 또는 출하대금 정산전에 미리 지급하는 자금을 말한다.
7. "군선급금"이라 함은 계획생산 조달물량의 안정적 확보를 위하여 군부대로부터 납품예정량에 상당하는 대금을 미리 받아 운용하는 자금을 말한다.

제4조(사업방식) ①군납사업은 수탁방식을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 사업방식을 달리할 수 있다.

1. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 납품에 차질을 초래할 우려가 있을 때
 2. 소량 소요품목 또는 군급식계획의 변경으로 계획생산에 의한 납품이 불가능할 때
 3. 일시에 생산하여 연중 납품되는 품목(마늘, 양파 등을 말한다)으로 구매비축이 필요한 경우
 4. 경제지주와 조합 직영 또는 농가와의 공동사업으로 생산한 품목(농산물, 생축, 농축산물가공제품 등을 말한다)을 납품하는 경우(2017.1.1. 개정)
 5. 경제지주가 군납계약을 체결하는 경우(2017.1.1. 개정)
 6. 기타의 사유로 계획생산에 의한 납품이 불가능할 때
- ②농산물 가공시설을 설치하여 농산물 가공제품을 생산·납품하는 경우 농식품가공업무취급준칙을 따르며, 축산물 가공제품을 생산·납품하는 경우에는 경제지주 소관부서에서 정한 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)
- 제5조(군납사무소의 선정 및 조정) 군납사무소는 군부대와의 거리, 업무구역, 업무수행능력 등을 감안하여 경제지주 업무담당 부서장이 선정·조정하되, 계약사무소는 군에서 최종 선정한다.(2017.1.1. 개정)

제2장 군납계약체결 및 물량확보

- 제6조(계약) 군납계약은 경제지주가 방위사업청과 협의하여 시달한 군납 협의 가격으로 계약사무소가 군부대와 체결한다.(2017.1.1. 개정)
- 제7조(물량확보) ①계획생산 대상품목은 군납사무소가 계획생산단지를 구성하고 생산농가와 계약을 통해 물량을 확보하여야 한다. 다만, 제4조제1항의 단서규정에 의한 경우로서 군이 인정할 때에는 달리 할 수 있다.
- ②군납사무소는 제1항에 의한 방법으로 물량 확보가 불가능한 품목에 대하여는 경제지주에서 지정한 주산지 조합 등과 연계하여 물량을 확보하거나 경제지주의 승인을 거쳐 농협공판장, 농협 농·축산물종합유통센터를 통하여 구매하여 확보할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
- ③가공 및 반가공 농산물의 경우 군납사무소는 해당 가공시설 사용승인(별지 제1호 서식)을 경제지주으로부터 득하되, 군납사무소가 이용할 수 있는 가공시설은 다음의 경우에 한한다.(2017.1.1. 개정)
1. 해당 가공시설을 직접 소유, 운영하는 경우
 2. 타인 소유의 가공시설을 임차하되 해당 사무소가 원품을 조달하고, 사무소 직원이 가공 및 납품 관리를 직접 하는 경우
- 제8조(계획생산단지 조성) ①계획생산단지는 납품부대와 인접한 지역으로서 신선한 부식물 공급이 가능하고 집하·수송이 편리한 지역에 조성한다.

- ②지역여건상 인접한 타사무소 관할구역까지 계획생산단지를 확대 조성할 필요가 있는 경우에는 군납사무소가 동 지역 농가와 직접 계약을 체결할 수 있다.
- ③계획생산단지는 조합의 공선출하회 등으로 구성·운영할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
- 제9조(계획생산 참여농가 선정) ①계획생산 참여농가의 선정기준은 군납사무소가 정한다.
- ②군납사무소는 계획생산 농가를 선정하고 그 근기를 비치하여야 한다.
- ③군납사무소는 제2항의 규정에 의하여 선정된 농가와 군 부식용 농축산물 계획생산계약(별지 제2호 서식)을 체결하여야 한다.
- 제10조(계획생산단지 관리) 군납사무소는 계획생산농가에 대한 작황조사·규격품 생산 및 선별·포장 등 계획생산단지 지도·관리를 통하여 물량확보 및 군납에 차질이 없도록 하여야 한다.
- 제11조(납품물량배정) ①군납사무소는 납품시마다 계약농가별 계약량 및 생산량을 감안하여 공정하게 배정되도록 하여야 한다.
- ②군납사무소는 제1항의 농가별 납품물량 배정 근기를 비치하고 계약농가 요구시 공개한다.
- 제12조(계약불이행시 제재) ①계획생산 농가가 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 한 경우에는 계약을 불이행한 것으로 본다.
1. 계약생산한 농축산물의 출하를 기피한 경우
 2. 계약물량의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁생산하여 출하한 경우
 3. 기타 계약이행을 불성실하게 하여 군납사업 추진에 차질을 초래한 경우
- ②계획생산농가가 제1항에 해당하는 행위를 한 경우에는 다음 각 호에 해당하는 제재조치를 할 수 있다.
1. 계획생산계약의 해제
 2. 계획생산에 수반된 각종지원 중단 및 기 지원자금의 회수
 3. 향후 5년간 군납사업 참여자격 박탈
 4. 군부대에서 부과한 지체상금 및 위약금 징수
- ③제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약불이행으로 보지 아니한다.
1. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 계약을 이행할 수 없는 경우
 2. 군부대 사정에 따라 실제 납품물량이 당초 납품예정물량보다 감소한 경우
- ④군납사무소가 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하는 경우 지정을 취소할 수 있다.
1. 군납계약 농가의 지도감독 소홀로 인해 납품관련 물의를 야기한 때
 2. 제23조의 규정에 의한 선급금 운용요령에 위반된 때
 3. 기타의 사유로 본회 및 회원조합의 공신력을 실추시키거나 불신을 초래케 한 때

제13조(계획생산 및 지도) 군납사무소는 연간 또는 월간 군납물량을 품목별·시기별로 파악함과 동시에 군납농가에 대한 현지실태 확인 및 생산 지도를 철저히 하여 납품에 차질이 발생되지 않도록 하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

제3장 납품 및 대금정산

제14조(납품방법) 군납물량은 계약사무소가 납품하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 납품방법을 달리할 수 있다.

1. 연계사무소가 직접 납품하는 것이 유리한 경우로서 군이 인정하는 경우
2. 제4조제1항제4호 및 제5호의 규정에 해당하는 경우

제15조(축산물 보관 및 납품) ①도축·도계후 골발, 정형, 예냉, 급냉, 세절, 포장한 군납용 축산물은 책임생산감독자의 검인 후 냉동창고에 보관한다. 단, 민수용과 공동 사용하는 냉동창고는 민수용과 구분 보관한다.

②군납용 축산물은 납품에 필요한 일정 물량을 확보 후 냉동 보관하여야 하며 군의 납품 요구일자에 군납사무소가 직접 납품하되 선입선출 방식을 준수하여야 한다.

③군납사무소는 돼지고기, 닭고기 등 비축 물량을 보관할 수 있는 냉동창고를 확보하여야 하며 보관중인 군납용 축산물은 수시로 냉동, 포장상태, 재고 등을 확인하여 양질의 안전한 축산물이 납품될 수 있도록 관리하여야 한다.

제16조(납품조건) ①납품규격(중량, 개수, 포장 등을 말한다)은 군이 별도 정한 규격으로 한다.

②군부식물의 인수도 조건은 당해 군부대와의 계약에 따른다.

제17조(납품 사전준비) 군납사무소는 납품전에 규격품 선별·자체검사·포장·운반·차량수배 등 납품에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제18조(출하·납품 통지) ①군납사무소는 군부대로부터 발급되는 납품지시서를 수령하는 즉시 계획생산농가에 대하여 출하·납품을 통지한다.

②출하·납품 통지물량에 대하여는 출하·납품통지서를 발급한다. 다만, 긴급한 경우에는 전신 또는 구두로 통지할 수 있다.

제19조(대금청구·정산) ①군납사무소는 검사 및 납품조서에 의하여 해당 군부대에 납품대금을 청구한다.

②군납사무소는 군부대로부터 납품대금 수령 후 조속한 시일 내에 농가에 대금을 정산 한다.

③납품대금을 정산할 때에는 납품대금 정산서를 발급한다.

제20조(수수료) ①군납사무소는 계획생산농가 등으로부터 군납사업 취급에 따른 소정의 수수료를 받는다.

②수수료율은 소관 사업전담 대표이사가 정한다. 다만, 축산물 군납업무 취급 수수료율은 납품 대금을 기준으로 하며 다음 각 호와 같다.

1. 경제지주 : 0.5%(2017.1.1. 개정)
2. 조 합 : 4.5%

제4장 자금지원

제21조(지원대상 및 용도) ①자금지원 대상은 군납사무소와 군 부식용 농축산물 계획생산 계약을 체결한 농가로 한다.

②지원자금은 군부식 확보 및 정산을 위한 자금으로 운용하되 계획생산자금으로 우선 지원한다.

제22조(재원 및 지원한도) ①제21조제2항의 규정에 의한 지원자금의 재원은 군선급금 및 자체자금으로 한다.

②계획생산 농가에게 지원할 수 있는 지원자금 한도는 계약금액 이내로 한다.

제23조(선급금의 운용) ①선급금은 품목별로 군부대와의 납품계약금액의 비율로 배분하여 운용함을 원칙으로 하되 계약농가 또는 군납사무소의 여건에 따라 이를 조정·운용할 수 있다.

②선급금은 군부식 계획생산 농가의 생산자금으로 운용함을 원칙으로 하나 군선급금은 제4조제1항의 단서조항의 경우 매취자금으로 운용할 수 있다.

③군선급금은 계획생산자금 운용 이외에 자체 보유하거나 다른 용도에는 운용할 수 없다. 다만, 우유군납사무소는 생산농가 원유대금 지급에 한하여 운용할 수 있다.

제24조(지원기간) 선급금의 지원기간은 지원일부터 해당품목 납품대금 정산일 까지로 한다. 다만, 소관 사업전담 대표이사가 지원기간을 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.(2017.1.1. 개정)

제25조(지원금리·위약금) ①농가가 약정대로 출하하였을 경우 출하선급금에 대한 이자는 무이자로 한다.(2017.1.1. 개정)

②계약농가가 약정대로 출하하지 않았을 때에는 경제사업 제규정에 따라 위약금을 받는다. 다만, 천재지변, 불가항력의 사고 등 불가피한 사유로 약정을 이행 할 수 없다고 군납사무소장이 인정하는 경우에는 위약금을 감면할 수 있다.

제5장 기 타

제26조(군납협의회) ①군납업무의 효율적인 추진을 위하여 군납관련 사무소는

경제부문

지역본부 단위로 군납협의회를 구성·운영할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

②군납협의회는 다음 각 호의 사항을 협의·조정한다.

1. 군납사무소간 원활한 업무협조
2. 작황에 따른 물량조정 및 부족물량 공동확보 대책 강구
3. 기타 군납업무 추진 관련사항

제27조(합동지도반 편성·운영) 조합은 군납사업의 효율적인 추진을 위하여 군부대 및 조합의 관계자로 편성된 합동지도반을 운영할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제27조의2(군납축산물 품질보증) ①군납사무소는 군납축산물의 품질보증을 위해 책임생산 감독자를 임명하여 축산물 가공장에서 생산 감독을 하여야 한다.

②경제지주는 군납사무소의 책임생산감독과 품질보증활동을 수시로 점검할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제28조(기타) ①연계사무소의 지정, 가공시설 사용승인 대상 품목, 기타 군납사업 수행 시 필요한 세부사항은 경제지주 업무담당 부서장이 정하는 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)

②이 준칙에 따른 군납사업의 회계처리는 회계규정에 의한다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

①이 준칙은 2008년 7월 1일부터 시행한다.

②이 준칙 시행과 동시에 「축산물군납사업취급준칙」은 이를 폐지한다.

부 칙 (2013.1.16. 개정)

이 준칙은 2013년 2월 15일부터 시행한다.

부 칙 (2017.1.1. 개정)

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

가공시설 사용승인 신청서

귀하

신청사무소	농 협 명		조 합 장			
	소 재 지					
	담 당 자		유 선			
	전화번호		F A X			
생산시설	농협(업체)명		대 표 자			
	소 재 지					
	소 유	직영(), 임차()				
	생산품목					
	유 선		F A X			
	품질인증기관		인증일자			
	생산개시년도		일일생산능력			
신청품목						
공 장 시 설 (단위 : 평, 점)						
구분	토 지	건 물	저온창고	일반창고	가공시설	기 타
규모						
군납사업취급준칙 제7조의 규정에 의하여 가공시설 사용승인을 신청 합니다. 년 월 일 신청자 (인)						
첨부서류 : 1. 임차시 임대차계약서 사본 1부 2. 식품품목 제조보고서 1부 3. 품질인증서 사본 및 신고 또는 허가기관으로부터 최근 3년 이내 식품위생법 위반사항 유무 확인서 1부						

<별지 제2호 서식>

군 부식용 농축산물 계획생산계약서

사무소장(이하 "계약담당자"이라 함)과 조합(조합원)(이하 "계약상대자"이라 함) 간에 다음과 같이 군 부식용 농축산물 계획생산계약을 체결한다.

다 음

제1조(계약품목 및 물량) 계약품목과 물량은 다음 표에 의한다. 다만, 군의 급식방침 변경 또는 병력증감 등 특수사정에 의하여 급식품목 및 물량이 증가될 경우에는 이를 조정할 수 있다.

품 목	수 량(kg)	단 가(원)	금 액 (원)	출하예정월	비 고

제2조(계획생산) "계약상대자"는 제1조의 품목을 자체 계획생산 하여야 한다.

제3조(가격) 품목별 계약단가는 방위사업청과 협의된 가격에 의한다.

제4조(출하규격) 생산품 출하규격은 농산물표준출하규격 또는 별도 지정된 규격으로 한다.

제5조(출하) ①"계약담당자"는 출하 3일전에 "계약상대자"에게 출하품목 및 수량을 통보하고, "계약상대자"는 지정된 일시 및 장소에 동 품목과 수량을 책임 출하하여야 한다.

②출하는 출하요청서에 지정된 장소 납품도로 한다.

③출하 농축산물의 출하제비(포장, 수송, 하역비, 기타)는 "계약상대자"가 부담한다.

④"계약상대자"가 제1항과 제2항을 이행하지 않아 군부대로부터 지체상금(시간당 미납대금의 1,000분의 3)이 부과될 경우, 이는 "계약상대자"가 부담한다.

제6조(수수료) "계약상대자"는 "계약담당자"에게 출하·납품대금에 대하여 "계약담당자"가 정한 소정의 수수료(%)를 지급하여야 한다.

제7조(자금지원) ①"계약담당자"는 "계약상대자"에게 계획생산에 필요한 자금을 지원할 수 있다.

②"계약상대자"가 자금을 지원받은 후 제9조에 해당될 때에는 "계약담당자"는 동 자금을 즉시 회수하되, 계약 불이행 상당액에 대하여는 지원일부터 상호금융일반자금대출금연체이자율을 적용하여 회수한다.

제8조(대금정산) ①"계약담당자"는 군부대로부터 납품대금을 수령한 경우, 조

속한 시일 내에 "계약상대자"에게 정산한다.

②군부대의 예산집행상 대금정산이 다음연도로 이월될 경우 "계약상대자"는 이를 수용한다.

③"계약담당자"는 "계약상대자"에게 대금정산 시 수수료 지원자금과 동 이자 · 지체상금 · 과태료 · 입체금등을 공제한 후 지급한다.

제9조(해제) "계약상대자"가 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 "계약담당자"는 이 계약을 해제함과 동시에 기 지원된 자금의 회수 및 향후 5년간 군부식 농산물 계약재배를 체결하지 아니할 수 있다.

1. 계약 생산한 농 · 축산물의 출하를 기피한 경우
2. 계약물량의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁생산하여 출하한 경우
3. 기타 계약이행을 불성실하게 하여 군납사업 추진에 차질을 초래한 경우

제10조(위약금) 제9조에 의하여 계약이 해제되었을 경우 "계약담당자"는 "계약상대자"에게 미출하금액에 대하여 ()%의 위약금을 징수한다. 이 경우 위약금 징수율은 "계약담당자"와 "계약상대자"가 협의하여 결정하되 계약금액의 10%를 초과할 수 없다.

제11조(위약금 면제) 통상적인 관리의무를 이행하였음에도 불구하고 다음 각 호의 사항에 의한 경우에는 제10조의 규정에 의한 위약금을 면제할 수 있다.

1. 천재지변 등 불가항력적인 사유로 계약을 이행할 수 없는 경우
2. 군부대 사정에 따라 실제 납품물량이 당초 납품예정물량보다 감소한 경우

제12조(계약유효기간) 이 계약의 유효기간은 계약일부터 대금정산일까지로 한다.

제13조(분쟁의 해결) ①이 계약조항에 명문이 없거나 해석상 이의가 있을 때에는 "계약담당자"와 "계약상대자"가 상호 협의하여 결정한다.

②제1항의 협의에 의하여 해결되지 아니할 때에는 관할법원의 판결이나 중재에 의한다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 "계약담당자"와 "계약상대자"이 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

	년	월	일	
"계약담당자"	○	○	○	농협 : 사무소장(인)
"계약상대자"	성	명	:	(인)
	주	소	:	
	주민등록번호 :			

농기계센터운영준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 자재사업부(T:6442)

2000.	7.	1.	제정
2013.	9.	25.	개정
2015.	4.	1.	개정
2017.	1.	1.	개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농기계센터 운영관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2013.9.25. 개정)

제2조(적용범위) 농기계센터 업무에 관하여는 다른 규정이나 준칙에서 따로 정하는 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2013.9.25. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 조합이라 함은 농업협동조합법에 의하여 설립된 조합으로 농업협동조합중앙회의 회원인 조합을 말한다.(2013.9.25. 신설)
2. 농기계라 함은 농림축산물의 생산 및 생산 후 처리작업과 생산시설의 환경제어 및 자동화 등에 사용되는 기계·설비 및 그 부속자재를 말한다.
(2013.9.25. 개정)
3. 농기계센터라 함은 조합이 농기계판매, 수리 등 농기계와 관련된 업무를 수행하기 위하여 관련 법령에 따라 설치하여 운영하는 시설을 말한다.
(2013.9.25. 개정)
4. 자재유통(지원)센터라 함은 농기계부품 공급과 관련한 제반 업무를 담당하는 농협경제지주의 사업소를 말한다.(2017.1.1. 개정)
5. 기종이라 함은 농기계의 종류를 말한다.
6. 자동차정비 검영센터라 함은 자동차 관련 법령에서 정한 시설기준을 갖추고 동 법령에서 정한 해당 정비업무를 검영하는 농기계센터를 말한다.
(2013.9.25. 개정)
7. 기술요원이라 함은 조합이 직접 운영하는 농기계센터에서 근무하는 수리 기사를 말한다.(2013.9.25. 개정)

제4조(농기계센터의 종류) 농기계센터는 농업기계화 촉진법에 의한 시설 및 인력기준에 따라 아래와 같이 분류한다.(2013.9.25. 개정)

농업기계화촉진법 분류	대형 사후관리업소	중형 사후관리업소	소형 사후관리업소
농협 농기계센터 분류	대형센터	중형센터	소형센터

제2장 농기계센터 운영

제5조(농기계센터의 기능) 농기계센터의 기능은 다음과 같다.(2013.9.25. 개정)

1. 농기계 구매 및 판매(2013.9.25. 신설)
2. 농기계 수리정비(2013.9.25. 개정)
3. 농기계 부품의 구매공급(2013.9.25. 개정)
4. 중고농기계의 거래(2013.9.25. 개정)
5. 농기계에 관한 기술지도(2013.9.25. 개정)
6. 자동차 수리정비(시설기준 및 정비사항은 관련 법령에 따름)(2013.9.25. 개정)
7. 위 각 호의 사업 수행과 관련한 부대 업무

제6조(신규설치) ①조합이 농기계센터를 설치하고자 할 때에는 사업계획에 반영하고 이사회 의결을 거쳐야 한다.(2013.9.25. 개정)

②농기계센터 신규설치는 농업기계화 촉진법 등 관련 법령에 따른다.(2013.9.25. 개정)

제7조(운영원칙) 농기계센터는 조합이 직영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사업 여건상 필요하다고 인정될 경우에는 임대로 운영할 수 있다.(2013.9.25. 개정)

제8조(기술요원의 임용) 농기계센터 기술요원의 임용은 조합 인사 관련 규정에 따른다.(2013.9.25. 개정)

제9조(시설 및 인력확보) 농기계센터는 농업기계화 촉진법에서 정한 사후관리업자의 시설 및 인력기준을 갖추어야 한다.(2013.9.25. 개정)

제10조(농기계 수리) ①농가가 의뢰하는 농기계는 신속히 수리하여야 한다.(2013.9.25. 개정)

②조합의 시설 및 기술요원으로 수리할 수 없을 때는 생산회사(공급업체 포함)에 의뢰하여 수리할 수 있다.(2013.9.25. 개정)

③(2013.9.25. 삭제)

④(2013.9.25. 삭제)

- ⑤농기계센터에서 수리작업 중 발생하는 폐기물 및 폐부품 처리비용(수익)은 조합의 비용(수익)으로 처리하여야 한다.(2013.9.25. 신설)
- 제11조(수리비의 징수) ①수리비는 작업항목별로 작업난이도 및 작업시간과 지역 여건 등을 고려하여 조합이 자율적으로 결정한다.(2013.9.25. 개정)
- ②출장 수리 요청 시에는 이에 수반되는 소요비용(출장비, 운송비 등)을 추가하여 받을 수 있다.
- ③주요작업 항목별 수리비와 출장 수리비는 목록을 작성하여 농기계 센터 내에 부착하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- ④수리비를 받을 때에는 수리비 계산서를 발행하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- 제12조(성과급여의 지급) ①조합은 농기계판매 확대와 농기계센터 활성화를 위하여 종사자에게 성과급여를 지급할 수 있다.(2013.9.25. 개정)
- ②(2013.9.25. 삭제)
- ③(2013.9.25. 삭제)

제3장 부품 관리

- 제13조(부품구매) ①농기계센터에서 필요한 부품은 경제지주가 운영하는 자재유통(지원)센터에서 구매함을 원칙으로 한다.(2017.1.1. 개정)
- ②자재유통(지원)센터를 통한 신청 및 공급에 관한 세부사항은 경제지주대표이사가 따로 정하는 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)
- 제14조(부품공급) ①조합에서 공급한 농기계에 대하여는 수리용 부품을 책임공급 하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- ②부품 판매가격은 구매원가와 부대비용을 고려하여 조합장이 결정한다.(2013.9.25. 개정)
- 제15조(부품의 관리) ①농기계부품은 제3자가 재고조사 할 수 있도록 부품별로 구분관리 하여야 한다.(2013.9.25. 신설)
- ②농기계의 폐·단기중, 재해로 인한 변질·변색, 파·오손, 장기 무거래 등으로 인하여 상품성이 크게 저하된 부품에 대하여는 이사회의결을 거쳐 할인판매 또는 고철로 처분할 수 있다.(2013.9.25. 신설)
- ③농기계부품 재고조사는 매 분기 1회 이상 실시하여야 한다.(2013.9.25. 신설)
- ④재고조사 결과 과부족이 발생하였을 때는 전결기준에 따라 다음과 같이 처리한다.(2013.9.25. 신설)

1. 품목 간 과부족 발생 시는 상호 품목별 금액을 조정할 수 있다.(2013.9.25. 신설)
2. 제1호의 조치를 하고도 부족액이 있을 때는 다음에 의거 정리한다.(2013.9.25. 신설)
 - 가. 인정감모손 처리

농기계부품취급에 따른 인정감모손은 전 재고조사기준일 다음 날 부터 현 재고조사 기준일까지 발생한 판매대금의 0.5% 이내로 한다.(2013.9.25. 신설)
 - 나. 변상처리

부족액이 인정감모손을 초과하는 경우 사고당시의 시가변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다.(2013.9.25. 신설)

제4장 중고농기계 거래

- 제16조(중고농기계 취급요건) 중고농기계의 매입 및 전시판매, 수탁 전시판매 할 수 있는 조합은 농기계센터를 직영하는 조합에 한한다.(2013.9.25. 개정)
- 제17조(취급기준) 중고농기계 거래 및 전시 기준은 조합장이 결정하되 사용 가능한 기종으로 하여야 한다.(2013.9.25. 개정)
- 제18조(정비·수리) ①중고농기계는 조합이 책임정비·수리(수리에 사용된 부품 가액은 원가에 포함)하고 수탁 중고농기계는 위탁자가 정비·수리된 것을 출품토록 하여 정상가동이 가능한 농기계가 유통되도록 한다.(2013.9.25. 개정)
- ②수탁 중고농기계를 정비·수리하였을 때에는 소정의 수수료를 받을 수 있다.(2013.9.25. 개정)
- 제19조(전시기대 중 미 판매기대의 처리) ①전시 기간 내 수탁 중고농기계가 매매되지 않았을 때는 위탁자에게 통지하고 반환토록 한다.
- ②매입 전시기대가 판매되지 않고 향후라도 판매 불가능하다고 판단될 경우에는 전결기준에 따라 고철로 처분할 수 있다.(2013.9.25. 개정)
- 제20조(가격 결정) 중고농기계의 매입 및 판매가격 결정은 다음에 의한다.
1. 매입가격은 시장가격에 의함을 원칙으로 하되, 시장가격이 없는 경우에는 내용연수를 기초로 하는 정률법으로 감가상각하여 산출한 가격에서 정상가동에 드는 수리비용을 뺀 금액을 기준으로 결정한다.(2013.9.25. 개정)
 2. 조합이 매입한 중고농기계의 판매가격은 매입원가와 수리비 등 부대비용

을 고려하여 조합장이 결정한다.(2013.9.25. 개정)

3. 수탁기대의 판매가격은 위탁자가 지정한 가격으로 하되, 지정한 가격이 없을 경우에는 위 각 호에 준하여 산출한 금액으로 한다.(2013.9.25. 개정)

4. 위 각 호 이외에 합리적인 이유가 있을 경우 조합장이 가격을 결정한다.

제21조(수수료) 수수료는 지역 여건을 고려하여 조합장이 결정한다.(2013.9.25. 개정)

제22조(계약) 중고농기계 거래확약 기대에 대하여는 소정의 매매계약서를 작성하여 매매자 간에 각 1부씩을 보관한다.

제23조(품질보증) 조합이 매입 판매한 중고농기계에 대하여는 농기계 정비상태에 따라 정한 기간 내에서 품질 보증한다. 다만, 보증기간은 1년을 초과하지 못한다.(2013.9.25. 개정)

제24조(사후관리) 거래된 중고농기계는 부품공급, 고장 수리 등 사후관리업무에 노력을 다하여야 한다.(2013.9.25. 개정)

제25조(용자지원) (2013.9.25. 삭제)

제26조(폐기대 수집처분) (2013.9.25. 삭제)

제5장 기 타

제27조(서식) (2013.9.25. 삭제)

제28조(회계처리) 회계처리는 회계규정을 적용한다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2013년 9월 25일부터 시행한다.

경제부문

부 칙

이 준칙은 2015년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

농산물공판장업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 공판사업부(T:2029-4112)

2000.	7.	1.	제	정
2004.	3.	8.	개	정
2008.	7.	23.	전문개	정
2010.	10.	1.	개	정
2012.	9.	17.	개	정
2014.	4.	30.	개	정
2017.	1.	1.	개	정
2018.	1.	1.	개	정
2018.	12.	27.	개	정
2023.	6.	15.	개	정

농
산
물
공
판
장
업
무
취
급
준
칙
(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 농산물공판장(이하"공판장"이라 한다) 업무 취급에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①공판장 업무취급에 관한 사항은 농수산물유통및가격안정에 관한법률(이하 "농안법"이라 한다)·농수산물도매시장 운영조례 등 따로 정한 것 외에는 이 준칙을 적용한다.

②이 준칙은 농안법 시행규칙 제40조에 의한 공판장의 업무규정으로 본다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "공판장"이라 함은 농산물을 도매하기 위하여 농안법 제43조의 규정에 따라 시·도지사의 승인을 얻어 개설·운영하는 사업장을 말한다.
2. "거래인"이라 함은 중도매인, 매매참가인 및 위탁판매인을 말한다.
3. "중도매인"이라 함은 조합장 (도매시장개설자를 포함한다. 이하 같다)의 허가 또는 지정을 받고 공판장에 상장된 농산물 또는 허가를 받은 비상장 농산물을 매수하여 도매하거나 매매를 중개하는 영업을 하는 자를 말한다.
4. "매매참가인"이라 함은 조합장에게 신고를 하고 공판장에 상장된 농산물을 직접 매수하는 자로서 중도매인이 아닌 가공업자, 소매업자, 수출업자 및 소비자단체 등 농산물의 수요자를 말한다.
5. "위탁판매인"이라 함은 공판장장(또는 직무범위규정에 따라 직무권한을 위임 받은 자. 이하"공판장장"이라 한다.)의 위탁을 받아 지정한 조건으로 농산물을 판매하고 공판장으로부터 소정의 수수료를 받는 자를 말한다.
6. "산지유통인"이라 함은 농안법에 의하여 공판장(도매시장 포함)에 등록하고 농산물을 수집하여 출하 하는 영업을 하는 자를 말한다.

7. "소정의 이자율" 또는 "소정의 연체이자율"이라 함은 상호금융일반자금대출금 기한내이자율 또는 연체이자율을 말한다.
8. "경매사"라 함은 경매사시험에 합격을 하고, 조합장의 임명을 받아 공판장에서 상장된 농산물의 가격평가 및 경락자 결정 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.
- 제4조(공판장 명칭) ①공판장의 명칭은 해당 조합명을 명기하여(예시"○○농업협동조합 농산물공판장") 표기한다.
- ②농안법 제43조 규정에 따라 시·도지사의 공판장 개설승인을 얻은 사무소에 한하여 제1항의 공판장 명칭을 사용할 수 있다.
- 제5조(거래품목) 공판장에서 거래하는 품목은 농산물·축산물·임산물·기타 조합장이 정하는 품목 및 그 가공품으로 한다.
- 제6조(영업일 및 영업시간) 공판장의 영업일 및 영업시간은 복무규정에서 정하는 근무시간과 공판장 및 주변 도매시장 여건 등을 감안하여 조합장이 정한다.
- 제7조(수탁거부금지 등) ①공판장은 업무를 수행함에 있어서 정당한 사유없이 입하된 농산물의 수탁 또는 수탁받은 농산물의 판매를 거부 또는 기피하거나, 출하자 또는 거래인에게 부당한 차별대우를 하여서는 아니 된다. 다만, 공판장의 거래·물류효율화 및 정책수행을 위하여 필요시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 출하를 제한 할 수 있다.
1. 유통명령을 위반하여 출하하는 경우
 2. 출하자 신고를 하지 아니하고 출하하는 경우
 3. 조합장이 정하는 최소출하량의 기준에 미달되는 경우
 4. 그 밖에 조합장이 정하는 공판장 환경개선 및 규격출하 기준 등을 위반하여 출하하는 경우
- ②조합장은 해당 공판장 여건을 고려하여 제1항제3호·제4호의 최소출하량 및 규격출하 기준 등을 정할 수 있다.
- 제8조(미수채권관리) ①상환기일이 경과된 미수채권에 대하여는 담당자 외의 자가 월 1회 이상 채무확인을 실시하는 등 관리 및 회수에 철저를 기하여야 한다.
- ②상환기일을 2월 이상 경과하고 보통의 방법으로 회수할 수 없는 채권은 지체없이 법적 절차를 실행하여 회수하여야 한다.
- ③조합장은 미수채권현황을 수시 파악하고 연체채권 관리 및 지도를 한다.

제2장 출 하

- 제9조(출하자 신고) ①공판장에 출하하고자 하는 생산자 및 생산자단체 등은 출하자 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 도매시장개설자(자체공판장은

공판장개설자)(이하 "개설자"라 한다)에 신고하여야 한다.

1. 개인의 경우(출하주) : 실명번호가 기재된 신분증 또는 사업자등록증 사본1부.

2. 법인의 경우(출하처) : 법인등기부등본 또는 사업자등록증 사본 1부

②조합장은 제1항의 출하자 신고가 있는 후, 출하자 신고증 발급 요청시 신청인에게 신고증을 교부하여야 한다.

③다음 각 호의 1에 해당하는 경우 출하자신고를 생략할 수 있다.

1. 개설자가 전자적 방법으로 출하자 신고서를 접수한 경우

2. 다른 도매시장 또는 공판장에 출하자신고를 한 경우

④조합장은 제1항에 따라 신고한 출하자가 출하 예약을 하고 농산물을 출하하는 경우에는 위탁수수료의 인하, 경매의 우선실시, 장려금 등 우대 조치를 할 수 있다.

⑤출하자 신고를 받은 공판장은 경제통합시스템(농산물공판장)의 기준정보 화면에 등록 및 사후관리 하여야 한다.

제10조(산지유통인의 등록) ①농수산물을 수집하여 공판장에 출하하고자 하는 자는 농안법 제29조제1항의 규정에 따라 개설자에 등록하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 생산자단체가 구성원의 생산물을 출하하는 경우

2. 공판장이 제21조의 단서 조항에 따라 매취한 농산물을 상장하는 경우

3. 종합유통센터·수출업자 등이 잔품을 공판장에 상장하는 경우

4. 다른 도매시장 또는 공판장에 산지유통인 등록을 한 경우

②조합장은 제1항의 등록신청이 있는 때에는 등록증을 교부하여야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부하여서는 아니 된다.

③공판장장은 제1항의 규정에 의하여 등록을 하여야 하는 자가 등록을 하지 아니하고 산지유통인의 업무를 행하는 때에는 공판장예의 출입의 금지·제한 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

제11조(수탁방법) ①농산물을 수탁받을 경우에는 무조건 수탁을 원칙으로 한다. 다만, 출하자가 판매가격 등에 대하여 조건을 제시하는 경우에는 출하자가 책임을 부담하는 범위안에서 이를 수탁할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 출하자가 조건을 제시하는 경우 조건은 서면으로 제시해야 한다.

1. <삭제>

2. <삭제>

제12조(출하통지) ①출하자가 농산물을 출하할 때에는 표준송품장 또는 출하자를 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 다만, 당해 조합의 조합원이 출하할 때에는 이를 생략할 수 있다.

②공판장장은 제1항의 표준송품장을 이용하기 쉽도록 보급하고, 기재요령을 배포하는 등 편의를 제공하여야 한다.

③공판장장은 표준송품장을 접수일자순으로 3년간 보관 관리(USB 등 전산 매체 포함)하여야 한다.

제13조(검수) ①출하품이 입하되었을 때에는 즉시 표준송품장 등에 의해 현품을 확인하여야 한다.

②현품이 표준송품장의 내용과 상위하거나 변질되었을 때에는 즉시 출하자에게 통지하고 상호협약하여 처리하되 이로 인한 손실은 출하자가 부담한다.

제14조(선별 및 개포장) ①출하품의 선별 및 개포장이 필요한 경우에는 구체적인 비용 청구 항목, 사유 및 비용결정 방법을 명시한 동의서에 출하자의 동의를 얻어 행하되 비용은 출하자의 부담으로 한다.

②제1항에 의거 선별 및 개포장을 출하자의 부담으로 하고자 할 때에는 반드시 이사회의 의결을 받은 후 이를 행하여야 한다.

제3장 출하선급금

제15조(지급대상) 농산물을 공판장에 출하하고자 하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 출하선급금(이하 "선급금"이라 한다)을 지급할 수 있다.

1. 농업인
2. 출하조합
3. 공판장(도매시장 포함)에 등록된 산지유통인중 당해 공판장과 출하 약정을 체결한 자
4. 농업경영체(영농조합법인, 농업회사법인)
5. 연합마케팅사업조직, 조합공동사업법인
6. 조합장이 따로 정하는 자

제16조(받는 서류) 선급금을 지급할 때에는 다음의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

대상자	서류명
농협중앙회 회원, 조합공동사업법인, 연합마케팅사업조직	• 출하선급금신청서 • 출하선급금약정서 • 선급금차용한도이사회결의서 (연합마케팅사업조직은 참여농협의 결의서) • 그 밖에 채권확보에 필요한 서류
농업인, 기타	• 출하선급금신청서 • 출하선급금약정서 • 본인(보증인)또는 법인임을 확인할 수 있는 서류 • (법인인 경우) 선급금차용한도이사회결의서 • 그 밖에 채권확보에 필요한 서류

제17조(지급한도) ①1인당 선급금 지급한도는 담보와 신용으로 구분하여 「경제사업채권관리준칙(예)」에 따라 정한다.

②출하조합과 조합공동사업법인에 대한 선급금 지급한도는 선급금차용한도가 사회결의서에 따른다.

③동일인에 대한 선급금 지급한도는 선급금 외의 다른 채권 또는 대출한도의 영향을 받지 아니

한다. 다만, 공판장장이 필요하다고 인정하는 경우 그렇지 아니하다.

제18조(출하약정) ①선급금을 지급할 때에는 출하물량 및 출하금액을 약정한다.

②출하약정금액은 선급금 사용기간에 따라 다음에서 정한 금액 이상으로 한다. 다만, 전속거래

확대 등을 위하여 조합장이 필요하다고 인정하는 경우에는 선급금 사용기간 및 출하약정금액

을 조정할 수 있다.

1. 청과공판장

사용기간	30일까지	60일까지	90일까지	120일까지	150일까지
출하약정 금 액	선급금 해당액	선급금의 1.5배	선급금의 2.0배	선급금의 3.0배	선급금의 4.0배

2. 화훼공판장 : 지원기간 1년 이내, 선급금 지급액의 1.0~2.0배 내에서 조합장이 결정

③약정이행 판단은 출하약정금액을 기준으로 한다. 다만, 약정 농산물의 가격이 약정 당시 적용한 단가보다 현저히 하락한 경우에는 출하약정물량을 기준으로 할 수 있다.

④천재지변, 불가항력의 사고 등 불가피한 경우에는 이사회에서 정한 바에 따라 선급금 사용 기간을 초과하여 상환기간을 조정할 수 있다.

제19조(선급금의 정산) 선급금의 정산은 기일 내에 건별로 실시한다. 다만, 계통조직이거나 채권 확보에 지장이 없고 이사회에서 승인한 경우 약정 만기일에 상환한다.

제20조(위약금) ①출하약정 기간 내에 약정대로 출하하였을 때에는 선급금에 대한 이자는 무이자

로 한다. 다만, 이사회에서 정하는 경우(농산물가격안전기금에 의한 공판장 출하촉진자금은 제외)에는 달리 할 수 있다.

②출하약정대로 농산물을 출하하지 않았을 때에는 「별표」에서 정한 계산방법에 따라 위약금을

받는다. 다만, 천재지변, 불가항력의 사고 등 불가피한 사유로 약정을 이행할 수 없다고 이사회에서 정하는 경우에는 위약금을 감면할 수 있다.

③출하농산물의 판매지연 또는 판매대금 정산지연으로 약정기일을 경과한 때에는 그 기간은 무이자로 한다.

제4장 수탁판매

제21조(판매원칙) 출하농산물은 수탁방식으로 판매함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 매취하여 판매할 수 있다.

1. 농안법 제31조의 규정에 따라 농림축산식품부령이 정한 경우
2. 상품성, 저장성, 시장성이 확실한 품목(포전매취를 포함한다)
3. 기타 공판장장이 필요하다고 인정하는 경우

제22조(판매방법) ①농산물은 경매·입찰·정가매매 또는 수의매매의 방법으로 매매하여야 한다.

다만, 출하자가 매매방법을 지정하여 요청하는 경우 등 농림축산식품부령으로 매매방법을 정한 경우에는 그에 따라 매매할 수 있다.

②경매 또는 입찰은 전자식을 원칙으로 하되 필요할 경우 거수수지식, 기록식, 서면입찰식 등의 방법으로 할 수 있으며, 그 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 전자식방법 : 전광판에 출하자명, 출하지역, 품목, 수량, 품위등급 등이 표시되면 경매참가인은 응찰기를 조작하여 경락 희망가격을 제시하고 경매사는 최고가격 응찰자에게 경락시키는 방법이며, 경락 후 전광판에는 낙찰자번호, 낙찰단가 등을 표시하는 방법
2. 거수수지식방법 : 농수산물 표준경매 수지도에 의거 경매참가인이 경락 희망가격을 손가락으로 표시하고 경매사는 최고가격을 제시한 자에게 경락시키는 방법이며, 이때 경매참가인은 숫자를 표시한 손가락을 가슴높이 이상으로 올려야 하며 경매사는 경락가격을 출하자 등 이해관계자가 쉽게 알아들을 수 있도록 호창하는 방법
3. 기록식방법 : 경매참가자가 직사각형 칠판에 경락 희망가격을 표시하고 경매사는 최고가격을 제시한 자에게 경락시키는 방법으로 이 경우 숫자를 기재한 칠판을 머리높이 이상 올려야 한다.
4. 서면입찰식방법 : 입찰대상품목의 출하자명, 출하지역, 품목, 수량, 품위등급 등을 표시 또는 호창한 후에 입찰 참가자가 소정의 입찰서에 성명, 입찰금액, 기타 필요한 사항을 기입하여 제출하고, 입찰이 끝나면 최고가격을 제시한 낙찰자와 낙찰가격을 즉시 결정한 후 공개하는 방법

③경매 또는 입찰에 의하여 판매할 때에는 최고가격 제시자에게 판매하여야 한다. 다만, 제11조의 규정에 의하여 출하자가 최저가격을 제시하였을 경우에는 그 가격 미만으로 판매하여서는 아니 된다.

④경매 또는 입찰은 농산물을 수탁한 순서에 따라 행함을 원칙으로 하되, 대량 입하품, 표준규격품, 우수출하추출하품, 농산물우수관리인증품(GAP농산물), 기타 농산물의 원활한 판매를 위하여 공판장장이 정하는 품목에 대하여는 우선하여 경매할 수 있다.

⑤경매 또는 입찰에 있어서 담합 기타 부정한 행위가 있거나 가격이 심히 부당하다고 인정될 때에는 공판장장은 이를 중지시키거나 재경매 또는 재입찰을 결정할 수 있다.

⑥중도매인은 공판장이 상장한 농산물 외의 농산물은 거래를 할 수 없다. 다만, 조합장이 정하는 공판장에 상장하기에 적합하지 아니한 농산물 및 그에 준하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦정가매매 또는 수의매매의 확대를 위해 공판장장은 거래처 확보 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제22조의2(상장예외품목의 중도매인 거래허가) ①농안법 제31조제2항 단서규정에 의한 상장거래가 적합하지 아니한 농수산물과 기타 이에 준하는 농수산물은 거래여건 등을 고려하여 조합장이 따로 지정할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 지정된 품목을 취급하고자 하는 중도매인은 공판장에 상장예외품목 거래허가 신청을 하여야 한다.

③조합장은 허가 신청서 검토결과 적격자로 판단될 경우 그 거래품목과 기간을 정하여 상장예외품목 거래허가증을 교부하여야 한다.

④상장예외품목 거래 장소 분리 등 기타 상장예외품목 거래에 관한 사항은 조합장이 따로 정한다.

제23조(경매 보조참가자) 중도매인이 본인 외의 자를 경매에 참가하게 하고자 할 때에는 경매 보조참가자 운영신청서에 운영기간 및 사유를 기재하고, <삭제> 공판장장의 승인을 받아야 한다.

제24조(거래의 특례) 공판장은 상장된 농산물을 다음 각 호의 경우에는 중도매인 또는 매매참가인 외의 자에게 판매할 수 있다.

1. 입하량이 현저히 많아 잔품이 생길 우려가 있는 경우
2. 거래인에게 판매한 후 잔품이 발생한 경우
3. 제21조의 단서조항에 따른 매취판매시 필요한 경우
4. 제25조의 규정에 따른 경영사업을 위해 필요한 경우
5. 기타 공판장장이 입하된 농산물의 원활한 판매를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

제25조(경영사업) ①공판장은 농산물 선별·포장·가공·제빙·보관·후숙·저장·수출입 등의 사업을 이사회에서 정하는 바에 따라 경영할 수 있다.

②공판장에서 제1항의 경영사업 중 가공사업을 하는 경우 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 「농산물가공업무취급준칙(예)」를 준용한다.

제26조(전자거래) ①공판장은 도매시장 전자거래 관련법규 등에서 정한 지침에 따라 전자거래시스템을 이용하여 전자거래를 할 수 있다.

②공판장장은 경매사 자격증을 소지한 직원 중에서 전자거래 담당자를 지정하여야 하며, 담당자는 매매체결을 주관한다.

③전자거래를 이용하고자 하는 출하자 및 거래인은 사전에 전자거래 이용신청(회원가입)을 하여야 한다.

④전자거래 담당자는 출하자 또는 중도매인으로부터 팩스로 전자거래 요청을 받아, 전자거래시스템을 이용하여 매매를 체결 할 수 있다. 이 경우 거래 관련 내역을 별도로 관리하여야 한다.

⑤공판장장은 전자거래 활성화를 위하여 전자거래를 이용하는 출하자 및 거래인에 대하여 수수료, 장려금 등을 우대 적용할 수 있다.

⑥전자거래 시 해당 거래물품은 공판장으로 반입하지 아니할 수 있다.

제26조의 2(견본거래) ①공판장은 거래물품을 공판장으로 반입하지 아니하고 견본에 의해 거래할 수 있다.

②견본거래 시 공판장은 농안법 시행규칙 제33조의2의 시설에 보관·저장 중인 농수산물을 대표할 수 있는 견본품을 경매장에 진열하고 거래하여야 한다.

③견본거래 시 견본품의 수량, 거래시간 등은 조합장이 정하는 바에 의한다.

④도매시장 공판장은 개설자 승인을 득하여 견본거래를 실시하며, 견본품의 수량 및 거래시간 등은 해당 도매시장의 업무규정에서 정하는 바에 따른다.

제27조(판매원표의 관리) ①경매에 사용하는 판매원표에는 출하자명, 품명, 등급, 수량, 경락가격, 매수인, 담당경매사 등을 상세히 기입하여야 한다.

②수기 판매원표를 사용하는 때에는 미리 일련번호를 적은 판매원표를 순차적으로 사용하여야 한다.

③전산 판매원표를 사용하는 때에는 경매의 모든 과정을 전산으로 작성하여야 한다. 다만, 전자경매 기초자료 작성 후 전자경매 시스템에 장애가 발생하거나, 전자경매 진행 여건 악화 등으로 수지식 경매가 불가피한 경우에는 판매원표를 출력하여 경매결과를 수기할 수 있으며, 이 경우 그 사유를 판매원표상에 상세히 기재하여야 한다.

④판매원표는 정정하여서는 아니된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 예외로 한다.

1. 출하 상품의 변질, 부패, 속박이, 견본품과 현품의 상품성 차이가 현저하여 낙찰자(매수인)가 경락가의 정정을 요구한 경우
2. 재경매 또는 가격보전을 하는 경우
3. 판매원표 오기, 경매 진행 착오 등으로 정정이 필요한 경우
4. 그 밖에 판매원표를 정정하여야 할 불가피한 사유가 발생한 경우

⑤판매원표를 정정하고자 할 경우에는 출하자 또는 낙찰자의 동의를 얻어 정정 하되 공판장장의 결재를 받아야 한다.(도매시장공판장은 개설자로부터 승인을 득해야 한다)

⑥공판장은 판매원표를 판매일자순으로 5년간 보관 관리(USB 등 전산매체 포함)하여야 한다.

제28조(외상판매) ①외상판매는 거래인에 한한다. 다만, 거래인이 아닌 자로서 담보 또는 신용이 확실한 대량수요처에 대하여도 외상판매를 할 수 있다.

②외상판매를 할 때에는 농산물의 인도와 동시에 판매내용을 거래인 통장 또는 계산서에 기입하여 교부하여야 한다. 다만, 공판장 전산시스템에 의해 관리하는 경우 이의 교부를 생략할 수 있다.

제29조(외상기간위약금) ①외상판매 기간은 물품 인도일부터 최장 30일 이내 에서 조합장이 정하고 기간 내에는 무이자로 한다. 다만, 제30조에서 규정한 외상한도를 초과한 금액에 대하여 조합장이 필요하다고 인정하는 경우에는 소정의 이자율에 의한 위약금을 받을 수 있다.(2017.1.1. 개정)

②이사회 의결에 따라 특별히 필요하다고 정하는 경우에는 제1항의 외상판매기간을 달리할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 규정에서 정한 기간을 경과한 미수채권에 대하여는 이사회에서 따로 정하는 방법에 의한 위약금을 받는다. 다만, 대량수요처에 대하여는 따로 약정이 있을 경우 그에 따른다.

제30조(외상한도) ①1인당 외상거래한도는 기본한도, 임시한도, 추가한도로 구분하여 운영한다.

②기본한도와 임시한도는 거래인의 신용상태, 담보상황, 대금결제조건, 거래 실적 등을 감안하여 「경제사업채권관리준칙(예)」에 따라 책정 운용한다.

③추가한도는 「경제사업채권관리준칙(예)」의 기본한도 및 임시한도와는 별도로 신용으로 운용하며, 동일인당 여신한도는 「경제사업채권관리준칙(예)」 제9조 제3항을 준용한다. <삭제>

④추가한도는 공판장 사업활성화 등 출하된 농산물의 원활한 판매처리를 위하여 필요한 경우 이사회에서 정하는 범위 안에서 조합장이 거래인별 신용상태, 판매기여도, 예상매출액 등을 감안하여 책정 운용할 수 있다.

⑤추가한도를 운용하는 경우에는 운용 전월말(또는 마감일)에 기본한도를 초과한 거래인 또는 추가한도 운용기간 중 매월말(또는 마감일)에 2회 이상 계속하여 기본한도를 초과한 거래인에 대하여는 기본한도 이내로 감축할 때까지 추가한도를 운용할 수 없다. 단, 공판장 사업활성화 등 출하된 농산물의 원활한 판매처리를 위하여 필요한 경우 이사회에서 정하는 범위 안에서 조합장이 추가한도 운용에 관한 별도 방침을 수립하여 운용할 수 있다.

(2023. 6 .15. 개정)

⑥동일인에 대한 외상한도는 판매미수금 외의 다른 채권 또는 대출한도의 영향을 받지 아니한다. 다만, 공판장장이 필요하다고 인정하는 경우 그렇지 아니하다.

제31조(외상거래 면책범위) 외상취급 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우 외상거래에 따른 채권이 부실화 되더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재산상·신분상 책임을 면할 수 있다.

1. 외상거래약정일로부터 2년 이상 경과한 외상거래 약정으로서 미수금 부실 발생일 이전 1년 기간 중에 계속하여 30일 이상 연체사실이 없으며, 외상한도(추가한도 포함) 이내로 운용한 경우
2. 외상거래약정 취급내용이 사후에 외상거래 약정 관련 제규정의 내용과 부합하는 경우
3. 외상거래 취급관계자가 피해액 전액을 변상한 경우
4. 채권관리상의 실익을 위해 재약정, 채무인수, 담보물 교체, 연대보증인 교체 등의 방법으로 당초 외상거래약정보다 유리한 조건으로 변경한 경우. 다만, 위규 처리한 외상거래약정을 당초 취급자가 변경한 것은 제외한다.
5. 경제사업관련 제규정 및 지도문서에 따라 적정하게 취급한 경우
6. 과실이 있더라도 해당 거래약정의 부실에 직접적인 관련이 없는 경우

제32조(위탁수수료, 중개수수료, 시설사용료 등) ①위탁수수료율은 다음 각 호의 범위안에서 출하기여도, 시장여건 및 품목별 특성 등을 고려하여 이사회에서 따로 정한다.

1. 양곡부류 : 거래금액의 1000분의 20이내
2. 청과부류 : 거래금액의 1000분의 70이내
3. 수산부류 : 거래금액의 1000분의 60이내
4. 축산부류 : 거래금액의 1000분의 20이내
5. 화훼부류 : 거래금액의 1000분의 70이내
6. 약용작물부류 : 거래금액의 1000분의 50이내

②농산물의 상품성제고, 판매촉진, 출하확대 유치 등을 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 이사회 의결로 위탁수수료를 감액하여 받을 수 있다.

③중도매인이 공판장에서 거래물품의 매매를 중개한 경우에 이를 매매한 자로부터 받는 중개수수료의 최고한도는 조합장이 따로 정할 수 있다.

④거래인이 공판장 소유의 점포·차량 등의 시설물을 이용하는 경우 조합장은 거래인으로부터 해당 시설물의 시설사용료를 받을 수 있으며, 시설사용료는 주변시세를 감안하여 결정한다.

⑤조합장은 사업활성화를 위하여 거래인에게 제4항의 시설물의 사용배정 또는 시설사용료 부과면제 등 우대할 수 있다.

⑥공판장장은 제58조의 규정에 따라 거래인 약정이 해지된 때에는 해당 거래인이 사용하는 공판장 소유의 시설물을 즉시 회수하여야 한다.

제32조의 2(쓰레기유발부담금) <삭제>

제33조(제비용 입체) ①수탁판매품의 판매에 따른 제비용은 예상판매대금을 감안하여 입체 지급할 수 있다.

②당일 영업마감시간 이후 입체 지급할 경우에는 가지급금 처리하고 다음날 영업 개시 즉시 정당계정으로 대체 정리한다.

③수탁농산물을 경매하였으나, 출하자가 판매를 거부하여 부득이 회수하지 못한 제1항의 입체 비용과 그 과정에서 발생된 하역비 등에 대하여는 관련 「회계업무방법(예)」에서 정하는 바에 따라 비용으로 처리할 수 있다.

제34조(판매대금 선급) ①공판장은 검수입고 후 판매되기 전이라도 예상판매대금의 80% 해당액에서 제33조의 규정에 의한 입체금을 공제한 금액 이내에서 판매대금을 출하자에게 미리 지급할 수 있다.

②판매대금 선급기간은 30일 이내로 하고 기한 내에는 무이자로 하며 기한 경과 시는 소정의 이자율 및 연체이자율에 의한 위약금을 받는다. 다만, 이사회에서 정하는 경우에는 달리 할 수 있으며 검수 입고된 농산물의 판매가 불가피하게 지연되었을 경우에는 판매완료일까지 위약금을 면제할 수 있다.

③판매대금을 선급할 때에는 검수중에 선급액을 표시하고 영수증을 받는다.

제35조(판매대금 정산) ①판매가 완료되면 즉시 판매대금, 입체금, 제비용, 수수료, 선도금 등을 기재한 표준정산서(수탁판매대금정산서)를 작성하여 출하자에게 송부하고 판매대금을 정산한다. 다만, 출하선급금의 경우 약정기간 내에 약정이행이 확실하다고 인정되는 경우에는 출하선급금의 정산을 연기할 수 있다.

②판매대금의 정산을 지연하였을 때에는 미지급된 금액에 대하여 1일에 1,000분의 1의 비율로 계산한 지체상금을 가산하여 출하자에게 지급하여야 한다. 다만, 출하자의 사정으로 지연되었을 경우에는 그러하지 아니하다.

③공판장에서 사용하는 제1항의 표준정산서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 표준정산서의 발행일자 및 발행자명
2. 출하자명
3. 출하자 주소
4. 거래형태(매수·위탁·중개) 및 매매방법(경매입찰, 정가수의매매)
5. 판매내역(품목·품종·등급별 수량·단가 및 거래단위당 수량 또는 중량), 판매대금총액 및 매수인
6. 공제내역(위탁수수료·운임선급금·하역비·선별비·쓰레기유발부담금 등 비용) 및 공제금액 총액
7. 정산금액
8. 송금내역(은행명·계좌번호·예금주)

④공판장은 표준정산서를 정산일자순으로 5년간 보관관리(USB 등 전산매체 포함) 하여야 한다.

⑤출하자 불명 또는 계좌번호 오류 등으로 인하여 부득이 판매대금 정산이 불가능한 경우 대금 지급일로 부터 3년이 경과한 후, 영업외수익(잡이익)으로 처리할 수 있으며, 5년간 그 처리내역을 관리하여야 한다.

⑥제5항에 의하여 수익처리 후, 출하자로부터 대금지급 요청이 있는 때에는 영업외비용(잡손실)으로 처리 후, 판매대금을 지급한다.

제35조의 2(표준하역비의 부담) 공판장은 농안법 제40조의 규정에 의한 규격출하품을 지정·운용할 수 있으며, 규격출하품에 대한 표준하역비는 공판장이 전액 부담하여야 한다. 단, 도매시장 공판장은 도매시장 개설자가 지정한 규격출하품에 대하여 도매시장 공판장이 표준하역비를 부담 한다.

제5장 매취판매

제36조(공판장매취사업협의회 구성 운영) ①조합장은 공판장 매취사업 활성화와 효율적인 매취사업 수행을 위하여 "공판장매취사업협의회(이하 "협의회" 라 한다)"를 구성 운영하여야 한다.

②제1항의 협의회의 구성은 협의회장 1인을 포함하여 5인 이상으로 구성하되, 협의회장은 조합장이 되고 위원은 다음 각 호의 자가 된다.

1. 조합 상임이사·전무 또는 기획담당 상무 중 1인 이상
2. 조합 경제담당 상무(반드시 포함)
3. 공판장장(반드시 포함)
4. 경매사 1인 이상
5. 기타 조합직원 또는 조합원 중 조합장이 정하는 자

③협의회는 다음 각 호의 사항을 심의 의결한다.

1. 매취할 품목·물량·시기·구매처
2. 예상 구매가격 및 판매(예정)가격
3. 해당 매취품목의 재고관리 방법
4. 기타 매취사업 시 필요한 사항

④협의회는 위원 5인 이상 참석에 과반수 이상의 찬성으로 의결하고, 각 위원들의 의견을 기록한 회의록을 작성하여야 한다.

제37조(판매방식) 매취한 물품의 판매방식, 외상거래 등에 대하여는 이 준칙 제4장 수탁판매 관련 규정을 따른다.

제38조(구매방법) 공판장에서 매취하는 물품은 계통구매를 원칙으로 하되, 필요한 경우 조합원, 농업인, 영농조합법인(농업회사법인 포함), 산지유통인 등

으로부터 자체구매 할 수 있다.

제39조(매취시 구매가격의 결정) 구매가격은 협의회에서 심의한 예상구매가격, 산지 및 소비지 시세, 수급량 등을 감안하여 구매처와 협의하여 결정한다.

제40조(운송) 발주한 물품의 운송은 공급자의 책임하에 공판장이 지정하는 장소 입고도를 원칙으로 하며, 필요한 경우 공판장의 책임 하에 운송할 수 있다.

제41조(특정업무의 위탁·운용) 매취사업 수행과정에서 업무 효율화를 위하여 선별·포장작업·물류 등 특정 영역의 업무를 구매처 또는 외주 용역업체에 위탁하여 운영할 수 있다.

제42조(판매가격 결정 및 조정) ①판매(예정)가격은 매입원가(매입에 따른 제비용 포함)에 판매제비(보관료, 조작비, 금리, 공제료 등)및 이윤 등을 더한 가격을 기준으로 시장여건을 감안하여 결정한다.

②시세변동, 부패, 변질, 감량 및 판매촉진 등을 위하여 불가피한 경우 판매가격조정표를 작성하여 조합장의 승인을 받아 판매가격을 조정할 수 있다. 다만, 전산화, 경매 등 판매가격조정표 작성이 불필요한 경우에는 판매가격조정표 작성을 생략할 수 있다.

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 조합장의 승인을 받아 판매원가 이하로 판매할 수 있다.

1. 가격하락, 부패, 변질, 감량 및 판매촉진 등을 위하여 판매원가 이하로 판매가 필요한 경우
2. 매취한 물품을 경매하였으나, 시세하락으로 경락가격이 판매원가 이하로 낙찰된 경우
3. 포전매취를 하였으나, 판매시점에 가격이 하락하여 판매원가 이하로 판매가 불가피한 경우

제43조(물품 관리) ①매취 물품 인수 시 인수담당자는 해당 물품의 이상유무를 확인하고 검수증을 교부한다. 다만, 구매내역과 틀리는 경우에는 공급자와 협의하여 가격조정, 교체 또는 반품한다.

②물품관리는 유별로 구분관리함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 품목별로 관리할 수 있다.

③매취한 물품은 보관장소별, 유별 또는 품목별 등 관리자를 지정하여 관리 책임 한계를 명확히 하여야 한다.

④매취한 물품은 화재보험기본계약과 풍수해보상특약 등에 가입하여야 한다.

⑤재고조사전이라도 물품의 변질, 진부화 등으로 판매가 불가능하여 폐기 처리하는 경우에는 품목별로 손실(폐기)처리 대장을 작성하고, 조합장의 승인을 받아야 한다.

제44조(재고조사) ①재고조사는 품목별 특성을 감안하여 매월 1회 이상 실시하여야 한다.(포전매취의 경우 재고조사 방법 및 회수를 달리 정할 수 있

다). 다만, 관리자 교체 등 필요한 경우 수시로 재고조사를 실시할 수 있다.

②품목별 재고조사 기준은 다음에 따른다.

1. 수량관리가 어려운 산물형태의 농산물 : 매입원가(수량) 또는 판매예정가격 기준
2. 수량관리가 가능한 포장농산물 : 매입원가(수량) 기준
3. 포전매취 농산물 : 협의회에서 따로 정함

③제1항의 재고조사는 공판장장이 담당자 외의 자를 조사자와 확인자로 지정하여 실시하고 재고조사표를 작성·비치하여야 한다.

제45조(재고조사결과 과부족처리) ①재고조사 결과 과부족액이 발생한 경우에는 원장 계좌별로 설치된 유별 내에서 과부족액을 조정하고 부족액은 제46조의 규정에서 정한 인정감모율 이내에서 감모처리 할 수 있다.

②천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족액과 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하는 과정에서 발생한 부족액이 제46조의 규정에서 정한 인정감모율을 초과하는 경우에는 이사회의 승인을 받아 손실처리 할 수 있다.

③제2항의 사유 외 부족액이 제46조의 규정에서 정한 인정감모율을 초과하는 경우와 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우에는 관련자가 판매(예정)가격으로 변상하여야 한다. 다만, 이사회에서 승인 시 판매원가로 변상할 수 있다.

④재고조사 결과 과잉액 및 관련자의 변상에 따른 판매원가와 차액은 영업 외수익(잡이익)으로 처리한다.

제46조(인정감모율) ①제45조의 규정에 따른 재고조사결과 과부족 처리의 기준이 되는 인정감모율은 다음 범위 내에서 품목별 특성을 감안하여 수량 또는 가격 기준으로 이사회에서 정한다.

과일류	채소류	화훼류	수삼
5/1000~ 200/1000	5/1000~ 200/1000	5/1000~ 300/1000	5/1000~ 150/1000

②제1항의 규정에 불구하고 소포장·가공사업시 등 필요한 경우 인정감모율은 이사회에서 달리 정할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 인정감모율을 적용하는 재고조사 기준일은 전(前) 재고조사 기준일 다음 날부터 현(現) 재고조사 기준일까지로 한다.

제47조(원장관리) ①매취한 물품의 원장계좌는 유별로 설치한다. 다만, 필요에 따라 품목별·규격별·등급별로 개별원장을 사용할 수 있다.

②단가산출은 재고조사를 매입원가(수량) 기준으로 하는 경우는 이동평균법, 판매예정가격 기준으로 하는 경우는 매가환원법에 의한다. 다만, 필요시 협의회에서 달리 정할 수 있다.

제48조(회계 처리) ①물품의 매입 또는 판매 시 소요되는 부대비용 및 포장 제비용은 「회계업무방법(예)」에 따라 처리한다.

②포전매취사업의 경우에는 「회계업무방법(예)」의 생장물사업 관련 회계처리 방법에 따른다. 다만, 비교적 단기간의 포전매취사업으로서 생장물사업 회계처리가 적합하지 않은 경우에는 일반 판매사업의 회계처리 방법을 따를 수 있다.

제49조(매취사업시 면책범위) ①매취사업 실시 결과 발생한 손실에 대하여 선량한 관리자로서 주의 의무를 다한 경우에는 「경제사업규정(예)」 제10조의 규정에 따라 취급자의 재산상·신분상 책임을 면할 수 있다.

②매취사업과 관련한 외상거래시의 면책범위는 제31조의 규정을 따른다.

제50조(사고 및 불만처리) 매취사업 또는 제25조의 규정에 의한 검영사업과 관련된 사고 및 거래처 불만처리를 위하여 영업배상책임보험과 생산물배상책임보험에 가입할 수 있으며, 경미한 사고 또는 보험처리의 실익이 없는 경우에는 조합장의 승인을 받아 영업외비용(잡손실)으로 처리할 수 있다.

제6장 거래인, 경매사

제51조(거래인) 공판장은 농산물의 원활한 판매를 위하여 거래인을 둘 수 있다.

제52조(거래인의 자격) ①거래인은 판매대금의 지급을 담보하기 위하여 보증금 또는 담보물을 제공하거나 신용이 확실한 1인 이상의 연대보증인을 세운 자라야 한다.

②거래인은 사업자등록증을 소지하고 공판장의 세무업무에 필요한 자료를 제출할 수 있는 자라야 한다.

③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 중도매인으로 지정할 수 없다

1. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 피성년후견인, 피특정후견인 또는 피한정후견인
2. 금고 이상의 실형 선고를 받고 그 형의 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 면제되지 아니한 자
3. 중도매인 약정을 위반하여 중도매인 약정이 해지된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자
4. 공판장의 임직원으로서 당해 공판장의 업무와 경합되는 중도매업을 하거나 하고자 하는 자
5. 제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하는 임원이 있는 법인형태의 중도매인
6. 월간 최저거래금액 또는 거래담보물 등 조합장이 정한 중도매인 지정 조건을 충족하지 못한 자

④법인형태의 중도매인은 그 임원이 제3항 제5호에 해당하게 된 때에는 당해 임원을 지체없이 해임하여야 한다.

⑤중도매인이 공판장과 거래하여야 하는 월간 최저거래금액은 품목별, 계절별 출하시기 등을 감안하여 조합장이 정한다.

제53조(거래약정 등) ①거래인과 거래약정을 체결하고자 할 때에는 다음 필요 서류를 받는다.

구분	법인사업자	개인사업자
필요서류	· 거래약정서 · 법인등기부등본 · 법인인감증명서 · 사업자등록증사본 · 담보관계서류 · 세금완납증명원 · 중도매인허가증(매매참가인등록증) - 도매시장 공판장에 한하여 징구 · 기타 필요한 서류	· 거래약정서 · 인감증명서(본인, 보증인) · 사업자등록증사본(거래인 지정 후 징구 보완) · 담보관계서류 · 세금완납증명원 · 중도매인허가증(매매참가인등록증) - 도매시장 공판장에 한하여 징구 · 기타 필요한 서류

②거래인에게는 지정거래인증서를 교부하고 항상 게시 또는 지참하게 하여야 한다.

제54조(보증인) 신용거래를 할 때에는 1인 이상의 연대보증인을 세운다. 다만, 채권확보에 지장이

없다고 판단되는 경우에는 연대보증인을 생략할 수 있다.

제55조(신용조사) 거래인 및 보증인에 대하여는 연 1회 이상 신용조사를 실시하여야 한다. 다만, 담보물을 제공한 거래인에 대하여는 신용조사를 생략할 수 있다.

제56조(담보물의 감정, 취득, 채권보전 등) 담보물의 감정, 취득, 채권보전 등에 관한 사항은 「경제사업채권관리업무준칙(예)」에서 정하는 바에 따른다.

제57조(경매참가 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래인에 대하여는 경매참가를 제한할 수 있다.

1. 경매질서를 문란하게 하였을 때
2. 미수채권이 외상거래 한도를 초과하였을 때
3. 공판장에서의 정상적인 거래와 시설물의 공공적 이용을 방해하거나 적절한 위생환경의 유지를 위하여 공판장장이 조치하는 사항을 이행하지 않았을 때

제58조(거래약정 해지) ①거래인 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 자에 대하여는 즉시 거래약정을 해지하여야 한다.

1. 제52조의 규정에 저촉하는 사유가 발생하였을 때
2. 정당한 사유없이 30일 이상 거래를 중단하였을 때
3. 거래약정 사항을 이행하지 아니하였을 때
4. 담합하거나 거래과정에 있어 거래관계자에게 상당한 손실을 끼치는 등 판매업무 질서를 저해하였을 때

5. 담보물에 대하여 가압류, 압류명령, 체납처분 압류통지서가 발송된 때(채권 보전에 지장이 없다고 인정되는 경우는 예외 가능) 또는 파산·회사정리 절차 개시 등 거래인에 대해 법적수속이 개시되었을 때
 6. 기타 채권 보전에 지장을 초래하는 사유가 발생하였을 때
- ②약정해지 거래인에 대한 미수금은 법적절차 실행 등 신속한 조치를 취하여 조속히 회수하여야 한다.
- 제59조(장려금·수수료 거래인지원 등) ①공판장 사업활성화 등을 위하여 다음 각 호의 자에게 장려금 또는 수수료를 지급할 수 있다.
1. 출하조합
 2. 거래인
 3. 공판장(도매시장 포함)에 등록된 산지유통인 중 당해 공판장과 출하 약정을 체결한 자
 4. 연합마케팅사업조직, 조합공동사업법인
 5. <삭제> 농업경영체(영농조합법인, 농업회사법인 등)
 6. 조합장이 따로 정하는 자
- ②장려금 및 수수료는 이사회에서 정하는 범위(종류, 지급율 등)안에서 공판장이 지급대상자의 출하 또는 판매 기여도에 따라 차등하여 지급할 수 있다.
- ③조합장은 사업활성화를 위하여 이사회에서 정하는 바에 따라 거래인에게 점포개설자금, 운전자금 등을 지원할 수 있다.
- ④수집기능 확대를 위해 공판장장이 필요하다고 인정하는 다음 각 호에 대하여 출하조직 지원비를 지원할 수 있다.
1. 계통조직(공선출하회, 작목반 포함)
 2. 농업경영체(영농조합법인, 농업회사법인 등)
 3. 연간 1억원 이상 출하하는 산지유통인 또는 개인
- 제60조(직원 성과급 및 특별판매장려금 지급) 공판사업 활성화 또는 판매촉진을 위하여 조합장은 사업계획에 반영된 범위 내(지급액, 지급대상, 지급시기 등)에서 공판장 종사직원에게 성과 또는 특별판매장려금을 지급할 수 있다.
- 제61조(경매사) ①조합장 등은 경매사자격시험에 합격한 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 자 중에서 경매사를 임명하여야 한다.
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
 2. 금고이상의 실형의 선고를 받고, 그 형의 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 후 2년이 경과되지 아니 한 자
 3. 금고이상의 형의 집행유예 또는 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
 4. 당해 공판장의 중도매인, 산지유통인 또는 그 임직원
 5. 농안법 제82조제4항의 규정에 따라 면직된 후 2년이 경과되지 아니한 자
 6. 농안법 제82조제4항의 규정에 따른 업무정지기간 중에 있는 자

②조합장은 경매사가 제1항제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 경매사를 면직시켜야 한다.

③조합장은 경매사를 임명한 때에는 농안법 제27조제4항의 규정에 따라 농림축산식품부장관이 지정하여 고시한 인터넷 홈페이지에 그 내용을 게시하여야 한다.(단, 도매시장공판장은 도매시장 개설자에게 신고)

제7장 가격보전

제62조(출하자가가격보전) 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 출하자에게 가격을 보전할 수 있다.

1. 제22조 제1항 규정에 의한 방법으로 거래시 매매가격이 동일자·동일품종·동일규격품의 여타 공인시장(계통 기관 및 유사도매시장을 포함한다) 평균 판매가격에 미달하는 경우 평균판매 가격과의 차액 범위 내(판매사례가 없을 때에는 계통기관 또는 타 기관에서 발표한 해당품목 도매가격과의 차액 범위 내)
2. 계절별 초출하품 또는 타 도매시장에 비하여 출하가 부진한 품목의 출하유치를 위하여 판매예정 가격을 출하자에게 제시하고 출하를 유치하였으나 실제 판매가격이 제시가격보다 낮았을 경우 그 차액 범위 내
3. 농가소득 증대를 위하여 조합장이 가격을 보전함이 타당하다고 인정하는 경우
4. 그 밖에 조합장이 가격을 보전함이 타당하다고 인정하는 경우

제63조(중도매인가격보전) 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 중도매인에게 가격을 보전할 수 있다.

1. 중도매인이 매입한 농산물이 견본품과의 차이로 경락가격의 90%에 미달된 가격으로 하매(경락시로부터 24시간 이내의 하매분에 한한다.)되었다고 인정되는 경우(이 경우 경락가격의 90% 해당액과의 차액 범위안에서 가격을 보전할 수 있다. 다만, 조합장이 정하는 경우에는 달리 할 수 있다.)
2. 경매를 하였으나 경락가격이 타 공인시장 평균 판매가격에 미달하여 가격정정이 필요한 경우

제64조(가격보전절차) ①가격보전을 하는 경우 정한 기일 내에 다음 필요서류를 갖추어 실시한다.

다만, 제62조의 규정에 의한 출하자가가격보전 및 제63조 제2호의 규정에 의한 중도매인가격보전의 경우 농산물가격보전신청서(또는 출하자의 구두전화요청기록)를 생략할 수 있다.

구분	출하자가격보전(제62조) 중도매인가격보전(제63조 제2호)	중도매인가격보전(제63조 제1호)
필요서류	· 농산물가격보전신청서(또는 출하자의 구두, 전화요청 기록) · 해당품목 판매원표 사본 · 타 공인시장 가격자료 · 기타 필요한 서류	· 농산물가격보전신청서 · 손실발생경위서 · 기타 필요한 서류
정한기일	가격보전 신청일부터 3일 이내 판매일부터 15일 이내	

②가격보전의 범위, 금액 등은 조합장이 정하는 범위 내에서 공판장장(또는 해당 경매사)이 결정하여 실시할 수 있으며, 판매경비에서 집행한다.

③제62조 규정에 의한 출하자가격보전의 경우 신속한 가격보전을 위해 가격보전금액을 판매(경락)대금과 함께 출하자에게 지급할 수 있으며, 출하자 계좌입금을 원칙으로 한다. 다만, 조합장이 필요하다고 인정하는 경우에는 출하자에게 현금 지급 또는 계통 출하조합에 전금할 수 있다.

④제63조의 규정에 의한 중도매인가격보전을 하는 경우 가격보전금은 해당 중도매인 거래계좌에 입금한다.

제65조(공판장출하가격보장제) ①공판장장은 전속출하처 육성을 위하여 적정출하가격을 설정하여 보상할 수 있다.

②적정출하가격 보상은 해당 출하처와 다음 각 호의 사항이 포함된 업무협약을 체결하고 실시한다.

1. 가격보장 출하처명, 품목, 등급, 기간
2. 가격보장 적정출하가격 기준(종자비, 물류비, 포장비, 하역비 등 사전 협의된 생산원가 항목)

③보장절차는 제64조 가격보전절차 중 출하자가격보전 절차를 따른다.

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2004년 3월 8일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2008년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제7조 및 제9조의 규정은

경제부문

2009년 1월 1일 이후 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2010년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 9월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 4월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2018년 12월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 6월 15일부터 시행한다.

<별표>

선급금에 대한 위약금 계산방법

구 분		계 산 방 법
전량 출하	약정기일 이내	무이자
	약정기일 경과	$\frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 출하일까지}}{365}$
일 부 출 하	약정기일 이내 일부출하, 현금상환	$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{지급일부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 이자율} \times \text{출하일 다음날부터 상환일까지}}{365}$
	약정기일 이내 일부출하, 약정기일 이후 현금상환	$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{지급일부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 이자율} \times \text{출하일 다음날부터 약정기일까지}}{365}$ $\textcircled{3} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 상환일까지}}{365}$
	약정기일 이후 일부출하, 현금상환	$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정일수}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{3} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 출하일까지}}{365} \times \frac{\text{미출하액}}{\text{약정금액}}$ $\textcircled{4} = \frac{\text{선급금잔액} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{출하일 다음날부터 상환일까지}}{365}$ * 약정일수 : 선급금 지급일부터 약정기일까지 일수
전 량 미 출 하		$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ $\textcircled{1} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 이자율} \times \text{약정일수}}{365}$ $\textcircled{2} = \frac{\text{선급금} \times \text{소정의 연체이자율} \times \text{약정기일 다음날부터 상환일까지}}{365}$

농
산
물
공
판
장
업
무
취
급
준
칙
(
예
)

주) "소정의 이자율" 또는 "소정의 연체이자율"이라 함은 제3조에서 정한 기한내 이자율 또는 연체이자율을 말함.

농산물산지유통센터 운영준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 산지유통부(T:6314)

[2023. 4. 21. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합이 소유하거나 운영하고 있는 농산물산지유통센터의 사업 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 농산물산지유통센터 운영에 관하여 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에서 따로 정하는 것을 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농산물산지유통센터"(Agricultural Product Processing Complex, 이하 APC라 한다)라 함은 산지 농산물의 규격화·상품화에 필요한 집하·선별·포장·저장 및 출하 등의 복합기능을 갖춘 산지유통시설을 말한다.
2. "공공유형APC"라 함은 시설의 소유권은 국가 또는 지방자치단체에 있으면서 그 운영을 농협 또는 농협 연합사업 조직(연합사업단, 조합공동사업법인)이 위탁받아 운영하는 시설을 말한다.
3. "원물"이라 함은 APC를 활용하여 판매사업을 수행하기 위해 수탁이나 매취 방식으로 취급하는 농산물을 말한다.
4. "출하수수료"라 함은 APC에서 수행하는 수탁 판매사업과 관련하여 발생 하는 비용에 대하여 APC를 이용하는 출하주에게 수취하는 소정의 금액을 말한다.

제4조(명칭) ①본 조합이 운영하는 APC의 명칭은 ○○농협(○○원예농협) 농산물산지유통센터로 한다.

②제1항에 불구하고 준칙 제정일 이전 운영 중인 APC는 기존 명칭을 유지할 수 있으며, 공공유형 APC 등 그 명칭을 정함에 있어 별도의 규정이 있는 경우 그에 따른다.

제5조(취급품목) ①APC에서 취급할 수 있는 품목부류는 과일류, 채소류, 화훼류, 특산류로 하며 그 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 과일류 : 과실류, 수실류, 과일과채류 등

2. 채소류 : 서류, 과채류, 엽경채류, 근채류, 조미채소류, 양채류, 산채류 등
 3. 화훼류 : 화목류, 초화류, 난류, 선인장, 다육식물 등
 4. 특산류 : 특용작물류, 버섯류, 인삼류, 약용작물류 등
- ②제1항의 품목부류를 취급하는 경우 APC 상황에 따라 기타 품목을 취급할 수 있다.

제6조(사고처리) ①APC 원물의 수송·보관·판매 등 경제사업 수행과정에서 사고가 발생하였을 때에는 즉시 육하원칙에 따라 사고조서를 작성하여 그 책임한계를 명확히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 시가 변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다. 다만 제7조의 규정에서 정한 면책사고 또는 손실에 대하여는 재산상·신분상의 책임을 면할 수 있다.

제7조(면책사고 또는 손실범위) ①면책사고 또는 그 손실범위는 다음 각 호와 같다.

1. 천재지변이나 선량한 관리자의 주의의무를 다하였음에도 불가피하게 발생한 파손, 부패, 변질, 감량 등의 사고
2. 성출하기 농산물의 집중출하로 인한 시설 및 처리능력의 한계로 불가피하게 발생한 사고
3. 상인의 가격·물량 조작행위 등이 심하여 농업인의 피해가 크다고 판단되어 유통질서 확립과 농업인 소득증대를 위하여 조합이 개입, 판매하는 과정에서 불가피하게 발생한 상품 판매 손실
4. 소비자의 기호가 급변하거나 경쟁상품의 출현, 정부의 정책변동 등의 사유로 장래의 가격예측이 극히 곤란한 상황에서 불가피하게 발생한 농산물 판매 손실
5. 법령 및 제규정에 따라 적법하게 취급한 사업에서 발생한 고의 또는 중과실이 없는 손실로서 이사회에서 불가피하다고 인정하는 손실

②면책사고로 인한 손실 발생 시 정관 및 경제사업규정에 따라 처리한다.

제8조(관리자의 직무) 관리자는 APC를 운영 관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 한다.

제2장 사업운영

제9조(운영원칙) ①APC는 본 조합이 직영함을 원칙으로 한다.

②APC는 하나의 독립회계단위로 운영하여 책임경영을 하는 것을 원칙으로 하되, 취급품목 출하 시기가 한정되어 있거나, 독립사무소로 운용하는 것이 경영 여건상 어려운 경우 예외적으로 본점·지점 등에 속하여 사업을 수행할 수 있다.

제10조(사업방식) ①수탁사업을 원칙으로 하되 취급품목의 특성, 지역여건, 생산 농가의 참여도 등을 감안하여 매취사업을 할 수 있다.

②수탁사업의 범위는 생산농가로부터 위탁받은 물량에 대하여 입고·선별·저장·출하·판매까지 포함한다. 이 외에도 품목의 특성에 따라 농산물 상품화에 필요한 경우에는 범위를 확장할 수 있다.

③매취사업은 매취판매사업리스크관리준칙(예) 등 경제사업 제규정이 정하는 바에 따라 사전에 충분한 검토를 거쳐 실시하여야 한다.

제11조(출하수수료) 수탁사업 수수료(율)은 주변시세, 사업여건 및 지역사회와 상생 발전, 품목의 특성 등을 고려하여 이사회 의결로 정한다.

제12조(출하농가 관리) ①본 조합은 출하농가 조직화를 통해 조합 전속출하를 촉진하고 생산 농산물의 품질향상을 도모해야 한다.

②본 조합은 판매사업 활성화를 위해 전속출하 생산자조직에 대해 APC 이용 관련 사항을 우대할 수 있다.

제13조(운영계획 수립) 관리자는 매 회계연도마다 조직·인력·원물 조달·생산·판매·재무계획을 포함한 APC 운영계획을 수립하여야 한다.

제14조(기록관리) ①APC를 운영·관리하는 관리자는 농산물의 입고·선별·출고 등 운영관리에 필요한 제반 상황을 기록·관리하여 상품성 저하와 안전사고 등에 대비한다.

②제반 기계설비 및 운영관리에 필요한 항목들은 자체적으로 별도 관리양식에 기록 관리한다.

제3장 품질 및 재고 관리

제15조(입고·선별기준) ①관리자는 품목별 품위기준을 정하고, 품위(변질여부 등)를 검사 후 입고 하여야 한다.

②원물 등급을 정하기 위한 선별기준은 크기, 무게, 당도, 색택, 형상 등을 사업 여건에

따라 선택하여 적용할 수 있다.

제16조(품질관리) ①농산물의 품질관리와 공신력 제고를 위해 상품화 전·후 품질검사를 엄격히 실시한다.

②APC에서 취급하는 농산물 중 검사가 필요한 경우 전문검사기관에 의뢰하여 검사하거나 또는 자체검사를 실시한다. 다만, 정부기관에서 검사하거나 정부가 인정한 기관에서 검사한 경우 검사를 생략할 수 있다.

제17조(농산물 안전성 관리) ①농산물 품목별 안전성관리에 관한 사항은 농수산물 품질관리법 등에 따라 정하는 바에 의하며, 안전성 검사 등에 따른 부적합 농산물을 취급하지 않도록 주의하여야 한다.

②농산물 입고·선별·출고·운송 등 과정에서 외부 위해요소로부터 오염되지 않도록 청결유지 및 안전성 관리에 주의하여야 한다.

제18조(재고조사) ①재고조사는 조합장(전결권자가 상임이사인 경우 상임이사) 또는 사업장장이 따로 지정하는 직원(또는 법인인 대행업체)이 분기 1회 이상 실시한다.

②재고조사자는 장부상 수량과 실제 수량을 대조 확인하여 재고조사표를 작성하고 조사결과를 조합장(전결권자가 상임이사인 경우 상임이사)에게 보고하여야 한다.

③재고조사 결과 파손·부패·변질·감량 등으로 판매가 불가능하거나 부족액이 발생한 경우에 이사회에서 정하는 인정감모손(율) 한도 안에서 손실 처리할 수 있다. 이 경우 농산물공판장업무취급준칙 제45조 및 제46조를 준용한다.

제4장 판 매

제19조(판매가격 결정) 농산물의 판매가격은 원가, 판매제비용, 적정수익률, 경쟁업체의 판매가격 및 시장상황 등을 감안하여 관리자가 정한다.

제20조(판매방법) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 판매활성화를 목적으로 채권보전에 지장이 없는 범위 안에서 외상판매를 할 수 있다.

②외상판매 시에는 경제사업채권관리업무준칙, 경제사업여신업무방법 및 경제사업채권관리업무방법을 적용하여 처리한다.

제21조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업 규정, 여신 및 채권관리 관련 제규정을 준용한다.

제5장 시설 및 운영 관리

제22조(보험) ①관리자는 선량한 관리자의 주의의무에 따라 APC 시설물, 저장 농산물에 대해서는 화재보험(풍수해 특약 포함) 또는 재산종합보험에 가입하여 관리한다.

②관리자는 추가적으로 책임보험에 가입하여 손해배상, 법률비용 등에 대비한다.

제23조(시설관리) APC의 시설물 관리에 대해서 고정자산 관련 제규정을 준용하며, 국고 또는 지방자치단체 지원을 받아 건립한 경우에는 관련 법령 및 사업지침을 준수하여야 한다.

제24조(시설안전관리) 시설운전자는 다음 각 호의 사항을 준수하여 효율적인 가동이 되도록 하여야 한다.

1. 시설가동 전에는 각 기계의 점검, 정비, 조정 및 수리를 면밀히 실시한다.
2. 시설의 고장발생에 대비하여 긴급 보수체계 구성 및 연락망을 작성 비치한다.

제25조(시설사후관리) APC 설치완료 후 하자 보수기간 내에는 시공업체로 하여금 정기점검 및 하자 보수를 실시하도록 하고 그 후에도 안정적인 시설 유지보수 관리체계를 구축한다.

제26조(사고예방) 관리자는 각종 사고예방을 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여 사고방지에 노력한다.

1. 지게차를 운용하는 APC는 관련 자격을 취득한 인력에 한해 조작하도록 해야 한다.
2. 시설 내 위험물이나 불필요한 물건을 반입하는 것을 금지하고 관리자 및 선별인력 등 시설 운영인력 이외 사람이 선별장 및 저장고에 출입하지 않는 것을 원칙으로 한다.
3. APC 시설 내에서 안전사고가 발생하지 않도록 관리자는 책임을 다하여야 한다.
4. 그 밖에 법령과 행정지시에 의한 제반사항을 이행하여 각종사고 방지에 노력한다.

제27조(보조금관리) 정부지원사업 및 지방자치단체사업을 통해 건립한 APC는 법령에서 정한 사후관리 기간 동안 적법한 승인 없이 보조금 교부 목적 외의 용도로 사용 또는 양도, 대여할 수 없다.

제28조(회계처리) 판매사업에 따른 회계처리는 회계규정에 의한다.

제29조(법률준수) 본 조항은 APC 근무인력·시설운영과 관련한 근로기준법, 중대

경제부문

재해처벌법, 보조금 관리에 관한 법률 등 관련 법률을 철저히 준수해야 한다.
제30조(위기대응) 본 조항은 중대한 안전사고 또는 관계기관 단속 등이 발생한
경우에는 지체 없이 이를 담당부서 또는 지역본부에 보고하여야 한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 4월 21일부터 시행한다.

농식품가공업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 식품지원부(T:2079-8294)

[2000. 7. 1. 제정
2006. 5. 16. 개정
2006. 10. 12. 개정
2008. 8. 28. 개정
2009. 10. 7. 개정
2017. 1. 1. 개정
2023. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합 및 출자회사에서 수행하는 농식품가공사업에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2017.1.1. 개정)

제2조(적용범위) 농식품가공공장(이하 "공장"이라 한다)의 설치 및 운영 등 가공사업과 관련한 제반 사항은 관련 법령 및 다른 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2017.1.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농식품가공"이라 함은 조합원 등이 생산·반가공한 농·축·임(식재·목재 및 골재 제외), 수산물 등을 원료로 식품을 제조·가공하는 것을 말한다.
(2017.1.1. 개정)
2. "관리자"라 함은 공장을 운영·관리하는 자로서 공장장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
3. "품질검사"라 함은 농축산물 및 가공식품의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관계 법령에서 정한 규격기준 및 조합자체기준에 적합한가를 판정하는 것을 말한다.
4. "자가품질검사"라 함은 일정한 자격을 갖춘 자 또는 조합으로부터 위탁받은 기관이 관계법령에서 정한 규격기준 및 조합자체기준에 의하여 품질검사를 실시하는 것을 말한다.
5. "출자회사"라 함은 본 조합이 경영권을 행사하는 출자회사로서 농협상표 사용에 대하여 승인을 받은 회사를 말한다.
6. "위탁제조·가공"이라 함은 식품제조·가공업을 등록한 가공공장 운영농

협이 해당품목의 식품제조·가공시설을 갖추고 생산하면서 일부 제조·가공공정을 타 식품제조·가공업자에게 위탁하는 경우 이거나, 해당품목을 생산하면서 생산필요량이 생산능력을 초과하여 생산공정 일부 또는 전체를 식품제조·가공 영업을 등록한 자에게 위탁하여 식품을 제조·가공하는 경우를 말한다.(2023.1.1. 개정)

7. "위탁생산"이라 함은 생산하고자 하는 품목에 대한 제조·가공시설이 없는 조합이 생산공정 전체를 식품제조·가공업체에게 위탁하여 제품을 생산하는 경우를 말한다.(2017.1.1. 신설)

제4조(운영계획 수립) 공장은 매 회계년도마다 투자·조직·인력·원부자재 조달·생산·판매·재무계획을 포함한 공장 운영계획을 수립하여야 한다.

제5조(책임경영을 위한 지원) 조합은 관리자가 책임경영을 할 수 있도록 전결 기준 및 직무범위를 정하여 권한이양을 하는 등 각종 지원을 하여야 한다.

제2장 공장의 건립

제6조(타당성분석) 공장을 신규건립 또는 증설할 경우에는 사업의 필요성, 입지여건, 재무능력, 생산제품의 시장성, 기술성, 경제성, 공장간 사업경합 등에 대한 타당성을 면밀히 분석하여야 한다.

제7조(사업계획의 수립 및 투자) ①제6조의 타당성분석 결과 공장을 건립 또는 증설하고자 하는 경우에는 별지 제1호 서식에 따라 사업계획을 수립하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 수립한 사업계획서는 공장건립 추진(조합총회 또는 이사회 의결 등)전에 농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 업무담당부서장의 사전 검토를 받아야 한다.(2017.1.1. 개정)

③제2항의 규정에 의한 사전 검토를 받은 후 검토의견을 첨부하여 회원조합 지도·지원규정, 회원조합자금지원 및 고정투자심의위원회운영준칙에 의한 심사 또는 심의를 거쳐 투자 하여야 한다.

④기존 공장이 식품공전의 식품분류상 현재 생산중인 식품군과 전혀 다른 식품군의 제품을 새로이 생산하고자 하는 경우에도 제1항 내지 제3항의 절차를 거쳐야 한다.

⑤제2항에 의한 사전 검토를 미 이행하거나 검토결과 부적정 의견을 통보받은 조합 및 출자회사가 사업을 추진하는 경우에는 처분조치에 의거 제재를 받을 수 있다.

제8조(공장설립신고) 공장부지를 취득한 후에는 사업계획서 및 공장배치도 등을 첨부하여 행정기관에 공장설립신고를 한다.

제9조(부가가치세 과세사업자 등록) 식품가공사업을 영위하고자 하는 경우에는 소정의 서류를 붙여 공장착공 이전에 관할세무서에 제출하고 부가가치세 과세사업자등록증을 교부 받아야 한다.

제10조(공사지원 및 설비설치) ①공장의 건립에 따른 제반 기술업무에 대하여 공사전 또는 진행도중 관계부서의 지도·지원을 받아야 한다.

②공장의 기계장치 설치, 제조공정 등은 전문기술지도기관의 자문을 받아서 설치할 수 있다.

제11조(시제품 품질검사) 공장의 기계장치를 설치 완료한 후에는 시제품을 생산하여 동 시제품이 관계법령에서 정한 규격기준과의 적합여부를 판정하기 위하여 농협식품R&D연구소, 농협축산연구원(자체 품질검사실 등을 포함한다) 또는 전문기관에 품질검사를 의뢰하여야 한다.(2023.1.1. 개정)

제12조(영업허가 등의 취득) 공장 준공시에는 즉시 식품위생법, 축산물위생관리법 등 관련법령에서 정한 소정의 절차에 의거 영업허가(영업신고를 포함한다) 및 품목제조 신고를 하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

제13조(공장설립 결과보고 및 등록) ①관리자는 제12조의 허가(신고 포함)를 득한 경우에는 경제지주 업무담당부서장에게 허가증(신고필증 포함)을 첨부하여 공장설립완료 결과를 서면으로 보고하여야 한다.

②경제지주 업무담당부서장은 공장설립완료 결과보고를 접수한 즉시 전 계통사무소에 이를 통보하고, 통보일에 공장설립을 등록한 것으로 간주한다.(2017.1.1. 개정)

③관리자는 공장의 폐쇄 또는 영업중단을 결정하였을 때 경제지주 업무담당부서장에게 보고하여야 한다.(2023.1.1. 신설)

제3장 원재료의 조달

제14조(원재료 구매) ①원재료는 조합원 또는 타 조합·경제지주·출자회사(이하 "계통사무소"라 한다.)에서 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 제품경쟁력 제고 또는 원가절감 등을 위하여 부득이한 경우에는 구매처를 달리 할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

②원재료를 구매할 때에는 구매처로부터 생산자·원산지증명서를 징구하는 등 원산지를 철저히 확인하여야 한다.

③관리자는 가공능력과 생산·판매동향을 감안하여 적정 수준의 원재료를 재고로 보유하되, 재고자산 회전율을 높이도록 노력하여야 한다.

④관리자는 제품의 가격경쟁력 제고를 위하여 산지시세를 감안, 적정가격에 원재료를 구매하여야 하며, 공장간·지역간 통합구매 등으로 원가절감을 위하여 노력하여야 한다.

제15조(원부재료의 품질유지) 원부재료는 제품품질의 일관성과 신뢰성이 유지될 수 있도록 구매·관리 하여야 한다.

제4장 제품생산 및 품질관리

제16조(생산계획) ①관리자는 생산능력, 판매계획 등을 감안하여 연·월별 생산계획을 수립한다.

②관리자는 생산계획에 따라 제품단위당 배분가공경비 배부액을 결정하며 배분 총액은 과거의 실적, 조업도 등을 고려하여 적정하게 산정한다.

제17조(수탁가공) ①위탁자로부터 가공신청이 있을 때에는 위탁가공신청서를 받아 이를 검토한 후 그 승낙여부를 신청인에게 통지하여야 한다.

②수탁가공에 있어서 원재료의 인수 후 제품인도시까지의 과정에서 발생한 사고에 대하여는 공장의 책임으로 하며, 사고처리는 경제사업규정에 의한다.

③수탁가공료는 주변시세, 사업여건 및 지역사회와의 상생발전을 고려해서 상호 협의하여 정한다.(2017.1.1. 개정)

제18조(위탁가공) ①식품제조·가공시설 등이 부족하여 위탁가공을 하는 경우에는 식품제조·가공업의 영업등록을 한 자에게 위탁하여 식품을 제조·가공할 수 있다.(2017.1.1. 신설)

②제1항에 의하여 위탁가공을 하고자 할 경우에는 식품위생법에서 정하는 바에 따라 「품목제조보고서」 또는 「품목제조보고사항 변경보고서」에 위탁가공내역을 상세히 기록하여 제품생산 시작 후 7일 이내에 신고관청에 제출하여야 한다.(2017.1.1. 신설)

제19조(위탁생산) ①생산하고자 하는 품목에 대한 제조·가공시설이 없거나, 시설을 갖추고 있지만 생산을 하지 않는 품목을 일반업체에 위탁생산을 할 경우에는 업체의 생산능력, 기술수준, 매출액, 생산제품 등을 면밀히 검토하여 조합 이미지에 해악을 끼치거나 수입산 원료가 혼입될 소지가 없는 업체를 선정하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

②위탁생산할 경우에는 위탁을 의뢰한 공장이 제품생산에 소요되는 원부재

료를 조달 공급하여야 하며, 필요할 경우 생산현장에 관리인을 파견하는 등 제품생산·품질·원료수불·재고관리에 차질 없도록 조치하고 완제품에 대하여는 품질검사성적서를 받아야 한다.(2017.1.1. 개정)

③기타 위탁생산관련 세부사항은 업무담당부서장이 정하는 바에 따른다.
(2017.1.1. 신설)

제20조(원가관리) 관리자는 제품제조 및 판매원가를 원가계산 기간별로 산출하여 가격결정 및 경영분석자료로 활용한다.

제21조(제품수율관리) ①관리자는 제품수율 향상을 위하여 노력하여야 하며 주요 원재료에 대하여 재공품 및 제품 생산수율을 기록·관리한다.

②수율의 현저한 차이가 발생하였을 경우에는 그 원인을 규명하여 기록하고 경영관리자료로 활용한다.

제22조(인정감모손) ①가공원재료(포장재를 포함한다) 및 제품의 품목별 인정감모율을 산정·운용할 수 있다.

②감모손 처리는 경제사업규정에서 정하는 바에 의한다.

제23조(품질관리) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 관계법령에 의한 엄정한 품질관리를 실시하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

②관리자는 효율적인 품질관리를 위하여 분임활동 및 제안활성화와 직원교육·연수 등에 적극 노력하여야 한다.

③공장은 생산설비의 위생 및 취급제품의 안전성 확립을 위하여 식품안전관리자를 운용하여야 하며, 세부사항은 경제지주 소관 업무담당부서장이 따로 정하는 바에 의한다.(2017.1.1. 개정)

제24조(품질인증) 관리자는 생산제품의 상품성제고 및 소비자의 위생·안전성 요구에 부응하기 위하여 KS, HACCP, ISO, 전통식품품질인증, 유기가공식품인증 등 공인품질인증기관의 품질인증을 획득하기 위하여 노력하여야 한다.

제25조(소비자보호) ①관리자는 소비자의 반품요구 및 불만사항의 처리, 소비자상담업무 등 소비자 보호를 위해 소비자상담실을 설치·운영하여야 한다.

②반품된 제품은 폐기처분을 원칙으로 하며 반품요인에 대한 조사를 철저히 실시하고 그 결과 및 개선사항을 상대방에 통지하여야 한다.

③기타 소비자 불만사항 및 피해보상 등은 「민원사무처리에관한준칙」에 의한다.(2017.1.1. 개정)

제5장 공장관리

제26조(상표 등의 등록) 관리자는 자체개발한 상표·의장 및 특허 등에 대하여
관련기관에 등록하는 등 법적 보호를 받을 수 있도록 조치할 수 있다.(2023.
1.1. 개정)

제27조(시설의 관리) ①관리자는 공장의 기계설비 및 부대시설의 성능을 수시
로 점검, 관리하여야 한다.

②관리자는 위생관리 및 시설의 청결유지를 위하여 수질검사, 청소, 개인 위
생관리 등에 철저를 기하여야 한다.

제28조(공장일지 기록관리) 관리자는 시설관리 및 제품생산·판매에 관련한 제반
상황일지 등을 기록·관리하여야 한다.

제6장 제품판매

제29조(제품공급) ①생산제품은 점포를 갖춘 소매상에 공장(대리점 등 자체
판매조직 포함)이 직접 공급하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 판로다양화를
위하여 불가피한 경우에는 위탁판매상을 선정하여 공급할 수 있다.

②제1항의 단서에 의하여 판매하는 경우에는 업체의 업력, 평판, 신용도, 판
매능력, 자본금 규모, 재무구조, 수익성, 매출액, 취급제품, 고객유형 등을 면
밀히 검토하여 조합이미지에 해를 끼칠 소지가 없는 업체를 선정하여야 한다.

③제2항에 의하여 선정된 업체는 제품판매와 관련하여 촉진수단(광고, 인적
판매, PR, 판매촉진 등)으로 농협상표(농협명칭, 마크)를 일체 사용하여서는
아니 되며, 제품판매와 관련하여 농협상표 무단사용, 농협직원 사칭, 유통질
서 문란, 소비자민원 등으로 조합이미지를 실추시켜서는 아니 된다.

④제1항의 단서조항에 의한 위탁판매와 관련하여 민원이나 물의를 야기할
경우에는 처분조치에 의거 제재를 받을 수 있다.

제30조(공급가격) 제품의 공급가격(원가이하가격을 포함한다)은 생산원가와 적
정수익률, 경쟁업체의 유사제품가격 및 시장상황 등을 감안하여 관리자가 정
한다.

제31조(부산물물의 처리) 제품의 생산에 부수되어 얻어지는 부산물은 제품에 준
하여 처리한다.

제32조(판촉요원운용) ①가공제품의 판매확대를 위하여 판촉요원을 운용할 수
있으며, 판촉요원에게는 별도 정하는 바에 따라 판매수익의 일부를 성과급으

로 지급할 수 있다.

②판촉요원을 운용할 때에는 별도의 신분증을 발급하되 조합직원으로 오인될 수 있는 표시는 할 수 없다.

제33조(대금결제 및 외상판매) ①판매대금의 결제는 현금거래를 원칙으로 하되 채권관리에 지장이 없는 범위 내에서 외상 판매할 수 있다.

②외상으로 제품을 판매할 때에는 「경제사업채권관리업무준칙(예)」 및 동 「업무방법」을 적용하여 처리 한다.

제34조(불량품의 처리) ①불량품이 발생하였을 경우에는 정상품과 교환해 주거나 현금으로 변상하여야 한다.

②불량품의 처리(원가산입, 비용처리, 변상 등을 말한다)에 관한 기준은 관리자가 정한다.

③관리자는 불량품 등 반품된 제품에 대하여 접수·관리대장을 기록·유지하고 발생원인분석·책임한계규명·향후대책 등을 수립하여 재발방지에 노력하여야 한다.

제35조(포장 및 품질관리 등) 관리자는 제품에 대한 수요자의 신뢰도 제고와 이미지 향상을 위하여 포장 및 품질관리에 적극 노력하여야 한다.

제36조(판매촉진) 제품판매확대 등 경쟁력제고를 위하여 참가자간 협의에 의한 연합사업을 추진할 수 있으며 공동 홍보·판촉을 위한 자금을 조성할 수 있다.

제37조(판매장려금 지급) 제품의 판매활성화를 위하여 거래처에 별도의 기준에 의한 판매장려금을 지급할 수 있다.

제38조(덤 처리) ①관리자는 유통과정에서 발생할 수 있는 품질불량, 수량부족 파손 등에 의한 거래처의 손실보전을 위하여 일정한 기준에 의한 덤 공급을 할 수 있다.

②제1항에 의한 덤 공급가액은 매출원가에 산입한다.

제39조(장표비치) 가공사업과 관련되는 제 장표는 경제지주 소관 업무담당부서장이 따로 정하는 바에 의하되, 전산관리프로그램을 운용하는 공장의 경우에는 전산출력자료를 장표에 갈음하여 사용할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제40조(회계처리) 가공사업관련 회계처리는 타 사업부문과 구분하여야 하며 세부사항은 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제7장 기 타

제41조(부당거래인 제재요청) 가공공장과 거래중 농협상표 관리 소홀 또는 계

경제부문

약불이행 등으로 계약 해지된 거래인에 대해서는 경제지주에 통보하여 계통
가공공장에게 거래제한을 요청하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

부 칙

(시행일) 이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 5월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2006년 10월 12일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2008년 8월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2009년 10월 7일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

농식품안전관리준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 식품지원부(T:2079-8292)

[2016. 1. 1. 제정
2017. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합 및 출자회사(이하 "조합"이라 한다)에서 취급하는 농수산물 및 그 가공품(이하 "농식품"이라 한다)의 안전성 확보와 관련한 사항을 규정함으로써 조합이 취급하는 농식품의 공신력 제고와 소비자 보호를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합이 취급하는 농식품에 대한 원산지 및 안전성 관리에 관한 사항은 관련 법령과 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용 한다. 다만, 축산물 안전과 관련된 사항은 농협경제지주회사(이하 "경제지주"라 한다) 축산경제대표이사 소관부서에서 별도로 정한 지침을 따른다.(2017.1.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "식품안전관리부서"(이하 "관리부서"라 한다)란 농협의 식품안전관리를 담당하는 경제지주 부서를 말한다.(2017.1.1. 개정)
2. "업무담당부서"(이하 "담당부서"라 한다)는 해당 사업을 운영 또는 지도하는 경제지주 각 부서 및 계열사를 말한다.(2017.1.1. 개정)
3. "연구원"은 경제지주가 운영하고 관계기관으로부터 위생검사기관으로 지정받은 농식품위생검사시설을 말한다.(2017.1.1. 개정)
4. "사업장"이라 함은 판매장, 가공공장, 공판장, 농식품산지유통센터(APC), 미곡종합처리장(RPC), 잡곡소포장공장 등 농식품을 취급하는 조합의 모든 계통 사무소를 말한다.
5. "협력업체"라 함은 조합과 거래약정을 체결하여 농식품을 취급하는 일반 업체를 말한다.
6. "원산지증명서"란 해당 농식품의 원산지를 확인할 수 있는 서류를 말한다.
7. "안전성"이라 함은 농식품에 잔류되어 있는 농약, 항생제, 중금속, 위해균

등의 위해요소로부터 인체에 미칠 수 있는 잠재적 위험을 최소화하는 것을 말한다.

8. "식품안전성검사"라 함은 일정한 자격을 갖춘 자 또는 조합으로부터 위탁 받은 기관이 관계 법령에서 정한 기준에 의하여 농식품에 대해 실시하는 품질검사를 말한다.
9. "식품안전관리자"라 함은 농식품의 원산지 및 식품안전 관련업무의 관리·지도를 담당하는 자를 말한다.

제4조(식품안전관리자) ①사업장은 식품안전관리를 위하여 식품안전관리자 정·부를 지정하여 운영하여야 한다.

②식품안전관리자의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 식품안전관리 활동·점검·교육 등에 관한 사항을 담당
2. 식품안전과 품질개선에 관한 사항을 지도
3. 해당 사업장 취급 농식품에 대한 품질검사 실시 및 의뢰
4. 품질검사 결과에 대한 사후조치, 보고 및 의견 제시
5. 협력업체 또는 신규업체와의 상품구매 계약 시 사전검사 등 식품안전 심사와 필요시 현지점검 실시

③식품안전관리자는 관리부서에서 실시하는 식품안전 교육을 이수하여야 한다.

제5조(협력업체와의 거래시 유의사항) ①사업장에서는 협력업체와의 계약 시 최초생산자까지 원산지의 추적이 가능한 거래처와 계약해야 하며, 생산자·원산지증명서 징구, 현장실사를 통한 원부재료 원산지 확인 등을 철저히 해야 한다.

②사업장에서 취급하는 농식품은 조합원 또는 계통거래를 통하여 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 계통거래 품목이 아니거나 조달이 어려운 품목일 경우에는 그러하지 아니하다.

③협력업체와 거래약정서를 체결하는 경우에는 기본 거래약정서에 식품안전 관리에 관한 사항 외에 별도 특약에 의거 다음 각 호의 식품안전관리 준수 사항 및 제재사항을 명기하여야 한다.

1. 사전검사 실시 등 입점대상 농식품의 원산지 및 안전성관리에 관한 사항
2. 원산지 및 안전성 점검시 협조사항(관련서류, 창고개방, 거래처정보 등)
3. 위반행위 또는 협조불응에 대한 제재사항(판매중지, 계약해지, 유관기관 고발 등)

제6조(사업장의 역할) 사업장은 다음 각 호의 역할을 수행하여야 한다.

1. 사업장 농식품안전관리 자체 점검

2. 관리부서, 담당부서의 농식품안전교육 이수 및 자체교육
3. 농식품사고 및 단속상황에 대해 지역본부(경제지주 지역본부를 말한다. 이하 같다.) 및 담당부서에 대한 신속 보고, 현장대응(2017.1.1. 개정)

제2장 원산지 관리

제7조(원산지 표시) 사업장에서 취급하는 원산지 표시대상 농식품은 관계법령에서 정하는 표시요령에 따라 원산지를 표시하여야 한다.

제8조(거짓표시 등의 금지) 농식품의 원산지 표시 및 관리에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 원산지 표시를 거짓으로 하거나 이를 혼동하게 할 우려가 있는 표시를 하는 행위
2. 원산지 표시를 혼동하게 할 목적으로 그 표시를 손상·변경하는 행위
3. 원산지를 위장하여 판매하거나, 원산지 표시를 한 농식품에 다른 농식품을 혼합하여 판매하거나 판매할 목적으로 보관이나 진열하는 행위
4. 원산지를 증명하는 서류(원산지증명서, 생산자증명서 등)를 허위로 작성하여 제출하는 행위
5. 기타 「농수산물 원산지 표시에 관한 법률」 등 관계법령에서 금지하는 행위

제9조(농산물 원산지관리) ①수입농산물 혼입이 우려되는 품목에 대하여는 계통공급으로 원산지의 확인이 명확하도록 하여야 한다.

②품목별 원산지관리는 각 담당부서에서 정한 기준을 따른다.

제10조(수산물 원산지관리) ①수산물에 대해서는 원산지증명서 등에 원산지가 표시된 상품만 취급해야 한다.

②원산지 확인방법은 다음 각 호에 의한다.

1. 국산수산물 : 구매확인서 또는 상장거래내역서
2. 원양수산물 : 원양어획물반입신고확인서의 조업구역 및 체포수역
3. 수입수산물 : 수입신고서의 원산지

제11조(가공식품 원산지관리) ①가공식품에 소요되는 원료는 계통구매를 원칙으로 한다. 다만, 계통구매가 어려운 품목의 경우 등 부득이한 경우에는 그러하지 아니한다.

②협력업체는 관련법령에 따라 원산지표시를 정확히 하고 이에 대한 원산지 증명서류를 확보하여 거래처 요구시 제출하여야 한다.

③이 준칙에서 정하지 아니한 가공식품에 대한 원산지 관련 사항은 관련규정에서 정하는 바에 의한다.

제12조(사업장 원산지관리) ①원산지추적을 원활히 할 수 있도록 검수시 증빙서류인 원산지증명서 또는 출하통지서(거래명세서)등을 징구하여야 한다.

②출하통지서(거래명세서)는 농식품의 유형에 따라 달리 정할 수 있다. 다만, 유통경로 등 원산지 추적이 가능한 증빙서류를 징구하여야 한다.

③원산지가 의심되는 품목은 담당부서 및 연구원에 의뢰하여 현지실사 및 수거검사를 하여야 한다.

제13조(원산지 증명서류 관리) ①사업장에서는 취급농식품(가공공장의 경우에는 가공원료)의 입출 등 매거래시 마다 원산지 증명서류(원산지증명서, 거래명세표, 송장 등)을 확보하여 생산자와 원산지를 항상 확인할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 인터넷 전자상거래 등 부득이한 경우에는 최초계약시 및 원산지 증명이 필요하다고 판단될 경우에 그 증명서류를 확보해야 한다.

②원산지증명서류에는 제품(품목)명, 생산자, 원산지, 공급자, 공급받는자, 제조(포장)일자, 공급일자, 공급수량, 서류발급일자 등의 내용이 있어야 한다.

③원산지 증명과 관련있는 서류는 2년간 보관·관리하여야 한다.

제3장 안전성 관리

제14조(농산물 안전성관리) ①농산물의 품목별 안전성관리에 관한 사항은 각 담당부서장이 정하는 바에 의하며, 검사결과 부적합 농산물을 취급하지 않도록 주의하여야 한다.

②농산물의 운송시에는 외부의 위해요소로부터 오염되지 않도록 차량의 청결유지 및 적정 차량이용 등 안전성 관리에 주의하여야 한다.

제15조(수산물 안전성관리) 활어패류 판매시설(수족관 등)과 해수의 안전성관리를 위하여 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 판매시설의 해수는 공유수면관리법에 의거 사용허가를 받은 업체를 통해서 공급받아야 한다.

2. 수족관은 살균시설(자외선, 오존, 광촉매 등)의 설치 및 청소를 실시하고, 정기적인 해수교환 및 수질검사를 실시하여야 한다.

3. 판매장은 위생검사를 정기적으로 실시하여야 한다.

제16조(가공식품 안전성관리) ①사업장에서는 가공식품의 안전성 관리를 위하여 원료의 보관·관리, 위생환경, 용수 및 급수시설 등을 관계법령의 기준에

적합하도록 지속 관리하여야 한다.

②농식품을 다루는 종사원의 개인위생관리 점검 및 위생교육을 분기별로 실시하고 이에 대한 기록을 보관하여야 한다.

③가공식품의 안전성 확보를 위해 원료 및 제품검사와 품질위생 점검을 자체적으로 실시하고 이에 대한 기록을 관리·비치하여야 한다.

제4장 안전성검사 및 점검

제17조(농식품안전성검사) ①사업장에서는 다음 각 호에 해당되는 제품에 대해 안전성검사를 실시하여야 한다.

1. 조합이 품질보증 표시를 하는 제품
2. 조합 자체상표 부착제품(이하 "PB제품"이라 한다)
3. 식품위생법에서 정하는 자가품질검사 제품
4. 기타 해당품목 담당부서장이 정하는 제품

②검사시설이 없는 경우에는 연구원 또는 정부 지정 식품위생검사기관에 위탁 검사 할 수 있다.

제18조(PB제품 검사) ①조합 및 출자회사에서는 PB제품(가공식품에 한함)을 개발할 경우 위탁공장의 생산시설, 위생환경, 생산제품 등에 대하여 식품위생법에서 정하는 기준 및 규격에 적합한지를 연구원 등에 사전검토를 의뢰하여야 한다.

②생산된 PB제품에 대하여는 식품위생법 등 관계법령에서 정하는 품질검사 기준을 적용하여 품질 검사를 실시하여야 한다.

제19조(사업장 점검) 사업장에서는 다음 각 호의 사항에 대하여 자체 일일점검을 실시하고 점검결과 위반사항이 발견되었을 경우 즉시 시정조치하여야 하며, 관련자 또는 협력업체 등에 대한 제재조치를 취하는 등 재발방지를 위해 노력해야 한다.

1. 유통기한 경과 농식품 판매 또는 변조행위 여부
2. 가공식품, 원산지 및 GMO 관련 표시방법 및 기준 등 위반여부
3. 허위·과대표시 및 광고 여부
4. 농식품 제조·가공·조리·저장·소분·운반·판매시설 등의 위생관리상태
5. 상기 사항 외의 영업자 준수사항 등

제20조(협력업체 점검) ①사업장은 신규계약품목 및 담당부서가 정하는 중점관리품목 거래 협력업체에 대하여 연구원과 협의하여 식품위생점검을 실시하

여야 하며, 필요하다고 판단될 경우에는 검사에 필요한 시료를 현장에서 채취하여 연구원 또는 식품위생검사기관에 검사를 의뢰할 수 있다.

②협력업체에 대한 주요점검사항은 다음과 같다.

1. 원·부재료의 출입에 관련된 서류(원료수불대장, 작업일지 등)
2. 원산지 증명서 등 원산지 관련서류
3. 원료창고에 보관 중인 원·부재료에 대한 원산지 관리
4. 원·부재료에 대한 보관관리 상태
5. 자가품질검사 또는 식품안전성검사 실시 여부
6. 기타 식품위생법상 준수사항 이행여부 등

제21조(경제지주의 수거검사 및 사업장 점검) ①사업장에서는 취급 농식품의 안전성 확보를 위해 관리부서 및 담당부서에서 실시하는 수거검사 또는 사업장 점검에 임해야 한다.

②제1항에 의한 수거검사 결과 부적합품에 대하여는 생산중단, 계통판매장 판매중단 및 정밀검사 실시 등의 조치를 하여야 하며, 사업장 점검결과에 따라 시정조치, 대책마련 및 관련자·협력업체 등에 대한 제재조치 등 사후조치를 시행하여야 한다.

③연구원 등 검사기관에서 실시하는 원산지 및 안전성 검사에 필요한 시료 수거 및 점검활동에 사업장은 협력하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

제5장 위기대응 등

제22조(위기대응) ①사업장에서는 농식품안전과 관련한 관계기관의 단속 또는 중대한 안전사고 등이 발생했을 경우 지체 없이 조합 본점에 보고하고 조합 본점에서는 지역본부 및 담당부서에 보고하여야 한다.

②담당부서는 보고사안에 따라 관리부서 및 해당 관련부서, 지역본부 등과 협조하여 사후조치를 취하고, 조합 및 사업장에서는 담당부서의 조치사항을 이행하여야 한다.

③해당 사업장이 고의 또는 중대한 과실로 보고를 하지 않은 경우에는 이에 따른 책임을 진다.

④위기대응 관련 세부사항은 관리부서에서 별도로 정한 매뉴얼을 따른다.

제23조(사후관리) ①고객의 불만사항은 접수 사무소에서 즉시 조치한 후 그 내용을 해당 사무소에 통보 처리한다.

②반품된 농식품은 폐기처분을 원칙으로 하며 출하사무소는 반품요인에 대

한 원인조사를 실시하고 그 결과 및 개선사항을 상대 사무소에 통보하여야 한다.

③기타 고객 불만사항은 「민원사무처리에 관한 준칙」에 의한다.

제6장 보 칙

제24조 이 준칙에서 정한 것 이외 또는 농식품안전 관련 세부적인 사항은 관리부서에 정한 별도의 지침을 따른다.[본조신설 2017.1.1]

부 칙

이 준칙은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

농협 로컬푸드직매장 운영준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 산지유통부(T:6336)

[2024. 1. 15 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농축협이 설치한 로컬푸드직매장(이하 "직매장"이라 한다)의 효율적인 운영과 관리 및 지원사업의 실효성을 제고하여 농협 로컬푸드직매장 운영 활성화 및 내실화를 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) ①직매장은 이 준칙에서 정한 바에 따라 운영한다. 다만, 이 준칙 외에 직매장 운영에 관하여 따로 정한 법령, 기타 다른 규정 등이 있는 경우에는 그 정한 바에 따르며 국가나 지방자치단체 등의 지원을 받은 경우에는 해당 기관의 정한 바에 따른다.

②직매장 운영과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항은 농협경제지주 소관부서의 업무지도에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "로컬푸드(Local Food)"라 함은 일정한 지역에서 생산하여 직거래로 소비되는 농산물과 가공식품 등을 말한다.
2. "농협 로컬푸드직매장"이라 함은 농업인 등이 직접 생산·수확한 농산물 등을 가격 결정, 진열, 재고관리 등을 스스로 수행할 수 있도록 농협이 설치한 판매장을 말한다.
3. "농업인 등"이라 함은 농업인과 농업법인, 농업관련 사회적 기업 등의 농업인 단체를 말한다.
4. "독립매장"이라 함은 독립된 건물 또는 층으로 구분된 공간에서 운영되는 직매장을 말한다.
5. "혼합매장"이라 함은 농협 하나로마트 등과 병행하여 운영되는 직매장을 말한다.
6. "복합문화센터"라 함은 로컬푸드직매장과 농가 레스토랑, 로컬카페, 공유부엌 등 복합문화 시설 2개 이상을 포함하는 직매장을 말한다.
7. "코너형 매장"이라 함은 농축협 영업점, NH농협은행, 관공서, 유통업체

등의 공간에 로컬푸드 판매구역을 설치한 직매장을 말한다.

제4조(운영원칙) 직매장 출하 농업인과 운영농협은 다음 각 호의 운영원칙을 준수하여야 한다.

1. 지역 내에서 생산된 농축산물과 가공품 등을 판매한다.
2. 출하 농업인은 소정의 교육을 이수하고 운영농협과 출하 약정을 체결하여야 한다.
3. 농산물의 포장·가격 결정·진열·재고 관리 등은 농업인이 직접하여야 한다.
4. 신선 농산물은 1일 유통을 위해 노력하여야 한다.
5. 판매 상품의 출하 농업인 등에 대한 정보를 소비자에게 제공하여야 한다.
6. 중소 농업인, 고령·여성·청년·귀농 농업인의 농산물을 우선 판매하여야 한다.

제2장 직매장 개설 승인

제5조(직매장 승인) ①직매장을 개설, 이전하고자 하는 경우에는 중앙회 회원 조합 지도·지원 규정에서 정한 업무 절차에 따른다.

②직매장 사업계획서 접수 및 설치에 관한 승인은 농협경제지주 지역본부 부분부장 전결로 처리한다.

제6조(직매장 승인기준) 직매장은"제4조"의 운영원칙을 준수하고 다음 각 호의 기준을 충족하여야한다.

1. 독립·혼합매장의 순 판매면적은 100㎡ 이상(단, 직매장 설치 여건에 따라 달리 정할 수 있다.)
2. 공동작업장 설치 및 농업인 등의 생산품 출하에 필요한 필수 시설
3. 출하 농업인 등에 대한 교육 실시
4. 취급상품에 대한 안전성 관리계획 수립
5. 로컬푸드 출하자 및 상품의 로컬푸드 전산 등록
6. "제19조"에 따른 내·외부 간판 설치

제3장 직매장 상품 취급

제7조(취급상품) ①운영농협은 소비자의 신뢰 확보를 통한 판로의 지속성을 담보

하기 위해 경쟁력 있는 우수한 품질의 상품을 취급하여야 하며, 취급가능한 상품은 농산물, 축산물, 화훼류, 가공식품, 가공품 등으로 한다.

②운영농협은 우수한 품질 및 안전성 확보를 위해 2027년까지 출하 농산물에 대해 GAP 인증·친환경인증·지자체농산물품질인증을 받을 수 있도록 적극 노력하여야 하며, GAP 인증 등을 받은 농산물 출하자에 대하여 우선 출하 자격을 부여할 수 있다.

③운영농협은 ②항에 따라 필요한 교육, 컨설팅 등 제반비용을 지원할 수 있으며, 관련 우수사례를 발굴하며 홍보 및 포상할 수 있다.

제8조(취급상품의 지역범위) ①직매장 취급상품은 운영농협 소재 시·군에서 생산된 상품을 원칙으로 하되, 상품의 지역 내 수급이 불가능한 경우에는 인근 지역 생산 상품을 취급할 수 있다.

②독립매장은 상품 구색 등을 위해 직매장 판매면적의 20% 이내에서 타 지역 농산물 등을 취급할 수 있다. 다만, 타 지역 농산물과 로컬푸드 농산물을 함께 진열하거나 혼재하여 판매되지 않도록 철저히 관리한다.

③취급상품의 지역범위에도 불구하고 타 지역 제휴 직매장의 농산물을 취급할 수 있으며 도시형 농협 직매장은 인근 농촌형 농협과 연계하여 설치할 수 있다.

제9조(신선 농산물 유통) 직매장에서 취급하는 상품은 "제23조 및 제24조"에 의거 품질관리를 철저히 하되, 신선 농산물은 출하 당일에 판매하고 잔품은 출하 농업인이 수거하여야 한다. 다만, 상품 특성 또는 진열·유통시설이 양호(냉장보관 등)하여 품질관리에 이상이 없을 경우에 한해 운영농협은 진열 기한을 달리 정할 수 있다.

제10조(축산물 유통) ①운영농협은 지역 내 축산농가가 생산한 축산물을 판매할 수 있으며 필요 시 인근 축협의 협조를 받을 수 있다.

②생산농가를 확인할 수 없는 축산물을 취급하여서는 아니된다.

③운영농협은 축산농가가 축산물 이력 사항을 표시하여 소비자에게 축산물에 대한 정보를 확인할 수 있게 하여야 한다.

제11조(가공품 등의 유통) ①직매장에 가공식품 및 가공품을 출하하려는 자는 관련 법률에 의한 허가 또는 영업신고 등의 행정절차가 필요한 경우 필하여야 한다.

②직매장에서 판매하는 가공품 등은 운영농협 소재 시군(인근 시군 포함)에서 생산되고 그 주원료도 해당 시군에서 생산된 것을 원칙으로 한다. 다만, 6차 산업 인증사업자, 마을기업 및 농협 가공공장 생산 등 우수 제품은 운영농협 소재 시도에서 생산된 것을 취급할 수 있다.

③ 해당 시군 지역특산품으로 통용되는 상품은 직매장에서 취급할 수 있다. 다만, 해당 시군(인근 시군 포함)에서 생산되지 않은 주원료를 사용하는 경우에는 로컬구역이 아닌 일반구역에서 취급하여야 한다.

제4장 출하 농업인 선정 및 의무

제12조(출하 농업인 선정) ① 직매장에 농산물을 출하할 수 있는 자는 실제 영농에 종사하는 농업인 등에 한한다.

② 운영농협은 현지답사 및 인터뷰 또는 농업경영체 등록, 농업인의 다른 출하 실적 등의 서류를 통하여 매년 1회 이상 실제 경작여부를 확인하여야 한다.

③ 운영농협은 직매장에 출하를 희망하는 농업인 중 로컬푸드 사업을 이해하며, 협동조합 의식을 가지고, 고객을 만족시킬 수 있는 상품을 출하할 수 있는 자에 한하여 소정의 교육을 이수한 후 적합 여부를 검토하여 선정한다.

④ 운영농협은 직매장 운영의 필요성, 운영체계, 유통환경, 재배기술 등의 내용이 포함된 교육 프로그램을 마련하고 출하 농업인을 대상으로 연 1회 이상 정기적인 교육을 실시하여야 한다. 다만, 필요한 경우 기초 시군 및 광역 시도 단위로 실시할 수 있다.

⑤ 운영농협은 선정된 농업인 등과 출하 약정을 체결하여야 한다.

⑥ 운영농협은 매년 출하 재조정을 위해 출하 농업인의 출하 이행률, 판매실적, 소비자 민원 등을 평가할 수 있으며, 평가 결과에 따라 ③항의 요건에 따른 신규 출하자로 대체할 수 있다.

제13조(출하 농업인의 의무) ① 출하 농업인은 "제4조"의 직매장 운영원칙을 준수하여야 한다.

② 출하 농업인은 직접 생산한 상품만을 출하하며 포장·진열, 가격 결정, 재고 관리를 직접하여야 한다. 다만, 도농상생형 직매장 등의 경우에는 농협이 거점출하 및 순회수집을 통해 진열, 회수를 대행할 수 있다.

③ 농업인 및 출하회는 직매장 운영에 관여할 수 없으며, 직매장 활성화와 발전을 위해 운영농협에 협조하여야 한다.

④ 출하 농업인은 직매장의 수급 및 재고관리를 위해 상품의 입고 및 출고 시 그 수량 등의 내용을 출하일지로 작성할 수 있다.

⑤ 출하 농업인은 직매장에서 판매한 상품에 대한 소비자의 민원에 책임을 진다.

제14조(출하 농업인 육성) ① 운영농협은 직매장의 원활한 운영 및 조직화·작

부체계 구축, 취약농가 육성 등을 위하여 모든 출하농가 또는 품목별 출하농가를 대상으로 출하회를 구성하여 운영할 수 있다.

②운영농협은 중소·고령·여성·청년·귀농 등 취약농가 육성 및 해당 상품 취급 확대를 위해 노력하여야 한다.

제5장 직매장 운영

제15조(판매가격 결정) ①직매장 상품의 가격은 도·소매 시세를 참조하여 출하 농업인이 자율적으로 적절하게 책정한다.

②운영농협은 출하 농업인이 가격 결정 시 참고할 수 있도록 해당 품목의 도매시장 시세 및 인근 소매 매장가격 등의 정보를 제공할 수 있다.

③운영농협은 출하 농업인이 정한 상품 가격을 수시로 점검하고 적정하지 않다고 판단되는 경우에는 해당 농업인에게 상품 가격 조정을 지도하고 농업인은 운영농협의 지도에 따른다.

제16조(판매대금 정산) ①운영농협은 판매 대금에서 출하 수수료를 차감한 금액을 출하 농업인 명의의 통장에 입금하여야 한다.

②판매대금은 판매 익일로부터 10일 이내 지정된 일자에 정기적으로 정산한다.

제17조(출하 수수료) ①운영농협은 농업인 교육, 정산시스템 운영, 홍보 등 직매장 운영과 활성화를 위해 출하 농업인으로부터 소정의 수수료를 받을 수 있으며 물류 및 진열 회수를 대행하는 경우에는 수수료를 달리할 수 있다.

②출하 수수료율은 출하 농업인 등의 의견을 참고하여 운영농협이 자율적으로 정한다. 다만, 출하 농업인에 대한 교육 등을 통해 수수료 부과에 대하여 충분히 이해시켜 민원 등의 발생이 없게 한다.

제18조(생산자 정보 제공) ①운영농협은 출하 농업인으로부터 개인정보 수집·이용·제공 동의서를 제출받은 후 소비자 및 관련 기관에 해당 상품 출하 농업인에 대한 정보를 제공하여야 한다.

②운영농협은 출하 농업인 성명, 생산지, 생산일자, 연락처 등의 정보를 소비자가 인지할 수 있도록 상품에 표시하여야 하며, 필요에 따라 쉽게 인지할 수 있는 장소에 게시하여야 한다. 다만, 타 지역 상품은 생산지 등의 생산자 정보를 최대한 표시하고 생산 정보 표시가 불가능한 일부 가공식품 등은 인허가 및 신고한 제조 판매 정보로 대신할 수 있다.

제6장 직매장 유형별 운영

제19조(혼합매장) ①혼합매장은 안내 표시판, 바닥 구분선 등으로 다른 판매장과 명확히 구분되어야 하며 구분된 구역 내에는 로컬푸드 외의 상품을 함께 진열·판매하여서는 안된다.

②혼합매장은 직매장 외부간판 설치 시 소비자에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 농협하나로마트 등 판매장 간판과 병행하여 설치하여야 한다.

③혼합매장의 외부간판 설치시 로컬푸드 판매면적이 병행 운영되는 판매장 면적보다 크지 않은 경우에는 로컬푸드 간판이 크기와 배열에서 판매장의 간판보다 우선하여서는 안되며, 세부 운영기준은 소관부서의 지도에 따른다.

④혼합매장 운영농협은 병행 운영되는 판매장의 상품과 로컬푸드 상품의 경합시 로컬푸드 상품이 우선 판매되도록 노력하여야 한다.

제20조(복합문화센터) ①복합문화센터는 센터 내 농산물 판매구역의 형태에 따라 "제8조제②항"의 독립매장 운영 및 "제19조"의 혼합매장 운영 관련 준칙을 따른다.

②농가레스토랑, 카페 등을 운영 시에는 지역 농산물 및 직매장 취급상품을 식재료로 우선 사용하여야 한다.

제21조(코너형 매장) ①코너형 매장을 운영하는 주관 직매장은 농업인의 당일 출하 농산물을 코너 설치 영업점 등에 당일 배송, 진열 및 잔품수거를 대행할 수 있다.

②코너형 매장에서 발생한 잔품에 대한 처리는 출하 농업인의 책임으로 한다.

제22조(공동작업장 설치) 운영농협은 농업인의 상품 출하에 필요한 공동작업장을 설치하고 포장, 바코드 부착 등 상품화에 필요한 장비 및 편의시설을 구비하여야 한다.

제7장 품질·안전성 관리

제23조(품질·안전성 관리) ①직매장에서 취급하는 상품은 품질에 대한 엄격한 심사를 거쳐 판매하도록 하고"농식품안전관리준칙"을 준용하여 관리하며, 운영농협은 취급 상품에 대하여 특히 다음의 점검사항에 주의하여 품질, 안전성 및 원산지 표시관리 상태를 확인하여야 한다.

1. 소비기한 및 표시사항
2. 식품위생 및 식품안전 준수 여부

3. 식품위생법상 표시사항
4. 농산물 원산지 표시
5. 잔류농약검사 성적서
6. 식품안전관리 인증(HACCP) <필요시>
7. 제조 가공업체 현지 점검(필요시) 등

②다음의 인증을 받은 농산물은 잔류농약 검사를 생략할 수 있다.

1. 농산물우수관리(GAP)
2. 친환경농산물
3. 지자체농산물품질인증 등

③특히, 농산물은 정기적으로 잔류농약검사를 실시하여야 한다.

제24조(관련규정 준수) 운영농협은 출하 농업인 등에 대하여 품질·안전성 관리 교육을 실시하여야 하며 관련 법규 및 농협경제지주 농산물 품질관리 소관 부서 등 관련 부서의 업무 지도사항을 준수하여야 한다.

제8장 운영 지도와 제재

제25조(지도·점검 및 운영 실태조사) ①농협경제지주 소관부서의 장은 "제6조"의 기준을 충족하고 "제4조"에 따라 운영되는 직매장에 한하여 로컬푸드 CI(Corporate Identity) 사용 허용 및 자금 지원을 할 수 있다.

②농협경제지주 소관부서는 매년 직매장 운영 실태를 조사하여 직매장이 운영 준칙에 맞게 운영되고 있는지 점검하고 효율적으로 운영될 수 있도록 지도·감독 하여야 한다.

③운영농협은 관련 법률에 의거 정부의 지도에 따라 직매장 운영 실태조사를 하여 농협경제지주 소관부서가 지정한 기한 내에 제출하여야 한다.

④농협경제지주 소관부서 및 지역본부는 직매장 운영 준칙 준수여부 확인을 위해 담당자를 지정하고 [별표]에 따라 직매장 현지 지도·점검을 실시하여야 한다.

⑤운영농협은 반기 1회 이상 직매장이 이 준칙에 따라 적합하게 운영되고 있는지 [별표]를 참고하여 자체적으로 점검하여야 한다.

제26조(출하 농업인 등에 대한 제재) 운영농협은 이 준칙을 위배하거나 출하약정을 이행하지 아니한 출하 농업인 등에 대하여 경고, 출하정지, 제명 등의 단계별 제재 기준을 마련하고 시행하여야 한다.

제27조(운영농협에 대한 제재) ①농협경제지주 소관부서의 장은 이 준칙을 위배

하거나 기타 농협의 공신력을 실추시킨 운영농협에 대하여 필요한 제재를 할 수 있다.

②농협경제지주(중앙본부, 지역본부)는 직매장의 운영에 있어 이 준칙의 위배가 발견될 시에는 현장에서 즉각 시정 조치하고 1년 내 동일사항 위배 적발 시 단계별 제재(1차 서면경고, 2차 자금 등 지원 중단, 3차 로컬푸드 CI 사용 금지)를 실시할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나라도 해당하는 사항이 발생하는 경우 즉시 자금 등 지원을 중단하고 로컬푸드 CI 사용 금지 조치를 취한다.

1. 수입농산물 판매
2. 시장 유통 농산물을 로컬푸드로 취급하여 판매
3. 제25조 제④항에 의한 점검 결과가 총점 기준 50점 미만

부 칙

이 준칙은 2024년 1월 15일부터 시행한다.

[별표]

직매장 사후관리 점검표

점검 개요									
점검일자				점검자					
면담자		직위 : 성명 : 연락처 :							
사업장 현황									
농협명				직매장명					
직매장주소									
개장일		매장형태 독립매장 / 혼합매장 / 복합문화센터 / 코너							
시설현황		직매장 면적(작업장 제외)		전체 판매장 면적(혼합매장의 경우)					
		_____㎡		_____㎡					
운영인력		명 (정규 _____명, 비정규 _____명)							
참여농가		_____명		출하회 회원수 _____명					
직매장 매출액		_____백만원(00년 말)		취급 품목 수 _____개					
주요 특징									
추가점포 개설계획, 소비자교류 등 차별화 사례, 온라인쇼핑몰 운영현황 등									
필수점검사항									
항목		점검 기준	배점	점검 결과					
				매우 우수 100%	우수 80%	보통 60%	미흡 40%	매우 미흡 20%	
시설	설치 유형	✓ (독립매장) 로컬푸드 판매장이 층이나, 별도 건물로 독립되어 있는가?	10	구분					미비
		✓ (혼합매장) 로컬푸드 판매구역이 바닥선, 벽체등으로 확실히 구분지어져 있는가?							
	외부 간판	✓ 로컬푸드 외부간판은 적정한가? - 미흡 : 마트와의 판매면적 비율 대비 과 대설치	5	적정					미 흡
	공동 작업장	✓ 공동작업장과 작업장 내 상품화에 필요한 시설이 마련되어 있는가?	5	존재					부 재
시설요건 전체에 대한 점검의견 기재									

필수점검사항								
항 목		점검 기준	배 점	점검 결과				
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
				100%	80%	60%	40%	20%
취급 품목	직접 경작여부	✓ 출하 농업인의 직접 경작여부가 관련 증빙 등을 통해 확인되었는가?	10	확인				미비
	품질인증	✓ GAP, 친환경, 지역인증 등 인증농산물 취급에 노력하며 인증정보가 잘 관리되고 있는가?	5					
취급품목 전체에 대한 점검의견 기재								
매장 운영	출하 농업인 관리	✓ 약정 농업인만 출하하며 개인정보수집이용 동의 등 필요서류를 구비하였는가?	10					
		✓ 출하 농업인이 가격결정, 진열, 재고관리를 직접 수행하고 있는가?	10					
		✓ 신규 및 보수 교육은 적절하게 이루어지고 있는가?	5					
		✓ 준칙 및 안전성관리 위반농가에 대해 제재기준을 마련하여 시행하고 있는가?	5					
	가격 및 수수료	✓ 출하 농업인 가격결정 참고자료를 비치하고 있으며 결정된 상품가격의 적절성을 지도하는가?	5					
		✓ 고정된 수수료가 출하자에게 출하약정 등의 형태로 명확하게 고지되어 준수되고 있는가?	5					
	대금정산	✓ 판매 대금은 판매 익일로부터 10일 이내 지정된 일자에 정기적으로 정산되고 있는가?	5					
	진열기한	✓ 1일 유통을 원칙으로 부류별 진열기한 기준을 운영하고 있으며 이를 준수하고 있는가?	5					
	전산관리	✓ 출하 농업인 및 판매상품이 모두 로컬푸드 전산으로 등록·관리되어 있는가?	5					
	품질 안전 관리	✓ 정기적으로 잔류농약검사를 시행하거나 품질 인증을 통해 농산물의 안전성을 확인하는가?	5					
		✓ 가공식품의 행정 신고·허가 여부 및 상품의 표시사항이 명확한가?	5					
매장운영 전체에 대한 점검의견 기재								
점수 계			100					
필수 준수사항(즉각시정 및 제재 조치대상)								
수입농산물 판매 여부		시장 유통농산물 판매 여부		점검표상 총점 미흡				
로컬푸드구역내 수입농산물 판매 적발 시 즉각 시정 및 제재조치		시장유통 일반 농산물을 로컬푸드로 속여 판매시 출하자 및 농협 즉각 제재		총점이 50점 미만으로 다수 항목에서 미흡 시 즉각 시정을 통한 내실화 시행 및 제재 조치				

매취판매사업 리스크관리준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6332)

[2014. 8. 5. 제정]
[2015.10. 1. 개정]
[2017. 1. 1. 개정]

매
취
판
매
사
업
리
스
크
관
리
준
칙
(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 경제사업규정 제24조 및 제62조의 규정에 따라 본 조합이 매취하여 일반판매 및 가공판매를 실시함에 있어 발생할 수 있는 위험요소를 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 판매사업의 건전성과 안전성을 도모함을 목적으로 한다.(2015.10.1. 개정)

제2조(적용범위) 이 준칙은 매취판매 전반을 대상으로 한다. 위험요소는 농산물 매입량, 매입가격, 판매가격, 거래처, 저장 등으로 구분한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "매취"란 조합의 책임하에 농산물을 매입하는 것을 말한다.
2. "리스크"란 매취한 농산물을 판매하는 과정에서 발생하는 손실 위험을 말한다.
3. "매입량리스크"란 농산물 매입량이 적거나 많음에 따라 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
4. "매입가격리스크"란 농산물의 매입가격이 높아서 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
5. "판매가격리스크"란 농산물의 판매가격이 원가이하로 형성됨에 따라 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
6. "거래처리스크"란 농산물 매입처, 매출처의 변동, 편중에 따라 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.
7. "저장리스크"란 농산물을 저장함으로써 손실이 발생할 수 있는 가능성을 말한다.

제4조(기본원칙) 리스크관리의 기본원칙은 다음과 같다.

1. 리스크 허용한도를 설정하여 과도한 리스크의 발생을 통제한다.

2. 리스크 허용한도는 리스크별로 설정, 관리한다.

3. <삭제>(2015.10.1. 삭제)

제5조(리스크 관리 절차) ①리스크관리는 다음 각 호의 절차에 의한다.

1. 리스크 인식 : 조합 및 조합원의 손익에 영향을 미치는 농산물 생산 및 유통에 관한 리스크를 파악 분석한다.
2. 리스크의 측정·평가 : 정부의 정책, 중앙회 사업계획, 자체 사업계획, 농산물 생산 및 유통 동향 등을 이용하여 미래의 상황 변화로 인하여 손익이 어떠한 형태, 크기로 변화하는지 측정하고 그 결과의 적정성을 평가한다.(2015.10.1. 개정)
3. 리스크 제거 수단 모색 : 정부 정책 변화, 농산물 생산 및 유통 환경 변화 등을 분석하여 손실을 피해갈 수 있는 수단을 마련한다.
4. 리스크 관리 수단 실행 : 리스크관리 방침에 따라 사업 단계별로 실행한다.
5. 리스크 관리 수단 이행 평가 : 설정된 리스크 관리 수단을 사업 단계별로 이행하는지 상시 평가한다.

②제1항의 리스크 관리는 사업단계별로 지속적으로 이루어져야 한다.

제2장 리스크관리조직

제6조(리스크관리조직) ①사업계획서 상에 농산물 매입액이 10억원 이상 품목이 있는 경우에는 리스크관리조직을 설치한다.

②이사회는 리스크관리에 관한 정책 및 전략의 승인 등 리스크관리에 필요한 주요 사항을 심의·의결한다.

③리스크관리에 관한 이사회의 승인·결정사항을 효율적으로 이행하기 위하여 리스크관리위원회(이하 "위원회"라 한다), 리스크관리팀을 설치하여야 한다. 다만 리스크관리조직은 사업조직과 별도로 설치, 비상설조직으로 운영한다.(2015.10.1. 개정)

④리스크관리팀의 구성은 기획관리, 경제, 지도, 금융부문별 각1인 이상으로 하며 팀장은 위원장이 임명한다. 다만 경제와 지도 업무를 겸직할 경우 경제·지도부문 1인으로 할 수 있다.(2015.10.1. 신설)

⑤리스크관리팀은 다음 각 호의 업무를 수행한다.(2015.10.1. 개정)

1. 매취사업 리스크관리업무의 기획·통할·조정
2. 리스크 측정 및 대응전략 수립
3. 보고서 작성 등 위원회 운영을 위한 실무처리

4. 위원회 심의·의결사항의 이행 여부 및 이행의 적정성 평가
5. 기타 위원회에서 위임한 사항

제7조(리스크관리의 실행과 보고) ①위원회에서 의결 또는 지시한 사항에 대하여 판매사업 담당자는 각 품목별로 세부적인 계획을 수립·실행하며 매분기 1회 이상 또는 수시로 추진·관리 사항을 리스크관리팀에 보고하여야 한다.
 ②각 품목 담당자는 리스크관리 이행 상황의 보고, 각종 보고서의 작성 등 리스크관리팀에서 업무협조를 요구한 경우에 이에 적극 협조하여야 한다.
 ③각 품목 담당자는 업무수행 중 리스크관리에 영향을 미치는 사안이 발생할 경우 그 원인을 리스크관리팀에 통보하여야 한다. 이 경우 리스크관리팀은 즉시 위원회의 장에게 보고하여 그에 상응하는 조치를 취하여야 한다.
 ④리스크관리팀은 품목별 사업기간 중 리스크관리 현황을 위원회 소집 이전에 위원회에 보고하여야 한다.(2015.10.1. 개정)

제3장 매취판매사업 리스크관리위원회 (2017.1.1. 개정)

제8조(구성) ①위원회는 상임이사(상임이사가 없는 경우는 전무로 한다. 이하 같음), 조합원인 이사를 포함한 이사 1인 이상, 간부직원 및 사무소장 인원 수의 1/2 이상으로 구성하되 기획담당 간부직원은 반드시 포함하고 필요한 경우 외부 전문가 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.(2015.10.1. 개정)
 ②이사인 위원은 이사회에서 호선하고, 직원과 외부 전문가인 위원은 상임이사의 추천을 받아 조합장이 임명한다.(2015.10.1. 개정)
 ③외부전문가는 다음 각 호중 1에 해당하는 자로 한다.
 1. 경매사
 2. 농협경제지주회사 및 그 자회사의 유통센터 농산물 구매 담당자(2017.1.1. 개정)
 ④위원장은 상임이사로 하며 위원장이 부재중이거나 사고로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원회에서 정한 자가 그 직무를 대행하며 직무대행 순서는 위원회 설치시 정한다.(2015.10.1. 개정)
 ⑤간사는 리스크관리팀장이 담당하며 회의의 준비, 심의사항의 준비, 심의사항의 정리, 회의록의 작성, 기타 제반 사무를 처리한다.
 ⑥위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 이해관계인을 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제9조(심의·의결사항) ①위원회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 리스크 관리 및 대응전략 수립에 관한 사항
2. 농산물 매입자금의 조달에 관한 사항
3. 농산물 매입 수량, 단가, 금액에 관한 사항
4. 동일 조합원당 농산물 매입 한도
5. 동일 거래처당 농산물 매출 한도
6. 장기 저장 농산물의 매입 및 처분에 관한 사항
7. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

②제1항의 심의사항이 법령 등 외규에 의하여 결정될 때에는 심의사항에서 제외한다.

③위원회는 심의·의결한 사항에 대해 위원장 및 위원이 기명날인 한 의사록을 작성하여야 한다.

제10조(회의·소집) ①위원회는 해당 농산물 매입 이전에 개최함을 원칙으로 하되 위원장이 필요하다고 인정할 경우 수시로 소집할 수 있다.(2015.10.1. 개정)

②회의를 소집할 때에는 회의안건을 회의개최 3일전까지 위원에게 통지하여야 한다. 다만 긴급한 경우에는 그러하지 아니한다.

제11조(의결) 위원회는 재적위원 3분의 2이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만 회의소집이 불가능하다고 판단되는 경우에는 서면결의 방법으로 의결할 수 있다.

제12조(의결사항처리) 위원회에서 심의의결된 사항은 이사회에 보고하여야 하며 해당 사업부문에서 시행한다.

부 칙 (2014.8.8.)

①(시행일) 이 준칙은 2014년 8월 8일부터 시행한다.

부 칙 (2015.10.1.)

①(시행일) 이 준칙은 2015년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2017.1.1.)

①(시행일) 이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

미곡종합처리장 운영준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제지주 양곡부(T:6290)

[2003. 9. 1. 제정
2005. 9. 13. 개정
2020. 1. 16. 개정]

제1편 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 농협의 미곡종합처리장 운영에 관한 사항을 규정함으로써 동 사업의 원활한 수행과 경영합리화를 기함을 목적으로 한다.

(2020.1.16. 개정)

제2조(적용범위) 미곡종합처리장 운영에 관하여 따로 정한 것 외에는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "미곡종합처리장"(이하 RPC라 한다)이라 함은 수확된 원료벼를 산물(散物) 형태로 건조·저장·가공·포장 등 제 작업을 기계적으로 일괄 처리하여 판매까지 담당하는 시설을 말한다.
2. "연합미곡종합처리장"(이하 연합RPC이라 한다)이라 함은 2 이상의 농협이 공동투자하여 설치한 미곡종합처리장을 말한다.(2020.1.16. 개정)
3. "도정공장"이라 함은 RPC를 제외하고 벼를 가공하는 시설을 말한다.
(2020.1.16. 신설)
4. "산물(散物)벼"라 함은 논에 콤바인 등의 수확기로 수확·탈곡하여 포장되지 않은 상태의 물벼 또는 건조된 벼를 말한다. (2020.1.16. 개정)
5. "물벼"라 함은 소정의 건조과정을 거쳐야 가공이 가능한 벼를 말한다
(2020.1.16. 개정)
6. "도정수율"이라 함은 투입된 벼의 무게에 대비해 생산된 백미무게의 백분율 값을 말한다. (2020.1.16. 신설)

제4조(명칭) ①RPC의 명칭은 ○○○농협 미곡종합처리장으로 한다.

(2020.1.16. 개정)

②연합RPC의 명칭은 ○○○농협 연합미국종합처리장 또는 ○○○연합농협 미국종합처리장으로 한다.(2020.1.16. 개정)

제5조(화재보험) RPC의 시설물, 저장원료곡 및 제품에 대하여는 화재보험(풍수해 특약 포함) 또는 재산종합보험에 가입한다.(2020.1.16. 개정)

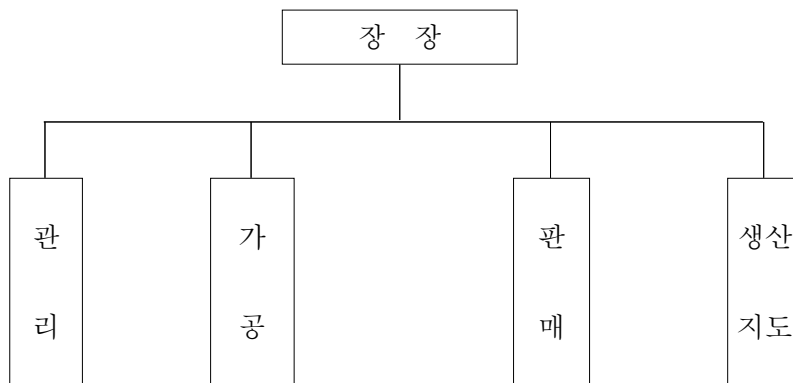
제6조(시설관리) RPC의 시설물은 고정자산 관련 제규정을 준용한다.
(2020.1.16. 개정)

제7조(관리자의 직무) 관리자는 RPC를 운영 관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 그 책임을 진다.(2020.1.16. 신설)

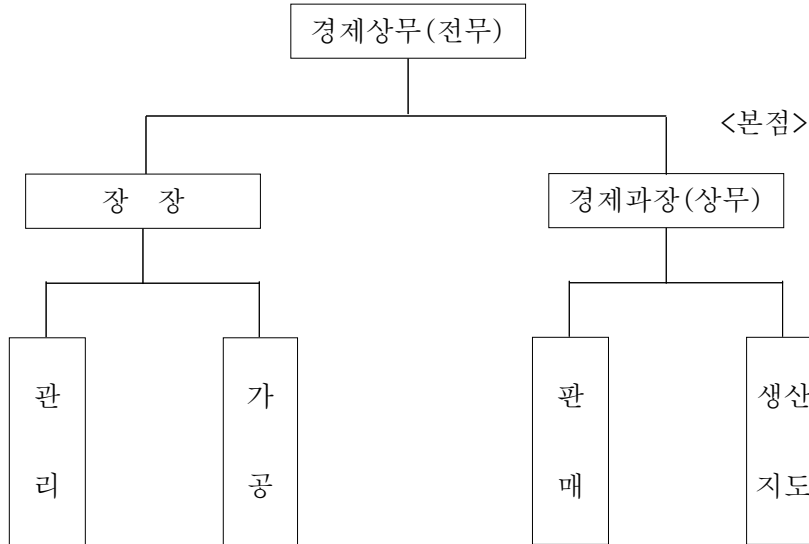
제2장 운영조직

제8조(운영조직 편성) RPC의 효율적인 운영을 위하여 직제규정에 불구하고 다음과 같이 별도의 운영조직을 편성·운영한다. (2020.1.16. 개정)

[I 형]



[Ⅱ형]



제9조(RPC운영위원회) ①본 농협에는 RPC의 효율적인 운영을 위하여 RPC운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 둘 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②위원회는 조합장을 위원장으로 하고, ○인 이내의 위원으로 구성한다.

③위원은 다음 각 호의 자로 한다.

1. 생산농가 대표
2. 행정기관(시·군청, 농업기술센터, 국립농산물품질관리원출장소 등) 담당자
3. RPC 운영농협 임직원(2020.1.16. 개정)

제10조(운영위원회의 기능) 운영위원회는 다음과 같은 사항을 협의한다.

1. 취급품종(장려품종) 및 취급물량 협의
2. 연간 가동계획 및 이용수수료 협의
3. 소요자금 조달 및 운용방법 협의
4. 농가별 매입가격 협의
5. 쌀작목반 및 이용농가에 대한 지원방법 협의
6. 그 밖의 RPC운영에 필요한 사항 협의(2020.1.16. 개정)

제3장 사업운영 (2020.1.16. 개정)

제11조(운영원칙) ①RPC는 본 농협이 직영함을 원칙으로 한다.(2020.1.16. 개정)

②RPC는 하나의 독립회계단위로 운영하고 본점의 회계와 구분하여야 한다.
(2020.1.16. 개정)

제12조(사업원칙) ①수탁사업을 원칙으로 하되, 지역여건·생산농가의 참여도를
감안하여 매취사업을 할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②수탁사업의 범위는 쌀작목반 등 생산농가로부터 위탁받은 물량에 대하여
건조·저장·가공·판매까지 포함한다.(2020.1.16. 개정)

제13조(도정수율) 매취사업에서 도정수율은 동일 및 인접 시군 RPC의 평균에
근접하도록 노력하여야 한다.(2020.1.16. 개정)

제14조(운영자금) 정부(지방자치단체를 포함한다) 또는 중앙회(경제지주 포
함)에서 지원되는 운영자금은 본점에서 차입하여 당일자로 RPC에 전금하
여야 한다. (2020.1.16. 개정)

제15조(이용수수료) ①공정별 이용수수료는 가공 실비와 지역실정 등을 감안하여
본 농협의 이사회에서 정하되, 운영위원회가 있을 경우 운영위원회를 거쳐 이
사회에서 정한다.(2020.1.16. 개정)

②이용수수료는 현금이나 현물로 받을 수 있다.

제16조(기록관리) ①RPC를 운영·관리하는 자(이하 "관리자"라 한다)는 제품의
생산·판매 기계설비 등 운영관리에 필요한 제반 상황을 기록·관리하여 침수,
도난 및 곡온 변화에 의한 변질 등과 안전사고에 대비하여야 한다.
(2020.1.16. 개정)

②제반 기계설비 및 운영관리에 필요한 항목들은 자체적으로 별도의 관리양
식에 기록 관리한다.(2020.1.16. 개정)

제4장 연합미곡종합처리장 운영

제17조(사업원칙) ①연합RPC의 사업은 연합RPC를 주관하는 농협(이하 "관리
농협"이라 한다)이 연합RPC 사업에 공동투자한 농협(이하 "참여농협"이라
한다)과 협의하여 운영한다.(2020.1.16. 개정)

②제1항의 규정에 불구하고 매취사업은 관리농협의 책임하에 원료곡을 매입하여

건조·저장·가공하여 RPC에서 판매하되 참여농협에 판매 위탁할 수 있으며, 참여농협 판매농가의 판매위탁 물량은 해당농협에서 수탁받아 RPC에서 가공할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

제18조(사업실적) RPC의 사업실적은 관리농협의 사업실적에 귀속함을 원칙으로 한다.(2020.1.16. 개정)

제19조(연합RPC운영협의회 설치) ①RPC의 효율적인 운영을 위하여 연합RPC 운영협의회를 둘 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②연합RPC운영협의회의 운영방법은 중앙회의 「회원조합지도·지원규정」에 의한다.(2020.1.16. 개정)

③연합RPC의 경우 제9조에 준하는 운영위원회를 별도 구성하거나 연합RPC 운영협의회에서 제10조의 기능을 수행할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

제20조(운영자금) 정부(지방자치단체 포함) 또는 중앙회(경제지주 포함)에서 지원되는 운영자금은 관리농협 주관으로 차입하여 운용하는 것을 원칙으로 하며, 투자비율 등에 따라 참여농협별로 자금을 차입하는 경우에는 차입당 일자로 관리농협에 전금한다.(2020.1.16. 개정)

제5장 원료곡 확보 (2020.1.16. 개정)

제21조(조직 및 계약재배) ①고품질쌀 생산을 위해 RPC와 연계한 쌀작목반을 조직·운영한다.

②쌀작목반을 중심으로 지역 특성에 맞는 품종의 계약재배를 추진한다.
(2020.1.16. 신설)

제22조(원료곡 확보) ①원료곡은 생산농가로부터 직접 매입함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 다른 농협, 중앙회(경제지주 포함) 또는 정부(지방자치단체 포함)로부터 매입할 수 있다.(2020.1.16. 개정)

②양질의 벼를 확보하기 위하여 사전에 생산농가에 수확, 건조 등에 관한 지도를 실시할 수 있다.

제23조(원료곡의 검수) ①원료곡 매입시에는 원료곡의 산지, 품종을 확인하고, 육안으로 품위상태(변색, 변질여부 등)등을 검사 후 인수하여야 한다.

(2020.1.16. 개정)

②검사단위별로 벼를 RPC에 투입하여 원료조선키로 정선한 후 소정의 처리

절차에 따라 시료를 채취하여 검사한다.(2020.1.16. 개정)

제6장 품질 및 재고 관리

제24조(품질관리) ①원료곡에 대한 품위검사 후 출력된 검사결과표 및 검사성적부는 순서대로 보관·관리한다.

②제품의 품질관리를 위하여 제품 포장 전 품위검사를 엄격히 실시하고, 불합격품은 재정선한다.

제25조(재고조사) ①재고조사는 조합장 또는 상임이사가 따로 지정하는 직원이 분기 1회 이상 실시하되, 그중 연 2회 이상은 RPC 근무자 이외의 직원이 실시하여야 한다.(2020.1.16. 개정)

②재고조사자는 장부상 수량과 실제 수량을 대조확인하여 재고조사표를 작성하고 조사결과를 조합장 또는 상임이사에게 보고하여야 한다.

③저장중인 벼가 감모 등으로 인하여 재고부족분이 발생하였을 경우 제26조에서 정한 인정감모율 한도내인 경우에는 감모처리한다. 다만, 인정감모율을 초과한 경우라도 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하였음에도 불구하고 발생한 부족물량과 천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족물량은 이사회 의결을 받아 손실처리 할 수 있다.

제26조(인정감모율) 벼를 저장하는 중 발생하는 인정감모율은 연간 평균재고물량의 〇〇%로 한다.

다만, 야적물량에 대한 인정감모율은 연간 평균 야적물량의 〇〇%로 한다.

[비고] 인정감모율은 이사회에서 정하는 바에 따른다.

제27조(소포장쌀 중량) ①소포장쌀을 생산하는 때에 감모가 예상되는 쌀은 유통감모량을 감안하여 적정 첨가량을 적용하여 유통과정에서 표시중량이 미달되지 않도록 하여야 한다.

②제1항의 실제 첨가량 해당액은 원가에 포함한다.

제7장 판 매 (2019.12.31. 개정)

제28조(출하) 생산된 제품은 규격출하를 원칙으로 하고, 부가가치 제고를 위하여 소포장 규격에 중점을 두어 출하한다.(2020.1.16. 개정)

제29조(판매가격 결정) 제품의 공급가격은 제조원가, 적정수익률, 경쟁업체의 판매가격 및 시장상황을 감안하여 관리자가 정할 수 있다.(2020.1.16. 신설)

제30조(판매방법) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 판매활성화를 목적으로 채권보전에 지장이 없는 범위 안에서 외상판매를 할 수 있다.

(2020.1.16. 개정)

②외상판매 시에는 『경제사업채권관리업무준칙』 및 『경제사업채권관리업무방법』을 적용하여 처리한다.(2020.1.16. 신설)

제31조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업 규정, 여신 및 채권관리 관련 제규정을 준용한다.

(2020.1.16. 신설)

제8장 사고예방 및 시설안전관리

제32조(사고예방) 관리자는 각종사고예방을 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여 사고방지에 만전을 기하여야 한다.

1. RPC 내외의 왕겨, 먼지, 유류 등 인화물질 방치를 엄금하고 소정의 소방 시설 및 기구를 확보 비치하여야 한다.
2. 가동중에는 시설내 위험물이나 불필요한 물건을 반입하는 것을 금지하고 조업자 외에는 입장하지 않도록 한다.
3. RPC 옥외에 흡연장소를 별도로 지정하고 RPC 내부에서는 항상 금연한다.
4. 그 밖에 법령과 행정지시에 의한 제반사항을 이행하여 각종사고 방지에 만전을 기한다.

제33조(시설안전관리) 시설운전자는 다음 각 호의 사항을 준수하여 효율적인 가동이 되도록 하여야 한다.

1. 시설가동 전에는 각 기계의 점검, 정비, 조정 및 수리를 면밀히 실시한다.
2. 시설의 고장발생을 대비하여 긴급 보수체계 구성 및 연락망을 작성 비치한다.

제34조(시설사후관리) RPC 설치완료 후 하자 보수기간 내에는 시공업체로 하여금 정기점검 및 하자에 대한 보수를 실시하도록 하고 그 후에는 본 농협과 시공회사간 상호협정에 의한 위탁관리체계를 구축한다.(2020.1.16. 개정)

제9장 도정공장

제35조(준용) 도정공장에 관하여는 제1조부터 제34조까지의 규정을 준용한다.
(2020.1.16. 개정)

부 칙 (2003.9.1. 제정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2003년 9월 1일부터 시행한다.
②(다른 준칙의 폐지) 다음 각 호의 준칙은 이를 폐지한다.
1. 미곡종합RPC운영준칙(모범안)
 2. 도정공장운영준칙(모범안)

부 칙 (2005.9.13. 개정)

이 준칙은 2005년 9월 13일부터 시행한다.

부 칙 (2020.1.16. 개정)

이 준칙은 2020년 1월 16일부터 시행한다.

배합사료업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 축산사료자재부(T:8542)

[2002. 12. 24. 제정]
[2010. 7. 1. 개정]
[2012. 3. 1. 개정]
[2017. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합의 배합사료업무 취급에 관한 사항을 규정함으로써 배합사료 사업기반의 확충과 지도업무의 효율화를 통하여 양축 농가에 보다 원활한 배합사료 공급을 목적으로 한다.(2010.7.1. 개정)

제2조(적용범위) 조합의 배합사료취급업무는 법령, 정관, 규정 또는 다른 준칙에 따로 정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.(2010.7.1. 개정)

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 항과 같다.

- ①"배합사료"라 함은 단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서 용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.(2017.1.1. 개정)
- ②"계통구매"라 함은 농협경제지주회사(중앙본부 및 지역본부)를 통하여 구매하는 것을 말한다.(2017.1.1. 개정)
- ③"자체구매"라 함은 농협경제지주회사(중앙본부 및 지역본부) 외의 계약처로부터 직접 구매하는 것을 말한다.(2017.1.1. 개정)
- ④"계통사료"라 함은 다음 각 호의 사료공장에서 제조·공급되는 배합사료를 말한다.
 1. 회원조합 사료공장
 2. 농협경제지주회사(자회사를 포함한다) 또는 회원조합이 전부 출자하여 운영되는 사료공장
 3. 농협경제지주회사(자회사를 포함한다)와 회원조합 또는 회원조합과 회원조합이 공동출자하여 운영되는 사료공장(2017.1.1. 개정)
- ⑤"일반사료"라 함은 "계통사료" 이외의 배합사료를 말한다.(2010.7.1. 신설)

⑥"양축농가"라 함은 배합사료를 이용하고자 하는 조합원 또는 준 조합원 등 실수요자를 말한다.(2010.7.1. 신설)

제2장 구 매

제4조(구매방법) ①배합사료는 계통구매를 원칙으로 한다. 다만, 조합의 특수한 여건으로 인해 자체구매 할 경우에는 자체 구매사유와 타당성 등을 검토한 후 제2항에 따라 처리한다.(2010.7.1. 신설)

②자체구매와 관련된 계약업무는 계약관련 제규정에 따라 다음과 같이 처리한다.(2010.7.1. 신설)

1. 자체구매는 당해 계약처와 구매 계약서를 작성하되, 계약서 작성이 어려운 경우에는 계약관련 제규정에서 정하는 바에 따라 계약서 작성을 생략할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
2. 자체 구매품목은 자체구매대장(경제통합시스템을 운용하는 경우에는 자체 구매 매입 전산내역으로 갈음할 수 있다)에 기록, 관리하여야 한다.(2017. 1.1. 개정)

제5조(인수도) ①조합은 배합사료 소요량을 공급요청서에 의하여 공장에 신청하고, 공장에서 발행한 거래명세표를 확인한 다음 검수 및 인수 여부를 결정한다.(2017.1.1. 일부삭제)

②인수도 조건은 공장문전상차도, 조합도착도, 농가도착도 등을 거래약정서에 명시하여 인수도상에 발생될 수 있는 사고에 대한 책임소재를 명확히 한다.

③계통구매를 통한 배합사료 구매시 제1항의 거래명세표 및 제2항의 인수도 조건 명시를 생략할 수 있다.(2010.7.1. 신설)

제3장 재고관리

제6조(배합사료 관리) ①보관이 필요한 사료는 자체 또는 위탁보관 하되 보관에 철저를 기하여야 한다.(2017.1.1. 신설)

②배합사료는 품목별로 구분하여 보관하고 창고에 보관대장(재고내역서)을 비치하여 품목별 입출고 상황을 조작시마다 기록·정리 한다.(2010.7.1. 개정)

③배합사료 출고는 선입선출제를 엄수하여 장기보관으로 인한 품질의 저하가 발생되지 않도록 유의한다.(2010.7.1. 개정)

④배합사료는 거래처별로 구분하여 기록(매입등록)하여야 하며, 판매(매출등록) 및 재고관리시 원장에 의하여 수시로 취급현황을 파악할 수 있도록 하여야 한다.(2017.1.1. 개정)

⑤보관중인 배합사료는 손해보험에 가입한다. 다만, 화재우려가 없다고 판단되는 경우에는 이를 생략할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

제7조(재고조사) ①보관중인 배합사료는 조합장(지소장)이 지정하는 직원이 재고조사를 실시한다.(2010.7.1. 개정)

②제1항에 의한 재고조사는 매 분기 1회 이상 실시하며, 장부상 재고와 실재고의 부합여부를 확인하고 재고조사표(재고실사등록)를 작성·비치한다.
(2010.7.1. 개정)

③배합사료취급에 따른 인정감모손은 전 재고조사 기준일 다음날부터 현 재고조사 기준일까지의 판매대금을 기준으로 0.2% 이내에서 처리한다.(2010.7.1. 개정)

제8조(사고처리) ①배합사료 검수중 부패, 변질 등으로 판매가 불가능하거나 부족량이 발생한 경우에는 즉시 해당 거래처에 동 사실을 알리고 사고조서를 작성 하여야 한다.(2010.7.1. 개정)

②제1항의 규정에 의하여 사고처리하는 경우, 사고품의 변상은 사고당시의 시가변상을 원칙으로 한다. 다만, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다.

제4장 판 매

제9조(공급대상) ①배합사료는 조합원에게 공급함을 원칙으로 하되 준조합원 등 실수요자에게 공급할 수 있다.

②배합사료 매출시 거래처가 영세울 적용대상에 해당하는지 확인 후 거래해야 한다.(2017.1.1. 신설)

제10조(거래유형) ①조합은 자금사정과 대금결제조건에 따라 거래유형을 다음과 같이 구분·운영한다.

1. "선수금거래"라 함은 배합사료 공급 전 납입한 선수금 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.
2. "현금거래"라 함은 거래당일 배합사료 대금 납입 후 납입금액 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.(2010.7.1. 단서삭제)
3. "외상거래"라 함은 약정한 외상거래한도 내에서 공급하고 외상기간 내에

상환하기로 약정하는 거래를 말한다.

②농산물상품권은 현금거래에 포함할 수 있으며, 거래인은 연체미수금을 보유한 상태에서 선수금거래 및 현금거래를 할 수 없다.

제11조(판매가격 결정) ①배합사료 판매가격은 구매원가에 제 조작비와 취급수수료, 판매시장 상황 등을 고려하여 조합장이 결정한다.(2010.7.1. 개정)

②대금결제 조건 또는 물량 이용실적에 따라 판매가격을 할인하여 공급할 수 있다. 이 경우 할인액(율)은 조합의 자금사정 및 금리 등을 고려하여 이사회 의결을 얻어 정한다.(2017.1.1. 개정)

③조합에서 판매하고 있는 배합사료의 가격을 쉽게 알아볼 수 있도록 판매장소 내에 게시판 등을 통해 표시하거나 게시한다.(2017.1.1. 신설)

제12조(외상매출) ①다음 각 호의 1에 해당하는 거래처에 대하여는 외상공급할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

1. 배합사료 연체대금이 없는 우수 거래인
2. 담보확보가 가능하거나 신용이 확실한 거래인
3. 정부, 지방자치단체, 정부투자기관
4. 기타 외상공급에 지장이 없다고 조합장이 인정하는 경우

②외상매출한도의 설정은 다음과 같이 한다.(2017.1.1. 개정)

1. 외상매출한도는 기본여신한도와 임시여신한도로 구분하여 운용한다.
2. 기본여신한도는 담보의 유무 및 결제수단 그리고 거래처의 신용상태에 따라 담보한도와 신용한도를 합하여 설정한다.
3. 임시여신한도는 다음 각 호의 경우에 설정하여 운용할 수 있다.
 - 가. 자연재해 또는 가축 이동제한 등에 따른 출하지연 시
 - 나. 가축전염병예방법 제1종 또는 제2종 가축전염병에 의한 일시적 또는 불가항력적인 사유로 기본여신한도 초과가 불가피한 경우
 - 다. 기타 경제사업여신업무방법(예)에서 정하는 사항

③배합사료 사업 활성화를 위하여 필요한 경우 채권보전에 지장이 없는 범위 안에서 이사회 의결을 받아 공급일로부터 익익월말일까지 무이자로 공급할 수 있다. 다만, 사육특성(축종별 사육기간) 및 조합 여건 등을 감안하여 달리할 수 있다.(2017.1.1. 개정)

④기타 여신한도설정 및 여신실행과 관련된 업무처리는 경제사업여신업무방법(예)를 따른다.(2017.1.1. 개정)

제13조(공급확인) ①배합사료를 공급하는 때에는 거래시마다 배합사료 인수도 확인서(거래명세표 등)를 받아야 한다.

②양축농가의 부재로 인하여 거래인감(서명을 포함한다)을 받을 수 없는 경

- 우에는 양축농가의 동의를 얻은 제3자로부터 대필 후 무인(서명을 포함한다)을 받는 것으로 갈음할 수 있다.(2010.7.1. 개정)
- 제14조(판촉활동 및 장려금등 지급) ①조합은 배합사료 공급확대를 위하여 양축농가를 위한 사양지도·기술강습회, 선진지 견학 및 모니터 요원을 지정·운영할 수 있다.(2010.7.1. 개정)
- ②조합은 배합사료 판매확대등 원할한 사업추진을 위하여 계약처로부터 수령한 특별장려금 등에 대해서는 사업계획 미 반영에도 불구하고 수취 금액 범위 내에서 양축농가에게 장려금으로 지급할 수 있다.(2010.7.1. 개정)
- 제15조(외상매출금 관리) ①조합의 구매담당자는 양축농가별 매출등록시마다 외상거래 한도잔액을 확인하여 한도초과 여부를 관리하여야 하며, 구매담당 책임자는 양축농가별 거래내역(매출내용과 약정내용)의 적정여부를 월1회 이상 확인·관리하여야 한다.(2010.7.1. 개정)
- ②매 거래건별 외상공급 후 외상매출금에 대한 이자는 무이자외상상환기일까지는 무이자로 하되, 기한내이자율 및 연체이자율은 경제사업규정(예)에서 정한 바에 따른다.(2017.1.1. 개정)
- ③연체이자부과는 해당 거래건의 배합사료 공급에 대해 적용하며 결제기일이 미도래한 배합사료 외상매출금 잔액은 연체이자를 부과하지 아니한다.(2010.7.1. 개정)
- ④연체채무자에 대하여는 신규 외상공급을 하지 않음을 원칙으로 한다. 다만, 연체채권 정상화를 위하여 채권확보 및 대금회수에 지장이 없다고 판단되는 경우에는 사무소장의 검토의견서를 첨부하여 예외로 취급할 수 있다.(2017.1.1. 개정)
- 제16조(이수관) ①배합사료를 본소와 지소간 또는 지소 상호간에 이수관을 실시할 경우 이관단가는 이관사무소 원장단가를 기준으로 한다.(2010.7.1. 신설)
- ②이수관에 따른 조작제비는 이수관을 희망한 사무소가 부담함을 원칙으로 하되, 이수관 사무소간 협의 조정할 수 있다.(2010.7.1. 신설)
- 제17조(준용규정) 이 준칙에서 정하지 아니한 내용에 대해서는 경제 사업규정(예), 경제사업채권관리업무준칙(예) 및 경제사업여신업무방법(예)를 따른다.(2010.7.1. 개정)

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2002년 12월 24일부터 시행한다.

경제부문

②(경과조치) 이 준칙 시행일 이전 종전의 농축산자재외상공급업무취급준칙(예) 및 중앙회 지침, 지도문서에 따라 시행된 경우에는 종전 관련업무에 의하며 시행일 이후 신규약정(재약정 포함)분부터 적용된다.

부 칙

이 준칙은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

배합사료 제조공장 업무취급준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제지주 축산사료자재부(T:8542)

[2012. 1. 1 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합의 배합사료 제조공장(이하 "사료공장"이라 한다)의 배합사료 제조 및 업무운영에 관한 사항을 규정함으로써 원활한 운영과 경영의 합리화를 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 사료공장 업무취급에 관한 사항은 관계법령 및 다른 규정등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "배합사료"라 함은 단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서 용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.
2. "배합사료 제조공장"이라 함은 조합이 직접 소유하는 제조공장과 제3호의 연합사료 제조공장을 말한다.
3. "연합사료 제조공장"이라 함은 2개 이상의 조합이 출자하고 주관조합이 운영하는 사료공장을 말한다.
4. "관리자"라 함은 배합사료 공장을 운영, 관리하는 자로서 공장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
5. "위원회"라 함은 배합사료의 품질유지·증진을 위한 주요사항 협의 및 품질에 영향을 미치는 원·부재료의 사용에 관한 사료품질관리위원회를 말한다.
6. "품질검사"라 함은 배합사료의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관련 법령 등에서 정한 규격기준에 적합한가를 판정하는 것을 말한다.

제4조(관리자의 직무) 관리자는 사료공장을 운영 관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 그 책임을 진다.

제5조(화재보험의 가입) 사료공장의 고정자산 및 재고자산에 대해서는 화재보험에 가입하여야 한다.

제6조(적정재고의 유지) 관리자는 원재료 구매시장, 제품 판매시장, 사료공장의 생산 및 보관능력 등을 감안하여 적정수준의 원재료와 제품 재고가 항상 유

지되도록 하여야 한다.

제7조(재고조사 실시) ①사료공장의 재고재산에 대하여는 매월말 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대사하고 사고가 없는지를 확인하여 그 결과를 기록·비치한다.

②감모 등에 의하여 원재료 재고 부족분이 발생하였을 경우 제21조에서 정한 인정감모율 한도내인 경우에는 감모처리 한다. 다만, 인정감모율이 초과된 경우라도 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하였음에도 불구하고 발생한 부족물량과 천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족물량은 이사회 의결을 받아 손실처리할 수 있다.

제8조(사고처리) ①사료공장의 재고자산을 보관 또는 수송도중에 사고가 발생하였을 때에는 즉시 사고조서를 작성하여 그 책임한계를 명확히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 시가 변상을 원칙으로 하되, 관련자의 고의 또는 과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다.

③사고 또는 손실처리에 따른 모든 비용은 제2항을 준용한다.

제2장 원재료 구입

제9조(원재료의 구매) 사료공장이 원재료를 구매하고자 할 때에는 『계약사무처리준칙』에서 정하는 바에 따라 이를 구매하여야 한다.

제10조(구매계약의 특례) 다음 각 호의 사유로 원자재를 구입할 때에는 수의계약으로 구매할 수 있다. 다만, 제4호부터 제6호까지의 사유로 원재료를 수의계약하고자 하는 경우에는 제27조에서 규정한 위원회의 승인을 얻어야 한다.

1. 중앙회가 출자한 자회사 또는 회원조합으로부터 구매하는 원재료
2. 시장가격이 독과점가격으로 형성되어 경쟁입찰에 붙일 수 없는 원재료
3. 가격폭등 등으로 품귀현상이 예견되어 구입이 시급하다고 관리자가 판단한 원재료. 다만, 구입시점의 최근 3개월간 월평균 사용량의 6배를 초과하여 구입할 수 없다.
4. 관계법령에 의한 소정의 허가를 받은 소량 첨가되는 단미·보조사료, 미량 첨가사료 및 동물 의약품으로서 성분이 독특함과 동시에 유일한 것
5. 일정기간 자체 또는 외부공인기관의 검수(검사)결과가 미리 정한 기준에 부합하는 것을 구매하는 경우
6. 원가관리 또는 제품 품질향상을 위하여 필요한 원재료

제11조(공동구매) 사료공장이 필요로 하는 원료 중 수입원료 또는 국내산 부원료에 대한 구매경쟁력이 저하될 경우, 중앙회 또는 중앙회가 출자한 자회사에 구매 의뢰하여 공동구매를 실시할 수 있다.

제12조(대금정산) 원재료 구매대금은 제14조에 의한 품질검사를 받은 다음 검수가 이상없이 완료된 후 정산한다.

제13조(선도금의 지급) 제10조에 따라 원재료를 구매하거나 또는 외국에서 수입·공급되는 원재료를 구입 할 때에는 선도금을 지급할 수 있다.

제14조(검사) ①원재료 품질검사는 관계법령에 따라 품질규격이 정하여진 경우에는 그에 의하며, 특별히 정하여지지 아니한 경우에는 관리자가 정한 품질규격에 따라 담당자의 경험적 방법에 의한 품질검사 또는 이화학적 검사에 합격된 것이 아니면 검수할 수 없다.

②제1항에도 불구하고 국가기관 및 공인 검사기관의 검사를 받은 원재료 또는 동물의약품의 경우에는 검사를 생략할 수 있다.

제15조(검수 및 보관) ①원재료 검수는 계약서 및 발주내용과 일치여부를 확인하여 정상품에 한하여 검수하여야 한다.

②원재료 보관은 사료공장내에 보관함을 원칙으로 하되, 보관시설이 부족할 경우에는 외부에 임차하여 보관할 수 있다.

제16조(품질분석) 원재료 품질관리상 필요하다고 인정될 때에는 타 분석기관에 품질 분석을 의뢰 할 수 있으며, 분석결과에 대한 비교나 평가가 필요한 경우에는 복수의 기관에 의뢰할 수 있다.

제3장 제 조

제17조(제품생산) ①관리자는 월별·분기별 판매계획을 수립·시행하여 원재료 수급관리에 만전을 기하여야 한다.

②제품은 종류별로 수요자의 기호, 시장상황, 수지예산, 판매시장의 추이 등을 감안하여 생산한다.

제18조(주문배합사료 생산) 제품의 수요자가 별도의 배합비율을 정하여 사료를 생산 공급하여 줄것을 요청한 경우에는 이를 생산·공급할 수 있다. 다만, 그 요청 내용을 검토하여 주문배합사료 생산공급이 불리하다고 판단되는 경우에는 그 뜻을 즉시 신청인에게 통보한다.

제19조(배합비율) 배합비율은 원재료비 변동, 원료별 영양성분 가치, 소비자 기호도, 수입원료 수급상황, 품질향상, 판매가격등을 고려하여 수시로 조정할 수 있다. 다만, 제품의 대량 수요자가 별도로 배합비율을 정하여 공급하여 줄 것을 요청하는 경우에는 그 정하는 방법에 의한다.

제20조(포장단량) 제품의 포장 및 단량은 제품의 특수성, 수요자의 기호 및 원가관리 등을 감안하여 결정한다.

제21조(제조감량 인정감모손) 원재료 보관 및 제조 과정에서 발생하는 제조감량은

공장등록증에 기재된 일 생산능력에 따라 다음 각 호의 인정감모율을 적용한다.

1. 100톤 이하 : 생산량의 0.51%
2. 100톤 초과 200톤 이하 : 생산량의 0.44%
3. 200톤 초과 300톤 이하 : 생산량의 0.41%
4. 300톤 초과 : 생산량의 0.28%

제4장 품질관리

제22조(품질검사) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 사료성분등록증 기준에 적합한지 품질검사를 실시하여야 한다.

②제1항의 품질검사는 자가 품질검사를 실시하되, 자가 품질검사가 불가한 항목은 사료검정 인정기관에 의뢰하여 실시한다.

제23조(사양시험과 제품개발) ①제품의 품질향상과 새로운 기술개발을 위하여 사양시험을 할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 실증사양시험이 필요한 경우에는 외부의 가축을 선정하여 운영할 수 있다.

제24조(품질관리) 배합사료의 제조, 설계, 품질평가, 관리기법, 사양지도 및 기타서비스 등 품질관리를 위한 전문지식의 습득과 적용을 위하여 해당분야의 전문가에게 자문이나 용역을 의뢰할 수 있다.

제5장 사료품질 관리위원회

제25조(위원회 설치) 관리자는 배합사료 품질유지·증진을 위하여 주요 사항 협의 및 품질에 지대한 영향을 미치는 원·부재료의 사용에 관한 협의를 위해 사료품질 관리위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치한다.

제26조(위원회 구성 및 운영) ①위원회는 위원장을 포함하여 부위원장, 간사, 위원등 5인 이상 8인 이내로 구성한다.

②위원장은 관리자로 하고, 부위원장은 생산 또는 총무부장, 간사는 품질관리 담당(책임)자, 위원은 각 업무 관련부서 담당(책임)자로 하며, 조합의 여건에 따라 외부전문가와 양축농가를 위원으로 추가 선임하여 운영할 수 있다.

③위원회는 5인 이상이 참석하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며 가부동수인 경우에는 부결로 처리한다. 위원장은 각 위원의 의사표현의 자유를 보장하기 위하여 표결은 무기명 비밀투표로 진행할 수 있다.

④심의안건이 경미하다고 위원장이 판단하는 경우 또는 다음 각 호의 긴급을

요하는 경우에는 서면으로 의결할 수 있다.

1. 악성 전염병 발생으로 인해 긴급히 품질보장이 필요할 경우
2. 배합사료 및 원재료의 급격한 변동이나 품질에 영향을 미치는 요인 발생시
3. 민원다발등 품질에 심각한 영향이 발생하여 즉각적인 품질보장 또는 처방이 필요한 경우 등

⑤기타 위원회의 운영에 관한 사항은 위원장이 결정한다.

제27조(위원회 기능) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 신규 원료사용에 관한 사항
2. 신제품의 개발·공급에 관한 사항
3. 기존원료의 사용중단 및 필요시 대체제 검토에 관한 사항
4. 기타 원가관리 및 품질관리 업무에 관한 중요사항

②다음 각 호의 경우에는 위원회 개최를 생략하고 관리자의 결재를 얻어 추진할 수 있다.

1. 제18조의 주문배합사료 생산과 관련된 원료사용에 관한 사항.
이 경우 주문자의 요구서로 갈음한다.
2. 계약갱신 시점에서 원료의 재사용에 관한 사항
3. 입찰대상 단미사료 신규사용 검토 사항
4. 계절적으로 사용하는 항 곰팡이제, 항 콕시듐제등 사용에 관한 사항
5. 기타 위원장이 위원회 개최가 필요없다고 판단하는 사항

제28조(의견청취) ①위원회는 의안을 심의함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 외부 전문가를 초청하여 의견을 청취할 수 있다.

②신규 원료의 사용검토시 공급 예정업체로부터 하여금 출석하여 제품의 특징 및 효능 등에 대하여 설명을 요구할 수 있다.

제29조(실증시험 사전검토) 품질관리 담당(책임)자는 신규원료(첨가제성 보조사료) 사용시 유효성 검증을 위해 업체로부터 실증시험 성적 등을 제출하게 하고 위원회 상정시 그 검토의견서를 제출한다.

제6장 판 매

제30조(공급대상) 배합사료는 조합원에게 공급함을 원칙으로 하되, 중앙회와 회원조합, 기타의 법인과 단체 및 실수요자 등을 대상으로 한다.

제31조(거래유형) ①조합은 자금사정과 대금결제조건에 따라 거래유형을 다음 각 호와 같이 구분·운영할 수 있으며, 세부운영은 조합의 판매방법에 따른다.

1. "선수금거래"라 함은 선 납입한 대금 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.

2. "현금거래"라 함은 거래당일 배합사료 대금 납입 후 납입금액 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.

3. "외상거래"라 함은 약정한 외상거래한도 내에서 공급하고 외상기간내에 상환하기로 약정하는 거래를 말한다.

②농산물상품권은 현금거래에 포함할 수 있으며, 거래인은 연체미수금을 보유한 상태에서 선수금거래 또는 현금거래를 할 수 없다.

제32조(판매가격 결정) 제품의 공급가격은 제조원가, 수지예산, 판매조건 및 시장상황등을 감안하여 『직무범위규정』의 전결기준에 따라 결정한다.

제33조(외상판매) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 배합사료 판매활성화를 위하여 필요한 경우 채권보전에 지장이 없는 범위안에서 일정기간 무이자로 외상판매할 수 있다.

②외상판매를 할 때에는 반드시 사전에 거래약정 및 채권보전조치를 취하여야 한다.

③외상판매에 따른 한도, 기간 등 필요한 사항은 『직무범위규정』의 전결기준에 따라 결정한다.

④연체채무자에 대하여는 신규 외상공급을 하지 않음을 원칙으로 한다. 다만, 연체채권 정상화를 위하여 채권확보 및 대금회수에 지장이 없다고 판단되는 경우에는 관리자의 검토의견서를 첨부하여 예외로 취급할 수 있다.

제34조(판매가격 특례) 대금결제 조건 또는 물량 이용실적에 따라 제32조의 판매가격을 할인하여 공급할 수 있다. 이 경우 할인액(율)은 조합의 자금사정 및 금리 등을 고려하여 『직무범위규정』의 전결기준에 따라 결정한다.

제35조(판촉활동 및 장려금등 지급) ①조합은 배합사료 공급확대를 위하여 양축농가를 위한 사양 지도·기술강습회, 선진지 견학 및 모니터 요원을 지정·운영할 수 있다.

②배합사료 거래처에 대한 판매 경쟁력을 강화하기 위하여 수수료·장려금·운송보조비를 지급할 수 있다.

제36조(하치장 운영) 조합은 배합사료 판매를 촉진하기 위하여 하치장을 설치할 수 있다.

제37조(준용규정) 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 『경제사업규정(예)』, 『경제사업채권관리업무준칙(예)』, 『경제사업여신업무방법(예)』 및 『회계규정(예)』에서 정하는 바에 의한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

산물벼 · 보리수매검사업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 양곡부(T:6282)

[2000. 7. 1. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 산물벼 · 보리수매검사업무 처리에 관한 세부 사항을 규정하여 원활한 검사업무를 수행하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 준칙은 농수산물품질관리법 제26조와 동법 시행규칙 제36조 · 제39조 및 부칙 제7조의 규정에 의하여 산물벼 · 보리수매검사업무에 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "검사원"이라 함은 국립농산물품질관리원(이하 "농관원"이라 한다)이 실시하는 농산물검사원 자격전형(곡류부분)에 합격한 자와 농산물검사원 자격전형 시행 이전의 산물벼 수매 위탁검사원을 말한다.
2. "검사관리부서"라 함은 산물수매검사가 원활하고 공정하게 이루어지도록 지도 · 감독하는 경제지주 산물벼 · 보리 수매주관부서를 말한다.
3. "위격검사"라 함은 검사에 있어서 검사원이 행한 검사결과가 검사규격 기준에 적합하지 아니한 것을 말한다.

제4조(검사원) 본 조합은 원활한 수매검사를 위해 검사장소당 1인 이상의 검사원을 확보 · 배치하여야 한다.

제5조(검사장비) 본 조합은 별표의 산물수매에 필요한 검사장비를 확보하여 수매검사업무 수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

제6조(시설) 본 조합은 검사건본의 계측 및 분석, 감정기술수련, 검사용 기자재 관리, 검사표준품 안전관리 등을 위하여 미곡종합처리장 또는 건조저장시설 내에 10㎡ 이상의 검정실을 설치하고 책임자를 지정 관리하여야 한다.

제2장 검사업무의 절차 및 방법

제7조(검사계획) ①본 조항은 검사업무 개시전에 검사계획(검사수량, 검사장소, 검사일정 등)을 수립하여 검사업무가 원활히 수행되도록 하여야 한다.

②본 조항은 제1항의 검사계획을 계통보고하고, 관할 농관원출장소장에게 통보하여야 한다.

③본 조항은 검사실시 15일 전에 검사에 필요한 장비 등을 정비하고 그 결과를 계통보고하여야 한다.

제8조(검사장소의 지정 및 폐지) ①본 조항은 미곡종합처리장 또는 건조저장시설 내에서 수매검사를 실시하여야 한다. 다만, 출하농가의 편의를 위하여 다음 각 호의 조건을 갖춘 검사장소를 검사 개시전에 지정하여 수매검사를 실시할 수 있다.

1. 수검자의 출하에 편리한 위치
2. 수검 및 검사에 지장이 없는 면적과 시설
3. 검사품의 안전관리가 가능한 곳

②본 조항은 검사장소에 검사에 필요한 장비와 수검자가 이용할 편의시설 등을 충분히 확보하여 검사원과 수검자가 활용할 수 있도록 하여야 한다.

③본 조항은 제1항의 규정에서 지정한 검사장소를 폐지하고자 할 경우에는 수검자와 협의한 후에 폐지하되 수검자에게 충분히 알려 출하에 차질이 없도록 하여야 한다.

제9조(검사신청) ①본 조항은 산물수매 검사를 희망하는 검사신청인에게 검사신청서(별지 제1호 서식)를 작성하여 검사일 3일 전까지 제출하도록 하여야 한다. 다만, 본 조항이 검사신청인의 편의를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 검사신청서 제출을 생략할 수 있다.

②검사신청은 서면신청을 원칙으로 한다. 다만, 전화로 신청하는 경우에는 검사를 마친 다음날까지 검사신청서를 제출하여야 한다.

제10조(검사기준 및 방법 등) 산물수매 검사기준은 농림축산식품부장관이 정하는 고시에 의하고, 산물수매검사방법은 농관원장이 정하는 곡류검사실시요령에 의한다. 다만, 수분은 예외로 한다.

제11조(검사증명서 교부) 본 조항은 검사가 완료된 후 담당 검사원이 서명 또는 날인한 검사증명서(별지 제2호 서식) 3부를 작성하여 검사신청인 및 출하곡인수 자에게 각각 1부씩 교부하여야 한다.

제12조(검사부 작성) 본 조항은 검사증명서 교부일을 기준으로 검사부(별지 제3호 서식)를 작성·비치하여야 한다.

제13조(검사사전지도) 본 조합은 생산농가, 작목반, 미곡종합처리장 등에 대하여 검사규격, 검사방법, 선별요령 및 수매검사 관련사항을 사전 지도하여 적격 품이 검사되도록 하여야 한다.

제14조(검사수수료) 검사수수료는 면제한다.

제15조(이의신청) ①본 조합은 수검자가 검사현장에서 검사결과에 대해 이의를 제기하는 경우에는 즉시 재검사를 실시하고 그 결과를 수검자에게 알려 주어야 한다.

②재검사의 결과에 대하여 이의신청이 있는 경우에는 이의신청서(별지 제4호 서식)을 제출하도록 하여 다시 검사를 실시하고 검사결과를 검사신청인에게 통지하여야 한다.

③제2항의 규정에 의한 검사결과에 대하여도 이의신청이 있는 경우에는 관할 농관원출장소장에게 검사에 대한 이의신청이 있음을 통지하고 검사를 의뢰하여야 한다.

제3장 검사업무의 사후관리 방법

제16조(검사원의 교육) 검사관리부서장은 농관원장의 협조를 받아 검사원의 교육을 다음 각 호의 기준에 따라 실시한다.

1. 교육횟수 : 연1회
2. 교육시간 : 4시간 이상
3. 교육내용 : 검사이론 및 검사실기

제17조(검사원의 준수사항) 검사원은 현장 근무시간중에 검사현장을 이탈하여서는 아니되며 수검자에 대하여 친절·공정하게 업무를 처리하여야 한다.

제18조(검사현장의 확인·지도) ①검사관리부서장은 산물수매 검사현장을 확인 지도하여 검사가 원활하게 이루어지도록 한다.

②검사현장 확인시 중점 확인사항은 다음 각 호와 같다.

1. 검사원의 자격증 소지 여부
2. 검사원의 현장근무태세
3. 검사용 기자재 비치상황
4. 검사품의 검사 적정 여부

제4장 검사업무의 지도 · 감독

제19조(검사업무의 지도 · 감독) 본 조합은 검사원의 위격검사 행위 및 검사업무관련 지시사항의 위반행위에 대하여 지도 · 감독하여야 한다.

제20조(위격검사의 범위) 위격검사의 범위는 다음 각 호와 같으며 위격검사 범위의 산출방법은 검사대상 수량(검사일자, 검사원 및 수검자가 동일한 대상)중에서 확인 · 점검 · 조사한 수량에 대한 위격검사 수량의 비율을 기준으로 한다.

1. 등급간 2단계의 등급 오류 위격검사 : 3% 이상 착오
2. 등급간 1단계의 등급 오류 위격검사 : 10% 이상 착오
3. 등급 이외의 오류 위격검사 : 10% 이상 착오

부 칙

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

<별표>

업무취급준칙(예)
산물벼 · 보리수매검사

장 비 명	최소비치기준(대 · 개)	
	사무소당	검사원당
○ 저울(첫달림 0.1g 이하, 끝달림 600g 이상)	1	
○ 시료균분기	1	
○ 검사증인		1조
○ 휴대용수분측정기		1
○ 자동계량기(중량, 수분 동시측정용)	1	
○ 시료건조기(건조함수 30칸 이상)	1	
○ 단립식 또는 적외선 수분측정기	1	
○ 동력제현기	1	
○ 감정접시(원형)	50	
○ 줄체(1.6mm)	각 1조	
○ 세로눈판체(2.0mm, 2.2mm, 2.4mm, 2.5mm 보리수매장소 한함)	각 1조	
○ 표준그물체(1.4mm, 1.7mm)	각1조	
○ 색대(조곡용 Ø16mm, 정곡용 Ø13mm)		각 1개
○ 인습기		1
○ 판수동저울(첫달림 50g 이하, 끝달림 100kg 이상)	1	

()검사신청서

농수산물품질관리법시행규칙 제27조의 규정에 의하여 위와같이 농산물의 검사를
신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

장 귀하

구비서류 : 없음

수수료

농수산물품질
관리법시행규
칙 제46조의
규정에 의한
수수료

<별지 제2호 서식>

업무취급준칙(예)
산물벼·보리수매검사

()검사증명서							
수검사	성명						
	주소						
품 목		등급별 중량(kg)					비고
		1등급	2등급	3등급	등외	계	
합 계							
농수산물품질관리법 제21조 및 동법시행규칙 제33조의 규정에 의하여 위와 같이 검사하였음을 증명합니다. 년 월 일 _____미곡종합처리장 검사원 (서명 또는 인)							

(앞면)

검사자	검사기관의장		() 산물검사부				
		결 제					
년 월 일							
○ 검사장소(주소) : 미곡종합처리장명 : ○ 검사내역							
수매구분	품종별	총중량 (kg)	출하수분 범위(%~%)	건조환산 총중량(kg)	건조환산 등급별 수량		
					1등(kg)	2등(kg)	등외(kg)
견본채취 :			점				
검사증명서 :			매				
검사시작 및 마감시간 : ~			특기사항(검사특기사항, 관계기관 방문 등을 기재)				
미검사 건수 및 수량 : 건, 약 톤							

– 1760 –

(뒷면)

[illegible]

※ 부족시에는 별지사용

농산물검사이의신청서

농수산물품질관리법 제22조 및 동법시행규칙 제34조의 규정에 의하여 위와
같이 이의 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (성명 또는 인)

장 귀하

산지유통활성화사업준칙

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6334)

[2005. 8. 1. 제정
2008. 4. 1. 개정
2009. 10. 23. 개정
2012. 3. 2. 개정]

산지유통활성화사업준칙

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농림축산식품사업시행지침에 의한 산지유통활성화사업(이하 "본 사업"이라 한다) 업무취급에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①다른 규정에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

②이 준칙은 농림사업시행지침에서 정하는 산지유통활성화사업 대상조직(제3조 제1호의 "산지유통조직"을 말한다)중 농협조직(조합공동사업법인 포함)과 농협은행을 대출취급기관으로 하는 농협외의조직(제5장만 적용)에 대하여 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "산지유통조직"이라 함은 지역조합, 품목조합, 조합공동사업법인, 농협연합사업단 등 농협조직과 영농조합법인, 농업회사법인, 상법상법인, 지방공사 등 농림수산사업시행지침에서 인정하는 사업조직을 말한다.
2. "통합마케팅조직"(이하 "통합조직"이라 한다)이라 함은 여러 개별조직을 대표해서 통합마케팅을 추진하는 조직(조합공동사업법인, 광역유통주체, 연합사업단 등)을 말한다.
3. "참여조직"이라 함은 통합조직에 출자하거나 출하협약을 맺고 통합조직을 통해 마케팅을 하는 조직을 말한다.
4. "산지유통종합평가"라 함은 기존 산지유통조직의 사업성과 평가와 신규 조직선정을 위하여 한국농수산식품유통공사에서 시달한 산지유통종합평가 기준에 의거 평가하는 것을 말한다.
5. "대출"이라 함은 기금대출취급기관인 본회가 지원대상자(제1호의 조직 중

에서 농림수산물식품부장관이 자금을 지원하기로 결정한 자를 말한다)에게 자금을 빌려 주는 것을 말한다.

제2장 사업대상품목

제4조(사업대상 품목) 사업대상 품목 및 사업제외대상 품목은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 바에 따른다.

제3장 사업신청 및 조직선정

제5조(신청자격) ①본 사업의 신청자격은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 바에 따르며 다음의 조직은 신청자격을 가지지 아니한다.

1. 축협조합, 축산류·양곡류·임산물류를 주로 취급하는 조직의 경우 판매사업 취급액중 원예농산물 취급액이 50% 미만인 경우
2. 농협중앙회의 사업상 자회사
3. 최근년도 원예농산물 취급액이 50억원 미만, 조직화취급액이 30억원 미만인 조직

②통합조직(조합공동사업법인, 광역유통주체, 연합사업단 등)이 있는 지역의 조직은 가급적 통합조직으로 사업(자금)을 신청하여야 한다.

제6조(사업신청) ①기존 산지유통조직중 추가 자금신청이 필요한 조직과 신규사업참여를 희망하는 조직은 한국농수산물유통공사의 사업신청 계획에 의거 사업신청서(계획서)를 작성하여 농림사업정보시스템(Agrix)을 통하여 접수한다.

②참여조직은 통합조직을 통해 자금을 신청하여야 하며, 통합조직은 자체 자금과 참여조직 신청자금을 합산하여 자금을 신청한다.

③자금신청은 전년도 원예농산물 취급액 대비 70% 이내에서 1억 단위로 신청한다.

제7조(조직선정) 산지유통활성화사업 조직선정은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 산지유통종합평가결과에 따른다.

제4장 산지유통종합평가

제8조(평가신청) 기존 산지유통조직과 신규 사업 참여를 희망하는 조직은 한국 농수산물유통공사에 시달한 산지유통종합계획에 의거 산지유통종합평가서를 작성하여 농림사업정보시스템(Agrix)으로 신청한다.

제9조(현장점검) ①한국농수산물유통공사의 산지유통종합평가에 의거 선정된 예비사업대상자를 대상으로 산지유통종합평가 실적의 적정성 여부를 확인하기 위하여 현장점검을 실시한다.

②현장점검은 한국농수산물유통공사의 현장점검계획에 의거 한국농수산물유통공사와 농협경제지주가 공동으로 실시한다.

제10조(산지유통종합평가에 따른 지원 및 제재) 평가에 따른 지원 및 제재는 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에서 정한 바에 따른다.

제5장 자금의 조성·운용 등

제11조(자부담금 분담) ①산지유통활성화사업자금은 정부자금 80%와 자부담금 20%로 운영되며, 농협조직(조합만 해당)의 자부담금은 조합과 중앙회에서 각각 50%씩 분담한다.

②농협경제지주 사업담당부서는 자부담금의 50%를 매년 사업계획에 반영해야 한다.

제12조(자금지원기준) ①산지유통활성자금 지원기준은 농림사업시행지침(산지유통활성화사업)에 따른다.

제13조(자금배정) ①사업담당부서는 농림식품부의 조직선정 및 자금배정결과에 따라 대상조직에 대출안내를 실시하고, 대상조직별로 접수된 대출신청액에 따라 농림식품부로 자금배정을 요청한다.

②통합조직은 농림식품부의 자금배정결과에 따라 참여조직별로 배분하고, 직접 차입하지 않을 경우에는 대출취급기관으로 배분내역을 통보하여 참여조직에서 직접 차입할 수 있도록 한다.

③자금배정후 2개월 이내에만 대출을 실행하여야 하고, 미 대출잔액은 농림축산식품부로 반납한다.

제14조(자금 대출) ①농협조직에 대한 자금의 대출은 농업경제회계를 통하여 실시하며, 조합공동사업법인 및 농협외의 조직에 대하여는 농협은행 정책자금대출부서의 협조를 받아 대출을 실시한다.

②자금의 대출 및 대출 기한의 연장은 농산물가격안정기금 운용규정 및 농림사업자금 집행 관리 기본규정에 정한 바에 따른다.

제15조(대출금의 회수 및 대출의 제한) ①농산물가격안정기금 운용규정 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조직에 대하여는 대출금을 회수한다.

②농산물가격안정기금 운용규정 제30조에 해당하는 조직에 대하여는 대출을 제한할 수 있다.

③농협조직(조합공동사업법인 포함)에 대한 지원자금의 건정성 확보를 위하여 자금지원을 제한할 수 있으며, 자금지원 제한기준은 본회 조합 농산물유통활성자금 운용준칙에서 대표이사가 정한 기준에 의한다.

제16조(자금 전수배) ①사업기간 중 자금의 추가소요금액 범위를 고려하여 자금의 전수배를 할 수 있다.

②사업대상 조직에 지원된 자금 및 대출취급기관에 배정된 자금의 전·수배(조기상환 및 미 대출상환 등 포함)에 대한 검토 후 농림수산식품부에 승인 요청한다.

③자금을 수배하는 대상사업자에 대한 대출은 대출 절차에 따라 실시한다.

제17조(중복 지원 제한) 정부지원 다른 사업에서 지원받은 품목의 물량에 대한 지원은 산지유통활성화사업자금 지원대상에서 제외한다.

제18조(자금 사용용도) 자금은 다음 각 호의 용도로 사용한다.

1. 선급금 : 출하약정을 위한 출하선도금(수급안정대상품목인 무, 배추, 고추, 양파, 파, 사과, 배는 제외)

2. 매취자금 : 지원대상 품목의 원료구입을 위한 자금

3. 운전자금 : 유통사업 외상매입금(입체금 또는 미수금 등) 및 외상매출금 등

제19조(일시운용수익금 관리 및 사용) 일시운용수익금은 다른 적립금과 구분 관리를 해야 하며 다음과 같은 용도로만 사용할 수 있다.

1. 유통사업관련 교육비, 협의회비(다만, 판매사업과 직접 관련없는 지도사업 차원에서 정례적으로 실시하는 것은 제외)

2. 유통마인드 제고를 위한 생산자의 선진유통 견학 관련 비용

3. 상품성 제고를 위한 브랜드 개발 비용

4. 상표등록, 포장개발 비용

5. 예냉 및 수확후관리기술 습득 관련 비용

6. 선별작업단 운영 등에 소요되는 비용(조합직원 및 정규고용인력(계약직 등) 인건비 제외)

7. 상품성 제고 및 물류 효율화를 위해 소요되는 소모성 기자재 구입비용

8. 상품 홍보 및 판촉활동비

- 9. 유통정보화 관련 사업비용
 - 10. 기술자문 및 전문가 초청 교육비
 - 11. 시설개보수비용 중 수익적 지출에 해당되는 비용
 - 12. 기타 유통사업 개선을 위해 소요되는 비용
- 제20조(사업의무량 평가 및 조치) ①자금을 지원받은 조직에 대하여는 농림수산사업시행지침에 정한 기준에 의하여 사업의무(자금 지원에 따라 사업상 이행해야 할 의무) 이행 실적을 평가한다.
- ②사업의무 미이행 조직에 대하여는 농산물가격안정기금 운용규정 제29조에 의거 대출금을 회수하고, 사업의무 미이행 조직은 운용규정 제31조에 따라 위약금을 부담하여야 한다.

제6장 사업지도

- 제21조(유통교육) ①본회는 유통조직 임직원의 유통사업에 관한 인식 제고 및 사업활성화를 위하여 유통교육을 실시한다.
- ②신규 선정된 유통조직은 본회에서 실시하는 사업관련 각종 교육과정을 우선하여 이수한다.
- 제22조(컨설팅·지도) 본회는 유통조직이 사업수행능력을 향상시킬 수 있도록 컨설팅 또는 지도·지원 할 수 있다.
- 제23조(회계처리) 본 사업에 대한 회계처리기준은 회계업무방법에 따른다.

부 칙

이 준칙은 2005년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2008년 4월 1일부터 시행한다.

경제부문

부 칙

이 준칙은 2009년 10월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

상품권업무준칙

소관부서 : 농협경제지주 마트지원부 (T:2080-6764)

[2017. 1. 1. 제정
2018. 1. 1. 개정
2018. 7. 1. 개정
2019. 6. 1. 개정
2023. 7. 1. 개정
2023. 8. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 경제사업규정 중 판매사업의 부대업무로서 상품권업무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 상품권업무는 이 준칙을 적용함을 원칙으로 하고, 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우 따로 정할 수 있다. 농협계열사 및 NH농협은행의 상품권업무는 위·수탁계약에 의하여 당사자간 따로 정한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "상품권"이라 함은 농협경제지주 주식회사(이하 "회사"라 한다)가 일정한 금액이 기재된 무기명 증표를 발행하고, 회사가 지정하는 자가 판매하여 그 소지자가 회사가 지정하는 자에게 이를 제시함으로써 그 증표에 기재된 내용에 따라 상품권 지급사무소로부터 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 유가증권을 말한다.
2. "상품권 발행사무소"라 함은 회사를 말한다.
3. "상품권 판매사무소"라 함은 고객으로부터 현금 또는 수표(자기앞수표에 한함), 일반외상, 신용카드 등의 결제수단으로 상품권을 판매하는 회사, 회원조합, NH농협은행, 자회사 등을 말한다.
4. "상품권 지급사무소"라 함은 상품권을 소지한 자에게 상품권 권면에 기재된 금액에 상응하는 물품 또는 용역을 제공할 수 있는 판매장이 설치된 장소로서 회사, 회원조합, NH농협은행, 가맹점, 자회사 등을 말한다.
5. "가맹점"이라 함은 상품권 지급사무소 중 농협 계통사무소가 아닌 개인사업자, 법인사업자를 말한다.
6. "가맹점 대금정산 사무소"라 함은 가맹점으로부터 상품권을 제시받아 대금정산에

응하는 사무소로서 회원조합, NH농협은행을 말한다.

7. "서·오손 상품권"이라 함은 훼손되거나 오염되어 판매 할 수 없는 상품권 또는 판매사무소장이 정당한 사유로 정상적으로 판매 할 수 없다고 인정하는 상품권을 말한다.(2023.7.1. 신설)

제4조(상품권 발행) 상품권은 회사 대표이사가 발행한다. 다만, 모바일상품권은 회사와 위탁 운영 계약을 체결한 협력업체에서 발행할 수 있다.

제5조(상품권 종류) ①상품권은 지류상품권, 전자상품권, 모바일상품권으로 구분하고, 금액상품권으로 발행하되 필요한 경우 물품(맞춤형) 또는 용역상품권을 발행할 수 있다.

②국가 또는 지방자치단체가 특별한 목적을 위하여 상품권을 이용하고자 하는 경우 상품권 권면에 특수문구를 표시하여 사용할 수 있다. 다만, 정당한 소지자에게는 특정지역으로 사용처를 제한할 수 없다.

③지류상품권은 5천원, 1만원, 3만원, 5만원, 10만원, 50만원권 6종으로 하고, 전자상품권은 5만원, 10만원, 30만원권 3종으로 한다.

④모바일상품권은 전자적 방법(SMS, LMS, MMS, 바코드 등)으로 모바일기기에 전송되어 상품 또는 지류상품권으로 교환 가능한 상품권을 말한다. 위탁 운영 계약을 체결한 협력업체를 통해 발행하며 사용방법에 따라 다음과 같이 분류된다.(2023.7.1. 신설)

1. 농촌사랑모바일상품권(지류교환형) : 상품권 권면 금액에 해당하는 금액을 지류상품권으로 교환하여 사용하는 상품권
2. 농협 모바일금액권(잔액관리형) : 정액형 선불전자지급수단으로 유효기간 내에 잔액 범위 내에서 사용횟수에 제한 없이 자유롭게 재화 등을 제공 받을 수 있는 상품권

제6조(상품권 발행번호) ①지류상품권의 발행번호는 8 ~ 10자리로 앞에 가가, 나가, 다가, 라가, 마가, 바가로 구분 관리한다.

②<삭제 2023.7.1.>

③모바일상품권 발행번호는 12자리수의 바코드번호로 구분 관리한다.

제7조(약관비치) 상품권 판매 및 지급사무소, 가맹점은 상품권 표준약관 및 신유형 상품권 표준약관을 비치하고 상품권 판매 및 교환시 열람할 수 있도록 한다.

제8조(유효기간) ①지류상품권 및 전자상품권은 공정거래위원회의 상품권 표준약관에 의거 소멸시효는 5년으로 한다. 다만, 소멸시효가 경과한 상품권이라도 물품 및 용역교환의 요청이 있을 경우에는 교환에 응하여야 한다.

②모바일상품권은 신유형 상품권 표준약관에 의거 금액형 상품권은 1년 이상으로 하고, 물품 및 용역 제공형 상품권은 3개월 이상으로 한다.

제2장 상품권판매 취급절차

제9조(일반판매) ①상품권 판매직원은 고객으로부터 현금 또는 수표(자기앞수표에 한하며, 부도수표 여부 반드시 확인)를 수납 확인하고 전산등록 후 판매한다.

②1만원권 이상 상품권 판매시 인지세법이 정하는 수입인지를 첨부하여야 하나 인지세 해당금액을 관할세무서에 납부하고 세인압날방법으로 인지첨부에 갈음할 수 있다.

제10조(할인판매) ①상품권은 현금판매에 한하여 할인판매 할 수 있으며 할인 금액은 판매사무소의 부담으로 한다. 다만, 회사가 법인거래처에 대하여 할인 판매하는 경우에는 납품사무소에서 할인 금액의 일부 또는 전액을 부담할 수 있다.

②상품권 할인판매시의 할인을 및 적용방법과 관련하여 할인을 3%까지는 중앙본부 소관부서장이, 그 이상은 소관부서의 집행간부가 정한다.

제11조(외상판매) ①상품권의 외상판매는 정부, 정부투자기관, 상장기업체, 금융기관, 공공기관, 사무소장이 인정하는 대량구매처 등을 대상으로 사무소장이 채권보전에 지장이 없다고 인정되는 경우에 한하여 30일 이내의 결제조건으로 판매할 수 있다.

②외상판매시에는 외상구매약정서(별지제1호 서식)를 작성하고, 상품권 실물 인도시에는 거래처 담당자가 인수를 확인한 인수증(별지 제2호 서식)을 받는다.

③외상판매대금이 회수되는 경우에는 즉시 해당 계정과목으로 정리하여야 하고, 미회수 사유가 발생한 때에는 경제사업채권관리업무방법을 준용한다.

④외상판매에 따른 지연배상금은 농업경제부문 내부자금이자율을 적용하여 징구한다. 다만, 사무소장이 정당한 사유로 인정한 경우에는 면제할 수 있다.

⑤외상판매시 업체별 한도는 경제사업여신업무방법을 준용한다.

제12조(신용카드판매) ①상품권은 신용카드로 판매할 수 있다. 이때에는 상품권 판매사무소별로 신용카드사와 상품권판매 가맹점계약을 반드시 체결하고 상품권 가맹점번호를 부여받아야 한다.

②부여받은 상품권 가맹점번호는 상품권판매 전용 카드단말기에 등록하고, 신용카드를 카드단말기에 체크하여 승인여부를 확인하고 판매하여야 한다. 다만 카드단말기 미설치 사무소는 상품권 가맹점번호를 이용하여 전화로 승인받아 판매할 수 있다.

③다음 각 호의 경우에는 상품권을 판매할 수 없다.

1. 신용카드사와 상품권 판매 가맹점계약을 체결하지 않은 경우
2. 상품권 가맹점번호로 미승인된 경우 또는 재화용 가맹점번호로 승인된 경우

3. 기프트카드, 선불카드 등으로 판매하는 경우
 4. 신용카드 상품권 판매한도를 초과하여 판매하는 경우
 5. 기타법률 또는 내부규정, 지도문서에서 따로 정한 경우 등
- ④신용카드 판매대금은 기일 내(신용카드사의 승인금액이 결제되는 날)에 회수하여 해당 계정과목으로 즉시 정리하여야 한다. 다만, 미회수 사유가 발생한 경우에는 경제사업채권관리업무방법을 준용한다.
- ⑤신용카드판매에 따른 지연배상금은 농업경제부문 내부자금이자율을 적용하여 징구한다.

제13조(가맹점) ①가맹점은 상품권 판매사무소(이하 "모집사무소"라 한다)가 모집한다. 다만, 가맹점의 업태 및 업종, 가맹점수수료율, 기타 가맹점계약에 필요한 사항은 중앙본부 소관부서장이 따로 정한다.

②모집사무소는 가맹점으로부터 상품권가맹점신청서(별지 제3호 서식)를 제출받아 기재사항을 확인한다.

③모집사무소와 가맹점간에 상품권가맹점계약서(별지제4호 서식)를 2부 작성하여 전산에 등록한다. 이때 계약서 1부는 가맹점에게 내어주고 1부는 모집사무소에서 보관한다.

④가맹점 대금정산 사무소는 가맹점으로부터 대금정산용 상품권을 제시 받은 때에는 즉시 지급에 응하여야 하며, 미리 약정한 가맹점수수료율, 기타세액 등을 공제한 후 반드시 가맹점 대표 또는 법인명의 통장으로 입금하여야 한다.

⑤가맹점수수료를 농협이 부담하는 경우에는 그 근기를 명확히 하여야 한다.

⑥가맹점에게 대금정산이 완료된 경우에는 가맹점수수료에 대한 세금계산서를 정산 건별로 발급하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 가맹점이 특별히 요청하는 경우에는 월별 또는 분기별로 발급할 수 있으며 가맹점수수료 중 농협 부담분에 대하여는 세금계산서를 발급할 수 없다.

제14조(영수증발행) 상품권 판매시 소득공제용 영수증 또는 세금계산서를 발행할 수 없다. 다만, 상품권 발행등록 후 전산으로 송출하는 영수증에 한하여 판매사무소장의 직인을 날인한 영수증(별지 제5호 서식)을 발행할 수 있으나 소득공제 또는 매입세액 용도로는 사용할 수 없다.

제15조(상품권 교환) ①상품권 판매사무소는 상품권(모바일상품권 포함) 소지자가 소지한 상품권에 대하여 종류별 또는 권종간 교환을 요청할 경우에는 교환에 응하여야 한다.

②회원조합, NH농협은행 사무소에서는 지류상품권을 농협몰 예치금으로 전환할 수 있다.

③상품권 교환시에는 상당한 주의로써 위·변조된 상품권인지 확인한 후 교환에

응한다.

④<삭제 2018.7.1>

제16조(상품권 교환수수료) ①상품권 교환수수료는 교환사무소에서 부담하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 중계사무소(상품권을 독립적으로 지급처리 할 수 없는 사무소를 대신하여 상품권을 지급하는 사무소)가 상품권 대금을 지급하는 경우에는 지급의뢰인이 교환수수료를 부담한다.

②지류상품권을 농협물 예치금으로 전환하는 경우 교환수수료는 농협물 담당 부서에서 부담한다.

③상품권 교환수수료율은 중앙본부 소관부서장이 정한다.

제17조(회계처리) 상품권 회계처리는 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제18조(현금상환) 상품권 소지자가 물품 또는 용역을 교환한 후 상품권 액면금액과 물품 또는 용역대금과의 차액에 대하여 현금상환을 요구할 때에는 지류상품권은 그 금액(상품권을 여러 장 동시에 사용하는 경우에는 총금액)의 100분의 40범위 이내에서, 전자상품권은 100분의 20범위 이내에서 현금으로 환급한다. 다만, 1만원권 이하는 100분의 20범위 이내로 한다.

제3장 상품권 중요용지 관리

제19조(용지관리) ①상품권은 중요용지로 분류하여 물자관리 책임자가 보관 관리하고, 일상 사용분을 상품권 담당책임자가 인수하여 중요용지 재고장과 실물에 의하여 매일 그 수급을 명확히 하여야 한다.

②상품권 수급은 일련번호, 종류별, 권종별, 수량 등에 의하여 관리한다.

③상품권은 사무소장이 지정하는 자가 매 반월마다 1회 이상 재고조사를 실시하여야 한다.

④상품권이 서·오손되어 사용할 수 없는 경우에는 서·오손기록부에 종류별, 권종별로 기록 후 책임자가 따로 보관하였다가 감사 담당 부서의 입회하에 소각처리하고 그 근기를 비치하여야 하며 즉시 전산으로 서·오손 등록하여야 한다.

⑤상품권의 현수송은 자금 현수송에 준하여 실시하여야 한다.

제20조(용지신청 및 배정) ①상품권용지의 신청·제조 및 배부는 자기앞수표 처리절차에 준한다.

②상품권용지가 부족한 사무소는 자기앞수표 처리절차에 준하여 사무소간 전·수배로 처리한다.

제21조(용지대금 및 인지세 정산) ①상품권의 용지대금과 인지세는 판매사무소에서 부담한다.

②판매사무소는 소모품(저장품) 과목으로 일괄기표 후 판매시마다 소비된 해당액을 정당계정(인지세, 용지대)으로 즉시 정리한다.

제22조(사고 상품권의 처리) ①회사, NH농협은행, 회원조합, 자회사 등은 상품권의 분실, 도난, 기타 사고시 책임지지 않으며 최종소지자에게 물품을 교환해 줄 수 있다.

②서·오손시 상품권번호의 확인이 가능한 경우 해당사무소의 판단 하에 지급하거나 서·오손된 상품권을 발행취소 후 새로운 상품권으로 교환해 줄 수 있다.

③위·변조 등 범죄와 관련된 상품권을 발견한 경우, 유가증권 위·변조 등의 사유로 경찰서에 고발하고 즉시 전산으로 사고 등록한다.

제23조(지급완료된 상품권의 처리) ①물품 또는 용역제공이 완료된 지류상품권은 당일 페이드(paid)처리 후 일자별, 권종별 또는 가맹점별로 구분하여 지급된 자기앞수표에 준하여 보관·관리하고, 전자상품권은 고객으로부터 회수하여 폐기처분한다.(2023.7.1. 개정)

②제1항의 의거 지급 완료된 지류상품권 실물은 지급사무소에서 지급일로부터 5년간 보관하고 사무소장 결재 후 감사담당 부서(순회검사역 포함)의 입회하에 그 원형을 파기(천공분쇄, 소각 등) 처리하여 재생 또는 재활용으로 인한 사고를 예방하여야 한다. 다만, 농협은행의 지급 완료된 지류상품권 처리는 농협은행 업무방법 규정에 따른다.

제4장 잡이익·잡손실 처리

제24조(잡이익 처리) ①발행일로부터 5년이 경과된 미지급 상품권은 판매사무소의 잡이익으로 처리 할 수 있다.

②잡이익 편입시기는 매년 12월말에 실시하고, 편입금액은 중앙본부 소관부서에서 판매사무소에 일괄로 기표하며, 판매사무소는 잡이익 내용을 확인하여야 한다.

제25조(잡손실 처리) ①잡이익으로 편입된 상품권이 지급사무소에 제시된 때에는 판매사무소의 잡손실로 처리한다.

②상품권이 훼손되어 발행번호가 보이지 않거나, 서·오손 등의 사유로 정상적 지급이 어려울 때에는 판매사무소의 발행이 확인된 경우에 한하여 판매사무소의

잡손실로 처리한다. 다만 판매사무소의 발행여부를 확인할 수 없는 경우에는 중앙본부 소관부서에 실물을 송부하고, 중앙본부 소관부서는 송부된 상품권 실물을 심사 후 잡손실로 처리할 수 있다.

부 칙

- ①(시행일) 이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행일 이전에 농업협동조합법에 따라 농업협동조합중앙회 회원경제지원부에서 수행한 상품권업무에 대하여는 이 준칙에 따라 수행한 것으로 본다.

부 칙 (2018.1.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2018.7.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2019.6.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2019년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.7.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.8.1. 개정)

- ①(시행일) 이 준칙은 2023년 8월 1일부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

외 상 구 매 약 정 서

농업협동조합 _____ (이하 '계약담당자'라 함) 과
(이하 '계약상대자'라 함) 간에 아래와 같이 농촌사랑상품권(이하 '상품권'이라 함)에
대한 외상구매 약정을 체결한다.

제1조(목적)

본 약정은 '계약담당자'와 '계약상대자'의 상품권 인도 및 대금지불에 관한
상호 이행하여 할 의무를 성실히 수행하도록 하는데 그 목적이 있다.

제2조(약정금액 및 대상품목)

- ① 약정금액 : 금 _____ 원정(W _____)
② 대상품목 : 농촌사랑상품권

종 류	권 중	매 수	발행번호
합계			

제3조(약정기간)

본 약정서의 약정기간은 약정체결일로부터 외상구매대금 상환일까지로 한다.

제4조(상환기일)

'계약상대자'는 상품권을 인수받은 날로부터 _____ 년 _____ 월 _____ 일까지 현금(자기앞
수표)으로 외상구매대금을 상환하기로 한다.

제5조(지연배상금)

- ① 제4조의 상환기일까지 외상구매대금을 지급하지 않은 경우 '계약상대자'는
지연배상금을 '계약담당자'에게 지급하여야 한다.
② 이 약정에 의한 지연배상금률은 연체기간에 따라 다음 각 호와 같이 적용
하기로 하되, 다음 각 호 기준에 의거 산출한 지연배상금률이 연 00%를 초
과하는 경우에는 연 00%를 적용하기로 한다.
1. 연체기간이 30일 이하일 경우 : 연체일수 × _____ % ÷ 365
2. 연체기간이 31일 이상 90일 이하일 경우 :
최초연체일로부터 계산한 연체일수 × _____ % ÷ 365
3. 연체기간이 91일 이상일 경우 : 최초연체일로부터 계산한 연체일수 × _____ % ÷ 365

제6조(채권회수)

'계약담당자'는 '계약상대자'가 외상구매대금을 상환하지 않을 때에는 '계약상대자'의 재산에 법적절차를 통한 채권회수를 실행할 수 있다.

제7조(조문해석)

본 약정에 명시되지 않은 사항 및 조문 해석에 의문이 있는 사항의 경우 '계약담당자'와 '계약상대자'와 상호 협의하여 결정하되, 협의가 이루어 지지 않을 경우 민·상법 및 일반관례에 따른다.

제8조(관할법원)

본 약정에 관한 소송은 '계약자'의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

본 약정을 증명하기 위하여 약정서 2부를 작성하여 기명날인 후 '계약담당자'와 '계약상대자'가 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일

“계약담당자” 주 소 :
사무소명 : _____
대 표 자 : _____ (인)

“계약상대자” 주 소 :
상 호 :
사업자번호(주민번호) :
대표자(성 명) : _____ (인)

[구비서류]

- ◇ 개인 : 주민등록증사본, 사업자등록증사본(개인사업자), 인수증(농협서식)
- ◇ 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사용인감계, 대리인위임장 및 주민등록증사본, 인수증
- ◇ 국가 및 지방자치단체, 공사 등 : 해당부서직인과 출납지출원(인), 공무원증사본, 인수증 등

경제부문

<별지 제2호 서식>

인 수 증

☐ 품 명 : 농촌사랑상품권

☐ 판매금액 : 금 정 (₩ 원)

☐ 권종 및 수량

(단위: 매, 원)

권 종	매수	액면금액	비고
계			

상기 상품권을 정히 인수함.

20 년 월 일

인 수 자 : ○ ○ ○ (인)

농업협동조합_____ 귀중

상
품
권
업
무
준
칙

<별지 제3호 서식>

NH NongHyup

상품권 가맹점 신청서



계원

책임자

책임자

사무소장

결

재

가맹점코드*

가맹점명(상호)				사업자구분		
사업자등록번호				성명		
법인등록번호				대	주민등록번호	-
업태				표	전화번호(자택)	- -
업종				자	핸드폰번호	- -
취급품목				농협계좌번호		
수수료율				예금주명		
사업장전화번호	-	-		연예상매출액 × ?		백만원
사업장팩스번호	-	-		관리점 I	모집사무소 (중:온라인, 조:환코드)	
재래시장	소재지: (도) (시.군) (동.리)			관리점 II	재래시장 관리점	
	시장명:					
사업장 주소						
대표자 주소						

농협과 가맹점 당사자는 상품권 가맹점계약서를 작성하고 준수할 것을 약속하며, 그 주요내용을 충분히 설명을 듣고, 상품권가맹점을 신청하니 승낙하여 주시기 바랍니다.

위 기재사항은 사실과 틀림없음을 확인하며, 기재사항이 허위로 판명된 경우에는 농협이 임의로 가맹점계약을 해지하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

※ 상품권 가맹점계약서를 작성하고 사본1부를 수령하였습. (수령인)

년 월 일

신청인 (인 또는 서명)

인쇄일자 2008.7 DBF



상
품
권
업
무
준
칙

전산인자란

주요변동내용

년 월 일	변 동 내 용	확 인	년 월 일	변 동 내 용	확 인

신용정보 제공·활용에 대한 동의

농협은 다음 사항을 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 23조의 규정에 따라 타인 및 신용정보기관 등에 제공하여 본인의 신용을 판단하기 위한 자료로서 활용하거나 공공기관에서 정책자료로 활용하도록 하는 데에 동의하며 이 동의서는 계약의 갱신 등으로 변경된 경우에도 유효합니다.

1. 상호, 사업자번호, 사업장주소 및 전화번호, 성명, 주민등록번호, 자택주소 등
2. 신용능력정보(재산·채무·소득, 납세실적 등), 채무불이행정보
3. 계약일, 취급품목, 수수료를 등

년 월 일

신청인 본인 성명

(날인 또는 서명)

<별지 제4호 서식>

상품권 가맹점 계약서

농협_____ (이하 '계약담당자'라 함)와 _____
(이하 '가맹점'이라 함)는 '농협경제지주 주식회사(이하 농협경제지주라 함)'가
발행한 상품권을 '가맹점'의 사업장에서 취급하는 것과 관련하여 다음과 같이
합의한다.

제1조(목적)

본 계약은 '농협경제지주'가 발행한 상품권을 '가맹점'의 사업장에서 제시하여
물품 또는 용역의 제공을 요청하는 소비자(이하 '고객'이라 한다)에게 '가맹점'이
상품권에 상당하는 물품 또는 용역을 제공하는데 필요한 제반 사항을 규정함을
목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

- ① '가맹점의 사업장'이라 함은 '가맹점'의 물품 또는 용역을 제공하는 '가맹점'의 전
영업점을 말한다.
- ② '상품권'이라 함은 '농협경제지주'가 발행하는 지류상품권 전 권종을 말한다.

제3조(계약기간 등)

- ① 본 계약의 계약기간은 계약 체결일로 부터 1년(20 . . ~ 20 . .)으로
한다.
- ② 계약기간 만료 30일 전까지 당사자 일방이 서면으로 계약만료 또는 계약내용의
변경을 통보하지 않는 한 본 계약은 동일한 조건으로 1년씩 자동 연장한다.

제4조(계약담당자 준수사항)

- ① '계약담당자'는 '가맹점'의 정상적인 절차에 의한 상품권 수납에 대하여 제9조에
따른 정산의무를 가진다.
- ② '경제지주'는 상품권 발행에 관한 제반 사항에 대하여 주의의무를 다하며 '가맹점'이
상품권을 취급하는데 필요한 제반 업무에 협조하여야 한다.

제5조('가맹점'의 의무)

- ①'가맹점'은 고객이 상품권면 금액 또는 수량의 범위 내에서 물품 및 용역 등의 제공을 요구하는 경우 즉시 해당 물품 및 용역을 제공한다.
- ②'가맹점'은 고객에게는 현금거래자 보다 우선하여 물품 및 용역 등을 제공하여야 한다.
- ③'가맹점'은 고객이 상품권면 금액(상품권을 여러 장 동시에 사용하는 경우는 총 금액)의 100분의 60(1만원권 이하 상품권은 100분의 80)이상에 해당하는 물품 및 용역 등을 제공 받고 잔액의 반환을 요구하는 경우 잔액을 현금으로 반환하여야 한다.
- ④'가맹점'은 제3항 경우를 제외하고는 고객에 대하여 상품권의 권면금액을 현금으로 환급하여서는 아니 된다.
- ⑤'가맹점'은 '가맹점'의 사업장을 통한 물품 및 용역 등의 제공이 아닌 비정상적인 경로로 상품권을 수취하여 '계약담당자'에게 대금정산을 청구할 수 없으며, 이와 관련하여 '가맹점'은 '가맹점'의 사업장에 대해 관리·감독을 철저히 하여야 한다.
- ⑥'계약담당자'는 '가맹점'의 제5항 준수여부를 확인하기 위하여 상품권을 사용한 '가맹점'의 매출정보 등을 '가맹점'에게 요청할 수 있으며, 만일 '가맹점'이 제5항을 위반한 경우 제9조에 따른 대금정산을 하지 않거나 이미 대금정산을 하였을 경우에는 해당 금액의 반환을 청구할 수 있다. 이로 인하여 '계약담당자'에게 손해가 발생한 경우 '계약담당자'는 '가맹점'에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑦'가맹점'은 상품권의 할인, 양도 등의 행위를 할 수 없다.

제6조(상품권의 취급제한)

- ①'가맹점'은 상품권의 진위여부 및 유효기간 경과여부를 성실하고 정밀하게 육안으로 확인하여야 한다.
- ②'가맹점'이 다음 각 호의 상품권을 수취한 경우, '계약담당자'는 해당 상품권에 대한 대금정산을 하지 아니할 수 있다. 단, '가맹점'이 제1항에 따른 확인의무를 다하였음에도 불구하고 식별할 수 없을 정도인 경우에는 '계약담당자'는 제9조에 따른 대금정산을 할 수 있다.
 1. 위조, 변조 또는 기타 부정한 방법으로 제작된 상품권
 2. 외관상 상품권으로서 판별이 불가능할 정도로 훼손된 상품권
- ③'농협경제지주'는 상품권을 발행함에 있어 '가맹점'이 진위여부를 쉽게 확인할 수 있도록 상품권의 위·변조 방지에 노력하여야 한다.

제7조(상품권의 유효기간)

상품권의 유효기간은 발행일로부터 5년으로 한다.

제8조(가맹점 표시물 등)

①'가맹점'은 '가맹점의 사업장'에서 '농협경제지주'에서 발행한 상품권을 사용할 수 있음을 표시하는 각종 홍보물 및 안내문을 '계약담당자'와 협의하여 설치할 수 있다.

②'가맹점'은 '계약담당자'와의 계약이 해지되거나 종료된 경우에 기 설치한 제1항의 표시물 등을 '가맹점'의 책임과 비용부담으로 즉시 제거하여야 한다.

제9조(가맹점수수료 및 대금정산)

①'가맹점'의 사업장은 수납한 상품권을 '계약담당자'의 영업일에 제출하여야 한다.

②'가맹점'이 '계약담당자'에게 지불해야 할 가맹점수수료율은 상품권면 금액을 기준으로 ____%로 한다.(VAT포함)

③'가맹점'은 상품권 대금정산 결제를 위하여 농협에 예금계좌를 개설해야 한다.

④제1항의 소정의 절차에 의해 '가맹점'의 사업장이 수납한 상품권을 '계약담당자'에게 제출하면 '계약담당자'는 제2항에서 정하는 수수료를 공제한 후 '가맹점'의 계좌에 입금한다.

(수수료에 관한 세금계산서는 일정기간 경과 후에 교부될 수 있음)

제10조(소비자와의 분쟁)

①'가맹점'은 상품의 반환, 교환, 환불, 상품의 폐기, 단품 등에 대하여 고객과 분쟁이 발생한 경우, 이의 해결을 위하여 적극 노력하여야 한다.

②본 상품권 이용과 관련하여 고객과 분쟁이 발생한 경우, '계약담당자'와 '가맹점'은 이의 해결을 위하여 적극 노력하여야 하며, 고객의 권리구제에 대한 책임은 해당 분쟁의 귀책 당사자가 부담한다.

제11조(상품권의 분실 등)

'가맹점'이 고객에게 물품 또는 용역을 제공하고, 수취한 상품권을 소지하고 있던 중 도난, 분실, 화재, 기타 사유로 발생한 사고로 인하여 상품권이 훼손 또는 분실된 경우에는, '가맹점'이 '계약담당자'에게 상품권을 제시하지 못하는 한 '계약담당자'는 제9조 및 제10조에서 정한 대금정산의 결제를 하지 아니한다.

제12조(가맹점의 지위승계 등)

- ① '가맹점'이 '가맹점의 사업장'에 대한 영업의 전부를 양도하거나 그 영업에 관하여 흡수 합병되는 경우 그 양수인 또는 합병 후 존속하는 법인, 합병으로 인해 새로이 설립된 법인은 상품권 취급과 관련하여 '계약담당자'와 새로이 가맹점계약을 체결하여야만 **농협경제지주가 발행한 상품권**을 취급할 수 있다.
- ② '가맹점'이 '가맹점의 사업장'을 신규 출점 및 영업의 양수, 위탁경영, 타 법인을 흡수 합병하는 경우에는 별도의 계약 없이 '농협경제지주'가 발행한 상품권을 취급할 수 있다.
- ③ '계약담당자'와 '가맹점'은 상대방의 사전 승낙없이 이 계약상의 권리, 의무를 제3자에게 양도, 대여, 담보제공 등 기타 처분행위를 할 수 없다.

제13조(신고사항의 변경)

- ① '계약담당자'와 '가맹점'은 다음 각 호에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 지체 없이 필요서류를 첨부하여 상대방에게 통지하여야 한다.
1. 주소, 상호, 대표자가 변경된 경우
 2. 사업자등록증에 관한 사항에 변경이 있는 경우
 3. 기타 중대한 변경사항이 있는 경우
- ② '계약담당자'와 '가맹점'이 전항의 신고를 하지 않음으로써 발생한 불이익 또는 손해에 대하여 상대방은 책임을 지지 아니한다.

제14조 (계약의 변경)

본 계약의 내용을 변경할 필요가 있는 경우, '계약담당자'와 '가맹점'은 상호 협의하여 본 계약 내용을 수정 또는 변경할 수 있다. 단, 당사자 일방은 계약변경 예정일 1개월 전에 상대방에게 서면으로 통지하여야 하며, 이에 대해 계약 상대방이 승낙하지 않은 경우에는 변경된 계약을 거부한 것으로 간주한다.

제15조(계약의 해제 및 해지)

- ① '계약담당자'는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 본 계약을 해제 또는 해지 할 수 있다.
1. '가맹점'이 부정한 방법으로 본 계약을 체결하였거나, 계약이행 과정에서 부정한 행위를 하였을 때
 2. '가맹점'에 대하여 파산, 법정관리, 화의의 신청이 있거나 그 절차가 개시된 때
 3. '가맹점'이 본 계약과 관련된 '계약담당자'의 시정요구에 정당한 이유 없이 응

하지 아니한 때

4. 기타 '가맹점'이 본 계약조건의 중요한 사항을 위반하거나 이행불능의 상태로 인하여 본 계약의 목적을 달성할 수 없다고 '계약담당자'가 판단한 때
- ②'가맹점'은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
1. '계약담당자'가 부정한 방법으로 본 계약을 체결하였거나, 계약이행 과정에서 부정한 행위를 하였을 때
 2. '계약담당자'에 대하여 파산, 법정관리, 화의의 신청이 있거나 그 절차가 개시된 때
 3. '계약담당자'가 본 계약과 관련된 '가맹점'의 시정요구에 정당한 이유없이 응하지 아니한 때
 4. 기타 '계약담당자'가 본 계약조건의 중요한 사항을 위반하거나 이행불능의 상태에 빠짐으로 인하여 본 계약의 목적을 달성할 수 없다고 '가맹점'이 판단한 때

제16조(계약종료 후 업무의 계속)

본 계약이 해제, 해지 및 종료된 경우, '계약담당자'는 계약종료일까지 '가맹점'이 취득한 상품권을 제9조에 따라 정산하여야 한다.

제17조(손해배상)

본 계약의 각 당사자가 본 계약을 위반하거나 본 계약의 이행 중 상대방 또는 제3자에게 손해를 가한 경우, 그 책임 있는 당사자는 이로 인해 상대방 또는 제3자가 입은 일체의 손해를 배상하여야 한다.

제18조(선량한 관리자로서의 주의의무와 조사협력 의무)

- ①'계약담당자'와 '가맹점'은 본 계약에 따라 상품권을 발행하고 취급함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.
- ②'계약담당자'와 '가맹점'은 상품권과 관련한 매출정보, 취급관리 등에 관한 자료를 요청하는 경우에 서로 합리적인 범위에서 이에 필요한 제반 자료를 제공하는 데에 협조하여야 한다.

제19조(비밀유지의무)

'계약담당자'와 '가맹점'은 본 계약과 관련하여 획득하거나 취득한 고객정보, 내용, 자료 및 상대방의 영업 또는 업무상의 기밀을 계약기간은 물론 본 계약

경제부문

종료 후라도 제3자에게 일체 누설하거나 유출하여서는 아니 된다.

제20조(청렴의무준수)

- ①양당사자는 계약체결 및 이행과정에서 직접 또는 간접적으로 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하거나 제공받아서는 아니 된다.
- ②제1항의 규정을 위반하는 경우에는 계약해지, 거래중단 등 어떠한 불이익이라도 감수한다.

제21조(기타)

본 계약에 명시되지 아니한 사항 또는 계약 해석상 다툼이 있는 경우에는 '계약담당자'와 '가맹점'의 협의에 의하여 결정하되, 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 관계법령 및 일반상관례에 따른다.

제22조(합의관할)

본 약정에 관하여 당사자간 분쟁이 발생하였을 경우 '계약담당자'의 영업소재지를 관할하는 법원으로 한다.

본 계약을 증명하기 위하여 당사자간 계약서 2부를 작성하여 상기 내용을 확인하고 아래와 같이 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

상
품
권
업
무
준
칙

20 년 월 일

[계약담당자]

상 호

사업자등록번호

주 소

대 표 자

(인)

[가 맹 점]

상 호

사업자등록번호

주 소

대 표 자

(인)

<별지 제5호 서식>

영 수 증

판매금액 : 금 원(₩)

품 명 :  농협 상품권

권종	매수	금액
계		

상기 금액을 상품권 판매대금으로 정히 영수함.

20 . . .

농협 ○ ○ ○ 지점장

○ ○ ○ 귀중

※ 이 영수증은 소득세법 및 부가가치세법에 의하여 소득공제 또는 매입세액의 용도로 사용할 수 없습니다.

상
품
권
업
무
준
칙

생산자조직 육성 및 지원준칙(예)

소관부서 : 농협경제제주 산지유통부(T:6319)

[2016. 8. 1. 제정]
[2020.12. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합에서 농업인조직으로 육성하고 있는 공선출하회와 공동출하회(공선출하회와 공동출하회를 통칭하여 이하 "생산자조직"이라 한다.)의 육성 및 지원에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 생산자조직 육성 및 지원에 관하여는 법령, 정관, 규약, 규정 또는 다른 준칙에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "공선출하회"라 함은 "공동선별 공동계산 전속출하회"의 약칭으로 조합과 개별 농업인간에 농산물 출하계약에 의해 수직 계열화되고 가입과 탈퇴가 제한되는 회원제로 운영되며, 생산단계에서부터 조합에 의해 계획되고 공동선별 전속출하 공동계산 실천을 의무화하는 전문화된 농협 판매사업 농업인조직을 말한다.
2. "공동출하회"라 함은 조합과 개별 농업인간에 농산물 출하계약에 의해 수직 계열화되고 가입과 탈퇴가 제한되는 회원제로 운영되며, 생산단계에서부터 조합에 의해 계획되고 공동판매 실천을 의무화하는 농협 판매사업 농업인조직을 말한다.
3. "회원 농업인"이라 함은 생산자조직을 구성하는 농업인을 말한다.
4. "공동선별 전속출하 공동계산"(이하 "공동계산"이라 한다.)이라 함은 다수의 회원 농업인이 생산하여 출하한 농산물을 회원 농업인별로 구분하여 출하하지 않고 조합이 등급별로 구분·관리하여 일정기간 동안 공동으로 판매한 후 그 등급별로 비용과 대금을 산출하여 회원 농업인의 등급별 출하량에 따라 정산하는 방법을 말한다.
5. "공동판매"라 함은 다수의 회원 농업인이 생산한 일정 품위 이상의 농산물을 계약에 의해 조합에 출하하고 출하권을 조합에 위임하여 조합의 책

임하에 판매하는 방법을 말한다.

6. "취급수수료"라 함은 농산물 수탁판매의 대가로 회원 농업인으로부터 받은 금전으로, 선별비·환원금액 등을 제외한 조합의 순수 수수료를 말한다.

제2장 결성 및 관리

제4조(생산자조직 결성) ①생산자조직 결성시 조합은 대상품목 및 지역여건을 고려하여 공선출하회 또는 공동출하회를 결성할 수 있다.

②조합은 대상품목, 농업인의 자격기준, 판매사업방식 등 기본 사업계획을 농업인에게 공지하고 생산자조직 가입을 희망하는 농업인의 신청을 받는다.

③조합은 영농면적, 재배기술수준 등을 기준으로 회원 농업인의 자격기준을 정하고 신청 농업인 중 자격기준을 충족하는 농업인을 회원 농업인으로 결정하며 필요한 경우 회원 농업인으로부터 가입금을 받을 수 있다.

④조합은 생산자조직을 품목별 1개 공선출하회와 1개 공동출하회로 최대 2개 조직까지 병행 결성할 수 있다. 다만, 회원 농업인은 동일한 품목의 공선출하회와 공동출하회에 중복하여 가입할 수 없다.

⑤생산자조직 회원수는 5인 이상이어야 한다.

⑥생산자조직 명칭은 해당 품목명과 "공선출하회(또는 공동출하회)"라는 용어를 결합하여 「○○ 농협 ○○공선출하회(또는 ○○농협 ○○공동출하회)」라 한다.

제5조(대상품목) 생산자조직 육성 대상품목은 다음 각 호의 농산물 부류에 속하는 품목으로 한다.

1. 과일류 : 과실류, 수실류, 과일과채류 등
2. 채소류 : 서류, 과채류, 엽경채류, 근채류, 조미채소류, 양채류, 산채류, 두과야채류, 버섯류 등
3. 화훼·특산류 : 화목류, 초화류, 난류, 약용작물류 등

제6조(생산자조직 관리) ①조합은 생산자조직 및 회원 농업인 현황을 농협의 전산시스템에 등록하여 관리하여야 한다.

②조합은 생산자조직이 해체되거나 회원 농업인이 탈퇴하는 등의 경우에는 지체없이 전산등록 내역을 삭제하여야 한다.

③농협경제지주는 사업활동이 현저히 부진한 생산자조직에 대해 전산등록 취소 등 필요한 조치를 조합에 요구할 수 있다.

제7조(지도·지원) 농협경제지주는 조합에 생산자조직 관련 사항을 지도하며,

생산자조직 육성 활성화를 위하여 자금 및 예산을 지원할 수 있다.

제3장 운 영

제8조(판매) ①회원 농업인은 출하계약을 통해 약정한 조건에 따라 조합에 농산물을 출하한다.

②조합은 회원 농업인과의 출하계약을 통해 농산물 판매에 관한 권한을 회원 농업인으로부터 위탁받아 농산물 판매업무를 성실히 수행한다.

③회원 농업인은 수확한 농산물을 조합에 판매위탁한 이후에는 선별 및 판매에 관하여 관여할 수 없다.

제9조(운영규약 및 자조금) ①조합은 회원 농업인과 협의하여 생산자조직 운영규약을 제정하여야 한다.

②생산자조직은 운영 활성화를 위하여 자조금제도를 운영할 수 있으며, 자조금 적립 및 운영에 관한 사항은 회원 농업인과 조합이 협의하여 결정한다.

제10조(이용권 부여) 조합은 생산자조직 운영규약에 동의하고 계약을 체결한 회원 농업인에게 조합의 산지유통시설 및 판매사업을 우선적으로 이용하게 할 수 있다.

제4장 계 약

제11조(계약 당사자) 생산자조직의 계약은 조합과 회원 농업인간의 개별 계약으로 체결한다.

제12조(계약시기 및 기간) 계약은 매년 파종 이전에 1년 이내의 기간으로 체결한다. 다만, 계약 내용에 변경이 없는 경우에는 자동연장 할 수 있다.

제13조(계약내용) ①계약의 내용 및 조건은 조합과 회원 농업인이 협의하여 자율적으로 결정함을 원칙으로 하되 다음 각 호의 내용을 계약서에 포함하여야 한다.

1. 재배품종, 파종시기, 재배면적, 출하량, 수확시기
2. 농산물의 선별등급, 품질관리 기준
3. 공동계산 참여의무(공선출하회에 한함)
4. 계약기간 및 계약해지 조건
5. 무조건적인 판매의 위탁 및 판매비용 처리방법(수탁사업에 한함)

6. 판매대금 정산방법 및 조합 취급수수료(수탁사업에 한함)

7. 회원 농업인 계약 불이행시 제재사항 등

8. (선택사항)손익분담률(공동출하회에 한함)

②조합은 회원 농업인에게 계약내용을 설명하고 교육해야 한다.

제14조(계약이행보증금) ①조합은 회원 농업인의 계약 이행을 담보하기 위하여 회원 농업인으로부터 계약이행보증금을 받을 수 있다.

②회원 농업인과 조합이 계약 위반 등 반환하지 않을 사유를 별도로 정한 경우에는 ①항의 계약이행보증금을 반환하지 않을 수 있다.

제15조(계약 위반시 조치사항) 조합은 회원 농업인이 계약을 불이행할 경우 위약금을 징수할 수 있고, 운영규약을 위반하는 경우에는 경고, 제명 등 제재 조치를 생산자조직 임원진에게 요구할 수 있다.

제5장 사 업

제16조(공선출하회 사업방식) ①공선출하회의 사업방식은 공동계산, 수탁사업을 원칙으로 한다.

②농산물 품목의 특성상 공동선별이 불가한 경우 조합은 회원 농업인에 선별등급기준을 교육하고 회원 농업인은 조합의 선별등급기준에 따라 개별선별 후 조합의 품질관리 담당직원이 검품하여 공동계산할 수 있다.

③공동계산 기준은 다음 각 호의 사항에 대하여 조합과 회원 농업인이 협의하여 결정한다.

1. 재배품종 및 재배방식
2. 공동선별 방법 및 선별단 운영
3. 등급기준 및 포장단위
4. 대금정산 주기 및 대금정산 방식
5. 공동선별비 등 제비용 정산기준
6. 기타 공동계산 관련 필요한 사항

제17조(공동출하회 사업방식) ①공동출하회의 사업방식은 공동판매, 매취사업을 원칙으로 하며 부득이한 경우 수탁사업으로 진행할 수 있고, 생산안정제사업, 출하안정제사업 등 계약출하사업을 수행할 수 있다.

②조합은 회원 농업인이 생산한 계약물량에 대하여 수시로 점검하고 계약물량 관리 내용을 전산으로 관리하여 조합에 전속출하 할 수 있도록 판매업무를 수행하여야 한다.

③다음 각 호의 사항에 대하여 조합과 회원 농업인이 협의하여 결정한다.

1. 재배품종 및 재배방식
2. 계약단가 및 계약등급
3. 대금지급 기준 등

제18조(역할분담) ①회원 농업인은 생산에 전념하고 조합은 회원 농업인 생산지도, 상품화 및 판매 역할을 담당하며 판매사업의 주체가 된다.

②회원 농업인의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 우수농산물 생산 및 출하
2. 회원 농업인간 재배품종 및 재배방법 통일
3. 회원 농업인간 재배기술 컨설팅 실시 및 정보공유
4. 조합의 농산물 판촉행사 지원 등

③조합의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 생산자조직 결성 및 육성
2. 회원 농업인에 대한 교육 및 생산지도
3. 산지유통시설 설치 및 운영
4. 농산물 공동선별 및 상품화를 통한 부가가치 제고
5. 신상품 개발
6. 브랜드 개발 및 육성
7. 신규거래처 발굴 및 시장분석
8. 홍보 및 마케팅
9. 판매대금 및 비용 정산
10. 사업결산 및 사업계획 수립 등

제19조(취급수수료) 수탁사업을 실시하는 경우 조합은 지속 가능한 사업추진을 위하여 회원 농업인으로부터 적정한 수준의 취급수수료를 받아야 한다.

제6장 사업결산

제20조(생산자조직 사업결산) ①사업이 종료되면 조합은 사업성과를 분석하여 회원 농업인에게 공개하고 추진 과정상의 문제점과 해결방안을 차년도 사업추진계획에 반영한다.

②조합은 사업 참여실적 등을 기준으로 회원 농업인을 평가하고 그 결과에 따라 우대할 수 있다.

경제부문

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2020년 12월 1일부터 시행한다.

섬유질사료제조공장 업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 축산사료자재부(T:8525)

[2014. 6. 1. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 조합에서 실시하는 섬유질 사료의 제조 및 판매 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 섬유질 사료제조공장 업무취급에 관한 사항은 사료관리법 및 다른 규정 등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "섬유질사료"라 함은 조사료·배합사료·단미사료·첨가제 등을 적정한 비율로 가공한 것으로서 용도에 따라 농림축산식품부 장관이 정하여 고시하는 것을 말한다.
2. "섬유질 사료제조공장"(이하 "사료공장"이라 한다)이라 함은 조합이 직접 소유한 사료공장을 지칭한다.
3. "관리자"라 함은 사료공장을 운영, 관리하는 자로서 공장장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
4. "품질관리위원회"라 함은 섬유질 사료의 품질에 영향을 미치는 중요 원·부재료의 사용에 관한 사항 및 기타 주요사항을 협의하기 위한 섬유질사료 품질관리위원회를 말한다.
5. "품질검사"라 함은 섬유질사료의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관련 법령 등에서 정한 규격기준에 적합여부를 판정하는 것을 말한다.

제4조(타당성 분석) 사료공장을 신규건립 또는 증설할 경우에는 사업의 필요성, 입지여건, 재무능력, 생산제품의 경쟁력, 사료공장간 사업경합 등에 대한 타당성을 면밀히 분석하여야 한다.

제5조(사업계획의 수립 및 투자) ①제4조의 타당성 분석결과를 토대로 사료공장을 건립 또는 증설하고자 하는 경우에는 별도의 사업계획을 수립하여야 한다.

②사료공장 건립 및 증설 시에는 『회원조합지도·지원규정』을 준수하여야 한다.

제6조(관리자의 직무) ①관리자는 사료공장을 운영·관리함에 있어 항상 관계법령을 준수하고 운영관리상의 책임을 진다.

②관리자는 사료공장 시설관리 및 섬유질사료의 제품생산·판매에 관련한 제반 상황일지 등을 기록·관리하여야 한다.

제7조(화재보험의 가입) 사료공장의 고정자산 및 재고자산에 대해서는 화재보험에 가입하여야 한다.

제8조(적정재고의 유지) 관리자는 원재료의 구매시장, 제품 판매시장, 사료공장의 생산 및 보관능력 등을 감안하여 적정수준의 원재료를 유지하여야 한다.

제9조(재고조사 실시) ①사료공장의 재고재산에 대하여는 매분기 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 비교하고 수량차이를 확인하여 그 결과를 기록·비치한다.

②감모에 의하여 원재료 재고 부족분이 발생하였을 경우 제20조에서 정한 인정감모율 한도내인 경우에는 감모처리 한다.

제10조(사고처리) ①관리자는 사료공장의 재고자산을 보관 또는 수송도중에 사고가 발생하였을 때에 즉시 사고조서를 작성하여 그 책임한계를 명확히 하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 사고처리하는 경우, 사고품의 변상은 사고당시의 시가변상을 원칙으로 한다. 다만, 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가변상 할 수 있다.

③관련자의 고의 또는 과실로 인한 사고인 경우에는 『회원조합경제변상업무처리준칙』을 적용하여 처리한다.

제2장 원재료 구입

제11조(원재료 구매) ①관리자는 가격경쟁력제고를 위해 중앙회와 공동구매 또는 공장간·지역간 통합구매를 통해 원료를 구매하여야 한다. 다만, 제품경쟁력제고 또는 원가절감 등을 목적으로 부득이한 경우에는 구매처를 달리 할 수 있다.

②중앙회와 계약을 체결한 공동구매 공급업체를 이용하지 않을 경우에는 『계약사무처리 준칙』에서 정하는 바에 따라 자체구매계약을 체결하여야 한다.

제12조(수의계약) 자체구매계약을 체결할 경우, 『계약사무처리 준칙』의 수의계약 사유이외에 다음 각 호에 해당할 경우에도 수의계약으로 구매할 수 있다.

1. 가격폭등 등으로 품귀현상이 예견되어 원재료의 구입이 시급하다고 관리자가 판단한 경우
2. 관계법령에 의한 소정의 허가를 받은 소량 첨가되는 단미·보조사료, 미량 첨가사료 및 동물의약품으로서 그 성분이 독특하고 희소하여 대체가

어려울 경우

제13조(품질검사) ①원재료에 대한 품질검사는 관계법령에 따라 품질규격이 정해진 경우에는 그에 의하며, 특별히 정해지지 않은 경우에는 자체 품질규격에 따라 담당자의 경험적 방법에 의한 품질검사 또는 화학적 검사에 의한다.

②제1항에도 불구하고 국가기관 및 공인 검사기관의 검사를 받은 원재료 또는 동물의약품의 경우에는 검사를 생략할 수 있으며, 이러한 경우 관련증빙서류를 징구하여야 한다.

제14조(품질분석) 원재료 품질관리상 필요하다고 인정될 때에는 타 분석기관에 품질분석을 의뢰할 수 있으며, 분석결과에 대한 비교나 평가가 필요한 경우에는 복수의 기관에 의뢰할 수 있다.

제15조(검수 및 보관) ①제13조에 의해 품질검사가 합격된 것에 한하여 검수한다.

②원재료 검수는 계약서 및 발주내용과 일치여부를 확인하여 정상품에 한하여 검수하여야 한다.

③원재료 보관은 사료공장 내에 보관함을 원칙으로 하되, 보관시설이 부족할 경우에는 외부에 임차하여 보관할 수 있다.

제3장 제 조

제16조(제품생산) ①관리자는 월별·분기별 판매계획을 수립·시행하여 원재료 수급관리에 만전을 기하여야 한다.

②제품은 수요자의 기호, 시장상황 및 판매상황을 감안하여 생산한다.

제17조(주문사료생산) ①제품의 수요자가 별도의 배합비율을 정하여 사료를 생산 공급하여 줄 것을 요청한 경우에는 그 요청에 맞춰 사료를 생산·공급할 수 있으며, 이 경우 수요자의 요구를 최대한 반영하여야 한다.

②주문사료생산요청이 공장경영에 도움이 되지 않거나 손실이 발생할 경우에는 그 뜻을 즉시 수요자(신청인)에게 통보하고 협상하여야 한다.

제18조(배합비율) 배합비율은 원재료비 변동, 원료별 영양성분 가치, 소비자 기호도, 수입원료 수급상황, 품질향상, 판매가격 등을 고려하여 수시로 조정할 수 있다. 다만, 제품의 대량 수요자가 별도의 배합비율에 따라 주문생산을 요청한 경우에는 수요자의 요구가 있을 경우에만 조정한다.

제19조(포장단량) 제품의 포장 및 단량은 제품의 특수성, 수요자의 기호 및 원가관리 등을 감안하여 결정한다.

제20조(제조감량 인정 감모손) 제조 과정 중에 발생하는 제조감량에 대해서는 이사회 의결을 거쳐 인정 감모율을 적용할 수 있다.

제4장 품질관리

제21조(품질검사) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 사료성분등록증 기준에 적합여부에 대한 품질검사를 실시하여야 한다.

②제1항의 품질검사는 자체 품질검사를 실시하되, 자체 품질검사가 불가한 항목은 사료검정 인증기관에 의뢰하여 실시한다.

제22조(사양시험과 제품개발) ①제품의 품질향상과 새로운 기술개발을 위하여 사양 시험을 할 수 있다.

②제1항의 규정에 따라 실증사양 시험이 필요한 경우에는 외부의 가축을 선정하여 운영할 수 있다.

제23조(품질관리) 섬유질 사료의 배합비설계, 품질관리기법, 사양지도 등에 필요한 전문지식 습득을 위하여 해당분야의 전문가에게 자문이나 용역을 의뢰할 수 있다.

제5장 섬유질사료 품질관리 위원회

제24조(위원회설치) 관리자는 제3조 제4호에서 정한 위원회를 설치한다. 다만, 일산 20톤 이하 규모로 위원회 구성이 곤란한 경우에는 위원회를 설치하지 않을 수 있다.

제25조(위원회 구성 및 운영) ①위원회는 위원장을 포함하여 위원 3인 이상 5인 이내로 구성한다.

②위원장은 관리자로 하고 위원은 각 업무 담당자로 하며, 여건에 따라 외부 전문가를 위원으로 선임할 수 있다.

③위원회는 과반 이상 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④심의안건이 경미하다고 위원장이 판단하는 경우 또는 긴급을 요하는 경우로써 다음 각 호 어느 하나에도 해당되는 경우에는 서면으로 의결할 수 있다.

1. 악성전염병 발생으로 인해 긴급히 품질보강이 필요할 경우
2. 섬유질사료 및 원재료의 급격한 변동이나 품질에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우
3. 품질에 심각한 영향이 발생하여 즉각적인 품질보강 또는 처방이 필요한 경우

⑤기타 위원회의 운영에 관한 사항은 위원장이 결정한다.

제26조(위원회의 기능) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 신제품의 개발·공급에 관한 사항
2. 품질관리 업무 등에 관한 중요사항

3. 품질관리를 위한 고정투자 등 시설개선에 관한 사항

②다음 각 호의 경우에는 위원회 개최를 생략하고 관리자의 결재를 얻어 추진할 수 있다.

1. 제17조의 주문사료 생산과 관련된 원료사용에 관한 사항
2. 계약갱신 시점에서 원료의 재사용에 관한 사항
3. 입찰대상 단미사료 신규사용 검토 사항
4. 계절적으로 사용하는 항 곰팡이제, 항 콕시듐제 등 사용에 관한 사항
5. 기타 위원장이 위원회 개최가 필요없다고 판단하는 사항

③위원회는 심의·의결된 사항에 대해 위원장 및 위원이 기명 날인한 의사록을 작성하여야 한다.

제27조(의견청취) ①위원회는 의안을 심의함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 외부 전문가를 초청하여 의견을 청취할 수 있다.

②신규원료의 사용검토 시 공급 예정업체에게 출석하여 제품의 특징 및 효능 등에 대하여 설명해 줄 것을 요청할 수 있다.

제28조(실증시험 사전검토) 품질관리 담당자는 신규원료(첨가제성 보조사료) 사용시 유효성 검증을 위해 업체로부터 실증시험 성적 등을 제출하게 하고 위원회 상정 시 그 검토의견서를 제출한다.

제6장 판 매

제29조(판매가격 결정) 제품의 공급가격은 제조원가, 적정수익률, 경쟁업체의 판매가격 및 시장상황을 감안하여 관리자가 정할 수 있다. 다만, 조합의 이사회 의결로 별도의 섬유질사료운영위원회를 운영하도록 정한 경우에는 섬유질사료운영위원회에서 의결된 바에 따른다.

제30조(공급대상) 섬유질사료는 조합원에게 공급함을 원칙으로 하되, 중앙회와 회원조합, 기타의 법인과 단체 및 실수요자 등을 공급대상으로 할 수 있다. 다만, 비조합원의 사업이용량은 1회계연도 사업량의 2분의 1을 초과할 수 없다.

제31조(거래유형) ①조합은 자금사정과 대금결제조건에 따라 거래유형을 다음 각 호와 같이 구분·운영할 수 있으며, 세부운영은 조합의 판매방식에 따른다.

1. "선수금거래"라 함은 선 납입한 대금범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.
2. "현금거래"라 함은 거래당일 섬유질사료 대금 납입 후 납입금액 범위 내에서 공급하는 거래를 말한다.
3. "외상거래"라 함은 약정한 외상거래한도 내에서 공급하고 외상기간 내에 상환하기로 약정하는 거래를 말한다.

- ②농산물상품권은 현금거래에 포함될 수 있다.
- ③거래인이 연체미수금을 보유한 경우, 연체미수금을 다 갚은 후 거래를 하여야 한다.
- 제32조(판매방법) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되, 판매활성화를 목적으로 채권보전에 지장이 없는 범위안에서 외상판매를 할 수 있다.
- ②외상판매대상 및 기간에 대해서는 이사회 의결로 기준을 수립하여야 한다.
- ③외상판매를 할 때에는 『경제사업 채권관리준칙』 및 『경제사업 채권관리 업무방법』을 적용하여 처리한다.
- 제33조(판매가격 특례) 대금결제조건 또는 물량 이용실적에 따라 제29조의 판매가격을 할인하여 공급할 수 있다. 이 경우 할인액(율)은 조합의 자금사정 및 금리 등을 고려하여 관리자가 정할 수 있고, 조합장에게 보고하여야 한다. 다만, 조합의 이사회 의결로 별도의 섬유질사료운영위원회를 운영하도록 정한 경우에는 섬유질사료운영위원회에서 의결된 바에 따른다.
- 제34조(판촉활동 및 장려금 등 지급) ①조합은 섬유질사료 공급확대를 위하여 양축농가를 위한 사양지도·기술강습회, 선진지 견학 및 모니터 요원을 지정하여 운영할 수 있다.
- ②섬유질사료 거래처에 대한 판매 경쟁력을 강화하기 위하여 수수료·장려금·운송보조비를 지급할 수 있다.
- 제35조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업 규정, 여신 및 채권관리 관련 제 규정을 준용한다.

부 칙

이 준칙은 2014년 6월 1일부터 시행한다.

인삼경작관리준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 인삼특작부(T:2079-8246)

[2000. 7. 1. 제정
2005. 7. 1. 개정
2017. 1. 1. 개정
2023. 1. 1. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 농협경제지주 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 인삼류 경작관리, 경작신고, 각종 현지조사업무, 계약, 계약해제 등 필요한 사항을 정하여 인삼을 특산물로 보호 육성하고 인삼산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "경작신고삼포"라 함은 인삼관련 품목조합(이하 "조합"이라 한다)에 경작 신고를 하고 인삼을 재배하는 경작지를 말한다.
2. "계약삼포"라 함은 생산자단체(생산농가)와 제조업체 및 가공업체간에 원료 수삼 생산계약을 체결한 경작지를 말한다.
3. "직파삼포"라 함은 인삼종자를 평당 500립 이하 파종하여 재배하는 경작지를 말한다.
4. "묘삼포"라 함은 묘삼을 생산하기 위한 경작지를 말한다.
5. "인삼포"라 함은 제1호 내지 제4호에 규정된 것을 말한다.

제2장 인삼 생산계획 수립

제3조(인삼 생산계획 수립) 회사(농협경제지주)는 인삼농협의 의견을 수렴하여 인삼류의 생산성 향상, 유통개선, 인삼성과유지 등 인삼수급의 균형을 이루도록 매년 인삼 생산계획을 농림축산식품부와 협의할 수 있다.(2023.1.1. 개정)

제4조(생산계획) 조합은 "회사 및 농림축산식품부의" 인삼 생산계획을 참고하여 인삼포의 식재 및 파종계획 면적을 1월말까지 조합의 장(이하 "조합장"이라 한다) 주관하에 자체 계획을 수립한다.(2023.1.1. 개정)

제3장 인삼 경작신고

제5조(경작신고 보고) ①조합장은 인삼산업법 제4조 제1항 및 동법 시행규칙 제3조 제1항 및 제3항의 규정에 의하여 인삼경작신고를 받은 경우에는 소속 직원으로 하여금 경작신고 내용을 조사하도록 하여 그 결과에 의해 인삼경작지신고필증을 교부하고 그 실적을 별지 제1호 서식에 의거 회사에 보고 한다. (2023.1.1. 개정)

②조합 등은 인삼산업법 제4조 제1항 전단에 따른 신고를 받은 날부터 2개월 이내에, 같은 항 후단에 따른 변경신고 또는 제2항에 따른 신고를 받은 날부터 10일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

<신설 2023.1.1./인삼산업법 제4조 3항>

③조합 등이 인삼산업법 제4조 제3항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다. <신설 2023.1.1./인삼산업법 제4조 제4항>

제4장 인삼 식재 상황조사

제6조(인삼 식재 및 파종면적 조사교육) 조합은 인삼 식재 및 파종면적 조사의 정확성과 획일성을 기하기 위하여 조합장 주관으로 인삼 식재 상황조사 교육과 연습을 실시한다.(2023.1.1. 개정)

제7조(식재 상황 조사결과 보고) 조합장은 식재 상황조사가 완료되었을 경우에는 다음 각 호의 사항을 회사에 보고 한다.(2023.1.1. 개정)

1. 인삼경작(식재, 직파) 상황 조사내역(별지 제2호 서식)
2. 묘삼포 파종상황 조사내역(별지 제3호 서식)
3. 경작규모별 현황(별지 제4호 서식)
4. 경지별 식재현황(별지 제5호 서식)

제5장 인삼 작황조사 및 경작면적관리

제8조(작황조사 경작지 보상) 인삼작황표본조사 경작지를 제공한 농가에 대해

여는 인삼경작보상금 산출기준에 의하여 보상금을 지급할 수 있다.

제9조(작황조사 결과보고) 조합장은 인삼작황을 조사한 경우에는 별지 제6호 및 제7호 서식에 의하여 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

제10조(수확보고) ①조합장은 매년 12월31일 현재 경작신고삼포 및 직파삼포 수확실적을 다음달 5일 까지 별지 제8호 서식으로 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

②연도말에는 당해년도 계약경작삼포의 해제 동의 실적에 대한 종합심사분석을 포함하여 보고 한다.(2023.1.1. 개정)

1. 계약경작삼포 해제동의실적(별지 제9호 서식)
2. 계약경작삼포 해제원인별현황(별지 제10호 서식)

제11조(재해보고) 조합장은 관할구역의 인삼경작지가 재해로 인하여 피해를 입은 경우에 응급복구에 최선을 다하고 다음 각 호의 사항을 지체 없이 회사에 보고하여야 한다.

1. 기상이변으로 피해가 발생하였을 때에는 개황을 전화로 보고하고 상세한 내용을 별지 제11호 서식으로 보고
2. 개인별 피해면적은 별지 제12호 서식으로 조사하여 조합에 비치

제6장 인삼 생산비 조사

제12조 (생산비 조사의 기본방향) 인삼 생산비 조사의 기본방향은 인삼농협의 생산환경 측면 등을 분석될 수 있도록 조사한다.(2023.1.1. 개정)

제13조(조사요원선발) 조합장은 매년 조합별 인삼생산비 및 표준소득을 조사하기 위한 인삼 생산비 조사계획을 수립하고 그 계획에 따라 인삼 생산비 조사담당인력을 정하여 인삼 생산비를 조사토록 한다.(2023.1.1. 개정)

제14조(조사원 교육) 회사는 각 조합 인삼생산비 조사요원에 대하여 조사의 정확성과 객관성을 기할 수 있도록 필요한 교육을 실시할 수 있다.

제15조(표본농가 선정) ①조합장은 생산비 조사 표본 농가수를 예정지조사 면적 점유비율에 따라 선정한다.(2023.1.1. 개정)

②조합장은 경작규모별 면적 점유비율에 따라 표본농가를 선정하고, 표본농가 중 조합의 평균경작규모에 가까운 농가를 실측농가로 지정하여 직접 조사한다.(2023.1.1. 개정)

③표본농가가 인삼 생산비 조사에 필요한 자료를 제공한 경우에는 예산의 범위 안에서 보상금을 지급할 수 있다.

제16조(조사보고 및 평균생산비 산출) ①조합장은 인삼 생산비 조사 농가를 대상으로 조사한 실적을 별지 제13호 서식 및 별지 제14호 서식에 의하여 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

②평균생산비는 표본농가별로 조사한 조합별 실적을 집계하여 산출한다.

제17조(생산비 조사 평가) 회사는 생산비 조사과정의 문제점을 발굴하여 합리적인 조사방안을 강구하고 조사의 정확도를 제고하기 위한 평가회를 년 1회 이상 실시할 수 있다.

제18조(조사결과 공개금지) 인삼 생산비 조사결과는 회사의 사전 허락 없이 외부에 공개하여서는 아니된다.

제7장 인삼 경작지도 및 감독

제19조(경작지도) 인삼의 경작지도는 농촌진흥청장이 정하여 고시하는 표준인삼 경작방법에 따라 경작하도록 지도할 수 있다.

제20조(생산지침 시달) ①회사는 매년 인삼 경작지도기준이 될 생산지침을 수립하여 조합장에게 시달할 수 있다.

②생산지침에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 인삼생산기본지침
2. 인삼생산목표
3. 주요시책 세부실천계획
4. 기타 당해 연도 인삼생산에 필요한 사항

제21조(생산지도 체계 확립) 조합장은 매년 조합의 인삼경작지도사의 지도담당 구역을 정하여 담당하도록 하고 이에 따른 지도구역 편성 결과를 별지 제15호 서식으로 작성 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

제22조(지도방법 등) 경작지도는 사전지도를 원칙으로 하고 지도방법은 집단지도와 개별지도(순회지도)를 병행 실시할 수 있다.

제23조(인삼경작지도사) ①인삼의 생육시기에 맞는 적절한 경작지도를 통해 각종 병해 및 충해 등의 발생을 방지하여 양질청정인삼을 생산코자 인삼경작 지도사를 둘 수 있으며, 필요시 회사는 인삼경작지도 업무에 2년 이상 종사한 자를 대상으로 한 소정교육을 통해 자격시험을 실시하고 합격자에 한하여 인삼경작지도사 자격증을 부여한다.

②인삼경작지도사의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 인삼경작의 지도

2. 인삼의 품질향상
 3. 경작면적의 확보 및 보존관리
 4. 병충해 방제 및 예찰 활동
 5. 표준인삼경작방법 보급
 6. 잔류성농약 사용금지 지도
 7. 인삼집단화 지역(육성지역) 관리 및 육성
 8. 협업화영농조직, 기계화영농단, 양직묘포단지, 전업농, 후계자 등의 집중 운영 관리지도
 9. 인삼경작에 관한 조사업무
 10. 관내상황 수시 또는 정기보고
 11. 조합장 지시사항 준수
- ③회사는 인삼경작지도사의 자질향상과 신기술개발 보급을 위하여 매년 1회 이상 인삼경작기술교육을 실시하여야 한다.
- 제24조(지도확인) 회사 또는 조합장은 표준인삼경작방법에 의한 인삼경작지도 사항의 실천 여부를 수시로 점검 확인할 수 있다.

제8장 계 약 경 작

- 제25조(계약경작) 법 제10조 제1항에 의하여 조합장은 수삼의 수급조절 및 가격안정을 위하여 경작자와 인삼제조·가공업자간의 계약경작을 권장·알선할 수 있다.
- 제26조(수삼수매협의회 구성) ①제25조의 계약경작에 의한 수삼수매관련 주요 사항의 결정을 위하여 인삼경작인 대표와 계약경작업체 대표간 수삼수매협의회를 구성 운영할 수 있다.
- ②제1항과 관련한 세부사항은 쌍방이 합의하여 체결한 계약서에 따른다.
- 제27조(계약경작 면적 보고) 조합장은 계약경작이 체결되었을 경우 별지 제16호 서식으로 회사에 보고(수시·필요시) 한다.(2023.1.1. 개정)

부 칙

이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

경제부문

인삼경작관리준칙(예)

부 칙

이 준칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 준칙은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

<별지 제2호 서식>

경제부문

인삼 경작(식재, 직파) 상황 조사내역

삼포구분:

(단위 : a)

조 합	군 별	신고 면적 ①	식재 본수별 면적								식재 상황 대 비		부초재배		일복재료별			
			45본 이하	46본 54본	55본 60본	61본 72본	73본 80본	81본 이상	직파 (2군)	계 ②	농가 수	개소수	면적 ①:②	벗짚 (a)	기타 (a)	벗짚 (a)	P.E (a)	기타 (a)

<별지 제4호 서식>

경 작 규 모 별 현 황

삼포구분:

(단위 : a)

조 합	시 군	구 모 별	조합계약			공사계약			한삼인계약			미계약			계		
			농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적	농가수	개소수	면적
		10a이하															
		11~20a															
		21~30a															
		31~50a															
		51~100a															
		101~200a															
		201~300a															
		301~500a															
		500a 이상															

<별지 제6호 서식>

경제부문

인삼포 작황조사(표본조사) 결과보고

(단위 : a)

조합별	삼포별	연근별	재배형별	현재면적	표 본 조 사					
					개 소	면 적	3.3㎡ 당 본수		생산 예상량	
							식재 (파종)	현존	뿌리당	10a당

※ 관내 전반적인 생육상황(지상부, 지하부) 및 삼포관리상황(무초, 일복배수로제초, 병해충 예방)을 항목별로 요약 첨부

인삼 채굴 실적보고

구분 : 계약(조합, 인삼공사), 미계약, 직파, 모포

(단위 : a)

[illegible]

<별지 제10호 서식>

경제부문

계약삼포 해제 원인별 현황

(단위 : a)

원인별		연근별		2		3		4		5		6		계	
		개소		면적		개소		면적		개소		면적		개소	
잔존뿌리수 미 달	금회														
	누계														
병해 및 생리장해	금회														
	누계														
공공사업 부지편입	금회														
	누계														
친재·화재 도난	금회														
	누계														
밀 채 굴	금회														
	누계														
기 타 (충, 위, 평 피해 등)	금회														
	누계														
계	금회														
	누계														

<별지 제11호 서식>

인삼경작재해상황보고서

(단위 : a, kg)

조합 (시군)	경작 면적	피해 종류	피해 횟수 및 건수	삼포구분	피해 농가수	피해면적(a)				추정피해 수량(kg)	추정피해 금액(천원)	피해면적 비율(%)
						2년근	3년근	4년근	5년근	6년근	계	
		유실		경작신고								
				직파								
				묘포								
		매몰		경작신고								
				직파								
				묘포								
		침수		경작신고								
				직파								
				묘포								
		소계		경작신고								
				직파								
				묘포								
		시설 피해		경작신고								
				직파								
				묘포								
		소계		경작신고								
				직파								
				묘포								

<별지 제12호 서식>

개인을 위한 삼포퇴해내역

(가) : 아

[illegible]

<별지 제13호 서식>

수삼생산비투입액조사표(갑)

조사년도 (투입년도)		삼포	연근	조사자 : 소속 직급									
비목	조사항목	단위	표본농가별투입량(금액)					표본농가별투입량(금액)					10a당 금액
			a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
농사비 토지임차료 종묘비 비료비	농사비	원											
	토지임차료	원											
	종묘비	kg											
	창조	kg											
농구비	기타	원											
	계	원											
	가래	개											
	망치	개											
	삽	개											
	낫	개											
	호미	개											
	채굴호미	개											
	식재장척	개											
	분무기	대											
	손수레	대											
	갈퀴	개											
	삼태기	개											
	기타	원											
방제비	포리옥신(수)	g											
	리조렉스(수)	g											
	리조렉스(분)	g											
	바리신(액)	g											
	바리신(분)	g											
	펜시쿠론(수)	g											
	리도밀(수)	g											
	모토	g											
	카운타(타보)	g											
	마이오(수)	g											
	푸르겐(수)	g											
	계	원											

<별지 제14호 서식>

수삼생산비투입액조사표(을)

비목	조사항목	단위	표본농가별투입량(금액)						10a당 금액	비목	조사항목	단위	표본농가별투입량(금액)						10a당 금액
			a	a	a	a	a	a					a	a	a	a	a	a	
노력비	청초시여	남								남	고사경엽제거	남							
		여										여							
	작반(두둑짓기)	남								남	배수로정지	남							
		여										여							
	식재	남								남	해가림철거	남							
		여										여							
	부초	남								남	채굴·선별 포장	남							
		여										여							
	해가림자재가공	남								남	기타	남							
		여										여							
	해가림설치	남								남	소개	남							
		여										여							
	해가림보수	남								남	보조연목	남							
		여										여							
	두둑다짐	남								남	야경관리인수당	원							
		여										원							
병충해방제	남								남	계	원								
	여										회								
제초	남								남	경희수	원								
	여										원								
복토·제초 발아촉진	남								남	농지세	원								
	여										원								
꽃순자르기	남								남	주민세	원								
	여										원								
	남								남	기타	원								
	여										원								
	남								남	계	원								
	여										원								
	남								남	수삼만입비	원								
	여										원								
	남								남	기타	원								
	여										원								
	남								남	계	원								
	여										원								

<별지 제15호 서식>

인삼경작지도 책임구역 편성보고

분류번호 :
수 신 :
참 조 :
삼포구분 :

년월일 :
발 신 : 인삼농협조합장(인)

담 당 지도사	담 당 구 역 현 황										비고
	시,군	구 분 (경작신고, 직파)	표삼	예정지	2	3	4	5	6	계	

인삼경작관리준칙(예)

인삼경작관리준칙(예)

<별지 제16호 서식>

계약경쟁면적보고

(단위 : a)

[illegible]

자재가공공장 업무취급준칙(모범안)

소관부서 : 농협경제지주 자재사업부(T:6421)

[2004. 9. 1 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 자재가공공장(연합자재가공공장을 포함한다)에서 실시하는 농자재의 제조·가공 및 제품 판매 등 가공사업에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "농자재가공"이라 함은 조합원과 농업인 등의 영농에 필요로 하는 농자재를 제조·가공하는 것을 말한다.
2. "연합자재가공공장"이라 함은 2 이상의 조합이 공동투자하여 설치한 자재가공공장을 말한다.
3. "관리자"라 함은 자재가공공장을 운영·관리하는 자로서 공장장 또는 이에 상응하는 자를 말한다.
4. "품질검사"라 함은 농자재의 안전성과 품질을 확인하기 위하여 관련법령 및 제규정 등에서 정한 규격기준에 적합한가를 판정하는 것을 말한다.
5. "거래인"이라 함은 자재가공공장 및 운영조합과 거래약정을 체결하고 제품 판매행위 등을 하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 준칙에 의하여 설치한 자재가공공장(이하 "공장"이라 한다)의 농자재 제조·가공업무와 운영 등 가공사업에 관한 제반사항에 관하여는 관련법령 및 다른 규정이나 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제4조(운영계획) 관리자는 제품의 제조 및 판매계획을 당해연도 사업계획 수립 시 까지 확정하여야 한다.

제5조(책임경영을 위한 지원) 공장 및 운영조합은 관리자가 책임경영을 할 수 있도록 전결 기준 및 직무범위를 정하고 분사제도 도입 등 각종책임경영을 위한 지원을 하여야 한다.

제6조(화재보험) 공장의 기계 및 시설물, 원재료 및 제품에 대하여는 화재보험에

가입하여야 한다.

제7조(시설관리) 기계 및 공장의 시설물은 고정자산 관련 제규정을 준용한다.

제8조(연합자재가공공장의 사업원칙) 연합자재가공공장의 모든 사업은 연합자재가공 공장을 주관하여 관리하는 조합(이하 "관리조합"이라 한다)이 연합자재가공공장 운영협약서에 근거하여 운영한다.

제2장 원재료의 조달

제9조(원재료 구매) ①원재료는 원재료 회사로부터 구매함을 원칙으로 한다.

다만, 정상적인 공장가동 또는 원가절감 등을 위하여 유리할 경우에는 그러하지 아니한다.

②관리자는 가공능력과 생산동향을 감안하여 원재료의 적정재고를 보유하여야 한다.

제10조(원·부재료의 품질유지) 원·부재료는 제품품질의 균등성과 신뢰성 유지를 위하여 일관성 있는 구입이 되도록 노력하여야 한다.

제3장 제품생산 및 품질관리

제11조(생산계획) ①관리자는 생산능력, 판매계획 등을 감안하여 연·월별 생산계획을 수립한다.

②관리자는 생산계획에 따라 제품단위당 배분가공경비 배부액을 결정하며 배분총액은 과거의 실적, 조업도 등을 고려하여 적정하게 산정한다.

제12조(수탁가공) ①위탁자로부터 가공신청이 있을 때에는 위탁가공신청서를 받아 이를 검토한 후 그 승낙여부를 신청인에게 통지하여야 한다.

②수탁가공에 있어서 원재료의 인수 후 제품인도시까지의 과정에서 발생한 사고에 대하여는 공장의 책임으로 하며, 사고처리는 경제사업규정(예)에 의한다.

③수탁가공료는 관리자가 정한다.

제13조(위탁가공) ①관리자는 중앙회 및 타 공장에 위탁가공할 수 있으며, 생산량의 조절 및 제품의 포장 규격을 다양화하는 등 필요한 경우 일반업체에 위탁가공 할 수 있다.

②관리자는 위탁가공을 하는 경우에 수시로 재고 및 품질점검을 하는 등 품질관리에 만전을 기하여야 한다.

제14조(원가관리) 관리자는 제품제조 및 판매원가를 원가계산 기간별로 산출하여 가격 결정 및 경영분석자료로 활용한다.

제15조(제품수율관리) ①관리자는 제품수율 향상을 위하여 노력하여야 하며 주요 원재료에 대하여 재공품 및 제품 생산수율을 기록 관리한다.

②수율의 현저한 차이가 발생하였을 경우에는 그 원인을 규명하여 기록하고 경영관리자료로 활용한다.

제16조(품질관리 등) ①관리자는 생산된 제품에 대하여 관련법령 및 제규정 등에 의한 엄정한 품질관리를 실시하여야 한다.

②관리자는 효율적인 품질관리를 위하여 분임활동 및 제안활성화와 종업원교육 및 연수 등에 적극 노력하여야 한다.

③관리자는 가공기술개발과 품질향상을 위해 전문연구기관에 연구를 의뢰할 수 있다.

④관리자는 생산제품의 상품성제고 및 소비자의 안전성 요구에 부응하기 위하여 KS, ISO 9000 품질경영인증시스템 등 공인기관에서 실시하는 품질인증을 취득하기 위하여 노력하여야 한다.

제17조(소비자보호) 관리자는 소비자의 반품요구 및 불만사항의 처리, 소비자상담업무 등 소비자 보호를 위해 소비자상담실을 설치·운영할 수 있다.

제4장 공장관리

제18조(상표 등의 등록) 관리자는 자체 개발한 상표, 의장 및 특허 등의 법적 보호를 위해 필요한 경우에는 등록하여야 한다.

제19조(시설의 관리 등) ①관리자는 공장의 기계설비 및 부대시설의 성능을 수시로 점검, 관리하여야 한다.

②관리자는 관리 및 시설의 안전유지를 위하여 검사, 청소 등에 철저를 기하여야 한다.

③관리자는 시설관리 및 제품생산·판매에 관련한 제반상황일지 등을 기록 관리하여야 한다.

제20조(재고조사) ①관리자는 따로 직원을 지정하여 분기 1회 이상 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대조확인하고 재고조사표를 작성하여야 한다.

②감모 등에 의하여 재고부족분이 발생하였을 경우 제21조에서 정한 인정 감모율 한도 내인 경우에는 감모 처리한다. 다만, 인정 감모율을 초과한 경우라도 선량한 관리자로서의 주의의무를 충실히 수행하였음에도 불구하고 발

생한 부족물량과 천재지변 또는 재해 등 불가피한 사유로 발생한 부족물량은 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)의결을 받아 손실 처리할 수 있다.

제21조(인정 감모율) ①가공원재료(포장재를 포함한다) 및 제품의 품목별 인정 감모율을 산정, 운용할 수 있으며 인정 감모율은 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)에서 정하는 바에 따른다.

②감모손 처리는 경제사업규정(예)에서 정하는 바에 의한다.

제5장 제품판매

제22조(공급가격) 제품의 공급가격(원가이하가격을 포함한다)은 생산원가와 적정수익률, 경쟁업체의 유사제품가격 및 시장상황 등을 감안하여 관리자가 정한다.

제23조(부산물 처리) 제품의 생산에 부수되어 얻어지는 부산물은 제품에 준하여 처리하되, 재활용 등 부가가치 향상에 노력한다.

제24조(외상판매) ①제품판매는 현금판매를 원칙으로 하되 외상판매를 할 수 있다.

②외상판매를 할 때에는 반드시 사전에 거래약정 및 채권보전조치를 취하여야 한다.

제25조(외상기간) ①외상판매기간은 제품의 유통상 특성, 자금회수 시기 등을 감안하여 정한다.

②외상판매한 금액에 대하여는 소정의 이자율에 의한 이자를 받을 수 있다.

③제1항의 규정에서 정한 기간을 경과한 미수채권에 대하여는 소정의 연체료율에 의한 연체료를 받는다. 다만, 거래처에 대한 별도약정이 있을 경우 그에 따른다.

④거래의 지속, 판매량 확대 등 영업활성화를 위하여 필요할 경우에는 이자를 감면할 수 있다.

제26조(외상한도) ①1인당 외상거래 한도는 거래인의 신용, 거래실적, 판매처리 능력 등을 감안하여 책정하되, 경제사업채권관리준칙(예) 및 업무방법에 따라 책정 운용한다.

②제1항에서 정한 외상거래 약정한도 초과가 불가피한 경우에는 거래인별 취급실적, 담보확보액, 수지기여도 등을 감안하여 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)에서 정하는 바에 따라 거래인 별 특별한도를 책정하여 운용할 수 있다.

제27조(외상거래 면책범위) 외상취급 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우 외상거래에 따른 채권이 부실화 되더라도 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 재산상·신분상 책임을 면할 수 있다.

1. 외상거래 약정일로부터 2년 이상 경과한 외상거래 약정으로서 미수금 부실 발생일 이전 2년 기간 중에 계속하여 60일 이상 연체사실이 없으며, 외상 한도 이내로 운용한 경우
2. 외상거래약정 취급내용이 외상거래약정 관련 제규정의 내용과 부합하는 경우
3. 외상거래 취급관계자가 피해액 전액을 변상한 경우
4. 채권관리상의 실익을 위해 재약정, 채무인수, 담보물 교체, 연대보증인 교체 등의 방법으로 당초 외상거래약정보다 유리한 조건으로 변경한 경우. 다만, 위규 처리한 외상거래약정을 당초 취급자가 변경한 것은 제외
5. 경제사업 관련 제규정 및 지도문서에 따라 적정하게 취급한 경우

제28조(불량품의 처리) ①불량품이 발생하였을 경우에는 정상품과 교환해 주거나 현금으로 변상하여야 한다.

②불량품의 처리(원가산입, 비용처리, 변상 등을 말한다)에 관한 기준은 관리자가 정한다.

③관리자는 불량품 등 반품된 제품에 대하여 접수관리대장을 기록 유지하고 발생원인분석, 책임한계 규명, 향후대책 등을 수립하여 재발방지에 노력하여야 한다.

제29조(홍보) 공동홍보 및 연합광고를 위하여 홍보자금을 조성할 수 있다.

제30조(덤 처리) ①관리자는 유통과정에서 발생할 수 있는 품질불량, 수량부족, 파손 등에 의한 거래처의 손실을 보전하여 주기 위하여 일정한 기준에 의한 덤 공급을 할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 덤 공급가액은 매출원가에 산입한다.

제6장 거래인

제31조(거래인) 공장은 제품의 원활한 판매를 위하여 거래인을 둘 수 있다.

제32조(거래인의 자격) ①거래인은 판매대금의 지급을 담보하기 위하여 보증금 또는 담보물을 제공하거나 신용이 확실한 1인 이상의 연대 보증인을 세운 자여야 한다.

②거래인은 사업자등록증을 소지하고 공장의 세무업무에 필요한 자료를 제출

할 수 있는 자여야 한다.

③다음 각 호의 1에 해당하는 자는 거래인으로 지정할 수 없다.

1. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자, 금치산자 또는 한정치산자
2. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 형의 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 면제되지 아니한 자
3. 대리점 거래약정을 위반하여 대리점 거래약정이 해지된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자

4. 조합의 임직원으로서 당해 가공공장의 업무와 경합되는 도소매업을 하는 자
제33조(거래약정 등) ①거래인과 거래약정을 체결하고 자 할 때에는 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 거래약정서
2. 인감증명서(본인, 보증인)
3. 담보관계서류
4. 최근 재산세 또는 종합토지세납입영수증 사본(영수증이 없는 경우 납세증명원)
5. 사업자등록증 사본(거래인 지정 후 징구 보완)
6. 기타 필요한 서류

②거래인에게는 증명서를 교부하고 항상 게시 또는 지참하게 하여야 한다.

제34조(거래약정 해지) ①거래인 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 자에 대하여는 즉시 거래약정을 해지하여야 한다.

1. 제32조의 규정에 저촉하는 사유가 발생하였을 때
2. 정당한 사유없이 30일 이상 거래를 중단하였을 때
3. 거래약정 사항을 이행하지 아니하였을 때
4. 담합하거나 거래과정에 있어 거래관계자에게 상당한 손실을 끼치는 등 판매업무 질서를 저해하였을 때
5. 담보물에 대하여 가압류, 압류명령, 채납처분 압류통지서가 발송된 때(채권 보전에 지장이 없다고 인정되는 경우는 제외) 또는 파산, 회사정리절차 개시 등 거래인에 대해 법적수속이 개시되었을 때
6. 사업능력이 현저히 부족하다고 판단하였을 때
7. 기타 채권 보전에 지장을 초래하는 사유가 발생하였을 때

②약정해지 거래인에 대한 미수금은 조속히 회수되도록 신속한 조치를 취해야 하며, 약정 해지일로부터 30일 이내에 미수금이 회수되지 않을 때에는 법적 절차를 실행하여 회수하여야 한다.

제35조(장려금 및 수수료) ①관리자는 제품의 판매활성화 등을 위해 다음 각

호의 자에게 장려금을 지급할 수 있으며 거래인에 대하여는 장려금 외에 따로 수수료를 지급할 수 있다.

1. 지역농협, 지역축협, 품목농협
2. 거래인
3. 일반(대량) 거래처

②장려금(율) 및 수수료(율)는 이사회(연합자재가공공장의 경우 운영협의회)에서 정하는 범위 안에서 관리자가 지급대상자의 판매 기여도에 따라 차등하여 지급한다.

제7장 보 칙

제36조(장표비치) 가공사업과 관련되는 제장표는 관리자가 따로 정하는 바에 의하되, 전산관리프로그램을 운용하는 공장의 경우에는 전산출력자료를 장표에 갈음하여 사용할 수 있다.

제37조(회계처리) 가공사업관련 회계처리는 타사업부문과 구분(환코드 또는 구분계리)하여야 하며 세부사항은 회계규정에서 정하는 바에 의한다.

제38조(운영자금) 국가(지방자치단체를 포함한다) 또는 중앙회에서 지원되는 운영자금은 본소(연합자재가공공장의 경우 관리조합)에서 차입하여 당일자로 공장에 전금하여야 한다.

제39조(채권관리) 신용조사, 담보취득, 계약체결, 채권보전절차, 강제집행, 담보권 실행 등 여신 및 채권관리업무에 대한 사항은 경제사업채권관리준칙(예) 및 업무방법에 따른다.

부 칙

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 실시한다.

잡곡사업업무취급준칙(예)

소관부서: 농협경제지주 양곡부(T:6297)

[2020. 6. 8 제정]

제 1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「경제사업규정」에 따라 지역조합·품목조합(이하 "조합"이라 한다)이 실시하는 잡곡 매입·소포장 및 제품 판매 등 잡곡사업 활성화에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 잡곡사업의 제반사항에 관하여는 다른 규정이나 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "잡곡"이란 「백미 이외의 모든 곡식」으로 보리, 밀, 찹쌀, 흑미, 현미, 두류, 조(좁쌀),수수(수수쌀), 옥수수, 메밀, 기장(기장쌀), 울무 및 곡류의 혼합 곡물을 말한다.
2. "잡곡소포장"이란 조합원이 생산하거나 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사로부터 매입한 원료로 잡곡을 소포장하는 것을 말한다.
3. "계통거래"란 조합원, 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사간 거래하는 것을 말한다.
4. "계통사무소"란 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사를 말한다.
5. "외부거래처"란 조합원, 다른 조합, 농협중앙회 및 그 자회사 이외의 거래처를 말한다.
6. "소포장사업소"(이하"사업소"이라 한다)란 제5조에 의한 원재료 잡곡을 소포장하는 사무소를 말한다.
7. "사업소 관리자"란 잡곡사업소의 생산 활동에 수반되는 설비운영 등 사업에 관한 제반사항을 관리하며 원·부재료의 투입, 공정일지 기록, 설비운영 등을 수행하는 자를 말한다.
8. "위탁가공"이란 포장규격의 다양화, 신규투자비의 절감, 생산기술의 활용 등을 위하여 필요한 경우 도정, 소포장과 같은 단순 원재료 가공에 한하여 계통사무소나 「양곡관리법」에 따라 양곡가공업을 신고한 자(이하 "민간"

이라 한다)에게 위탁하여 가공하는 것을 말한다.

제4조(사업방식) 사업은 매취방식으로 하되, 필요한 경우에는 수탁방식 등을 병행 운용할 수 있다.

제2장 원재료의 조달

제5조(원재료 구매) ①원재료는 조합원 또는 다른 조합, 농협중앙회 및 그 회사로부터 구매함을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 구매할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 사업소의 원재료 물량이 부족한 경우. (단, 관내 또는 인근 지역의 농가, 영농조합법인 등이 생산한 물량으로 한다)

2. 그 밖에 천재지변이나 불가피한 사유로 계획생산에 따른 물량확보가 불가능하여 제품생산에 차질이 예상되는 경우

②외부거래처에서의 매입 전결기준은 조합장으로 한다. 다만, 이사회 의결을 받아 전결기준을 달리 할 수 있다.

③잡곡을 소포장하기 위하여 원재료를 구입하는 경우 시장유통가격 등을 감안하여 객관적인 자료에 의하여 구입가격을 결정하여야 한다.

④조합은 가공능력과 생산동향을 감안하여 원재료의 적정재고를 보유하여야 한다.

⑤사업계획서에 따른 원재료 매입액이 10억 이상인 품목이 있는 경우에는 「매취판매사업 리스크관리준칙」에 따른 리스크관리위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

⑥원재료 구매 시 생산자증명서, 원산지증명서, 출하증명서 등 원산지 확인이 가능한 서류를 징구하여야 한다.

제6조(재고조사) ①조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자가 업무담당자를 제외하고 따로 지정하는 직원(또는 법인인 대행업체)이 재고조사를 실시하여 장부상 수량과 대조·확인하고 재고조사표를 작성하여야 한다.

②재고조사는 매분기 1회 이상 실시하여야 한다.

③재고조사 결과 파손·부패·변질·감량 등으로 판매가 불가능하거나 부족액이 발생한 경우에는 이사회에서 정하는 인정감모손(율) 한도 내에서 손실 처리할 수 있다.

제7조(사고처리) ①사업 수행과정에서 사고(임직원의 고의 또는 과실에 의한 위법·부당한 행위로 조합에 손실을 초래하게 하거나, 내부질서 및 기타 질서를 위반하여 조합의 명예를 훼손시키고 공신력을 실추시켜 정계의 대상이 되는 경우)가 발생하였을 때에는 곧 사고조사서를 작성하고 그 책임한계를 명백히 하여야 한다.

②사고품의 변상은 사고 당시의 시가변상을 원칙으로 하되 관련자의 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 현물 또는 원가 변상할 수 있다. 다만, 제8조에서 정한 면책 사고 또는 손실에 대하여는 재산상·신분상의 책임을 면할 수 있다.

③사고 또는 손실처리에 따르는 모든 비용은 제2항에 따라 처리한다.

제8조(면책 사고 또는 손실 범위) 제7조 제2항의 단서규정에서 정한 면책 사고 또는 손실 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 선관의무를 충실히 이행하였음에도 천재지변 등 불가항력 사유에 의하여 불가피하게 발생한 파손, 부패, 변질, 감량, 가격 변동에 따른 손실 등의 사고
2. 성출하기 판매품의 집중출하에 따른 판매처리 시설 및 능력의 한계로 인하여 불가피하게 발생한 사고
3. 상인의 가격조작행위 등이 심하여 조합원의 피해가 크다고 판단되어 유통질서 확립과 조합원 소득증대를 위하여 조합이 개입, 판매하는 과정에서 불가피하게 발생한 판매 손실
4. 소비자의 기호 급변, 경쟁상품의 출현 및 정부의 정책변동 등의 사유로 장래 가격예측이 극히 곤란한 상황에서 불가피하게 발생한 판매 손실
5. 법령 및 제규정에 따라 적법하게 취급한 사업에서 발생한 고의 또는 중과실이 없는 손실로서 이사회에서 불가피하다고 인정하는 손실

제3장 소포장 시설 가동 및 제품 생산·판매

제9조(생산) 사업소 관리자는 조합 시설의 소포장 능력, 판매계획 등을 감안하여 연·월별 생산계획을 수립하여 생산하여야 한다.

제10조(수탁생산) ①사업소 관리자는 제품생산의 위탁신청이 있을 때에는 위탁생산신청서를 받아 이를 검토한 후 그 승낙여부를 신청인에게 통지하여야 한다.

②수탁생산의 경우 원재료는 공장 문전도로 인수하고 생산 후 제품은 공장 문전도로 인도함을 원칙으로 한다.

③원재료의 인수 후 제품인도 시까지의 과정에서 발생한 사고에 대하여는 수탁조합의 책임으로 한다.

④수탁생산 수수료는 주변시세, 사업여건 및 지역사회와의 상생발전을 고려해서 상호 협의하여 조합의 전결기준에 따라 정한다.

제11조(위탁가공) ①계통사무소는 생산시설이 없거나 부족하여 제품의 다양화가 곤란한 경우에는 해당 시설을 보유한 계통사무소 또는 민간에 가공을 위탁할 수 있다.

②위탁가공시설의 생산능력, 생산실적 및 품질관리 수준 등을 종합판단하고 위탁가공 대상품목, 물량 및 생산조건을 감안하여 위탁가공계약을 체결한다.

③사업소 관리자는 위탁가공 소포장시설에서 제품생산 시 생산과정 및 완제품에 대하여 품질검사를 철저히 하여 관리한다.

④사업소 관리자는 원활한 사업추진을 위하여 위탁가공품목, 위탁가공비용 및 품질관리 계획 등을 사업계획에 반영하여야 한다.

⑤민간에 위탁가공을 하려는 경우에는 소관부서에 사전 사업승인을 받아야 한다. 위탁가공 승인사항을 위반하는 경우에는 소관부서의 「양곡 위탁가공 업무처리지침」에 따른다.

⑥위에서 언급하지 않은 위탁가공 관련 세부사항은 소관부서의 「양곡 위탁가공 업무처리지침」에 따른다.

제12조(제조지시) 사업소 관리자는 생산할 품명과 규격, 수량을 적은 제조지시서를 작성하여야 한다.

제13조(작업보고서 기록관리) ①사업소 관리자는 제12조에 따라 제품생산에 수반되는 원료와 인원투입, 작업시간, 생산개시 및 완료시기 등 종합계획을 수립하고 제품 생산 진행상황을 해당품목 생산 완료시까지 작업보고서를 기록·관리하여야 한다. 다만, 전산으로 관리가 가능한 경우 전산자료로 갈음할 수 있다.

②제조지시서는 해당 작업보고서와 함께 보관, 관리하며 원가계산 시 사용하여야 한다.

제14조(인정감모손) ①조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자가 가공원재료(포장재료 포함) 및 제품의 품목별 인정감모율을 산정하여 이사회의 의결에 의하여 결정하여야 한다.

②실제로 발생한 감모액중 제1항에 따라 정한 허용한도 이내의 인정감모액은 원가성이 있는 경우에는 원가산입하고, 비원가성인 경우에는 영업외비용

으로 회계처리 하여야 한다.

제15조(제품판매) ①생산된 제품은 직판 또는 계통판매조직을 통하여 판매하
되, 조합 자체의 사정에 따라 필요한 경우 다음 각 호에 따른 방법으로 판매
할 수 있다.

1. 대량수요처 및 온라인 거래처의 주문에 의한 판매
2. 판매 대리점 또는 판매회사를 통한 판매
3. 수출 판매
4. 그 밖에 수요자에 대한 판매

②조합은 위탁판매 대리점 등 외부판매처 선정 시 거래투명성을 확보하여야
한다.

③제11조에 의한 위탁제품은 조합 책임 하에 전량 인수 후 유통·판매하여
야 한다.

제16조(공급가격) 제품의 공급가격(원가이하 가격을 포함한다)은 제조원가, 판
매원가, 경쟁업체의 유사제품 가격 등을 감안하여 조합의 전결기준에 따라
정한다.

제17조(부산물물의 처리) 제품의 생산에 부수되어 얻어지는 부산물은 제15조에
서 정한 제품의 판매에 준하여 처리한다.

제18조(대금결제) ①판매대금의 결제는 현금거래를 원칙으로 하되 채권보전에
지장이 없는 범위에서 외상판매 할 수 있다.

②조합간 외상거래는 조합의 「경제사업규정(예)」 제37조의 외상거래특례를
따른다.

③외상판매를 할 때에는 거래약정을 체결하여야 한다. 다만, 「경제사업 여신
업무방법 (예)」 제4장 제3조(계약체결방식)에 따라 거래약정서 작성을 생략
할 수 있다.

④외상거래약정 체결, 외상판매한도 설정 등 외상판매와 관련된 세부사항은
조합의 「경제사업채권관리업무준칙(예)」 및 동 「업무방법」에 따른다.

제19조(불량제품의 처리) ①사업소 관리자는 생산 및 유통과정에서 불량제품이
발생하지 않도록 최선을 다하여야 한다.

②소비자 또는 거래처로부터 다음 각 호의 불량제품이 접수된 경우에는 정
상제품과 교환해 주거나 현금으로 변상하여야 한다.

1. 이물질 혼입
2. 포장 불량
3. 정량 부족
4. 변질

5. 품질상의 결함

6. 유효기간의 경과

7. 기타 정상제품과 상이한 제품

③제조과정에서 발생한 불량제품과 제2항에 따라 반품된 제품 중 재가공이 불가능한 것은 사업소 관리자의 책임 하에 처분하고 그 사유를 기록 보관한다.

④원가산입, 비용처리, 변상 등 반품된 제품의 처리에 관한 기준은 사업소 관리자가 정할 수 있다.

⑤사업소 관리자는 불량제품 발생 등 고객불만 접수 시 그 내용을 관리대장에 기록·유지하고 발생원인 분석·책임한계 규명·향후 대책 등을 수립하여 재발방지에 노력하여야 한다.

⑥제11조에 의한 위탁가공의 경우 제2항에 따른 사유 발생 원인이 수탁업자에게 있을 경우 수탁업자에 대한 구상권 행사가 가능하도록 위·수탁 계약을 체결할 때 그 내용을 명시하여야 한다.

제20조(판매장려금 지급) 제품의 판매확대를 위하여 일정수량 이상 판매한 거래처에게 사업소 손익을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 판매장려금을 지급할 수 있다.

제21조(에누리) 제품의 품질불량, 수량부족, 파손 등의 이유로 판매 시 가격할인 대신 계약수량보다 더 많은 수량을 지급하는 경우 제품 판매대금은 실제 회수될 금액으로 기표하되 계약수량을 초과하여 인도한 수량에 대하여는 그 원가를 매출원가에 산입하여야 한다.

제22조(선도금) 원재료의 적기적량 확보 등을 위하여 선도금을 지급할 수 있다.

제4장 사후관리

제23조(원산지 관리) ①조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자는 원재료 매입에서 판매까지 전 과정에 대한 원산지를 확인하고 증빙서류를 구비해야 하며, 조합장 또는 전결권이 있는 사업소 관리자가 분기별로 원산지 점검자를 지정하여 1회 이상 자체 원산지 점검을 실시하여야 한다.

②원산지점검 관련 세부사항은 소관부서의 「잡곡 원산지업무처리지침」에 따른다.

제24조(원산지 표시) 「농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 시행령」에 따라 제품의 원산지를 표시하여야 한다.

제25조(포장재 관리) ①포장재 관련 양곡표시사항은 「양곡관리법 시행규칙」 제7조의3(양곡의 표시사항 등)에 따른다.

②농협브랜드의 사용에 관한 사항은 조합의 「경제사업브랜드관리준칙」을 따른다.

제26조(미수채권관리) ①상환기일이 경과한 미수채권에 대하여는 매분기 1회 이상 채무확인을 실시하는 등 관리 및 회수에 철저를 기하여야 한다. 다만, 판매미수금의 경우에는 월 1회 이상 채무확인을 실시하여야 한다.

②회수가 불가능하다고 인정되는 정리대상 미수채권은 지체없이 법적절차를 실행하여 정리한다.

제27조의(채권·채무 대사) 거래처와의 채권·채무는 매분기 1회 이상 상호 대사·확인하여야 한다. 다만, 온라인 등 전산에 의하여 대사하였거나 미수금 또는 미지급금 잔액증명서를 교부한 경우에는 해당 분기의 대사를 생략할 수 있다.

제5장 회계처리

제28조(회계처리) 소포장사업소의 회계처리는 다른 사업부문과 구분처리(환코드 또는 구분 계리코드)하여 사업 및 손익을 명확히 산출하여야 관리한다. 다만, 조합 여건상 구분회계 또는 가공회계 처리를 할 수 없을 경우 수기로 별도의 관리하여야 한다.

제29조(기타 회계처리) 그 밖에 회계처리는 「회계규정」에서 정하는 바에 따른다.

제30조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 농식품안전관리준칙, 농식품가공업무취급준칙, 매취판매사업리스크관리준칙, 경제사업채권관리업무준칙, 경제사업브랜드관리준칙 등을 준용한다.

부 칙

이 준칙은 2020년 6월 8일부터 시행한다.

정책작물관매사업준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 양곡부(T:6298)

[2000. 7. 1. 제정
2012. 3. 2. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 정책작물 판매사업에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 쌀을 제외한 보리, 맥주보리, 옥수수, 고구마, 두류, 밀, 기타 양곡 등(이하 "정책작물"이라 한다) 정부정책과 연관된 정책작물의 판매사업에 관하여는 다른 규정이나 준칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2012.3.2. 개정)

제3조(사업방식) 이 준칙에 의한 정책작물관매사업은 위촉판매사업으로 한다.

제4조(계약재배 및 출하약정) ①본 조합은 경제지주의 위촉에 의하여 정책작물 대상 품목에 대한 재배계약 또는 출하약정(이하 "계약"이라 한다)을 체결한다.

②계약은 재배농가를 대표한 영농회장 또는 작목반장과 체결함을 원칙으로 한다.

③계약서에는 참여농가가 영농회장 또는 작목반장에게 계약을 위임한다는 회의록과 계약내용을 확인한 서명날인이 있는 계약명세표를 첨부하여야 한다.

④계약결과는 대장으로 작성하여 생산지도, 출하통지서발급, 부정수매방지 등을 위한 자료로 활용한다.

⑤계약이 특별한 사유없이 이행되지 않거나 이행률이 현저히 저조한 지역에 대하여는 다음년도 계약대상에서 제외시킬 수 있다.

제5조(생산지도) 본 조합은 유관기관과 협조하여 재배·수확·건조·선별 등 각 단계별로 참여농가가 생산비를 절감하고 상품성을 높일 수 있도록 지도하여야 한다.

제6조(수매계획 홍보) 본 조합은 확정된 수매계획에 따라 지역별 수매일정·수매가격·검사규격 등을 영농회에 통보하고 마을게시판·애프방송 등을 통하여 출하 농가에 알린다.

제7조(수매준비) 본 조합은 수매개시 전에 다음 각 호의 사항을 준비하여야 한다.

1. 계약재배대장 또는 출하약정대장에 의한 농가별, 출하일자별 출하통지서 발급

2. 보관창고 확보

3. 검사필증이 부착된 저울, 곡물수분측정기 등 수매기자재 점검(산물보리 수매시에는 산물수매에 필요한 장비를 점검한다)

4. 강우, 강설에 대비한 피복재 및 깔판 준비

5. 수매종사직원(수매, 창고, 대금지급직원, 검사원을 말한다)의 사용인감계 작성 및 상호교환

6. 검사보조인부의 확보, 예비점검원의 위촉 및 교육, 영농회장의 사용인감계(생산자증명서 발급용을 말한다) 등 해당 작물의 수매에 필요한 사항

제8조(수매대상) 정책작물은 국립농산물품질관리원장이 고시한 농산물검사기준에 의한 등급별 검사합격품에 한하여 수매한다.

제9조(수매) ①수매량, 수매가격은 매년 경제지주에서 정하는 수매계획에 따른다.

②수매담당자는 검사를 마친 품목에 대하여 출하자별로 곡종 및 등급별 수량을 확인 한 후 수매전표 5매를 발급하여 원본 1매는 보관하고 1매는 검사원에게 나머지 3매는 출하자에게 교부한다.

③출하자는 수매담당자가 발급한 수매전표를 보관창고 담당자에게 제시하여 현품을 입고시킨 후 보관창고 담당자의 입고확인을 받아 그 중 2매(3매중 1매는 보관창고 담당자가 보관한다)를 대금지급 담당자에게 제출한다.

④보관창고 담당자는 수매전표 발급자의 인감을 대조·확인한 후 등급별 수량을 확인하여 입고한다.

⑤수매전표는 정정할 수 없으며, 정정할 경우에는 재발급하여야 한다.

제10조(수매등록 및 대금지급) ①수매담당자는 수매전표에 의거 출하자별·품목별·등급별 수매실적을 수매당일 온라인 등록하며, 출하자에게 수매대금이 지급 되도록 한다.

②수매대금을 온라인 입금시는 반드시 출하자 명의의 예금계좌를 등록하여야 하며, 현금지급시는 출하자가 제시한 입고확인된 수매전표 2매에 등급별 대금을 계산하여 출하자의 날인을 받은 다음에, 원본 1매는 조합에서 보관하고, 나머지 1매는 대금지급과 함께 출하자에게 교부한다.

③본 조합은 농가편의도모를 위해 수매현장에 출장하여 대금을 현금지급시는 현장입고제를 채택하여 검사후 입고전이나, 수매온라인 등록이전이라도 조합장 책임하에 수매대금을 지급할 수 있다.

제11조(수매마감) 당일 수매가 완료되면 수매담당자는 출하자별 수매실적을 온라인등록후 전산조회하여 수매일계표상의 수매량·검사량·입고량·수매대금지급액의 일치여부 등을 확인한 후 자체 편철 보관관리한다.

제12조(수매자금의 지원) 수매자금은 수매실적 온라인등록에 의해 경제지주와

환네트(Net)로 한다. 단, 비온라인 품목이나 또는 전산장애 등으로 환네트 거래가 불가능한 경우에는 예외로 한다.

제13조(수매질서 확립) 본 조합은 수매 및 보관관리·인도과정에서의 중간상인 개입, 수매실적 조작 기타 부정한 방법에 의한 사고와 민원사항 등이 발생되지 않도록 하여야 한다.

제14조(보관관리) ①본 조합은 정부양곡안전보관요령을 준용하여 보관관리를 대행하며 재고의 감모 또는 분실이 발생할 경우 수요회사 또는 경제지주에 해당 피해액을 변상해야 한다.(2012.3.2. 개정)

②보관관리 대행에 따른 보관료는 경제지주에서 정한 바에 따라 수요회사가 지급하는 것을 원칙으로 한다.(2012.3.2. 신설)

제15조(화재보험가입) ①수매기간중 화재보험은 경제지주에서 일괄 가입한다.

②수매 마감후의 화재보험 가입방법 및 적용요율은 경제지주에서 정한바에 따른다.

제16조(기타) 이 준칙상의 사업과 관련한 보고, 수매정산, 인수도 등은 경제지주의 별도 지시에 따라 처리한다.

제17조(준용규정) 이 사업과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 경제사업규정, 여신 및 채권관리 관련 제규정을 준용한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2012.3.2. 개정)

이 준칙은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

토양진단센터 업무취급 준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 자재사업부(T:6410)

[2005. 4. 15. 제정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 흙살리기 운동의 일환으로 설치된 본조합의 토양진단센터(이하 "센터"라 한다)의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 센터의 운영 및 업무를 취급함에 있어 제법령 및 규정 등에서 따로 정한 사항 이외에는 이 준칙을 적용한다.

제3조(검정대상) 의뢰인(조합원 및 농업인)의 농산물을 생산하는 토양을 검정 대상으로 하며, 정부에서 실시하고 있는 친환경농업과 관련된 토양검정(소득보전 직접지불제, 친환경농업 직접지불제) 등도 할 수 있다.

제4조(검정방법 및 기준) ①토양검정 방법 및 기준은 일반적으로 인정된 분석 방법 및 기준에 의한다.

②토양검정항목은 별표 1의 작물별 토양분석 필수 항목에 의한다.

제2장 설치 및 운영

제5조(명칭) 센터의 명칭은 ○○농협 토양진단센터로 한다.

제6조(토양진단센터 시설 등) ①센터는 5~10평의 토양분석실을 확보하고, 토양분석기(비색계 등), 분주기, 저울, 실험대, PC(프린터기 포함), 증류수 제조장치, 세척기, 토양채, 피펫, 초자건조대, 세정대, 건조기, 토양채취기, 폐액통 등 실험에 관련된 기자재를 갖추어야 한다.

②토양분석실에는 환풍기, 시약 보관용 냉장고, 온·냉방시설, 수도시설 등이 별도로 설치되어야 한다.

③시약은 토양분석기에 맞는 정품을 사용하여야 한다.

제7조(시비진단기술사의 운영 및 자격 등) ①센터는 원활한 토양검정을 위해 시비진단기술사를 두어야 한다.

②시비진단기술사는 다음 각 호의 1에 해당하는 자로 한다.

1. 국가기술자격증인 농림토양평가산업기사 이상의 자격을 취득한자
 2. 전문대 또는 4년제 대학에서 농학계열, 이학계열(화학, 생물학 등) 관련 분야에서 2년 이상 수학한 자
 3. 지도·경제분야에서 2년 이상 근무한 자
 4. 전 근무지에서 농학계열, 이학계열(화학, 생물학 등)의 분야에서 6개월 이상 근무경력이 있는 자
- ③시비진단기술사는 제4조의 토양검정 방법 및 기준에 따라 토양검정을 성실히 수행하여야 하며, 시비진단교육과정을 이수하여야 한다.

제3장 업무처리

제8조(토양검정의뢰) 토양검정 의뢰는 농업인이 하며, 의뢰시 별표 2의 토양시료채취 봉투에 작물명, 지번, 전화번호, 지목, 기타 특이사항을 기재한 것이어야 한다.

제9조(토양시료채취) 토양시료채취는 토양 및 식물체 분석방법에 의한다. 다만, 의뢰자가 별도의 방법으로 요구할 경우에는 그에 따른다.

제10조(시비처방서 발급 및 활용) ①센터는 토양검정을 완료한 경우 별표 3의 시비처방서를 작성하여 의뢰인(조합원 또는 농업인)에게 교부하여야 하고 그 사본은 1년간 보관하여야 한다. 다만, 사본 보관은 센터 전산관리에 의한다.

②시비처방서를 교부 후에는 그 내용을 수정할 수가 없다.

③비료 등 자재 판매시에는 시비처방서를 참고하여 시비지도를 하여야 한다.

제11조(검정수수료 등) ①토양검정에 따른 적정 실비를 받을 수 있다.

②시비진단기술사의 성과급은 별도로 사무소장이 정할 수 있다.

제12조(사후관리 등) ①토양검정을 완료한 때에는 동자료는 즉시 농협 전산망(경제정보시스템)에 매일 전송하여야 한다.

②토양검정에 활용한 토양시료는 1년간 보관하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 민원 등의 발생으로 인한 토양시료는 민원 종료시까지 보관한다.

③토양검정 중 발생한 폐액 및 폐기물은 폐기물 수거업자(처리업자)에 의뢰하여 처리하여야 하며, 센터에 폐기물처리업자가 발행한 영수증을 비치하여 시·군·구의 폐기물 담당자의 요구가 있을 경우 제시하여야 한다.

제13조(시험연구 등) ①센터는 흙살리기 운동과 관련된 토양검정에 적극적으로 참여하여야 하며, 시험 연구 등에 관한 연구보고서를 중앙회 등에 제출할 수 있다.

②센터 관할 및 인근 농협의 친환경농업 실천농가 및 친환경농업자재 활용농가에 대한 시험연구를 실시하여 우수사례 등을 중앙회에 제출할 수 있다.

제14조(재검정 등) ①토양검정에 의한 민원 등이 발생하였을 경우에는 재검정을 원칙으로 하며 재검정 시에는 타센터 상호간 시료를 나누어 분석하며, 농촌진흥청 농업과학기술원, 도농업기술원에도 의뢰할 수 있다.

②의뢰자는 토양검정결과에 이의가 있을 경우 1회에 한하여 재검사를 요구할 수 있다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2005년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(시비진단기술사의 자격에 관한 경과 조치) 제7조 제2항의 규정에 불구하고 이 준칙 시행 전에 시비진단기술사로 재직 중인 자는 이 준칙에 의한 시비진단기술사의 자격을 갖춘 것으로 본다.

<별표 1>

작물별 토양분석 필수항목

구 분		논토양	밭토양	시설재배지	비 고
		수도작	밭작물, 과수, 화훼, 약용, 기타	시설재배로 하는 작물	
산도 (pH)		●	●	●	
유기물		●	●	●	
유효인산		●	●	●	
치 환 성	칼리	●	●	●	
	칼슘	●	●	●	
	마그 네슘	●	●	●	
전기전도도		×	●	●	
유효규산		●	△	△	
양이온치환용량		●	●	●	
질산태질소		△	△	●	
석회질요구량		△	●	●	
철		△	△	△	
알루미늄		△	△	△	

주) ● 반드시 분석, △ 필요시 분석, × 분석 불필요

<별표 2>

토양시료채취봉투

《앞면》

생명창고 ! 흙을 살리자

토 양 시 료 채 취 봉 투					
시 료 번 호		성 명		전화번호	
현 주 소					
지 번					
재 배 면 적	평	지 목			
재 배 작 물		시료채취일			

○○ 농업협동조합

《뒷면》

토양시료 채취 유의사항

- 시료봉투에 기재사항을 유성매직으로 정확히 기록한다.
- 토양시료는 겉흙을 1 ~ 2cm정도 걷어내고 속흙 15 ~ 30cm 전후 흙을 채취한다.
- 채취한 시료는 그늘에서 말린후 나무망치로 고루 뺏는다.
- 고루 뺏은 시료는 2mm체로 친 후 약 500g정도를 시료봉투에 담는다.
- 작물별 채토 시기

작 물 명	채 토 시 기
벼	수확후 1개월 이내
밭, 하우스작물	수확기나 수확 직후
과수	시비전

하나로마트업무취급준칙(예)

소관부서 : 농협경제지주 마트지원부(T:2080-6800)

2000. 7. 1. 제정
2001. 12. 28. 개정
2005. 7. 1. 개정
2009. 11. 16. 개정
2015. 6. 1. 개정
2020. 6. 8. 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 본 조합의 하나로마트(파머스마켓, 축산물판매장, 인삼 판매장, 직판장 등을 포함한다.) 운영관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 하나로마트 운영에 관한 사항은 법령·정관·규약 또는 다른 규정이나 준칙에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.(2020.6.8. 개정)

제3조(정의) ①이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "하나로마트"라 함은 농산물, 축산물, 특산물, 수산물 등 가공하지 아니한 1차상품과 가공된 식품, 특산품, 생필품 등의 2차상품을 종합 판매하는 사업장을 말한다.
2. "파머스마켓"이라 함은 지방자치단체와 본 조합 등이 부지를 제공하고 정부가 시설비를 지원하여 본 조합이 건설 및 운영하며, 농축산물판매장과 원예자재점, 생필품점 등 부대시설을 함께 운영하여 지역농업의 구심체로 육성하는 사업장을 말한다.
3. "직판장"이라 함은 본 조합이 농축산물 판매를 주 목적으로 소비지에 설치한 사업장을 말한다.
4. "축산물판매장"이라 함은 본 조합이 쇠고기, 돼지고기, 닭고기 등 육류와 육류부산물, 육·유가공품, 벌꿀 및 계란 등의 전문판매를 주 목적으로 설치한 사업장을 말한다.
5. "인삼판매장"이라 함은 본 조합이 수삼, 홍삼, 태극삼, 백삼 등의 인삼류와 인삼가공제품의 전문판매를 주 목적으로 설치한 사업장을 말한다.

6. "상품"이라 함은 농산물, 축산물, 수산물, 특산물 등의 1차상품과 1차상품을 가공한 식품, 특산품 및 생필품 등의 2차상품을 말한다.
7. "계통구매"라 함은 농협경제지주, 자회사(하나로마트 업무를 담당하는 소관부서)를 통해 상품을 구매하는 것을 말한다. 단, 1차 상품의 경우에는 계열사, 자회사, 농·축협, 해당 농협 조합원 등을 포함한다.
8. "자체구매"라 함은 하나로마트에서 계통구매처 외의 공급처로부터 상품을 직접 구매하는 것을 말한다.
9. "계통배송품목"이라 함은 농협경제지주, 자회사 물류센터에서 하나로마트에 배송하는 상품을 말한다.
10. "농협PB상품"이란 농협에서 자체 개발한 상품으로서 농협경제지주, 자회사에서 정한 브랜드를 부착하여 공급하는 상품을 말한다.
11. "전자상거래방식"이라 함은 재화나 용역을 거래함에 있어서 그 전부 또는 일부가 전자문서에 의하여 처리되는 상행위를 말한다.(2020.6.8. 개정)
12. "정보시스템"이라 함은 판매장, 농협경제지주(자회사 포함), 계약업체 간에 발생하는 제반 업무를 수행하기 위한 컴퓨터 등 정보화장비, 프로그램, 데이터 등을 말하며, 운용형태 및 방식에 따라 '경제통합 시스템'과 '소매유통 CRM', '통합업무시스템'으로 구분된다.
13. "직영"이라 함은 구매, 판매, 재고관리 등 전반적인 매장운영 업무와 매입·매출, 이익(률) 등 경영관리 업무 등을 조합이 직접 관리하는 것을 말한다.(2020.6.8. 신설)

제4조(사업방식 등) ①하나로마트사업은 「경제사업규정(예)」(이하 이 조에서 "규정"이라 한다.) 제3조제2호에 따른 매취방식을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 다음 각 호의 어느 하나를 사업방식으로 할 수 있다.
(2020.6.8.개정)

1. 규정 제3조제1호에 따른 수탁방식(2020.6.8. 신설)
2. 규정 제3조제4호에 따른 알선방식(2020.6.8. 신설)
3. 규정 제3조제5호에 따른 예약방식(2020.6.8. 신설)
4. 전자상거래방식(2020.6.8. 신설)

②제1항에 따른 사업방식의 구분과 별도로 거래 유형을 다음 각 호와 같이 구분할 수 있다.

1. "직매입거래"라 함은 하나로마트가 매입한 상품 중 판매되지 아니한 상품에 대한 판매책임을 부담하고 납품업자로부터 상품을 매입하는 형태의 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)
2. "특약매입거래"라 함은 하나로마트가 매입한 상품 중 판매되지 아니한 상

품을 반품할 수 있는 조건으로 납품업자로부터 상품을 외상 매입하고 상품 판매 후 일정률이나 일정액의 판매수익을 공제한 상품 판매대금을 납품업자에게 지급하는 형태의 거래로서 공정거래위원회예규 "대규모유통업 분야의 특약매입 거래에 관한 부당성 심사지침"의 목적과 내용 및 취지에 부합하는 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)

3. "위·수탁거래"라 함은 납품업자가 납품한 상품을 하나로마트 명의로 판매하고 상품 판매 후 일정률이나 일정액의 수수료를 공제한 상품 판매대금을 납품업자에게 지급하는 형태의 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)

4. "임대차거래"라 함은 하나로마트가 판매장소를 제공하고 그에 따라 일정액 또는 일정률의 수수료 등을 수취하는 형태의 거래를 말한다.(2020.6.8. 신설)

③조합은 제1항의 구분에 따른 사업방식의 어느 하나를 선택한 경우, 제2항의 구분에 따른 거래유형 중 적합한 유형을 선택하여 거래하여야 한다.
(2020.06.08.신설)

제5조(운영방식) ①하나로마트는 농협 특색유지 및 운영활성화를 위하여 곡류, 과일류, 채소류, 특산물, 축산물, 수산물 등 1차상품과 농협가공제품, 계통배송품목, 농협PB상품 등의 판매에 주력하여야 한다. 이 경우 취급상품 중 본 조합 관내 농·축산물을 우선 판매하되, 출하가 곤란하거나 생산이 불가능한 품목은 별도 구매하여 운영할 수 있다.

②하나로마트는 직영을 원칙으로 한다. 특히 농축산물은 부득이한 사유가 없는 한 직영운영하여야 한다. 다만, 특수시설 또는 전문 인력부족 등으로 취급품목에 대한 직영관리가 곤란한 경우 하나로마트의 일부를 임대 또는 위탁 운영할 수 있다.

③하나로마트의 일부를 임대 또는 위탁 운영하고자 할 경우에는 매출이익률, 관리비, 감가상각비, 자금이자율 등 수익성과 매장여유면적, 주변상가 임대조건 등 하나로마트 제반여건등을 고려하여 계약을 체결하여야 한다.

④임대 및 위탁운영 계약업체는 계통조직(중앙회, 자회사, 농축협)을 우선 계약대상으로 하고 계통조직과의 계약이 어려울 경우 일반개인 또는 법인사업자로 한다.

제6조(하나로마트 설치 및 폐쇄) ①하나로마트를 신설, 이전 및 폐쇄하였을 때에는 별지서식에 의하여 소관부서에 보고하여야 한다.

②회원조합의 관할구역외에 경제사업을 수행하는 하나로마트를 설치하고자 할 경우에는 중앙회의 회원조합 지도·지원규정(관외사업소 설치)에서 정한 업무절차에 의거 처리하여야 한다.

③하나로마트는 조합원 등 지역주민의 이용편의 제공과 판매확대를 위하여 계절·기획 상품을 중심으로 임시판매장을 개설, 운영할 수 있다.

④하나로마트에서 주류를 취급하고자 하는 경우에는 관할세무서에 주류판매에 대한 소정의 신고절차[주류판매업 신고필증 교부 또는 사업자등록증상 사업의 종류(종목)란에 주류취급을 명시한 사업자등록증 교부 등]를 이행하여야 하며, 국세청의 주세 사무처리 규정에서 정하는 일정량을 초과하여 판매하는 경우에는 주류 판매기록부를 작성·비치하고, 매월 작성된 주류판매기록부는 다음달 10일까지 국세청에서 운영하는 홈택스서비스(www.hometax.go.kr)를 통해 제출하여야 한다. 또한, 하나로마트에서는 주류판매사업자에게 주류를 판매할 수 없으며, 구입자가 구입한 주류를 재판매하는 때에는 국세청고시에 위반되므로 처벌 받을 수 있다는 내용의 안내문을 소비자가 잘 볼 수 있는 주류판매장 내에 게시하여야 한다.(2020.6.8. 개정)

제7조(하나로마트명칭 및 업무관할) ①하나로마트의 명칭은 조합명 또는 마트유형을 병행 표기하되, 다음 예시 중 1을 선택 부여한다.

마트유형	1. 하나로마트	2. 축산물판매장	3. 인삼판매장	4. 직판장
예시	○○농협 하나로마트 ○○점 ○○축협 하나로마트 ○○점 ○○인삼농협 하나로마트 ○○점	○○축협 축산물판매장 ○○점	○○인삼농협 인삼판매장 ○○점	○○농협 직판장 ○○점 ○○축협 직판장 ○○점 ○○인삼농협 직판장 ○○점

②하나로마트의 업무관할은 직제규정에서 정하는 바에 의한다.

제8조(개장일 및 영업시간) ①하나로마트는 조합원 및 일반고객의 이용편의와 복무규정 등을 고려하여 개장일과 영업시간을 정하여 운영하여야 한다.

②개장일과 영업시간은 유통관련법, 지역적 특성 등을 고려하여 신축적으로 조정할 수 있다.

제9조(종사원) ①하나로마트에는 점장, 부점장과 부문별 팀장직제를 편성하여 운영할 수 있다.

다만, 점장은 책임있는 경영관리를 위하여 보직공모제를 운용할 수 있으며 책임자 배치를 원칙으로 한다.

②하나로마트는 제1항의 규정에 의한 종사원외에 업무수행상 필요한 경우 기능직(농축산물판매직중), 계약직인력을 채용·운용할 수 있다.(2020.6.8. 개정)

③하나로마트는 식품안전관리를 위하여 식품안전과 관련된 교육을 이수한 자 또는 품질관리사 자격증 소지자를 식품안전관리자로 지정하여 운영하여야 한다.

④식품안전관리자의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 식품안전관리 활동·점검·교육 등에 관한 사항을 담당
2. 식품안전과 품질개선에 관한 사항을 지도
3. 해당 사업장 취급식품에 대한 품질검사 실시 및 의뢰
4. 품질검사 결과에 대한 사후조치 보고 및 의견 제시
5. 협력업체 또는 신규업체와의 상품구매 계약 시 사전검사 등 식품안전 심사실시와 필요시 현지점검 실시
6. 사업수행시 식품위생법 준수여부 점검 등

제2장 구 매

제10조(구매원칙) 하나로마트 취급상품은 자체구매시 매장운영 및 판매관리의 효율성을 고려하여 수의계약 또는 경쟁입찰에 의하여 구매한다.(2020.6.8. 신설)

제11조(구매방식) ①하나로마트 취급상품은 계통구매처로부터 계통구매 함을 원칙으로 하며, 계통구매 이외의 품목은 자체구매 한다. 다만 하나로마트의 특수한 여건으로 인해 계통계약상품을 자체구매 할 경우에는 자체구매사유와 타당성 등을 검토한 후 제③항에 따라 처리한다.

②자체구매와 관련된 계약업무는 제③항에 의거 다음 각 호와 같이 처리 처리한다.

1. 자체구매는 당해 공급처와 직매입, 특약매입거래계약서를 작성하되, 사업수행상 필요한 품목이나 계약서 작성이 어려운 경우에는 계약규정에서 정하는 바에 따라 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 다만, 1차상품의 경우 매취(구매) 및 판매건의서(이하 "매취건의서"라 한다.)로 계약서를 갈음할 수 있다.
2. 자체구매품목은 자체구매대장(정보시스템을 운용하는 경우에는 자체구매매입 전산내역으로 갈음할 수 있다.)에 기록, 관리하여야 한다. 다만, 1차상품으로서 부득이한 경우에는 예외로 한다.

③자체구매 시 계약대상업체와의 신규계약 절차는 다음과 같다.

1. 신규상담(온라인 또는 대면)
2. 신규계약 요청문서 및 관련서류 접수
3. 계약요청업체 거래실태조사 및 대상품목 시장조사

4. 테스트마케팅 실시(15일 이상)
5. 상품구매협의회 심의
6. 계약조건 시담 및 설정
7. 계약 건의
8. 계약서 교부

④신규계약시에는 대상업체로부터 다음 각 호의 서류 중 필요한 서류를 받는다.

1. 계약체결 신청서(계약품목에 대한 업체제시 가격표 및 상품 특징 설명서, 식품시험(검사)성적서 포함)
2. 업체정보 확인서류(사업자등록증 사본, 인감증명서, 법인등기부등본(법인과 거래시), 국세/지방세 완납증명서, 재무제표 등)
3. 대금지급에 관한 서류(대금결제 통장사본, 거래·사용인감계)
4. 공급상품 보상에 관한 서류(생산물배상책임보험증권 사본)
5. 기타 계약에 필요한 서류

⑤제③항의 3 "업체거래실태조사"는 현지조사를 원칙으로 한다. 다만, 계약 내용의 일부 변경 또는 보완시에는 동 내용에 대한 관련 제 증빙자료를 제출 받아 계약추진에 참고하되, 계약담당자가 필요하다고 인정할 때에는 업체의 거래실태조사를 실시할 수 있다.

제12조(상품구매협의회 구성 및 운영) 자체구매시 구매처 및 구매품목 선정을 위하여 상품구매 협의회를 두며, 상품구매협의회는 필요한 경우 해당사무소 식품안전담당자를 참석시켜 의견을 청취할 수 있다. 그 구성 및 운영에 관한 사항은 별표와 같다.

제13조(구매물량 및 가격의 결정) 구매물량 및 가격을 결정할 때에는 품목, 수량, 도매시장시세 등 다음 각 호의 사항을 감안하여 품목담당 책임자 결재 후 적정량을 구매한다.

1. 품목별 판매실적과 수요예측
2. 상품회전율과 매출이익률
3. 품목별 재고량과 구매시기
4. 고객의 소비욕구 및 선호도
5. 인근 경쟁점의 취급현황
6. 매입처(계통구매 또는 자체구매)
7. 산지시세 및 농산물(축산물)도매시장 경락가격
8. 인근 경쟁점 시장조사를 기초로 한 도소매예정가격 및 판매가격

제14조(발주 및 검수) ①취급품목에 대한 자체구매시에는 다음 각 호에 의한 발주, 검수절차에 의한다.

1. 상품의 발주는 정보시스템, 발주건의서 또는 각종 신청서로 서면이나 전화(FAX 등 포함), 기타 통신수단을 통하여 발주한다.
 2. 발주상품 인수시 검수담당자는 물품의 이상유무를 확인하고 검수증을 교부한다. 다만, 발주 내용과 틀릴 경우에는 공급자와 협의하여 교체 또는 반품한다.
 - ②계통구매시에는 별도 정하는 정보시스템 업무처리절차(발주, 검수, 기표방법 등)를 이행하여야 한다.
 - ③검수업무는 발주담당자가 아닌 자로 지정하여 별도 운용하되 직원 운용에 어려움이 있을 경우 품목간 담당자를 교차하여 검수업무를 수행할 수 있다.
 - ④검수가 완료된 상품에 대한 반품은 공정거래법에서 정한 기준에 따른다.
- 제15조(정육해체보고서 작성) 지육상태로 인수한 육류에 대하여는 판매에 적합하도록 부위별 해체 및 상품화작업을 실시하고 정육해체보고서를 작성하여야 한다.

제3장 판 매

- 제16조(판매원칙) ①취급상품의 판매는 마트판매를 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 ON-LINE마케팅을 통한 전자상거래를 병행할 수 있고 구판장, 임시판매장의 개설운영이나 대량수요처 등의 경우 현장판매 등 마트 외 판매를 할 수 있다.
- ②취급물자는 현금판매 및 정찰제판매를 원칙으로 한다. 다만, 채권보전에 지장이 없는 범위안에서 외상 판매할 수 있다.
- 제16조의2(허용되지 않는 거래) 다음 각 호의 1에 해당하는 거래는 허용되지 않는다.
1. 납품업체가 공급한 상품의 일부 또는 전부를 해당 납품업체에게 다시 판매하는 거래 (2020.6.8. 신설)
 2. 납품업체에게 구매를 강요하는 행위 및 거래 (2020.6.8. 신설)
 3. 상품의 흐름 없이 매출액만 발생시키는 거래 (2020.6.8. 신설)
 4. 관련 법령 및 제규정에 저촉되거나 공신력을 실추시키는 거래 (2020.6.8. 신설)
- 제17조(판매가격 운용) ①판매가격은 구매원가와 부대비용을 참작하여 결정하되, 유별 또는 품목별 목표매출이익률, 인근 시장가격, 제품 신선도 등을 감안하여 탄력적으로 운용한다.

②다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 구매원가에 불구하고 판매가격을 인하하여 조정할 수 있다.

1. 장기채화재고 발생
2. 고가민원 발생
3. 상품성 저하 예상에 따른 판매가격 인하추진이 필요할 때
4. 원가이하 판매를 통한 사업활성화 추진이 필요할 때
5. 기타 가격인하 필요성이 있을 때

③판매가격을 조정할 때에는 판매가격 조정현황표를 작성하여 유별 또는 개별 품원장을 조정한다. 다만, 하나로마트업무의 정보시스템화에 따라 판매가격 조정현황표 작성이 불필요한 경우에는 이의 작성을 생략할 수 있다.

제18조(매출일보 관리) 일일 영업 종료 후에는 정보시스템에서 매출일보를 출력하여 점장 결재 후 보관 관리하여야 한다. 다만, 정보시스템 미운용 하나로마트는 수기로 판매일지를 작성, 관리하여야 한다.

제19조(시장가격 조사) 하나로마트는 적정판매가격 책정을 위한 기초자료로 활용하기 위하여 인근 시장가격을 수시로 조사하여야 한다.

제20조(협동조직을 통한 상품판매) 원거리소재 조합원 등의 편의제공을 위하여 부녀회구판장, 축산계 등 협동조직을 통하여 상품을 판매할 수 있다.

제21조(외상판매) ①외상판매는 다음 각 호에 해당하는 자를 대상으로 취급할 수 있다.

1. 신용이 확실한 자
2. 부녀회구판장, 축산계 등 협동조직
3. 기타 외상판매가 필요한 자

②무이자 외상판매기간은 30일 이내로 한다. 다만, 대량수요처에 대하여는 따로 약정이 있을 경우 그에 따른다.

③외상판매시의 거래약정체결, 외상매출채권이자율, 동일인당 외상한도 등 외상판매업무처리방법은 경제사업규정(예) 및 경제사업채권관리업무준칙(예)에서 정하는 바에 의한다.

제4장 재고관리

제22조(상품관리) ①재고자산이라 함은 하나로마트의 정상적인 영업활동과 관련하여 판매를 위하여 소유하거나 판매를 목적으로 하는 재화를 생산하기 위하여 소비될 유형의 자산을 말한다.

②하나로마트의 상품관리는 단품별로 구분 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 1차 상품중 단품관리가 불가능한 경우에는 예외로 하며, 상품과목별로 관리할 수 있다.

③재고자산은 선입선출 판매방식을 통하여 상품의 체화를 최대한 방지하여야 한다.

④1차상품은 부패, 변질, 감량 등이 발생하지 않도록 선도관리에 철저를 기하여야 한다.

⑤하나로마트가 인수한 상품은 보관장소별 관리자를 지정하여 관리책임 한계를 명확히 한다.

⑥하나로마트 보유상품에 대하여는 재산종합보험에 가입하여야 한다. 단, 풍수해등 필요한 경우 화재보험(특약포함)에 가입하여야한다.

⑦재고조사전 물품의 부패, 파손, 변질, 진부화 등으로 판매가 불가능하여 폐기처리하는 경우에는 품목별로 손실(폐기)처리대장을 작성하고 전결권자의 확인을 받아야 한다.

제22조의2(판매상품 폐기 처리절차) ①상품손실을 '폐기손실'과 '폐기외손실'로 구분하여 관리 및 처리한다.(2020.6.8. 신설)

②폐기손실은 해당 상품에 대한 전산발주·상품매입·진열관리 등을 통한 판매 노력을 다하였음에도 불구하고 유통기한 경과, 변질, 파손, 오손(포장불량 등), 부패 등으로 더 이상 정상(할인) 판매가 어려워 부득이 폐기할 경우 발생하는 손실이며 폐기외손실은 폐기손실 이외 감량, 분실, 도난 등에 의해 발생하는 손실이다.(2020.06.08. 신설)

③폐기손실 대상 상품은 폐기상품 전산등록 및 장표를 출력하여 사무소장이 지정한 직원 입회하에 수량, 품위 등을 공동 확인한 다음 폐기처리 후 사무소장(1차 상품은 전결기준에 의한 전결권자) 결재를 득한다.(2020.6.8. 신설)

④사고예방직원은 폐기처리가 적절한 지를 수시로 확인하여야 하며, 사고예방 전담직원이 없는 하나로마트의 경우 점장이 이를 수행한다.(2020.6.8. 신설)

⑤제2항 및 제3항에 따라 폐기손실을 처리할 경우 관련 직원은 재고부족 책임이 면책된다.(2020.6.8. 신설)

⑥폐기외손실 해당 상품은 제24조 재고조사결과 과부족시 처리와 제25조 인정감모율에 의하여 처리한다.(2020.6.8. 신설)

제23조(재고조사 실시) ①상품의 재고조사는 다음 각 호의 1의 경우에 조사기준일의 판매예정 가격을 기준으로 전품목(공병 등 포함)에 대하여 실시하여야 한다.

1. 매 분기 중 1회 이상

③창고에 보관중인 상품은 계속기록법으로 실시하고, 창고와 마트의 분리가 어려운 하나로마트는 실제조사법에 의하여 실시한다.

1. 곡류는 1,000분의 2이내로 한다.
2. 곡류를 제외한 1차상품은 1,000분의 10이내로 하되, 수삼은 1,000분의 30이내로 한다. 다만, 도매부문 취급분은 1,000분의 3이내로 한다.
3. 2차상품은 1,000분의 5이내로 한다. 다만, 도매부문 취급분은 1,000분의 1 이내로 한다.

제26조(적정재고 유지) ①하나로마트는 계획구매를 통하여 적정재고를 유지하고 재고과잉 또는 품질 발생을 방지하여야 한다.

②고가상품 등에 대한 개별관리가 필요한 경우에는 주요상품수급대장에 기록, 관리한다. 다만, 따로 개별원장을 사용하는 경우에는 수급대장을 사용하지 아니할 수 있다.

제5장 경영관리

제27조(외상매입금관리) ①외상구매 상품대금은 계통과 자체로 구분하여 관리하되, 계통구매분은 계약업체 구분없이 계통사업외상매입금 원장에 기재하고, 자체구매분은 구매처별로 외상매입금 원장을 관리한다. 다만, 필요시에는 하나로마트 여건에 맞게 달리 운용할 수 있다.

②계통구매 외상매입금의 상환절차는 중앙회에서 별도 정하는 바에 의한다.

제28조(판매장려금) ①사업의 이용도를 높이고 공급을 촉진하기 위하여 이용자에게 판매장려금을 지급할 수 있다. 이 경우 판매장려금은 취급상품, 상품권, 현금 또는 배당금 등으로 지급할 수 있으며 지급대상자 및 지급률 등의 지급기준은 하나로마트 여건에 맞게 정한다.

②제20조에 의거 협동조직에 대한 상품공급시 협동조직단위로 판매장려금을 지급할 수 있다.

③추석, 설날 등 성수기에 취급물자 판매촉진을 위하여 하나로마트 종사직원을 대상으로 판매장려금을 지급할 수 있다.

제29조(성과급 등) ①하나로마트 종사원의 사기진작 및 사업 활성화를 위하여 목표관리 (특별)성과급제를 운용할 수 있다. 이 경우 (특별)성과급은 사업계획에 반영된 범위안에서 지급할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 특별성과급 운용기준은 급여규정보범(안) 제18조(특별성과급)와 제19조(특별성과급 지급방법)에 따른다.

③시간외근무 및 휴일근무 종사원에 대하여는 시간외수당을 지급할 수 있다. 다만, 복무규정(모범안) 제17조제3항에 의한 보상휴가를 부여하는 경우에는

이에 해당하는 시간외근무에 대하여는 시간외근무수당을 지급하지 아니한다.
제30조(판매권유비) 생활물자, 혼수품판매 등에 직접 기여한 직원 및 내부조직
장에 대하여는 기준을 정하여 판매권유비를 지급할 수 있다.

제31조(원장 계좌설치) ①원장의 계좌는 계통, 자체 구분없이 유별, 부가가치
세 면세·과세별로 구분 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 품
목별, 규격별, 등급별로 개별원장을 사용할 수 있다.

②하나로마트의 단가산출은 매가환원법에 의한다. 다만, 필요한 경우에는
이동평균법에 의하여 산출할 수 있다.

③정보시스템에 의한 전산원장(일계표) 잔액과 하나로마트 B/S, P/L계수 잔
액의 일치여부를 확인하여야 한다.

④매월말 기준으로 원장상 월계 및 누계를 산출하고 B/S, P/L계수와의 부합
여부를 대사 확인하여야 한다.

제32조(유별분류 및 회계처리) ①하나로마트 취급상품에 대하여는 다음 각 호
와 같이 1차 상품을 7가지, 2차상품을 5가지로 한 12대과목으로 관리함을
원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 달리 정할 수 있다.

1. 1차상품 : 곡류, 과일, 채소, 특산, 축산, 수산(활/선), 수산(건/가공)

2. 2차상품 : 가공식품, 가전가구, 패션침구, 생활용품, 여가문화

3. 저장품, 기타당좌자산은 별도 관리한다.

②하나로마트 회계업무방법에 관한 사항은 별도 정하는 바에 의한다.

③회계처리단위는 원으로 하고, 기표에 따른 끝전 금액은 제32조제2항에 의
한 회계업무방법에 따라 비용처리 한다.

제33조(부대비용 및 포장제비용) ①물품매입을 위하여 소요된 직·간접부대비
용은 매입원가에 더한다.

②상품화를 위하여 사용되는 자재대는 저장품으로 일괄 구매후 매월 사용량을
유별원가에 더한다.(원가산입)

③물품판매에 사용되는 포장자재대는 판매비용으로 처리한다.

④유상비닐봉투는 판매품과 동일하게 처리한다.

제34조(판매예정가격 결정) 상품을 매입하였을 때에는 검수확인서(계통구매시)
또는 세금계산서 및 매취건의서(자체구매시) 등을 기초로 인근 경쟁점 가격
및 적정 매출이익 등을 감안하여 판매예정가격을 결정한다.

제35조(판매대금 관리) 제18조의 규정에서 정한 매출일보에 의해 현금판매분
을 현금입금하고, 외상판매분은 외상증서 또는 인수증에 의하여 외상매출금
으로 처리한다. 다만, 정보시스템 미운용 하나로마트는 작성된 판매일지에
의한다.

제36조(업체로부터 제공받은 물품의 처리) ①업체로부터 제공받은 덤, 사은품, 기증품 중 판매대상 품목에 대하여는 판매가격조정현황표를 작성·판매가격을 조정 처리하여야 한다. 다만, 전산정보시스템 운용 하나로마트는 "덤" 입고내역 전산등록으로 이에 갈음할 수 있다.

②별도로 조합원 및 이용고객에게 사은품 등으로 지급할 품목에 대하여는 하나로마트의 지급기준에 따라 처리하되 수급대장을 작성 비치하여야 한다.

제37조(채권·채무대사) ①하나로마트는 매 분기 1회 이상 B/S상의 해당계정에 대한 계정대사(채권·채무)를 실시하여 그 결과를 자체 보관하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 계정대사 결과 오류내역이 있을 때에는 그 원인을 규명하여 즉시 정리하여야 한다.

③외상으로 구매한 상품대금에 대하여 공급업체로부터 대금지급 요청이 없을 때에는 하나로마트 기표일로부터 3년이 경과한 후 영업외수익(목 : 기타잡이익)으로 처리한다. 다만, 계통구매 상품의 경우에는 제2항에 의하여 정리한 후에 처리할 수 있다.

④제3항에 의한 수익처리 후 공급업체로부터 대금지급 요청이 있을 때에는 영업외비용(목 : 기타잡손실)으로 지급한다.

제38조(경영의 합리화) ①하나로마트는 매분기말 기준 익월 30일 이내에 정보시스템(경제통합시스템)에 영업현황 및 경영계수를 입력하여 자체 경영진단을 실시하고, 경영진단결과(경영현황내역, 손익내역표분석, 손익분기점산출, 매출관련분석, 부문별경영계수분석)를 출력 후 사무소장의 결재를 얻어야 한다. 또한 연도말에는 결산을 실시하여 당기순손익을 산출하여야 한다.

②정보시스템을 운용하는 하나로마트는 전문성 및 효율성 향상을 위하여 정보시스템 담당자를 별도로 지정·운용하여야 하며 수시로 정보시스템에서 제공되는 각종 경영정보를 분석하여 재고회전을 향상 등 경영개선에 적극 활용하여야 한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

①(시행일) 이 준칙은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 1. 이 준칙 시행전에 수행된 각종 사업·업무 등은 이 준칙에 의하여 수행한 것으로 본다.

2. 이 준칙 시행일 현재 2차상품을 취급하는 축협판매장에 대하여는 별도 전산업무규정(EDI수발주 시스템구축 등)을 구축하여 EDI업무처리방식을

도입, 시행하는 날까지는 종전 축협제규정(축산물판매장운용요령 및 생활
물자사업요령)을 잠정적으로 적용한다.

부 칙 (2001.12.28. 개정)

이 준칙은 2001년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙 (2005.7.1. 개정)

이 준칙은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2009.11.16. 개정)

이 준칙은 2009년 11월 16일부터 시행한다

부 칙 (2015.6.1. 개정)

이 준칙은 2015년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2020.6.8. 개정)

이 준칙은 2020년 6월 8일부터 시행한다.

(년 월 일)

(인)

<별표>

상품구매협의회 운영절차 기준(안)

제1조(목적) 이 기준은 상품구매협의회(이하"협의회"라 한다)운영을 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) 협의회는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 구매처 선정 및 구매상품 선정에 관한 사항
2. 사업방식(매취방식, 특약매입방식 등)에 관한 사항
3. 구매상품의 계약해지 기준 및 결정에 관한 사항
4. 구매계약 시 별도 제시조건 및 특약사항에 관한 사항
5. 상품에 대한 품질관련 적법 여부 및 점검·확인에 관한 사항
6. 기타 하나로마트의 효율적인 운영을 위해 필요한 사항

제3조(협의회 구성) 협의회는 위원장을 포함하여 6인 이상으로 한다.

- ①위원장은 경제담당 상무 또는 하나로마트 점장을 원칙으로 하며, 요건 미충족시 별도 내부방침에 의해 정한다.
- ②위원은 투명성 및 공정성 유지를 위해 안전 상정 담당자를 제외한 하나로마트 종사자 및 조합직원으로 구성한다.
- ③부위원장은 제2항의 위원 중에서 위원장이 정한다.
- ④하나로마트 내 별도 품질관리 담당자가 있을 경우 협의회 위원에 반드시 포함하여야 하며, 조합장(상임, 비상임 모두 포함) 및 상임이사는 협의회 구성원이 될 수 없다.

제4조(협의회 간사) 위원장은 협의회 업무의 원활한 수행을 위하여 계약담당 책임자(직원) 중 1인을 간사로 둘 수 있으며, 간사로 하여금 협의회 진행 및 심의내용을 기록·비치토록 할 수 있다.

제5조(협의회의 개최) ①협의회는 매월 1회 이상 개최함을 원칙으로 한다.

다만, 불가피한 경우 위원장의 요구에 의해 긴급소집 또는 서면결의를 할 수 있으며 안전이 없을 경우 개최를 생략할 수 있다.

②위원장은 협의회 안전을 회의개최 2일전까지 위원들에게 서면으로 통지한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제6조(부의) 위원장은 심의 안전을 협의회에 부의하고, 심의 사항을 설명하여야 하며, 필요시에는 관련업체 직원을 출석시켜 보충설명을 하게 할 수 있다.

제7조(의결) 협의회는 구성원의 3분의 2 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수이상의 찬성으로 의결하되 가부동수일 경우에는 위원장이 결정한다.

(별지서식 참조)

<상품구매협의회 별지서식 1>

제 차 상품구매협의회 참석등록부

□ 일 시 :

□ 장 소 :

구 분	직	성 명	서 명	비 고
위 원 장				
위 원				

<상품구매협의회 별지서식 2>

제 차 상품구매협의회 심사표

부의안건	☐ 구매처 선정 · 신규상품 취급 건 ☐ 구매처 계약해지 · 구매상품 취급중지 건 ☐ 신규상품 경쟁입찰도입 건 ☐ 기타()	
부의사유		
업 체 명		
품 목 명		
상품특성 및 용도		
유통현황		
주요계약조건		
기타특이사항		
담당부서의견		
심사위원	의견	
	결과	심의안건 가부 (가, 부, 보류)
	기타	

- 붙임 : 1. 상품구매시답서
2. 상품별 시답합의 가격표
3. 업체현황 및 거래현황
4. 유통업체 거래현황
5. 상품설명서

<상품구매협의회 별지서식 3>

상품구매 시답서

하나로마트
업무취급준칙(예)

시답일자					
업 체 명			주요품목		
시 답 자	업 체 측		하나로마트		비 고
	직	성명	직	성 명	

구 분	1차		2차		합의조건
	업체제시	하나로마트	업체제시	하나로마트	
품목·규격별 가격					
공급 및 운송					
대금결제 조 건					
교체공급 및 반품					
장려금· 물류비					
매입방법					
판매마진률					
기타					

<상품구매협의회 별지서식 4>

상품별 시담합의 가격표

(부가가치세 포함)

(단위 : 원)

번호	상품명	포장 단위	업체제시 가격	당사 제시가격	합의가격	Barcode	과세 구분
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

<상품구매협의회 별지서식5>

업체현황 및 거래현황

1. 일반현황

업체명		대표자		회사형태	
사업자번호		업태		종목	
매출액		종사인원		주요취급품목	
주소				우편번호	
설립연도		자본금		전화번호	

2. 생산시설 현황

공장규모		주요설비		종사인원	
소유구분	자가.임차.기타	임차기간		보증금	
생산규모	톤/일	가동율		원료 확보 방법	
원료산지					
소재지				전화번호	

3. 사업장 전경

본 사	공 장

<상품구매협의회 별지서식6>

유통업체 거래현황

1. 유통업체 납품실적

납품업체명	납품 품목 수	납품실적 (단위: 천원)		
		기간	총 납품액	월평균 납품액

2. 유통업체 거래조건

납품 업체명	거래조건		비 고
	거래형태	결제방법	

<상품구매협의회 별지서식7>

상 품 설 명 서

ITEM - NO		BAR - CODE	
품 명		브 랜 드 명	
규격/용량		수입원/제조원	
납품가(VAT포함)		BOX 입수	
상품 설명			
사 진			
비 고			

제 4 장 상호금융부문

제 4 장 상호금융부문

○ 자금세탁방지 업무규정(예)	1877
- 자금세탁방지 업무준칙(예)	1883
- 자금세탁방지업무지도준칙	1927
- 상호금융 소비자 보호준칙(예)	1935
- 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급업무 등에 관한 지도준칙	1951
○ 채권관리업무규정(예)	1965
○ 자금업무규정(예)	1969
○ 수신업무규정(예)	1973
○ 여신업무규정(예)	1977
○ 조합외국환규정(예)	1983
○ 상호금융 리스크관리규정(예)	1987
- 신용카드수탁취급준칙(예)	1995
- 보험업무준칙(예)	1999
- 방카슈랑스업무준칙(예)	2001
- 회원조합의 업무위탁 및 수탁 등에 관한 준칙	2003
- 조합금융상품공시업무준칙(예)	2013
○ 금융투자상품 판매에 관한 규정(예)	2025
- 금융투자상품 투자권유준칙(예)	2037
- 금융투자상품 이해상충방지준칙(예)	2071
○ FATCA 업무준칙(예)	2087
○ CRS 업무준칙(예)	2103
○ 전자문서 업무처리준칙(예)	2119

자금세탁방지 업무규정(예)

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:3188)

[2010. 7. 30. 제 정
2019. 7. 1. 전부개정
2021. 3. 25. 일부개정
2023. 12. 7. 전부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "특정금융정보법"이라 한다), 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」(이하 "범죄수익은닉규제법"이라 한다) 및 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 "테러자금금지법"이라 한다)에 따라 「농업협동조합법」에 따른 조합인 본 조합이 금융회사등의 지위에서 자금세탁 및 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위에 이용되는 것을 방지하기 위하여 합리적이고 효과적인 자금세탁방지제도를 구축·운영하는데 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 조합의 자금세탁방지업무에 대하여 관계법령, 특정금융정보법 제3조에서 정한 금융정보분석원(이하 "금융정보분석원"이라 한다)의 장(이하 "금융정보분석원장"이라 한다) 또는 본 조합의 감독기관 등에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "자금세탁행위"란 다음 각 목의 행위로서 특정금융정보법 제2조제5호에 규정된 행위(ML : Money Laundering)를 말한다.

가. 범죄수익은닉법 제3조에 따른 범죄행위

나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 제7조에 따른 범죄행위

다. 「조세법 처벌법」 제3조, 「관세법」 제270조, 「지방세기본법」 제120조, 또는 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제8조의 죄를 범할 목적 또는 세법에 따라 납부하여야 하는 조세(「지방세기본법」에 따른 지방세를 포함한다. 이하 같다)를 탈루할 목적으로 재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장(假將)하거나 그 재산을 은닉

하는 행위

2. "공중협박자금조달행위"란 테러자금금지법 제6조제1항의 죄에 해당하는 행위로써 국가, 지방자치단체 또는 외국정부(외국지방자치단체, 외국지방 정부 및 대한민국과의 조약 또는 그 밖의 국제적인 협약에 따라 설립된 국제기구를 포함한다)의 권한행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 할 목적 또는 공중에서 위해를 가하고자 하는 등 공중을 협박할 목적으로 이용된다는 점 등 공중협박자금에 이용된다는 점을 알면서 자금 또는 재산의 모집·제공·운반 또는 보관을 권유하거나 요청하는 행위(TF : Terrorism Financing)를 말한다.
3. "대량살상무기확산자금"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 대량살 상무기확산에 사용하기 위한 자금 또는 재산으로서 테러자금금지법 제2조 제3호에서 정한 것을 말한다.

가. 핵무기

나. 화학무기

다. 생물무기

라. 가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 것의 운반수단

4. "보고대상거래"란 특정금융정보법 제4조 및 제4조의2 등에서 규정한 금융 거래로서 의심되는 거래보고와 고액현금 거래보고의 대상이 되는 금융거래를 말한다.
5. "신고대상거래"란 범죄수익은닉규제법 제5조제1항 및 테러자금금지법 제 5조제2항에 따라 본 조합의 종사자가 다른 법률의 내용에도 불구하고 관 할 수사기관에 관련 내용을 신고하여야 되는 금융거래를 말한다.
6. "금융거래"란 특정금융정보법 제2조제2호 및 같은 법 시행령 제3조의 규 정에 의한 금융거래등을 말한다.
7. "불법재산"이란 특정금융정보법 제2조제3호에서 정한 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 범죄수익은닉규제법 제2조제4호에 따른 범죄수익등

나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 제2조제5항에 따른 불법수익등

다. 테러자금금지법 제2조제1호에 따른 공중협박자금

8. "의심되는 거래"란 특정금융정보법 제4조제1항 각 호에 해당하는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우

나. 금융거래의 상대방이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조

- 제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우다. 신고대상거래에 해당되는 경우
9. "의심되는 거래보고"란 본 조합과의 금융거래가 의심되는 거래에 해당되어 특정금융정보법 제4조에 따라 관련 사실을 금융정보분석원장에게 보고하는 것(STR : Suspicious Transaction Report)을 말한다.
 10. "고액현금거래"란 일정 기준 금액 이상의 현금등의 거래로서 특정금융정보법 제4조의2제1항 및 제2항에 규정한 것을 말한다.
 11. "고액현금 거래보고"란 본 조합에서 이루어진 금융거래 중 고액현금거래에 해당되는 거래를 특정금융정보법 제4조의2에 따라 금융정보분석원장에게 보고하는 것(CTR : Currency Transaction Report)을 말한다.
 12. "자금세탁행위등"이란 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기확산자금의 조성·조달·운반·이전·거래 및 그 밖의 관련된 행위를 통틀어 말한다.
 13. "자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계"란 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위에 대한 위험을 식별, 분석, 평가하고 그 과정에서 식별된 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제 절차와 대응 조치의 관리체계를 말한다.
 14. "자금세탁방지"란 본 조합에서 이루어지는 거래와 관련하여 자금세탁행위를 방지하지 위한 인적·물적·법적·제도적 장치와 그와 관련된 업무를 통틀어 말한다.
 15. "공중협박자금조달방지"란 본 조합에서 이루어지는 거래와 관련하여 공중협박자금조달행위를 방지하지 위한 인적·물적·법적·제도적 장치를 통틀어 말한다.
 16. "자금세탁방지등"이란 자금세탁방지, 공중협박자금·대량살상무기확산자금(대량살상무기확산에 사용하기 위한 자금 또는 재산으로서 테러자금금지법 제2조제3호에서 정한 것을 말한다) 조달금지 및 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계를 포함한 것을 말한다.
 17. "고객확인 의무"란 금융거래를 이용한 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 본 조합이 고객에 대해 합당한 주의를 기울여야 할 의무로 특정금융정보법 제5조의2제1항에 규정한 내용을 말한다.
 18. "보고책임자"란 본 조합의 자금세탁방지업무와 공중협박자금조달방지업무를 총괄하고 의심되는 거래 및 고액현금 거래보고에 대하여 금융정보분석원장에게 보고업무를 수행하는 임직원을 말한다.

제2장 내부통제 구축

제4조(내부통제 등) ①본 조합은 자금세탁방지등을 위하여 본 조합의 경영구조, 판매 금융상품, 고객 특성 등을 고려하여 위험수준에 따른 내부통제체제를 구축하여야 한다.

②제1항의 내부통제체제 구축 기준, 내부통제와 관련한 이사회 등의 역할·책임, 보고책임자의 권한과 의무 등 내부통제와 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제5조(임직원에 대한 교육 등) ①본 조합은 자금세탁방지등을 위하여 소속 임직원을 상대로 적절한 교육을 실시하여야 한다.

②제1항에 따른 임직원에 대한 교육 및 그 밖에 자금세탁방지등과 관련된 임직원에 대한 조치와 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제6조(독립적 감사체계 운영) ①본 조합은 자금세탁방지등의 업무를 수행하는 조직과 별개의 조직으로서 자금세탁방지등의 업무수행의 적절성과 그 효과 등을 검토·평가하고 이에 따른 문제점 등을 개선하기 위한 독립적 감사체계를 마련하고 운영하여야 한다.

②제1항에 따른 독립적 감사체계의 구축·운영과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제7조(신상품 등에 관한 자금세탁방지등) ①본 조합은 신규 상품 또는 서비스가 자금세탁방지등에 적합하도록 구성하고 관련된 위험을 평가하여야 한다.

②제1항에 따른 신규 상품 또는 서비스에 관한 자금세탁방지등과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제3장 고객확인 등

제8조(고객확인 의무) ①본 조합은, 본 조합이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위등에 이용되지 않도록 고객의 신원 확인 및 검증 등 필요한 확인절차를 이행하여야 한다.

②제1항에 따른 고객의 신원 확인 및 검증 등의 세부 확인절차, 대상 고객 및 거래 기준 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제9조(위험평가) ①본 조합은 자금세탁행위등과 관련된 위험을 식별하고 평가하여 이를 고객확인에 활용하여야 한다.

②제1항에 따른 위험평가의 기준 및 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바

에 따른다.

제10조(고위험군에 대한 강화된 고객확인) ①본 조항은 특정 국가·특정 고객이나 특정 상품 또는 서비스와 관련된 거래 등 고위험군의 거래에 대하여는 일반적인 고객확인 의무에 추가하여 강화된 고객확인 의무 등을 이행하여야 한다.

②제1항에 따른 고위험군의 정의, 선정 기준, 확인 절차 등과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제4장 거래모니터링 및 보고체제

제11조(위험기반 거래모니터링체계) ①본 조항은 고객의 거래 등에 대하여 자금세탁방지등을 위한 지속적인 모니터링 체계를 수립하여 운영하여야 한다.

②제1항에 따른 모니터링 대상, 기준, 분석 및 보고 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제12조(보고체제) ①본 조항은 의심되는 거래를 인지하거나 고액현금거래가 발생한 경우 이를 보고책임자에게 보고하는 내부보고체제와 금융정보분석원에 보고하는 외부보고체제를 수립하여 운영하여야 한다.

②제1항에 따른 내부보고체제 및 외부보고체제와 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제13조(의심되는 거래보고) ①본 조항은, 본 조항의 임직원이 고객과의 금융거래와 관련하여 의심되는 거래가 있는 경우에는 지체없이 내부보고체제에 따라 보고하도록 하여야 한다.

②제1항에 따라 내부보고를 받은 보고책임자는 의심되는 거래로 판단될 경우 이를 지체없이 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

③의심되는 거래보고의 판단기준, 보고의 절차·내용·방법 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제14조(고액현금거래의 보고) ①보고책임자는 특정 고객의 개별 거래 또는 일정한 기간 동안의 합산 거래액이 일정한 기준 금액 이상이 되는 등으로서 고액현금거래에 해당되는 경우 그 사실을 일정한 기간 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

②고액현금거래의 기준과 내용, 고액현금 거래보고의 방법과 시기 및 기한 등과 관련한 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제5장 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계

제15조(자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계) ①본 조합은 자금세탁행위등의 위험을 식별, 분석, 평가하고, 식별된 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제절차와 대응조치를 위하여 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계를 구축·운영하여야 한다.

②자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계의 구축, 운영 및 위험에 대한 대응과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제6장 그 밖의 사항

제16조(자료 보존) ①본 조합은 자금세탁방지등과 관련된 자료를 일정 기간 보존하여야 한다.

②제1항에 따라 보존할 자료의 대상, 보존 방법 및 기간 등과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제17조(비밀보장, 신고 및 면책) ①본 조합의 임직원은 자금세탁방지등과 관련한 업무 수행 및 각종 보고 등과 관련한 사항을 해당 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다.

②보고책임자는 본 조합의 금융거래와 관련하여 본 조합이 수수한 재산이 자금세탁행위, 불법재산 또는 대량살상무기확산자금 등이라는 사실을 알게 된 경우에는 지체없이 관할 수사기관에 신고하여야 한다.

③본 조합은 소속 임직원에게, 본 조합과 소속 임직원이 자금세탁방지등과 관련한 업무 수행 및 보고와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 거짓 보고를 한 경우가 아닌 한, 해당 보고 등과 관련되어 금융거래의 상대방 및 관련자들에게 손해배상책임을 지지 아니한다는 사실을 알 수 있도록 하여야 한다.

④제1항부터 제3항까지와 관련된 비밀보장, 신고 및 면책과 관련된 세부사항은 준칙에서 정하는 바에 따른다.

제18조(준칙에 대한 위임) 이 규정을 시행하는 것과 관련하여 이 규정에서 정하지 아니한 세부사항은 이 규정과 관련 법령이 정하는 범위 내에서 준칙으로 정하는 바에 따른다.

부 칙

이 규정은 2023년 ○○월 ○○일부터 시행한다.

자금세탁방지 업무준칙(예)

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:3188)

[2023.12. 7. 제정
2024.10.25. 개정]

자금세탁방지
업무준칙(예)

제1장 총 칙

제1조(목적) ①이 준칙은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "특정금융정보법"이라 한다), 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」(이하 "범죄수익은닉규제법"이라 한다) 및 「공중 등 협박목적 및 대량 살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 "테러자금금지법"이라 한다)에 따라 본 조합이 금융회사등의 지위에서 「자금세탁방지 업무규정」(이하 "규정"이라 한다)에 따라 위임된 사항과 자금세탁방지체도를 구축·운영하는데 필요한 세부 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 달리 정하지 아니하는 한 규정에서 정하는 바에 따른다.

제2장 내부통제

제1절 통 칙

제3조(내부통제 정책 등) 본 조합은 자금세탁방지등을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 내부통제 정책 및 절차(이하 "자금세탁방지 내부통제 정책 등"이라 한다)를 수립·운영하여야 한다.

1. 자금세탁방지등을 위한 업무 담당 구성원별 역할·책임
2. 임직원에게 대한 교육 및 연수
3. 직원알기체도의 수립 및 운영
4. 독립적인 감사체계의 수립 및 운영
5. 신규 상품 및 서비스에 대한 자금세탁방지등 절차 수립
6. 위험기반 자금세탁 방지 절차 수립

7. 자금세탁방지제도 이행 평가(종합평가, 자가평가, RBA평가 등을 포함한다)
8. 내부 보고체제의 수립
9. 외부 보고체제의 수립
10. 관련 자료 보존체계 수립

제4조(이사회의 역할 및 책임) 자금세탁방지등을 위한 이사회의 역할과 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 자금세탁방지 내부통제 정책 등에 대한 감독책임
2. 다음 각 목의 규정(이하 "규정 등"이라 한다)의 제정 및 개정. 다만, 해당 규정에서 위임된 사항을 정한 준칙 또는 업무방법 등의 제정 및 개정은 「제규정관리규정」에서 정한 바에 따른다.
 - 가. 규정(「자금세탁방지 업무규정」을 말한다)
 - 나. 그 밖의 자금세탁방지등과 관련한 규정(「제규정관리규정」에 따른 "규정"의 형식인 것을 말한다)

〈제1레 - 조합장에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

3. 자금세탁방지등과 관련한 조합장과 감사의 평가 및 조치결과에 대한 검토·승인 등

〈제2레 - 상임이사에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

3. 자금세탁방지등과 관련한 상임이사와 감사의 평가 및 조치결과에 대한 검토·승인 등

〈제1레 - 조합장에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

제5조(조합장의 역할 및 책임) 자금세탁방지등을 위한 조합장의 역할과 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 자금세탁방지등을 위한 내부통제 정책 등의 설계·운영·평가
2. 자금세탁방지등을 위한 규정 등의 시행
3. 내부통제 정책의 준수책임 및 취약점에 대한 개선조치 사항의 이사회 보고
4. 내부통제 정책 이행과정에서 발견된 취약점 개선
5. 보고책임자 임명
6. 보고책임자 임면에 관한 사항을 금융정보분석원장에게 통보 등

〈제2레 - 상임이사에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우〉

제5조(상임이사의 역할 및 책임) 자금세탁방지등을 위한 상임이사의 역할과 책임은 다음 각 호와 같다.

1. 자금세탁방지등을 위한 내부통제 정책 등의 설계·운영·평가
2. 자금세탁방지등을 위한 규정 등의 시행
3. 내부통제 정책의 준수책임 및 취약점에 대한 개선조치 사항의 이사회 보고

4. 내부통제 정책 이행과정에서 발견된 취약점 개선
5. 제6조에 따른 보고책임자 임면에 관한 사항을 금융정보분석원장에게 통보 등
〈제1레 - 상임이사를 둔 조합의 경우〉

제6조(보고책임자의 임명과 직위) ①보고책임자는 제1호의 사람으로 조합장이 임명한다. 다만, 본 조합의 경영상태와 제반 여건, 해당 인물의 전문성·역량 등을 고려하여 제1호의 사람을 보고책임자로 임명하기 적당하지 아니한 경우에는 예외적으로 제2호의 사람을 임명할 수 있다.

1. 상임이사
 2. 상무직급 이상의 간부직원으로서 자금세탁방지등을 위한 업무에 적합한 사람. 다만, 자금세탁방지등의 업무에 대하여 감사를 담당하는 부서의 임직원을 제외한다.
- ②조합장이 보고책임자를 임명할 때에는 그 사람이 자금세탁방지등의 효과적 수행에 필요한 전문성과 독립성을 갖추어 역량이 있는지 여부를 고려하여야 한다.

〈제2레 - 상임이사를 두지 아니한 조합의 경우〉

제6조(보고책임자의 임명과 직위) ①보고책임자는 제1호의 사람으로 조합장이 임명한다. 다만, 본 조합의 경영상태와 제반 여건, 해당 인물의 전문성·역량 등을 고려하여 제1호의 사람을 보고책임자로 임명하기 적당하지 아니한 경우에는 예외적으로 제2호의 사람을 임명할 수 있다.

1. 전무
 2. 상무직급 이상의 간부직원으로서 자금세탁방지등을 위한 업무에 적합한 사람. 다만, 자금세탁방지등의 업무에 대하여 감사를 담당하는 부서의 임직원을 제외한다.
- ②조합장이 보고책임자를 임명할 때에는 그 사람이 자금세탁방지등의 효과적 수행에 필요한 전문성과 독립성을 갖추어 역량이 있는지 여부를 고려하여야 한다.

제7조(보고책임자의 역할 및 책임) ①보고책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 자금세탁방지등 업무 총괄
2. 의심되는 거래 또는 고액현금거래에 대한 금융정보분석원장 보고
3. 신고대상거래에 대한 관할 수사기관에 신고
4. 자금세탁방지등과 관련된 규정 및 세부 업무지침의 작성 및 운용
5. 자금세탁방지등과 관련된 규정 또는 직무기술서 등에 임직원별 자금세탁방지등의 업무와 관련한 역할과 책임 및 보고체제 등 명시
6. 다음 각 목의 사항을 포함하는 자금세탁 위험 관리 체계(이하 "자금세탁 위험 관리 체계"라 한다)의 수립·운영

- 가. 자금세탁행위등(자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기 확산자금의 조성·조달·운반·이전·거래 및 그 밖의 관련된 행위를 통틀어 말한다. 이하 같다)에 대한 위험을 식별, 분석, 평가하는 절차 마련 및 운영
 - 나. 가목에 따른 절차 운영과정에서 식별된 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제 절차와 대응 조치 이행
 7. 전자금융기술의 발전, 금융 신상품의 개발 등에 따른 자금세탁행위등의 유형과 기법에 대한 대응방안 마련
 8. 직원알기제도의 수립 및 운영
 9. 자금세탁방지등과 관련된 임직원에게 교육 및 연수
 10. 자금세탁방지등의 업무와 관련된 자료의 보존책임
 11. 자금세탁방지등의 운영상황 모니터링 및 개선·보완
- 〈제1레 - 상임이사를 둔 조합의 경우〉
12. 자금세탁방지등 시스템·통제활동의 운영과 효과의 정기적 점검결과 및 그 개선사항을 상임이사에게 보고(보고책임자가 제6조제1항제2호의 사람인 경우에 한한다)
- 〈제2레 - 상임이사를 두지 아니한 조합의 경우〉
12. 자금세탁방지등 시스템·통제활동의 운영과 효과의 정기적 점검결과 및 그 개선사항을 조합장에게 보고
 13. 금융거래 규모 등 자체 여건을 감안한 전담직원 배치
 14. 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계 관련 사항에 대한 금융정보분석원장 보고
- 〈제1레 - 상임이사를 둔 조합의 경우〉
15. 자금세탁위험등에 대한 위험관리 체계에 따른 위험평가 결과에 대한 정기적 점검 및 개선사항을 상임이사에게 보고(보고책임자가 제6조제1항제2호의 사람인 경우에 한한다)
- 〈제2레 - 상임이사를 두지 아니한 조합의 경우〉
15. 자금세탁위험등에 대한 위험관리 체계에 따른 위험평가 결과에 대한 정기적 점검 및 개선사항을 조합장에게 보고
 16. 그 밖에 자금세탁방지등과 관련하여 필요한 사항의 처리
- ②보고책임자는 고객확인 의무 및 그 이행과 관련된 업무를 총괄한다.
- ④보고책임자는 금융정보분석원과의 업무협조 및 정보교환 등을 위해 다음 각 호 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.
1. 특정금융거래정보의 분석을 위해 금융정보분석원장이 문서에 의해 외국환 거래 등을 이용한 금융거래 관련 정보 또는 자료 제공을 요청하는 경우

그에 대한 제공

2. 의심되는 거래보고 및 고액현금 거래보고와 관련한 내부보고체제 운용상황의 점검·개선사항에 대하여 금융정보분석원과의 정보교환 등

제8조(보고책임자의 권한) ①보고책임자는 업무수행과 관련하여 필요한 경우 관련 임직원에게 자료 및 정보의 제출을 요구할 수 있다.

②보고책임자는 자금세탁방지등 업무를 수행하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우 직접 또는 보고책임자의 업무를 보좌하는 직원으로 하여금 해당 영업점에 직접 방문하여 조사하거나 검사하게 할 수 있다.

③보고책임자는 의심되는 거래보고와 관련하여 임직원 및 외부인의 부당한 정보 제공 요구를 거절하여야 하며, 정보 제공을 요구한 사람에 대해 의심되는 거래보고를 하여야 한다.

④보고책임자는 휴가, 교육 또는 출장 등으로 부재가 예상되는 때에는 긴급한 사안의 처리를 위하여 대리결재자를 지정하여야 한다.

제9조(영업점 책임자) ①각 영업점에는 보고대상거래 및 신고대상거래에 대하여 보고책임자에게 보고하거나 신고대상거래에 대하여 관할 수사기관에 신고하는 영업점책임자(이하 "영업점책임자"라 한다)를 두어야 한다.

②영업점책임자는 각 영업점의 장이 이를 담당한다. 다만, 영업점의 장이 없거나 유고 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 「직제규정」 제28조에 따라 영업점의 장의 직무권한을 대리할 수 있는 사람으로 영업점책임자를 지정할 수 있다.

③영업점책임자의 임무는 다음과 같다.

1. 자금세탁방지를 위한 영업점 내부통제의 운영
2. 영업점 고객확인 이행 및 운영
3. 의심되는 거래가 발생할 경우 보고책임자에게 의심되는 거래보고 이행
4. 고액현금거래가 발생할 경우 보고책임자에게 고액현금 거래보고 이행
5. 신고대상거래가 발생할 경우 보고책임자에게 관련 사항의 보고
6. 자금세탁방지 관련 문서의 보관(본점에서의 보관을 위한 처리를 포함한다)
7. 자금세탁방지등 업무에 대한 소속직원 교육 이행 여부 파악 및 실시 등
8. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 사항

제10조(보고담당자의 역할 및 책임) ①보고책임자의 지시에 따라 자금세탁방지등 업무를 수행하는 직원(이하 "보고담당자"라 한다)을 본점과 영업점에 둔다.

②본점 보고담당자는 본 조합(본 조합 이외에 「농업협동조합법」에 따라 설립된 다른 조합을 포함한다)의 실 근무기간이 3년 이상인 사람으로서 자금세탁방지등 업무에 필요한 지식과 경험이 있는 직원으로 보고책임자가 임명한다. 다만, 자금세탁방지등의 업무에 대하여 독립적감사를 하는 부서의

직원은 임명할 수 없다.

③본점 이외의 영업점 보고담당자는 자금세탁방지등 업무에 적합하다고 인정하는 직원으로 영업점책임자가 임명한다.

④본점 보고담당자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 고객확인 수행결과에 대한 주기적 검토
2. 영업점으로부터 보고받거나 거래 모니터링을 통해 인지된 의심되는 거래의 추가조사 및 검토 후 보고책임자에 대한 보고
3. 고액현금거래에 대한 검토 및 보고책임자 앞 보고
4. 임직원에 대한 자금세탁방지등 업무 상담 및 교육지원
5. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 자금세탁방지 관련 업무

⑤영업점 보고담당자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 영업점 고객확인 수행결과에 대한 주기적 검토
2. 거래 모니터링 또는 그 밖의 임직원을 통해 인지된 의심되는 거래의 추가조사 및 검토 후 본점 보고담당자에 대한 보고
3. 고액현금거래에 대한 검토 및 본점 보고담당자에 대한 보고
4. 임직원에 대한 자금세탁방지등 업무 상담 및 교육지원
5. 그 밖에 보고책임자가 요청하는 자금세탁방지 관련 업무

제11조(임직원의 역할 및 책임) ①본 조합의 임직원은 자금세탁방지등 업무를 수행하는 과정에서 관계 법령 및 관련 규정에서 정하는 기준과 절차를 준수하여야 한다.

②본 조합의 임직원은 자금세탁방지등 업무를 수행하는 과정에서 준수하여야 할 법규와 관련하여 의문이 생기는 경우에는 상급자, 보고책임자 또는 담당부서와 협의하여야 한다.

제12조(신분보장) 본 조합의 임직원은 보고책임자, 보고담당자 또는 그 밖에 자금세탁방지등 업무를 담당하는 임직원에 대하여 해당 직무 수행과 관련하여 부당한 조치를 하여서는 아니 된다.

제2절 임직원에 대한 교육 등

제13조(교육) ①보고책임자는 자금세탁방지등 업무에 대한 임직원 교육계획을 수립하고 전 임직원에 대하여 연 1회 이상 다음 각 호의 내용을 포함하여 교육을 실시하여야 한다.

1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용
2. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
3. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향

4. 고객확인의 이행과 관련한 고객 유형별 업무처리 절차
 5. 의심되는 거래 및 고액현금 거래보고 업무처리 절차
 6. 제31조에 따른 국가위험 및 제45조에 따른 요주의 인물에 관한 사항
 7. 자금세탁방지등을 위한 업무체계의 구축 및 운영에 관한 사항
 8. 자금세탁방지등과 관련된 임직원의 역할 등
- ②임직원 교육은 직위 또는 담당 업무 등 교육대상에 따라 적절하게 구분하여 실시하여야 한다.
- ③교육방법은 집합, 전달, 화상 등 다양한 방법으로 실시할 수 있다.
- ④보고책임자는 교육을 실시한 경우 교육 일자·대상·내용·방법 등 그 결과를 기록 보존하여야 한다.

제3절 직원알기제도

- 제14조(직원알기제도) ①"직원알기제도"란 자금세탁행위등에 본 조합의 임직원이 이용되지 않도록 하기 위해 임직원을 채용하는 과정 또는 재직 중인 임직원에 대하여 그 신원사항 등을 확인하는 것을 말한다.
- ②본 조합은 임직원을 신규 채용하는 과정에서 채용 구비서류를 통하여 신원확인 등을 포함한 직원알기제도를 이행하여야 하며, 제45조에 따른 요주의 인물 여부(이하 "요주의 인물 여부"라 한다)를 확인하여 요주의 인물로 판명된 경우 이를 채용여부에 반영하여야 한다.
- ③본 조합은 재직 중인 임직원에 대해 자가점검표를 제출받아 관리하는 방법으로 연 1회 이상 직원알기제도를 실시하여야 하며, 임직원에 대하여 요주의 인물 여부를 지속적으로 확인하여야 한다.
- ④제3항의 자가점검표는 전산시스템을 이용하여 작성 및 보존하거나 별도 방법으로 보존하여야 한다.

제4절 독립적 감사체계

- 제15조(독립적 감사 실시) ①"독립적 감사"란 본 조합의 자금세탁방지등 업무를 수행하는 조직과 별개로 독립된 조직 또는 그 구성원이 그 업무수행의 적절성, 효과성을 검토·평가하고 이에 따른 문제점 등을 개선하는 행위를 말한다.
- ②"독립적 감사체계"란 독립적 감사와 관련된 업무 절차와 방법을 통틀어 말한다.
- ③본 조합은 조합의 규모, 업무 범위, 내부통제 수준 등에 따른 위험을 고려하여 독립적 감사체계를 구축·운영하여야 한다.

<제1레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하는 조합의 경우>

제16조(독립적 감사 주제) ①본 조합의 독립적 감사 업무는 본 조합의 감사가 담당한다.

②본 조합 감사의 지휘감독을 받거나 본 조합의 감사 업무를 담당하는 부서(이하 "독립적 감사 부서"라 한다)는 감사의 독립적 감사 업무를 보좌하여 독립적 감사를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항에도 불구하고, 감사 또는 독립적 감사 부서가 독립적 감사를 실시하기 어려운 경우에는 자금세탁방지 등의 업무를 담당하지 않는 부서 또는 외부전문가로 하여금 독립적 감사를 실시하게 할 수 있다.

④본점 이외의 영업점에 대하여는 감사가 지정하는 다른 영업점의 직원으로 하여금 감사를 실시하게 할 수 있다.

⑤독립적 감사 업무를 수행하는 임직원은 자금세탁방지등의 업무를 평가할 수 있도록 자금세탁방지등 업무에 대하여 전반적으로 이해하여야 한다.

<제2레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하지 아니하는 조합의 경우>

제16조(독립적 감사 주제) ①본 조합의 독립적 감사 업무는 본 조합의 감사가 담당한다.

②제1항에도 불구하고, 감사가 독립적 감사를 실시하기 어려운 경우에는 자금세탁방지 등의 업무를 담당하지 않는 부서 또는 외부전문가로 하여금 독립적 감사를 실시하게 할 수 있다.

③본점 이외의 영업점에 대하여는 감사가 지정하는 다른 영업점의 직원으로 하여금 감사를 실시하게 할 수 있다.

④독립적 감사 업무를 수행하는 임직원은 자금세탁방지등의 업무를 평가할 수 있도록 자금세탁방지등 업무에 대하여 전반적으로 이해하여야 한다.

제17조(독립적 감사 방법 및 범위) ①독립적 감사는 실지감사의 방법으로 연 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 본점 이외의 영업점에 대하여는 실지감사·서면·모니터링 등의 방법을 활용하여 실시할 수 있다.

②감사 범위는 자금세탁방지제도의 이행수준과 효과 등을 전반적으로 평가하고 의견을 제시할 수 있도록 설정하되 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 자금세탁방지등 관련 정책, 절차 및 통제활동 등의 설계·운영의 적정성 및 효과성
2. 자금세탁방지등 모니터링 시스템의 적정성
3. 관련업무의 효율적 수행을 위한 인원의 적정성 등

〈제1레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하는 조합의 경우〉

제18조(독립적 감사 결과보고) 감사는 감사(독립적 감사부서의 장을 포함한다)는 감사 수행 후 그 결과를 이사회에 보고하여야 하며 감사범위 · 내용 · 위반사항 및 사후조치 등을 기록 · 관리하여야 한다.

〈제2레 - 직제상 별도로 감사부서, 감사팀 또는 감사조직을 운용하지 아니하는 조합의 경우〉

제18조(독립적 감사 결과보고) 감사는 감사 수행 후 그 결과를 이사회에 보고하여야 하며 감사범위 · 내용 · 위반사항 및 사후조치 등을 기록 · 관리하여야 한다.

제5절 신규 상품 및 서비스에 대한 자금세탁방지 절차 수립

제19조(신규 상품 및 서비스의 자금세탁등의 위험평가) 본 조합은 신규 상품 및 서비스가 자금세탁행위등에 이용되지 않도록 신규 상품 및 서비스를 고객에게 제공하기 전에 상품의 종류, 거래채널 등을 활용하여 자금세탁등의 위험을 평가하여야 한다.

제20조(평가내용) 신규 상품 및 서비스에 대한 자금세탁행위등의 위험평가 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 가입대상
2. 계약자 변경
3. 위험 분류
4. 양도거래 가능성
5. 익명거래 가능성
6. 거래추적의 어려움
7. 해외거래 가능성
8. 분할거래 가능성
9. 제3자운용 가능성
10. 채널의 다양성
11. 거래의 신속성
12. 고객확인절차 포함 여부
13. 고객확인수행대상 구분 여부
14. 관련자료 보존 여부
15. 다음 각 목의 사항을 포함하는 IT시스템 구축 여부
 - 가. 고객확인업무 관련 모듈 호출여부
 - 나. 의심되는 거래보고 검출 거래로그

다. 고액현금 거래보고 검출 거래로그
제21조(평가의 생략) 농업협동조합중앙회가 본 조합을 위하여 개발한 신규 상품 또는 서비스를 「농업협동조합법」 제134조제1항제4호나목 및 제142조제1항에 따라 제공한 경우, 본 조합은 자금세탁행위등의 위험을 평가한 것으로 보고 해당 신규 상품 또는 서비스에 대하여 제19조의 평가를 생략할 수 있다.

제3장 고객확인

제1절 통 칙

제22조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "고객확인"이란 본 조합이 고객과 금융거래를 하는 때에 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위등에 이용되지 않도록 특정금융정보법 제5조의2에 따라 고객의 신원 확인 및 검증, 거래목적 및 실제소유자 확인 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 것(CDD : Customer Due Diligence)을 말한다.
2. "고객확인 및 검증"이란 고객과 금융거래 시 문서나 질문 등을 통하여 고객으로부터 정보를 확인하는 과정과 고객으로부터 얻은 정보를 객관적이고 신뢰할 수 있는 문서, 자료, 정보 등을 통하여 검증하는 과정을 말한다.
3. "간소화된 고객확인"이란 고객확인 및 검증에 대하여 자금세탁행위등의 위험이 낮은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 고객확인 및 검증 중 일부(제41조에 따른 고객신원확인을 제외한다)를 적용하지 아니하는 것을 말한다.
4. "강화된 고객확인"이란 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 제41조부터 제43조에 따른 신원확인 및 검증 이외에 제44조 및 제4장에 따른 추가적인 정보를 확인하는 것(EDD : Enhanced Due Diligence)을 말한다.
5. "계좌 신규개설"이란 고객이 본 조합에서 최초의 예금 계좌를 신규로 개설하는 경우를 포함하여 본 조합과 계속적 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하는 것을 말한다.
6. "일회성 금융거래"란 본 조합과 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은 고객에 의한 금융거래를 말한다.
7. "비대면거래"란 인터넷 등과 같은 전자적 장치, 현금자동입출금기 또는 전화 등을 사용하여 고객이 본 조합의 임직원·종사자와 직접 대면하지

나 의사소통을 하지 아니하고 자동화된 방식으로 이용하는 금융거래로서 「전자금융거래법」에서 정한 전자금융거래를 말한다.

8. "FATF"란 1989년 설립된 자금세탁방지기구(Financial Action Task Force on Money Laundering)로서 대한민국이 2009년 가입한 정부간 국제기구를 말한다.

제2절 적용대상

제23조(고객확인 의무 적용대상 거래) ①본 조항은 다음 각 호의 경우 고객확인 의무를 수행하여야 한다.

1. 계좌 신규개설 또는 그 밖에 계속적 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하는 거래
2. 특정금융정보법 시행령 제10조의3에 의한 다음 각 목의 기준 금액 이상의 일회성 금융거래

가. 제47조에 따른 전신송금의 경우 : 1백만원 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액

나. 외국통화로 표시된 외국환거래의 경우 : 1만 미합중국달러(USD) 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액

다. 가목 및 나목 이외에 그 밖의 일회성 금융거래의 경우 : 1천만원

3. 금융거래의 실제소유자 여부가 의심되거나 그 밖에 자금세탁행위등을 할 우려가 있는 거래

②제1항 각 호의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 고객확인을 생략할 수 있다.

1. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 "금융실명법"이라 한다) 제3조제2항제1호, 같은 법 시행령 제4조제1항제2호에서 정하는 각종 공과금 등의 수납
2. 금융실명법 제3조제2항제3호, 같은 법 시행령 제4조제2항, 제3항에서 정하는 채권의 거래
3. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료의 지출
4. 보험기간의 만료 시 보험계약자, 피보험자 또는 보험수익자에 대하여 환급금이 발생하지 아니하는 보험계약

제24조(계좌 신규 개설) 계좌 신규개설은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 예금계좌, 위탁매매계좌 등의 신규 개설
2. 대출·보증·팩토링 계약의 체결
3. 양도성 예금증서, 표지어음 등의 발행

4. 펀드[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 집합투자를 수행하는 기구인 집합투자기구, 집합투자기구에 대한 출자지분(투자신탁의 경우에는 수익권을 말한다)이 표시된 것인 집합투자증권 그리고 집합투자와 관련된 금융상품의 통칭을 말한다] 신규 가입
5. 대여금고 약정, 보관어음 수탁
6. 그 밖의 금융거래를 개시할 목적으로 조합과 계약을 체결하는 것

제25조(일회성 금융거래) ①일회성 금융거래는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 무통장 입금·송금, 외화환전
 2. 자기앞수표의 발행 및 지급
 3. 보호예수(봉합된 경우 제23조제1항제2호 각 목에서 정한 기준금액 미만의 일회성 금융거래로 본다)
 4. 선불카드 매매
 5. 그 밖에 본 조합에 개설된 계좌에 의하지 아니한 금융거래
- ②제1항에 의한 일회성 금융거래에는 기준금액 이상의 단일 금융거래 뿐만 아니라 동일인 명의의 일회성 금융거래로서 7일 동안 합산한 금액이 기준금액 이상인 금융거래(이하 "연결거래"라 한다)를 포함한다.
- ③제2항에 따른 연결거래의 경우에는 해당 거래당사자가 그 거래를 한 이후 최초 고객확인 대상 거래 시 고객확인을 하여야 한다.
- ④제23조제1항제2호에 따른 기준금액을 산정함에 있어서 금융거래의 대상 재산의 액면금액과 실지거래금액이 다른 경우에는 실지거래금액에 의한다.
- ⑤제23조제1항제2호 각 목에 규정된 거래가 혼합된 금융거래에 대해서는 각 목의 금융거래로 구분하여 금융거래의 금액을 적용한다.
- ⑥제23조제1항제2호가목 및 나목에서 규정된 "그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액"을 미합중국달러로 환산할 경우에는 현찰매매율 또는 전신환 매매율 등 실제 거래된 환율을 적용하여 환산한다.

제26조(그 밖에 고객확인이 필요한 거래) ①본 조합은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 때에는 고객확인 의무를 수행하여야 한다.

1. 고객이 자금세탁행위등을 하고 있다고 의심되는 때
2. 기존의 고객확인 정보가 사실과 일치하지 아니할 우려가 있거나 그 타당성에 의심이 있는 경우

②본 조합은 제48조에 따른 100만원 초과와 전신송금거래가 발생하는 경우 송금자의 성명, 주민등록번호, 수취인의 계좌번호를 확인하여야 한다.

제27조(기존고객) ①본 조합은 법령 등의 개정 등에 따른 효력이 발생하기 이전에 이미 거래를 하고 있었거나, 거래를 한 고객(이하 "기존고객"이라 한다)에 대하여는 적절한 시기에 고객확인을 하여야 한다.

②제1항에 따라 고객확인을 하여야 할 적절한 시기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때를 말한다.

1. 중요도가 높은 거래가 발생한 경우
2. 고객확인자료 기준이 실질적으로 변한 경우
3. 계좌운영방식에 중요한 변화가 있을 경우
4. 고객에 대한 정보가 충분히 확보되지 않았음을 알게 된 경우

③제1항에 따른 효력이 발생한 이후에 고객확인을 통해 새로 고객이 된 자가 그 후 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 본 조합은 그 고객에 대하여 다시 고객확인을 하여야 한다.

제28조(인수 및 합병) 본 조합은 인수·합병 등을 통해 새롭게 고객이 된 자에 대해서도 고객확인을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항을 모두 충족하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

1. 고객확인 관련 기록을 입수하고 피인수기관으로부터 특정금융정보법 제5조의2에 의한 고객확인 이행을 보증받은 경우
2. 제1호의 고객확인 관련 자료에 대한 표본추출 점검 등을 통해 적정하다고 판단되는 경우

제29조(해외지점 등에 대한 고객확인) ①본 조합은 해외에 소재하는 지점 또는 자회사의 자금세탁방지등의 의무이행 여부를 관리하여야 한다. 이 경우 자금세탁방지등에 관한 국내법과 현지법상의 기준이 다를 경우 소재국의 현지법령 및 규정이 허용하는 범위 내에서 더 높은 기준을 적용한다.

②본 조합은 FATF의 권고사항이 이행되지 않거나 불충분하게 이행되고 있는 국가에 소재한 지점 또는 자회사에 대하여 자금세탁방지등과 관련된 기준이 준수되도록 특별한 주의를 기울여야 한다.

제3절 위험 평가

제30조(위험 평가) ①본 조합은 자금세탁행위등과 관련된 위험을 식별하고 평가하여 이를 고객확인에 활용하여야 한다.

②본 조합은 자금세탁행위등과 관련된 위험을 식별하고 평가함에 있어 다음 각 호의 위험을 고려하여야 한다.

1. 국가위험 : 특정국가의 자금세탁방지제도와 금융거래 환경이 취약하여 발생할 수 있는 자금세탁행위등의 위험
2. 고객위험 : 금융거래를 하는 고객의 특성에 따라 다양하게 발생하는 자금세탁행위등의 위험
3. 상품 및 서비스 위험 : 고객에게 제공하는 상품 및 서비스가 자금세탁행

위등에 이용될 위험

③본 조항은 해당 고객의 자금세탁행위등의 위험도가 적정하게 반영되도록 위험평가요소와 중요도를 정하여 자금세탁행위등의 위험을 평가하여야 한다.
제31조(국가위험) 본 조항은 국가위험을 평가하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 공신력 있는 기관의 자료 등을 활용하여 평가하여야 한다.

1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험국가(Higher-risk countries) 리스트
2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가 리스트
3. 국제연합(UN : United Nations) 또는 그 밖의 국제기구(World bank, OECD, IMF 등을 말한다)에서 발표하는 제재, 봉쇄, 또는 그 밖에 이와 유사한 조치와 관련된 국가 리스트
4. 국제투명성기구(Transparency International : TI) 등이 발표하는 부패 관련 국가리스트 등

제32조(고객위험) ①본 조항은 고객위험을 평가하여야 한다. 이 경우 해당 고객의 직업·업종, 거래유형, 거래빈도 등을 활용할 수 있다.

②본 조항은 다음 각 호의 고객을 자금세탁 등의 위험이 낮은 고객으로 고려하여 평가할 수 있다.(2024.10.25. 개정)

1. 국가, 지방자치단체 또는 특정금융정보법 시행령 제10조의5제5항제2호에 따른 공공단체
2. 특정금융정보법 제2조제2호제1호에서 정한 금융회사등. 다만, 다음 각 목의 자를 제외한다.
 - 가. 「관광진흥법」에 따라 허가를 받아 카지노업을 하는 카지노 사업자(이하 "카지노 사업자"라 한다)
 - 나. 「외국환거래법」 제8조제3항제1호에 따라 등록된 환전영업자(이하 "환전 영업자"라 한다)
 - 다. 「외국환거래법」 제8조제3항제2호에 따라 등록된 소액해외송금업자(이하 "소액해외송금업자"라 한다)
 - 라. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조에 따라 등록된 대부업자(이하 "대부업자"라 한다)
 - 마. 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제2조제2호 또는 특정금융정보법 제2조제1호하목에 따른 가상자산사업자(이하 "가상자산사업자"라 한다)
3. 자본시장법 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인 공시관련 규정(이하 "주권상장법인 공시규정"이라 한다)에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

③본 조항은 다음 각 호의 고객을 자금세탁행위등과 관련하여 추가정보 확

인이 필요한 고객으로 고려하여야 한다.

1. 조합으로부터 종합자산관리서비스를 받는 고객 중 조합이 추가정보 확인이 필요하다고 판단한 고객
2. 제62조에 따른 외국의 정치적 주요인물
3. 「소득세법」에 따른 비거주자
4. 대량의 현금(현금등가물을 포함한다)거래가 수반되는 카지노사업자, 대부업자, 환전영업자 등(2024.10.25. 개정)
5. 고가의 귀금속 판매상
6. 금융위원회가 공중협박자금조달행위와 관련하여 고시하는 금융거래등제한 대상자
7. 국제연합이 다음 각 목에 따라 지정한 테러리스트, 테러단체·조직 또는 무장단체·조직 등(이하 "UN 제재대상자"라 한다)

가. 국제연합 안전보장이사회 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015), 제1718호(2006년), 제2231호(2015년), 제1988호(2011년) 및 각 후속결의 또는 안전보장이사회 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015), 제1718호(2006년), 제2231호(2015년), 제1988호(2011년)에 의하여 구성된 각 제재위원회(Security Council Committee)가 지정한 자

나. 국제평화와 안전유지를 위한 국제적 노력에 특히 기여하기 위하여 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기확산의 규제가 필요한 경우로서 금융위원회가 아래 국제연합 안전보장이사회 결의 등에 따라 지정한 자

- 1) 국제연합 안전보장이사회 결의 제1373호(2001년)
- 2) 국제연합 안전보장이사회 결의 제1718호(2006년)와 그 후속결의

다. 그 밖에 국제연합(총회 또는 안전보장이사회 결의, 국제연합 소속 제재관련 위원회 또는 하부기구를 포함한다)에서 공중협박자금조달행위 및 대량살상무기확산의 규제와 관련하여 금융거래등에 대한 제재 대상으로 지정한 자

8. 개인자산을 신탁받아 보유할 목적으로 설립 또는 운영되는 법인 또는 단체
9. 명의주주(실제 출연·출자한 자가 아님에도 자신의 명의를 빌려주어 주주가 된 것을 말한다)가 있거나 무기명주식을 발행한 회사

제33조(상품 및 서비스 위험) ①본 조합은 상품 및 서비스 위험을 평가하여야 한다. 이 경우 상품 및 서비스 종류, 거래채널 등을 활용하여 평가 할 수 있다.

②본 조합은 상품 및 서비스 위험을 평가할 때에 다음 각 호의 상품 및 서비스를 자금세탁행위등의 위험이 낮은 상품 및 서비스로 고려하여 평가할 수 있다.

1. 연간보험료가 300만원 이하이거나 일시보험료가 500만원 이하인 보험

2. 보험계약 조항이 없고 저당용으로 사용될 수 없는 연금보험
3. 연금, 퇴직수당 및 그 밖의 고용인에게 퇴직 후 혜택을 제공하기 위하여 급여에서 공제되어 조성된 기금으로서 그 권리를 타인에게 양도할 수 없는 것 등
- ③본 조합은 상품 및 서비스 위험을 평가할 때에 다음 각 호의 상품 및 서비스를 자금세탁행위등의 위험이 높은 상품 및 서비스로 고려하여야 한다.

1. 양도성 예금증서(무기명으로 발행된 증서식 채권을 포함한다)

2. 환거래 서비스

3. 자금세탁행위등의 위험성이 높은 비대면 거래(2024.10.25. 개정)

4. 그 밖에 정부 또는 감독기관에서 고위험으로 판단하는 상품 및 서비스 등

제34조(위험평가 방법) ①신규 고객의 고객정보를 등록할 때에는 고객정보를 요주의 인물 정보와 비교·검토하여 요주의 인물인지 여부를 확인한다.

②신규 고객에 대한 고객확인 의무 수행할 때에는 고객, 국가정보 및 상품서비스 정보를 이용하여 자금세탁행위등 위험을 평가한다.

③기존고객에 대하여는 최초 계약 이후 수행한 금융거래 자료 분석을 통해 자금세탁행위등의 위험을 지속적으로 평가 및 관리한다.

제35조(위험평가 모델) ①본 조합은 국가, 고객, 상품 및 서비스, 거래금액 등의 위험평가 요소를 종합적으로 고려하여 고객에 대한 위험평가를 수행하여야 한다.

②본 조합은 고객 위험평가 결과 산출된 고객의 위험등급에 따라 차별화된 고객확인 의무를 수행하여야 한다.

③위험등급별 고객확인 의무의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 저위험 고객 : 일반적인 고객확인(CDD) 대상
2. 중위험 고객 : 일반적인 고객확인(CDD) 대상이나 거래금액이나 유형에 따라 고위험고객으로 조정될 수 있는 고객
3. 고위험 고객 : 강화된 고객확인(EDD) 대상

제4절 이행시기

제36조(이행시기) ①고객확인 은 해당 금융거래가 완료되기 전까지 이행하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정금융정보법 시행령 제10조의6에 따라 금융거래 후 고객확인 의무를 수행할 수 있다.

1. 종업원·학생 등에 대한 일괄적인 계좌개설의 경우 : 거래당사자의 계좌개설 후 최초 금융거래 시
2. 「상법」 제639조에서 정하는 타인을 위한 보험의 경우 : 보험금, 만기환급금, 그 밖의 지급금액을 그에 관한 청구권자에게 지급하는 때 또는 보

험금, 환급금, 그 밖의 지급금액에 관한 청구권이 행사되는 때

3. 7일 동안 동일인 명의로 이루어지는 일회성 금융거래의 합계액이 제23조 제1항제2호에 의한 기준금액 이상인 경우 : 해당 거래 후 거래당사자의 최초 금융 거래 시

②제1항 단서에 의하여 금융거래 후 고객확인을 하는 때에는 지체없이 이를 이행해야 한다.

제37조(지속적인 고객확인) ①본 조항은 고객확인을 한 고객과 거래가 유지되는 동안 해당 고객이 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 고객확인 및 검증을 다시 수행하여야 한다.

1. 제2항에 따른 고객확인 및 검증 재확인 주기 도래 고객
2. 고위험이 아닌 기존고객 중 사전 위험평가 결과 고위험으로 판정된 고객
3. 요주의 인물 대상 여부 확인 중 강화된 고객확인 대상으로 파악된 고객
4. 제27조제2항 각 호 중 어느 하나의 사유가 발생하는 경우

②본 조항은 고객의 자금세탁 위험도에 따라 고객확인 및 검증을 수행한 때로부터 다음 각 호의 기간을 초과한 고객에 대하여 고객확인 및 검증을 다시 수행하여야 한다.

1. 저·중위험 고객 : 3년
2. 고위험 고객 : 1년

③제1항 및 제2항에 따른 고객확인 및 검증은 고객이 창구에 방문하여 고객확인대상 금융거래를 할 때 수행한다.

④제1항 및 제2항에 따른 고객확인 및 검증은 다음 각 호의 방법으로 하여야 한다.

1. 거래전반에 따른 면밀한 조사 및 이를 통해 본 조항이 확보하고 있는 고객·사업·위험평가·자금출처 등 정보가 실제 거래내용과 일관성이 있는지 검토
2. 고위험군에 속하는 고객 또는 거래인 경우 현존 기록에 대한 검토를 통해 고객확인을 위해 수집된 문서, 자료, 정보가 최신이며 적절한 것인지를 확인

제38조(비대면거래) ①본 조항은 비대면거래 고객의 위험평가 등급이 상향 조정되거나 제37조제2항에 따른 고객확인 및 검증 재확인 주기가 도래한 경우 고객확인 의무를 수행할 수 있도록 관리하여야 한다.

②제1항에 따른 고객확인 의무를 수행하기 위한 고객확인 및 검증의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 고객안내 등을 통하여 해당 고객이 영업점에 방문하여 고객확인 대상 금융거래 수행 시 고객확인을 수행
2. 「NH스마트뱅킹」, 「NH콕뱅크」 또는 그 밖에 본 조항의 비대면거래를 위한 전자적장치를 통하여 비대면 고객확인 수행

제39조(고객공지의무) 본 조합은 고객확인을 위해 문서와 자료 등이 필요하다는 것을 고객에게 공지하여야 하며 그 공지사항에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 고객확인의 법적근거
2. 고객확인에 필요한 정보, 문서 및 자료 등
3. 고객이 정보 등의 제출을 거부하거나, 검증이 불가능한 경우에 조합이 취하는 조치 등

제5절 고객확인 및 검증

제40조(원칙) ①본 조합이 고객과 금융거래를 하는 때에는 그 신원을 확인하여야 하며 신뢰할 수 있는 문서·자료·정보 등을 통하여 그 정확성을 검증하여야 한다.

②본 조합은 고객과 금융거래를 하는 경우, 해당 금융거래의 목적 및 성격을 확인하여야 한다.

③고객확인 수행 후 동일 고객과 다시 금융거래를 하는 경우에는 고객확인 및 검증을 생략할 수 있으나, 기존의 고객확인 정보가 부정확하거나 그 타당성에 의문이 가는 경우에는 고객확인 및 검증을 수행하여야 한다.

제41조(신원확인) ①본 조합이 확인하여야 하는 개인고객(외국인을 포함한다. 이하 "개인고객"이라 한다)의 신원정보는 다음 각 호와 같다.

1. 성명
 2. 생년월일 및 성별 : 외국인 비거주자의 경우에 한함
 3. 실명번호
 4. 국적 : 외국인의 경우에 한함
 5. 주소 및 연락처(외국인 비거주자의 경우에는 실제居所 또는 연락처)
- ②본 조합이 확인하여야 하는 법인고객(영리법인, 비영리법인 및 외국단체를 포함한다. 이하 "법인고객"이라 한다)의 신원정보는 다음 각 호와 같다.
1. 법인명 또는 단체명
 2. 다음 각 목의 구분에 따라 법인에 부여된 번호
 - 가. 사업자등록증을 교부받은 법인 : 사업자등록번호
 - 나. 사업자등록증을 교부받지 아니한 법인 : 고유번호 또는 납세번호
 3. 본점 및 사업장의 주소·소재지(외국법인인 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지, 국적)
 4. 대표자 정보 : 제1항 각 호에 따른 개인고객의 신원확인 사항에 준함
 5. 실제 소유자 정보(대표자가 재외국민이거나 외국인인 경우 국적)

6. 업종(영리법인인 경우에 한한다), 회사 연락처
7. 설립목적(비영리법인인 경우에 한한다)
- ③개인 및 법인 또는 그 밖의 단체를 대신하여 금융거래를 하는 자(이하 "대리인"이라 한다)에 대해서는 그 권한이 있는지를 확인하고, 해당 대리인에 대해서도 고객확인을 하여야 한다.
- ④법인고객의 경우에는 그 설립사실을 증명할 수 있는 법인등기부등본 등의 문서 등을 통하여 법인 또는 법률관계가 실제로 존재하는지 여부를 확인하여야 한다.

제42조(개인고객의 검증 등) ①본 조항이 검증하여야 하는 개인고객에 대한 신원확인 정보는 제41조제1항 각 호와 같다.

②제1항에도 불구하고, 자금세탁행위등의 위험이 낮은 경우로서 다음 각 호의 방법으로 고객의 신원을 확인한 때에는 제22조제3호에 따른 간소화된 고객확인으로서 제40조제1항에 따른 검증을 이행한 것으로 볼 수 있다. 이 경우 금융실명법상 실명확인증표의 진위 여부에 주의를 기울여야 한다.

1. 주민등록증 또는 운전면허증과 같이 고객의 사진이 부착되어 있으면서 제1항의 검증사항(연락처는 제외한다)을 모두 확인할 수 있는 실명확인증표로 고객의 신원을 확인한 경우
2. 학생, 군인, 경찰 또는 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」에 따른 교정시설의 수용자 등에 대해 금융실명법상의 실명확인 서류 원본에 의해 실명을 확인한 경우
- ③개인고객이 제2항의 적용대상이 아닌 때에는 제1항에 따라 검증하여야 하는 신원확인정보에 대하여 정부가 발행한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 한다.
- ④제2항에도 불구하고, 다음 각 호 중 어느 하나의 경우에는 제2항에 따른 간소화된 고객확인 절차와 방법 등을 적용할 수 없다.

1. 외국인인 고객이 FATF의 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가의 국민(법인 포함)이 아닌 경우
2. 해당 고객 또는 그 고객과 관련된 자가 자금세탁행위등이 의심되거나 위험이 높은 것으로 평가되는 경우

제43조(법인고객의 검증 등) ①본 조항이 검증하여야 할 법인고객의 신원확인 정보는 다음 각 호와 같다.(2024.10.25. 개정)

1. 법인명 또는 단체명
2. 다음 각 목의 구분에 따라 법인에 부여된 번호
 - 가. 사업자등록증을 교부받은 법인 : 사업자등록번호
 - 나. 사업자등록증을 교부받지 아니한 법인 : 고유번호 또는 납세번호

3. 본점 및 사업장의 주소·소재지(외국법인인 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지, 국적)
4. 업종(영리법인인 경우에 한한다)
5. 설립목적(비영리법인인 경우에 한한다)

②법인고객이 다음 각 호와 같은 경우에는 제22조제3호에 따른 간소화된 고객확인을 할 수 있다.(2024.10.25. 개정)

1. 국가, 지방자치단체 또는 특정금융정보법 시행령 제10조의5제5항제2호에 따른 공공단체
2. 특정금융정보법 제2조제1호에서 정한 금융회사등. 다만, 다음 각 목의 자를 제외한다.
 - 가. 카지노사업자
 - 나. 환전영업자
 - 다. 소액해외송금업자
 - 라. 대부업자
 - 마. 가상자산사업자
3. 주권상장법인 공시규정에 따라 공시의무를 부담하는 상장회사

③법인고객이 제2항의 적용대상이 아닌 때에는 제1항에 따라 검증하여야 하는 신원확인정보에 대하여 정부가 발행한 문서 등에 의해 검증하는 등 추가적인 조치를 취하여야 한다.

④제2항에도 불구하고, 다음 각 호 중 어느 하나의 경우에는 제2항에 따른 간소화된 고객확인 절차와 방법 등을 적용할 수 없다.

1. 외국인인 고객이 FATF의 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가의 법인이 아닌 경우
2. 해당 고객 또는 그 고객과 관련된 자가 자금세탁행위등이 의심되거나 위험이 높은 것으로 평가되는 경우

제44조(추가 확인정보의 범위) ①본 조항은 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객에 대하여 금융거래의 목적 등 추가적인 정보를 확인하여야 한다.

②본 조항이 제1항에 따라 개인고객에 대하여 확인하여야 할 추가정보는 다음 각 호와 같다.

1. 직업 또는 업종(개인사업자인 경우에 한한다)
2. 거래의 목적
3. 거래자금의 원천
4. 그 밖에 자금세탁 우려를 해소하기 위해 필요하다고 판단한 사항

③본 조항이 제1항에 따라 법인고객에 대하여 확인하여야 할 추가정보는 다음 각 호와 같다.

1. 다음 각 목의 회사에 관한 기본 정보

- 가. 법인구분 정보 : 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 대기업 또는 중소기업 등의 구분에 따른 정보
- 나. 상장 관련 정보 : 자본시장법 제8조의2 제2항의 거래소가 개설한 증권시장 상장 여부 및 관련 정보
- 다. 사업체 설립일
- 라. 홈페이지 또는 이메일 등

2. 거래자금의 원천

3. 거래의 목적

- 4. 조합이 필요하다고 판단하는 경우 예상거래 횟수 및 금액, 회사의 특징이나 세부정보 등(주요상품·서비스, 시장 점유율, 재무정보, 종업원 수, 주요 공급자, 주요 고객 등을 포함한다)

④본 조합이 제1항부터 제3항까지의 내용을 이행하고자 할 때에는 고객에게 부당한 권리침해나 불편이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

<제1레 - 조합장에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우>

제45조(요주의 인물 여부 확인) 본 조합은 금융거래가 완료되기 전에 다음 각 호의 요주의 인물 리스트 정보와의 비교를 통해 해당 거래고객이 요주의 인물인지 여부를 확인하여야 하며, 고객이 요주의 인물에 해당하는 때에는 거래를 거절하거나 거래관계 수립을 위해 조합장의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

- 1. 테러자금금지법 제4조에 따라 금융위원회가 지정하여 고시하는 금융거래 등제한대상자 리스트
- 2. UN 제제대상 리스트
- 3. FATF에서 발표하는 고위험국가 및 이행 취약국가 리스트
- 4. 외국의 정치적 주요인물 리스트 등

<제2레 - 상임이사에게 자금세탁방지등에 관한 업무집행권이 있는 경우>

제45조(요주의 인물 여부 확인) 본 조합은 금융거래가 완료되기 전에 다음 각 호의 요주의 인물 리스트 정보와의 비교를 통해 해당 거래고객이 요주의 인물인지 여부를 확인하여야 하며, 고객이 요주의 인물에 해당하는 때에는 거래를 거절하거나 거래관계 수립을 위해 상임이사의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

- 1. 테러자금금지법 제4조에 따라 금융위원회가 지정하여 고시하는 금융거래 등제한대상자 리스트
- 2. UN 제제대상 리스트

3. FATF에서 발표하는 고위험국가 및 이행 취약국가 리스트

4. 외국의 정치적 주요인물 리스트 등

제46조(고객확인 및 검증거절시 조치 등) ①본 조합은 고객이 신원확인 정보 등의 제공을 거부하는 등 고객확인을 할 수 없는 때에는 해당 고객과의 신규 거래를 거절하여야 하며, 이 경우 의심되는 거래보고를 검토하여야 한다.

②이미 거래관계는 수립하였으나 고객확인을 할 수 없는 때에는 본 조합은 해당 거래를 중단하여야 하며, 이 경우 의심되는 거래보고를 검토하여야 한다.

제46조의2(누설 금지) 고객의 자금세탁행위 등이 의심되나, 고객확인 절차를 수행하는 것이 비밀 누설의 우려가 있다고 합리적으로 판단되는 경우에는 고객확인 절차를 중단하고, 의심되는 거래보고 의무를 이행하여야 한다.

[2024.10.25. 본조신설]

제6절 전신송금

제47조(전신송금) "전신송금"이란 고객이 계좌보유 여부를 불문하고 금융회사등을 이용하여 국내외의 다른 금융회사등으로 자금을 이체하는 서비스를 말한다.

제48조(적용대상) ①본 조합은 다음 각 호의 금액을 초과하는 모든 국내·외 전신송금에 대하여 고객(송금자)과 관련된 정보를 확인하고 보관하여야 한다.

1. 원화의 경우 100만원

2. 외화의 경우 1천 미합중국달러 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액

②제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 거래에는 제1항을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 현금카드, 직불카드 또는 체크카드 등에 의한 출금을 위한 이체

2. 카드 가맹점에서 신용카드, 직불카드 또는 체크카드 등에 의한 상품 및 서비스 구입에 대한 지불을 위한 이체

3. 신용카드에 의한 현금 또는 대출서비스를 위한 이체

4. 금융회사 상호간의 업무를 수행하기 위한 이체와 결제

제49조(송금 금융회사의 의무) 본 조합이 송금 금융회사로서 국내외 다른 금융회사로 자금을 이체할 때에는 다음 각 호의 송금관련 정보를 보관하고, 이를 중개 금융회사 또는 수취 금융회사에 제공하여야 한다.

1. 송금자 성명(법인인 경우 법인의 명칭을 말한다)

2. 송금자의 계좌번호(계좌번호가 없는 경우 참조 가능한 단일번호를 말한다)

3. 국내송금의 경우 송금자의 실명번호 또는 고유번호

4. 해외송금의 경우 송금자의 주소 또는 고유번호·실명번호

5. 송금금액 및 송금일자

6. 수취 금융회사명

7. 수취인의 성명 및 계좌번호(계좌번호가 없는 경우 참조 가능한 단일번호를 말한다)
- 제50조(중개 금융회사의 의무) 본 조합이 중개 금융회사로서의 역할을 수행하는 때에는 다음 각 호의 정보를 송금 금융회사로부터 제공받아 이를 수취 금융회사에 제공하여야 한다. 다만, 송금 금융회사가 제공하지 않은 정보는 그러하지 아니하다.
1. 제49조에 따라 송금 금융회사가 제공한 정보
 2. 송금 금융회사명
- 제51조(수취 금융회사의 의무) ①본 조합이 수취 금융회사인 경우 송금 금융회사 또는 중개 금융회사가 제공한 전신송금 관련 정보를 보관하여야 한다.
- ②본 조합은 완전한 송금자 정보(성명, 계좌번호, 주소 또는 주민등록번호를 말한다. 다만, 주민등록번호가 없는 경우 고객확인번호로 대체할 수 있다) 일부가 누락된 경우 누락된 정보의 제공을 송금 또는 중개 금융회사에 요구하거나 거래를 거절할 수 있다. 이 경우 의심되는 거래보고를 검토하여야 한다.
- 제52조(관련정보의 보관) 본 조합은 전신송금과 관련된 송금자 정보를 해당 거래 완료 후 5년간 보관하여야 한다.

제7절 제3자를 통한 고객확인 이행

- 제53조(정의) "제3자를 통한 고객확인"이란 본 조합이 금융거래를 할 때마다 본 조합을 대신하여 타인인 제3자로 하여금 고객확인을 하도록 하거나 제3자가 이미 해당 고객에 대하여 고객확인을 통해 확보한 정보 등을 본 조합의 고객확인에 갈음하여 이를 활용하는 것을 말한다.
- 제54조(이행요건) 제3자를 통해 고객확인을 하고자 하는 경우 그 제3자는 다음 각 호의 사항을 모두 충족하여야 한다.
1. 고객확인과 관련된 필요한 정보를 조합에 즉시 제공할 것
 2. 조합의 요구가 있는 경우 고객신원정보 및 그 밖에 고객확인과 관련된 문서사본 등의 자료를 지체 없이 제공할 것
 3. 자금세탁방지등과 관련하여 감독기관의 규제 및 감독을 받고 있어야 하고, 고객확인을 위한 조치를 마련하고 있을 것
 4. 국외에 거주하는 자인 경우 FATF의 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가에 거주하는 자에 한하며, 그 국가가 해당 권고사항을 적절하게 준수하는지를 점검할 것
- 제55조(최종책임) 제54조에 따라 고객확인을 제3자가 하는 경우에도 최종책임은 본 조합에 있다.

제8절 실제 소유자 확인

제56조(개인고객 실제소유자 확인) 본 조합과 금융거래를 하는 명의자를 최종적으로 지배하거나 통제하는 실제 소유자(이하 "실제 소유자"라 한다)가 있는 경우, 본 조합은 그 실제 소유자의 실지명의 및 국적(그 실제 소유자가 외국인인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 확인하여야 한다.

제57조(법인 또는 단체고객 실제소유자 확인) ①본 조합은 법인 또는 단체인 고객의 실제 소유자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 실제 소유자의 성명, 생년월일(제3호의 경우는 제외한다) 및 국적을 확인하여야 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제2호에 해당하는 사람을, 제2호에 해당하는 사람을 확인할 수 없는 때에는 제3호에 해당하는 사람을 각각 확인하여야 한다.

1. 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수(출자총액을 포함한다)의 100분의 25 이상의 주식, 그 밖의 출자지분(그 주식, 그 밖의출자지분과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 소유하는 자(이하 이조에서 "주주등"이라 한다)
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 가. 해당 법인 또는 단체의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주 등
 - 나. 단독으로 또는 다른 주주 등과의 합의·계약 등에 따라 대표자·업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주 등
 - 다. 해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 가목 및 나목에 해당하는 주주 등과 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자

3. 해당 법인 또는 단체의 대표자

②제1항 각 호 외의 부분 후단에도 불구하고, 같은 항 제1호 또는 제2호 가목에 따른 주주 등이 다른 법인 또는 단체인 경우에는 그 주주 등인 법인 또는 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사할 수 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있으면 그 사람의 성명, 생년월일 및 국적을 확인할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호가목에 해당하는 자가 또 다른 법인 또는 단체인 때에는 그 또 다른 법인 또는 단체에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 성명, 생년월일 및 국적을 확인할 수 있다.

1. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 25 이상을 소유하는 주주 등
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지

분의 수가 가장 많은 주주 등

나. 단독으로 또는 다른 주주 등과의 합의·계약 등에 따라 대표자·업무 집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주 등

다. 그 주주등인 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 가목 및 나목에 해당하는 주주등과 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자

③제1항 및 제2항을 적용할 때 제1항제1호 또는 제2호나 제2항제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 여러 명인 경우에는 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주등을 기준으로 확인하여야 한다. 다만, 금융거래를 이용한 자금세탁방지등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항제1호 또는 제2호나 제2항제1호 또는 제2호에 해당하는 자의 전부 또는 일부를 확인할 수 있다.

④제1항부터 제3항의 규정에도 불구하고 법인 또는 단체인 고객이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 실제소유자 확인을 하지 아니할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공공단체

가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

나. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관 및 연구회

다. 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사 및 지방공단
라. 다음의 어느 하나에 해당하는 법인 중 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험성이 없는 것으로 판단되어 금융정보분석원장이 지정하는 자

1) 법률에 따라 정부로부터 출자·출연·보조를 받는 법인

2) 법률에 따라 설립된 법인으로서 주무부장관의 인가 또는 허가를 받지 않고 그 법률에 따라 직접 설립된 법인

3. 다른 금융회사등. 다만, 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 실제소유자 확인을 하여야 한다.

가. 카지노사업자

나. 가상자산사업자(2024.10.25. 개정)

다. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 위험성이 높은 자로서 금융정보분석원장이 정하여 고시하는 자

4. 자본시장법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인

⑤법인 또는 단체의 실제소유자를 확인하는 경우에는 실제소유자 증빙자료(주주명부 및 법인등기부등본 등을 포함한다)를 청구하여야 한다.

제4장 고위험군에 대한 강화된 고객확인

제1절 통 칙

제58조(정의) ①"고위험군"이란 제31조, 제32조제3항, 제33조제3항에 따른 국가, 고객 또는 상품 및 서비스 등을 말한다.

②본 조합은 제1항에 따른 고위험군에 대하여 강화된 고객확인을 하여야 한다.

제59조(타 고위험군에 대한 조치) 제58조제1항에 따른 고위험군 및 이 장에서 규정하지 아니한 고위험군에 대하여도 제58조제2항에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

제2절 추가정보 확인이 필요한 종합자산관리서비스 고객

제60조(정의 등) ①제32조제3항제1호에서 말하는 종합자산관리서비스를 받는 고객 중 추가정보 확인이 필요한 고객이란 본 조합으로부터 투자자문을 비롯한 법률, 세무 설계 등 종합적인 자산관리서비스를 제공받는 고객 중 조합이 추가정보 확인이 필요하다고 판단한 고객을 말한다.

②본 조합은 제1항의 추가정보 확인이 필요한 고객에 대하여 제22조4항에 따라 다음 각 호 등 강화된 고객확인을 하여야 한다.

1. 계좌개설시 사용된 자금의 원천과 출처
2. 계좌개설 목적
3. 계좌의 예상거래 횟수 및 금액
4. 추정 자산규모

③본 조합은 제1항의 추가정보 확인이 필요한 고객의 금융거래를 지속적으로 모니터링 하여야 한다.

④제1항의 추가정보 확인이 필요한 고객으로 선정되었거나 신규로 편입된 고객이 계좌를 신규로 개설하는 때에는 다음 각 호에 대하여 보고책임자의 승인을 얻어야 한다.

1. 강화된 고객확인을 통해 획득한 신원정보 등의 적정성
2. 거래의 수용여부 등

제61조(추가정보 확인대상자 선정 기준) 본 조합이 추가정보 확인이 필요하다

고 판단하는 고객의 선정 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 매 반기말 기준으로 고객별 전체 수신계좌 월평균잔을 산출하고 그 산출액이 10억원 이상인 고객을 그 다음 달 중에 고액자산가로 선정하여 관리한다.
2. 본 조항은 제1호에도 불구하고 본 조항의 자산규모를 고려한 자체 대상자 선정기준을 마련하여 관리할 수 있다.

제3절 외국의 정치적 주요 인물

제62조(정의 등) ①"외국의 정치적 주요인물"이란 현재 또는 과거(일반적으로 사임 후 1년 이내를 말한다)에 외국에서 정치적·사회적으로 영향력을 가진 자, 그의 가족 또는 그와 밀접한 관계가 있는 자를 말한다.

②제1항에 따른 "정치적·사회적으로 영향력을 가진 자"란 다음 각 호와 같다.

1. 외국정부의 행정, 사법, 국방 또는 그 밖의 정부기관의 고위관리자
2. 외국 주요 정당의 고위관리자
3. 외국 국영기업의 경영자
4. 왕족 및 귀족
5. 종교계 지도자
6. 외국의 정치적 주요인물과 관련되어 있는 사업체 또는 단체

③제1항에 따른 "가족 또는 밀접한 관계가 있는 자"란 다음 각 호와 같다.

1. 가족 : 외국의 정치적 주요인물의 부모, 형제, 배우자, 자녀, 혈연 또는 결혼에 의한 친인척
2. 밀접한 관계가 있는 자 : 외국의 정치적 주요인물과 공식적으로 특별한 금전거래를 수행하는 자(단체를 포함한다)

제63조(외국의 정치적 주요인물에 대한 위험예방) ①본 조항은 외국의 정치적 주요인물과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 보고책임자의 승인을 얻어야 한다.

1. 외국의 정치적 주요인물이 신규로 계좌를 개설하는 경우 그 거래의 수용
2. 이미 계좌를 개설한 고객(해당 계좌의 실제 소유자를 포함한다)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 경우 그 고객과 거래의 계속 유지

②본 조항은 고객(실제 소유자를 포함한다)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 때에는 제22조제4항에 따라 강화된 고객확인을 이행해야 한다. 이 경우 다음 각 호의 정보를 추가로 확인하는 등 재산 및 자금의 원천을 파악하기 위해 합당한 조치를 취하여야 한다.

1. 계좌에 대한 거래권한을 가지고 있는 가족 또는 밀접한 관계가 있는 자

(단체를 포함한다)에 대한 신원정보

2. 외국의 정치적 주요인물과 관련된 법인 또는 단체에 대한 정보

③외국의 정치적 주요인물과의 거래는 지속적으로 거래모니터링을 강화하여야 하며, 기존 고객이 외국의 정치적 주요인물인지 여부를 지속적으로 모니터링 하여야 한다.

제4절 FATF 지정 위험국가

제64조(정의 등) ①"FATF 지정 위험국가"란 다음 각 호의 리스트에 속한 국가를 말한다.

1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험 국가(Higher-risk countries) 리스트

2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가 리스트

②본 조항은 FATF 지정 위험국가 국적 또는 소재의 개인, 법인, 금융회사 등의 고객(이하 "FATF 지정 위험국가 고객"이라 한다)과 거래하는 경우 특별한 주의를 기울여야 한다.

제65조(FATF 지정 위험국가에 대한 위험예방) ①본 조항은 FATF 지정 위험국가의 고객과 금융거래를 하는 경우로서 명확한 경제적 또는 법적 목적을 확인할 수 없을 때에는 해당 거래의 배경과 목적을 최대한 조사하여야 하고, 금융정보분석원장의 요청이 있는 경우 위 조사에 따른 결과를 제공하여야 한다.

②본 조항은 FATF 지정 위험국가 고객과 거래하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. FATF 지정 위험국가 고객에 대한 강화된 고객확인

2. FATF 지정 위험국가 고객의 거래에 대한 모니터링 강화 및 의심되는 거래보고 체제 등 강화

③본 조항은 금융정보분석원장이 제2항에 따른 조치 이외에 별도의 조치를 취하도록 요청하는 경우 이를 이행하여야 한다.

제5절 공중협박자금조달 고객

제66조(공중협박자금조달 고객) ①"공중협박자금조달고객"이란 다음 각 호의 사람들을 말한다.

1. 금융위원회가 공중협박자금조달행위와 관련하여 고시하는 금융거래등제한 대상자

2. UN 제재대상자

②"공중협박자금조달행위"란 공중협박행위를 목적 또는 공중협박자금에 이용된다는 점을 알면서 자금 또는 재산의 모집·제공·운반 또는 보관을 권유하거나 요청하는 행위를 말한다.

③"공중협박행위"란 국가·지방자치단체 또는 외국정부(외국지방자치단체, 외국지방정부 및 대한민국과의 조약 또는 그 밖의 국제적인 협약에 따라 설립된 국제기구를 포함한다)의 권한행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 할 목적 또는 공중에서 위해를 가하고자 하는 등 공중을 협박할 목적으로 행하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

1. 사람을 살해하거나 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 하는 행위 또는 사람을 체포·감금·약취·유인하거나 인질로 삼는 행위
2. 항공기(「항공안전법」 제2조제1호의 항공기를 말한다. 이하 이 목에서 같다)와 관련된 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 운항중(「항공보안법」 제2조제1호의 운항중을 말한다. 이하 이 목에서 같다)인 항공기를 추락시키거나 전복·파괴하는 행위, 그 밖에 운항중인 항공기의 안전을 해칠 만한 손괴를 가하는 행위
 - 나. 폭행이나 협박, 그 밖의 방법으로 운항중인 항공기를 강탈하거나 항공기의 운항을 강제하는 행위
 - 다. 항공기의 운항과 관련된 항공시설을 손괴하거나 조작을 방해하여 항공기의 안전운항에 위해를 가하는 행위
3. 선박(「선박 및 해상구조물에 대한 위해행위의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호 본문의 선박을 말한다. 이하 이 목에서 같다) 또는 해상구조물(같은 법 제2조제5호의 해상구조물을 말한다. 이하 이 목에서 같다)과 관련된 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 운항(같은 법 제2조제2호의 운항을 말한다. 이하 이 목에서 같다) 중인 선박 또는 해상구조물을 파괴하거나, 그 안전을 위태롭게 할 만한 손상을 운항 중인 선박이나 해상구조물 또는 그에 실려 있는 화물에 가하는 행위
 - 나. 폭행이나 협박, 그 밖의 방법으로 운항 중인 선박 또는 해상구조물을 강탈하거나 선박의 운항을 강제하는 행위
 - 다. 운항 중인 선박의 안전을 위태롭게 하기 위하여 그 선박 운항과 관련된 기기·시설을 파괴 또는 중대한 손상을 가하거나 기능장애 상태를 야기하는 행위
4. 사망·중상해 또는 중대한 물적 손상을 유발하도록 제작되거나 그러한 위력을 가진 폭발성·소이성(燒夷性) 무기나 장치를 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 차량 또는 시설에 배치 또는 폭발시키거나 그 밖의 방법으로

이를 사용하는 행위

가. 기차·전차·자동차 등 사람 또는 물건의 운송에 이용되는 차량으로서 공중이 이용하는 차량

나. 가목에 해당하는 차량의 운행을 위하여 이용되는 시설 또는 도로, 공원, 역, 그 밖에 공중이 이용하는 시설

다. 전기나 가스를 공급하기 위한 시설, 공중의 음용수를 공급하는 수도, 그 밖의 시설 및 전기통신을 이용하기 위한 시설로서 공용으로 제공되거나 공중이 이용하는 시설

라. 석유, 가연성 가스, 석탄, 그 밖의 연료 등의 원료가 되는 물질을 제조 또는 정제하거나 연료로 만들기 위하여 처리·수송 또는 저장하는 시설

마. 공중이 출입할 수 있는 건조물·항공기·선박으로서 (가)부터 (라)까지에 해당하는 것을 제외한 시설

5. 핵물질(「원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법」 제2조제1호의 핵물질을 말한다. 이하 이 목에서 같다), 방사성물질(「원자력안전법」 제2조제5호의 방사성물질을 말한다. 이하 이 목에서 같다) 또는 원자력시설(「원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법」 제2조제2호의 원자력시설을 말한다. 이하 이 목에서 같다)과 관련된 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 원자로를 파괴하여 사람의 생명·신체 또는 재산을 해하거나 그 밖에 공공의 안전을 위태롭게 하는 행위

나. 방사성물질, 원자로 및 관계 시설, 핵연료주기시설 또는 방사선발생장치 등을 부당하게 조작하여 사람의 생명이나 신체에 위험을 가하는 행위

다. 핵물질을 수수·소지·소유·보관·사용·운반·개조·처분 또는 분산하는 행위

라. 핵물질이나 원자력시설을 파괴·손상하거나 그 원인을 제공하거나 원자력시설의 정상적인 운전을 방해하여 방사성물질을 배출하거나 방사선을 노출하는 행위

④"공중협박자금"이란 공중협박행위에 사용하기 위하여 모집·제공되거나 운반·보관된 자금이나 재산을 말한다.

제67조(공중협박자금조달 고객에 대한 위험예방) ①본 조항은 금융위원회의 허가를 받지 아니하는 한, 공중협박자금조달고객에 대하여 금융거래를 거절하여야 한다.

②금융위원회의 허가를 받고 공중협박자금조달고객과 금융거래를 하는 때에는 제22조제4항에 따른 강화된 고객확인을 수행하여야 한다.

제68조(모니터링) ①본 조항은 이미 계좌를 개설한 고객이 공중협박자금조달고

객인지 여부를 확인하기 위해 지속적으로 모니터링하여야 한다.

②본 조합은 공중협박자금조달 고객과 거래가 지속되는 동안 거래모니터링을 강화하여야 한다.

제5장 위험기반 거래모니터링 체계

제69조(거래모니터링체계 범위) ①본 조합은 고객의 거래 등에 대하여 지속적인 모니터링 체계를 수립하여 운영하여야 한다.

②지속적인 모니터링 체계는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 고객의 거래 등에 대한 지속적인 모니터링 수행 방법 등
2. 모니터링 결과 분석 및 보고
3. 분석자료 보존절차

제70조(비정상적 거래 등) ①본 조합은 다음 각 호의 경우를 포함하여 명확한 경제적·법적 목적 없이 복잡한 거래, 규모가 큰 거래 또는 비정상적인 유형의 거래에 대해 특별한 주의를 기울여야 한다.

1. 거래금액이나 거래량이 지나치게 큰 경우
2. 잔액 규모에 비해 예금회전수가 지나치게 큰 경우
3. 거래가 정상적인 계좌활동의 유형에서 벗어나는 경우 등

②본 조합은 제1항에 따른 비정상적 거래 등에 대해 그 배경과 목적을 최대한 검토하여야 한다.

③본 조합은 제2항에 따른 검토 결과를 기록·관리하여야 한다.

제71조(지속적인 거래모니터링 절차 등) 본 조합은 자금세탁행위등을 예방하기 위해 다음 각 호의 절차와 방법 등과 같은 거래모니터링을 통해 비정상적인 거래행위 또는 유형 등을 식별하는 절차를 이행하여야 한다.

1. 고객에 대한 수집·정리된 정보 또는 유사한 고객그룹에 대한 수집·정리된 정보와 고객의 거래이력 비교 및 검토
2. 과거 자금세탁행위 사례의 정형화를 통한 고객 거래정보와의 비교 및 검토
3. 고객 거래정보에 대한 자금세탁행위 위험도 측정 및 거래내역 평가
4. 고객, 계좌 및 거래정보의 연계를 통한 금융거래 패턴 분석 등

제72조(모니터링 결과 분석 및 보고) 본 조합은 거래모니터링을 통해 식별된 비정상적인 거래행위 또는 유형을 분석하고 이를 의심되는 거래로 보고하기 위해 다음 각 호의 절차를 갖추어야 한다.

1. 비정상적인 거래행위로 의심되는 거래를 분석할 수 있는 직원을 전담직원으로 지정

2. 과거 금융거래, 신용정보 및 그 밖의 정보 등을 활용한 거래분석
 3. 분석과정에서 확인된 고객의 최신 정보 갱신
 4. 분석결과 의심되는 거래로 판단될 경우 금융정보분석원장에게 보고
 5. 분석완료 후 유사거래의 재발 방지를 위한 분석내용 정보화
- 제73조(분석자료 보존) 본 조항은 모니터링 결과 및 내·외부 보고 관련 자료를 제10장에 따라 5년 이상 보존하여야 한다.

제6장 보고체제 수립

제74조(보고체제수립) 본 조항은 의심되는 거래를 인지하거나 고액현금 거래가 발생한 후 이를 보고책임자에게 보고하는 내부보고체제와 금융정보분석원에 보고하는 외부보고체제를 수립해야 한다.

제75조(내부보고체제) 본 조항은 내부보고체제를 수립하는 때에는 다음 각 호 중 가장 적합한 방안을 적용할 수 있다.

1. 영업점 직원이 의심되는 거래 등 보고서를 작성하여 영업점책임자에게 보고하고 영업점책임자는 이를 검토하여 보고책임자에게 보고
2. 영업점 직원이 의심되는 거래 등 보고서를 작성하여 보고책임자에게 보고
3. 영업점 직원이 의심되는 거래 등 발생 사실을 보고서 작성 없이 보고책임자에게 직접 보고

제76조(외부보고체제) ①보고책임자는 제75조에 따른 내부보고체제를 통하여 보고받은 사항을 종합적으로 검토한 후 합당한 근거가 있는 등 해당 사항이 보고대상거래로 판단된 경우에는 이를 지체 없이 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

②본 조항은 제1항에 따라 보고책임자가 보고대상거래를 금융정보분석원장에게 보고할 수 있도록 적절한 외부보고체제를 수립하고 운영하여야 한다.

제7장 의심되는 거래보고

제77조(의심되는 거래의 보고) ①본 조항 임직원은 조합 고객과의 금융거래와 관련하여 다음 각 호 중 어느 하나에 해당되는 경우 이를 지체 없이 제75조에서 정한 내부보고체제에 따라 보고하여야 한다.

1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 다음 각 목의 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우

- 가. 범죄수익은닉규제법 제2조제4호에 따른 범죄수익등
- 나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특별법」 제2조제5항에 따른 불법수익 등
- 다. 테러자금금지법 제2조제1호에 따른 공중협박자금
- 2. 금융거래의 상대방이 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제3조 제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
- 3. 해당 금융거래가 다음 각 목 중 어느 하나의 경우로서 신고대상거래에 해당되는 경우

- 가. 범죄수익은닉규제법 제5조제1항에 따른 다음 사항에 해당되는 경우
 - 1) 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 범죄수익등이라는 사실을 알게 되었을 때
 - 2) 금융거래의 상대방이 범죄수익은닉규제법 제3조의 죄에 해당하는 행위를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때

나. 테러자금금지법 제5조제2항에 따른 다음 사항에 해당되는 경우

- 1) 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 공중협박자금 또는 대량살상무기확산자금이라는 사실을 알게 되었을 때
- 2) 금융거래의 상대방이 금융위원회의 허가를 받지 아니하고 금융거래나 그에 따른 지급·영수를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때
- 3) 금융거래의 상대방이, 제66조제3항의 공중협박행위를 하거나 하려고 하는 개인, 법인 또는 단체라는 사실을 알면서 그를 이롭게 할 목적으로 그 개인, 법인 또는 단체에 직접 또는 제3자를 통하여 자금 또는 재산을 제공·모집하거나 운반·보관한 자임을 알게 되었을 때
- 4) 금융거래의 상대방이, 제66조제3항의 공중협박행위를 하거나 하려고 하는 개인, 법인 또는 단체라는 사실을 알면서 그를 이롭게 할 목적으로 3)에서 정한 행위를 강요하거나 권유한 자임을 알게 되었을 때

②본 조합 임직원은 금융실명법 제3조제3항을 위반하여 불법적인 금융거래를 하는 등 의심되는 거래가 발생되면 최대한 주의를 다하여 그 사유를 확인하고, 그 상황 및 내용을 구체적으로 보고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 내부보고를 받은 보고책임자는 임직원의 보고 내용 및 인지한 정보 등을 종합적으로 검토한 후 의심되는 거래 보고 대상으로 결정된 날로부터 3영업일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

(2024.10.25. 개정)

제78조(의심되는 거래의 판단기준) ①본 조합 임직원은 고객확인 의무 이행을 통해 확인·검증된 고객의 신원사항 또는 실체소유자 여부 및 거래목적과 금융거래 과정에서 취득한 고객의 직업, 주소, 소득, 과거 금융거래, 사업내

용 등을 고려하여 의심되는 거래인지 여부를 판단한다.

②본 조합의 임직원은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우, 일반적인 경우보다 해당 금융거래가 의심되는 거래일 가능성이 높다는 점을 고려하여 관련 업무지식·전문성, 경험 등을 바탕으로 종합적으로 판단하여야 한다. 다만, 제8호 및 제9호의 경우에는 의심되는 거래로 보고 해당 사항에 대한 의심되는 거래보고를 하여야 한다.

1. 직업 및 사업내용 등이 명확히 파악되지 않는 고객이 다수의 다른 사람 명의의 계좌를 소지하고, 거액의 금융거래를 하는 경우
2. 미성년자 명의로 개설된 계좌에서 거액의 금융거래가 발생하는 경우
3. 평소 금융거래 형태를 유지하고 있는 급여생활자, 개인사업자, 중소기업 등의 계좌에서 거액의 금융거래가 발생하고, 자금의 실제 소유자 여부를 확인하는 과정에서 의심되는 경우
4. 금융거래자의 요청에 의하여 현금거래로 처리하는 등 평소 금융거래 형태와 다른 거래로서 거액의 금융거래 또는 분할거래를 하고 있다고 의심되는 경우
5. 거래금액이나 거래량이 지나치게 큰 경우
6. 잔액 규모에 비해 예금회전수가 지나치게 큰 경우
7. 반복적으로 영장이 청구된 고객
8. 제77조제1항제3호에 따른 신고대상거래에 대하여 관할 수사기관에 신고한 경우
9. 금융회사(본 조합을 포함한다)를 상대로 한 3억원 이상의 사기, 횡령, 배임 등의 사건이 발생한 경우

③해당 금융거래가 불법재산 수수 또는 자금세탁행위등으로 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 본 조합의 임직원은 의심되는 거래보고와 관련하여 다음 각 호와 같이 업무를 처리한다.

1. 특정금융정보에 따른 보고대상인 불법재산 수수, 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위는 수사기관 등에서 조사가 완료될 때 까지는 범죄 관련 여부를 판단하기 어려우므로 영업점에서는 해당 거래가 불법재산 수수, 자금세탁행위등으로 의심되는 합당한 근거가 있으면 지체없이 제77조제1항에 따라 내부보고체제에 따라 보고
2. 의심되는 합당한 근거는 막연한 추측보다 고객확인 의무 이행을 통해 확보된 해당 고객의 정보 및 거래내용에 대한 객관적 사실을 토대로 판단

제79조(보고내용 및 방법) 제77조제3항에 따라 금융정보분석원장에게 보고하는 보고책임자는 다음 각 호의 사항을 온라인으로 보고하되, 온라인 보고가 곤란한 경우에는 문서나 전자기록매체 등의 형태로 보고할 수 있다.

1. 보고를 하는 본 조합의 명칭 및 소재지

2. 보고대상 금융거래가 발생한 일자 및 장소
 3. 보고대상 금융거래의 상대방
 4. 보고대상 금융거래의 내용
 5. 보고대상 금융거래가 의심되는 합당한 근거
 6. 그 밖에 보고대상 금융거래를 분석하기 위하여 필요한 사항으로서 금융정보분석원장이 정하는 사항
- 제80조(의심되는 거래보고 제외 사유) 특정 금융거래에 대하여 본 조합의 임직원이 주의를 다하여 판단한 결과 의심되는 거래로 보지 아니한다고 판단하는 경우 의심되는 거래보고 대상에서 제외처리 할 수 있다. 이 경우 해당 임직원은 의심되는 거래로 보지 아니한 사유 및 거래보고 대상에서 제외한 사유를 구체적으로 작성하여야 한다.

제8장 고액현금 거래보고

제81조(고액현금 거래의 보고) 보고책임자는 동일인이 거래일 또는 제82조제2항에 따른 기간 동안 현금으로 지급하거나 영수한 금액을 각각 합산하여 산정한 금액이 제82조제1항에서 정한 보고의 기준금액 이상일 경우에는 그 사실을 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

제82조(보고대상) ①고액현금 거래보고의 기준금액 등은 다음과 같다.

1. 기준금액 : 원화 1천만원 이상의 현금거래
2. 기준금액 산정 시 제외되는 금융거래
 - 가. 1백만원 이하의 원화송금(무통장입금을 포함한다)금액
 - 나. 1백만원 이하에 상당하는 외국통화의 매입·매각금액
 - 다. 금융실명법 제3조제2항제1호, 같은 법 시행령 제4조제1항제2호에서 정하는 공과금 등을 수납한 금액
 - 라. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료로 지출한 금액
 - 마. 은행지로장표에 의하여 수납한 금액
 - 바. 1백만원 이하의 선불카드 거래금액
- ②제1항의 금액을 산정할 때에는 동일인 명의로 이루어지는 1거래일 동안의 금융거래에 따라 지급한 금액을 합산하거나 영수한 금액을 합산한다.
- ③제81조에서 규정한 "동일인"이란 다음 각 호의 사항이 동일한 경우로서 금융실명법 제2조제4호의 실지 명의를 같은 자를 말한다.
 1. 개인 : 성명, 주민등록번호(재외국민의 경우 여권 기재 성명 및 여권번호 또는 「재외국민등록법」에 의한 등록부에 기재된 성명 및 등록번호 등)

- ⑤본 조항이 발행한 유가증권 또는 수표가 아닌 경우에도 해당 유가증권이 수표의 액면가액을 본 조항이 지급할 경우로서 고액현금 거래보고 대상이 되는 경우에는 본 조항의 보고책임자가 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.

2. 국가, 지방자치단체와의 현금 등의 지급 또는 영수

3. 자금세탁의 위험성이 없는 일상적인 현금등의 지급 또는 영수로서 특정금융정보법 시행령으로 정하는 것
4. 거래원장에 현금거래로 표기된 경우임에도 불구하고, 현금의 물리적 이동이 없는 거래로서 거래실질에 비추어 고액현금 거래보고 대상에서 제외하는 것이 타당한 경우

제84조(고액현금거래의 의심되는 거래보고) 특정금융정보법 제4조의2 제2항에 따라 금융거래의 상대방이 고액현금 거래보고를 회피할 목적으로 금액을 분할하여 금융 거래를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우, 보고책임자는 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고해야 한다.

제85조(의심되는 거래보고 여부 검토 의무) 물리적인 현금의 이동이 없는 금융거래임에도 불구하고, 금융거래의 상대방의 일방적 요구에 의하여 현금의 지급 또는 영수 등의 현금 거래로 처리한 경우에는 특정금융정보법 제4조에 따른 의심되는 거래보고 여부를 검토하여야 한다.

제86조(고액현금 거래보고 방법 등) ①보고책임자는 금융정보분석원장이 정하는 서식에 따라 다음 각 호의 사항을 자금세탁방지 전산시스템을 통하여 또는 문서·전자기록매체 등의 방법으로 보고한다.

1. 보고를 하는 본 조합의 명칭 및 소재지
 2. 현금의 지급 또는 영수가 이루어진 일자 및 장소
 3. 현금의 지급 또는 영수의 상대방
 4. 현금의 지급 또는 영수의 내용
 5. 그 밖에 현금의 지급 또는 영수의 사실을 분석하기 위하여 필요한 사항으로서 금융정보분석원장이 정하는 사항
- ②제79조의 규정은 고액현금 거래보고에 대한 제1항 이외의 사항에 관하여 준용한다.

제9장 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계

제87조(자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계의 운영) 본 조합은 다음 각 호의 사항을 포함하는 자금세탁행위등에 대한 위험관리 체계를 구축하여 운영하여야 한다.

1. 자금세탁행위등의 위험을 식별, 분석, 평가
2. 식별된 자금세탁행위등의 위험을 효율적으로 완화하기 위한 적절한 통제절차와 대응조치 마련
3. 그 밖에 자금세탁행위등에 대한 위험관리를 위하여 필요한 사항

제88조(자금세탁위험등에 대한 대응) ①본 조합은 자신의 자금세탁행위등의 위험을 관리하고 경감하기 위해서 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 제3조에 따른 자금세탁방지 내부통제 정책 등(이하 "통제등"이라 한다)을 구비
2. 통제등의 시행 여부를 감시하고 필요한 경우 통제등을 강화
3. 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 확인된 분야에 대해 강화된 조치 수행
4. 다음 각 목의 사항이 포함된 자금세탁행위등의 위험을 평가할 수 있는 절차 수립·운영 사항 반영
 - 가. 제19조부터 제21조까지의 규정에 의한 신규 상품 및 서비스에 대한 위험 평가
 - 나. 제64조부터 제65조까지의 규정에 의한 FATF 지정 위험국가 고객 거래에 대한 위험 예방 등

②본 조합은 제1호에 따른 절차 및 업무지침의 작성·운영 사항 중 제2호의 의무이행과 관련하여 제1항 및 제2항의 내용을 반영하고 준수하여야 한다.

1. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지를 위하여 본 조합 임직원이 직무를 수행할 때 따라야 할 절차 및 업무지침
2. 금융거래에 내재된 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 위험을 식별, 분석, 평가하여 위험도에 따라 관리 수준을 차등화하는 업무체계의 구축 및 운영

③본 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 식별하고 확인·평가·이해하기 위한 정책과 절차를 수립·운영하여야 하며, 위험요소를 관리·경감하기 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. 본 조합 자체 및 금융거래 등에 내재된 자금세탁행위등의 위험
2. 신규 상품 및 서비스 (새로운 기술 및 지급·결제 수단의 이용에 따른 것을 포함한다) 등을 이용한 자금세탁행위등의 위험

제89조(위험관리수준 평가) ①본 조합은 자금세탁행위등의 위험을 확인·평가·이해(이하 "위험평가등"이라 한다)하기 위해 다음 각 호의 조치들을 포함하여 적절한 조치를 취해야 한다.

1. 다음 각 목의 사항을 포함한 위험평가등의 결과를 문서화
 - 가. 제19조부터 제21조까지의 규정에 의한 신규 상품 및 서비스의 자금세탁등의 위험평가 결과
 - 나. 제30조부터 제35조까지의 규정에 의한 국가위험, 고객위험, 상품 및 서비스에 대한 위험평가 결과
2. 전반적 위험의 수준과 위험의 완화를 위해 적용되어야 할 적절한 조치의 수준과 종류를 결정하기에 앞서 관련된 모든 위험요소들을 고려

3. 위험평가등의 결과를 지속적으로 최신 상태로 유지
 4. 위험평가등의 정보를 금융정보분석원장(법 제15조제6항에 따라 금융정보분석원장으로부터 검사와 관련 조치에 대한 권한을 위탁받은 한국은행총재, 금융감독원장 또는 특정금융정보법 시행령 제15조제2항에서 정한 검사수탁기관의 장을 포함한다)에게 제공하기 위한 적절한 운영체계 구축
 5. 제30조부터 제33조까지의 내용을 위험평가등에 반영
- ②본 조합은 위험평가등과 관련하여 적절한 조치를 취하고 있는지 여부에 대한 위험관리수준 평가를 연 1회 이상 실시(금융정보분석원장 또는 법 제15조제6항에 따라 금융정보분석원장으로부터 검사와 관련 조치에 대한 권한을 위탁받은 한국은행총재, 금융감독원장 또는 특정금융정보법 시행령 제15조제2항에서 정한 검사수탁기관의 장으로부터 위험관리수준 평가를 받은 것을 포함한다)하여야 한다.

제10장 자료 보존

제90조(보존기간) ①본 조합은 다음 각 호의 사항에 대한 의무이행과 관련된 고객확인기록, 금융거래기록, 의심되는거래 및 고액현금 거래보고서를 포함한 내·외부 보고서 및 관련 자료 등을 해당 금융거래관계가 종료한 때부터 5년 이상 보존하여야 한다.

1. 제23조에 따른 고객확인 의무
2. 제47조부터 제51조까지에 따른 전신송금과 관련된 의무
3. 제77조에 따른 의심되는 거래의 보고
4. 제81조에 따른 고액현금 거래의 보고

②제1항의 "금융거래관계가 종료한 때"란 본 조합과 고객 간의 금융거래가 다음 각 호의 사유에 따라 본 조합과 고객 사이에 모든 채권채무관계가 종료된 날을 말한다.

1. 관계 법령, 약관 또는 합의 등으로 종료된 경우
2. 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사로 종료된 경우
3. 변제, 공탁, 상계, 경개, 면제, 혼동 등으로 채권채무관계가 소멸되어 종료된 경우
4. 본 조합이 고객에게 부담하는 채권의 소멸시효가 완성되었고 본 조합이 시효의 이익을 포기하지 아니할 것이 명백해진 경우(채권의 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 본 조합이 시효의 이익을 포기하거나 포기할 수 있는 경우에는 제외한다)

5. 그 밖의 사유로 본 조합과 고객 사이의 금융거래와 관련된 법률관계가 종료된 경우

제91조(보존대상) ①본 조합이 고객확인기록과 관련하여 보존해야 하는 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 금융거래 상대방(대리인 및 실제소유자를 포함한다)의 실지명의를 확인할 수 있는 고객확인서, 실명확인증표 사본 또는 고객신원정보를 확인하거나 검증하기 위해 확보한 자료
2. 고객신원정보 외에 금융거래의 목적 및 성격을 파악하기 위해 추가로 확인한 자료
3. 고객확인을 위한 내부승인 관련 자료
4. 제49조 각 호에 따른 송금인 및 수취인에 관한 정보
5. 계좌개설 일시, 계좌개설 담당자 등 계좌개설 관련 자료 등

②본 조합이 금융거래기록과 관련하여 보존해야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 거래에 사용된 계좌번호, 상품 종류, 거래일자, 통화 종류, 거래 금액을 포함한 전산자료나 거래신청서, 약정서, 내역표, 전표의 사본 및 업무서신
2. 금융거래에 대한 내부승인 관련 근거 자료 등

③본 조합이 내·외부 보고와 관련하여 보존해야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 의심되는 거래 보고와 관련된 다음 각 목의 자료
 - 가. 의심되는 거래 보고서(사본을 포함한다)
 - 나. 보고 대상이 된 금융거래자료
 - 다. 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료
 - 라. 의심되는 거래 미보고 대상에 대하여 자금세탁행위등의 가능성과 관련하여 조사하였던 기록 및 그 밖의 필요한 자료
2. 고액현금 거래보고와 관련된 다음 각 목의 자료
 - 가. 고액현금 거래보고서(사본을 포함한다)
 - 나. 보고대상이 된 금융거래 자료
 - 다. 고액 현금거래 미보고 대상에 대하여 조사하였던 기록 및 그 밖의 필요한 자료

3. 자금세탁방지등과 관련하여 보고책임자가 이사회에 보고한 자료 등

④본 조합은 제1항부터 제3항에 따른 자료 외에 다음 각 호의 자료는 보고서식에 기재한 보고일자로부터 5년 이상 보존하여야 한다.

1. 자금세탁방지등을 위한 내부통제 활동의 설계, 운영, 평가와 관련된 자료
2. 독립적인 감사수행 및 사후조치 기록
3. 자금세탁방지등에 관한 교육내용, 일자, 대상자를 포함한 교육 관련사항 등

제92조(보존방법) ①본 조합은 제90조 및 제91조에 따라 보존할 자료(이하 "보

존자료"라 한다)를 보존·관리하기 위한 절차를 수립 및 운영하여야 한다.

②본 조합은 보존자료 중 다음 각 호의 자료를 다른 금융거래에 관한 자료와 구분하여 보존·관리하여야 한다.

1. 제90조제1항제3호에 따른 의심되는 거래 보고와 관련된 내·외부 보고서
2. 제91조제3항제1호에 따른 의심되는 거래 보고와 관련된 자료

③본 조합은 보존자료를 서면, 마이크로필름, 디스크 또는 자기테이프 또는 그 밖의 전산정보처리시스템을 이용한 방법 등 별도로 정한 내부관리 절차에 따라 보존·관리하여야 한다.

④보고책임자는 자신의 책임 하에 보안이 유지되도록 보존자료를 보존·관리하여야 한다.

제92조의2(금융정보분석원의 관련자료 요구시 처리 방법) ①특정금융정보법 제4조제5항에 따라 금융정보분석원 소속 공무원이 본 조합이 보존하는 관련 자료를 열람하거나 복사를 요청한 경우, 본 조합은 해당 공무원을 영업점에 방문하게 하여 관련자료의 열람 또는 복사 요청에 응할 수 있다. 다만, 긴급한 경우로서 해당 공무원이 전화 또는 팩스의 방법으로 열람 또는 복사 요청을 한 경우에는 영업점 방문 없이 전화 또는 팩스의 방법으로 관련자료를 열람 또는 복사 요청에 응할 수 있다.

②본 조합이 제1항의 규정에 의하여 관련자료의 열람 또는 복사를 요청받은 경우, 본 조합은 해당 금융정보분석원 소속 공무원의 신분을 확인하고 그 공무원의 성명, 요구일자 및 관련자료 등을 기록·보존하여야 한다.

[2024.10.25. 본조신설]

제93조(보존장소) ①본 조합은 보존대상 자료를 본점 또는 문서보관소 등에 보존·관리하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나의 경우에는 보고책임자의 판단으로 다른 장소에서 보존·관리할 수 있다.

1. 보존자료를 본 조합 이외의 장소에 소재한 전산정보처리시스템으로 보존·관리하는 경우. 다만, 해당 전산정보처리시스템이 다음 각 목의 요건을 갖춘 경우에 한한다.

가. 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회고시 제 2023-6호) 제2장에 따른 안전성 확보조치가 가능할 것

나. 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」(금융위원회고시 제 2021-9호) 제5조에 따라 안전성 확보조치를 충실히 이행할 수 있을 것

다. 「정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시」에 따른 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증을 받았을 것

2. 보존대상 자료를 본점 또는 문서보관소 등에 보존하는 것이 현저히 곤란한 경우

②본 조합이 보존대상 자료를 본 조합 이외의 제3자(이하 "수탁자"라 한다)에게 위탁하여 보존·관리할 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 수탁자와 「개인정보 보호법」 제26조 및 「신용정보의 이용 보호에 관한 법률」 제17조, 제19조 등에서 요구하는 처리 위탁 계약을 체결할 것
2. 수탁자가 제1항제1호 각 목의 요건을 충족할 것(수탁자의 전산정보처리 시스템으로 보존·관리하는 경우에 한한다)

제11장 비밀보장 및 면책

제94조(비밀보장) ①본 조합의 임직원은 의심되는 거래를 보고하고자 하거나 보고를 한 경우 그 사실을 해당 보고와 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

②본 조합의 임직원은 범죄수익은닉규제법 제5조제1항 및 제2항에 따라 관할 수사기관에 신고하고자 하거나 신고한 경우 그 사실을 해당 신고에 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다. 다만, 해당 사건을 처리하는 수사기관 또는 법원에 대하여는 그러하지 아니하다.

③본 조합의 임직원은 공중협박자금조달금지법 제5조제2항 및 제3항에 따라 관할 수사기관에 신고하고자 하거나 신고한 경우 그 사실을 해당 신고에 관련된 금융거래의 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다. 다만, 해당 사건을 처리하는 수사기관 또는 법원에 대하여는 그러하지 아니하다.

제95조(수사기관 신고) ①보고책임자는 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 관련 사실을 관할 수사기관에 신고하여야 한다.

1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 다음 각 목의 불법재산이라는 사실을 알게 되었을 때

가. 범죄수익은닉규제법 제2조제4호에 따른 범죄수익등

나. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특별법」 제2조제5항에 따른 불법수익 등
다. 테러자금금지법 제2조제1호에 따른 공중협박자금

2. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 다음 각 목의 범죄수익이라는 사실을 알게 되었을 때

가. 범죄수익은닉규제법 제2조제1호의 중대범죄에 해당하는 범죄행위에 의하여 생긴 재산 또는 그 범죄행위의 보수(報酬)로 얻은 재산

나. 다음의 어느 하나의 죄에 관계된 자금 또는 재산

- 1) 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제19조제2항제1호(성매매알선등행위 중 성매매에 제공되는 사실을 알면서 자금·토지 또는

- 건물을 제공하는 행위만 해당한다)의 죄
- 2) 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제5조제2항 및 제6조(제5조제2항의 미수범만 해당한다)의 죄
 - 3) 「국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법」 제3조제1항의 죄
 - 4) 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제4조의 죄
 - 5) 「국제형사재판소 관할 범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제8조부터 제16조까지의 죄
 - 6) 테러자금금지법 제6조제1항·제4항(제6조제1항제1호의 미수범에 한정한다)의 죄
3. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 제2호의 범죄수익의 과실(果實)로 얻은 재산, 범죄수익의 대가(對價)로 얻은 재산 및 이들 재산의 대가로 얻은 재산, 그 밖에 범죄수익의 보유 또는 처분에 의하여 얻은 재산이라는 사실을 알게 되었을 때
4. 금융거래의 상대방이 다음 각 중 어느 하나에 해당하는 자(미수범과 예비·음모범을 포함한다)라는 사실을 알게 되었을 때
- 가. 범죄수익등의 취득 또는 처분에 관한 사실을 가장한 자
 - 나. 범죄수익의 발생 원인에 관한 사실을 가장한 자
 - 다. 특정범죄를 조장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익등을 은닉한 자
- ②보고책임자는 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 관련 사실을 관할 수사기관에 신고하여야 한다.
1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 공중협박자금 또는 대량살상무기확산자금이라는 사실을 알게 되었을 때
 2. 금융거래의 상대방이 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융위원회의 허가를 받지 아니하고 테러자금금지법 제4조에 따라 금융위원회가 지정하여 고시하는 금융거래등제한대상자 리스트에 포함된 자와 금융거래나 그에 따른 현금의 지급·영수를 하고 있다는 사실을 알게 되었을 때
 3. 금융거래의 상대방이 테러자금금지법 제6조제1항의 죄에 대한 행위를 하고 있다는 사실을 알게 된 때
- 제96조(면책) 본 조함은 소속 임직원에게, 본 조함과 소속 임직원이 다음 각 호에 따른 보고와 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 거짓 보고를 한 경우가 아닌 한, 특정금융정보법 제4조제7항에 따라 해당 보고와 관련된 금융거래의 상대방 및 그의 관련자에게 손해배상책임을 지지 아니한다는 사실을 알 수 있도록 하여야 한다.
1. 제77조에 따른 의심되는 거래보고

2. 제81조에 따른 고액현금 거래보고

제12장 그 밖의 사항

제97조(긴급한 경우의 보고방법) ①본 조합이 제77조에 따른 의심되는 거래의 보고 또는 제81조에 따른 고액현금 거래의 보고와 관련하여, 제79조 또는 제86조의 규정에 의한 방법으로 보고할 경우 자금세탁방지 목적을 달성할 수 없는 때에는 전화 또는 팩스에 의한 방법으로 금융정보분석원장(금융정보분석원 소속 공무원을 포함한다)에게 보고를 할 수 있다.

②본 조합이 제1항의 규정에 의한 방법으로 보고를 하고자 하는 경우에는 보고를 받으려고 하는 자가 금융정보분석원의 소속 공무원인지를 확인하여야 하며, 보고를 받는 공무원의 성명·보고일자 및 보고내용 등을 기록·보존하여야 한다.

③본 조합이 제1항의 규정에 의한 방법으로 보고를 한 때에는 보고를 한 이후 해당 보고사항을 금융정보분석원장이 정하는 서식에 의한 문서, 플로피디스크 등 전자기록매체 또는 온라인으로 다시 보고하여야 한다.

[2024.10.25. 본조신설]

제98조(업무방법에의 위임) 이 준칙을 시행하는 것과 관련하여 이 준칙에서 정하지 아니한 세부사항의 규정이 필요한 경우, 본 조합은 관련 법령, 규정 및 이 준칙이 정하는 범위 내에서 업무방법을 정하여 시행할 수 있다.

[2024.10.25. 제97조에서 이동]

부 칙

이 규정은 2023년 12월 7일부터 시행한다.

부 칙 (2024.10.25.)

이 규정은 2024년 10월 25일부터 시행한다.

자금세탁방지업무지도준칙

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:3188)

[2013. 7. 31. 제정]
[2019. 7. 12. 개정]

제1조(목적) 이 준칙은 「특정금융거래 정보보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령과 「특정금융거래 정보보고 및 감독규정」 등(이하 "법령등" 이라 함)이 정하는 바에 의하여 회원조합(이하 "회원"이라 함)이 자금세탁방지 업무를 수행함에 있어 중앙회가 회원을 지도지원하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 회원의 자금세탁방지업무 수행을 위한 중앙회의 지도에 관한 사항은 법령 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이 준칙에서 정한 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자금세탁방지업무"라 함은 법령 등에서 정한 자금세탁행위 및 공중협박 자금 조달행위(이하 "자금세탁 등" 이라 함)를 예방하기 위하여 불법재산으로 의심되는 거래 및 고액현금거래에 대한 보고와 이에 부수하는 업무를 말한다.
2. "불법재산 등으로 의심되는 거래"라 함은 법령 등에 의해 정하는 바에 따른다.
3. "자금세탁 등의 고위험군"이라 함은 자금세탁 등과 관련하여 법령 등에서 정한 추가정보 확인이 필요한 고객을 말한다.
4. "소관부서"라 함은 회원의 자금세탁방지 업무에 관한 지도업무를 수행하는 중앙회의 담당부서를 말한다.

제4조(회원의 이행사항) ①회원은 법령 등에서 정한 바에 따라 자금세탁 등의 방지를 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 금융정보분석원(이하 "FIU"라 함)에 대한 다음 각 목에 해당하는 내용의 보고
 - 가. 불법재산 등으로 의심되는 거래
 - 나. 고액현금거래

다. 기타 FIU에서 요청한 사항

2. 제1호의 보고업무를 담당할 책임자의 임명 및 내부 보고체계의 수립
3. 자금세탁 등의 방지를 위한 업무지침의 작성 및 운용, 임·직원의 교육 및 연수
4. 자금세탁 등의 방지를 위한 고객확인 의무

②회원은 제1항의 이행을 위하여 법령 등에서 정한 바에 따라 매일 또는 상시적으로 자금세탁방지시스템을 통한 처리대상 업무를 확인하여 처리함으로써 처리기일이 경과되지 않도록 지속적으로 관리하여야 한다.

③회원은 소관부서장이 정하는 의심스러운 거래 추출기준에 의한 모니터링을 실시하되 필요한 경우 자체적으로 기준을 추가하여 실시할 수 있다.

④회원은 법령 등에서 정한 바에 따라 고객확인의무 대상을 선정하여 고객확인을 실시하되, 자금세탁 등의 고위험군에 대하여 필요한 경우 대상을 자체적으로 선정하여 강화된 고객확인의무를 이행하고 지속적으로 관리하여야 한다.

제5조(지도·지원) 소관부서는 회원의 원활한 자금세탁방지업무 수행을 위하여 다음 각 호의 사항을 지도·지원할 수 있다.

1. 자금세탁방지 업무와 관련한 전산시스템의 운용 및 지도
2. 자금세탁방지에 관한 업무지도 및 제도개선 추진
3. 자금세탁방지 업무와 관련한 교육 및 홍보 지원
4. 제1호 내지 제3호에 부수한 사항 및 이와 관련하여 FIU에서 요청한 사항

제6조(이행평가 등) ①회원은 FIU가 정한 바에 따라 자금세탁방지제도 이행상황에 대한 자가평가를 실시하고 FIU가 주관하는 자금세탁방지제도 이행 평가(이하 "이행평가"라 함)를 받아야 한다.

②소관부서장은 제1항에 의한 회원의 이행평가를 지도하고 이행평가 결과에 따른 FIU의 권고사항을 시행하도록 할 수 있다.

제7조(교육·연수) ①회원은 제4조제1항제3호에 의한 교육 및 연수를 실시하기 위한 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

②소관부서는 제1항의 교육 및 연수를 지원하기 위하여 교육자료 및 정보를 제공하고 필요한 경우 회원의 임직원을 대상으로 교육과정을 개설하거나 집합 교육을 실시할 수 있다.

제8조(소관부서의 업무대리) 회원의 자금세탁방지 업무와 관련하여 FIU와의 업무체계상 불가피한 경우 및 영업점별 업무처리의 통합처리가 필요한 경우 따로 정하는 바에 의하여 소관부서가 전 영업점의 업무를 대리하여 처리할 수 있다.

제9조(중계비용의 부담) 회원은 자금세탁방지와 관련한 고액현금거래보고 중계 기관인 은행연합회의 중계업무에 대하여 자금세탁방지전문위원회에서 정한 바에 따라 그 비용을 부담하여야 한다. 다만, 다른 협동조합 금융기관들의 사례 등을 고려하여 중계비용 부담에 관한 사항을 달리 정할 수 있다.

제10조(지도점검) 소관부서장은 필요한 경우 회원의 업무처리와 관련하여 필요한 경우 현지도 및 점검을 실시하고 그에 따른 개선조치 등을 요구할 수 있다.

제11조(보고) 소관부서장은 이 준칙에서 정한 업무의 수행을 위하여 필요한 경우 회원에 대하여 업무현황 및 관련자료 등을 제출하도록 할 수 있다.

제12조(표창) 소관부서장은 회원의 자금세탁방지업무 담당직원에 대한 업무수행 동기부여 및 사기진작을 위하여 FIU의 자금세탁방지제도 이행평가결과에 따라 우수 직원 및 사무소에 대한 표창계획을 수립하여 시행할 수 있다.

제13조(신규 금융상품 및 서비스 제공 전 자금세탁 등의 위험을 예방하기 위한 절차) 회원이 판매하는 금융상품 및 서비스는 자금세탁 등의 위험을 예방할 수 있도록 개발하여야 하며, 개발을 담당하는 부서는 금융상품 및 서비스를 제공하기 전에 소관부서와 사전합의하여야 한다.

제14조(보칙) ①이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차 등에 관한 사항은 소관부서장이 정한다.

②회원의 자금세탁방지 업무수행과 관련하여 법령 등에서 정한 세부사항은 규정(예) 등으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2013년 7월 31일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 준칙 시행 전에 중앙회가 회원의 자금세탁방지업무지도를 위해 이 준칙에서 정한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2019년 7월 12일부터 시행한다.

제2조(내부지침 및 체크리스트) 이 준칙의 시행을 위하여 지침(별첨 1) 및 체크리스트(별첨 2)를 별도로 운영한다.

<별첨 1>

자금세탁행위 방지를 위한 상품 개발 지침

제1조(목적) 본 지침은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 및 동법 시행령이 정하는 바에 의하여 본회에서 회원의 금융상품 및 서비스(이하 "상품"이라 한다)를 신규로 개발할 시 지켜야 하는 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(상품개발 시 기본자세) ①상품개발 부서는 자금세탁 등의 위험을 방지할 수 있도록 상품을 기획 및 개발하여야 한다.

②상품개발 부서는 상품 개발 시 소관부서의 개선 요청사항을 반영하여야 한다.

제3조(사전협의) ①상품개발 부서는 상품 개발 시 자금세탁 등의 위험방지 측면을 고려하여야 하며, 사전에 소관부서와 합의한다.

②소관부서는 상품에 자금세탁 등의 위험 방지에 문제가 있다고 판단되는 경우 상품개발 부서에 신상품 출시 중단 및 개선방안 제출 등을 요구할 수 있다.

③사전협의 대상은 신상품 및 서비스로 한다. 단, 본회 회원이 수탁하여 판매하는 상품은 합의 대상에서 제외한다.

제4조(합의 방법) ①상품개발 부서는 제3조에 의한 사전협의 전에 자금세탁 등의 위험 방지를 위하여 체크리스트를 통한 점검을 실시하여야 한다.

②소관부서는 상품개발 부서가 제출한 체크리스트를 통해 자금세탁 등의 위험 방지를 위한 점검이 적절히 이루어졌는지를 평가한다.

<별첨 2>

상품 개발 부서	팀 원	팀 장

신상품 및 서비스 자금세탁 위험평가 체크리스트 (. . .)

개발 담당자		소속부서	
상품명		상품과목코드	
상품설명			

- 본 체크리스트는 국내 자금세탁방지업무지침 및 국제적인 자금세탁관련 공신력 있는 기관(FATF 등)에서 제정한 상품평가 항목을 인용하여 작성하였음
- 평가결과는 자금세탁위험 평가 시에 활용할 수 있으며, 고위험으로 판단되는 경우 해당 위험을 완화하거나 보완할 수 있는 대책을 마련하여 운영 하여야 함

분류	번호	질 문	해당여부 (Y/N)	해당항목 수
국내외 기준 위험	1	국내/국제기준에 의해 고위험군으로 분류된 상품인가?		30
	2	국내/국제기준에 의해 저위험군으로 분류된 상품인가?		-10
현금거래	3	상품/서비스를 통해 현금의 납입 또는 수령이 가능한가?		15
익명성	4	제3자로부터의 입금 또는 제3자에게 출금이 가능한가?		15
	5	유통시장에서 거래되는가?		5
	6	제3자 혹은 대리인이 직접 운영하거나 관리할 수 있는가?		7
	7	카드/인터넷/ATM 등을 통하여 비대면 거래가 가능한가?		8
해외거래	8	해외거래가 가능한가?(해외인출, 해외자금이체, 해외주식거래 등)		10
거래금액, 거래량, 현금화, 이체속도	9	고액거래 또는 다량의 거래가 가능한가? (1일거래 총합이 2천만원 이상)		5
	10	거래금액 한도가 적용되어 있는 상품인가?		-5
	11	신속한 현금화 및 자금이동이 가능한가?		5
복잡성과 거래유형	12	특정고객에 한정되어 있는 상품인가?		-5
	13	Retail Banking(고객이 주로 개인 또는 개인사업자) 업무를 주로 하는 상품인가?		2
	14	담보대출 서비스가 제공 가능한 상품인가?		3
	15	거래 처리 절차가 복잡한 구조로 되어 있는가?		4
	16	금융회사 내부자에 의하여 자산의 운용이 위임되거나 관리될 가능성이 있는가?		3
	17	해당 은행의 계좌의 보유가 요구되는 상품 및 서비스인가?		3
	18	불규칙적인 지불 형식으로 거래가 이뤄질 가능성이 있는 상품인가?		5
합 계				
시스템 (전산구축)	신규 상품(서비스) 도입 시 자금세탁방지 시스템 운영을 위한 전산구축 요건 확인 여부 [전산구축요건 : 고객확인(KYC) 모듈 호출, 업무로그세팅(CTR/STR 추출조건 충족)]		☐ 여 ☐ 부	☒ 부에 해당할 경우 개선요구

- ※ 합계점수가 80점 이상이거나 고위험 징후가 있다고 판단하는 경우 위험완화를 위한 개선 요구
- ※ 합계점수에도 불구하고 시스템(전산구축)이 ☒부에 해당할 경우 위험완화를 위한 개선 요구
- ※ 체크리스트 항목별 상세설명 및 답변기준을 참고하여 작성
- ※ 「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」 제31조(상품 및 서비스 위험)

《체크리스트 항목별 상세설명 및 답변기준》

번호	구분	상세 설명 및 답변기준
1	질문	국내/국제기준에 의해 고위험군으로 분류된 상품인가?
	상세설명	국내/국제 표준 지침에서 자금세탁 행위가 일어날 위험이 높은 상품으로 분류됨
	상품예시	양도성 예금증서, 환거래 서비스, 특정금전신탁, 무역금융, 수표 등
2	질문	국내/국제기준에 의해 저위험으로 분류된 상품인가?
	상세설명	국내/국제 표준 지침에서 자금세탁 행위가 일어날 위험이 낮은 상품으로 분류됨
	상품예시	퇴직연금, 개인연금, 생명공제, 퇴직신탁, 연금신탁 등
3	질문	상품/서비스를 통해 현금의 납입 또는 수령이 가능한가?
	상세설명	현금 거래는 자금세탁의 전반 단계로서 금융기관에 불법 자금을 유입 또는 유출시키는 단계이기 때문에 현금거래가 불가능한 상품에 비해 자금세탁 등 금융범죄에 악용될 위험성이 큼
	상품예시	요구불예금, 저축성예금, 신탁, 수익증권, 무역금융, 외환거래 등
4	질문	제3자로부터의 입금 또는 제3자에게 출금이 가능한가?
	상세설명	제3자로부터의 입금 또는 제3자에게 출금이 가능한 상품의 경우 본인이 직접 거래를 해야하는 상품에 비해 익명성 보장 수준이 높아지므로 자금세탁에 용이할 수 있음. 또한 대리인에 의한 거래가 가능한 상품의 경우 위임장의 조작과 같이 범죄에 노출될 가능성이 큼
	상품예시	요구불예금, 저축성예금, 대출, 신탁 등
5	질문	유통시장에서 거래되는가?
	상세설명	증권거래소 등에서 매매가 가능한 상품의 경우 고객을 식별하는 뚜렷한 법적 절차가 없이 거래가 성사되는 경우가 다수이기 때문에 익명성 보장 수준이 높아서 자금세탁 외 타 금융범죄에도 활용될 소지가 많아 유통시장에서 거래가 되는 모든 상품들은 위험요소가 큼
	상품예시	유가증권, 선물환, 현물환, 국공채 등
6	질문	제3자 혹은 대리인이 직접 운영하거나 관리할 수 있는가?
	상세설명	제3자 혹은 대리인에 의해 운영이 가능할 경우 계좌 소유주 혹은 수익자에 대한 익명성 보장 수준이 향상되므로 자금세탁에 용이하게 될 수 있음
	상품예시	신탁, 수익증권, 방카슈랑스 등
7	질문	카드/인터넷/ATM 등을 통하여 비대면 거래가 가능한가?
	상세설명	비대면 거래가 가능할 경우의 계좌 소유주 혹은 수익자에 대한 익명성 보장 수준이 향상되므로 자금세탁에 용이하게 될 수 있음
	상품예시	요구불예금, 저축성예금 등 비대면 거래가 가능한 모든 상품
8	질문	해외거래가 가능한가?(해외인출, 해외자금이체, 해외주식거래 등)
	상세설명	역외지역과의 거래는 자금흐름의 추적 등이 용이하지 않으므로 자금세탁에 유리함. 해당상품이 역외 지역과의 거래를 제공할 경우 자금세탁 위험수준이 높아짐
	상품예시	무역금융, 파생상품, 유가증권, 외환거래 등
9	질문	고액거래 또는 다량의 거래가 가능한가?(1일거래 총합이 2천만원 이상)
	상세설명	자금의 이동과 관련하여 고액거래, 대규모 거래 등을 통해 자금세탁이 용이할 수 있음
	상품예시	저축성예금, 대출, 무역금융, 외환거래, 카드, 파생상품, 수익증권 등

번호	구분	상세 설명 및 답변기준
10	질문	거래금액 한도가 적용되어 있는 상품인가?
	상세설명	거래 금액이 일정한 금액으로 한도가 적용되어있는 상품은 자금세탁에 이용될 가능성이 한도가 없는 상품보다 현저히 낮으므로 한도가 적용된 상품은 저위험 상품임
	상품예시	일일 거래 한도 〇〇〇만원 이하인 상품, 연간보험료 〇〇이하인 상품
11	질문	신속한 현금화 및 자금이동이 가능한가?
	상세설명	1) 손실 없이 임의로 혹은 부분적으로 출금이 가능하고 2) 신속한 자금 이체가 가능한 상품인 경우 자금세탁 위험수준이 증가함
	상품예시	요구불예금, 저축성예금, 대출, 퇴직연금, 외환거래, 파생상품 등
12	질문	특정고객에 한정되어 있는 상품인가?
	상세설명	특정고객들로 서비스가 제한된 상품들의 경우 고객에 대한 제한이 없는 상품들에 비해 상대적으로 자금세탁 범죄에 대한 위험이 적음
	상품예시	퇴직연금, 공제, 저소득층 가업상품(NH희망채움통장), NH하트적금 등
13	질문	Retail Banking(고객이 주로 개인 또는 개인사업자) 업무를 주로 하는 상품인가?
	상세설명	소매금융 활동은 도매금융 활동에 비해 고객들로부터 고액현금거래, 비대면거래, 해외거래 등 자금세탁 행위가 발생할 위험요소가 많기 때문에 개인고객이 사용가능한 상품은 기업이 이용하는 상품보다 위험성이 높다고 판단됨
	상품예시	기업을 상대로 하는 상품/서비스(기업 어음 등)을 제외한 모든 상품
14	질문	담보대출 서비스가 제공 가능한 상품인가?
	상세설명	대출이 실행되고 나면 상환행위에 의해 자금세탁의 은폐단계가 가속화될 수 있어 대출담보로 사용될 수 있는 상품은 위험성이 높음
	상품예시	신탁, 저축성예금, 수익증권, 방카슈랑스 등
15	질문	거래 처리 절차가 복잡한 구조로 되어 있는가?
	상세설명	명확한 경제적, 법률적 목적이 없이 거래절차가 복잡한 상품 또는 자산 구조가 복잡하여 파악하기 어려운 상품들은 고객 식별 절차나 운영 절차를 무시하고 진행하는 경우가 많기 때문에 자금세탁에 이용될 가능성이 높음
	상품예시	수익증권, 외환거래, 무역금융, 파생상품 등
16	질문	금융회사 내부자에 의하여 자산의 운용이 위임되거나 관리될 가능성이 있는가?
	상세설명	금융회사 내부자에 의하여 자산의 운용이 위임되거나 관리되어, 내부자의 공모가 이루어지면 자금세탁 위험이 크게 증가할 수 있음
	상품예시	Private Banking 서비스 전용상품, 신탁 등
17	질문	해당 은행의 계좌의 보유가 요구되는 상품 및 서비스인가?
	상세설명	해당 은행의 계좌를 보유하지 않고 거래가 이루어질 때 계좌 또는 고객에 대한 식별이 불가능해지기 때문에 자금세탁에 대한 위험이 높아짐
	상품예시	일회성 금융서비스(무통장입금, 자기앞수표 등)가 허용되는 모든 상품
18	질문	불규칙적인 지불 형식으로 거래가 이뤄질 가능성이 있는 상품인가?
	상세설명	지급 주기가 가속화되는 등 불규칙적인 지급 형태로 이루어지는 상품의 경우 지급 주기가 정해져 있는 상품에 비해 위험성이 높아질 수 있음
	상품예시	신탁, 수시적금, 수익증권, 생명공제(수시입금 가능상품) 등

상호금융 소비자 보호준칙(예)

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2207)

[2015. 8. 7. 제정
2021. 1. 1. 개정
2023. 6. 1. 개정
2025. 5.30. 개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 상호금융 소비자의 권익보호, 불만예방 및 발생한 피해의 신속한 사후구제를 위한 기본지침을 제공함으로써, 상호금융 소비자의 신뢰를 얻고 대외 경쟁력을 높임을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 상호금융 소비자보호 업무에 관하여는 관계법령, 정관, 규약 또는 다른 규정에서 정하는 경우를 제외하고는 이 준칙을 적용한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "상호금융 소비자"란 본 조합과 직접 또는 간접적으로 금융서비스 또는 금융상품 계약 체결 등의 거래를 하는 상대방을 말한다.
2. "상호금융 소비자 보호"란 본 조합이 제공하는 금융상품 및 서비스 등을 이용하는 상호금융 소비자가 금융거래 시 불이익을 받지 않도록 하기 위한 예방 및 피해구제, 교육홍보 등을 포함한 전반적인 상호금융 소비자 보호 활동을 말한다.
3. "총괄책임자"란 상호금융 소비자보호업무를 총괄하고 독립적으로 그 직무를 수행하는 사람을 말한다.
4. "담당자"란 상호금융 소비자 보호 및 민원업무를 주로 하는 직원을 말한다.

상
보
호
금
용
준
칙
(
예
)
자

제2장 상호금융 소비자보호를 위한 조직관리

제4조(총괄책임자의 지정·권한) ①본 조합은 총괄책임자를 본점 소속 간부 중에서 지정·운영 하여야 한다. 다만, 부득이한 경우 4급 이상 책임자로 지정하여 운영할 수 있다.(2023.6.1. 개정)

②총괄책임자는 상호금융 소비자보호 업무를 총괄·조정하는 독립적 권한을 갖는다.

③총괄책임자는 영업이나 마케팅과 직접 연계된 업무를 겸임할 수 없다.

④최근 5년간 금융관계법령을 위반하여 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 자는 총괄책임자의 직무를 수행할 수 없다.

제5조(총괄책임자의 직무) ①총괄책임자가 수행하여야 할 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 상호금융 소비자보호 계획의 수립 및 시행
2. 상호금융 상품 판매의 사후관리
3. 조합 자체광고의 사전심의
4. 상호금융부문 민원 처리에 관한 관리·감독 업무

②총괄책임자는 상호금융 소비자권익의 침해 혹은 현저한 침해 우려가 발생한 경우 지체 없이 조합장에게 보고한 후 사고에 준하여 계통보고 한다.

제6조(담당자) 상호금융 소비자보호 업무의 실질적 추진을 위하여 각 사무소는 입사 후 3년 이상의 경력자 중 상호금융 소비자보호 담당자를 선정하여 다음 각 호의 사항을 담당하게 한다.(2023.6.1. 개정)

1. 상호금융 소비자보호 관련 교육 및 홍보·행사
2. 상호금융소비자 의견 수렴
3. 총괄책임자 보좌
4. 그 밖의 상호금융 소비자보호 관련 업무

제7조(교육) ①담당자는 상호금융 소비자보호를 위해 상호금융 소비자보호제도 및 민원예방 등에 대한 사항을 본 조합의 임직원(모집, 판매조직을 포함한다)이 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

②총괄책임자는 과거 민원 이력, 금융감독원·중앙회의 검사 및 현장점검 사례 등을 감안하여 직원 중(모집인 등 판매조직을 포함한다) 불완전판매 유발 직원을 지정·관리할 수 있으며, 해당 직원에 대해서는 중앙회가 실시하는 불완전판매 예방 교육에 참여시켜야 한다.

제3장 상품 판매과정의 상호금융 소비자보호

제8조(판매원칙의 준수) ①본 조합은 금융상품 판매과정에서 신의성실의 원칙, 적합성의 원칙, 적정성의 원칙, 구속성 금융상품 계약 체결 금지 원칙, 부당 권유행위 금지 원칙, 권한남용 금지 원칙 및 중요 사항 설명의무, 계약서류

제공의무, 금융상품 광고 규제 등을 준수하여야 한다.

②제1항 중 신의성실의 원칙, 적합성의 원칙, 권한남용 금지 원칙의 상세한 내용은 별지 제1호에서 정하는 지침에 따른다.

제9조(정보보호의 원칙) ①본 조항은 금융상품 판매와 관련하여 개인 정보의 수집 및 활용이 필요할 경우 명확한 동의절차를 밟아야 하며, 목적에 부합하는 최소한의 정보만 수집·활용하여야 한다.

②수집한 개인정보는 선량한 관리자의 주의 의무를 준수하여 관리하며, 수집한 목적 이외에 사용하여서는 아니 된다.

제10조(부당권유행위 금지) 본 조항은 구매권유를 하는 경우 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 불확실한 상황에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
2. 금융상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위
3. 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 이를 상호금융 소비자에게 알리지 않는 행위
4. 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 명시하지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
5. 상호금융 소비자의 구매권유 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 사용해 금융상품을 판매하는 행위
6. 금융상품의 구매권유를 받은 상호금융 소비자가 이를 거부하는 취지의 의사 표시하였는데도 구매권유를 계속하는 행위

제11조(상품판매) ①금융상품의 중요내용 및 금융상품의 중요위험요인(원금손실, 금리변동 등 상호금융 소비자의 피해유발사항을 포함한다) 등에 대한 서명 등 상호금융 소비자 확인절차를 실행한다.

②상호금융 소비자의 구매내용 및 금융상품에 대한 이해의 정확성 등 불완전판매 여부를 모니터링 할 수 있다.

제11조의2(판매 관련 평가 및 보상체계) ①본 조항은 금융상품을 판매하는 과정에서 판매담당 직원과 상호금융 소비자의 이해상충이 발생하지 않도록 판매담당 직원 및 조직(이하 "판매담당 직원 등"이라 한다)에 대한 평가 및 보상체계를 설계하여야 한다.

②본 조항은 판매담당 직원 등에 대한 평가 및 보상체계에 판매실적 이외에도 불완전판매건수, 계약관련 서류의 충실성, 판매프로세스 적정성 점검결과 등 관련 요소들을 충분히 반영하여 평가결과에 실질적인 차별화가 있도록

운영하여야 한다. 다만, 구체적인 반영항목 및 기준은 해당 조합 및 금융상품의 특성 등에 따라 조합이 합리적으로 마련하여 운영할 수 있다.

③상호금융 소비자들이 판매담당 직원의 불건전영업행위, 불완전판매 등으로 금융거래를 철회·해지하는 경우 조합은 판매담당 직원에 이미 제공된 금전적 보상을 환수할 수 있으며, 이를 위해 보상의 일정부분은 상호금융 소비자에게 상품 및 서비스가 제공되는 기간에 걸쳐 분할 또는 연기하여 제공할 수 있다.

④총괄책임자는 불완전판매 등 관련 정보를 정기적으로 수집하며, 다음 각 호에 대한 판단을 포함하여 소비자보호 관점에서 판매담당 직원 등에 적용되는 평가 및 보상 구조가 적절히 설계되어 있는지를 정기적으로 검토하여야 한다.

1. 본 조합에서 특정 금융상품에 대해 공식 또는 비공식적으로 판매 목표량을 설정한 경우
2. 특정 금융상품에 대한 판매실적 가중치 등의 차이가 과도한 경우
3. 부가상품의 판매로 인하여 상호금융 소비자에게 불완전판매가 이루어졌거나 이루어질 우려가 있는 경우

⑤총괄책임자는 제4항의 검토결과를 조합장에게 보고해야 하며, 필요시 판매담당 직원 등에 대한 평가·보상체계 개선을 건의할 수 있다. 조합장은 필요시 소비자피해 예방 및 구제를 위한 조치를 취하여야 한다.

제11조의3(고령금융소비자) ①본 조합은 고령금융소비자가 금융상품을 정확히 이해하고 적절한 금융거래를 할 수 있도록 하여야 한다.

②고령금융소비자는 65세 이상 소비자를 원칙으로 한다. 다만, 업권별 특성 및 상호금융 소비자의 금융상품 이해정도, 금융거래 경험, 재산 및 소득상황 등을 감안하여 별도의 고령금융소비자 분류기준으로 달리 정할 수 있다.

③본 조합은 금융상품 기획·개발, 판매과정, 사후관리 등 모든 금융거래 과정에서 고령금융소비자를 보호하고 관련 내부통제를 강화하기 위해 노력하여야 한다. 이를 위해 금융상품 판매시 강화된 권유절차 및 상품별 중점관리사항 등을 정하여 운영하여야 한다.

④고령자 보호를 위한 세부사항은 별지 제2호에서 정한 지침에 따른다.

제11조의4(장애인의 금융접근성 제고) ①본 조합은 장애인의 금융거래 편의성 제고를 위하여 장애유형에 부합하는 맞춤형서비스를 제공하여야 한다.

②본 조합은 일선 창구에서 준수할 장애 유형별 세부 고객응대 지침을 마련하고 점포별로 장애인에 대한 응대요령을 숙지한 직원을 배치하며, 관련 상담·거래·민원접수 및 안내 등을 위한 인프라를 구축하여야 한다.

- ③제1항 및 제2항 관련 구체적인 이행 방법은 본 조합의 업권별 영업특성과 영업규모 등을 감안하여 별도로 정할 수 있다.
- ④본 조합은 장애인이 모바일·인터넷 등 비대면거래를 원활하게 할 수 있도록 전자금융 이용 편의성을 제고하여야 한다.(2023.6.1. 신설)
- ⑤장애인의 금융거래 편의성 제고를 위한 세부사항은 별지 제3호에서 정한 지침에 따른다.(2023.6.1. 신설)

제4장 금융상품 판매이후 과정의 상호금융 소비자보호

제12조(민원예방) 본 조합은 상호금융 소비자의 민원예방을 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 상호금융 소비자보호를 위한 민원예방 프로그램의 개발 및 시행
2. 상호금융 소비자보호와 관련된 임직원 교육
3. 유사민원의 재발 방지를 위한 교육 프로그램 및 제도개선 방안의 개발 및 활용

제13조(민원처리) 상호금융 소비자보호와 관련하여 발생한 민원처리는 제규정에서 정한 바에 따르되, 민원의 처리결과 통지 시에는 금융감독원으로서의 분쟁조정 신청 절차·방법을 안내하여야 한다.

제13조의2(휴면 금융재산 등 관리방안 수립) 본 조합은 휴면 및 장기미청구 금융재산 발생예방 및 감축을 위해 다음 각 호를 포함한 관리방안을 마련하여야 한다.(2023.6.1. 개정)

1. 금융상품 만기 시 금융재산의 처리방법에 대한 안내시점, 안내내용(만기 후 시간경과에 따른 불이익 사항 등을 포함한다)과 관련된 사항
(2023.6.1. 개정)
2. 금융상품 만기 이후 금융재산의 안내시점, 안내내용(만기 후 시간경과에 따른 불이익 사항 등을 포함한다), 안내방법, 안내이력 관리와 관련된 사항(2023.6.1. 개정)
3. 휴면 및 장기미청구 금융재산 발생예방 및 감축과 관련된 업무를 담당하기 위하여 설치되는 관리조직 운영에 관한 사항(2023.6.1. 개정)

제5장 금융상품 정보제공 강화

제14조(정보 내용의 적정성) ①본 조합은 상호금융 소비자에게 정보를 제공함에

있어 부정확한 정보나 과대광고로 상호금융 소비자가 피해를 입지 않도록 하여야 한다.

②본 조항은 상호금융 소비자의 이해를 돕기 위하여 다음 각 호의 내용을 준수한다.

1. 상호금융 소비자가 알기 쉽도록 간단·명료하게 작성하여야 한다.
2. 객관적인 사실에 근거해야 하며, 상호금융 소비자가 오해할 우려가 있는 정보를 작성하여서는 아니 된다.
3. 조합 등 금융기관 상호간 공정경쟁을 해치거나 사실을 왜곡하는 내용을 포함하여서는 아니 된다.
4. 공시내용에 대한 본 조합명 또는 담당부서를 지정·표시하여야 한다.

제15조(정보의 적시성) ①본 조합은 상호금융 소비자에게 적절한 정보를 제공하여 불완전판매의 발생을 방지하여야 한다.

②공시자료 내용에 변경이 생긴 경우 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 자료를 수정해 상호금융 소비자에게 정확한 정보를 제공하여야 한다.

제16조(금융상품 구매권유 및 정보제공의 원칙) ①본 조합은 금융상품을 구매권유할 때 상호금융 소비자가 금융상품의 종류 및 성격, 불리한 내용 등을 이해할 수 있도록 상품설명서 등을 충분히 설명하고 관련 정보를 제공하여야 한다. 특히 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있는 경우 그 내용은 반드시 설명하고 이해여부를 확인하여야 한다.

②본 조합은 다음 각 호의 사항을 반드시 설명하고 상품설명서 등 관련 정보를 상호금융 소비자에게 제공하여야 하며, 65세 이상 고령층, 은퇴자, 주부 등 특히 취약한 상호금융 소비자에 대해서는 불이익사항을 우선적으로 설명하고 그 이해여부를 확인하여야 한다.

1. 상호금융 소비자의 불이익 사항 : 원금손실 가능성, 손실가능 범위, 중도해지시의 불이익, 추가부담이 발생할 수 있는 사항, 기한이익 상실사유, 보장이 제한되거나 되지 않는 경우 등
2. 그 밖의 상호금융 소비자의 권익에 관한 중요사항

③본 조합은 알고 있는 내용을 고의적으로 숨기거나 사실과 다르게 알릴 수 없다.

제17조(상품정보 제공) 본 조합은 언론매체를 통해 상품 및 서비스를 홍보하는 경우, 내용에 대한 책임을 명확하게 함과 동시에, 상호금융 소비자가 이해하기 쉽고 오인하지 않도록 내용을 쉽게 구성하여 전달하여야 한다.

제18조(정보제공의 정례화) ①본 조합은 금리인하요구권, 공제의 보장범위, 금융상품 만기 전·후 안내 등 상호금융 소비자의 권리에 관한 정보와 계좌의

거래중지, 공제 실효, 지점 폐쇄 등 상호금융 소비자에게 부담이 되는 정보에 대해 해당 정보의 성격에 따라 수시 또는 정기적으로 상호금융 소비자에게 고지하여야 한다.

②제1항에 따른 고지대상 정보의 범위나 방법에 대해서는 중앙회 상호금융 대표이사가 별도로 정하는 바에 따른다.

제19조(조합 보관자료에 대한 접근권) ①상호금융 소비자는 분쟁조정, 소송의 수행 등 권리구제 및 그 준비를 목적으로 조합이 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·청취를 요구할 수 있다.

②제1항에 따른 요구를 받을 경우 본 조합은 8일 이내에 상호금융 소비자가 해당 자료를 열람·청취할 수 있도록 하여야 한다. 해당 기간내에 열람·청취토록 할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 상호금융 소비자에게 그 사유를 통지하고, 그 사유가 소멸하면 지체없이 열람·청취하게 하여야 한다.(2023.6.1. 개정)

③본 조합은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상호금융 소비자에게 그 사유를 알리고 열람·청취를 제한하거나 거절할 수 있다.

1. 법령에 따라 열람·청취가 금지되거나 제한되는 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 열람·청취로 인해 해당 조합의 영업비밀이 현저히 침해되는 등 열람·청취가 부적절한 경우
4. 법령 등에서 정한 보관기간 만료로 인해 조합이 삭제한 경우
5. 그 밖에 상호금융 소비자의 권리구제와 관련이 없는 내용으로서, 해당 조합이 사전에 구체적으로 정한 경우

제20조(금융소비자보호 실태평가제도) ①본 조합은 중앙회 상호금융대표이사가 정하는 바에 따라 조합에 대한 금융소비자보호 실태평가를 자율적으로 실시하고 그 결과를 중앙회 상호금융대표이사에게 통보하여야 한다.

②중앙회가 본 조합에 대하여 직접 금융소비자보호 실태평가를 하는 경우 본 조합은 특별한 사정에 없는 한 그 평가에 협조하여야 한다.

③제2항에 따른 중앙회의 금융소비자보호 실태평가를 받은 경우 본 조합은 다음 각 호의 사항을 이사회에 보고하고 중앙회 상호금융대표이사에게 통보하여야 한다.

1. 제2항에 따른 중앙회의 금융소비자보호 실태평가 결과
2. 제1호 중 미흡한 사항으로 평가된 항목에 대한 구체적인 개선계획

부 칙

제1조(시행일) 이 준칙은 2015년 8월 7일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 준칙 시행 전에 다른 내규, 관계 법령 등에 의하여 적법하게 처리된 사항은 이 준칙에 따라 처리된 것으로 본다.

제3조(내부지침) 이 준칙의 시행을 위하여 내부지침(별지)을 별도로 운영한다.

부 칙

이 준칙은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.6.1.)

이 준칙은 20〇〇년 〇월 〇일부터 시행한다.

부 칙 (2025.5.30.)

이 준칙은 20〇〇년 〇월 〇일부터 시행한다.

<별지 제1호>

상호금융 소비자보호 상품 판매 내부지침

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2080-2207)

[2015. 8. 7. 제정]
[2021. 1. 1. 개정]

제1조(목적) 이 지침은 상호금융 소비자를 보호하기 위하여, 금융상품 판매직원(이하 "직원"이라 한다)이 지켜야 할 원칙과 자세 및 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(판매직원의 자세) 직원은 내규에서 규정하는 상호금융 소비자보호가 이루어지도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

제3조(중요내용 설명의무) 직원은 금융상품 등에 관한 중요한 사항을 상호금융 소비자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

제4조(신의성실의 원칙) ①직원은 상호금융 소비자에 대해 금융상품을 판매하는 과정에서 신의성실의 원칙을 준수한다.

②금융상품 판매종사자의 도입·양성·교육·관리 등에 있어 법령을 준수하고 건전한 금융거래질서가 유지될 수 있도록 최선의 노력을 다한다.

③상호금융 소비자에 대하여 금융상품에 대한 충분한 선택정보를 제공하여 불완전 판매가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다한다.

④금융상품 판매과정에서 상호금융 소비자에게 피해가 생긴 경우에는 신속한 피해구제를 위해 최선의 노력을 다한다.

제5조(권한남용 금지의 원칙) 직원은 우월적 지위를 남용하거나 상호금융 소비자의 권익을 침해하는 행위를 하지 않아야 하며, 특히 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 권한남용 사항이 발생하지 아니하도록 주의하여야 한다.

1. 여신지원 등의 서비스 제공과 관련하여 상호금융 소비자의 의사에 반하는 다른 금융상품의 구매를 강요하는 행위
2. 대출상품 등과 관련하여 부당하거나 과도한 담보 및 보증을 요구하는 행위
3. 부당한 금품제공 및 편의제공을 요구하는 행위
4. 직원의 실적을 위해 상호금융 소비자에게 가장 유리한 계약조건의 금융상품을 추천하지 않고 다른 금융상품을 추천하는 행위

제6조(적합성의 원칙) ①직원은 상호금융 소비자에 대한 금융상품 구매 권유 시 상호금융 소비자의 성향, 재무 상태, 금융상품에 대한 이해수준, 연령, 금

용상품 구매목적, 구매경험 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 상호금융 소비자가 적합한 상품을 구매하도록 최선의 노력을 다한다.

②직원은 65세 이상 고령층, 은퇴자, 주부 등 취약한 상호금융 소비자에 대한 금융상품 구매 권유 시 금융상품에 대한 이해수준, 금융상품 구매목적, 구매경험 등을 파악하여 적합하다고 판단되는 상품을 권유하여야 한다.

제7조(정보보호의 원칙) 직원은 금융상품 판매와 관련하여 개인정보의 수집 및 활용이 필요할 경우 명확한 동의 절차를 통하여 그 목적에 부합하는 최소한의 정보만 수집·활용하고, 해당 정보를 선량한 관리자의 주의로서 관리하며, 동의받은 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

<별지 제2호>

고령금융소비자 보호 지침

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2080-2207)

[2021. 1. 1. 제정
2025. 5.30. 개정]

제1조(목적) 이 지침은 고령금융소비자가 금융상품을 정확히 이해하고 적절한 금융거래를 할 수 있도록 기본 지침을 제공함으로써 고령금융소비자를 보호하고 권익을 증진하는 것을 목적으로 한다.

제2조(고령금융소비자의 정의) ①"고령금융소비자"란 준칙 본문 제11조의3에서 정한바에 따라 65세 이상의 소비자를 원칙으로 한다. 다만, 금융상품별로 금융거래 경험, 금융상품에 대한 이해 정도, 재산 및 소득상황, 직업 등을 토대로 고령금융소비자의 범위를 달리 정하여 운영할 수 있다.

②제1항에도 불구하고, 65세 이상 연령에 도달하지 않았더라도 사리분별 능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 소비자에 대하여 고령금융소비자에게 적용하는 보호 기준을 적용하도록 운영할 수 있다.

제3조(고령금융소비자 보호에 관한 기본원칙) ①고령금융소비자에 대해 강화된 금융상품 권유절차를 마련하고 보다 편리한 상담 및 금융 서비스를 제공하기 위해 노력하여야 한다.

②고령금융소비자에게 금융상품을 구매 권유할 때 금융상품 이해수준, 구매 목적, 구매경험, 재무상태 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 적합하지 아니한 상품을 구매 권유하지 않는다.

③고령금융소비자 보호와 관련하여 법령이나 그 밖에 다른 특별한 규정을 준수하고, 신의성실의 원칙에 따라 업무를 수행하여야 한다.

④합리적 사유 없는 연령차별을 금지하되, 다음 각 호의 어느 하나로서 연령별 차등이 불가피한 경우에는 취급제한 및 가격 차등화 등의 명확한 근거를 제시해야 한다. 다만, 연령별 차등이 불가피한 경우에도 고령자가 금융소외 등으로 불이익을 받지 않도록 노력하여야 한다.

1. 연령이 금융상품 설계 시 주요 고려사항이자 가격 결정 시 핵심 요인으로 연령에 따라 금융상품 판매 방식 등을 차별화할 수밖에 없는 경우
2. 연령별 차등을 통해 명백하게 전체 금융 이용자의 편익이 증대되고 금융비용이 감소하는 경우

제4조(금융거래 단계별 고령금융소비자 보호) ①고령금융소비자에 대한 금융상품 상담 및 판매 과정에서 내용을 쉽게 인지할 수 있도록 가급적 쉬운 용어를 사용하여 느린 속도로 설명하며, 상담결과 고령금융소비자의 사리분별능력이

저하되었다고 판단되는 경우 판매를 자제하여야 한다.

※ 사리분별 능력은 아래 예시 등을 참조하여 종합적으로 판단한다.

- 간단한 개념을 이해하지 못하는 경우
- 기억을 잃어버린 듯한 행동을 보이는 경우
- 의사를 표시하거나 대화하는데 어려움이 있는 경우
- 최근의 금융거래내역을 인지하지 못하는 경우 등

②고령금융소비자에 금융상품 구매권유 시 다음 내용을 포함하는 "금융상품 취급 관련 중점 관리사항"을 마련하여 준수하여야 한다.

1. 대출성 상품

가. 적합성의 원칙 : 직원은 고령금융소비자와 대출상담 및 접수 시 자금 용도 등에 관하여 신청인과 상담하여 그 타당성을 검토하고 채무 상환 능력, 대출상품에 대한 이해수준 및 과거 구매경험 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 고령금융소비자가 적합한 상품을 구매하도록 노력하여야 한다.

나. 중요내용 설명의무 : 직원은 고령금융소비자가 합리적인 판단과 의사 결정을 할 수 있도록 금융상품 등에 관한 중요한 사항(청약철회의 기한, 행사방법, 효과와 함께 청약철회에 따른 이익과 불이익, 중도상환과의 차이를 포함한다)을 약관 및 상품설명서 등을 참조하여 이해하기 쉽게 설명하여야 한다. 특히 다음의 어느 하나에 해당하는 사항은 반드시 설명하고 이행 여부를 확인하여야 한다.

- 1) 기한의 이익 상실 이유
- 2) 변동금리 또는 고정금리 유의사항
- 3) 중도상환수수료
- 4) 지연배상금률(연체이자율) 및 지연배상금(연체이자) 부과 사유
- 5) 그 밖의 불이익에 관한 중요사항

다. 정보제공 방법의 적정성 : 고령금융소비자가 대출 상품에 관한 정보를 쉽게 볼 수 있도록 상품설명서의 글자크기를 크게 하거나 확대경을 구비하는 등의 노력을 해야 한다.

2. 금융투자상품 판매 시 「고령투자자에 대한 금융투자상품 판매 시 보호기준」에 따른다.

3. 보험·공제상품 판매 시 보험협회의 「고령금융소비자보호 가이드라인」의 판매(상품가입을 포함한다) 관련 내용을 준수한다.

③구조가 복잡하거나 손실가능성이 큰 금융상품을 "구매권유 유의상품"(이하 "유의상품"이라 한다)으로 지정하고, 유의상품을 권유하는 경우 다음의 강화된 판매절차를 적용하여야 한다.

1. 고령금융소비자에게 유의상품을 권유하는 경우 계약을 체결하기 이전에 상위 관리직 직원(지점장 등을 포함한다)이 권유의 적정성을 사전에 확인하도록 한다.
2. 관리직 직원은 고객을 직접 면담하거나 판매 시 배석하는 등의 방법을 통해 고객의 이해여부 및 판매권유의 적정성을 사전 확인하고 확인내용을 기록·유지한다.

※ "구매권유 유의상품"으로 고려할 수 있는 금융상품의 예

- 일반적으로 후순위채권, 파생연계금융상품 등
- 투자성 상품을 판매하는 경우에는 금융투자업권의 「고령투자자에 대한 금융투자상품 판매 시 보호 기준」(금융투자협회 표준투자권유준칙 참고5)에서 정하는 '투자권유 유의상품'을 준용
- 보험상품을 판매하는 경우에는 보험업권의 고령금융소비자보호 가이드라인에서 정하는 변액보험 관련 내용을 포함

④다른 금융기관이 개발한 금융상품을 판매하는 경우에 고령금융소비자 보호 측면에서 유의상품에 해당하는지 여부를 살펴보고, 이를 판매정책에 반영하기 위해 노력하여야 한다.

⑤고령금융소비자에게 비대면 방식으로 금융상품을 권유하여 판매하는 경우 고객의 이해여부 및 판매 동의 등을 확인하고 관련 내용을 기록·유지하도록 노력하여야 한다.

⑥고령금융소비자가 내용이 복잡하거나 위험이 큰 금융투자상품에 가입하는 경우 가족 등 지정인에게 계약 사실을 안내하는 제도인 "고령층 지정인 계약 사실 알림 서비스"를 제공한다.

구분	상품군	기타
금융투자상품	파생결합증권(ELS, DLS)	- 인터넷채널을 통한 모집 계약 제외 - 보험상품 중 월 5만원 이하 계약 제외
	장외파생상품	
	조건부 자본증권, 자산유동화증권, 후순위 채권	
	파생형 펀드, 주가연계펀드 등	
보험상품	변액보험	

⑦고령금융소비자에게 금융상품 판매 이후 과정에서 다음의 경우에는 해피콜 등 사후 모니터링을 실시하고, 향후 분쟁 등에 대비하기 위하여 사후 모니터링 내용을 녹음하거나 기록하여야 한다.

1. 고령금융소비자 중 80세 이상인 고객이 유의상품을 구매한 경우
2. 고령금융소비자에게 비대면 방식*으로 금융상품을 권유하여 판매한 경우

* TM, DM, 이메일, 디지털 채팅 등

⑧관리직 직원은 사후 모니터링의 적정 이행여부를 주기적으로 확인하도록 노력하여야 한다.

⑨고령금융소비자 중 70세 이상인 고객에게 대출성 상품을 판매한 경우, 청약철회 신청방법 및 청약철회 가능기간 종료일자 등을 청약철회 가능 기간 중 본 조합이 정한 방법으로 안내하여야 한다.

⑩보이스피싱 등 불법 금융사기 피해로부터 고령금융소비자를 보호하기 위해 교육 프로그램 운영, 피해 사례 전파, 고령자 금융사기 모니터링 강화 등의 노력을 해야 한다.

제5조(내부통제강화 등) ①유의상품에 관련된 교육을 할 때에는, 고령금융소비자 보호에 대한 내용을 포함하여 교육을 실시하여야 한다.

②고령금융소비자를 주요 대상으로 하는 각종 판촉 활동을 하는 경우 고령금융소비자를 현혹할 수 있는 허위·과장정보, 판매광고물이 사용되지 않도록 세심한 주의를 기울인다.

③소비자보호 총괄책임자는 고령금융소비자에 대한 유의상품 중 불완전판매 가능성이 높은 거래를 추출하여 불완전판매 여부를 정기적으로 점검하고 기록을 남겨둔다.

제6조(고령금융소비자 전담창구 등) ①고령금융소비자의 특성에 부합하는 상담과 금융서비스 제공을 위해 각 영업점에 고령금융소비자 전담창구 및 상담직원을 지정하여 운영한다. 다만 전담창구 및 상담직원의 운영 여부는 영업점 규모나 인력규모에 따라 달리 정할 수 있다.

②고령금융소비자에 대해서는 가급적 전담창구의 상담직원을 통해 상담을 받은 후 금융상품에 가입하도록 안내한다. 다만, 전담 관리직원 또는 권유자가 있는 고객, 전담창구 이용을 거부한 고객 및 다른 창구 이용이 고객에게 보다 용이한 경우에는 예외로 한다.

제7조(다른 규정과의 관계) 고령금융소비자 보호와 관련하여 법령이나 그 밖에 다른 특별한 규정 등을 두고 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

<별지 제3호>

장애인금융소비자 보호 지침

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2080-2208)

[2021. 6. 9. 제정]

제1조(목적) 이 지침은 「상호금융 소비자 보호준칙(예)」 제11조의4 제5항에 따라 장애인의 금융접근성을 제고하고 장애인금융소비를 보호하기 위하여 필요한 세부 고객 응대 지침 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(장애인금융소비자의 정의) ①이 지침에서 "장애인금융소비자"란 신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 금융소비를 말한다.

②본 조항은 장애인금융소비자에 대하여 금융상품별로 금융거래 경험, 금융상품에 대한 이해 정도, 재산 및 소득상황, 직업 등의 기준에 근거해 장애인금융소비자의 범위를 달리 정하여 운영 할 수 있다.

제3조(장애인금융소비자 보호에 관한 기본원칙) ①본 조항은 장애인금융소비자에 대해 강화된 금융상품 권유절차를 마련하고 보다 편리한 상담 및 금융 서비스를 제공하기 위해 노력한다.

②금융상품 판매직원(이하 "직원"이라 한다)은 장애인금융소비자에게 금융상품을 구매 권유할 때 금융상품 이해수준, 구매목적, 구매경험, 재무상태 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 적합하지 아니한 상품을 구매를 권유하여서는 아니된다.

제4조(금융거래 단계별 장애인금융소비자 보호) ①직원은 장애인금융소비자에 대한 금융상품 상담 및 판매 시 내용을 쉽게 인지할 수 있도록 가급적 쉬운 용어를 사용하여 느린 속도로 설명하며, 상담결과 장애인금융소비자의 사리분별능력이 저하되었다고 판단되는 경우 판매를 자제하여야 한다.

②장애인금융소비자에 구매권유 시 다음 내용을 포함하는 금융상품별 중점관리사항을 마련하여 준수한다.

1. 대출상품 판매 시

가. 적합성의 원칙 : 대출상담 및 접수시 자금용도 등에 관하여 충분히 상담하여 그 타당성을 검토하고 채무상환능력, 상품에 대한 이해수준 및 과거 구매경험 등에 대한 충분한 정보를 파악하여 상품을 구매하도록

노력하여야 한다.

나. 중요내용 설명의무 : 금융소비자의 합리적 판단 및 의사결정을 위해 상품 등에 관한 중요한 사항을 약관, 상품설명서 등을 참조하여 이해하기 쉽게 설명하여야 한다.

다. 정보제공 방법의 적정성 : 상품에 관한 정보를 쉽게 볼 수 있도록 상품설명서의 글자크기를 크게하거나 확대경 구비, 점자약관 서비스 안내 등의 노력을 하여야 한다.

2. 금융투자상품 판매 시 금융투자협회의 「표준투자권유준칙」과 본 조합의 「금융투자상품 투자권유준칙」에 따라야 한다.

제5조(내부통제강화 등) ①장애인금융소비자를 주요 대상으로 하는 각종 판촉 활동을 하는 경우 장애인금융소비자를 현혹할 수 있는 허위·과장정보, 판매 광고물이 사용되지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

②소비자보호 총괄책임자는 장애인금융소비자에 대한 유의상품 중 불완전판매 가능성이 높은 거래를 추출하여 불완전판매 여부를 정기적으로 점검하고 기록을 남겨둔다.

제6조(장애인금융소비자 전담창구 등) ①본 조합은 장애인금융소비자의 특성에 부합하는 상담과 금융서비스 제공을 위해 각 영업점에 장애인금융소비자 전담창구 및 상담직원을 지정하여 운영한다. 다만, 전담창구 및 상담직원의 운영 여부는 영업점 규모나 인력규모에 따라 달리 정할 수 있다.

②장애인금융소비자에 대해서는 가급적 전담창구의 상담직원을 통해 상담을 받은 후 금융상품에 가입하도록 안내한다. 다만, 전담 관리직원 또는 권유자가 있는 고객, 전담창구 이용을 거부한 고객 및 다른 창구 이용이 고객에게 보다 용이한 경우에는 예외로 한다.

제7조(다른 규정과의 관계) 장애인금융소비자 보호와 관련하여 법령이나 그 밖에 다른 특별한 제규정 등을 두고 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급업무 등에 관한 지도준칙

소관부서 : 상호금융소비자보호부(T:2225)

[2013. 7. 31. 제 정]
[2018. 5. 17. 일부개정]
[2021. 4. 7. 개 정]
[2024. 12. 26. 개 정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 준칙은 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」(이하 "법"이라 함) 및 같은 법 시행령과 「은행간 공동협약」 등이 정하는 바에 의하여 회원조합(이하 "회원"이라 함)이 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 회원의 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급업무 등에 관한 사항은 다른 법령 및 규정 등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 준칙에서 정한 바에 의한다.

제3조(정의) 이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "전기통신금융사기"라 함은 전기통신을 이용하여 타인을 기망(欺罔)·공갈(恐嚇)함으로써 재산상의 이익을 취하거나 제3자에게 재산상의 이익을 취하게 하는 다음 각 목의 행위를 말한다. 다만, 재화의 공급 또는 용역의 제공 등을 가장한 행위는 제외하되, 대출의 제공·알선·중개를 가장한 행위는 포함한다.

가. 자금을 송금·이체하도록 하는 행위

나. 개인정보를 알아내어 자금을 송금·이체하는 행위

다. 자금을 교부받거나 교부하도록 하는 행위(2024.12.26. 신설)

라. 자금을 출금하거나 출금하도록 하는 행위(2024.12.26. 신설)

- 1의2. "전자금융거래"란 금융회사가 전자적 장치를 통하여 금융상품 및 서비스를 제공하고, 이용자가 금융회사의 종사자와 직접 대면하거나 의사소통을 하지 아니하고 자동화된 방식으로 이를 이용하는 거래를 말한다.

2. "피해자"라 함은 전기통신금융사기로 인하여 재산상의 피해를 입은 자를

말한다.

3. "피해금"이라 함은 전기통신금융사기로 인하여 피해자의 계좌에서 사기이용계좌로 송금 또는 이체된 금전, 피해자가 교부한 금전 또는 피해자의 계좌에서 출금된 금전을 말한다.(2024.12.26. 개정)
 4. "사기이용계좌"라 함은 전기통신금융사기로 인하여 피해자의 자금이 송금 또는 이체된 계좌, 피해자가 교부하였거나 피해자의 계좌에서 출금된 자금이 입금된 계좌 및 해당 계좌로부터 자금의 이전에 이용된 계좌를 말한다.(2024.12.26. 개정)
 5. "피해환급금"이라 함은 피해금을 환급하기 위하여 같은 법 제9조에 따라 소멸된 채권을 기초로 하여 같은 법 제10조에 의하여 회원이 피해자에게 지급하는 금전을 말한다.
 6. "대포통장"이라 함은 전기통신금융사기에 이용된 통장을 말한다.
 7. "소관부서"라 함은 회원의 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금의 환급 등에 관한 지도업무를 수행하는 중앙회의 담당부서를 말한다.
 8. "영업점"이라 함은 신용업무를 수행하는 회원의 금융점포를 말한다.
- 제4조(전담직원등의 운용) 회원은 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급 업무 등의 차질없는 수행을 위하여 각 영업점별로 전담직원 및 책임자를 지정하여 운용하여야 한다.
- 제5조(교육) ①회원은 영업점의 전담직원 및 책임자로 하여금 매 분기 1회 이상 전기통신금융사기의 피해방지를 위한 교육을 실시하고 그 기록을 영업점별로 비치하도록 하여야 한다.
- ②소관부서는 제1항의 교육을 지원하기 위하여 교육자료 및 정보를 제공하고 필요한 경우 회원의 직원을 대상으로 교육을 실시할 수 있다.

제2장 대포통장의 개설방지

- 제6조(설명 및 확인의무) 영업점은 고객이 입출금이 자유로운 예금(보통·자립·자유저축·기업자유예탁금 등, 이하 "입출식 예금"이라 함)계좌를 개설하고자 하는 경우, 유인물에 의하여 통장 및 현금카드 양도 시의 위법성 등을 설명하고 고객으로부터 확인(서명날인)을 받아야 한다.
- 제6조의2(금융거래의 목적 확인) ①영업점은 전기통신금융사기 피해 방지를 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 고객의 금융거래의 목적을 확인하여야 한다.

1. 고객이 계좌의 개설을 신청하는 경우
2. 고객이 제4항에 따른 계좌의 이체·송금·출금 한도 제한을 해제하려는 경우
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우
 - ②영업점은 제1항에 따른 확인을 위하여 고객에게 관련 증빙서류의 제출을 요청할 수 있고 이 경우 금융거래목적 확인을 위해 인정되는 증빙서류 등 안내사항을 사업장 및 인터넷 홈페이지 등에 게시하여야 한다.
 - ③제1항에 따른 확인을 한 결과 금융거래의 목적이 전기통신금융사기와 관련되어 있거나 고객이 신원확인 등을 위한 정보제공을 거부하여 확인을 할 수 없는 경우에는 그 계좌의 개설을 거절하거나 기존 계좌를 해지할 수 있다.
 - ④고객이 제2항에 따른 증빙서류를 제출하지 아니하거나 제출한 증빙서류가 금융거래의 목적을 확인하는 데 충분하지 아니한 경우에는 계좌의 이체·송금·출금 한도를 제한할 수 있다.(2024.12.26. 신설)

제7조(단기간 다수계좌 개설) 영업점은 고객이 입출식 예금을 개설하고자 하는 경우, 은행연합회의 "예금계좌 개설정보 조회시스템"을 통해 단기간(최근 20영업일 이내)에 다른 금융회사에서 2개 이상의 계좌개설 여부를 조회하고 이에 해당하는 때에는 "별지 제1호 서식"의 "금융거래목적 확인서"를 제출받아 거래목적 확인하여야 한다.

제8조(의심거래계좌 개설) 외국인으로서 여권 또는 여행자증명서만을 소지한 자 및 미성년자가 단독으로 입출식 예금계좌를 개설하고자 하는 경우 "별지 제1호 서식"에 의한 "금융거래목적 확인서"를 제출받고 거래목적이 불분명한 경우 계좌개설을 거절하여야 한다.

제9조(대포통장 명의인 등록) 영업점은 전기통신금융사기의 대포통장으로 사용된 계좌로서 다음 각 호에 해당하는 경우 소관부서장이 정하는 바에 따라 대포통장 명의인을 전산 등록하여야 한다.

1. 피해자가 피해구제를 신청할 경우
2. 피해자가 수사기관으로부터 『사건사고사실 확인원』을 발급 받아 서면으로 지급정지를 요청할 경우(재이체 계좌는 제외)

제10조(계좌개설 제한) 영업점은 고객이 입출금 예금계좌 개설을 요청하는 경우 은행연합회에 "대포통장 명의인" 등록여부를 조회하고, 통장 및 현금카드의 양도이력이 있는 대포통장 명의인에 대하여는 등록일로부터 3년간 입출금이 자유로운 예금계좌의 개설을 거절하여야 한다.

제3장 사기이용계좌의 지급정지 등

제11조(지급정지 대상) ①영업점은 다음의 각 호에 해당하는 경우 거래내역 등의 확인을 통하여 사기이용계좌로 의심할만한 사정이 있다고 인정되는 경우 그 계좌의 전부에 대하여 지급정지 조치를 하여야 한다.

1. 제13조1항에 따른 피해구제 신청이나 같은 조 제2항 또는 제6항에 따른 지급정지 요청이 있는 경우 (2024.12.26. 개정)
2. 수사기관 또는 금융감독원 등으로부터 사기이용계좌로 의심된다는 정보 제공이 있는 경우(2024.12.26. 개정)
3. 영업점의 자체점검(의심계좌 모니터링)을 통하여 이용자의 계좌가 전기통신금융사기의 피해를 초래할 수 있는 의심거래계좌(이하 '피해의심거래계좌'라 함)에 대한 본인확인조치 결과 사기이용계좌로 추정되는 경우 (2024.12.26. 개정)
4. 법 제15조 제3항에 따라 금융회사와 전자금융거래법 제28조제2항제3호에 따른 선불전자지급수단의 발행 및 관리업무를 행하고자 등록된 자(이하 전자금융업자 라고 한다.)간 전기통신금융사기의 사기이용계좌와 피해의심거래 계좌에 관한 정보를 제공받은 경우 (2024.12.26. 개정)

②전기통신금융사기로 인해 다른 금융회사로 송금 또는 이체한 피해자가 피해구제 신청을 접수하는 경우 피해자의 성명, 생년월일, 연락처, 주소, 피해내역 및 신청사유를 확인하고 피해금액이 인출되지 않도록 사기이용계좌관리 금융회사에 유선으로 즉시 지급정지를 요청하고, 요청한 날부터 3영업일 이내에 다음 각 호의 요청서류를 제출하여야 한다.

1. 지급정지요청서
2. 피해자로부터 받은 피해구제 신청서류 사본

제11조의2(지급정지 이후 압류 금지 등) ①누구든지 제11조에 따라 지급정지된 사기이용계좌의 채권 전부 또는 일부와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 제19조에 따라 지급정지가 종료된 후에는 그러하지 아니하다.

1. 손해배상·부당이득반환청구소송 등의 제기
2. 「민사집행법」에 따른 압류·가압류 또는 가처분의 신청
3. 「국세징수법」에 따른 체납절차의 개시
4. 질권(質權)의 설정

②제1항 본문에도 불구하고 명의인 또는 피해자는 그 상대방에 대하여 채무

부존재확인·부당이득반환청구 소송 등을 제기할 수 있다.

제12조(금융사기정보 등록) 영업점은 전기통신금융사기 및 대출사기에 대포통장으로 사용된 계좌 명의인에 대해서 피해자의 신고가 있을 경우 소관부서장이 정하는 바에 따라 지체없이 해당 명의인에 대하여 금융사기정보 등록을 하여야 한다.

제13조(피해구제 신청 등) ①제3조제1호가목 또는 나목에 해당하는 행위로 인하여 재산상의 피해를 입은 피해자는 피해금을 송금·이체한 계좌를 관리하는 금융회사 또는 사기이용계좌를 관리하는 금융회사에 대하여 사기이용계좌의 지급정지 등 전기통신금융사기의 피해구제를 신청할 수 있다.(2024.12.26. 개정)

②수사기관은 사기이용계좌를 관리하는 금융회사에 대하여 제3조제1호다목 또는 라목에 해당하는 행위와 관련된 사기이용계좌의 지급정지를 요청할 수 있으며 이 경우 요청한 날부터 30영업일 이내에 피해자 및 피해금을 특정하여 사기이용계좌를 관리하는 금융회사에 통지하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

③영업점은 제1항에 의한 피해구제 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 서류를 제출하도록 하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 전화 또는 구술로 피해구제를 신청받고 신청한 날로부터 3영업일 이내에 해당 서류를 제출하도록 할 수 있다. (2024.12.26. 개정)

1. 피해구제신청서
2. 계약체결·이행 등을 위한 필수 동의서
3. 피해자의 신분증 사본
4. 수사기관의 사건사고사실증명원 등 피해사실을 소명하는 증빙자료
5. 전기통신금융사기 전화번호 등 신고

④피해구제 신청서류를 접수한 영업점은 지체없이 대포통장 명의인 계좌 관리점으로 피해구제 신청서류를 팩스 송부하고 이 사실을 유선통보하며, 명의인의 계좌 관리점에서는 피해구제 전산등록 등 후속 조치를 이행한다.

(2024.12.26. 신설)

⑤제3항 단서에 따른 기간이 경과한 후 영업점은 추가로 피해자에 대하여 14일의 기간을 정하여 해당 기간 내에 서류 제출을 통지하였으나 피해자가 그 기간 내에 제3항 본문에 따른 신청서류를 제출하지 아니한 경우에는 제1항에 따른 신청이 없었던 것으로 본다. 이 경우 영업점이 전단의 통지를 할 때에는 피해자가 14일의 기간 내에 제3항 각 호에 따른 신청서류를 제출하지 아니하는 경우에는 제1항에 따른 신청이 없었던 것으로 본다는 사실을 알려야 한다.(2024.12.26. 신설)

⑥제1항에 따른 피해구제의 신청 및 제2항에 따른 지급정지의 요청을 받은

영업점은 다른 금융회사의 사기이용계좌로 피해금이 송금·이체된 경우 해당 금융회사에 대하여 필요한 정보를 제공하고 지급정지를 요청하여야 한다. (2024.12.26. 신설)

제14조(의심계좌 모니터링) ①제11조제1항제4호에 따른 영업점별 자체점검(의심계좌 모니터링)은 업무의 통일성을 기하고 그 효율성을 제고하기 위하여 회원의 전 영업점을 대리하여 소관부서가 별도의 전산시스템을 통해 통합하여 실시하고 피해의심거래를 추정하기 위해 이상금융거래탐지 시스템의 탐지 시나리오등을 분기 1회 이상 현행화 하여야한다.(2024.12.26. 개정)

②전산모니터링 실시를 위한 의심계좌 거래내역 추출기준은 소관부서장이 정한다.

③소관부서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 이용자 계좌의 전부 또는 일부에 대하여 이체 또는 송금을 지연시키거나 일시 정지하는 조치(이하 "임시조치"라 한다.)를 하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

가. 대통령령으로 정하는 절차에 따라 자체점검을 상시적으로 실시하여 이용자의 계좌가 전기통신금융사기의 피해를 초래할 수 있는 의심거래계좌(이하 "피해의심거래계좌"라 한다.)로 이용되는 것으로 추정할 만한 사정이 있다고 인정되는 경우

나. 법 제15조 제3항에 따라 이용자의 계좌가 피해의심거래계좌로 추정된다는 정보를 제공받은 경우

④소관부서장은 제3항에 따라 임시조치를 한 경우 지체없이 해당 이용자에게 임시조치에 관한 사항을 통지하고 법 시행령 제2조의3제1항에 따른 본인확인조치를 하여야 한다.

⑤소관부서장은 제4항에 따른 본인확인조치 결과 해당 이용자의 계좌가 피해의심거래계좌에 해당되지 아니하는 경우에는 제1항에 따른 임시조치를 해제하여야 한다.

⑥소관부서장은 제4항 및 제5항에 따른 임시조치에 관한 통지·해제 및 본인확인조치를 한 때에는 그 내역을 서면, 녹취, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법 중 하나 이상의 방법으로 보존하여야 한다.(2024.12.26. 신설)

제15조(통지의무) ①영업점은 지급정지 조치를 한 경우 지체없이 그에 관한 사항을 다음 각 호의 대상자에게 통지하여야 한다. 다만, 제1호의 명의인이 소재를 알 수 없는 경우에는 회원의 인터넷 홈페이지 등에 지급정지에 관한 사실을 공시하여야 하며, 제6호에 따른 피해자에게는 수사기관의 통지가 있는 때에 통지하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

1. 지급정지된 사기이용계좌의 명의인

2. 피해구제 신청을 한 피해자
3. 피해금을 송금 또는 이체한 계좌를 관리하는 금융회사로서 지급정지를 요청한 금융회사
4. 금융감독원
5. 제11조제1항제2호 및 제4호에 의한 지급정지의 경우 수사기관
(2024.12.26. 개정)
6. 제13조제2항 또는 제17조제2항에 따라 금융회사에 통지된 피해자
(2024.12.26. 신설)

②제1항에 의한 통지 및 공시사항은 다음과 같다. 이 경우 14일 이상 하여야 한다.

1. 지급정지의 일시, 사유 및 금액 등에 관한 사항
2. 사기이용계좌에 관한 사항(지급정지와 관련된 점포, 예금종별 및 계좌번호 등)
3. 지급정지를 요청한 금융회사에 관한 사항

③회원은 제11조제1항에 따라 사기이용계좌에 대하여 지급정지 조치를 하는 경우에는 해당 계좌의 전산 원장(元帳)에 그 사실을 기재하여야 한다.

제16조(채권소멸절차의 개시 공고 요청) 영업점은 제11조에 따라 지급정지 조치를 행한 경우 지체 없이 법시행령으로 정하는 바에 따라 금융감독원에 명의인의 채권이 소멸되는 절차(이하 "채권소멸절차"라 한다)를 개시하기 위한 공고를 요청하여야 한다. 다만, 명의인의 채권 전부 또는 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며, 제13조제2항에 따른 지급정지 요청에 따라 지급정지 조치를 행한 경우에는 같은 항에 따른 통지가 있는 때에 공고를 요청하여야 한다.(2024.12.26. 개정)

1. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 손해배상·부당이득반환 등의 청구소송이 제기되어 법원에 계속(係屬) 중인 경우
2. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 「민사집행법」에 따른 압류·가압류 또는 가처분의 명령이 집행된 경우
3. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 「국세징수법」에 따른 체납절차가 개시된 경우
4. 제11조에 따라 지급정지 조치를 하기 전에 질권이 설정된 경우
5. 지급정지된 후에 제11조의2제2항에 따라 명의인과 피해자 간 채무부존재 확인·부당이득반환청구 소송 등이 제기되어 법원에 계속 중인 경우
6. 제11조에 따라 지급정지가 이루어진 사기이용계좌의 잔액이 1만원 이하인 경우. 다만, 피해자가 지급정지의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 영업점에 채권소멸 절차의 개시를 요청한 경우에는 그러하지 아니하다.

(2024.12.26. 신설)

제17조(채권소멸절차 개시이후의 피해구제) ①제16조에 따라 금융감독원의 채권소멸절차 개시의공고가 이루어진 사기이용계좌의 피해자로서 채권소멸절차 개시공고 전에 피해구제를 신청하지 않은 피해자는 해당 사기이용계좌의 채권소멸절차 개시공고일로부터 2개월 이내에 영업점에 대하여 피해구제를 신청할 수 다. (2024.12.26. 개정)

②채권소멸절차 개시 이후에 피해구제 신청을 접수한 영업점은 피해자로부터 제13조에 따른 신청서류를 제출하도록 하여야 한다.

③영업점은 제1항 따른 피해구제 신청에 대하여 해당거래내역 등을 확인하여 피해자로 인정된다고 판단하는 경우나 제2항에 따른 수사기관의 통지가 있는 경우 금융감독원에 해당 피해금액에 대한 채권소멸절차의 개시 공고를 신청하여야 한다.(2024.12.26. 신설)

④영업점은 채권소멸절차 개시 공고 전에 피해구제의 신청을 하지 아니한 피해자가 제1항에 따라 피해구제의 신청을 할 수 있도록 필요한 정보를 제공하는 등 적극적인 노력을 하여야 한다.

⑤수사기관은 제16조에 따라 채권소멸절차 개시의 공고가 이루어진 사기이용계좌와 관련한 추가 피해자와 피해금을 채권소멸절차 개시공고일로부터 2개월 이내에 금융회사에 통지할 수 있다.(2024.12.26. 신설)

제18조(지급정지 등에 대한 이의제기) ①명의인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제11조제1항에 따른 지급정지 또는 제12조에 따른 전자금융거래 제한이 이루어진 날부터 제16조에 따른 금융감독원의 공고일을 기준으로 2개월이 경과하기 전까지 영업점에 지급정지 및 전자금융거래 제한, 채권소멸절차에 대하여 이의를 제기할 수 있다.(2024.12.26. 개정)

1. 해당 계좌가 사기이용계좌가 아니라는 사실을 소명하는 경우
2. 제19조의2에 따라 소멸될 채권의 전부 또는 일부를 명의인이 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가로 받았거나 그 밖에 정당한 권원에 의하여 취득한 것임을 객관적인 자료로 소명하는 경우. 다만, 해당 계좌가 전기통신금융사기에 이용된 사실을 사기이용계좌로 이용된 경위, 거래행태, 거래내역 등의 확인을 통하여 명의인이 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 해당 계좌가 피해금 편취를 위하여 이용된 계좌가 아니라는 사실을 객관적인 자료로 소명하는 경우 (2024.12.26. 신설)

②영업점은 이의제기 하려는 명의인으로부터 다음의 서류를 제출받아 금융감독원에 제출하여야 한다.

1. 이의제기 신청서

2. 해당계좌가 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료

3. 사기이용계좌 명의인의 신분증 사본

③이의제기 신청을 접수한 영업점은 즉시 피해구제를 신청한 피해자 및 금융감독원에 이의제기 사실을 통지하여야 한다.

제19조(지급정지 등의 종료) ①영업점은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사기이용계좌의 전부 또는 일부에 대하여 이 법에 따른 지급정지·채권소멸절차 및 명의인에 대한 전자금융거래 제한을 종료하여야 한다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 전자금융거래 제한을 종료하지 아니한다.

1. 제16조제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우

2. 제18조제1항에 따른 이의제기가 있는 경우. 단, 같은 항 제3호에 따른 이의제기가 있는 경우에는 해당 사기이용계좌에 예치된 금액 중 전기통신금융사기 피해금을 제외한 금액에 한정한다. (2024.12.26. 개정)

3. 금융감독원 또는 수사기관이 해당 계좌가 사기이용계좌가 아니라고 인정하는 경우

4. 피해환급금 지급이 종료된 경우

5. 그 밖에 같은 법 시행령 제8조제1항 각 호로 정하는 경우

②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 지급정지를 해제하지 아니한다.

1. 제16조제1호에 따라 소송이 법원에 계속 중인 경우

2. 제16조제5호에 따라 소송이 법원에 계속 중인 경우

(해당 사기이용계좌에 예치된 금액 중 전기통신금융사기 피해금액에 한정한다)

3. 제18조제3항에 따라 명의인의 이의제기 사실을 피해자가 통보받은 날부터 2개월이 경과하기 전. 다만, 명의인이 제18조제1항제1호 또는 제2호에 해당함을 객관적인 자료로 충분히 소명하고 이에 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 지급정지를 해제할 수 있다.

③지급정지 및 채권소멸절차를 종료한 경우 지체 없이 해당 명의인과 피해구제 신청을 한 피해자 및 관련 금융회사에 통지하여야 한다.

제19조의2(채권의 소멸) 명의인의 채권(제16조 및 제17조에 따른 채권소멸절차 개시 공고가 이루어진 금액에 한한다)은 금융감독원의 최초의 채권소멸절차 개시의 공고일 부터 2개월이 경과하면 소멸한다.

제4장 피해금의 환급 등

제20조(피해환급금 산정기준) ①총 피해금액이 소멸채권 금액을 초과하는 경우 환급액은 소멸채권 금액에 각 피해자의 피해금액의 총 피해금액에 대한 비율을 곱한 금액으로 한다.

②총 피해금액이 소멸채권 금액을 초과하지 않는 경우 환급액은 해당 피해금액으로 한다.

제21조(피해환급금 지급) ①회원이 금융감독원으로부터 피해환급금 지급통지를 받은 때에는 지체없이 그 금액을 피해자가 지정하는 금융회사의 계좌에 입금하여야 한다.

②영업점은 피해환급금을 지급하는 경우, 이와 동시에 해당 사기이용계좌에 대한 지급정지를 해제하여야 한다.

③피해금환급 절차가 종료된 사기이용계좌의 경우 해당 통장의 인출·이체 한도를 축소하는 한도제한계좌로 등록하여야 한다. 단, 제18조제1항제3호에 의한 이의제기로 피해금환급이 이루어진 경우에는 그러하지 아니한다.

(2024.12.26. 신설)

제22조(피해금 환급사실 통지) 영업점이 피해자에게 피해환급금을 지급한 때에는 그 결과를 3일 이내에 금융감독원에 통지하여야 한다.

제23조(피해환급금의 지급제한) 다음 각 호에 해당하는 자는 같은 법 제11조에 따라 피해환급금을 지급받을 수 없다.

1. 해당 전기통신금융사기로 인한 피해금의 전액 배상이 이루어진 경우의 피해자 및 그 승계인
2. 해당 전기통신금융사기 등과 관련하여 부당이득을 취한 자
3. 해당 전기통신금융사기 등에 공범으로 가담하였거나 자신에게 불법 원인이 있는 자

제23조의2(거짓 피해구제 신청에 따른 손해배상책임) 거짓으로 제13조 또는 제17조제1항에 따른 피해구제를 신청한 자는 제11조제1항에 따라 지급정지된 계좌의 명의인이 그 피해구제 신청으로 인하여 손해를 입은 경우 그 손해를 배상할 책임을 진다.(2024.12.26. 신설)

제24조(손해배상청구권과의 관계) 피해자가 피해구제 신청 후 금융회사로부터 피해환급금을 지급받은 경우 해당 전기통신금융사기로 발생한 손해배상청구권 및 그 밖의 청구권은 환급을 받은 한도에서 소멸한다.

제5장 보 칙 등

제25조(소관부서의 업무대리) 다음 각 호의 사항에 대하여 금융감독원 등과의 업무체계상 불가피한 경우 및 영업점별 업무처리의 통합처리가 필요한 경우 따로 정하는 바에 의하여 소관부서가 전 영업점의 업무를 대리하여 처리할 수 있다.

1. 채권소멸절차의 개시공고 요청 등에 관한 사항
2. 기타 개별 영업점별 처리보다 통합업무 처리가 필요한 사항

제26조(보고 등) ①금융감독원이 회원에게 업무상황 등의 자료제출을 요구하여 회원이 이를 보고하는 때에는 소관부서를 경유하여 자료를 제출하여야 한다.

②소관부서장은 이 준칙에서 정한 업무의 수행을 위하여 필요한 경우 영업점에 대하여 업무현황 및 관련자료 등을 제출하도록 할 수 있다.

제27조(지도점검) 소관부서장은 필요한 경우 회원의 업무처리와 관련하여 지도·점검을 실시하고 그에 따른 개선조치 등을 요구할 수 있다.

제28조(보 칙) 이 준칙의 시행을 위하여 필요한 세부사항 및 업무처리 절차는 소관부서장이 정한다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2013년 7월 31일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 이 준칙에서 정한 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급 등에 관한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

부 칙

①(시행일) 이 준칙은 2018년 5월 17일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 같은 법, 같은 법시행령, 협약 및 이 준칙에서 정한 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급 등에 관한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

③(이의제기에 관한 적용례) 제18조제1항 및 제3항은 같은 법 시행당시 지급정지된 사기이용계좌부터 적용한다.

부 칙 (2024.12.26.)

- ①(시행일) 이 준칙은 2024년 8월 28일부터 소급하여 시행한다.
- ②(경과조치) 이 준칙 시행 전에 같은 법, 같은 법 시행령, 협약 및 이 준칙에서 정한 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금의 환급 등에 관한 업무를 수행한 경우에는 이 준칙에 따라 행한 것으로 본다.

<별지 제1호 서식> (2024.12.26. 개정)

금융거래 목적 확인서

전화금융사기 피해예방을 위해 금융거래목적을 확인하오니 아래 사항의 작성 및 증빙서류 제출을 요청 드립니다.

■ 고객확인사항

해당되는 ☐에 ☒ 표시

구 분	항 목	예	아니오
공통	① 타인으로부터 통장대여 요청을 받은 사실이 있습니까?	☐	☐
	② 타인으로부터 신용등급상향, 대출 등의 목적으로 통장개설을 요청받은 사실이 있습니까?	☐	☐
	③ 법인의 관계자로부터 일시 고용되거나 고용을 약속받고 계좌개설 등의 사항을 위임받은 사실이 있습니까?	☐	☐

■ 금융거래목적 증빙서류

해당되는 ☐에 ☒ 표시

금융거래목적		항 목	
개인	급여수령	☐ 건강보험자격득실확인서 ☐ 근로소득원천징수영수증	
		☐ 재직증명서 ☐ 급여명세표 ☐ 소득금액증명원 ☐ 사원증	
		☐ 당/타행급여거래내역(3개월이상)	
		☐ 근로계약서+고용주사업자등록증 ☐ 기타	
	연금수령	☐ 연금수급권자확인서 ☐ 연금증서 ☐ 기타	
	자동이체	☐ 공과금/관리비 지로(납부)용지 ☐ 보험증권(증서) ☐ 기타	
모임통장		☐ 구성원명부(연락처 포함) 및 회칙 ☐ 기타	
법 안	개 인 사 업 자	신규 사업영위	☐ 사업장임대차계약서 ☐ 프랜차이즈가맹점계약서
			☐ 사업장인테리어공사계약서 ☐ 기타
	기존 사업영위	☐ 원천징수이행상황신고서 ☐ 면세사업자수입금액증명원	
		☐ 부가가치세납부내역확인서 ☐ 부가가치세관세표준증명원	
		☐ 재무제표 ☐ 고용보험료납부영수증 ☐ 기타	
기타 금융거래목적 (			

■ 본인확인

- ※ 금융거래목적 확인제도에 따라 계좌개설 목적을 확인하고 추가적으로 증빙서류를 요청할 수 있으며, 증빙서류 미제출 또는 금융거래목적 확인이 어려운 경우 계좌개설이 거절되거나 금융거래한도계좌로 개설될 수 있습니다.
- ※ 통장/현금카드 등을 타인에게 양도하여 범죄에 이용되는 경우 민·형사상 책임을 질 수 있습니다.
또한 비대면거래 정지, 여신취급 유의대상자 포함 등 금융거래가 제한됩니다.

본 확인서 내용을 충분히 이해하고 틀림없이 기재하였습니다.

201 . . . 고객명 (인/서명)

채권관리업무규정(예)

소관부서 : 상호금융여신지원부(T:3125)

[2000. 7. 1. 제정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 채권관리업무에 관한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 채권관리업무에 관하여는 관련 법령 및 법령에 의한 규정·지시 기타 다른 규정에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “채권관리”라 함은 채권의 보전·회수·정리 및 유입취득한 비업무용자산의 관리·처분과 이에 부대하는 업무를 말한다.

2. “특수채권”이라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 채권을 말한다.

가. 상각채권 및 그 부대채권

나. 미수이자채권(충당순서변경에 의한 잔존 미수이자채권을 말한다)

3. “비업무용자산”이라 함은 채권의 회수를 위하여 유입취득한 부동산·동산 기타 재산권을 말한다.

4. “채권관리부서”라 함은 직제규정에 의하여 각 조직단위별 채권관리업무를 담당하는 부서(팀과 담당 등)를 말한다.

제4조(채권의 건전성분류) 채권의 건전성분류는 상호금융감독관련법규에서 정하는 자산건전성 분류기준을 준용한다.

제5조(채권관리원칙) 채권관리 업무는 실효성과 실익성을 우선적으로 검토하여 합리적으로 처리하여야 한다.

제6조(채권의 이관관리 등) ①이관대상채권의 범위는 업무방법으로 정한다.

②이관대상채권은 이관서류와 함께 채권관리부서에 이관하여 관리한다. 다만, 법적절차의 실행이 불필요하거나 부적합한 채권은 당초 보유부서에서 관리한다.

③이관된 채권에 대하여는 지체없이 법적절차를 실행하여 회수함을 원칙으로 한다. 다만, 채권관리상 유리하거나 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

④이관된 채권이 정상화되거나 정상화조치를 위하여 필요한 경우 및 법적절차 실행이 불필요하여 당초 보유부서에서 관리하는 것이 적합한 경우에는 이

관관리를 종료하고 당초 보유부서에 환원한다.

⑤채권의 정리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 전결권자의 승인을 얻어 외부 전문기관에 채권을 매각하거나 채권의 회수를 위임할 수 있다.

제7조(재산조사) 채무관련자에 대한 재산조사는 원칙적으로 자사무소에서 실시하되 필요하다고 인정되는 경우에는 계통사무소 또는 전문기관 등에 의뢰할 수 있다.

제8조(채권보전조치) 담보가 없거나 부족한 채권의 채무자가 재산을 도피할 우려가 있거나 강제집행이 곤란하게 될 염려가 있는 때에는 먼저 가압류·가처분 등의 채권보전조치를 하여야 한다.

제9조(소멸시효중단조치) 상환기일(기한의 이익 상실일을 포함한다)이 경과된 채권에 대하여는 법정의 기간내에 소멸시효 중단조치를 취하여야 한다. 다만, 어떠한 방법으로도 회수가능성이 없거나 채권액이 극소하여 소멸시효를 중단할 실익이 없다고 인정되는 채권은 상각처리절차에 의하여 소멸시효 중단조치를 포기할 수 있다.

제10조(소송) ①소송업무는 적극적·능동적이며 실리위주로 처리하여야 한다.

②소송업무처리에 있어 중앙회와 회원조합은 상호 적극적으로 협력하여야 한다.

③중앙회와 회원조합간의 소송은 원칙적으로 이를 금지한다.

제11조(강제집행) 채무명의를 얻었을 경우에는 집행문 부여·송달증명 등 강제집행의 요건을 미리 구비하여 채무관련자의 재산에 대한 강제집행을 실시한다. 다만, 강제집행의 실익이 없거나 부적합한 경우에는 강제집행 실시를 보류할 수 있다.

제12조(경매참가) ①경매에 참가하기 위하여는 경매참가의 필요성, 경매목적물 처분의 용이성·전망을 종합적으로 고려하여 경매 불참시보다 실익이 있어야 한다.

②경매참가기준금액은 총채권액·총설정액·담보물시가액·최초법사가 등을 고려하여 적정하게 산정하여야 한다.

제13조(충당순서 등) ①채권을 회수하였을 경우에는 비용·이자·원금의 순서로 정리한다. 다만, 업무방법이 정하는 경우에는 전결권자의 승인을 얻어 비용·원금·이자의 순서로 정리할 수 있다.

②회수대금 및 변제금액이 총채권액의 정리에 부족하고 그 잔존채권액의 회수가 어떠한 방법으로도 불가능한 경우에 이자감면으로 원금(비용을 포함한다) 이상을 회수할 수 있을 때에는 감면금액 기준으로 채권상각절차에 준하여 처리할 수 있다.

제14조(채권의 상각 등) ①모든 회수절차를 강구하였으나 채무관련자로부터 사

실상·법률상 회수가 불가능한 채권은 업무방법이 정하는 바에 따라 조속히 상각하여 계정을 정화한다.

②관계법규에서 정하는 기준에 의하여 적정한 금액을 대손충당금으로 적립한다.

제15조(특수채권) ①특수채권은 재산조사·채권보전조치·시효중단 등의 사후 관리를 철저히 하여 회수하도록 한다. 다만, 실익이 없다고 인정되는 채권은 그러하지 아니하다.

②특수채권을 회수하거나 회수가능하게 한 자에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 의하여 포상금을 지급하거나 인사상의 특전을 부여할 수 있다.

③소멸시효 완성기일이 도래하는 특수채권은 회수가능성을 검토하여 업무방법이 정하는 바에 의하여 이를 포기할 수 있다.

제16조(비업무용자산) ①비업무용자산에 대하여는 현상유지 및 가치보전이 되도록 관리하여야 한다.

②비업무용자산의 처분은 원칙적으로 공매에 의하되, 업무방법이 정하는 경우에는 수의계약 또는 지명경쟁입찰에 의하여 처분할 수 있다.

③비업무용자산이 장기간 처분되지 않아 중과세의 우려가 있거나, 매각의 촉진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 전결권자의 승인을 얻어 외부전문기관에 매각을 위임할 수 있다.

제17조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 채권관리관련 업무의 세부내용 및 처리절차 등은 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

자금업무규정(예)

소관부서 : 상호금융자금부(T:8263)

[2000. 7. 1. 제정
2001. 5. 28. 개정
2003. 10. 24. 개정
2007. 6. 18. 개정
2012. 3. 2. 개정]

자
금
업
무
규
정
(
예
)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 본 조합 상호금융자금의 효율적인 운용을 위하여 필요한 사항과 내국환(이하 "환"이라 한다) 업무에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 자금업무(환, 출납업무를 포함한다. 이하 같다)는 법령과 법령에 의한 규정·지시 기타 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.

제2장 상호금융자금운용

제3조(자금운용원칙) 상호금융자금은 다음 각 호에 의하여 운용함을 원칙으로 한다.

1. 안전성, 유동성, 수익성을 고려한 효율적인 운용
2. 조합원의 참여의식을 제고할 수 있도록 민주적·자율적인 운용
3. 연간자금계획을 수립하여 조달자금 범위 안에서 운용

제4조(연간 및 분기별 자금계획) ①상호금융자금계획은 경제여건 등을 감안하여 연간 및 분기별로 수립한다. 다만, 연간자금계획은 사업계획 수립 시에 작성한 종합자금계획으로 갈음할 수 있다.

②분기별 자금계획은 매 분기 개시 전에 수립한다.

제5조(자금운용범위) 상호금융으로 조달된 자금은 다음 각 호에 의하여 운용한다.

1. 상환준비금의 보유
 - 가. 상환준비에치금
 - 나. 현금
2. 대출
 - 가. 조합원에 대한 대출

나. 준조합원에 대한 대출

다. 비조합원에 대한 대출

3. 다른 사업 부문에 자금공급

4. 여유자금의 운용

제6조(상환준비금의 보유) ①상호금융 예금 및 적금(이하 "예수금"이라 한다)의 지급준비를 위하여 전월말 예수금 잔액의 10% 해당액을 상환준비금으로 중앙회 상호금융특별회계(이하 "특별회계"라 한다)에 예치하여야 한다.

②현금은 전월말 예수금 잔액의 3% 이내에서 최소액만을 보유하여야 한다.

제7조(대출) ①제6조의 상환준비금을 제외한 상호금융자금은 조합원에게 우선적으로 대출하여야 한다.

②상호금융자금은 조합원에 대한 대출에 지장이 없는 범위 안에서 준조합원과 비조합원에게 대출할 수 있다. 다만, 비조합원에게는 상호금융 총대출금의 2분의 1을 초과하여 대출할 수 없다.

제8조(다른 사업부문에 자금공급) 상호금융자금은 농업협동조합재무기준 제4조의 규정에서 정한 한도를 초과하여 다른 사업부문에 공급할 수 없다.

제9조(여유자금의 운용) 제6조 내지 제8조의 규정에 의한 운용자금외의 업무상 여유자금은 농업협동조합법(이하 "법"이라 한다) 제66조제1항(제107조 및 제112조 준용규정을 포함한다) 및 동법시행령 제9조의 규정에서 정하는 바에 의하여 운용할 수 있다.

제10조(이사회보고) 제9조의 규정에 의한 업무상 여유자금의 금융기관 예치 또는 유가증권 운용 등에 대한 자금운용결과를 분기마다 이사회에 보고하여야 한다.(2003.10.24. 개정)

제11조(자금의 차입) 연간 및 분기별 자금계획에 의하여 자금을 운용한 경우 부족한 자금은 특별회계로부터 차입한다.

제3장 내국환업무

제12조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "환"이라 함은 국내의 본 조합, 다른 조합 및 중앙회의 사무소 간 채권·채무 그 밖의 대차관계를 당사자 간에 직접 결제하지 아니하고 환결제자금 계정을 통하여 결제하는 업무를 말한다.
2. "당발환"이라 함은 환을 취결하여 환결제자금 계정을 발생시키는 것으로 당발환 사무소를 "당발점"이라 한다.
3. "타발환"이라 함은 타발점(당발점 환거래의 상대사무소를 말한다)에서 환

을 정리하기 위하여 환결제자금 계정을 발생시키는 것을 말한다.

4. "센터환"이라 함은 온라인 전산망으로 연결된 당·타발점 간 환거래를 환취급점에서 직접 전산 조작하지 아니하고 중앙회 전산센터에서 처리하는 것을 말한다.

제13조(환거래 종류) 환거래는 전금, 역환 등이 있으며, 거래 유형별로 고객환과 내부환, 자행환과 타행환으로 구분한다.

제14조(환거래 취급) ①본 조합(지사무소를 포함한다. 이하 같다)이 신규로 환거래를 하고자 할 때에는 농업협동조합중앙회 상호금융대표이사(이하 "상호금융대표이사"라 한다)의 승인을 받아야 한다. 다만, 신용회계 업무를 취급하기 위하여 승인을 받아 온라인 단말기를 설치하는 경우에는 온라인 시행과 동시에 환취급 승인을 받은 것으로 본다.

②본 조합이 다른 조합 또는 중앙회와 환거래를 하고자 할 때에는 환거래계약을 체결한다. 다만, 본 조합이 환거래계약을 상호금융대표이사에게 제출한 경우에는 다른 조합 또는 중앙회와 계약이 체결된 것으로 본다.

제15조(환인감의 관리) 환취급점은 자금수수를 하는 상대 사무소와 서로 인감을 교환 비치하고 이를 엄중 관리하여야 하며, 현금 거래할 때 그 정당성 여부를 확인하여야 한다.

제16조(환의 취결 및 정리) ①환의 취결 및 정리는 전표를 작성한 후 온라인으로 전산 입력함으로써 완료된다. 다만, 제19조의 경우에는 그러하지 아니하다.

②당일 발생한 환거래는 그 날 중으로 정리하여 정당계정으로 대체하여야 한다. 다만, 당일 정당계정으로 정리할 수 없을 때에는 미결산계정으로 처리하고 빠른 시일 내에 정리하여야 한다.

제17조(환거래의 퇴결) ①환거래의 퇴결은 당초의 환거래가 미결산계정으로 정리되어 있을 경우에 한하며 타발점 책임자의 퇴결승낙을 받아 해당금액을 전금받거나 전금한다.

②환거래를 퇴결하거나 퇴결승낙하는 때에는 관련 장표에 퇴결일자과 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

제18조(환계정 관리) 환취급점은 그 날의 환거래 입·출금 상황과 잔액을 관련 장부에 의하여 책임자가 확인한다.

제19조(센터환의 취급) 환취급점에서 온라인 전산망으로 연결된 본 조합의 사무소 간, 다른 조합, 중앙회 및 다른 은행의 계정을 취급할 때의 환거래는 센터환으로 처리한다.

제20조(다른 은행과의 거래) 타행환, CD, 전자금융, 지로업무 등 다른 은행과 온라인 공동망의 환 거래는 금융결제원 규약 등이 정하는 바에 의한다.

제21조(환잔액 이체) 본 조합의 지사무소는 본소에, 본소는 특별회계에 그 날의 환거래 잔액을 이체하여야 한다.

제22조(환비용) 본 조합이 다른 조합 또는 중앙회와 환 거래를 할 때에는 상호금융대표이사가 정한 환비용을 부담한다.

제23조(환수수료) 환거래를 할 때에는 상호금융대표이사가 정하는 바에 따라 환수수료를 받는다.

제24조(사고보고) 환 사고가 발생한 경우에는 즉시 중앙회 관련부서와 상대사무소에 통보하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제25조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 상호금융자금 운용 업무·환 관련 업무·출납 관련 업무의 세부내용 및 처리절차 등은 업무방법으로 정한다.

부 칙

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2000년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2001년 5월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2003년 10월 24일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2007년 6월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012년 3월 2일부터 시행한다.

수신업무규정(예)

소관부서 : 상호금융수신지원부(T:3239)

1997.	8.	20.	제정
2000.	7.	1.	개정
2010.	7.	1.	개정
2018.	5.	16.	개정

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 상호금융수신업무에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 예탁금(상호부금을 포함한다. 이하 예탁금이라 한다)에 관한 업무는 법령과 법령에 의한 규정·지시 기타 따로 정하는 것 외에는 이 규정을 적용한다.

제3조(예탁금의 종류 및 처리절차) 예탁금의 종류, 세부업무내용 및 처리절차 등에 관하여는 업무방법으로 정한다.

제4조(예탁금의 이율) 예탁금의 이율은 상호금융리스크관리규정(예) 및 업무방법에서 정하는 바에 따른다. 다만, 법령 외규 및 기타 따로 정하는 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

제5조(약관의 비치 등) 각 사무소는 거래처가 영업시간 중 언제든지 약관을 열람할 수 있도록 객장에 비치하여야 하고, 거래처의 요청이 있을 경우에는 그 사본을 교부하여야 하며 약관을 신설하거나 변경하는 경우에는 이를 객장에 1월 이상 게시하여야 한다.

제6조(금융실명거래 및 비밀보장) ①예탁금거래시에는 실명으로 거래하여야 한다.
②거래처의 거래내용에 대한 자료 및 정보는 타인에게 제공하거나 누설하여서는 아니된다. 다만, 거래처의 서면상 요구나 동의가 있는 경우와 법령에서 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

제7조(거래인감 및 비밀번호) ①예탁금계좌를 신규로 개설할 때에는 거래신청서 및 통장(증서)의 인감 또는 서명을 받는다. 다만, 개인의 거래처가 서명으로 거래하고자 하는 경우에는 서명으로 신고할 수 있다.

②서명으로 거래시에는 주민등록증 등에 의하여 본인임을 확인하여야 한다.

③제1항에 의한 예금거래 신청시 인감과 서명을 동시에 신고한 경우에는 선택적으로 사용할 수 있다. 다만, 사고신고 등 예금의 입출금을 수반하지 아

니한 거래에 있어서는 인감으로 신고된 경우에도 불구하고 서명으로 사용할 수 있으며 이 경우 제2항을 준수하여야 한다.

④무기명정기예탁금 등 예금주를 특정하지 않은 예탁금은 인감 또는 서명신고를 받지 아니한다.

⑤예탁금을 신규로 개설할 때에는 비밀번호를 약정하여야 하며 전산원장에 이를 등록하여야 한다. 다만, 무기명정기예탁금 및 장학적금은 그러하지 아니하다.

⑥비밀번호는 타인에게 누설되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

제8조(만기일 산정) ①기한을 정한 예탁금의 만기일은 다음의 각 호에 의한다.

1. 월 또는 연을 단위로 정하였을 때에는 그 기간의 최종월의 해당일을 만기일로 한다. 다만, 최종월의 해당일이 없을 때에는 그 월의 말일을 만기일로 한다.

2. 일을 단위로 정하였을 때에는 예입일부터 기산하여 일수 해당일의 다음날을 만기일로 한다.

②만기일이 공휴일인 때에는 그 다음 영업일을 만기일로 한다. 이 경우 그 공휴일에 대한 이자는 예입당시의 약정이율로 지급한다.

제9조(통장 등의 발행) ①통장·증서·자기앞수표는 책임자가 신고된 명판과 직인을 찍어 발급한다. 다만, 협동조합과 조합인(印)이 인쇄되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

②증서와 수표는 금액을 정정하여 발행할 수 없다. 다만, 통장의 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조(예탁금의 파출업무) 사무소 외의 장소에서 예탁금의 수입 및 지급업무를 할 수 있으며, 이 경우 사고예방을 위한 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 예탁금의 지급업무는 이동식단말기를 이용하는 경우에 한한다.

제11조(예탁금의 이자기산일) 예탁금 이자는 입금일부터 지급일 전일까지의 기간에 대하여 계산한다. 다만, 타점권으로 입금한 금액에 대하여는 이의 교환결제일을 입금일로 하되, 자기앞수표 및 가계수표는 입금일부터 이자를 계산한다.

제12조(예탁금의 이자계산) ①예탁금에 대한 이자계산 단위는 1원으로 한다.

②산출한 이자금액의 원 미만은 버린다. 다만, 국고금단수계산법을 적용받는 기관에 대하여는 이자금액의 10원 미만은 버린다.

③결산을 실시하는 예탁금은 이율변경이 있을 때에는 변경일 전일까지는 변경전 이율로, 변경일부터는 변경된 이율에 의해 이자를 계산한다.

④일단위로 이자를 계산하는 경우에는 원금에 연이율과 예치일수를 곱하여

평년, 윤년 관계없이 365로 나눈다. 다만, 예탁금별로 이자계산방법을 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

제13조(원천징수) 예탁금 이자소득에 대한 세액은 관계법령에 따라 원천징수한다.

제14조(명의변경) ①상속, 유증, 개명, 법인명칭의 변경 또는 대표자의 변경신고가 있을 때에는 소정의 신고서와 증빙서류를 받고 변경할 수 있다.

②농어가목돈마련저축, 세금우대예탁금 등 예금거래 대상이 법령에 의하여 제한된 예탁금은 상속 및 유증에 의한 명의변경을 할 수 없다.

제15조(사고 기타의 신고) ①통장, 증서, 수표, 카드 또는 인장 등의 분실과 도난 기타의 사고신고는 소정의 서식에 의하여 개설점 또는 타사무소에서 서명으로 신고를 받는다.

②사고 기타의 신고가 긴급하거나 부득이한 경우에는 전화 등으로 신고 받을 수 있으며 이 경우 다음 영업일내에 서면으로 보완하여야 한다.

제16조(양도 및 질권설정) 예탁금은 법령에서 금지했을 때 또는 예탁금의 조건에 맞지 않는 경우를 제외하고는 양도하거나 질권설정할 수 있다. 다만, 입출금이 자유로운 예탁금은 질권을 설정할 수 없다.

제17조(예탁금의 전·출입) 예금주의 사정에 의하여 다른 사무소로 예탁금의 전·출입 요청이 있을 때에는 이에 응할 수 있다.

제18조(시효완성된 예탁금의 처리) 다음 각 호의 1의 날부터 5년 이상이 경과하여 시효가 완성된 예탁금은 이를 사업외수익으로 처리할 수 있다. 다만, 농업협동조합법에 따른 조합원인 거래자의 예탁금은 10년 이상이 경과하여 시효가 완성된 예탁금일 경우 이를 사업외수익으로 처리할 수 있다.(2018. 5.16. 개정)

1. 거래중지계좌에 편입된 예탁금은 편입일

2. 만기일이 있는 예탁금은 만기일. 다만, 만기후 이자지급이 있는 때에는 최종 이자지급일

3. 별단예탁금은 예입일

4. 거래중지계좌에 편입되지 아니한 자유입출금식 예탁금은 최종거래일

제19조(업무방법) 이 규정 시행과 관련하여 필요한 사항 및 수신부대 업무는 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2018.5.16. 개정)

이 규정은 2018년 6월 25일 부터 시행한다.

여신업무규정(예)

소관부서 : 상호금융여신지원부(T:3117)

[2000. 7. 1. 제정
2004. 2. 3. 개정
2005. 12. 21. 개정
2006. 4. 21. 개정
2006. 11. 30. 개정
2007. 8. 1. 개정
2008. 2. 15. 개정
2008. 4. 23. 개정
2011. 1. 12. 개정
2015. 8. 7. 개정]

제1조(목적) 이 규정은 본 조합의 신용사업 여신업무에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.(2011.1.12. 개정)

제2조(적용범위) 여신업무는 법령과 법령에 의한 규정·지시 기타 따로 정하는 것 외에는 이 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "담보대출"이라 함은 동산, 부동산, 유가증권, 각종 보증서 및 보증보험증권, 공제증권(보험증권을 포함한다. 이하 같다), 예탁금, 기타채권 등을 담보로 한 대출을 말한다.
2. "신용대출"이라 함은 제1호 외의 대출을 말한다.
3. "농업인"이라 함은 농업을 경영하거나 농업에 종사하는 자로서 농어업·농어촌 및 식품산업 기본법시행령 제3조에서 정한 자를 말한다.(2015.8.7. 개정)
4. "농업자금"이라 함은 제3호의 농업인의 해당농업의 경영에 소요되는 자금을 말한다.
5. "가계자금"이라 함은 개인에 대한 주택자금·소비자금 등의 지원을 목적으로 하는 자금과 사업자로 등록되지 아니한 개인에 대한 부업자금을 말한다.
6. "기업자금"이라 함은 영리법인 및 개인기업에 대한 영리목적에 위한 자금을 말한다.
7. "공공 및 기타자금"이라 함은 정부관리기업을 포함한 지방자치단체, 공공기관, 학교법인 등에 대한 비영리목적에 위한 자금을 말한다.
8. "시설자금"이라 함은 농업인 또는 기업체(공공기관·비영리기관 단체를

포함한다. 이하 같다)가 농산물 또는 제품(용역을 포함한다. 이하 같다)을 생산·저장·운반·가공·판매하는데 필요한 토지의 매입 및 시설물의 설치(신·증축, 매입, 수선 등을 말한다)에 소요되는 자금을 말한다.

9. "운전자금"이라 함은 농업인 또는 기업체가 농산물 또는 제품을 생산하는데 필요한 원재료비, 인건비 등에 소요되는 자금을 말한다. 다만, 제7호의 시설자금을 제외한다.

10. "대출금관리"라 함은 대출이 실행된 후 그 대출금이 회수되기까지의 일체의 관리를 말한다.

제4조(대출운용 기준) ①대출취급시에는 채무자의 재무상태, 중앙회로부터의 차입금 기타 채무를 포함한 전반적인 금융거래 상황, 사업현황 전망 등 종합적인 신용조사를 실시한다.

②대출은 자금의 용도, 소요금액, 소요기간 및 상환능력 등 종합적인 분석을 통하여 적정금액이 지원되도록 하여야 한다.

③사치성향의 소비나 투기를 조장하는 등 불요불급한 부문에 대한 대출은 최대한 억제하고, 농업인의 안정적 영농과 기업의 기술개발과 생산성 향상을 촉진하기 위한 금융지원에 노력한다.

④대출은 동일인에게 편중되지 아니하도록 하여야 하며, 동일인에 대한 대출한도는 관련 법령 및 다른 규정 등에서 정하는 바에 따라 동일인에게 편중되지 않고 균형있게 배분되도록 운용한다.

⑤대출은 조합원의 농업경영에 소요되는 자금, 조합원 또는 비조합원의 가계에 소요되는 자금과 기업에 소요되는 자금으로 구분하여 취급한다.

제5조(계정과목) 대출의 계정과목은 이 규정에서 특별히 정하는 것을 제외하고는 회계규정에 의한다.

제6조(대출이자율 등) ①대출취급과 관련한 이자율에 관한 사항은 리스크관리 위원회에서 정한다.(2006.4.21. 개정)

②대출이자율이 변경되는 때에는 변경기준일부터 이를 사무소에 일정기간 게시한다.

제7조(채무관계자) ①채무관계자라 함은 채무자·보증인·담보제공자 및 기타 채무관계자를 말한다.

②채무관계자는 자연인, 법인, 조합 등 기타 단체로 한다.

③채무관계자는 법률상, 사실상 완전한 행위능력자로 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 무능력자를 채무관계자로 할 수 있다.

④채무관계자의 자격과 권한의 확인은 자연인은 가족관계등록부<기본증명서>(필요하다고 인정되는 경우에 한한다), 법인 및 기타 단체의 대표자는 법령·

정관·등기사항전부증명서·규약 등에 의하여 확인한다.(2015.8.7. 개정)

⑤채무자가 2인 이상인 때에는 그 전원을 연대채무자로 하되, 필요하다고 인정하는 경우에는 그 중 1인을 채무자로 하고 나머지를 연대보증인으로 할 수 있다.

제8조(대출상담 및 신청) ①대출신청을 받은 때에는 신청내용·자금용도 등에 관하여 신청인과 상담하고, 그 타당성을 검토하여야 한다.

②대출신청을 받은 경우 채무관계자로부터 직접 설명을 듣거나 서면 등 기타 적절한 방법으로 본인의 의사를 확인하여야 한다.

제9조(신용조사 등) 대출을 취급할 때에는 채무자와 연대보증인에 대한 신용정보, 대출정보, 고객정보 등을 조회하여 적정성 여부를 확인하고 채무상환능력 등을 평가한다.

제10조(담보물의 감정평가 등) 담보물의 감정평가는 감정평가목록, 담보물의 특성, 감정평가요건 등을 감안하여 적정한 가격이 산출될 수 있도록 한다.

제10조의2(주택담보대출 취급기준) 가계자금의 주택담보대출에 대한 세부운용기준은 여신업무방법(예)에서 정하는 바에 의한다.(2011.1.12. 개정)

제11조(대출심사 및 승인) ①대출은 안정성, 수익성, 공공성, 성장성, 적법성의 여부를 심사하여야 한다.

②제4조제4항 단서의 규정에 의하여 동일인에 대한 대출한도를 초과하는 대출에 대하여는 업무방법에서 정하는 바에 의한다.

제12조(대출금관리) ①모든 대출은 대출실행시부터 회수시까지 용도외로 유용되지 아니하도록 지도하고, 채권보전에 충실을 기함은 물론 사업계획의 정상적인 수행을 통하여 대출의 건전한 운용과 원활한 회수가 되도록 관리하여야 한다.

②채무자에 대하여는 경영 및 재무상태, 영업현황, 사업전망, 거래상황 등을 계속적으로 조사·분석하여 필요한 경우 대출의 중지 또는 감액 등 대출을 신축성 있게 운용하여야 한다.

제13조(대출금의 회수) ①대출의 원금 및 이자에 대하여는 기일도래전에 기일 예고통지를 하여 기일내에 회수되도록 노력한다.

②연체채권에 대하여는 업무방법이 정하는 바에 따라 채무관계자에게 상환을 독촉하고 회수에 필요한 조치를 하여야 한다.

제14조(업무취급제한) ①조합은 타인의 채무를 보증하지 못한다.(2011.1.12. 개정)

②조합은 중앙회장이 달리 정한 경우를 제외하고는 금융기관과 당좌거래를 할 수 없다.

③조합은 중앙회장이 달리 정한 경우를 제외하고는 견질어음에 의한 대출을

상호금융부문

할 수 없다.

④조합은 여신취급과 관련하여 백지수표를 징구할 수 없다.

제15조(업무방법) 이 규정에서 정하지 아니한 여신업무의 세부내용 및 처리절차 등은 업무방법으로 정한다.

부 칙 (2000.7.1. 제정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2004.2.3. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다. 다만, 제4조제4항의 개정규정은 2003년 12월 22일부터 적용한다.

부 칙 (2005.12.21. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2006.4.21. 개정)

이 규정은 2006년 4월 5일부터 시행한다. 다만, 제6조제1항의 명칭변경은 2001년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2006.11.30. 개정)

①(시행일) 이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

②(경과조치) 제10조의3에서 정한 <별표2> "1", "2" 및 "3"의 경우에는 시행일 전에 금융기관과 법률상 구속력있는 계약이 체결된 고객에 대해서는 종전기준을 적용할 수 있으며, <별표2> "4"의 경우에는 '07. 1. 22. 이후 만기도래분에 대해 적용하되, '07. 1. 11. 까지 금융기관과 차주간 법률상 구속력 있는 만기연장 계약이 체결된 경우에는 적용을 배제할 수 있다.

부 칙 (2007.8.1. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.2.15. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2008.4.23. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2011.1.12. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

부 칙 (2015.8.7. 개정)

이 규정은 ○○○○년 ○월 ○일부터 시행한다.

